In nome del popolo italiano

법전과 법정의 이탈리아어

> *La giustizia è amministrata in nome del popolo.*
> 사법은 국민의 이름으로 행해진다.
> — 이탈리아 헌법 101조 1항

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.1.1 · 20장 · 원문 대조 2026. 10. 30.

소리와 철자

Suoni e lettere

이탈리아어는 적힌 대로 읽는 편이다. 다만 철자가 알려 주지 않는 것이 셋 있다. e와 o가 열린 소리인지 닫힌 소리인지, 강세가 어느 음절에 오는지(끝 음절이 아니면 철자에 표시하지 않는다), s와 z가 울리는 소리인지다. 이 책은 그래서 표제어마다 사전식 악상 철자(sentènza, péna)와 발음 기호(IPA)를 함께 단다. 이 장은 그 셋과, 이탈리아어 소리의 또 다른 특징인 겹자음을 법률 낱말로 익힌다. 끝에 법률 낱말 서른 개를 읽는 연습이 있다.

1. 모음 일곱 — 열린 e·o와 닫힌 e·o

- 모음 글자는 a·e·i·o·u 다섯인데 소리는 일곱이다. e와 o가 각각 둘이기 때문이다. 입을 조금 여는 닫힌 [e]·[o]와, 크게 여는 열린 [ɛ]·[ɔ]다. péna(형벌)의 e는 닫힌 [e], sentènza(판결)의 e는 열린 [ɛ]다. cólpa(과실)의 o는 닫힌 [o], còdice(법전)의 o는 열린 [ɔ]다.
- 이 구별은 강세가 있는 음절에서만 한다. 강세 없는 e·o는 닫힌 쪽으로 읽으면 된다.
- 철자에는 열린지 닫힌지가 나오지 않는다. 사전은 악상으로 표시한다. 뒤로 기운 grave(è·ò)가 열린 소리, 앞으로 기운 acute(é·ó)가 닫힌 소리다. 이 책 표제어의 '악상 철자' 칸이 그 표시다(Treccani 어휘사전 표제를 따른다).
- a·i·u는 하나씩이다. 강세가 없어도 흐려지지 않는다. imputàto의 네 모음은 모두 또렷하게 읽는다.
- 개폐만 다르고 철자가 같은 짝도 있다. légge는 '법률', lègge는 '읽는다'(leggere의 3인칭 단수)다. 이 책은 사전 표준을 따르되, 처음 배울 때는 강세 자리를 맞히는 데 먼저 힘을 쓴다.

낱말	악상 철자	강세 모음	IPA	뜻
pena	péna	닫힌 e	ˈpena	형벌
sentenza	sentènza	열린 e	senˈtɛntsa	판결
legge	légge	닫힌 e	ˈledd͡ʒe	법률
appello	appèllo	열린 e	apˈpɛllo	항소
colpa	cólpa	닫힌 o	ˈkolpa	과실
dolo	dòlo	열린 o	ˈdɔlo	고의
ricorso	ricórso	닫힌 o	riˈkorso	불복 신청
testimone	testimòne	열린 o	testiˈmɔne	증인

악상 철자는 Treccani 어휘사전 표제, IPA는 it.wiktionary 값이다(2026. 10. 29.~30. 조회). 두 사전의 개폐는 이 여덟 낱말에서 모두 같다.

2. 강세 — 끝에서 둘째가 기본, 아니면 사전을 본다

- 강세는 대부분 끝에서 둘째 음절에 온다: sen·tèn·za, re·à·to, im·pu·tà·to. 이것이 기본이라 철자에 표시하지 않는다.
- 마지막 음절에 강세가 오면 철자에 악상을 찍는다. 이것만은 일반 철자에도 나온다: volontà(의사), responsabilità(책임), necessità(필요), è(이다), più(더). -tà로 끝나는 명사는 거의 다 이렇다.
- 끝에서 셋째 음절에 강세가 오는 낱말(sdrucciole)이 꽤 있고, 철자로는 알 수 없다. 법률 낱말에서도 còdice(법전), giùdice(판사), pùbblico(공적인), legìttimo(정당한), artìcolo(조), tèrmine(기간), débito(채무), depòsito(공탁) 등이 그렇다. 처음 보는 낱말은 사전의 악상 표시로 확인한다. -abile·-ibile로 끝나는 형용사도 대개 끝에서 셋째다(opponìbile — Treccani 표제).
- 철자가 같은데 강세 자리가 달라 뜻이 갈리는 낱말도 있다. 맛보기로 하나만 본다. principi는 prìncipi로 읽으면 '군주들'(principe의 복수), princìpi로 읽으면 '원칙들'(principio의 복수)이다. 법률 문장의 « i principi fondamentali »(기본 원칙)는 princìpi다. 사전과 이 책은 헷갈릴 만한 자리에 악상을 찍어 구별한다.

낱말	음절	강세 자리	악상 철자	뜻
sentenza	sen·ten·za	끝에서 둘째(기본)	sentènza	판결
reato	re·a·to	끝에서 둘째(기본)	reàto	범죄
volontà	vo·lon·tà	마지막 — 철자에 악상	volontà	의사
codice	co·di·ce	끝에서 셋째	còdice	법전
giudice	giu·di·ce	끝에서 셋째	giùdice	판사
legittimo	le·git·ti·mo	끝에서 셋째	legìttimo	정당한
principi	prin·ci·pi	끝에서 셋째 / 둘째	prìncipi / princìpi	군주들 / 원칙들

끝에서 셋째 음절 낱말과 동철어의 강세는 Treccani 어휘사전 표제와 DiPI(Canepari 『Dizionario di pronuncia italiana』 온라인판)로 대조했다. giudice의 i는 소리 나지 않고 g를 [d͡ʒ]로 읽게 하는 글자라 음절을 이루지 않는다(giù·di·ce 세 음절). 공식 법령 데이터베이스(normattiva)는 끝 음절의 닫힌 é도 è로 적는다(perchè·nè). 이 책은 표준 철자(perché·né)로 싣는다 — 소리는 같고, 조판 관행의 차이다.

3. 겹자음 — 두 번 쓰면 길게

- 같은 자음을 두 번 쓰면 그 자음을 길게 낸다. 앞 음절 끝에서 한 번 막았다가 다음 음절에서 내는 느낌이다. 한국어 '앗싸'의 ㅅ싸과 비슷하다. pro·cès·so(소송), ap·pèl·lo(항소), di·rìt·to(권리·법), con·tràt·to(계약), dàn·no(손해), lég·ge(법률).
- 겹자음은 뜻을 가른다. 법률 문장에 나오는 짝 하나: pena(형벌) / penna(펜). 홑자음으로 읽으면 다른 낱말이 된다.
- 철자에는 하나지만 모음 사이에서 늘 겹쳐 나는 자음이 있다. z가 대표다. Cassazione(대법원)는 [kassatˈt͡sjone], prescrizione(시효)는 [preskrit'tsjone]다. -zione로 끝나는 법률 낱말이 많으니 이것만 기억해도 쓸모가 크다. sc(e·i 앞)·gn·gl도 모음 사이에서 겹쳐 난다: coscienza [koʃˈʃɛntsa].
- 합성음은 z의 고유 겹침을 짧게 내는 일이 있다. 이 책의 소리 파일에서 Cassazione가 짧게 들리면 IPA 쪽을 믿는다.

낱말	철자	IPA	겹자음	뜻
processo	ss	proˈt͡ʃɛsso	철자 그대로	소송
diritto	tt	di'ritto	철자 그대로	권리·법
danno	nn	'danno	철자 그대로	손해
Cassazione	ss · z	kassatˈt͡sjone	ss + 모음 사이 z(철자에 없음)	대법원
obbligazione	bb · z	obbligatˈt͡sjone	bb + 모음 사이 z(철자에 없음)	채무
coscienza	sc	koʃˈʃɛntsa	모음 사이 sc(철자에 없음)	의식, 양심

Cassazione·obbligazione의 IPA는 en.wiktionary 값이다. it.wiktionary는 Cassazione에 IPA가 없고 obbligazione는 z를 홑으로 적는다. 모음 사이 z·sc·gn·gl의 겹침은 DiPI와 en.wiktionary가 함께 적는다.

4. s와 z — 울리는가, 울리지 않는가

- s는 [s](울리지 않음)와 [z](울림) 두 소리가 있다. 낱말 첫머리 모음 앞(sentenza), 자음 앞의 s 가운데 p·t·c 앞(sperare, studio, scusa)은 [s]다. 모음 사이의 s는 낱말과 지역에 따라 다르다. causa(원인·소송)·accusa(기소)의 s는 Treccani(« càus̰a »« accus̰a »)와 it.wiktionary가 [z]로 적는다. en.wiktionary는 causa를 [s]로 적는다. 발음 사전 가운데에는 이 자리를 '현대' 발음과 '전통' 발음으로 나누어 적는 것도 있다.
- 이 책은 모음 사이 s를 [z]로 읽는 현대 중립 발음을 따른다. 사전끼리 갈리는 낱말에는 '전통 발음은 [s]'를 덧붙인다: risarcimento(손해배상)는 이 책에서 [rizarʧiˈmento]이고, 전통 발음은 [risarʧiˈmento]다. difesa(방어)도 Treccani는 [s], it.wiktionary는 [z]로 적는다. presidente는 두 사전 모두 [s]를 먼저 적는데 합성음은 [z]로 낸다.
- z도 둘이다. 울리지 않는 [ts](sentenza [senˈtɛntsa], -zione)와 울리는 [dz](zona [ˈdzɔna], azienda [adˈdzjɛnda])다. 어느 쪽인지는 철자로 알 수 없어 사전을 본다. Treccani는 울리는 쪽에 점을 찍는다(zȯna, azi̇ènda, càus̰a).

낱말	Treccani	이 책 IPA	비고	뜻
causa	càus̰a	'kauza	Treccani·it.wikt [z] · en.wikt [s]	원인; 소송
risarcimento	risarciménto	rizarʧiˈmento	전통 발음은 [s]	손해배상
difesa	difésa	di'feza	Treccani는 [s]	방어, 변호
sentenza	sentènza	senˈtɛntsa	z는 [ts]	판결
azienda	ażiènda	adˈdzjɛnda	z는 [dz], 겹침	기업

Treccani의 s·z̰는 울리는 소리 표시다(점이 없으면 울리지 않는다). risarcimento는 DiPI가 현대 [z]·전통 [s]를 함께 싣고, en.wiktionary는 두 값을 병기한다. causa·azienda의 IPA는 Treccani 표기(s·z̰·악상)와 모음 사이 z의 겹침 규칙으로 이 책이 적은 값이다(author). 규범은 이 책의 결정(현대·중립)을 따랐다.

5. 법률 낱말 서른 개 — 읽기 연습

- 왼쪽부터 낱말, 악상 철자, IPA다. 악상 철자로 강세 자리와 e·o의 개폐를 보고, IPA로 겹자음과 s·z를 확인한다. 소리 단추로 듣고 따라 읽는다.
- '출처' 칸은 IPA를 어디서 옮겼는지 적는다. itwikt는 it.wiktionary, enwikt는 en.wiktionary, author는 이 책이 사전 값을 이어 적은 것이다. « Treccani » 칸은 대조에 쓴 Treccani 어휘사전 표제다.

낱말	악상 철자	IPA	출처	Treccani	뜻
sentenza	sentènza	senˈtɛntsa	itwikt	sentènza	판결
ricorso	ricórso	ri'korso	itwikt	ricórso	불복 신청, 상고
giudice	giùdice	ˈd͡ʒudiʧe	itwikt	giùdice	판사
codice	còdice	ˈkɔdiʧe	itwikt	còdice	법전
Cassazione	Cassazióne	kassatˈt͡sjone	enwikt	cassazióne	대법원(학계: 파기원)
imputato	imputàto	impu'tato	itwikt	imputato	피고인
querela	querèla	kweˈrɛla	itwikt	querèla	고소(친고죄)
reato	reàto	re'ato	itwikt	reato	범죄
pena	péna	'pena	itwikt	péna	형벌
dolo	dòlo	ˈdɔlo	itwikt	dòlo	고의; 사기
colpa	cólpa	'kolpa	itwikt	cólpa	과실; 탓
processo	procèsso	proˈʧɛsso	itwikt	procèsso	소송, 재판
legge	légge	ˈledd͡ʒe	itwikt	légge	법률

diritto	dirìtto	di'ritto	itwikt	diritto	권리; 법
tribunale	tribunàle	tribu'nale	itwikt	tribunale	지방법원
procura	procùra	pro'kura	itwikt	procura	검찰청; 위임장
udienza	udiènza	uˈdjɛntsa	itwikt	udiènza	기일, 심리
contratto	contràtto	kon'tratto	itwikt	contratto	계약
obbligazione	obbligazióne	obbligatˈt͡sjone	enwikt	obbligazióne	채무
danno	dànno	'danno	itwikt	danno	손해
risarcimento	risarciménto	rizart͡ʃiˈmento	enwikt	risarciménto	손해배상(전통 발음 [s])
prescrizione	prescrizióne	preskrit'tsjone	itwikt	prescrizióne	시효
magistrato	magistràto	mad͡ʒiˈstrato	itwikt	magistrato	사법관(판사·검사)
costituzione	costituzióne	kostitutˈt͡sjone	enwikt	costituzióne	헌법
appello	appèllo	apˈpɛllo	itwikt	appèllo	항소
giurisprudenza	giurisprudènza	d͡ʒurispruˈdɛntsa	itwikt	giurisprudènza	판례
eccezione	eccezióne	et͡ʃetˈt͡sjone	enwikt	eccezióne	항변; 예외
pubblico ministero	pùbblico ministèro	ˈpubbliko ministˈtɛro	author	pùbblico ministèro	검사
colpevole	colpévole	kol'pevole	itwikt	colpévole	유죄인
testimone	testimòne	testiˈmɔne	itwikt	testimòne	증인

it.wiktionary 값 두 개는 손 오기를 고쳐 옮겼다: giurisprudenza(끝 빗금 겹침)·colpevole(음절점). it.wiktionary가 z 겹침을 빠뜨린 obbligazione·costituzione·eccezione와 IPA가 없는 Cassazione는 en.wiktionary 값이다. 30낱말의 강세와 e·o 개폐는 사전에 값이 있는 범위에서 Treccani·DiPI·두 Wiktionary가 서로 같고(it.wiktionary의 음절 칸은 둘이 다르다), 이 책의 합성음이 받는 eSpeak 음소열(Piper 1.8.0 내장 espeak-ng, 목소리 it)도 강세 30/30·개폐 21/21이 사전과 같았다(2026. 10. 조사). 다만 그 음소열은 모음 사이 z의 고유 겹침 다섯 개(Cassazione·obbligazione·prescrizione·costituzione·eccezione)를 홑 [ts]로 적는다. 실제 소리가 짧게 나는지는 들어 보고 판단할 일이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Cost., art. 27, comma 2 · 기준일 판 · 공식
   피고인은 유죄 판결이 확정될 때까지 유죄로 여겨지지 않는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'imputato	주어 — l' = il(모음 앞). im·pu·tà·to, 강세는 끝에서 둘째	피고인은
non è considerato	non + è(열린 e [ɛ]) + 과거분사 — con·si·de·rà·to	여겨지지 않는다
colpevole	형용사 — col·pé·vo·le, 끝에서 셋째 음절 강세(닫힌 e)	유죄로
sino alla condanna definitiva.	sino a(~까지) + alla = a + la — con·dàn·na의 nn은 겹자음	확정 판결 때까지

2. La giustizia è amministrata in nome del popolo. Cost., art. 101, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   사법은 국민의 이름으로 행해진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La giustizia	주어 — giu·stì·zia, 모음 사이 z는 겹쳐 난다 [tts]	사법은
è amministrata	è(열린 e) + 과거분사 여성 단수(주어에 맞춤) — 수동, am·mi·ni·strà·ta(mm 겹자음)	행해진다
in nome	in + 관사 없는 명사 — '~의 이름으로', nó·me	이름으로
del popolo.	del = di + il — pò·po·lo, 끝에서 셋째 음절 강세	국민의

표제어 16

이 장의 IPA는 it.wiktionary·en.wiktionary 값(2026. 10. 29.~30. 조회)이고, 강세·개폐·유무성은 Treccani 어휘사전 표제와 대조했다. 끝에서 셋째 음절 낱말과 동철어는 DiPI와도 대조했다(DiPI 값은 이용 조건상 옮겨 싣지 않았다). 원문 줄(헌법 27조 2항)은 normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **legge**, pl. le leggi **법률; 법** ★★★

읽기 légge

IPA /ˈledʒe/ Wiktionary(it)

여성

의회가 만든 제정법이 legge다. 넓은 뜻의 '법'은 diritto를 쓴다. 강세 모음은 닫힌 e다(Treccani « légge »). 철자가 같은 lègge(열린 e)는 leggere(읽다)의 3인칭 단수 '읽는다'다 — 1절 다섯째 문단의 짝이다. 두 낱말은 강세 자리가 같고 모음 개폐만 다르다. en.wiktionary는 닫힌 [e]와 열린 [ɛ]를 함께 싣고, 이 책은 Treccani·it.wiktionary의 닫힌 [e]를 따랐다. 복수 leggi에서 gg는 [ddʒ]다.

쉬운 예 La legge è uguale per tutti.
법은 모두에게 평등하다.

실무 예 Secondo Lei, quale legge si applica a questo caso? — Lei
이 사건에는 어느 법률이 적용된다고 보십니까?

2. il **diritto**, pl. i diritti **법; 권리** ★★★

읽기 dirìtto

IPA /di'ritto/ Wiktionary(it)

남성

한 낱말이 객관적인 '법'(diritto penale 형법, diritto civile 민법)과 주관적인 '권리'(il diritto di difesa 방어권)를 함께 가리킨다. 어느 쪽인지는 문맥으로 가린다. avere diritto a ~ 는 '~을 받을 권리가 있다', avere il diritto di + 동사원형은 '~할 권리가 있다'. 형용사 diritto(곧은)도 철자가 같다. tt는 겹자음이다(3절).

쉬운 예 Ho il diritto di parlare.
나는 말할 권리가 있다.

실무 예 Lei ha il diritto di non rispondere. — Lei
당신은 답하지 않을 권리가 있습니다.

3. il **codice**, pl. i codici **법전** ★★★

읽기 còdice

IPA /ˈkɔditʃe/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

끝에서 셋째 음절에 강세가 오고 o는 열린 [ɔ]다. 법전 이름은 약칭으로 자주 쓴다: c.c.(codice civile 민법전), c.p.(codice penale 형법전), c.p.c.(민사소송법전), c.p.p.(형사소송법전). 소리 내어 읽을 때는 약칭을 풀어 읽는다. codice fiscale는 법전이 아니라 '납세자 번호'다 — 소장의 당사자 표시에 나온다.

쉬운 예 Questo è il codice civile.
이것이 민법전이다.

실무 예 Ha con sé il codice di procedura civile? — Lei
민사소송법전을 가지고 계십니까?

---

4. la **costituzione**, pl. le costituzioni **헌법; 구성** ★★★

읽기 costituzióne

IPA /kostitutˈt͡sjone/ Wiktionary(en)

여성

대문자로 쓴 la Costituzione는 이탈리아 공화국 헌법이다. normattiva는 1948. 1. 1.부터 시행 중인 판으로 싣는다. -zione로 끝나는 명사는 여성이다. 모음 사이 z는 철자에 하나지만 겹쳐 난다([tts]). 일상어로는 '체격, 구성'도 뜻한다.

쉬운 예 La Costituzione protegge i diritti di tutti.
헌법은 모든 사람의 권리를 보호한다.

실무 예 Conosce bene la Costituzione italiana? — Lei
이탈리아 헌법을 잘 아십니까?

---

5. la **sentenza**, pl. le sentenze **판결** ★★★

읽기 sentènza

IPA /senˈtɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

판결이다. 대개 사건을 끝내는 종국판결이지만, 쟁점 일부만 판단하고 심리를 이어 가는 비종국판결도 sentenza로 한다(민소법 279조 2항 4호). 이탈리아 법은 재판을 sentenza·ordinanza·decreto 세 형식으로 나눈다(15장). 영어 sentence(형 선고)와 달리 유죄든 무죄든 민사든 모두 sentenza다. 옛말로는 '판정, 의견', 또 '격언'도 뜻한다. 강세 e는 열린 [ɛ], z는 울리지 않는 [ts]다.

쉬운 예 Il giudice legge la sentenza.
판사가 판결을 읽는다.

실무 예 Quando sarà depositata la sentenza? — Lei
판결은 언제 등록됩니까?

---

6. il **giudice**, pl. i giudici **판사, 법관; 법원** ★★★

읽기 giùdice

IPA /ˈd͡ʒuditʃe/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

재판하는 사람이자, 조문에서는 재판하는 기관(법원)도 가리킨다. 판사와 검사를 함께 이르는 말은 magistrato(사법관)다. giudice di pace는 법원 이름이 아니라 판사 이름 '치안판사'다. gi의 i는 소리 나지 않는다(giù·di·ce 세 음절). 끝에서 셋째 음절 강세.

쉬운 예 Il giudice ascolta le parti.
판사가 양쪽 당사자의 말을 듣는다.

실무 예 Scusi, posso fare una domanda al giudice? — Lei
실례합니다, 판사님께 질문해도 되겠습니까?

원문

> Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. — Cost., art. 25, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 누구도 법률이 미리 정한 본래의 법관에게서 떼어 내어지지 않는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Nessuno può essere distolto | 주어 nessuno(누구도 ~않다) + potere + essere 수동 동사원형 | 누구도 떼어 내어질 수 없다 |
> | dal giudice naturale | dal = da + il(~에게서) + 명사 + 형용사(뒤에 놓임) | 본래의 법관에게서 |
> | precostituito per legge. | 과거분사(giudice를 꾸밈) + per legge(법률로 — 관사 없음) | 법률로 미리 정해진 |

7. il **processo**, pl. i processi **소송, 재판(절차)** ★★★

읽기 procèsso

IPA /proˈtʃɛsso/ Wiktionary(it)

남성

소 제기부터 판결까지의 절차 전체다. processo penale(형사소송), processo civile(민사소송). 헌법 111조는 '정당한 소송'(giusto processo)을 정한다(5·11장). 일상어로는 '과정'이다. c는 e 앞에서 [tʃ], ss는 겹자음, 강세 e는 열린 [ɛ]다.

쉬운 예 Il processo dura molto.
소송이 오래 걸린다.

실무 예 A che punto è il processo? — Lei
소송은 어디까지 진행되었습니까?

8. la **giustizia**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **정의; 사법** ★★★

읽기 giustìzia

IPA /d͡ʒusˈtittsja/ Wiktionary(en)

여성

'정의'와 '사법(재판 작용)'을 함께 뜻한다. 헌법 101조 1항 « La giustizia è amministrata in nome del popolo »(이 장의 '읽을 수 있다')의 giustizia는 사법이다. 이 책 제목 « In nome del popolo italiano »가 이 조에서 나온다. -zia의 i는 반모음 [j]라 강세는 tì에 온다(giu·stì·zia). 두 Wiktionary는 s가 앞 음절에 붙는지 뒤 음절에 붙는지를 다르게 적는다 — 소리는 같다.

쉬운 예 Tutti chiedono giustizia.
모두가 정의를 요구한다.

실무 예 Lei ha fiducia nella giustizia? — Lei
사법을 신뢰하십니까?

9. l'**articolo**, pl. gli articoli **(법령의) 조; 관사** ★★★

읽기 artìcolo

IPA /arˈtikolo/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

법령의 '조'다. 약칭은 art.(여럿이면 artt.)이고 소리 내어 읽을 때는 articolo로 풀어 읽는다. 문법 용어로는 '관사'다(2장). 모음 앞이라 관사는 l', 복수는 gli articoli. 끝에서 셋째 음절 강세(ar·tì·co·lo).

쉬운 예 Leggiamo l'articolo uno.
1조를 읽자.

실무 예 Può leggere l'articolo tre, per favore? — Lei
3조를 읽어 주시겠습니까?

---

10. il **comma**, pl. i commi (남성 -a 명사 — 복수는 -i(i commi)) **(법령의) 항** ★★★

읽기 còmma

IPA /ˈkɔmma/ Wiktionary(it)

남성

조(articolo) 아래의 '항'이다. 영어 comma(쉼표)와 다르다 — 쉼표는 virgola다. -a로 끝나지만 남성이고 복수는 commi다. 헌법·형법전·민법전은 항에 번호를 찍지 않아 문단 순서로 세고(primo comma, secondo comma), 이 책은 그것을 '27조 2항'처럼 적는다. 항 아래의 '호'는 numero(1°·2°)나 lettera(a)·b))다. mm은 겹자음, o는 열린 [ɔ].

쉬운 예 Questo articolo ha due commi.
이 조는 두 항으로 되어 있다.

실무 예 Si riferisce al primo o al secondo comma? — Lei
1항을 말씀하시는 겁니까, 2항을 말씀하시는 겁니까?

---

11. **pubblico** **공적인, 공공의; (명사) 공중, 방청객** ★★★

읽기 pùbblico

IPA /ˈpubbliko/ Wiktionary(it)

강세 **끝에서 3째 음절**

형용사로 가장 많이 쓴다: pubblico ministero(검사 — 1장 읽기 표), udienza pubblica(공개 심리). 남성 명사 il pubblico는 '공중, 청중'이다. 끝에서 셋째 음절 강세 -co는 남성 복수가 대개 -ci로 바뀐다(pubblici, [tʃ]). 여성 복수는 pubbliche로 h가 들어가 [k] 소리를 지킨다. 같은 -go 꼴 obbligo는 복수가 obblighi다.

쉬운 예 L'udienza è pubblica.
심리는 공개된다.

실무 예 Il pubblico può entrare in aula? — Lei
방청객이 법정에 들어갈 수 있습니까?

---

12. il **principio**, pl. i principi **원칙; 처음** ★★★

읽기 princìpio

IPA /prinˈt͡ʃipjo/ Wiktionary(it)

남성

'원칙'이다. 복수 principi는 princìpi로 읽는다 — prìncipi로 읽으면 principe(군주)의 복수 '군주들'이 된다(동철어 H1, 2절 넷째 문단의 맛보기). Treccani는 복수를 « principî »처럼 곡절 부호로 구별하지만, normattiva 조문은 부호 없이 principi로 적는다. 그래서 이 책의 소리 입력에는 악상 철자 princìpi를 넣는다. in principio는 '처음에'.

쉬운 예 È un principio importante.
중요한 원칙이다.

실무 예 Quali sono i principi fondamentali della Costituzione? — Lei
헌법의 기본 원칙은 무엇입니까?

---

13. il **cittadino**, pl. i cittadini **시민, 국민** ★★★

읽기 cittadìno

IPA /t͡ʃittaˈdino/ Wiktionary(it)

남성

한 나라의 국적을 가진 사람이다. 여성형은 la cittadina. '국적'은 cittadinanza다. 헌법은 i cittadini를 주어로 권리와 의무를 정하는 조가 많다(2장 헌법 3조). ci는 [tʃi], tt는 겹자음이다.

쉬운 예 Sono un cittadino coreano.
나는 한국 시민이다.

실무 예 Lei è cittadino italiano? — Lei
이탈리아 시민이십니까?

---

14. l'**autorità**, pl. le autorità (-tà 명사 — 복수도 같은 꼴(le autorità)) **권한; 당국, 기관** ★★★

읽기 autorità

IPA /autoriˈta/ Wiktionary(it)

여성

'권위·권한'과 그것을 가진 '기관'을 함께 뜻한다. autorità giudiziaria(사법기관)는 헌법 13조에 나온다(2장). 마지막 음절 강세라 철자에 악상이 있다. -tà로 끝나는 명사는 여성이고 복수도 같은 꼴이다. 모음 앞이라 관사는 l'. au는 두 모음을 이어 읽는다.

쉬운 예 Le autorità sono informate.
당국에 알려져 있다.

실무 예 Ha già informato le autorità? — Lei
당국에 이미 알리셨습니까?

---

15. l'**obbligo**, pl. gli obblighi (-go → -ghi(gli obblighi) — h가 g의 [g] 소리를 지킨다) **의무** ★★★

읽기 òbbligo

IPA /ˈɔbbligo/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

넓은 뜻의 '의무'다. 채권관계의 '채무'는 obbligazione(1장 읽기 표)로 따로 쓴다. avere l'obbligo di + 동사원형은 '~할 의무가 있다'. 복수는 obblighi — h를 넣어 [g] 소리를 지킨다(obbligi로 쓰면 [dʒ]가 된다). 끝에서 셋째 음절 강세, o는 열린 [ɔ], bb는 겹자음.

쉬운 예 È un obbligo di legge.
법률상 의무다.

실무 예 Ho l'obbligo di presentarmi in udienza? — Lei
기일에 출석할 의무가 있습니까?

---

16. la **ragione**, pl. le ragioni **이성; 이유; 옳음** ★★

읽기 ragióne

IPA /raˈd͡ʒone/ Wiktionary(it)

여성

'이성'과 '이유'다. avere ragione는 '옳다', dare ragione a qualcuno는 '누구의 말이 옳다고 하다'. -ione 명사는 대개 여성이다. gi의 i는 소리 나지 않고 g를 [dʒ]로 만든다. 강세 o는 닫힌 [o].

쉬운 예 Hai ragione.
네 말이 맞다.

실무 예 Secondo Lei, chi ha ragione? — Lei
누구 말이 옳다고 보십니까?

확인 문제 8

1. pénа와 sentènza의 강세 모음 e는 각각 어떤 소리인가?

둘 다 닫힌 [e]

닫힌 [e] / 열린 [ɛ]

열린 [ɛ] / 닫힌 [e]

둘 다 열린 [ɛ]

acute(é)는 닫힌 소리, grave(è)는 열린 소리다.

2. 강세가 끝에서 셋째 음절에 오는 낱말은?

sentenza

reato

codice

volontà

còdice. sentènza·reàto는 끝에서 둘째, volontà는 마지막 음절이다.

3. i principi fondamentali(기본 원칙)의 principi는 어떻게 읽는가?

prìncipi

princìpi

principì

강세가 없다

'원칙들'(principio의 복수)은 princìpi, '군주들'(principe의 복수)은 prìncipi다.

4. Cassazione의 z는 어떻게 나는가?

울리는 [dz], 홑

울리지 않는 [ts], 홑

울리지 않는 [ts], 겹쳐서 [tts]

[s]

철자에는 z 하나지만 모음 사이 z는 겹쳐 난다: [kassat͡ˈt͡sjone].

5. 공식 법령 데이터베이스(normattiva)가 « perchè »« nè »로 적는 것을 이 책은 어떻게 싣는가?

그대로 perchè·nè

표준 철자 perché·né

악상 없이 perche·ne

아포스트로피로 perche'

소리는 같고 조판 관행의 차이다. 이 책은 표준 철자로 싣고, 원문 대조는 é와 è를 같게 보고 한다.

6. obbligo(의무)의 복수는?

gli obbligi

gli obblighi

le obbliga

gli obbligo

-go로 끝나는 이 낱말은 h를 넣어 [g] 소리를 지킨다: obblighi. obbligi로 쓰면 g가 [dʒ]로 읽힌다.

7. 법령 인용에서 comma는 무엇인가?

쉼표

조

항

호

comma는 조(articolo) 아래의 '항'이다. 쉼표는 virgola, 호는 numero나 lettera다.

8. Il giudice legge la sentenza.(판사가 판결을 읽는다)의 legge는 어떻게 읽는가?

légge — 닫힌 e

lègge — 열린 e

leggé — 끝 음절 강세

강세가 없다

여기의 legge는 동사 leggere(읽다)의 3인칭 단수 lègge다. 명사 '법률'은 닫힌 e의 légge다.

1부 소리와 뼈대 · 제2장

관사·명사·형용사

Articoli, nomi e aggettivi

이탈리아어 명사에는 성(남성·여성)과 수(단수·복수)가 있고, 앞에 붙는 관사와 뒤에 붙는 형용사가 그 성·수를 따라 꼴을 바꾼다. 한국어에는 없는 장치라 처음에는 낯설다. 그러나 조문을 읽을 때는 이것이 오히려 길잡이가 된다. 관사의 꼴을 보면 명사의 성·수를 알고, 형용사의 꼴을 보면 그것이 어느 명사를 꾸미는지 안다. 이 장은 정관사 일곱 꼴, 부정관사, 전치사와 관사가 합친 꼴, 명사의 복수, 형용사의 일치와 자리를 헌법 조문으로 익힌다.

1. 정관사 일곱 꼴 — il·lo·l'·la·i·gli·le

- 이탈리아어 정관사는 명사의 성(남성·여성)과 수(단수·복수), 그리고 바로 뒤 낱말의 첫소리에 따라 일곱 꼴로 바뀐다: il·lo·l'·la·i·gli·le. 한국어에는 관사가 없어 처음에는 번거롭다. 대신 관사만 보고도 명사가 남성인지 여성인지, 하나인지 여럿인지 알 수 있다.
- 남성 단수는 보통 il이다: il giudice, il fatto. 뒤 낱말이 s + 자음(st·sp·sc 등), z, gn, ps, x, y, 그리고 모음 앞의 i로 시작하면 lo를 쓴다: lo Stato, lo straniero. 헌법 7조 1항은 « Lo Stato e la Chiesa cattolica »로 시작한다.
- 모음 앞에서는 lo와 la가 l'로 줄어든다. 남성 l'uomo·l'ufficio·l'organo, 여성 l'autorità·l'uguaglianza. l' 뒤는 띄우지 않고 붙여 쓴다.
- 복수는 il → i, lo와 남성 l' → gli, la와 여성 l' → le다. i fatti, gli Stati, gli uomini, gli uffici, le persone, le libertà. 남성 복수 gli는 모음 앞이라도 줄이지 않고 그대로 쓰는 것이 현대 표준이다(gli uomini).

- 같은 명사도 단수·복수에서 관사의 계열이 달라진다(l'uomo → gli uomini, il fatto → i fatti). 그래서 이 책은 표제어마다 관사를 붙인 단수 꼴과 복수 꼴을 함께 적는다. 규칙으로 기계처럼 조합하지 않고 하나씩 익히는 편이 빠르다.

관사	성·수	쓰는 자리	보기	뜻
il	남성 단수	대부분의 자음 앞	il giudice	판사
lo	남성 단수	s + 자음·z·gn·ps 앞	lo Stato	국가
l'	남·여 단수	모음 앞	l'uomo · l'autorità	사람 · 당국
la	여성 단수	자음 앞	la persona	사람(인격)
i	남성 복수	il의 복수	i fatti	사실들
gli	남성 복수	lo·남성 l'의 복수	gli stranieri · gli uffici	외국인들 · 관청들
le	여성 복수	la·여성 l'의 복수	le parti	당사자들

lo가 오는 자리는 소리로 정해진다(뒤 낱말의 첫소리). 철자가 s로 시작해도 모음이 이어지면 il이다: il sesso(헌법 3조 1항 « di sesso »의 sesso).

2. 부정관사 — un·uno·una·un'

- ‘어떤, 하나의’를 뜻하는 부정관사는 넷이다. 남성은 un, 정관사 lo가 오는 자리(s + 자음·z 등)에는 uno, 여성은 una, 모음 앞 여성은 un'이다: un fatto, uno Stato, uno straniero, una persona, un'autorità.
- 헌법 1조 1항이 그 보기다: « L'Italia è una Repubblica democratica »(이탈리아는 민주 공화국이다). 명사가 처음 나와 ‘~인 하나’로 성격을 말할 때 부정관사를 쓴다.
- 남성 명사는 모음 앞에서도 un을 쓰고 아포스트로피를 찍지 않는다: un uomo, un ufficio, un organo. 아포스트로피는 여성 una가 줄어든 표시라서 여성 명사에만 찍는다: un'autorità. un'uomo로 쓰면 맞춤법 오류다.
- 부정관사에는 복수가 없다. ‘어떤 ~들’은 di와 정관사를 합친 dei·degli·delle(3절)로 나타내거나 관사를 빼고 쓴다.

관사	자리	보기	뜻
un	남성 — 자음·모음 앞	un fatto · un uomo	어떤 사실 · 어떤 사람
uno	남성 — s + 자음·z·gn·ps 앞	uno Stato · uno straniero	어떤 국가 · 어떤 외국인
una	여성 — 자음 앞	una persona · una parte	어떤 사람 · 한쪽 당사자
un'	여성 — 모음 앞	un'autorità	어떤 기관

3. 전치사 결합형 — del·nel·sul·al·dal

- 전치사 di(~의)·a(~에)·da(~에서, ~에 의해)·in(~안에)·su(~위에)는 뒤의 정관사와 한 낱말로 합친다. di + il = del, a + la = alla, in + i = nei, su + il = sul. 합친 꼴의 뒷부분은 정관사의 일곱 꼴을 그대로 따른다(아래 표).
- 헌법 1조는 두 문장에 결합형이 넷 있다. 1항 « fondata sul lavoro »(노동에 기초한)의 sul은 su + il, 2항 « nelle forme e nei limiti della Costituzione »의 nelle는 in + le, nei는 in + i, della는 di + la다. 이 장 첫머리 ‘읽을 수 있다’의 114조 1항에는 dai·dalle·dallo가 이어 나온다.
- 결합형을 보면 뒤 명사의 성·수를 알 수 있다. « della Repubblica »는 여성 단수, « dei cittadini »는 남성 복수, « dello straniero »는 s + 자음으로 시작하는 남성 단수다(헌법 10조 2항 « La condizione giuridica dello straniero »).
- con(~와 함께)도 con il → col처럼 합칠 수 있지만, 띄어 쓴 con il도 쓴다. per(~위하여)는 현대어에서 합치지 않는다.
- 결합형 della 뒤의 Repubblica를 읽다가 만나는 동철어가 있다. 헌법 3조 2항은 « È compito della Repubblica »(…은 공화국의 임무다)로 시작한다. 이 compito는 명사 ‘임무’이고 cómpito, 곧 끝에서 셋째 음절 강세다(Treccani « cómpito »). 철자가 같은 compìto(끝에서 둘째 음절)는 ‘예의 바른, 정중한’이라는 형용사다(it.wiktionary 음절 표시 « com | pì | to »). 헌법의 것은 앞쪽이므로 이 책의 소리 입력에는 cómpito로 넣는다.

	il	lo	l'	la	i	gli	le
di	del	dello	dell'	della	dei	degli	delle

a	al	allo	all'	alla	ai	agli	alle
da	dal	dallo	dall'	dalla	dai	dagli	dalle
in	nel	nello	nell'	nella	nei	negli	nelle
su	sul	sullo	sull'	sulla	sui	sugli	sulle

di는 결합하면서 de-로, in은 ne-로 모양이 바뀐다. 표의 꼴은 이탈리아어 표준 문법의 굴절표다. compito의 개폐는 사전끼리 갈린다 — Treccani·it.wiktionary는 닫힌 o, en.wiktionary는 열린 [ɔ]와 닫힌 [o]를 함께 싣는다. 이 책은 Treccani를 따랐다.

4. 명사의 성·수와 불규칙 복수

- 명사의 끝 모음이 성과 수를 대개 알려 준다. -o는 남성 단수, 복수는 -i(il fatto → i fatti). -a는 여성 단수, 복수는 -e(la persona → le persone). -e는 남성도 여성도 있고 복수는 -i다(il giudice → i giudici, la parte → le parti). -e 명사의 성은 사전에서 확인한다.
- 복수에서도 꼴이 바뀌지 않는 명사가 있다. 끝 음절에 강세가 있는 명사(la libertà → le libertà, la città → le città)와 외래어다. 헌법 10조 3항 « delle libertà democratiche »는 복수다 — 관사 delle와 형용사 democratiche가 그것을 알려 준다.
- -co··go··ca··ga··io는 철자를 조심한다. -ca··ga는 복수에서 h를 넣어 [k]·[g] 소리를 지킨다(la Repubblica → le Repubbliche). -co··go는 끝에서 둘째 음절 강세면 대개 -chi··ghi, 끝에서 셋째 음절 강세면 대개 -ci··gi다(pubblico → pubblici). obbligo → obblighi처럼 예외가 있어서 사전을 본다(1장). 강세 없는 -io는 i 하나만 남긴다(l'ufficio → gli uffici).
- 단수와 복수의 형태가 아예 다른 명사도 있다. l'uomo(사람)의 복수는 gli uomini다. 또 복수가 둘이고 뜻이 갈리는 '이중 복수'가 있다. il membro는 i membri(회원·구성원)와 le membra(몸의 팔다리), il fondamento는 i fondamenti(근거, 원리)와 le fondamenta(건물의 기초). 여성 복수 쪽은 -a로 끝난다.
- 복수가 되면 뜻이 넓어지는 명사도 있다. l'atto는 '행위, 서면'인데 복수 gli atti는 사건 '기록'을 가리키는 자리가 많다. 사람을 가리키는 la persona는 남자를 가리켜도 여성 명사라 형용사도 여성꼴을 쓴다(헌법 3조 2항 « della persona umana »).

단수	복수	규칙	뜻
il fatto	i fatti	-o → -i	사실
la persona	le persone	-a → -e	사람
la parte	le parti	-e → -i	당사자; 부분
la libertà	le libertà	끝 음절 강세 — 그대로	자유
la Repubblica	le Repubbliche	-ca → -che	공화국
l'ufficio	gli uffici	강세 없는 -io → -i	관청; 직무
l'uomo	gli uomini	불규칙	사람
il membro	i membri / le membra	이중 복수	구성원 / 팔다리

-co··go의 규칙에는 '대개'를 붙였다. 예외(amico → amici, obbligo → obblighi)가 여럿이라 처음 보는 낱말은 사전의 복수 표시를 확인한다.

5. 형용사 — 성·수 일치와 자리

- 형용사는 꾸미는 명사의 성·수에 맞춰 꼴을 바꾼다. democratico 같은 -o형은 네 꼴(-o··a··i··e), personale 같은 -e형은 두 꼴(-e··i)이다. « la libertà personale »(헌법 13조 1항), « i diritti inviolabili dell'uomo »(헌법 2조), « una Repubblica democratica »(헌법 1조 1항).
- 자리는 대개 명사 뒤다. 판결문의 « la sentenza impugnata »(불복 대상 판결), « il danno ingiusto »(부당한 손해 — 8장), 1장에서 본 « il giudice naturale »(본래의 법관)가 그렇다. 수량·지시를 뜻하는 말(ogni·tutti·questo)은 앞에 온다. « il pubblico ministero »(검사)처럼 굳은 이름에서는 형용사가 앞에 오기도 한다.

- 과거분사도 형용사처럼 일치한다. « La giustizia è amministrata »(1장), « La Repubblica è costituita »(헌법 114조 1항)에서 -ata·-ita는 여성 단수 주어에 맞춘 꼴이다.
- 남성과 여성 명사를 함께 꾸미면 형용사는 남성 복수가 된다. 헌법 7조 1항 « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. »에서 sovrani는 Stato(남성)와 Chiesa(여성)를 함께 받은 남성 복수다.
- 형용사의 여성형에서 생기는 동철어가 있다. 형법전과 민법전의 공식 이름은 '칙령'(regio decreto)이다 — normattiva의 민법전 표제는 « REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 »다. regio(왕의)는 Treccani 표제 « règio »로 e가 열려 있고, 여성 명사 앞에서는 règia가 된다. 철자가 같은 명사 regìa는 강세가 i에 오고 '국가 전매'나 '(연극·영화의) 연출'을 뜻한다(Treccani « regìa »). 왕의 것을 말하는 règia와 연출 regìa를 혼동하지 않는다.

명사	형용사 일치	자리	뜻
la libertà	la libertà personale	명사 뒤 — -e형 여성 단수	신체의 자유
i diritti	i diritti inviolabili	명사 뒤 — -e형 남성 복수	불가침의 권리
la Repubblica	una Repubblica democratica	명사 뒤 — -o형 여성 단수	민주 공화국
la sentenza	la sentenza impugnata	명사 뒤 — 과거분사	불복 대상 판결
il ministero	il pubblico ministero	명사 앞 — 굳은 이름	검사
lo Stato · la Chiesa	indipendenti e sovrani	남·여를 함께 — 남성 복수	독립적이고 주권적인

regio·regia의 강세와 개폐는 Treccani 표제(« règio »·« regìa »)와 it.wiktionary(/ˈrɛd͡ʒo/·/reˈd͡ʒia/, regia 면의 'regio의 여성형' 음절 « rè | gia »)로 확인했다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Cost., art. 1, comma 2 · 기준일 판 · 공식

   주권은 국민에게 속하며, 국민은 헌법이 정한 형식과 한계 안에서 주권을 행사한다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La sovranità	주어 — 여성 단수 la + -tà 명사(복수도 같은 꼴)	주권은
appartiene al popolo,	appartenere a(~에 속하다) 3인칭 단수 + al = a + il	국민에게 속한다
che la esercita	관계대명사 che(= il popolo) + 목적 대명사 la(= la sovranità) + 동사	국민은 그것을 행사한다
nelle forme e nei limiti	nelle = in + le, nei = in + i — 전치사 결합형 둘	형식과 한계 안에서
della Costituzione.	della = di + la	헌법의

2. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Cost., art. 114, comma 1 · 기준일 판 · 공식

   공화국은 코무네(기초 지방자치단체), 도(Provincia), 대도시, 주(Regione), 국가로 이루어진다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La Repubblica è costituita	주어 + essere + 과거분사 여성 단수(수동)	공화국은 이루어진다
dai Comuni,	dai = da + i(남성 복수) — da는 '~로(구성)'	코무네로
dalle Province, dalle Città metropolitane,	dalle = da + le(여성 복수), Città는 -tà라 복수도 같은 꼴	도와 대도시로
dalle Regioni	dalle + 여성 복수(Regione → Regioni)	주로
e dallo Stato.	dallo = da + lo — Stato가 s + 자음으로 시작해 lo	그리고 국가로

표제어 16

원문 줄은 normattiva 오픈데이터(기준일 2026. 10. 30.)와 글자 대조했다. 표제어 IPA는 it.wiktionary·en.wiktionary 값, 강세·개폐·유무성은 Treccani 어휘사전 표제와 대조했다(2026. 10. 30. 조회). 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. lo **Stato**, pl. gli Stati **국가** ★★★

읽기 Stàto

IPA /ˈstato/ Wiktionary(it)

남성

대문자 Stato는 '국가'다. 소문자 stato는 '상태, 지위'로 stato di necessità(긴급피난 — 10장), stato civile(신분 관계)에 쓴다. s + 자음으로 시작하므로 관사는 lo, 복수 gli, 부정관사 uno다. 전치사와 합치면 dello·allo·dallo·nello·sullo Stato.

쉬운 예

Lo Stato protegge i cittadini.

국가는 시민을 보호한다.

실무 예

Questa materia è di competenza dello Stato? — Lei

이 사항은 국가의 권한입니까?

원문

> Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. — Cost., art. 7, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 국가와 가톨릭교회는 각자 자기 질서 안에서 독립적이고 주권적이다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Lo Stato e la Chiesa cattolica	주어 둘 — lo(s + 자음 앞 남성) · la(여성) + 형용사 뒤	국가와 가톨릭교회는
sono,	essere 3인칭 복수	~이다
ciascuno nel proprio ordine,	삽입구 — ciascuno(각자) + nel = in + il + proprio(자기의)	각자 자기 질서 안에서
indipendenti e sovrani.	형용사 둘 — 남성·여성 주어를 함께 받은 남성 복수	독립적이고 주권적이다

---

2. la **Repubblica**, pl. le Repubbliche **공화국** ★★★

읽기 Repùbblica

IPA /reˈpubblika/ Wiktionary(it)

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

헌법이 나라 전체를 가리킬 때 쓰는 이름이다(1조 1항 « L'Italia è una Repubblica democratica »). 114조 1항은 공화국이 코무네·도·대도시·주·국가로 이루어진다고 정해 Repubblica와 Stato를 구별한다. 끝에서 셋째 음절 강세(re·pùb·bli·ca), bb는 겹자음. 복수는 h를 넣어 Repubbliche.

쉬운 예

L'Italia è una Repubblica.

이탈리아는 공화국이다.

실무 예

Chi è il Presidente della Repubblica? — Lei

공화국 대통령은 누구입니까?

원문

> È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. — Cost., art. 3, comma 2 · 기준일 판 · 공식

시민의 자유와 평등을 사실상 제한하여 인간의 완전한 발전과 모든 노동자가 나라의 정치·경제·사회 조직에 실제로 참여하는 것을 가로막는 경제적·사회적 장애를 없애는 것은 공화국의 임무다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È compito della Repubblica	È + 관사 없는 명사 compito(cómpito) + della = di + la	공화국의 임무다
rimuovere gli ostacoli	동사원형(주어 노릇) + gli(s + 자음 앞 남성 복수)	장애를 없애는 것은
di ordine economico e sociale,	di + 명사 + 형용사 둘(남성 단수 — ordine에 맞춤)	경제적·사회적 성격의
che, limitando di fatto	관계대명사 che(= gli ostacoli) + 제룬디오 limitando + di fatto(사실상)	사실상 제한함으로써
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,	목적어 둘 — eguaglianza는 uguaglianza의 다른 꼴, dei = di + i	시민의 자유와 평등을
impediscono il pieno sviluppo	관계절 동사 3인칭 복수 + 형용사 pieno가 명사 앞	완전한 발전을 가로막는
della persona umana	della + 여성 명사 + 형용사 여성 단수	인간의
e l'effettiva partecipazione	목적어 ② — 형용사 effettiva가 명사 앞	그리고 실제 참여를
di tutti i lavoratori	di + tutti(모든 — 관사 앞) + i + 남성 복수	모든 노동자의
all'organizzazione politica, economica e sociale	all' = a + l'(모음 앞 여성) + 형용사 셋(여성 단수)	정치·경제·사회 조직에
del Paese.	del = di + il	나라의

3. la **parte**, pl. le parti **부분; (소송의) 당사자** ★★★

읽기 pàrte

IPA /ˈparte/ Wiktionary(en)

여성

일상어로는 '부분, 쪽'이고 소송에서는 '당사자'다(le parti). 원고 쪽은 la parte attrice, 피고 쪽은 la parte convenuta라고도 한다 — attrice를 '여배우'로 읽지 않는다. far parte di는 '~에 속하다', in parte는 '일부'. -e로 끝나는 여성 명사라 복수는 -i다.

쉬운 예 Le parti sono presenti.
당사자들이 출석해 있다.

실무 예 Lei è una delle parti del processo? — Lei
이 소송의 당사자이십니까?

4. la **persona**, pl. le persone **사람; 인격** ★★★

읽기 persóna

IPA /perˈsona/ Wiktionary(it)

여성

남자를 가리켜도 여성 명사다: una persona onesta(정직한 사람). 법률에서는 persona fisica(자연인)와 법인을 나눈다(법인은 6장). r 뒤의 s는 울리지 않는 [s]다. 강세 o는 닫힌 [o].

쉬운 예 Ogni persona ha dei diritti.
모든 사람에게는 권리가 있다.

실무 예 Quante persone sono coinvolte? — Lei
몇 사람이 관련되어 있습니까?

원문 È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. — Cost., art. 13, comma 4 · 기준일 판 · 공식
어떤 방식으로든 자유를 제한당한 사람에게 가하는 모든 신체적·정신적 폭력은 처벌된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È punita	essere + 과거분사 여성 단수(수동) — 주어 violenza가 뒤에 온다	처벌된다
ogni violenza fisica e morale	ogni(모든 — 관사 없이 단수) + 여성 명사 + 형용사 둘	모든 신체적·정신적 폭력은
sulle persone	sulle = su + le(여성 복수)	사람에게 가하는
comunque sottoposte	부사 + 과거분사 여성 복수(persone에 맞춤)	어떤 방식으로든 놓인
a restrizioni di libertà.	a + 관사 없는 복수 명사 + di	자유의 제한에

---

5. il **bene**, pl. i beni **재산, 물건(단수·복수 모두); 선(善)** ★★★

읽기 bène

IPA /ˈbɛne/ Wiktionary(it)

남성

법률에서는 '권리의 객체가 되는 물건', 곧 재산을 가리킨다(민법전 810조). 재산 일반을 말할 때는 복수 i beni가 흔하지만 단수도 같은 뜻으로 쓴다(un bene immobile, 부동산 한 건 — Treccani bene² 6). 부동산은 beni immobili, 동산은 beni mobili(812조). 추상명사 il bene는 '선, 좋은 것'이고, 같은 철자의 부사 bene는 '잘'이다. 강세 e는 열린 [ɛ] — en.wiktionary는 닫힌 [e]도 함께 싣고, 이 책은 Treccani « bène »를 따랐다.

쉬운 예 Questa casa è un bene immobile.
이 집은 부동산이다.

실무 예 Quali beni fanno parte dell'eredità? — Lei
어떤 재산이 상속 재산에 들어갑니까?

원문 Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. — c.c., art. 810 · 기준일 판 · 공식
권리의 객체가 될 수 있는 물건이 재산(beni)이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sono beni	essere 3인칭 복수 + 관사 없는 보어(정의 조문의 꼴)	재산이다
le cose	주어 — 여성 복수(cosa → cose)	물건이
che possono formare	관계대명사 che + potere 3인칭 복수 + 동사원형	될 수 있는
oggetto di diritti.	관사 없는 명사 + di + 복수(권리 일반)	권리의 객체가

---

6. l'**atto**, pl. gli atti **행위; 서면, 문서; (복수) 기록** ★★★

읽기 àtto

IPA /ˈatto/ Wiktionary(en)

남성

'행위'이자 법률 '문서·서면'이다: atto giuridico(법률 행위), atto amministrativo(행정 행위), atto di citazione(소장). 헌법 13조 2항은 신체의 자유 제한에 « per atto motivato dall'autorità giudiziaria »(사법기관의 이유 붙은 결정)를 요구하고, 그것도 법률이 정한 경우와 방식에 따라서만

허용한다. 긴급한 때 공안기관이 하는 잠정 처분은 3항이 따로 정한다(48시간 안에 사법기관에 알리고 확인을 받는다). 복수 gli atti는 사건 '기록'을 가리키는 자리가 많다 — '행위들'로만 읽으면 '기록 송부' 같은 문장이 안 읽힌다. 모음 앞 남성이라 관사가 단수 l'에서 복수 gli로 바뀐다. tt는 겹자음.

쉬운 예 Il giudice legge gli atti.
판사가 기록을 읽는다.

실무 예 Posso consultare gli atti del processo? — Lei
소송 기록을 열람할 수 있습니까?

---

7. il **fatto**, pl. i fatti **사실; 행위** ★★★

읽기 fàtto

IPA /ˈfatto/ Wiktionary(it)

남성

'사실'이자 형법에서는 처벌 대상이 되는 '행위'다(형법전 1조 « un fatto »). fare(하다)의 과거분사와 철자가 같다. di fatto는 '사실상'(헌법 3조 2항 « limitando di fatto »). 판결문은 사실 부분과 법률 부분을 in fatto·in diritto로 나눈다(15장). tt는 겹자음.

쉬운 예 Il fatto è grave.
그 행위는 중대하다.

실무 예 Può descrivere i fatti con precisione? — Lei
사실관계를 정확히 설명해 주시겠습니까?

---

8. il **membro**, pl. i membri (le membra — 몸의 팔다리(이중 복수)) **구성원, 위원** ★★

읽기 mèmbro

IPA /ˈmɛmbro/ Wiktionary(it)

남성

단체·기관의 '구성원, 위원'이다. 복수가 둘이다: i membri(구성원들)와 le membra(몸의 팔다리). 법률 문장의 복수는 앞쪽이다. 강세 e는 열린 [ɛ] — en.wiktionary는 닫힌 [e]도 함께 싣고, 이 책은 Treccani « mèmbro »를 따랐다.

쉬운 예 Lui è un membro della commissione.
그는 위원회 위원이다.

실무 예 Quanti membri ha il collegio? — Lei
합의부는 몇 명으로 구성됩니까?

---

9. il **fondamento**, pl. i fondamenti (le fondamenta — 건물의 기초(이중 복수)) **근거, 기초** ★★

읽기 fondaménto

IPA /fondaˈmento/ Wiktionary(it)

남성

'근거'다. 복수가 둘이다: i fondamenti(근거들, 원리)와 le fondamenta(건물의 기초). 같은 뿌리의 동사 fondare는 헌법 1조 1항 « fondata sul lavoro »에, 형용사 infondato(근거 없는)는 헌법재판 문장(12장)에 나온다. 강세 e는 닫힌 [e].

쉬운 예 La domanda è priva di fondamento.
그 청구는 근거가 없다.

실무 예 Su quale fondamento giuridico si basa la domanda? — Lei
청구의 법적 근거는 무엇입니까?

---

10. l'**uomo**, pl. gli uomini (gli uomini — 불규칙 복수) **사람, 인간; 남자** ★★★

읽기 uòmo

IPA /ˈwɔmo/ Wiktionary(it)

남성

'사람(인간)'이자 '남자'다. 헌법 2조 « i diritti inviolabili dell'uomo »(인간의 불가침 권리)는 성별과 무관한 '인간'이다. 복수는 불규칙한 uomini이고, 관사도 단수 l'(모음 앞)에서 복수 gli로 바뀐다. uo는 [wɔ] — u가 반모음이고 o가 열린 소리다.

쉬운 예 Ogni uomo ha una dignità.
모든 사람에게는 존엄이 있다.

실무 예 Ha visto quell'uomo in tribunale? — Lei
그 남자를 법원에서 보셨습니까?

원문

> La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. — Cost., art. 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 공화국은 개인으로서든 그 인격이 펼쳐지는 사회 집단 안에서든 인간의 불가침 권리를 인정하고 보장하며, 정치적·경제적·사회적 연대의 저버릴 수 없는 의무를 이행할 것을 요구한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La Repubblica riconosce e garantisce | 주어 + 동사 둘(3인칭 단수) | 공화국은 인정하고 보장한다 |
> | i diritti inviolabili dell'uomo, | 목적어 — 남성 복수 + 형용사 -e형 복수 + dell' = di + l' | 인간의 불가침 권리를 |
> | sia come singolo | sia … sia(~든 ~든) ① + come(~로서) | 개인으로서든 |
> | sia nelle formazioni sociali | sia ② + nelle = in + le + 형용사 복수 | 사회 집단 안에서든 |
> | ove si svolge la sua personalità, | ove(= dove, ~하는 곳) + svolgersi(펼쳐지다) + 주어 | 그 인격이 펼쳐지는 |
> | e richiede l'adempimento | 동사 ③ + 목적어(l' — 모음 앞 남성) | 그리고 이행을 요구한다 |
> | dei doveri inderogabili | dei = di + i + 남성 복수 + 형용사 복수 | 저버릴 수 없는 의무의 |
> | di solidarietà politica, economica e sociale. | di + -tà 명사 + 형용사 셋(여성 단수) | 정치적·경제적·사회적 연대의 |

---

11. la **libertà**, pl. le libertà (-tà — 복수도 같은 꼴) **자유** ★★★

읽기 libertà

IPA /liberˈta/ Wiktionary(it)

여성

마지막 음절 강세라 철자에 악상이 있고, 복수도 같은 꼴이다. 단수인지 복수인지는 관사와 형용사로 안다: la libertà personale(신체의 자유, 헌법 13조 1항) / le libertà democratiche(민주적 자유들, 10조 3항). libertà personale를 '개인의 자유'로만 옮기면 체포·구금 조항(13조)의 뜻이 흐려진다 — 한국 헌법 12조의 '신체의 자유'에 가깝다.

쉬운 예 La libertà è un diritto.
자유는 권리다.

실무 예 Lei è stato privato della libertà? — Lei
자유를 박탈당하셨습니까?

원문

> La libertà personale è inviolabile. — Cost., art. 13, comma 1 · 기준일 판 · 공식

신체의 자유는 침해할 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La libertà	주어 — 여성 단수(관사 la가 단수임을 알려 준다)	자유는
personale	형용사 -e형 여성 단수 — 명사 뒤	신체의
è inviolabile.	essere + 형용사 -e형(남·여 같은 꼴)	침해할 수 없다

12. l'**uguaglianza**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **평등** ★★★

읽기 uguagliànza

IPA /ugwaʎˈʎantsa/ Wiktionary(it)

여성

헌법 원문은 e로 시작하는 꼴을 쓴다: « l'eguaglianza dei cittadini »(3조 2항), « sono eguali davanti alla legge »(3조 1항). 이 책 표제는 Treccani 표제 꼴 uguaglianza를 따랐다. 모음 앞이라 관사는 l'. gli는 모음 앞에서 [ʎ] 하나의 소리이고 모음 사이에서 겹쳐 난다([ʎʎ]). z는 울리지 않는 [ts].

쉬운 예 L'uguaglianza è un principio della Costituzione.
평등은 헌법의 원칙이다.

실무 예 Secondo Lei, questa norma rispetta l'uguaglianza? — Lei
이 규정이 평등 원칙을 지킨다고 보십니까?

13. lo **straniero**, pl. gli stranieri **외국인; 외국의** ★★★

읽기 stranièro

IPA /straˈnjɛro/ Wiktionary(it)

남성

명사로 '외국인', 형용사로 '외국의'다. s + 자음으로 시작하므로 관사는 lo, 복수 gli, 전치사와 합치면 dello straniero(헌법 10조 2항). 여성형은 la straniera. ie의 i는 반모음 [j]이고 강세 e는 열린 [ɛ].

쉬운 예 Lo straniero ha diritto d'asilo.
외국인은 비호권을 가진다.

실무 예 Lei è straniero o cittadino italiano? — Lei
외국인이십니까, 이탈리아 시민이십니까?

원문 La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. — Cost., art. 10, comma 2 · 기준일 판 · 공식
외국인의 법적 지위는 국제 규범과 조약에 맞게 법률로 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La condizione giuridica	주어 — 여성 단수 + 형용사(뒤)	법적 지위는
dello straniero	dello = di + lo(s + 자음 앞)	외국인의
è regolata dalla legge	essere + 과거분사 여성 단수(수동) + dalla = da + la(행위자)	법률로 정해진다
in conformità delle norme	in conformità di(~에 맞게) + delle = di + le	규범에 맞게
e dei trattati internazionali.	dei = di + i + 형용사 -e형 복수	그리고 국제 조약에

14. la **dignità**, pl. le dignità (-tà — 복수도 같은 꼴) **존엄** ★★★

읽기 dignità

IPA /diɲɲiˈta/ Wiktionary(it)

여성

헌법 3조 1항은 « pari dignità sociale »(동등한 사회적 존엄)라고 쓴다. pari(동등한)는 꼴이 바뀌지 않는 형용사라 명사 앞에서도 그대로다. gn은 모음 사이에서 겹쳐 나는 [ɲɲ]다. it.wiktionary의 음절 줄 « dì | gni | tà »는 첫 음절에 악상이 찍혀 있으나 같은 면의 IPA와 Treccani는 끝 음절 강세다 — 음절 줄의 악상은 오기로 보인다.

쉬운 예 Ogni persona ha la sua dignità.
모든 사람에게는 저마다 존엄이 있다.

실무 예 Secondo Lei, questa misura rispetta la dignità umana? — Lei
이 조치가 인간의 존엄을 존중한다고 보십니까?

원문 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. — Cost., art. 3, comma 1 · 기준일 판 · 공식
모든 시민은 성별·인종·언어·종교·정치적 의견·개인적·사회적 조건의 구별 없이 동등한 사회적 존엄을 가지며 법 앞에 평등하다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

Tutti i cittadini	주어 — tutti(모든)는 관사 앞에 온다	모든 시민은
hanno pari dignità sociale	avere 3인칭 복수 + 불변 형용사 pari + 명사 + 형용사(뒤)	동등한 사회적 존엄을 가진다
e sono eguali davanti alla legge,	essere + eguale의 복수(= uguali) + davanti a(~앞에) + alla	그리고 법 앞에 평등하다
senza distinzione di sesso, di razza,	senza(~없이) + 명사 + di 반복	성별·인종의 구별 없이
di lingua, di religione, di opinioni politiche,	di + 관사 없는 명사 — 열거 계속	언어·종교·정치적 의견의
di condizioni personali e sociali.	di + 여성 복수 + 형용사 -e형 복수 둘	개인적·사회적 조건의

15. l'**ufficio**, pl. gli uffici **관청, 사무실; 직무** ★★★

읽기 uffìcio

IPA /uf͡fiʧo/ Wiktionary(it)

남성

'관청·사무실'과 '직무'다. d'ufficio는 '직권으로' — 법원이 당사자의 신청 없이 하는 일을 말한다. 강세 없는 -io라 복수는 i 하나만 남긴다(uffici). ci의 i는 소리 나지 않고 c를 [ʧ]로 만든다(uf·fì·cio 세 음절). ff는 겹자음.

쉬운 예 L'ufficio è chiuso.
사무실이 닫혀 있다.

실무 예 Il giudice può decidere d'ufficio? — Lei
판사가 직권으로 결정할 수 있습니까?

16. l'**organo**, pl. gli organi **기관** ★★★

읽기 òrgano

IPA /ˈɔrgano/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

국가 조직의 '기관'이다. 헌법 111조 7항 « organi giurisdizionali ordinari o speciali »(일반·특별 사법기관). 일상어로는 몸의 '장기', 악기 '오르간'도 뜻한다. 끝에서 셋째 음절 강세(òr·ga·no)이고 o는 열린 [ɔ]. 모음 앞이라 관사는 l', 복수 gli organi.

쉬운 예 Il Parlamento è un organo dello Stato.
의회는 국가 기관이다.

실무 예 Quale organo è competente a decidere? — Lei
어느 기관이 결정할 권한이 있습니까?

확인 문제 8

1. Stato(국가) 앞의 정관사는?

il Stato

lo Stato

l'Stato

la Stato

s + 자음으로 시작하는 남성 명사 앞에서는 lo를 쓴다. 복수는 gli Stati.

2. uomo(사람)의 복수와 관사로 맞는 것은?

i uomi

gli uomi

gli uomini

le uomini

uomo의 복수는 불규칙한 uomini이고, 모음 앞 남성 복수 관사는 gli다.

3. 여성 명사 autorità 앞의 부정관사는?

un autorità

un'autorità

uno autorità

una' autorità

모음 앞의 여성 부정관사는 una가 줄어든 un'이다. 남성이면 아포스트로피 없이 un(un uomo).

4. « fondata sul lavoro »의 sul은 무엇과 무엇이 합친 꼴인가?

su + lo

su + il

su + l'

su + la

su + il = sul. lavoro는 자음으로 시작하는 남성 단수라 정관사가 il이다.

5. « dello straniero »에서 dello가 쓰인 이유는?

straniero가 여성이라서

straniero가 복수라서

straniero가 s + 자음으로 시작해서

straniero가 모음으로 시작해서

s + 자음 앞의 남성 단수 정관사 lo가 di와 합쳐 dello가 된다.

6. le libertà democratiche(헌법 10조 3항)의 libertà는 단수인가 복수인가?

- 단수
- **복수**
- 알 수 없다
- 단수·복수가 따로 없는 낱말

-tà 명사는 단수·복수가 같은 꼴이다. 관사 le와 형용사 democratiche가 복수임을 알려 준다.

7. il membro의 두 복수 가운데 '몸의 팔다리'를 뜻하는 것은?

- i membri
- **le membra**
- le membre
- gli membri

이중 복수다. i membri는 '구성원들', le membra는 '팔다리'.

8. 헌법 3조 2항 « È compito della Repubblica »의 compito는 어떻게 읽는가?

- **cómpito — 끝에서 셋째 음절**
- compìto — 끝에서 둘째 음절
- compitò — 끝 음절
- 어느 쪽이든 같다

명사 '임무'는 cómpito다. compìto는 '예의 바른'이라는 형용사다.

1부 소리와 뼈대 · 제3장

동사 체계 한눈에

Il sistema del verbo

이탈리아어 동사는 주어의 인칭과 수에 따라 끝이 바뀌고, 시제와 법(직설·접속·조건)에 따라 또 바뀐다. 처음에는 꼴이 너무 많아 보인다. 그러나 법률 문장을 읽는 데 필요한 꼴은 생각보다 적다. 조문은 거의 3인칭 현재로 쓰고, 판결은 근과거와 현재에 반과거를 조금 섞는다. 이 장은 세 활용(-are·-ere·-ire)과 두 조동사 essere·avere, 다섯 시제, 접속법이 서는 자리, 판결문에서 실제로 쓰는 시제 셋을 익힌다. 마지막 절은 원전(베카리아)에서 만나는 원과거의 꼴이다.

1. 세 활용과 두 조동사 — -are·-ere·-ire, essere·avere

- 이탈리아어 동사의 사전형(동사원형)은 셋 가운데 하나로 끝난다: -are(applicare 적용하다, confermare 확인하다), -ere(decidere 결정하다, ritenere 판단하다), -ire(stabilire 정하다). 이 끝을 떼고 남는 줄기에 인칭 어미를 붙인다. 조문에서는 3인칭 단수(lui·lei의 꼴)와 3인칭 복수(loro의 꼴)가 거의 전부다. 존댓말 Lei(당신)도 3인칭 단수 꼴을 쓰므로, 법정·학회에서 상대에게 묻는 문장도 같은 꼴이다.
- 현재형 3인칭 단수는 -are 동사가 -a(applica, conferma), -ere·-ire 동사가 -e(decide, stabilisce)로 끝난다. 3인칭 복수는 -ano(applicano)와 -ono(decidono)다. 주어 대명사는 대개 빼므로, 누가 주어인지는 동사 어미가 알려 준다.
- essere(~이다, 있다)와 avere(가지다)는 불규칙이고 가장 자주 나온다. 둘은 혼자서도 쓰이고, 다른 동사의 과거분사와 함께 근과거를 만드는 조동사(2절)로도 쓰인다. 수동태는 essere + 과거분사다: « La libertà personale è inviolabile »(헌법 13조 1항)의 è는 '~이다'이고, « è punito »(처벌된다)의 è는 수동의 조동사다.
- -ire 동사 가운데 상당수는 현재형 단수와 3인칭 복수에서 줄기 뒤에 -isc-를 끼운다: stabilire → stabilisco, stabilisce, stabiliscono(noi stabiliamo·voi stabilite에는 없다). 10장의 punire(처벌하다)도 같은 무리다(punisce). 어느 -ire 동

사가 이 무리인지는 철자로 알 수 없어 사전을 본다.

- 현재형에서 강세는 1·2·3인칭 단수와 3인칭 복수에서 줄기에 머문다. 그래서 단수에서 끝에서 셋째 음절이던 강세는 3인칭 복수에서 음절이 하나 늘어 끝에서 넷째가 된다: io àpplico·lui àpplica(àp·pli·ca, 셋째) → loro àpplicano(àp·pli·ca·no, 넷째), io càpito → loro càpitano(cà·pi·ta·no, 넷째 — capitare '일어나다'). 철자가 같은 명사 capitàno(대위, 선장)는 끝에서 둘째 음절이다(Treccani 동사 표제의 활용 괄호 « io càpito », 명사 표제 « capitano »). 문장 속 « càpitano »를 사람 이름 같은 명사로 읽지 않으려면 주어와 동사 자리를 먼저 본다.

인칭	applicare	decidere	stabilire	essere	avere
io	applico	decido	stabilisco	sono	ho
tu	applichi	decidi	stabilisci	sei	hai
lui · lei · Lei	applica	decide	stabilisce	è	ha
noi	applichiamo	decidiamo	stabiliamo	siamo	abbiamo
voi	applicate	decidete	stabilite	siete	avete
loro	applicano	decidono	stabiliscono	sono	hanno

현재형 표다. applicare는 c 뒤에 i가 오면 h를 넣어 [k] 소리를 지킨다(applichi). avere의 h는 소리 나지 않는다 — ho는 [ɔ], ha는 [a]로 전치사 a와 같은 소리다. 3인칭 복수 sono는 1인칭 단수 sono와 꼴이 같아 주어로 가린다.

2. 시제 다섯과 조동사 선택 — 현재·근과거·반과거·미래·조건

- 조문은 현재형으로 규범을 말한다. « Il giudice di pace decide secondo equità … »(민사소송법 113조 2항)는 '치안판사는 형평에 따라 판단한다'이면서 '판단하여야 한다'는 뜻이다. 한국 법률이 '~한다'로 의무를 적는 것과 같은 방식이다. 미래형(deciderà)과 조건형(deciderebbe)은 조문보다 판결·논문·대화에서 만난다.
- 근과거(passato prossimo)는 조동사의 현재 + 과거분사다: ha proposto(제기했다), ha deciso(결정했다), è stato(~였다). 목적어를 갖는 동사는 능동에서 avere를 쓴다. 목적어가 없는 자동사는 동사마다 다르다. entrare(들어가다)·andare(가다)·diventare(되다)처럼 이동이나 상태 변화를 말하는 동사가 많이 essere를 쓰지만, camminare(걷다)는 이동을 말해도 avere를 쓴다(Treccani « aus. avere »). 재귀동사와 essere 자신은 essere를 쓴다. 자동사의 조동사는 사전 표제의 « aus. »를 보고 정한다. 헌법 25조 2항의 « una legge che sia entrata in vigore »(시행된 법률)가 essere를 쓴 보기다 — 법률이 '시행에 들어갔다'고 말하기 때문이다.
- essere를 쓰면 과거분사가 주어의 성·수에 맞춰 끝을 바꾼다: la legge è entrata, le leggi sono entrate, il processo è stato. avere를 쓰면 대개 바꾸지 않는다: la Corte ha deciso, le parti hanno deciso. 수동 « è punita »(헌법 13조 4항 — 주어 violenza에 맞춘 여성 단수)도 essere를 쓰므로 일치한다.
- 과거분사는 규칙형이 -ato(confermato)·-uto(ritenuto)·-ito(stabilito)다. 법률에 자주 나오는 동사는 불규칙이 많다: fatto(fare), detto(dire), deciso(decidere), proposto(proporre), disposto(disporre), dedotto(dedurre), commesso(commettere). prevedere(규정하다)는 두 꼴이 있어서 형법(1930) 1조는 « preveduto », 헌법(1947) 25조 3항은 « nei casi previsti dalla legge »처럼 previsti를 쓴다. 지금은 previsto가 보통이다.
- 과거분사에서 생기는 동철어가 있다. volgere(돌리다, 향하게 하다)의 과거분사 vòlto는 열린 o이고 « volto a »(~을 지향하는)로 쓴다. 철자가 같은 명사 vólto(얼굴)는 닫힌 o다(Treccani 명사 표제 « vólto », 동사 표제 « part. pass. vòlto »). 두 낱말은 강세 자리가 같고 o의 개폐만 다르다.
- 반과거(imperfetto)는 과거에 이어지던 상태와 되풀이를 그린다: era(~였다), aveva(가지고 있었다), costituiva(~이 되었다 — 형법 2조 1항). 줄기에 -ava·-eva·-iva를 붙이므로 알아보기 쉽다. 조건형은 미래형 줄기에 -ebbe를 붙인다(deciderebbe '결정할 것이다, 결정할 텐데'). 판결에서 조건형은 남의 주장을 거리를 두고 옮길 때 쓰인다 — 15장.

동사	현재	근과거	반과거	미래	조건	접속법 현재
essere	è	è stato	era	sarà	sarebbe	sia
avere	ha	ha avuto	aveva	avrà	avrebbe	abbia
potere	può	ha potuto	poteva	potrà	potrebbe	possa
dovere	deve	ha dovuto	doveva	dovrà	dovrebbe	debba

fare	fa	ha fatto	faceva	farà	farebbe	faccia
dire	dice	ha detto	diceva	dirà	direbbe	dica
proporre	propone	ha proposto	proponeva	proporrà	proporrebbe	proponga
decidere	decide	ha deciso	decideva	deciderà	deciderebbe	decida

모두 3인칭 단수(Lei 포함)다. essere의 근과거 è stato는 주어가 여성이면 è stata다.
potere·dovere는 혼자 쓰면 avere(ha potuto)를 쓰고, essere를 쓰는 동사원형과 함께 쓰면
essere도 쓴다(è potuto entrare) — 조문 독해에서는 드물다.

3. 접속법의 자리 — 맛보기

- 직설법이 사실을 말한다면, 접속법(congiuntivo)은 가정·조건·의무·평가처럼 사실로 단정하지 않는 내용을 종속절에서 말한다. 조문에서 접속법을 부르는 표지는 몇 개로 정해져 있다: che(관계사·접속사), salvo che(~하는 경우가 아니면), purché(~이기만 하면), a meno che(~하지 않는 한), se non(~이 아니면) 뒤의 일부.
- 꼴을 알아보는 요령은 어미가 직설법과 '뒤바뀐다'는 점이다. 현재형 3인칭 단수에서 -are 동사는 -i(confermi), -ere··ire 동사는 -a(decida, attribuisca)로 끝난다. essere는 sia, avere는 abbia, potere는 possa다. « salvo che la legge gli attribuisca il potere »(민사소송법 113조 1항 — 이 장 첫머리 '읽을 수 있다')의 attribuisca가 그 보기다.
- 형법 1조는 « Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge »로 시작한다. 관계절이 '법률이 범죄로 정하지 않은 행위'라는 가정의 범위를 그리므로 sia(접속법)를 쓴다. 헌법 21조 5항 « La legge può stabilire … che siano resi noti i mezzi di finanziamento »의 siano는 '법률이 그렇게 정할 수 있다'는 동사 stabilire 뒤에 오는 접속법이다.
- 처음에는 꼴만 알아보면 된다. 왜 그 자리에 접속법이 오는지, 반과거 접속법(fosse·avesse)과 조건문 se는 어떻게 짝을 이루는지는 6장(민법전 총칙)과 7장(계약)이 조문으로 다룬다.

4. 판결의 시제 셋 — 근과거·주장의 현재·서사적 반과거

- 이탈리아의 Corte di cassazione는 이 책에서 '대법원'으로 옮긴다. 학계에서는 『파기원』이라고도 한다(5장). 대법원 판결의 사실 부분(민사 « FATTI DI CAUSA », 형사 « RITENUTO IN FATTO »)을 읽으면 시제 셋이 번갈아 나온다. 이 절의 예문은 이 책을 준비하며 2026년 공개 판결 20건(민사 10·형사 10)과 헌법재판소 판결을 센 조사에서 옮긴 짧은 조각이고, 각각 '표본(조사)'으로 표시한다.
- 첫째, 근과거가 기본이다. 상고 제기는 « Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore »(위 결정에 대하여 변호인이 대법원에 상고를 제기했다 — 표본(조사))처럼 근과거로 적는다. 주어(il difensore)가 동사 뒤로 간 어순도 판결에 흔하다(4장). 표본에서 ha/hanno + 과거분사 꼴은 민사 10건에 72회, 형사 10건에 101회 나왔다.
- 둘째, 당사자의 주장은 현재로 옮긴다: « il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione »(상고인은 … 위반 또는 잘못된 적용을 주장한다 — 표본(조사)). dedurre는 '연역하다'가 아니라 '주장하다, 내세우다'다. 헌법재판소 판결도 « Il giudice a quo rappresenta che … »(제청 법원은 … 라고 설명한다 — 표본(조사))처럼 현재를 쓴다. 표본의 보고 동사 현재형은 형사 10건 가운데 9건에 나왔다.
- 셋째, 형사 판결은 원심의 경과를 반과거로 이어 적기도 한다: « la Corte di appello … confermava la sentenza »(항소법원은 판결을 확인했다 — 표본(조사)). 지난 일인데 반과거를 쓰는 이 쓰임을 문법서는 흔히 '서사적 반과거'(imperfetto narrativo)라고 부른다. 형사 표본 10건 가운데 3건에 나왔다. 한국어로는 '확인하였다'로 옮기면 된다 — 반과거라고 '확인하고 있었다'로 옮기지 않는다.
- '대법원 판결은 사실을 원과거로 서술한다'는 말이 있지만 표본은 그렇지 않았다. 형사 10건에는 원과거가 한 번도 없었고, 민사 10건 가운데 6건에서 오래된 하급심 경과를 적을 때만 나왔다(« confermò la sentenza » — 표본(조사)). 헌법재판소 판결 497건(2024~2026)의 사실 부분에서도 원과거가 나온 문서는 29건이었다. 같은 판결 안에서도 상고 제기는 근과거로 쓰므로, 원과거는 작성자의 문체로 보는 편이 맞다.

시제	꼴	판결에서 쓰는 자리	옮기는 법
근과거	ha proposto ricorso	상고 제기·원심 판단 — 사실부의 기본	제기했다
현재	il ricorrente deduce	당사자 주장의 소개	주장한다

반과거	confermava la sentenza	형사 판결의 원심 경과(일부)	확인하였다
원과거	confermò la sentenza	민사 판결의 오래된 경과(일부)	확인하였다

수치는 2026년 대법원 공개 판결 표본 20건(민사 10·형사 10, 사건번호는 조사 기록)과 헌법재판소 판결 표본 7건·2024~2026년 판결 497건의 사실 부분에서 센 값이다. 원과거 계수는 꼴(-ò··arono·fu 등)로 센 것이라 오탐이 섞일 수 있다. 표본이 작아(대법원 20건) 비율을 대법원 판결 전체로 넓히지 않는다.

5. 원과거 — 원전에서 만나는 시제

- 원과거(passato remoto)는 지금과 끊어진 과거를 말하는 시제다. 현대 구어, 특히 북부에서는 근과거가 그 자리를 거의 차지했다. 법률가가 원과거를 만나는 곳은 베카리아 같은 18~19세기 원전(17장), 옛 조문, 그리고 일부 판결의 오래된 경과다.
- 3인칭 단수 꼴만 알아보면 된다. 규칙 동사는 -ò(-are: confermò, applicò, pronunciò), -é(-ere: poté), -ì(-ire: stabilì)로 끝난다. -ò··ì처럼 끝 음절에 강세가 와서 악상을 찍는다.
- 법률에 자주 나오는 불규칙 동사는 원과거 꼴이 크게 바뀐다: essere → fu, avere → ebbe, fare → fece, dire → disse, decidere → decise, proporre → propose, disporre → dispose, dedurre → dedusse, ritenere → ritenne, prevedere → previde. 형법 2조 1항의 « in cui fu commesso »(저질러진 때)가 조문에 남은 원과거다(이 장 첫머리 '읽을 수 있다').
- 원과거를 근과거로 옮겨도 뜻은 거의 같다: fu commesso = è stato commesso(저질러졌다). 원전을 읽을 때는 꼴만 알아보고 넘어간다. 활용 전체는 부록 B(불규칙동사 20)에 모았다.

동사원형	원과거 3인칭 단수	근과거 3인칭 단수	뜻
essere	fu	è stato	~이었다
avere	ebbe	ha avuto	가졌다
fare	fece	ha fatto	했다
dire	disse	ha detto	말했다
decidere	decise	ha deciso	결정했다
proporre	propose	ha proposto	제기했다
confermare	confermò	ha confermato	확인했다
stabilire	stabilì	ha stabilito	정했다

불규칙 원과거는 Treccani 동사 표제의 활용 괄호와 대조했다(2026. 10. 30. 조회 — 표제어마다 note). 1인칭만 적힌 것(dissi·decisi)은 3인칭으로 옮겼고, « coniug. come porre·tenere·vedere·condurre »로 적힌 동사(propose·ritenne·previde·dedusse)는 그 기본 동사의 활용에서 냈다. 규칙 꼴(confermò·stabilì·poté)은 활용표 규칙에서 낸 것이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. c.p., art. 2, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   누구도 행위 당시의 법률에 따르면 범죄가 아니었던 행위로 처벌받지 않는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nessuno può essere punito	주어 nessuno(아무도 ~않다) + potere 현재 3인칭 단수 + essere + 과거분사(수동)	누구도 처벌받을 수 없다
per un fatto	per(~때문에, ~로) + 부정관사 + 명사	어떤 행위로
che,	관계대명사 che(= un fatto) — 동사 costituiva 의 주어	(그 행위가)

secondo la legge del tempo	삽입구 — secondo(~에 따르면) + del = di + il	당시의 법률에 따르면
in cui fu commesso,	in cui(그때) + essere 원과거 fu + 과거분사(수동) — commettere 의 과거분사 commesso	그것이 저질러진 때의
non costituiva reato.	non + costituire 반과거 3인칭 단수 + 관사 없는 보어	범죄가 되지 않았던

2. Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. c.p.c., art. 113, comma 1 · 기준일 판 · 공식
사건을 재판할 때 판사는 법 규범을 따라야 한다. 다만 법률이 판사에게 형평에 따라 판단할 권한을 준 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nel pronunciare sulla causa	nel = in + il + 동사원형 — '~할 때' / sulla = su + la	사건에 관해 재판할 때
il giudice deve seguire	주어 + dovere 현재 3인칭 단수 deve + 동사원형	판사는 따라야 한다
le norme del diritto,	목적어 — 여성 복수 + del = di + il	법의 규범을
salvo che la legge	예외 표지 salvo che(~하는 경우를 빼고) + 주어	다만 법률이
gli attribuisca il potere	간접 대명사 gli(= al giudice) + attribuire 접속법 현재 3인칭 단수 + 목적어	그에게 권한을 준 경우는 제외한다
di decidere secondo equità.	di + 동사원형 + secondo(~에 따라) + 명사	형평에 따라 판단할

표제어 16

원문 줄은 normattiva 오픈데이터(기준일 2026. 10. 30.)와 글자 대조했다. 판결의 시제 수치는 이 책을 준비하며 2026년 공개 판결 표본을 센 조사 값이다. 표제어 IPA는 it.wiktionary·en.wiktionary 값, 강세·개폐는 Treccani 어휘사전 표제와 대조했다(2026. 10. 30. 조회). 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. **essere** ~이다; 있다; (조동사) 수동·근과거 ★★★

읽기 èssere

IPA /ˈɛssere/ Wiktionary(it)

강세 **끝에서 3째 음절**

활용(Treccani « èssere[1] » 활용 괄호): 현재 sóno·sèi·è·siamo·siète·sóno, 원과거 fu, 과거분사 stato. 근과거는 자기 자신을 조동사로 쓴다(è stato). 혼자서는 '~이다, 있다'이고, 과거분사와 함께 수동(è punito 처벌된다)과 일부 동사의 근과거(è entrata 들어갔다)를 만든다. 명사 l'essere는 '존재'다. 3인칭 단수 è는 악상을 찍어 접속사 e(그리고)와 구별한다.

쉬운 예 Il giudice è in aula.
판사는 법정에 있다.

실무 예 Lei è l'avvocato dell'imputato? — Lei
피고인의 변호인이십니까?

원문
> I giudici sono soggetti soltanto alla legge. — Cost., art. 101, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 판사는 법률에만 따른다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | I giudici | 주어 — 정관사 i + giudice 의 복수 | 판사들은 |

sono soggetti	essere 현재 3인칭 복수 + 형용사 soggetto(~에 매인)의 남성 복수	매여 있다
soltanto alla legge.	부사 soltanto(오직) + alla = a + la	법률에만

2. **avere** 가지다; (조동사) 근과거 ★★★

읽기 avére

IPA /aˈvere/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « avére² » 활용 괄호): 현재 ho·hai·ha·abbiamo·avéte·hanno, 원과거 èbbe, 과거분사 avuto. 혼자서는 '가지다'이고, 과거분사와 함께 대부분의 동사의 근과거를 만든다(ha proposto 제기했다). avere diritto a ~(~을 받을 권리가 있다)·avere il dovere di ~(~할 의무가 있다)·avere luogo(행해지다)처럼 법률 관용구가 많다. 첫 글자 h는 소리 나지 않는다.

쉬운 예 Tutti hanno diritto a un giudice.
누구나 재판을 받을 권리가 있다.

실무 예 Ha già un avvocato? — Lei
변호인이 이미 있으십니까?

원문

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. — Cost., art. 54, comma 1 · 기준일 판 · 공식
모든 시민은 공화국에 충실하고 그 헌법과 법률을 지킬 의무가 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Tutti i cittadini	주어 — tutti(모든)는 관사 앞	모든 시민은
hanno il dovere	avere 현재 3인칭 복수 + 명사 il dovere(의무)	의무가 있다
di essere fedeli alla Repubblica	di + 동사원형 essere + 형용사 복수 + alla = a + la	공화국에 충실할
e di osservarne	di + 동사원형 osservare 에 ne(= della Repubblica)를 붙인 꼴	그리고 그 … 을 지킬
la Costituzione e le leggi.	목적어 둘	헌법과 법률을

3. **potere** ~할 수 있다; (명사) 권한, 권력 ★★★

읽기 potére

IPA /poˈtere/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « potére² » 활용 괄호): 현재 pòsso·puòi·può·possiamo·potete·pòssono, 원과거 1인칭 potéi(3인칭 poté), 과거분사 potuto. 뒤에 동사원형을 바로 둔다(può decidere). 조문에서 non può essere ~는 '~될 수 없다', 곧 금지다. 명사 il potere는 '권한, 권력'이다(il potere giudiziario 사법권). 3인칭 단수 può는 끝 음절에 악상을 찍는다.

쉬운 예 Il giudice può decidere da solo.
판사는 혼자 결정할 수 있다.

실무 예 Posso fare una domanda al testimone? — Lei
증인에게 질문해도 되겠습니까?

원문

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. — Cost., art. 21, comma 2 · 기준일 판 · 공식
언론은 허가나 검열을 받지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

La stampa	주어 — 여성 단수	언론은
non può essere soggetta	non + potere 3인칭 단수 + essere + 형용사 여성 단수	놓일 수 없다
ad autorizzazioni o censure.	ad = a(모음 앞에서 d 를 붙인 꼴) + 관사 없는 복수 명사 둘	허가나 검열에

4. **dovere** ~해야 한다; (명사) 의무 ★★★

읽기 dovére

IPA /doˈvere/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « dovére² » 활용 괄호): 현재 dèvo 또는 dèbbo, dève, dobbiamo, dèvono 또는 dèbbono. 옛 조문·원전에는 debbono가 나온다. 과거분사 dovuto. 뒤에 동사원형을 둔다(deve usare). 조문의 deve는 법적 의무다. 명사 il dovere는 '의무'다(헌법 54조 1항 « hanno il dovere »). 조건형 dovrebbe는 '~해야 할 것이다'로 판결·논문에서 의견을 누그러뜨릴 때 쓴다.

쉬운 예 Il testimone deve dire la verità.
증인은 진실을 말해야 한다.

실무 예 Devo presentare l'atto entro domani? — Lei
그 서면을 내일까지 내야 합니까?

원문 Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. — c.c., art. 1176, comma 1 · 기준일 판 · 공식
채무를 이행할 때 채무자는 선량한 가장의 주의를 기울여야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nell'adempiere l'obbligazione	nell' = in + l' + 동사원형(~할 때) + 목적어	채무를 이행할 때
il debitore deve usare	주어 + dovere 3인칭 단수 + 동사원형	채무자는 써야 한다
la diligenza	목적어 — 여성 단수	주의를
del buon padre di famiglia.	del = di + il + buon(buono 의 어말 탈락 — 4장) + 명사	선량한 가장의

5. **fare** 하다, 만들다; (+ 동사원형) ~하게 하다 ★★★

읽기 fàre

IPA /ˈfare/ Wiktionary(en)

활용(Treccani « fare² » 활용 괄호): 현재 fàccio(또는 fo)·fai·fa·facciamo·fate·fanno, 원과거 féce, 과거분사 fatto. 과거분사 fatto는 명사 il fatto(사실, 행위 — 2장)와 같은 꼴이다. fare + 동사원형은 '~하게 하다'다: far interrogare(신문하게 하다 — 헌법 111조 3항). fare denunzia는 '신고하다'(헌법 21조 4항).

쉬운 예 Il giudice fa una domanda.
판사가 질문을 한다.

실무 예 Che cosa ha fatto quel giorno? — Lei
그날 무엇을 하셨습니까?

6. **dire** 말하다 ★★

읽기 dìre

IPA /'dire/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « dire » 활용 괄호): 현재 dico·dici·dice·diciamo·dite·dìcono, 원과거 1인칭 dissi(3인칭 disse), 과거분사 détto. 조문보다는 법정과 증언에서 많이 쓴다. 판결은 같은 자리에 affermare(주장하다)·rilevare(지적하다)·dedurre(주장하다)를 쓰는 편이다. vale a dire는 '곧, 다시 말해'다.

쉬운 예 Il testimone dice la verità.
증인은 진실을 말한다.

실무 예 Può dire il Suo nome, per favore? — Lei
성함을 말씀해 주시겠습니까?

---

7. **stabilire** 정하다, 규정하다 ★★★

읽기 stabilìre

IPA /stabi'lire/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « stabilire » 활용 괄호 « io stabilisco, tu stabilisci »): 원과거 stabilì, 과거분사 stabilito(규칙형). 현재형에 -isc-가 끼는 -ire 동사다(1절 표). 법률이 무엇을 정할 때 쓰는 대표 동사다: La legge stabilisce(법률이 정한다). 과거분사 stabilito는 '정해진' — nei casi stabiliti dalla legge(법률이 정한 경우에, 헌법 54조 2항).

쉬운 예 La legge stabilisce le pene.
법률이 형벌을 정한다.

실무 예 Chi stabilisce la data dell'udienza? — Lei
변론 기일은 누가 정합니까?

원문

> La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. — Cost., art. 21, comma 5 · 기준일 판 · 공식
> 법률은 일반적 성격의 규정으로 정기 간행물의 자금 조달 수단을 공개하도록 정할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La legge può stabilire, | 주어 + potere 3인칭 단수 + 동사원형 | 법률은 정할 수 있다 |
> | con norme di carattere generale, | 삽입구 — con(~으로) + 관사 없는 복수 + di + 명사 + 형용사 | 일반적 성격의 규정으로 |
> | che siano resi noti | 접속사 che + essere 접속법 현재 3인칭 복수 + rendere 과거분사 + 형용사('알려지게 되다') | 공개되도록 |
> | i mezzi di finanziamento | che 절의 주어(동사 뒤) | 자금 조달 수단이 |
> | della stampa periodica. | della = di + la + 형용사 | 정기 간행물의 |

---

8. **prevedere** (법률이) 규정하다; 예견하다 ★★★

읽기 prevedére

IPA /preve'dere/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « prevedére » — « coniug. come vedere », 미래 prevedrò 또는 prevederò): 현재 1인칭 prevedo, 원과거 previde, 과거분사 previsto·preveduto. 일상어로는 '예견하다'지만 법률에서는 '(규정으로) 정해 두다'다: previsto dalla legge(법률이 정한). 과거분사가 둘이다 — 1930년 형법은 preveduto(1조 « espressamente preveduto come reato »), 1947년 헌법은 previsto를 쓴다. 명사 la previsione는 '규정, 예측'이다.

쉬운 예 La legge prevede una multa.
법률은 벌금을 정하고 있다.

실무 예 Quale pena prevede il codice per questo reato? — Lei
법전은 이 범죄에 어떤 형을 정하고 있습니까?

원문 Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. — Cost., art. 25, comma 3 · 기준일 판 · 공식
누구도 법률이 정한 경우가 아니면 보안처분을 받지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nessuno può essere sottoposto	주어 nessuno + potere + essere + sottoporre 과거분사(수동)	누구도 놓일 수 없다
a misure di sicurezza	a + 관사 없는 복수 + di + 명사	보안처분에
se non nei casi	se non(~이 아니면) + nei = in + i	경우가 아니면
previsti dalla legge.	prevedere 과거분사 남성 복수(casi 에 맞춤) + dalla = da + la(행위자)	법률이 정한

9. ## applicare 적용하다 ★★★

읽기 applicàre

IPA /appli'kare/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « applicare » 활용 괄호 « io àpplico, tu àpplichi »): 원과거 applicò, 과거분사 applicato(규칙형). 현재형은 줄기에 강세가 머문다. 그래서 àpplica(àp·pli·ca)는 끝에서 셋째, àpplicano(àp·pli·ca·no)는 끝에서 넷째 음절에 강세가 온다(1절 다섯째 문단). c 뒤에 i가 오면 h를 넣는다(applichi, applichiamo). 조문은 si applica(적용된다 — 수동 si, 10장)를 많이 쓴다. 명사 l'applicazione는 '적용'이다: falsa applicazione(잘못된 적용 — 상고 이유).

쉬운 예 Il giudice applica la legge.
판사는 법률을 적용한다.

실무 예 Quale norma si applica in questo caso? — Lei
이 경우에는 어느 규정이 적용됩니까?

원문 Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. — c.p., art. 2, comma 5 · 기준일 판 · 공식
예외법이나 한시법인 경우에는 앞 항들의 규정을 적용하지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se si tratta di	se(~이면) + 비인칭 trattarsi di(~에 관한 것이다)	~인 경우에는
leggi eccezionali o temporanee,	관사 없는 여성 복수 + 형용사 둘	예외법이나 한시법
non si applicano	non + 수동 si + applicare 현재 3인칭 복수(주어가 뒤의 복수)	적용되지 않는다
le disposizioni dei capoversi precedenti.	주어 — dei = di + i + capoverso(항)의 복수 + 형용사	앞 항들의 규정은

10. ## proporre 제안하다; (소·불복을) 제기하다 ★★★

읽기 propórre

IPA /pro'porre/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « propórre » — « coniug. come porre »): 현재 1인칭 propongo, 3인칭 propone, 원과거 propose, 과거분사 proposto. porre(두다)에 pro-가 붙은 동사라 porre처럼 불규칙하다. 법률에서는 '제기하다'다: proporre ricorso(불복·상고를 제기하다), proporre domanda(청구를 내다). 판결 사실부의 « ha proposto ricorso per cassazione »(대법원에 상고를 제기했다)가 가장 흔한 꼴이다(4절). 명사 la proposta는 '제안, 청약'(7장).

쉬운 예 L'imputato propone appello.
피고인이 항소를 제기한다.

실무 예 Intende proporre ricorso contro la sentenza? — Lei
그 판결에 불복하실 생각입니까?

원문

> Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. — c.p.c., art. 115, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 법률이 정한 경우를 빼고, 판사는 당사자나 검사가 제출한 증거와 소송에 나온 상대방이 구체적으로 다투지 않은 사실을 판단의 기초로 삼아야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Salvi i casi previsti dalla legge, | 예외 표지 salvo(형용사 — casi 에 맞춘 남성 복수 salvi) + 과거분사 + dalla | 법률이 정한 경우를 빼고 |
> | il giudice deve porre | 주어 + dovere + 동사원형 porre(두다) | 판사는 두어야 한다 |
> | a fondamento della decisione | porre a fondamento di(~의 기초로 삼다) + della | 판단의 기초로 |
> | le prove proposte | 목적어 ① — 여성 복수 + proporre 과거분사 여성 복수 | 제출된 증거를 |
> | dalle parti o dal pubblico ministero, | dalle = da + le / dal = da + il(행위자) | 당사자나 검사가 |
> | nonché i fatti | nonché(그리고 또) + 목적어 ② | 그리고 사실을 |
> | non specificatamente contestati | non + 부사 + 과거분사 남성 복수 | 구체적으로 다투지 않은 |
> | dalla parte costituita. | dalla = da + la + 과거분사(소송에 나온) | 출석한 상대 당사자가 |

---

11. dedurre (사실·이유를) 주장하다, 내세우다; 연역하다 ★★★

읽기 dedùrre

IPA /de'durre/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « dedurre » — « coniug. come condurre »): 현재 1인칭 deduco, 3인칭 deduce, 원과거 dedusse, 과거분사 dedotto. 줄기가 라틴어 deducere에서 와서 활용할 때 -duc-가 다시 나타난다(deduce, deduceva). 법정 언어에서는 '연역하다'보다 '주장하다, 내세우다'다: il ricorrente deduce(상고인은 주장한다 — 4절). 명사 le deduzioni는 '주장, 주장서면'이다. 세금의 '공제하다'도 같은 동사다.

쉬운 예 La difesa deduce un errore del giudice.
변호인은 판사의 오류를 주장한다.

실무 예 Quali motivi deduce nel ricorso? — Lei
상고장에서 어떤 이유를 주장하십니까?

12. ## ritenere 판단하다, 여기다 ★★★

읽기 ritenére

IPA /rite'nere/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « ritenére » — « coniug. come tenere »): 현재 1인칭 ritengo, 3인칭 ritiene, 원과거 ritenne, 과거분사 ritenuto. tenere(잡다)에 ri-가 붙은 동사라 tenere처럼 불규칙하다. 판결에서 법원이 판단할 때 쓴다: la Corte ha ritenuto che …(법원은 … 라고 판단했다). 형사 판결의 « RITENUTO IN FATTO »(사실에 관하여 판단한 바)는 과거분사를 머리말로 쓴 꼴이다(15장). ritenere che 뒤에는 대개 접속법이 온다.

쉬운 예 Il tribunale ritiene la domanda fondata.
지방법원은 그 청구가 이유 있다고 판단한다.

실무 예 Ritiene che il testimone sia attendibile? — Lei
그 증인을 믿을 만하다고 보십니까?

원문

> Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. — c.p., art. 59, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 행위자가 착오로 형벌 배제 사유가 있다고 여긴 경우에는 그 사유를 언제나 그에게 유리하게 평가한다. 그러나 그 착오가 과실로 생긴 것이면, 그 행위가 법률에 과실범으로 규정되어 있을 때에는 처벌 가능성이 배제되지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se l'agente ritiene per errore	se + 주어 l'agente(행위자) + ritenere 현재 3인칭 단수 + per errore(착오로)	행위자가 착오로 여기면
che esistano	che + esistere 접속법 현재 3인칭 복수(ritenere che 뒤)	있다고
circostanze di esclusione della pena,	che 절의 주어(동사 뒤) — 관사 없는 복수	형벌 배제 사유가
queste sono sempre valutate	지시대명사 queste(= circostanze) + 수동 essere + 과거분사 여성 복수	그것은 언제나 평가된다
a favore di lui.	a favore di(~에게 유리하게) + 강세형 대명사 lui	그에게 유리하게
Tuttavia,	접속부사 — 앞 문장의 원칙에 단서를 붙인다	그러나
se si tratta di errore determinato da colpa,	se + si tratta di(~의 문제이다, 비인칭) + 과거분사 determinato(생긴) + da colpa(과실로)	과실로 생긴 착오이면
la punibilità non è esclusa,	주어 la punibilità(처벌 가능성) + 수동 essere + 과거분사 여성 단수	처벌 가능성은 배제되지 않는다
quando il fatto è preveduto dalla legge	quando(~할 때) + 수동 essere + 옛 과거분사 preveduto(= previsto, 2절) + da + 행위자	그 행위가 법률에 규정되어 있을 때
come delitto colposo.	come(~으로서) + 명사 + 형용사 colposo(과실의)	과실범으로

13. ## confermare 확인하다; (원심을) 유지하다 ★★★

읽기 confermàre

IPA /konfer'mare/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « confermare » 활용 괄호 « io conférmo »): 원과거 confermò, 과거분사 confermato(규칙형). 규칙 -are 동사다. 상소심이 원심 판결을 '유지하다'(한국 판결의 '항소 기각'에 해당하는 결과)를 말할 때 쓴다. 반대말은 riformare(변경하다). 형사 판결에서는 원심 경과를 반

과거로 « confermava la sentenza »(판결을 유지하였다)처럼 적기도 한다(4절 — 서사적 반과거). 명사 la conferma는 '확인, 유지'.

쉬운 예 La Corte conferma la sentenza.
법원은 원심 판결을 유지한다.

실무 예 Può confermare questa data? — Lei
이 날짜를 확인해 주시겠습니까?

원문 Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata. — c.p.p., art. 605, comma 1 · 기준일 판 · 공식
604조가 정한 경우 밖에서는, 항소심 판사는 항소된 판결을 유지하거나 변경하는 판결을 선고한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Fuori dei casi previsti	fuori di(~ 밖에서) + dei = di + i + 과거분사 남성 복수	정한 경우 밖에서는
dall'articolo 604,	dall' = da + l'(행위자) + 조 번호	604조가
il giudice di appello pronuncia sentenza	주어 + pronunciare 현재 3인칭 단수 + 관사 없는 목적어	항소심 판사는 판결을 선고한다
con la quale	con + 관계사 la quale(= sentenza, 여성 단수) — 4장	그 판결로
conferma o riforma	confermare · riformare 현재 3인칭 단수	유지하거나 변경한다
la sentenza appellata.	목적어 + 과거분사(항소된)	항소된 판결을

14. **pronunciare** (판결을) 선고하다; (~에 관해) 재판하다; 발음하다 ★★★

읽기 pronunciàre
IPA /pronunˈtʃare/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « pronunciare » 활용 괄호 « io pronùncio, o pronùnzio »): 원과거 pronunciò, 과거분사 pronunciato. 옛 철자 pronunziare도 같은 낱말이다. 일상어 '발음하다'가 법률에서는 '(판결을) 선고하다'가 된다: pronunciare sentenza. pronunciare su ~는 '~에 관해 재판하다'다. 명사 la pronuncia(재판, 결정)는 판결·결정·명령을 함께 가리키는 말로 쓴다(15장). ci 뒤의 i는 c를 [tʃ]로 만드는 글자라 음절을 이루지 않는다.

쉬운 예 Il giudice pronuncia la sentenza.
판사가 판결을 선고한다.

실무 예 Quando sarà pronunciata la sentenza? — Lei
판결은 언제 선고됩니까?

원문 Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. — c.p.c., art. 112 · 기준일 판 · 공식
판사는 청구 전부에 관하여, 그리고 그 한계를 넘지 않게 재판하여야 한다. 또한 당사자만이 제출할 수 있는 항변에 관하여 직권으로 재판할 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice deve pronunciare	주어 + dovere + 동사원형	판사는 재판하여야 한다
su tutta la domanda	su(~에 관하여) + tutta(전부) + 관사 + 명사	청구 전부에 관하여
e non oltre i limiti di essa;	non oltre(~을 넘지 않고) + 명사 + di essa(= della domanda)	그리고 그 한계를 넘지 않게

e non può pronunciare d'ufficio	non + potere + 동사원형 + d'ufficio(직권으로)	그리고 직권으로 재판할 수 없다
su eccezioni,	su + 관사 없는 복수 eccezione(항변)	항변에 관하여
che possono essere proposte	관계사 che(= eccezioni) + potere + 수동 essere + 과거분사 여성 복수	제출될 수 있는
soltanto dalle parti.	soltanto(오직) + dalle = da + le(행위자)	당사자에 의해서만

15. **disporre** **(법률이) 정하다; (법원이) 명하다; (+ di) 처분하다** ★★★

읽기 dispórre

IPA /di'sporre/ Wiktionary(it)

활용(Treccani « dispórre » — « coniug. come porre »): 현재 1인칭 dispongo, 3인칭 dispone, 원과거 dispose, 과거분사 disposto. proporre처럼 porre에서 왔다. 쓰임이 셋이다. 법률이 주어면 '정하다'(la legge dispone), 법원이 주어면 '명하다'(il giudice dispone la perizia 감정을 명한다), disporre di ~는 '~을 처분하다, 가지고 있다'다. 명사 la disposizione는 '규정, 조항'이고, 판결의 il dispositivo는 '주문'이다(15장).

쉬운 예 Il giudice dispone una perizia.
판사는 감정을 명한다.

실무 예 Che cosa dispone l'articolo 2? — Lei
2조는 무엇을 정하고 있습니까?

16. **decidere** **결정하다, 판단하다, 재판하다** ★★★

읽기 decìdere

IPA /de'ʧidere/ Wiktionary(it)

강세 **끝에서 3째 음절**

활용(Treccani « decìdere » 활용 괄호 « pass. rem. decisi̇̀...; part. pass. decisò̇ »): 현재 1인칭 decido, 원과거 3인칭 decise, 과거분사 deciso(s는 울리는 [z]). 사전형은 끝에서 셋째 음절 강세(de·cì·de·re)인데, 현재형 decìde는 끝에서 둘째다 — 동사원형만 따로 외운다. 명사 la decisione는 '판단, 결정'이고 판결의 '이유' 부분을 가리키기도 한다. 법원은 la causa(사건)를 decide한다. 원문 줄의 상한 1,100유로는 2026. 10. 30. 현재 시행 문언이다. 2,500유로로 올리는 개정(D.Lgs. 116/2017 27조)은 2027. 10. 31. 시행 예정이다.

쉬운 예 Il collegio decide la causa.
합의부가 사건을 재판한다.

실무 예 Quando decide la Corte? — Lei
법원은 언제 판단합니까?

원문

> Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile. — c.p.c., art. 113, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 치안판사는 소송물 가액이 1,100유로를 넘지 않는 사건을 형평에 따라 재판한다. 다만 민법전 1342조가 정한 방식으로 맺은 계약에 관한 법률관계에서 생긴 사건은 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice di pace decide secondo equità	주어(치안판사 — 법원 이름이 아니라 판사 이름) + decidere 현재 3인칭 단수 + secondo(~에 따라)	치안판사는 형평에 따라 재판한다
le cause	목적어 — 여성 복수	사건을
il cui valore	관계사 il cui(그 사건의) — 4장	그 가액이

non eccede millecento euro,	non + eccedere 현재 3인칭 단수 + 수(mille + cento)	1,100유로를 넘지 않는
salvo quelle derivanti	예외 표지 salvo + 지시대명사 quelle(= cause) + 현재분사 복수	다만 … 에서 생긴 사건은 빼고
da rapporti giuridici relativi a contratti	da + 복수 명사 + 형용사 + relativo a(~에 관한)	계약에 관한 법률관계에서
conclusi secondo le modalità	concludere 과거분사 남성 복수 + secondo	방식에 따라 맺은
di cui all'articolo 1342 del codice civile.	di cui a(~이 정한 — 15장) + all' = a + l'	민법전 1342조가 정한

확인 문제 8

1. 대법원 판결 사실부의 « ha proposto ricorso per cassazione »는 어떤 시제인가?

- **근과거**
- 반과거
- 원과거
- 현재

avere의 현재(ha) + 과거분사(proposto)로 만든 근과거다. 판결 사실부의 기본 시제다.

2. 형사 판결의 « la Corte di appello … confermava la sentenza »를 한국어로 옮기면?

- 항소법원은 판결을 유지하고 있었다
- **항소법원은 판결을 유지하였다**
- 항소법원은 판결을 유지할 것이다
- 항소법원은 판결을 유지하려 했다

지난 경과를 반과거로 이어 적는 서사적 반과거다. 진행('~하고 있었다')으로 옮기지 않는다.

3. « il ricorrente deduce violazione di legge »의 deduce는?

- 연역한다
- 공제한다
- **주장한다**
- 추론해 낸다

판결에서 dedurre는 당사자가 이유를 '주장하다, 내세우다'다. 주장은 현재로 옮겨 적는다.

4. « una legge che sia ___ in vigore »(시행된 법률)의 빈칸에 맞는 꼴은?

entrato

entrata

entrati

entrare

entrare는 조동사로 essere를 쓰고, essere를 쓰면 과거분사가 주어(legge, 여성 단수)에 맞춰 entrata가 된다(헌법 25조 2항).

5. 형법 2조 1항 « in cui fu commesso »의 fu는 essere의 어느 꼴인가?

반과거

원과거

미래

접속법 현재

fu는 essere의 원과거 3인칭 단수다. fu commesso = è stato commesso(저질러졌다).

6. « salvo che la legge gli attribuisca il potere »의 attribuisca는?

직설법 현재

접속법 현재

조건형

명령형

salvo che 뒤에는 접속법이 온다. -ire 동사의 접속법 현재 3인칭 단수는 -a로 끝난다(attribuisce → attribuisca).

7. « Questi casi capitano spesso »(이런 일은 자주 일어난다)의 capitano는 어떻게 읽는가?

capitàno — 끝에서 둘째 음절

càpitano — 끝에서 넷째 음절

capitanò — 끝 음절

어느 쪽이든 같다

동사 capitare의 3인칭 복수는 io càpito처럼 줄기에 강세가 남아 càpitano(cà·pi·ta·no — 끝에서 넷째 음절)다. capitàno는 명사 '대위, 선장'이다.

8. 형법(1930) 1조의 « preveduto »를 오늘날 보통 쓰는 꼴로 바꾸면?

prevedito

previsto

prevenuto

preveduto만 쓴다

prevedere의 과거분사는 preveduto와 previsto 둘이고, 지금은 previsto가 보통이다(헌법 25조 3항 « previsti »).

문장 뼈대

L'ossatura della frase

조문 한 문장은 길어도 뼈대는 단순하다. 주어와 동사가 있고, 그 사이와 뒤에 전치사구와 관계절이 매달린다. 이 장은 그 뼈대를 이루는 짧은 낱말들을 다룬다. 부정어 non·né, 전치사 여덟, 대명사, 관계사 che·cui·il quale·chi다. 낱말은 짧지만 조문에서 가장 자주 나오고, 한국어 조사·어미와 꼭 맞지 않아 번역에서 가장 자주 틀린다. 끝에서 민법전 1321조(계약의 정의) 한 문장을 처음부터 끝까지 나누어 읽는다.

1. 어순·부정·의문 — non·né·nessuno

- 기본 어순은 한국어와 달리 주어 + 동사 + 목적어다: Il giudice applica la legge(판사는 법률을 적용한다). 그러나 조문은 주어를 동사 뒤로 자주 보낸다. « Non è ammessa la pena di morte »(헌법 27조 4항 — 사형은 허용되지 않는다), « Sono beni le cose che … »(민법전 810조 — 2장)에서 주어는 la pena di morte, le cose다. 동사 뒤에 정관사가 붙은 명사가 오면 주어인지 먼저 의심한다.
- 부정은 동사 바로 앞에 non을 둔다: non può essere punito. 대명사가 동사 앞에 붙어 있으면 non은 대명사보다 앞이다: « Se questa non lo convalida … »(헌법 21조 4항 — 그 기관이 그것을 승인하지 않으면). né는 '~도 아니다'로 부정을 이어 붙인다. 헌법 20조는 « non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali »(특별한 입법 제한의 원인도, 특별한 조세 부담의 원인도 될 수 없다)라고 쓴다.
- nessuno(아무도 ~ 않다)·niente(아무것도)·mai(결코)는 동사 앞에 오면 non 없이 혼자 부정한다: « Nessuno può essere punito … »(형법 1조). 동사 뒤에 오면 non과 함께 쓴다: non c'è nessuno(아무도 없다). 한국어로는 둘 다 '~ 않다' 하나로 옮긴다. 명사 뒤에 붙는 alcuno도 부정문에서 '아무 ~도'다: « Non è ammessa forma alcuna di detenzione »(헌법 13조 2항).
- se non은 '~이 아니면, ~에 의하지 않고는'이다. « Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge »(헌법 23조)는 부정 둘이 겹쳐 '법률에 근거해서만 부과할 수 있다'는 뜻이 된다. 헌법 25조 2·3항도 같은 꼴이다. 번역할 때 '~ 아니면 ~ 않는다'를 '~만 ~한다'로 뒤집어도 뜻이 같다.
- 의문문은 어순을 바꾸지 않고 억양만 올린다: Lei è l'avvocato?(변호사이십니까?). 의문사는 문장 맨 앞에 둔다: chi(누가), che cosa(무엇을), quale(어느), quando(언제), dove(어디서), perché(왜), come(어떻게), quanto(얼마나). 판결에서는 '~인지 아닌지'를 se로 묻는 간접 의문이 많다: si tratta di stabilire se …(…인지를 정하는 문제다).

꼴	뜻	보기	자리
non	~ 않다	non può essere punito	동사(와 그 앞 대명사) 앞
né	~도 아니다	né con pene	앞의 부정을 잇는다
nessuno	아무도 ~ 않다	Nessuno può essere punito	동사 앞이면 non 없이
non … alcuno	아무 ~도 ~ 않다	Non è ammessa forma alcuna	alcuno 는 명사 뒤
se non	~이 아니면	se non in base alla legge	부정 뒤 — '~만'으로 옮긴다
non … più	더는 ~ 않다	non è più punibile	più 는 동사 뒤

헌법 13조 2항·20조·21조 4항·23조·25조·27조 4항, 형법 1조의 조각은 normattiva(기준일 2026. 10. 30.)에서 받은 원문이다. normattiva는 né를 nè로 적는다(1장) — 이 책은 표준 철자로 싣는다.

2. 전치사 여덟 — di·a·da·in·con·su·per·tra

- 이탈리아어 전치사는 한국어 조사 자리에 오지만 하나가 여러 조사에 걸친다. di는 '~의'가 가장 흔하고, 재료·내용(contratto di vendita 매매 계약)과 비교 대상(più di ~보다 많이)도 맡는다. 동사원형 앞의 di는 '~할'이다(il dovere di essere fedeli — 헌법 54조 1항).
- a는 '~에, ~에게'이고 방향·대상·시간을 말한다(alla legge 법률에, a favore di lui 그에게 유리하게). da는 '~에서, ~부터'이고 수동문의 행위자 '~에 의해'다: punito dalla legge(법률이 처벌하는), proposte dalle parti(당사자가 제출한). 명사 + da + 동사원형은 '~해야 할'이다: le questioni da decidere(판단해야 할 쟁점). 모음 앞에서 a는 ad, e는 ed로 쓰기도 한다(ad autorizzazioni — 헌법 21조 2항).

- in은 '~ 안에, ~에서'이고 방식도 말한다(in forma scritta 서면으로, in ogni stato e grado 모든 단계와 심급에서). con은 '~와 함께, ~으로(수단)'다: punito con la reclusione(징역으로 처벌되는). su는 '~ 위에'지만 법률에서는 '~에 관하여'가 더 많다: pronunciare su tutta la domanda(청구 전부에 관하여 재판하다 — 민사소송법 112조).
- per는 '~을 위하여, ~하려고'(목적)·'~ 때문에, ~로'(이유·근거)·'~ 동안'이다: per la tutela dei propri diritti(자기 권리를 지키려고), per errore(착오로). tra와 fra는 같은 뜻의 두 꼴로 '~ 사이에', 시간 앞에서는 '~ 뒤에'다(tra dieci giorni 열흘 뒤에). 같은 소리가 겹치지 않게 골라 쓴다(tra fratelli보다 fra fratelli).
- 전치사 뒤의 대명사는 강세형(me·te·lui·lei·noi·voi·loro)을 쓴다: a favore di lui(형법 59조), tra loro(민법전 1321조). 동사 앞에 붙는 약한 꼴(lo·gli 등 — 3절)과 구별한다.

전치사	기본 뜻	법률에서 자주 쓰는 뜻	보기
di	~의	내용·재료, di + 동사원형 '~할'	il dovere di essere fedeli
a	~에, ~에게	대상·방향	a favore di lui
da	~에서, ~부터	수동의 행위자 '~에 의해'	previsti dalla legge
in	~ 안에	방식·단계	in ogni stato e grado
con	~와 함께	수단 '~으로'	con norme di carattere generale
su	~ 위에	'~에 관하여'	su tutta la domanda
per	~을 위하여	목적·이유·근거	per errore
tra · fra	~ 사이에	관계·시간 '~ 뒤에'	tra loro

보기는 이 책이 대조한 조문 조각이다(헌법 21·24·54조, 형법 59조, 민법전 1321조, 민사소송법 112조). 전치사의 뜻 갈래는 일반 문법의 정리이고, 조문의 뜻은 문맥이 정한다.

3. 대명사와 관계사 — lo·gli·ne·ci·si, che·cui·il quale·chi

- 목적어 대명사는 동사 앞에 둔다. 직접 목적은 lo(그것을·그를, 남성)·la(여성)·li·le(복수), 간접 목적은 gli(그에게)·le(그녀에게)다: « salvo che la legge gli attribuisca il potere »(민사소송법 113조 1항 — 법률이 그에게 권한을 주는 경우)에서 gli는 il giudice다. 동사원형에는 뒤에 붙인다: osservarne(헌법 54조 1항 — 그것의 … 을 지키다).
- ne는 '그것에 관해, 그것의, 그것을(일부)'로 di + 앞의 명사를 대신한다. « ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali »(형법 2조 2항)는 '그 (유죄 판결의) 집행과 형사상 효과가 끝난다'다. 판결의 « ne consegue che … »(그로부터 … 이 따라 나온다)도 같은 ne다. ci는 '거기에, 그것에'(a + 명사)이고 c'è(있다)에 숨어 있다. si는 재귀('자기를')와 수동·비인칭('~된다, 사람들이 ~한다')을 맡는다 — 자리만 익히고 쓰임은 10장에서 본다: non si applicano(적용되지 않는다 — 형법 2조 5항).
- 관계사 che는 앞 명사를 받아 관계절을 이끈다. 주어도 목적어도 될 수 있고 꼴이 바뀌지 않는다: le cose che possono formare oggetto di diritti(권리의 객체가 될 수 있는 물건 — 민법전 810조). 접속사 che(~라는 것)와 철자가 같아서, che 앞에 명사가 있는지로 가린다(ritiene che …는 접속사).
- 전치사 뒤에서는 che 대신 cui를 쓴다: in cui(그때, 그곳에서), di cui(그것의, 그것에 관해), per cui(그래서). 정관사 + cui + 명사는 '그 ~의'다: le cause il cui valore non eccede …(그 가액이 … 을 넘지 않는 사건 — 민사소송법 113조 2항). 간접 목적 '~에게'의 cui는 a를 빼기도 한다: « I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche »(공직을 맡은 시민 — 헌법 54조 2항). il quale·la quale·i quali·le quali는 che·cui와 같은 자리에 쓰되 앞 명사의 성·수를 보여 준다: con la quale(c.p.p. 605조 1항 — 그 판결로).
- chi는 앞에 받을 명사 없이 '~하는 사람(누구든)'을 뜻한다. 그래서 형법 조문의 주어로 자주 나온다: « È imputabile chi … »(형법 98조 1항 — … 한 사람은 책임능력이 있다). chi는 단수로 받으므로 동사도 3인칭 단수다. 같은 뜻을 colui che·chiunque(누구든지)로도 쓴다(8장).

낱말	구실	보기	출처
lo · la · li · le	직접 목적(그것을)	non lo convalida	헌법 21조 4항
gli	간접 목적(그에게)	gli attribuisca il potere	민사소송법 113조 1항
ne	di + 앞의 명사	ne cessano l'esecuzione	형법 2조 2항

si	재귀·수동·비인칭	non si applicano	형법 2조 5항
che	관계사(주어·목적)	le cose che possono formare	민법전 810조
cui	전치사 뒤 관계사	il cui valore	민사소송법 113조 2항
il quale	성·수를 보이는 관계사	con la quale conferma	c.p.p. 605조 1항
chi	'~하는 사람'(선행사 없음)	È imputabile chi	형법 98조 1항

4. 조문 한 문장 분해 — 민법전 1321조

- 이 장 첫머리 '읽을 수 있다'의 민법전 1321조를 처음부터 나눈다. « Il contratto è l'accordo … »는 정의 조문의 꼴이다 — 주어(il contratto) + è + 보어(l'accordo). 정의하는 낱말에는 정관사를 붙이고, 정의 내용의 머리 명사에도 정관사를 붙인다.
- « di due o più parti »는 accordo를 꾸미는 전치사구다. di는 '~의', due o più는 '둘 또는 그 이상'이다. parti는 2장의 la parte(당사자)의 복수다. 계약 당사자가 셋 이상일 수 있다는 것이 이 두 낱말(o più)에 들어 있다.
- « per costituire, regolare o estinguere »에서 per + 동사원형은 목적 '~하려고'다. 동사원형 셋을 쉼표와 o(또는)로 잇는다 — 열거의 마지막 항목 앞에만 접속사를 둔다. 세 동사가 계약의 기능을 나눈다: costituire(설정하다 — 관계를 새로 만든다), regolare(규율하다 — 관계의 내용을 정한다. 이미 있는 관계를 고치는 것도 여기에 든다), estinguere(소멸시키다 — 끝낸다). regolare를 '바꾸다'로만 옮기면 뜻이 좁아진다(Treccani regolare² 1: '규칙·규율을 세우다').
- « tra loro »는 tra(사이) + loro(그들 — le parti를 받는 강세형 대명사)다. 셋째 문단의 동사원형과 목적어 사이에 끼어든 부사구다. 마지막 « un rapporto giuridico patrimoniale »가 세 동사원형의 공통 목적어다. 명사 하나에 형용사 둘이 뒤에서 붙었다(giuridico 법적인, patrimoniale 재산의).
- 결국 문장의 뼈대는 '계약은 합의다'이고, 나머지는 모두 accordo에 매달린 전치사구다. 긴 조문을 읽을 때는 먼저 동사(여기서는 è)를 찾고, 그 앞의 주어와 뒤의 보어·목적어를 찾은 다음, 전치사구를 하나씩 붙여 나간다.

조각	구실	뜻
Il contratto	주어	계약은
è	동사(essere)	~이다
l'accordo	보어 — 뼈대 끝	합의
di due o più parti	전치사구 ① — accordo를 꾸밈	둘 이상의 당사자의
per costituire, regolare o estinguere	전치사구 ② — 목적	설정하거나 규율하거나 소멸시키려고
tra loro	부사구	그들 사이에서
un rapporto giuridico patrimoniale	②의 동사원형 셋의 목적어	재산적 법률관계를

5. 어말 모음 탈락과 ancóra·àncora

- 이탈리아어는 낱말 끝 모음을 떨어뜨리는 일이 잦다. 아포스트로피 없이 떨어뜨리는 것을 어말 모음 탈락(troncamento)이라고 한다: buono → buon(il buon padre di famiglia 선량한 가장 — 민법전 1176조 1항), tale → tal(형법 132조 1항 « tal potere »), signore → signor. 모음 앞에서 모음을 빼고 아포스트로피를 찍는 생략(elisione — l'accordo, un'autorità)과는 다르다.
- 탈락은 주로 l·r·n 뒤의 e·o에서 일어난다(buon, signor, tal). 현대어에서는 굳은 몇 낱말에 한정되고, 법률가가 쓰는 문장에서 새로 만들 일은 거의 없다. 그러나 법전의 굳은 표현(buon padre di famiglia, buon costume)에는 남아 있다.
- 18세기 원전은 훨씬 자유롭게 떨어뜨리고, 아포스트로피를 붙이기도 한다. 베카리아의 « dovrebbon' esser »(마땅히 ~이어야 할)는 dovrebbero essere의 두 낱말이 모두 줄어든 꼴이다. 이 문장은 19장(법언)에서 읽는다. 원전에서 낯선 짧은 꼴을 만나면 끝에 e·o를 붙여 사전형을 찾아본다.
- 부사 ancora(아직, 또)도 시에서는 ancor로 줄어든다(Treccani 표제 « ancóra (tronc. ancór) »). 이 낱말은 동철어다. 부사 ancóra는 끝에서 둘째 음절 강세이고, 명사 àncora(닻)는 끝에서 셋째다(Treccani « àncora »). 형법 98조 1항 « aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto »(만 14세가 되었으나 아직 18세는 되지 않은 — 곧 14

세 이상 18세 미만)는 부사 ancóra다. 법률 문장의 ancora는 거의 언제나 부사다. 이 책의 소리 입력에는 ancóra로 넣는다.

낱말	악상 철자	뜻	출처
ancora	ancóra	아직, 또(부사)	Treccani « ancóra »
ancora	àncora	닻(명사)	Treccani « àncora »

형법 98조 1항은 2026. 10. 23. 시행 판(normattiva 기준일 2026. 10. 30.)에서 옮겼다. 형법 132조 1항의 « tal potere »도 같은 날 기준 원문이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. c.c., art. 1321 · 기준일 판 · 공식
   계약은 둘 이상의 당사자가 그들 사이의 재산적 법률관계를 설정하거나 규율하거나 소멸시키려고 하는 합의다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il contratto	주어 — 정관사 il + 남성 단수 명사	계약은
è	essere 현재 3인칭 단수 — 정의 조문의 'A는 B이다'	~이다
l'accordo	보어 — l' = il(모음 앞)	합의
di due o più parti	전치사 di(~의) + 수 + o(또는) + più(더 많은) + 복수 명사	둘 이상의 당사자의
per costituire, regolare o estinguere	전치사 per(~하려고) + 동사원형 셋(목적)	설정하거나 규율하거나 소멸시키려고 하는
tra loro	전치사 tra(~ 사이) + 대명사 loro(= le parti)	그들 사이의
un rapporto giuridico patrimoniale.	동사원형 셋의 목적어 — 부정관사 + 명사 + 형용사 둘	재산적 법률관계를

표제어 16

원문 줄은 normattiva 오픈데이터(기준일 2026. 10. 30.)와 글자 대조했다. 표제어 IPA는 it.wiktionary·en.wiktionary 값, 강세는 Treccani 어휘사전 표제와 대조했다(2026. 10. 30. 조회). 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. **di** **~의; ~에 관한; (+ 동사원형) ~할** ★★★

   읽기 di
   IPA /ˈdi/ Wiktionary(it)

   가장 자주 나오는 전치사다. 관사와 합치면 del·dello·dell'·della·dei·degli·delle(2장). 모음 앞에서 d'로 줄기도 한다(d'ufficio 직권으로). 강세가 없는 낱말이라 앞뒤 낱말에 붙어 발음된다. 악상이 붙은 dì(날)와는 다른 낱말이다.

   쉬운 예 È il codice di procedura civile.
   그것은 민사소송법전이다.

   실무 예 Di che cosa è accusato il Suo cliente? — Lei
   의뢰인은 무엇으로 기소되었습니까?

   원문
   > Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. — c.c., art. 1322, comma 1 · 기준일 판 · 공식

당사자는 법률과 조합 규범이 정한 한계 안에서 계약의 내용을 자유롭게 정할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le parti possono	주어 — 여성 복수 + potere 3인칭 복수	당사자는 할 수 있다
liberamente determinare	부사 + 동사원형	자유롭게 정하다
il contenuto del contratto	목적어 + del = di + il(~의)	계약의 내용을
nei limiti imposti	nei = in + i + 과거분사 남성 복수	정해진 한계 안에서
dalla legge e dalle norme corporative.	dalla = da + la · dalle = da + le(행위자)	법률과 조합 규범이

2. **a** **~에, ~에게; ~으로(방향)** ★★★

읽기 a

IPA /a/ 엮은이

대상·방향·시간을 말한다. 관사와 합치면 al·allo·all'·alla·ai·agli·alle(2장). 모음, 특히 a 앞에서는 ad로 쓰기도 한다(ad autorizzazioni — 헌법 21조 2항). avere(가지다)의 ha와 소리가 같다 — 철자의 h로 가린다.

쉬운 예 Vado al tribunale.
나는 지방법원에 간다.

실무 예 A chi devo consegnare questi documenti? — Lei
이 서류를 누구에게 내야 합니까?

원문 Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. — Cost., art. 24, comma 3 · 기준일 판 · 공식
가난한 사람에게는 별도 제도로 모든 재판에서 소를 제기하고 방어할 수단을 보장한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sono assicurati	수동 essere + 과거분사 남성 복수(주어 i mezzi 가 뒤에)	보장된다
ai non abbienti,	ai = a + i(~에게) + non + 현재분사 명사화(가진 것이 없는 사람)	가난한 사람에게
con appositi istituti,	삽입구 — con(수단) + 형용사 + 복수 명사	별도 제도로
i mezzi per agire e difendersi	주어 — 명사 + per(~할) + 동사원형 둘(difendersi는 재귀)	소를 제기하고 방어할 수단이
davanti ad ogni giurisdizione.	davanti a(~ 앞에서) — 모음 앞이라 ad + ogni	모든 재판에서

3. **da** **~에서, ~부터; (수동) ~에 의해** ★★★

읽기 da

IPA /da/ Wiktionary(en)

출처·출발점과 수동문의 행위자를 말한다: punito dalla legge(법률이 처벌하는). 관사와 합치면 dal·dallo·dall'·dalla·dai·dagli·dalle(2장). 명사 + da + 동사원형은 '~해야 할'이다. 악상이 붙은 dà(dare '주다'의 3인칭 단수)와는 다른 낱말이다.

쉬운 예 Il ricorso è proposto dall'imputato.
상고는 피고인이 제기한다.

실무 예 Da quanto tempo lavora in questo ufficio? — Lei
이 사무실에서 일한 지 얼마나 되셨습니까?

원문 Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. — c.p., art. 59, comma 1 · 기준일 판 · 공식
형을 감경하거나 배제하는 사정은 행위자가 몰랐거나 착오로 없다고 여긴 경우에도 그에게 유리하게 평가한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le circostanze	주어 — 여성 복수	사정은
che attenuano o escludono la pena	관계사 che + 동사 둘(3인칭 복수) + 목적어	형을 감경하거나 배제하는
sono valutate	수동 essere + 과거분사 여성 복수	평가된다
a favore dell'agente	a favore di(~에게 유리하게) + dell' = di + l'	행위자에게 유리하게
anche se da lui non conosciute,	anche se(~이더라도) + da lui(그에 의해 — 행위자) + non + 과거분사	그가 몰랐더라도
o da lui per errore ritenute inesistenti.	da lui + per errore(착오로) + 과거분사 + 형용사	또는 그가 착오로 없다고 여겼더라도

---

4. **in** ~ 안에, ~에서; ~으로(방식) ★★★

읽기 in

IPA /in/ Wiktionary(en)

장소·때·방식을 말한다: in aula(법정에서), in forma scritta(서면으로), in nome del popolo(국민의 이름으로 — 헌법 101조 1항). 관사와 합치면 nel·nello·nell'·nella·nei·negli·nelle(2장). 관사 없이 굳은 표현이 많다(in appello 항소심에서, in diritto 법률상).

쉬운 예 Il processo si svolge in Italia.
재판은 이탈리아에서 열린다.

실무 예 Può presentare la domanda in forma scritta? — Lei
청구를 서면으로 내 주시겠습니까?

원문 La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. — Cost., art. 24, comma 2 · 기준일 판 · 공식
변호(방어)는 절차의 모든 단계와 심급에서 침해할 수 없는 권리다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La difesa	주어 — 여성 단수	방어는
è diritto inviolabile	essere + 관사 없는 보어 + 형용사	침해할 수 없는 권리다
in ogni stato e grado	in(~에서) + ogni(모든) + 명사 둘	모든 단계와 심급에서
del procedimento.	del = di + il	절차의

---

5. **con** ~와 함께; ~으로(수단) ★★★

읽기 cón

IPA /kon/ Wiktionary(en)

동반과 수단을 말한다. 형법에서는 형벌의 종류를 붙인다: è punito con la reclusione(징역에 처한다 — 10장). 관사와 합친 col(= con il)은 쓰기도 하고 안 쓰기도 한다(2장). 판결의 con sentenza del …(… 자 판결로)는 날짜를 붙이는 머리말이다.

쉬운 예 L'avvocato parla con il cliente.
변호사가 의뢰인과 이야기한다.

실무 예 Con chi ha parlato quella sera? — Lei
그날 저녁 누구와 이야기하셨습니까?

원문
> Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. — Cost., art. 21, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 누구나 말과 글, 그 밖의 모든 전파 수단으로 자기 생각을 자유롭게 나타낼 권리를 가진다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Tutti hanno diritto | 주어 tutti(모두) + avere 3인칭 복수 + 관사 없는 명사 | 누구나 권리를 가진다 |
> | di manifestare liberamente | di + 동사원형(~할) + 부사 | 자유롭게 나타낼 |
> | il proprio pensiero | 목적어 — proprio(자기의) | 자기 생각을 |
> | con la parola, lo scritto | con(수단) + 명사 둘 — lo scritto 는 s + 자음 앞의 lo | 말과 글로 |
> | e ogni altro mezzo di diffusione. | ogni altro(그 밖의 모든) + 명사 + di + 명사 | 그 밖의 모든 전파 수단으로 |

---

6. **su** ~ 위에; ~에 관하여 ★★

읽기 su

IPA /ˈsu/ Wiktionary(en)

공간의 '위에'보다 법률에서는 '~에 관하여'로 더 자주 쓴다: pronunciare su(~에 관해 재판하다 — 민사소송법 112조), la legge sulla stampa(언론에 관한 법률 — 헌법 21조 3항). 관사와 합치면 sul·sullo·sull'·sulla·sui·sugli·sulle(2장). 부사로 '위로'(su e giù 위아래로)도 쓴다.

쉬운 예 Il fascicolo è sul tavolo.
기록철은 책상 위에 있다.

실무 예 Su quale punto vuole intervenire? — Lei
어느 쟁점에 관해 발언하시겠습니까?

---

7. **per** ~을 위하여; ~ 때문에, ~로; ~ 동안 ★★★

읽기 pér

IPA /ˈper/ Wiktionary(it)

목적·이유·근거·기간을 말한다. per + 동사원형은 '~하려고'다(민법전 1321조 « per costituire »). 현대어에서는 관사와 합치지 않는다(per la tutela). per errore(착오로)·per legge(법률에 따라)·per cassazione(대법원에 — ricorso per cassazione 상고)처럼 관사 없이 굳은 표현이 많다.

쉬운 예 Il giudice lavora per la giustizia.
판사는 정의를 위해 일한다.

실무 예 Per quale motivo ha proposto appello? — Lei
어떤 이유로 항소하셨습니까?

원문
> Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. — Cost., art. 24, comma 1 · 기준일 판 · 공식

누구나 자기의 권리와 정당한 이익을 지키려고 재판을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Tutti possono agire	주어 tutti + potere 3인칭 복수 + 동사원형	누구나 소를 제기할 수 있다
in giudizio	in + 관사 없는 명사(재판에서) — agire in giudizio 소를 제기하다	재판에서
per la tutela	per(~을 위하여) + 명사	보호를 위하여
dei propri diritti e interessi legittimi.	dei = di + i + proprio(자기의) + 명사 둘 + 형용사	자기 권리와 정당한 이익의

8. ## tra ~ 사이에; ~ 가운데; (시간) ~ 뒤에 ★★

읽기 tra

IPA /ˈtra/ Wiktionary(it)

fra와 같은 뜻의 다른 꼴이다. 어느 쪽을 써도 되고, 소리가 겹치지 않게 고른다(fra tre giorni / tra fratelli 보다 fra fratelli). 관사와 합치지 않는다. 법률에서는 당사자 사이의 관계를 말할 때 많다: tra loro(민법전 1321조), il contraddittorio tra le parti(당사자 사이의 대심 — 헌법 111조 2항).

쉬운 예 C'è un accordo tra le parti.
당사자 사이에 합의가 있다.

실무 예 Può tornare tra un'ora? — Lei
한 시간 뒤에 다시 오시겠습니까?

9. ## che (관계사) ~하는; (접속사) ~라는 것; 무엇 ★★★

읽기 che

IPA /ˈke/ Wiktionary(en)

구실이 셋이다. 앞 명사를 받는 관계사(i contratti che …), 절을 이끄는 접속사(ritiene che … ~라고 판단한다), 의문사 che(cosa)(무엇)다. 앞에 받을 명사가 있으면 관계사다. che 뒤의 동사는 사실이면 직설법, 가정·의견이면 접속법이다(3장 3절). ch는 [k]로 읽는다.

쉬운 예 È la legge che regola il contratto.
그것이 계약을 규율하는 법률이다.

실무 예 Che cosa chiede al giudice? — Lei
판사에게 무엇을 구하십니까?

원문

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. — c.c., art. 1322, comma 2 · 기준일 판 · 공식

당사자는 특별한 규율을 가진 유형에 속하지 않는 계약도 맺을 수 있다. 다만 법질서에 비추어 보호할 가치가 있는 이익을 실현하려는 것이어야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le parti possono anche concludere	주어 + potere + anche(~도) + 동사원형	당사자는 … 도 맺을 수 있다
contratti	목적어 — 관사 없는 복수	계약을
che non appartengano	관계사 che(= contratti) + non + appartenere 접속법 현재 3인칭 복수	속하지 않는

ai tipi aventi una disciplina particolare,	ai = a + i + 현재분사 aventi(가진) + 목적어	특별한 규율을 가진 유형에
purché siano diretti	예외 표지 purché(~이기만 하면) + essere 접속법 + 과거분사	다만 … 을 향한 것이어야 한다
a realizzare interessi	a + 동사원형 + 관사 없는 복수	이익을 실현하는 것을
meritevoli di tutela	형용사 복수 + di + 명사	보호할 가치가 있는
secondo l'ordinamento giuridico.	secondo(~에 따라) + l' + 명사 + 형용사	법질서에 비추어

10. **cui** **(전치사 뒤 관계사) 그것, 그 사람; (il cui) 그 ~의** ★★★

읽기 cui

IPA /kuj/ Wiktionary(it)

전치사 뒤에서 che 대신 쓰는 관계사다: in cui(그때), di cui(그것에 관해), per cui(그래서). 정관사 + cui + 명사는 '그 ~의'다(il cui valore 그 가액). 간접 목적 '~에게'는 a 없이 cui만 쓰기도 한다. 판결의 « di cui al … »(…이 정한)는 15장 표제어다. 성·수에 따라 꼴이 바뀌지 않는다. [kuj] 한 음절이다 — u는 모음 [u]이고 뒤의 i가 반모음 [j]다(it.wiktionary « /kuj/ »).

쉬운 예 È il giorno in cui è stato commesso il fatto.
그날이 그 행위가 저질러진 날이다.

실무 예 Qual è la norma di cui parla? — Lei
말씀하시는 규정은 어느 것입니까?

원문

> I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. — Cost., art. 54, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 공직을 맡은 시민은 규율과 명예를 지키며 그 직무를 수행할 의무가 있고, 법률이 정한 경우에는 선서를 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I cittadini	주어 — 남성 복수	시민은
cui sono affidate funzioni pubbliche	관계사 cui(= ai quali, 그들에게) + 수동 essere + 과거분사 여성 복수 + 주어	공직이 맡겨진
hanno il dovere	avere 3인칭 복수 + 명사	의무가 있다
di adempierle	di + 동사원형 adempiere 에 le(= funzioni)를 붙인 꼴	그것을 수행할
con disciplina ed onore,	con + 명사 둘 — ed 는 모음 앞의 e	규율과 명예를 지키며
prestando giuramento	제룬디오(prestare — ~하면서) + 관사 없는 명사	선서를 하며
nei casi stabiliti dalla legge.	nei = in + i + 과거분사 + dalla(행위자)	법률이 정한 경우에

11. **il quale** **(관계사) 그것, 그 사람 — 성·수를 보이는 꼴** ★★

읽기 il quàle

IPA /il 'kwale/ 엮은이

che·cui와 같은 자리에 쓰되 정관사로 앞 명사의 성·수를 보인다: il quale·la quale·i quali·le quali. 앞에 명사가 여럿 있어 무엇을 받는지 헷갈릴 때 쓴다. 전치사와 관사가 합친다: con la

quale, per i quali, del quale. 구 표제라 두 사전에 구 IPA가 없어 il·quale를 이어 적었다(author — quale는 it.wiktionary 값). qu는 [kw]다.

쉬운 예 È la sentenza contro la quale ha fatto appello.
그것이 그가 항소한 판결이다.

실무 예 Qual è l'ufficio presso il quale devo depositare l'atto? — Lei
서면을 어느 사무실에 내야 합니까?

원문

> Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. — Cost., art. 21, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 압수는 언론법이 명시적으로 허용하는 범죄의 경우나, 그 법률이 책임자 표시에 관해 정한 규정을 위반한 경우에만 사법기관의 이유 있는 처분으로 할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Si può procedere a sequestro | 비인칭 si + potere + procedere a(~에 나아가다) + 관사 없는 명사 | 압수를 할 수 있다 |
> | soltanto per atto motivato | soltanto(오직) + per(~에 의해) + 명사 + 과거분사 | 오직 이유 있는 처분으로 |
> | dell'autorità giudiziaria | dell' = di + l' + 형용사 | 사법기관의 |
> | nel caso di delitti, | nel = in + il + di + 관사 없는 복수 | 범죄의 경우에 |
> | per i quali | per + 관계사 i quali(= delitti, 남성 복수) | 그 범죄에 대하여 |
> | la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, | 주어 + sulla(~에 관한) + 부사 + lo(= sequestro) + autorizzare 접속법 | 언론법이 명시적으로 그것을 허용하는 |
> | o nel caso di violazione delle norme | o(또는) + nel caso di + delle = di + le | 또는 규정 위반의 경우에 |
> | che la legge stessa prescriva | 관계사 che(= norme, 목적어) + 주어 + stessa(바로 그) + prescrivere 접속법 | 그 법률이 정한 |
> | per l'indicazione dei responsabili. | per(~을 위해) + 명사 + dei = di + i | 책임자 표시를 위해 |

---

12. **non** ~ 않다, ~이 아니다 ★★★

읽기 nón

IPA /ˈnon/ Wiktionary(it)

동사 바로 앞(동사 앞 대명사가 있으면 그 앞)에 둔다. nessuno·niente·mai가 동사 뒤에 오면 non과 함께 쓴다(1절). se non은 '~이 아니면', non solo … ma anche는 '~뿐 아니라 ~도'다. 형용사 앞에 붙어 '비(非)~'를 만들기도 한다: i non abbienti(가난한 사람 — 헌법 24조 3항).

쉬운 예 Il testimone non è presente.
증인이 출석하지 않았다.

실무 예 Non ha ricevuto la notifica? — Lei
송달을 받지 못하셨습니까?

원문

> Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. — Cost., art. 23 · 기준일 판 · 공식
> 어떠한 인적·재산적 부담도 법률에 근거하지 않고는 부과할 수 없다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

Nessuna prestazione	주어 — nessuno 의 여성형(아무 ~도 아니다) + 명사	어떠한 부담도
personale o patrimoniale	형용사 둘 — o(또는)	인적이든 재산적이든
può essere imposta	potere + 수동 essere + 과거분사 여성 단수	부과될 수 있다
se non in base alla legge.	se non(~이 아니면) + in base a(~에 근거하여) + alla	법률에 근거하지 않고는

13. **né** ~도 아니다(부정의 연결) ★★

읽기 né

IPA /ˈne/ Wiktionary(it)

부정을 이어 붙인다: né … né(~도 ~도 아니다), non … né(~ 않고 ~도 않다). 악상이 있는 né(접속사)와 없는 ne(대명사 — 이 장의 다른 표제어)는 다른 낱말이다. 표준 철자는 닫힌 é이고, normattiva는 nè로 적는다(1장). 헌법 13조 2항 « né qualsiasi altra restrizione »처럼 한 문장에 부정이 겹치면 앞의 non을 찾아 함께 읽는다.

쉬운 예 Non ho visto né sentito nulla.
나는 아무것도 보지도 듣지도 못했다.

실무 예 Lei non conosce né la vittima né l'imputato? — Lei
피해자도 피고인도 모르십니까?

원문

> Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. – Cost., art. 20 · 기준일 판 · 공식
>
> 단체나 기관이 교회적 성격을 띠거나 종교·예배를 목적으로 한다는 것은 그 설립·법적 능력·모든 활동 형태에 관하여 특별한 입법 제한의 원인이 될 수 없고, 특별한 조세 부담의 원인도 될 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il carattere ecclesiastico e il fine	주어 둘 — 명사 + 형용사, il fine(목적)	교회적 성격과 목적은
di religione o di culto	di + 명사 둘 — o(또는)	종교나 예배의
d'una associazione od istituzione	d' = di(모음 앞) + una + od = o(모음 앞)	단체나 기관의
non possono essere causa	non + potere 3인칭 복수 + essere + 관사 없는 보어	원인이 될 수 없다
di speciali limitazioni legislative,	di + 형용사 + 명사 + 형용사(복수)	특별한 입법 제한의
né di speciali gravami fiscali	né(~도 아니다) + 앞과 같은 꼴	특별한 조세 부담의 (원인)도
per la sua costituzione, capacità giuridica	per(~에 관하여) + 명사 둘 — 관사·소유사는 첫 명사에만	그 설립·법적 능력
e ogni forma di attività.	명사 ③ — ogni(모든) + di + 명사	그리고 모든 활동 형태에 관하여

14. **chi** ~하는 사람; (의문) 누구 ★★★

읽기 chi

IPA /ˈki/ Wiktionary(it)

앞에 받을 명사 없이 '~하는 사람(누구든)'을 뜻한다. 형법 조문의 주어로 자주 나온다: Non è punibile chi …(…한 사람은 처벌하지 않는다). 동사는 3인칭 단수다. 의문사로는 '누구'다(Chi è?). ch는 [k]이고 i가 모음이라 [ki] 한 음절이다.

쉬운 예 Chi è il giudice?
판사가 누구입니까?

실무 예 Chi Le ha consegnato questo documento? — Lei
이 서류를 누가 건넸습니까?

원문

> È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. — c.p., art. 98, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 행위를 저지른 때에 만 14세 이상 18세 미만인 사람은 판단 능력과 의사 능력이 있었으면 책임능력이 있다. 다만 형을 감경한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | È imputabile chi, | essere + 형용사(책임능력이 있는) + 주어 chi(~한 사람) — 주어가 뒤에 | … 한 사람은 책임능력이 있다 |
> | nel momento in cui ha commesso il fatto, | nel momento in cui(~한 때에) + 근과거 | 행위를 저지른 때에 |
> | aveva compiuto i quattordici anni, | avere 반과거 + 과거분사 = 대과거(그때 이미 ~ 했다) | 만 14세가 되었으나 (14세 이상) |
> | ma non ancora i diciotto, | ma(그러나) + non ancora(아직 ~ 않다 — 부사 ancóra) | 아직 18세는 되지 않은 |
> | se aveva capacità d'intendere e di volere; | se(~이면) + avere 반과거 + d' = di + 동사원형 둘 | 판단·의사 능력이 있었으면 |
> | ma la pena è diminuita. | ma + 주어 + 수동 essere + 과거분사 | 다만 형은 감경된다 |

15. **ne** (대명사) 그것에 관해, 그것의, 그것을(일부); 거기에서 ★★

읽기 ne

IPA /ne/ Wiktionary(it)

di + 앞의 명사(또는 da + 장소)를 대신하는 대명사다. 동사 앞에 두고, 동사원형에는 뒤에 붙인다 (osservarne — 헌법 54조 1항). 판결의 « ne consegue che … »(그로부터 … 이 따라 나온다)는 15장 표현이다. 악상 없는 ne는 악상 있는 né(~도 아니다 — 이 장의 다른 표제어)와 다른 낱말이다.

쉬운 예 Ne parliamo domani.
그 이야기는 내일 합시다.

실무 예 Quanti testimoni ci sono? Ne conosce qualcuno? — Lei
증인이 몇 명입니까? 그중 아는 사람이 있습니까?

원문

> Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. — c.p., art. 2, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 누구도 뒤의 법률에 따르면 범죄가 아닌 행위로 처벌받지 않는다. 그리고 유죄 판결이 있었으면 그 집행과 형사상 효과가 끝난다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

Nessuno può essere punito	주어 nessuno + potere + 수동	누구도 처벌받지 않는다
per un fatto che,	per + 명사 + 관계사 che	… 한 행위로
secondo una legge posteriore,	삽입구 — secondo(~에 따르면) + 형용사	뒤의 법률에 따르면
non costituisce reato;	non + costituire 현재	범죄가 되지 않는
e, se vi è stata condanna,	se + vi(거기에 — ci 의 문어) + essere 근과거 + 관사 없는 주어	그리고 유죄 판결이 있었으면
ne cessano	ne(= della condanna, 그것의) + cessare 현재 3인칭 복수	그것의 … 이 끝난다
l'esecuzione e gli effetti penali.	주어 둘(동사 뒤) — l' · gli	집행과 형사상 효과가

16. **ci** 거기에; 그것에; 우리를·우리에게 ★★

읽기 ci

IPA /ˈtʃi/ Wiktionary(it)

a + 앞의 명사·장소('거기에, 그것에')를 대신하고, 1인칭 복수 대명사 '우리를·우리에게'도 된다. essere와 합친 c'è·ci sono는 '있다'다. 조문에서는 같은 자리에 문어 vi를 쓴다(형법 2조 2항 « se vi è stata condanna »). ci는 [tʃí] 한 음절이다.

쉬운 예 C'è un testimone in aula.
법정에 증인이 한 명 있다.

실무 예 Ci sono altre domande? — Lei
다른 질문 있습니까?

확인 문제 8

1. « Nessuno può essere punito … »에 non이 없는 까닭은?

옛 조문이라 빠졌다

nessuno가 동사 앞에서 혼자 부정하기 때문이다

può가 부정을 담고 있기 때문이다

수동문이라서

nessuno·niente·mai는 동사 앞에 오면 non 없이 부정한다. 동사 뒤에 오면 non과 함께 쓴다 (non c'è nessuno).

2. « può essere imposta se non in base alla legge »(헌법 23조)를 바르게 옮긴 것은?

법률에 근거하지 않아도 부과할 수 있다

법률에 근거해서만 부과할 수 있다

법률에 근거하면 부과할 수 없다

법률이 없으면 부과해야 한다

앞의 부정(Nessuna)과 se non(~이 아니면)이 겹쳐 '~만'의 뜻이 된다.

3. « le cause il cui valore non eccede … »의 il cui valore는?

누구의 가액

그 사건의 가액

가액에 관하여

가액 때문에

정관사 + cui + 명사는 '그 ~의'다. cui는 앞의 cause를 받는다.

4. « È imputabile chi … »의 chi는?

누구?(의문)

… 한 사람

그 사람에게

… 하는 것

chi는 앞에 받을 명사 없이 '~하는 사람'을 뜻하는 관계사로, 조문의 주어로 자주 나온다.

5. « ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali »(형법 2조 2항)의 ne는?

'~도 아니다'(né)

대명사 — 그(유죄 판결)의

부정어 non의 줄임

'거기에'(ci)

악상 없는 ne는 di + 앞의 명사를 대신하는 대명사다. 여기서는 앞의 condanna(유죄 판결)를 받는다.

6. 형법 98조 1항 « ma non ancora i diciotto »의 ancora는 어떻게 읽는가?

àncora — 닻

ancóra — 아직

ancorà

어느 쪽이든 같다

부사 '아직'은 ancóra(끝에서 둘째 음절)다. àncora(끝에서 셋째)는 명사 '닻'이다.

7. « il buon padre di famiglia »의 buon은?

buono의 어말 모음 탈락

buona의 생략

옛 철자 오기

부사

buono의 끝 모음 o가 떨어진 어말 모음 탈락(troncamento)이다. 아포스트로피를 찍지 않는다.

8. 민법전 1321조 « Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, … »의 뼈대 (주어 + 동사 + 보어)는?

- **Il contratto è l'accordo**
- due o più parti per costituire
- per costituire un rapporto
- tra loro un rapporto

정의 조문의 꼴이다 — 계약은 합의다. 나머지는 accordo에 매달린 전치사구다.

2부 법의 언어 · 제5장

법원과 사법 조직

I giudici e l'ordinamento giudiziario

이탈리아 헌법은 사법을 '국민의 이름으로' 하는 일로 적고(101조), 그 일을 맡는 사람을 magistrato(사법관)라고 부른다. 이 말에는 판사와 검사가 함께 들어간다. 검사도 판사와 같은 시험(concorso)으로 들어오고, 같은 기관인 최고사법관회의(CSM)가 둘의 인사를 맡는다. 법원 이름은 giudice di pace(치안판사), tribunale(지방법원), corte d'appello(항소법원), Corte di cassazione(대법원)다. 민사 항소의 길은 둘이다. 치안판사 판결은 지방법원에, 지방법원 1심 판결은 항소법원에 항소하고(민소법 341조), 그 위가 대법원이다. 이 장은 그 이름들과 재판권·관할·심급을 가리키는 말 스물한 개를 읽는다. 조직을 정하는 조문은 '~은 ~에 의해 행사된다', '~은 ~가 주재한다'처럼 essere + 과거분사의 수동으로 많이 쓰여 있어서, 이 장의 문법은 essere와 수동이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Cost., art. 101, comma 2 · 기준일 판 · 공식
   판사는 법률에만 따른다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I giudici	주어 — 정관사 i + giudice의 복수	판사들은
sono soggetti	essere 현재 3인칭 복수 + 형용사 soggetto(~에 따르는)의 남성 복수	따른다(매여 있다)
soltanto alla legge.	부사 soltanto(오직) + alla = a + la	법률에만

2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Cost., art. 102, comma 2 · 기준일 판 · 공식
   특별재판관이나 특수재판관을 둘 수 없다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Non possono essere istituiti	non + potere 3인칭 복수 + essere + 과거분사 남성 복수(수동)	설치될 수 없다
giudici straordinari	주어(동사 뒤) — 명사 + 형용사 복수	특별재판관
o giudici speciali.	o(또는) + 명사 + 형용사 복수	또는 특수재판관은

3. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Cost., art. 104, comma 4 · 기준일 판 · 공식
   (최고사법관회의의) 나머지 위원은 3분의 2를 모든 일반 사법관이 여러 직급에 속한 사람들 가운데서 뽑고, 3분의 1을 양원 합동회의가 법학 분야 대학 정교수와 15년 이상 실무한 변호사 가운데서 뽑는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Gli altri componenti	주어 — gli(모음 앞 남성 복수 관사) + altro + 명사	나머지 위원은
sono eletti per due terzi	essere 수동 + eleggere의 과거분사 남성 복수 + per(~의 몫으로)	3분의 2가 선출된다
da tutti i magistrati ordinari	da(행위자) + tutti i + 명사 + 형용사	모든 일반 사법관에 의해
tra gli appartenenti alle varie categorie,	tra(~ 가운데서) + 현재분사의 명사화(속한 사람들) + alle = a + le	여러 직급에 속한 사람들 가운데서
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune	e + per + 분수 + dal = da + il + in seduta comune(합동 회의로)	그리고 3분의 1은 양원 합동 회의에 의해
tra professori ordinari di università	tra + 관사 없는 명사 + 형용사 + di	대학 정교수
in materie giuridiche ed avvocati	in + 명사 + 형용사, ed(모음 앞의 e) + 명사	법학 분야의 — 그리고 변호사
dopo quindici anni di esercizio.	dopo(~ 뒤) + 수 + 명사 + di	15년 실무 뒤의

표제어 21

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. il **magistrato**, pl. i magistrati **사법관(판사와 검사)** ★★★

   읽기 magistràto

   IPA /maˈdʒiˈstrato/ Wiktionary(it)

   남성

   판사(giudice)와 검사(pubblico ministero)를 함께 가리키는 말이다. 헌법은 둘이 '직무의 차이로만' 구별된다고 쓴다(107조 3항). 이 책은 법원 『외국 법원 번역 안내』를 따라 '사법관'으로 옮긴다. 일반 법원의 사법관은 magistrato ordinario, 치안판사처럼 직업 법관이 아닌 사람은 magistrato onorario(명예직 사법관)다. Treccani도 일상어에서 giudice와 같은 뜻으로 쓰는 것을 '부정확하다'고 적는다.

   쉬운 예 Mio fratello è magistrato.
   내 형은 사법관이다.

   실무 예 Lei è magistrato da molti anni? — Lei
   사법관으로 오래 일하셨습니까?

   원문

   > La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. — Cost., art. 102, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   > 재판 기능은 사법조직법 규정이 두고 규율하는 일반 사법관이 행사한다.
   >
   > **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
   >
   > | 조각 | 문법 | 뜻 |
   > |---|---|---|
   > | La funzione giurisdizionale | 주어 — 여성 단수 + 형용사 | 재판 기능은 |
   > | è esercitata da magistrati ordinari | essere 수동 + 과거분사 여성 단수 + da(행위자) + 관사 없는 복수 | 일반 사법관에 의해 행사된다 |
   > | istituiti e regolati | 과거분사 둘 — 남성 복수(magistrati에 맞춤) | 두어지고 규율되는 |
   > | dalle norme sull'ordinamento giudiziario. | dalle = da + le, sull' = su + lo | 사법조직법 규정에 의해 |

   > 문형

magistrato ordinario / onorario

일반 사법관 / 명예직 사법관

1. ordinario는 '일반(정규)의'다. 헌법 102조의 magistrati ordinari는 일반 법원의 직업 사법관이다.
2. onorario는 '명예직의'다. 치안판사 직은 명예직 사법관이 맡는다(l. 374/1991 1조 2항).
3. 복수는 magistrati ordinari / magistrati onorari. 형용사도 -i로 맞춘다.

Il giudice di pace è un magistrato onorario.
치안판사는 명예직 사법관이다.

I magistrati ordinari superano un concorso.
일반 사법관은 임용 시험을 통과한다.

문법 S1 · è esercitata da — 행위자는 da

~~La funzione giurisdizionale è esercitata per magistrati ordinari.~~ (비문)

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari.

essere 수동에서 '누가'는 da로 붙인다. 영어 by를 per로 옮기지 않는다. 관사가 있으면 da와 합친다: dai magistrati(da + i).

한국이라면? ≠ 법관 · 헌법 제101조

한국 헌법의 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.」에서 법관은 판사만이다. magistrato에는 검사가 들어가므로 '법관'으로 옮기면 검사가 빠진다.

---

2. la **magistratura**, pl. le magistrature **사법부, 사법관 집단** ★★★

읽기 magistratùra

IPA /madʒistraˈtura/ Wiktionary(it)

여성

magistrato 전체, 곧 판사와 검사를 묶은 조직을 가리킨다. 헌법 104조는 그것을 다른 모든 권력에서 독립한 'ordine'(직역하면 '신분, 조직')이라고 부른다. 한국어 '사법부'는 대개 법원만 가리키므로 검사가 들어간다는 점을 기억한다. 사법관 임용 시험은 concorso in magistratura, 사법관이 되는 것은 entrare in magistratura다.

쉬운 예 La magistratura è indipendente.
사법부는 독립되어 있다.

실무 예 Quando è entrato in magistratura? — Lei
언제 사법관이 되셨습니까?

원문

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
— Cost., art. 104, comma 1 · 기준일 판 · 공식
사법부(판사·검사)는 다른 모든 권력에서 독립한 자율적 조직이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La magistratura	주어 — 여성 단수	사법부는
costituisce un ordine autonomo	costituire(이루다) 3인칭 단수 + 목적어 + 형용사	자율적 조직을 이룬다
e indipendente da ogni altro potere.	e + 형용사 + da(~에서) + ogni altro(다른 모든) + 명사	그리고 다른 모든 권력에서 독립한

문형

entrare in magistratura

사법관이 되다

1. entrare in + 관사 없는 명사는 '~에 들어가다'다: entrare in politica(정계에 들다).
2. 근과거는 essere를 쓴다: è entrato(남성) / è entrata(여성) in magistratura.

3. 시험 이름은 concorso in magistratura(사법관 임용 시험)다.
È entrata in magistratura nel duemiladieci.
그녀는 2010년에 사법관이 되었다.

Molti laureati in giurisprudenza vogliono entrare in magistratura.
법학 졸업생 가운데 많은 이가 사법관이 되기를 바란다.

한국이라면? ≠ 사법부(법원) · 헌법 제101조
한국 헌법은 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다.」고 쓴다. 이탈리아 magistratura에는 법원 밖의 검사도 들어간다.

---

3. la **Corte di cassazione**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **대법원(학계에서는 '파기원'이라고도 한다)**

★★★

읽기 córte di cassazióne

IPA /'korte di kassat'tsjone/ 엮은이

여성

이탈리아 최고 일반 법원이다. 공식 이름은 Corte suprema di cassazione이고, 판결 머리에도 « LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE »로 쓴다. cassazione는 '파기'라는 행위의 이름이라 글자대로는 '파기원'이지만, 이 책은 법원 『외국 법원 번역 안내』를 따라 '대법원'으로 옮긴다. 줄여서 la Cassazione, 그 앞의 상고는 ricorso per cassazione다. 로마에 있다(사법조직법 65조 2항).

쉬운 예 La Corte di cassazione ha sede a Roma.
대법원은 로마에 있다.

실무 예 Ha già presentato ricorso per cassazione? — Lei
벌써 대법원에 상고하셨습니까?

원문
> La corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità, del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge. — ord. giud., art. 65 · 기준일 판 · 공식
> 대법원은 사법의 최고 기관으로서 법률의 정확한 준수와 통일된 해석, 국가 객관법의 통일, 여러 재판권 사이의 경계 존중을 보장한다. 관할과 권한의 충돌을 조정하고, 법률이 맡긴 그 밖의 일을 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La corte suprema di cassazione,	주어 — 법원 이름(조문은 소문자)	대법원은
quale organo supremo della giustizia,	quale(~로서) + 명사 + 형용사 + della = di + la	사법의 최고 기관으로서
assicura l'esatta osservanza	assicurare(보장하다) 3인칭 단수 + 목적어 ①	정확한 준수를 보장한다
e l'uniforme interpretazione della legge,	목적어 ② — 형용사가 명사 앞	그리고 법률의 통일된 해석을
l'unità, del diritto oggettivo nazionale,	목적어 ③ — 원문의 쉼표 그대로	국가 객관법의 통일을
il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni;	목적어 ④ — dei = di + i, delle = di + le	여러 재판권의 경계 존중을
regola i conflitti di competenza e di attribuzioni,	regolare(조정하다) + 목적어	관할과 권한의 충돌을 조정하고
ed adempie gli altri compiti	ed(모음 앞의 e) + adempiere(이행하다) + 목적어	그 밖의 일을 한다

ad essa conferiti dalla legge.	ad essa(그것에 — essa = la corte) + 과거분사 + dalla	법률이 그에 맡긴

문형

ricorso per cassazione / ricorrere in Cassazione

대법원 상고 / 대법원에 상고하다

1. ricorso per cassazione는 '파기를 구하는 불복', 곧 상고다. 소문자 cassazione는 행위다.
2. in Cassazione(대문자)은 법원을 가리킨다: ricorrere in Cassazione(대법원에 상고하다).
3. 헌법 111조 7항은 « ricorso in Cassazione per violazione di legge »를 판결마다 보장한다.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione.
피고인은 상고했다.

La causa è arrivata in Cassazione.
사건이 대법원까지 갔다.

한국이라면? ≠ 대법원 · 헌법 제101조

「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.」 같은 자리에 있지만, 이름이 '가장 높은 법원'(한국)과 '파기하는 법원'(이탈리아)으로 다르다. 번역은 '대법원'.

4. la **Corte d'appello**, pl. le Corti d'appello **항소법원** ★★

읽기 córte d'appèllo

IPA /'korte dap'pɛllo/ 엮은이

여성

지방법원(tribunale)의 1심 판결에 대한 항소를 재판하는 법원이다. 법원 『외국 법원 번역 안내』는 한국의 고등법원과 비슷하지만 원문에 충실하게 '항소법원'으로 옮긴다. 조문은 corte di appello(전치사를 줄이지 않음)와 corte d'appello를 다 쓴다. 원심이 항소법원이면 대법원 판결은 그것을 la Corte territoriale(그 지역의 법원)라고도 부른다(10장 대법원 코너).

쉬운 예 La Corte d'appello ha confermato la sentenza.
항소법원은 판결을 유지했다.

실무 예 Davanti a quale Corte d'appello pende la causa? — Lei
사건은 어느 항소법원에 계속 중입니까?

원문

L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. — c.p.c., art. 341 · 기준일 판 · 공식
치안판사의 판결에 대한 항소는 지방법원에, 지방법원의 판결에 대한 항소는 항소법원에 낸다. 각각 판결한 법원이 있는 관할 구역의 법원이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'appello contro le sentenze	주어 — appello(항소) + contro(~에 대한)	판결에 대한 항소는
del giudice di pace e del tribunale	del = di + il 두 번	치안판사와 지방법원의
si propone rispettivamente	수동 si + proporre 3인칭 단수 + 부사 rispettivamente(각각)	각각 제기된다
al tribunale ed alla corte di appello	al = a + il, alla = a + la — 순서대로 짝을 맞춘다	지방법원과 항소법원에
nella cui circoscrizione ha sede il giudice	관계사 nella cui(그 ~의 안에) + avere sede(소재하다) + 주어	판사가 소재하는 관할 구역의

che ha pronunciato la sentenza.	관계절 che + 근과거	판결을 선고한

문형

in primo grado / in grado di appello

1심에서 / 항소심에서

1. grado는 '심급'이다. in primo grado는 '1심에서'.
2. in grado di appello는 '항소심에서'. 판결에서 자주 쓴다.
3. 형용사로는 sentenza di primo grado(1심 판결).

Il tribunale ha deciso in primo grado.
지방법원이 1심을 판결했다.

La causa è ora in grado di appello.
사건은 지금 항소심에 있다.

한국이라면? ≠ 고등법원 · 헌법 제101조
한국 헌법은 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.」 고만 쓰고 고등법원은 법률이 둔다. 기능이 비슷해도 번역은 원어대로 '항소법원'.

---

5. il **tribunale**, pl. i tribunali **지방법원** ★★★

읽기 tribunàle

IPA /tribu'nale/ Wiktionary(it)

남성 | 옛 이름 **pretore** (~1999-06-02)

민사·형사 1심의 일반 법원이다. 다른 법원의 관할이 아닌 사건은 모두 지방법원이 맡는다(민사소송법 9조 1항). 단독(monocratico)이 원칙이고, 합의부(collegiale)로 재판할 사건은 법률이 따로 열거한다(민사소송법 50-bis조, 형사소송법 33-bis조). Treccani는 tribunale를 '합의 재판 기관'으로 풀이하지만 지금의 1심과는 맞지 않는다. 옛 단독 판사 pretore(pretura)는 1998년 입법명령으로 없어지고 그 권한이 지방법원으로 넘어왔다. 그 입법명령은 1999. 6. 2.부터 효력이 생긴다(D.Lgs. 51/1998 247조 1항).

쉬운 예 Il tribunale è in centro.
지방법원은 시내에 있다.

실무 예 Questa causa è di competenza del tribunale o del giudice di pace? — Lei
이 사건은 지방법원 관할입니까, 치안판사 관할입니까?

원문 Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice. — c.p.c., art. 9, comma 1 · 기준일 판 · 공식
지방법원은 다른 법원의 관할이 아닌 모든 사건을 관할한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il tribunale	주어 — 남성 단수	지방법원은
è competente	essere + 형용사(관할이 있는) — 수동 아님	관할한다
per tutte le cause	per(~에 대하여) + tutte le + 명사 복수	모든 사건에 대하여
che non sono di competenza di altro giudice.	관계절 che + essere di competenza di(~의 관할이다) 부정	다른 법원의 관할이 아닌

문형

essere di competenza del tribunale

지방법원의 관할이다

1. essere di competenza di + 법원은 '~의 관할에 속하다'다.

2. 주어는 사건(la causa)이다: la causa è di competenza del tribunale.

3. 부정은 non è di competenza di …(~의 관할이 아니다).

La causa è di competenza del tribunale.

그 사건은 지방법원 관할이다.

Questa materia non è di competenza del giudice di pace.

이 사건 유형은 치안판사 관할이 아니다.

문법 S1 · è competente — essere + 형용사는 수동이 아니다

~~Il tribunale è competuto per tutte le cause.~~ (비문)

Il tribunale è competente per tutte le cause.

competente는 '관할이 있는'이라는 형용사다. 과거분사처럼 바꾸지 않는다. essere 뒤에 형용사가 오면 상태(~이다)다. 타동사의 과거분사가 오면 수동(~되다)이지만, 자동사의 과거분사면 능동 과거다(è entrato 들어갔다 — 3장 2절).

한국이라면? = 지방법원 · 헌법 제101조

「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.」 tribunale는 그 각급법원 가운데 1심 일반 법원에 해당한다. 번역은 법원 『외국 법원 번역 안내』의 '지방법원'.

6. il **giudice di pace**, pl. i giudici di pace **치안판사** ★★

읽기 giùdice di pàce

IPA /ˈd͡ʒuditʃe di ˈpatʃe/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

명예직 사법관(magistrato onorario)이 맡는 1심 판사로, 민사·형사 재판권과 민사 조정 기능을 가진다(l. 374/1991 1조). 법원 『외국 법원 번역 안내』는 영미의 Justice of the Peace에 맞춰 '치안판사'로 옮기고, 기능은 한국의 소액사건심판과 비슷하다고 적는다. 법원 이름이 아니라 판사 이름이라는 점에 주의한다: « è competente il giudice di pace »(치안판사가 관할한다). 글자대로 '평화판사'로 옮기지 않는다.

쉬운 예 Il giudice di pace decide le piccole cause.

치안판사는 작은 사건을 판결한다.

실무 예 Per questa multa posso rivolgermi al giudice di pace? — Lei

이 과태료 건은 치안판사에게 다툴 수 있습니까?

원문

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. — c.p.c., art. 7, comma 1 · 기준일 판 · 공식

치안판사는 법률이 다른 법원의 관할로 정하지 않은 경우, 가액 1만 유로 이하의 동산에 관한 사건을 관할한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice di pace	주어 — 판사 이름	치안판사는
è competente per le cause	essere + 형용사 + per + 명사	사건을 관할한다
relative a beni mobili	형용사 relativo a(~에 관한) 여성 복수 + 관사 없는 명사	동산에 관한
di valore non superiore a diecimila euro,	di valore(가액이) + non superiore a(~ 이하)	가액 1만 유로 이하의
quando dalla legge non sono attribuite	quando + dalla(행위자) + essere 수동 부정 — 주어는 le cause	법률이 ~로 정하지 않은 때
alla competenza di altro giudice.	alla = a + la + di + 관사 없는 altro	다른 법원의 관할로

문형

rivolgersi al giudice di pace

치안판사에게 (소를) 내다, 치안판사를 찾다

1. rivolgersi a는 '~에게 가다, ~에 문의하다'다. si가 붙어 다니는 동사다.
2. al = a + il. 사람 앞에서도 장소처럼 a를 쓴다.
3. Lei에게 권할 때는 Si rivolga al giudice di pace(치안판사에게 가 보십시오).

Si rivolga al giudice di pace.
치안판사에게 가 보십시오.

Mi sono rivolto al giudice di pace per una multa.
과태료 건으로 치안판사를 찾았다.

한국이라면? ≠ 소액사건심판

번역 안내가 기능을 소액사건심판에 견준다. 다만 한국 소액사건은 법원의 심판 절차 이름이고 giudice di pace는 따로 둔 판사다. 이 표는 한국 조문을 대조하지 않았다.

---

7. il **Consiglio superiore della magistratura**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

최고사법관회의(CSM) ★★★

읽기 consìglio superióre délla magistratùra

IPA /konˈsiʎʎo supeˈrjore ˈdella madʒistraˈtura/ 엮은이

남성

판사와 검사의 임용·배치·전보·승진·징계를 맡는 헌법 기관이다(헌법 105조). 대통령이 의장이고, 대법원장과 대법원 검찰총장이 당연직 위원이며, 나머지 위원은 3분의 2를 사법관이, 3분의 1을 의회가 뽑는다(104조). 약칭 CSM(ci esse emme). 번역은 법원 『외국 법원 번역 안내』의 '최고사법관회의'다.

쉬운 예 Il CSM decide sui trasferimenti.
최고사법관회의가 전보를 정한다.

실무 예 Chi presiede il Consiglio superiore della magistratura? — Lei
최고사법관회의는 누가 주재합니까?

원문

> Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. — Cost., art. 104, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 최고사법관회의는 대통령이 주재한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> | --- | --- | --- |
> | Il Consiglio superiore della magistratura | 주어 — 남성 단수 기관 이름 | 최고사법관회의는 |
> | è presieduto | essere + presiedere의 과거분사 남성 단수 (수동) | 주재된다 |
> | dal Presidente della Repubblica. | dal = da + il(행위자) + della = di + la | 대통령에 의해 |

문형

essere presieduto da

~가 주재하다(~에 의해 주재되다)

1. presiedere(주재하다)의 과거분사는 presieduto다.
2. 회의·법원이 주어면 수동으로: il collegio è presieduto dal presidente.
3. 주어가 여성이면 presieduta: la seduta è presieduta da …

Il collegio è presieduto dal presidente di sezione.
합의부는 부장이 주재한다.

La seduta è presieduta dal vicepresidente.
회의는 부의장이 주재한다.

문법 S1 · è presieduto dal — 수동 + da + 관사

~~Il Consiglio è presieduta dal Presidente della Repubblica.~~ (비문)

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Repubblica.
과거분사는 주어 il Consiglio(남성 단수)에 맞춰 -o다. 행위자 il Presidente 앞에서 da + il = dal.

한국이라면? ≠ 법관 인사 · 헌법 제104조

이탈리아는 판사·검사 인사를 대통령이 주재하는 독립 기관이 맡는다. 한국은 「대법원장과 대법관이 아닌 법관은 대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다.」

---

8. il **pubblico ministero**, pl. i pubblici ministeri **검사(기관·사람)** ★★★

읽기 pùbblico ministèro

IPA /ˈpubbliko minisˈtɛro/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

공소를 맡는 기관과 그 일을 하는 사법관을 함께 가리킨다. 약칭 PM(pi emme). 헌법 112조는 검사에게 공소 제기 의무를 지운다. ministero만 떼면 '정부 부처'(Ministero della giustizia 법무부)가 되고, 영어로 PM을 읽으면 '수상'이 되니 둘 다 조심한다. 검사도 magistrato라서 신분 보장을 사법조직법이 정한다(107조 4항).

쉬운 예 Il pubblico ministero ha chiesto la condanna.
검사는 유죄 판결을 구했다.

실무 예 In Italia il pubblico ministero dirige le indagini? — Lei
이탈리아에서는 검사가 수사를 지휘합니까?

원문

> Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. — Cost., art. 107, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 검사는 사법조직법 규정이 그에 대하여 정한 보장을 받는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il pubblico ministero | 주어 — 형용사가 명사 앞(pubblico) | 검사는 |
> | gode delle garanzie | godere di + delle = di + le | 보장을 누린다 |
> | stabilite nei suoi riguardi | 과거분사 여성 복수(garanzie에 맞춤) + nei suoi riguardi(그에 대하여) | 그에 대하여 정해진 |
> | dalle norme sull'ordinamento giudiziario. | dalle = da + le(행위자) + sull' = su + lo | 사법조직법 규정이 |

문형

godere di

~을 누리다, ~을 받다

1. godere di + 명사는 '~을 누리다'다. 권리·보장과 잘 쓴다.

2. 관사와 합친다: gode delle garanzie(delle = di + le).
3. godere 현재: godo, godi, gode, godiamo, godete, godono.

I magistrati godono dell'indipendenza.
사법관은 독립을 누린다.

L'imputato gode di tutte le garanzie.
피고인은 모든 보장을 받는다.

한국이라면? ≠ 검사 · 공소청법 제2조
한국 검사는 별도 법률이 정한다: 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다.」 이탈리아 검사는 판사와 같은 사법관이다.

---

9. la **procura della Repubblica**, pl. le procure della Repubblica **검찰청(지방법원에 딸린)** ★★

읽기 procùra délla repùbblica

IPA /proˈkura ˈdella reˈpubblika/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

지방법원마다 딸린 검찰 사무소다. 법원 이름 앞에 presso(~에 딸린)를 붙여 « procura della Repubblica presso il tribunale di … »라고 쓴다. 항소법원에 딸린 것은 procura generale(고등검찰청에 해당). 같은 procura가 민법에서는 '대리권 수여'(6장)다. 대문자 Procura가 보이면 검찰청인지부터 본다.

쉬운 예 La procura ha aperto un'indagine.
검찰청이 수사를 시작했다.

실무 예 Lei lavora alla procura della Repubblica di Roma? — Lei
로마 검찰청에서 일하십니까?

원문

> Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. — ord. giud., art. 70, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 지방법원에 딸린 검찰청에는 검사 열 명마다 차장검사 한 명이라는 비율에서 나오는 수를 넘지 않는 범위에서 차장검사 자리를 둘 수 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Negli uffici delle procure della Repubblica	negli = in + gli + delle = di + le	검찰청 사무소에는
presso i tribunali ordinari	presso(~에 딸린) + 명사 + 형용사	일반 지방법원에 딸린
possono essere istituiti	potere 3인칭 복수 + essere + 과거분사 남성 복수(수동)	둘 수 있다(두어질 수 있다)
posti di procuratore aggiunto	주어(동사 뒤) — posto(자리)의 복수	차장검사 자리가
in numero non superiore a quello risultante	in numero(수로) + non superiore a + quello(= il numero) + 현재분사	~에서 나오는 수를 넘지 않게
dalla proporzione di un procuratore aggiunto	dalla = da + la + di + 명사	차장검사 한 명이라는 비율에서
per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio.	per ogni(~마다) + 수 + 명사 + 과거분사 + all' = a + lo	그 사무소에 배치된 검사 열 명마다

문형
presso il tribunale

지방법원에 딸린

1. presso는 '~ 곁에, ~에 딸린'이다. 기관 이름 뒤에 붙여 소속을 밝힌다.
2. procura della Repubblica presso il tribunale di Milano = 밀라노 지방법원에 딸린 검찰청.
3. '~에서'(장소)로 옮기면 법원 안의 사무실처럼 읽힌다. 소속 관계로 옮긴다.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello.
항소법원에 딸린 고등검찰청 검사장.

La procura presso il tribunale per i minorenni.
소년법원에 딸린 검찰청.

문법 S1 · possono essere istituiti — 조동사 + 수동, 주어는 뒤에

~~possono essere istituito posti di procuratore aggiunto~~ (비문)

possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto
주어 posti(자리, 남성 복수)가 동사 뒤에 있다. 조동사 possono(복수)와 과거분사 istituiti(남성 복수)가 모두 그 주어에 맞춘다.

한국이라면? = 지방공소청 · 공소청법 제3조

검찰 조직을 법원에 맞춰 둔다. 한국은 「공소청은 대법원에, 광역공소청은 고등법원에, 지방공소청은 지방법원과 가정법원에 대응하여 각각 설치한다.」

---

10. il **procuratore**, pl. i procuratori **검사장(검찰), 대리인(민법)** ★★

읽기 procuratóre

IPA /prokuraˈtore/ Wiktionary(it)

남성

검찰에서는 검찰청의 장이다. procuratore della Repubblica(지방법원 검찰청 검사장), procuratore generale(항소법원·대법원에 딸린 검찰의 장), procuratore aggiunto(차장검사). 여성형은 procuratrice. 민법에서는 대리권을 받은 사람(대리인)이다. 옛 직역 procuratore legale(소송대리인)는 1997년 법률로 avvocato가 되었다(표제어 avvocato). Treccani의 procuratore 풀이에는 1999년에 없어진 pretura가 아직 나온다.

쉬운 예 Il procuratore ha firmato la richiesta.
검사장이 청구서에 서명했다.

실무 예 Chi è il procuratore della Repubblica qui? — Lei
이곳 검사장은 누구입니까?

원문

> Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. — ord. giud., art. 70, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 검사의 직무는 대법원 검찰총장, 항소법원에 딸린 검사장, 소년법원에 딸린 검사장, 일반 지방법원에 딸린 검사장이 행사한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le funzioni del pubblico ministero	주어 — 여성 복수 + del = di + il	검사의 직무는
sono esercitate	essere + 과거분사 여성 복수(수동)	행사된다
dal procuratore generale presso la corte di cassazione,	행위자 ① dal = da + il + presso(~에 딸린)	대법원 검찰총장에 의해
dai procuratori generali della Repubblica	행위자 ② dai = da + i	검사장들에 의해

presso le corti di appello,	presso + 명사 복수	항소법원에 딸린
dai procuratori della Repubblica	행위자 ③	검사장들에 의해
presso i tribunali per i minorenni	presso + 명사 복수 + per(~을 위한) + 명사 복수(minorenne 미성년자)	소년법원에 딸린
e dai procuratori della Repubblica	행위자 ④	그리고 검사장들에 의해
presso i tribunali ordinari.	presso + 명사 + 형용사	일반 지방법원에 딸린

문형

procuratore della Repubblica / procuratore generale

(지방법원 검찰청) 검사장 / (항소법원·대법원 검찰) 검사장

1. della Repubblica는 '공화국의'다. 지방법원에 딸린 검찰청의 장이다.
2. generale는 '총(總)'이다. 항소법원과 대법원에 딸린 검찰의 장이다.
3. 복수: i procuratori della Repubblica, i procuratori generali.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
대법원 검찰총장.

La procuratrice della Repubblica ha parlato ai giornalisti.
검사장(여성)이 기자들에게 말했다.

문법 S1 · sono esercitate dal / dai — 행위자가 여럿

~~Le funzioni sono esercitati dai procuratori.~~ (비문)

Le funzioni sono esercitate dai procuratori.

과거분사는 행위자(procuratori)가 아니라 주어 le funzioni(여성 복수)에 맞춘다. 행위자가 여럿이면 da를 되풀이한다: dal ..., dai ..., dai ....

한국이라면? ≠ 검사장·검찰총장

procuratore generale presso la Corte di cassazione는 대법원에 딸린 검찰의 장이다. 한국 검찰총장과 자리가 비슷하지만, 이탈리아에서는 그도 최고사법관회의의 당연직 위원이다(헌법 104조 3항).

11. l'**avvocato**, pl. gli avvocati **변호사** ★★★

읽기 avvocàto

IPA /avvoˈkato/ Wiktionary(it)

남성 | 옛 이름 **procuratore legale** (~1997-02-28)

여성형은 avvocata와 avvocatessa 둘이 다 쓰인다(Treccani). 1997년 법률이 옛 직역 procuratore legale(소송대리인)를 없애고 법령 속 그 말을 avvocato로 바꿨다. 다만 avvocato generale는 변호사가 아니라 항소법원 분원 등에서 검사장 직무를 하는 사법관이고(사법조직법 70조 2항), avvocato dello Stato는 국가 소송을 맡는 공무원이다.

쉬운 예 Ho bisogno di un avvocato.
변호사가 필요하다.

실무 예 Lei è avvocato o magistrato? — Lei
변호사이십니까, 사법관이십니까?

원문

> Il termine "procuratore legale" contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine "avvocato". — l. 27/1997, art. 3 · 기준일 판 · 공식
> 현행 법률 규정 속 'procuratore legale(소송대리인)'라는 말은 'avvocato(변호사)'라는 말로 바뀐 것으로 본다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il termine "procuratore legale"	주어 + 인용 부호 속 옛 이름	‘procuratore legale’라는 말은
contenuto in disposizioni legislative vigenti	과거분사 contenuto(담긴) + in + 관사 없는 명사 + 형용사 둘	현행 법률 규정에 담긴
si intende sostituito	intendersi + 과거분사 남성 단수(간주)	바뀐 것으로 본다
con il termine "avvocato".	con(~으로) + 명사 + 인용 부호 속 새 이름	‘avvocato’라는 말로

문형

si intende + 과거분사

~된 것으로 본다

1. intendersi(~로 이해되다)에 과거분사를 붙이면 법령의 간주 문장이 된다.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: il termine si intende sostituito / la parola si intende sostituita.
3. 부정: non si intende …(~로 보지 않는다).

Il ricorso si intende rinunciato.
상고는 포기한 것으로 본다.

La domanda si intende accolta.
신청은 받아들여진 것으로 본다.

문법 S1 · si intende sostituito — ‘~으로 본다’

~~Il termine si intende sostituita.~~ (비문)

Il termine si intende sostituito.

intendersi + 과거분사는 ‘~된 것으로 본다’(간주)다. 과거분사는 주어 il termine(남성 단수)에 맞춘다. 법령 개정 조문에 자주 나온다.

한국이라면? = 변호사

직역 이름은 같다. 이탈리아는 1997년에 소송대리인(procuratore legale)과 변호사를 한 이름으로 합쳤다.

---

12. il **cancelliere**, pl. i cancellieri **법원사무관** ★★

읽기 cancellière

IPA /kanʧelˈljɛre/ Wiktionary(it)

남성

재판 기록을 만들고 판사를 보조하는 법원 직원이다(민사소송법 57조). 여성형은 cancelliera. 사무국은 cancelleria이고, 판결 원본을 거기에 기탁하는 것이 deposito in cancelleria다(15장). 영어 chancellor(총리·총장)나 독일 총리(Kanzler)로 짐작하지 않는다. Treccani는 어원을 ‘법정 난간(cancelli)을 지키던 사람’으로 적는다.

쉬운 예 Il cancelliere scrive il verbale.
법원사무관이 조서를 쓴다.

실무 예 Mi scusi, dov'è la cancelleria civile? — Lei
실례지만 민사 사무국이 어디입니까?

원문 Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti. — c.p.c., art. 57, comma 1 · 기준일 판 · 공식
법원사무관은 법률이 정한 경우와 방식에 따라 자기 활동과 법원·당사자의 활동을 모든 효력에서 기록한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

Il cancelliere documenta	주어 + documentare(기록하다) 3인칭 단수	법원사무관은 기록한다
a tutti gli effetti,	a tutti gli effetti(모든 효력에서, 완전히)	모든 효력에서
nei casi e nei modi previsti dalla legge,	nei = in + i 두 번 + 과거분사 남성 복수 + dalla	법률이 정한 경우와 방식에 따라
le attività proprie	목적어 ① + proprio(자기의)	자기 활동과
e quelle degli organi giudiziari e delle parti.	목적어 ② quelle(= le attività) + degli = di + gli, delle = di + le	법원과 당사자의 활동을

문형

depositare in cancelleria

사무국에 제출(기탁)하다

1. depositare는 '맡기다, 제출하다'다. 서면·판결을 사무국에 낼 때 쓴다.
2. in cancelleria(사무국에) — 관사 없이 쓴다.
3. 명사는 deposito: il deposito della sentenza(판결의 기탁).

L'avvocato ha depositato la memoria in cancelleria.
변호사는 준비서면을 사무국에 냈다.

La sentenza è stata depositata in cancelleria.
판결이 사무국에 기탁되었다.

한국이라면? = 법원사무관

조서를 만드는 법원 직원이라는 자리가 같다. 한국 쪽 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

---

13. l'**ordinamento giudiziario**, pl. gli ordinamenti giudiziari **사법 조직(제도), 사법조직법** ★★

읽기 ordinaménto giudiziàrio

IPA /ordinaˈmento d͡ʒuditˈt͡sjarjo/ 엮은이

남성

두 뜻이 있다. 하나는 법원·검찰의 조직 체계 그 자체, 다른 하나는 그것을 정한 법률, 곧 1941년 칙령(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 « Ordinamento giudiziario »)이다. 이 책은 법률을 가리킬 때 '사법조직법'으로 옮기고 cite에는 ord. giud.로 줄인다. 헌법 102·105·107조가 « norme sull'ordinamento giudiziario »(사법조직법 규정)에 사법관의 세부 사항을 맡긴다.

쉬운 예 L'ordinamento giudiziario italiano è complesso.
이탈리아 사법 조직은 복잡하다.

실무 예 Mi può spiegare l'ordinamento giudiziario italiano? — Lei
이탈리아 사법 조직을 설명해 주시겠습니까?

원문

> Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. — Cost., art. 105 · 기준일 판 · 공식
>
> 사법관의 임용·배치·전보·승진·징계 처분은 사법조직법 규정에 따라 최고사법관회의가 맡는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,	spettare 3인칭 복수(주어는 뒤) + al = a + il	최고사법관회의에 속한다
secondo le norme dell'ordinamento giudiziario,	secondo(~에 따라) + dell' = di + lo	사법조직법 규정에 따라

le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,	주어 ①②③ — ed(모음 앞의 e)	임용, 배치, 전보
le promozioni e i provvedimenti disciplinari	주어 ④⑤ + 형용사	승진과 징계 처분이
nei riguardi dei magistrati.	nei riguardi di(~에 대한) + dei = di + i	사법관에 대한

문형

spettare a

~에게 속하다, ~의 권한이다

1. spettare a + 사람·기관은 '~의 몫이다, ~가 맡는다'다.
2. 주어(맡는 일)가 동사 뒤에 오는 일이 많다. 주어가 복수면 spettano.
3. Spetta al giudice decidere(결정하는 것은 판사의 몫이다)처럼 동사원형도 주어가 된다.

Spetta al giudice decidere.
결정하는 것은 판사의 몫이다.

Questi poteri spettano al presidente.
이 권한들은 의장에게 속한다.

한국이라면? ≠ 법원조직법

한국 법원조직법은 법원만 정하고 검찰은 공소청법이 따로 정한다. 이탈리아 사법조직법은 법원과 검찰을 한 법률에 담는다(65조 대법원, 70조 검찰).

14. la **giurisdizione**, pl. le giurisdizioni **재판권** ★★★

읽기 giurisdizióne

IPA /dʒurizditˈtsjone/ Wiktionary(it)

여성

어느 계통의 법원(일반 법원·행정 법원·특수 법원)이 재판하는가, 또는 이탈리아 법원이 재판할 수 있는가다. 같은 계통 안에서 어느 법원이 맡는가는 competenza(관할)다. 영어 jurisdiction을 '관할'로 옮기는 습관대로 읽으면 민사소송법 360조 1항의 상고이유 « motivi attinenti alla giurisdizione »(재판권)와 « norme sulla competenza »(관할)가 같은 말이 되어 버린다.
difetto di giurisdizione는 '재판권 없음'이다.

쉬운 예 Il giudice italiano ha giurisdizione.
이탈리아 법원에 재판권이 있다.

실무 예 Secondo Lei, qui manca la giurisdizione? — Lei
여기에는 재판권이 없다고 보십니까?

원문

> Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
> — c.p.c., art. 37, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 행정청에 대한 일반 법원의 재판권 없음은 소송의 어느 단계·심급에서든 직권으로도 문제 삼는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il difetto di giurisdizione	주어 — difetto(결여) + di + 명사	재판권 없음은
del giudice ordinario	del = di + il + 형용사	일반 법원의
nei confronti della pubblica amministrazione	nei confronti di(~에 대한) + della = di + la	행정청에 대한
è rilevato,	essere + 과거분사 남성 단수(수동)	문제 삼아진다
anche d'ufficio,	anche(~도) + d'ufficio(직권으로)	직권으로도

in qualunque stato e grado del processo.	in + qualunque + 명사 둘 + del	소송의 어느 단계·심급에서든

문형

in qualunque stato e grado del processo

소송의 어느 단계·심급에서든

1. qualunque(어떤 ~이든)는 단수 명사 앞에서 꼴이 바뀌지 않는다.
2. stato는 '단계', grado는 '심급'이다. 둘을 e로 묶은 정형구다.
3. 직권 판단 규정에 자주 붙는다: rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado.

La nullità è rilevabile in qualunque stato e grado del processo.
그 무효는 소송의 어느 단계·심급에서든 문제 삼을 수 있다.

Il giudice può rilevarlo d'ufficio.
판사는 그것을 직권으로 문제 삼을 수 있다.

문법 S1 · è rilevato — 누가 하는지 말하지 않는 수동

~~Il difetto di giurisdizione rileva anche d'ufficio.~~ (부자연)

Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio.

rilevare(문제 삼다)는 법원이 하는 일이다. 결함이 주어면 essere 수동 è rilevato로 쓴다. 능동 rileva는 '중요하다'라는 다른 뜻으로 읽힌다.

한국이라면? = 재판권

법원 계통·국가 사이의 경계를 가리키는 말이 한국에서도 '재판권'이다. 같은 계통 안의 분배는 '관할'(competenza).

---

15. la **competenza**, pl. le competenze **관할** ★★★

읽기 competènza

IPA /kompeˈtɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

같은 계통의 법원 사이에서 어느 법원이 사건을 맡는가다. 사물(per materia)·가액(per valore)·토지(per territorio)로 나눈다. 형용사는 competente(관할이 있는): « è competente il giudice del luogo … ». 일상어 competenza는 '능력, 전문성'이라, '관할' 뜻은 법률 문맥에서만 읽는다.

쉬운 예 La causa è di competenza del tribunale.
그 사건은 지방법원 관할이다.

실무 예 Ha verificato la competenza per territorio? — Lei
토지관할을 확인하셨습니까?

원문

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro. — c.p.c., art. 7, comma 2 · 기준일 판 · 공식
치안판사는 또한 차량과 선박의 운행으로 생긴 손해의 배상 사건을 관할한다. 다만 소가가 2만 5천 유로를 넘지 않아야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice di pace è altresì competente	주어 + essere + 부사 altresì(또한) + 형용사	치안판사는 또한 관할한다
per le cause di risarcimento del danno	per + 명사 + di + 명사 + del = di + il	손해배상 사건을
prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,	과거분사 남성 단수(danno에 맞춤) + dalla = da + la	차량과 선박의 운행으로 생긴
purché il valore della controversia	예외 표지 purché(~하는 한) + 주어	다만 소가가

non superi venticinquemila euro.	superare 접속법 현재 3인칭 단수 — purché 뒤	2만 5천 유로를 넘지 않아야 한다

문형

competenza per materia / per valore / per territorio

사물관할 / 가액에 따른 관할 / 토지관할

1. per + 관사 없는 명사로 기준을 붙인다.
2. per materia(사건의 종류), per valore(소가), per territorio(장소).
3. 다툴 때는 eccezione di incompetenza(관할 위반 항변).

Il convenuto ha sollevato un'eccezione di incompetenza per territorio.
피고는 토지관할 위반 항변을 했다.

La competenza per valore spetta al giudice di pace.
가액에 따른 관할은 치안판사에게 있다.

한국이라면? = 관할

사물·가액·토지로 나누는 체계가 같다. 한국 쪽 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

---

16. il **foro**, pl. i fori **재판적(어느 곳의 법원), 법조계** ★★

읽기 fòro

IPA /ˈfɔro/ Wiktionary(it)

남성

소를 낼 장소, 곧 토지관할의 기준이 되는 곳이다. 민사소송법 18조의 제목이 « Foro generale delle persone fisiche »(자연인의 보통재판적)다. 고대 로마의 광장(Foro Romano)에서 온 말이라 '법조계'(il foro, gli avvocati del foro)도 뜻한다. 영어 forum(토론장)으로 읽지 않는다. 같은 철자의 '구멍' 뜻 낱말은 모음이 다르다고 하나 이 책은 그 사전값을 확인하지 못했다(fóro 미확인).

쉬운 예 Il foro competente è quello di Roma.
관할 재판적은 로마다.

실무 예 Nel contratto avete scelto il foro di Milano? — Lei
계약서에서 밀라노를 관할 법원으로 정하셨습니까?

원문

> Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. — c.p.c., art. 18, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 법률이 달리 정하지 않으면, 피고의 주소나 거소가 있는 곳의 법원이 관할하고, 그것을 알 수 없으면 피고가 머무는 곳의 법원이 관할한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Salvo che la legge disponga altrimenti, | 예외 표지 salvo che + 접속법 현재(disporre) + 부사 | 법률이 달리 정하지 않으면 |
> | è competente il giudice del luogo | essere + 형용사 + 주어(동사 뒤) + del = di + il | ~ 곳의 법원이 관할한다 |
> | in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, | 관계사 in cui(그곳에서) + 주어(피고) + 목적어 둘 | 피고가 주소나 거소를 둔 |
> | e, se questi sono sconosciuti, | se(만일) + questi(이것들 = 주소·거소) + 형용사 | 그리고 그것을 알 수 없으면 |
> | quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. | 지시대명사 quello(= il giudice) + in cui | 피고가 머무는 곳의 법원이 |

문형

foro competente / foro esclusivo

관할 재판적 / 전속 관할 법원

1. 계약서 관할 조항의 머리말이 foro competente(관할 법원)다.
2. per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di …(모든 분쟁은 ~ 법원이 전속 관할한다).
3. esclusivo는 '전속의'다.

Per ogni controversia è competente il foro di Torino.
모든 분쟁은 토리노 법원이 관할한다.

Le parti hanno scelto un foro esclusivo.
당사자들은 전속 관할 법원을 정했다.

한국이라면? = 보통재판적

피고의 주소지를 기준으로 하는 생각이 같다. 한국 쪽 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

---

17. la **sezione**, pl. le sezioni **(법원의) 부(部)** ★★

읽기 sezióne

IPA /setˈt͡sjone/ Wiktionary(en)

여성

법원 안에서 사건을 나눠 맡는 단위다. 대법원에는 민사부(sezioni civili)·형사부(sezioni penali)와 판례를 통일하는 연합부(Sezioni Unite, 15장)가 있다. 판결 머리의 « QUINTA SEZIONE PENALE »는 '제5형사부'다. 헌법 102조 2항은 특별 법원을 금지하면서, 일반 법원 안에 특정 분야를 맡는 전문부(sezioni specializzate)를 두는 것은 허용한다.

쉬운 예 La causa è assegnata alla prima sezione.
사건은 제1부에 배당되었다.

실무 예 In quale sezione lavora? — Lei
어느 부에서 일하십니까?

원문

> Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. — Cost., art. 102, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 일반 법원 안에 특정 분야를 맡는 전문부를 두는 것만 허용되며, 사법관이 아닌 적격 시민이 참여하게 할 수도 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Possono soltanto istituirsi	potere 3인칭 복수 + soltanto(~만) + istituire + 수동 si	두어지는 것만 허용된다
presso gli organi giudiziari ordinari	presso(~ 안에, ~에 딸린) + gli + 명사 + 형용사 둘	일반 법원 안에
sezioni specializzate per determinate materie,	주어(동사 뒤) + 과거분사 + per + 형용사 + 명사	특정 분야를 맡는 전문부가
anche con la partecipazione di cittadini idonei	anche(~도) + con + 명사 + di + 명사 + 형용사	적격 시민의 참여와 함께
estranei alla magistratura.	형용사 estraneo a(~ 밖의) 복수 + alla = a + la	사법관이 아닌

문형

sezione + 서수 + civile / penale

제N민사부 / 제N형사부

1. 서수는 명사 앞이나 뒤에 온다: la prima sezione civile, la sezione quinta penale.
2. 판결 머리는 대문자로: « QUINTA SEZIONE PENALE ».

3. 연합부는 Sezioni Unite(복수), 약칭 Sez. U.

La terza sezione civile ha deciso il ricorso.
제3민사부가 상고를 판결했다.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
그 문제는 연합부에 회부되었다.

문법 S1 · possono istituirsi — 수동 si도 같은 뜻

~~Possono soltanto istituirsi sezione specializzate.~~ (비문)

Possono soltanto istituirsi sezioni specializzate.
istituirsi(두어지다)의 si는 수동 si다(10장 S4). 주어 sezioni(여성 복수)에 맞춰 조동사도 possono(복수)다. 같은 항 앞 문장은 같은 뜻을 essere 수동(possono essere istituiti)으로 썼다.

한국이라면? = 부(部) · 법원조직법 제7조

한국 대법원도 부에서 먼저 심리한다. 다만 「대법원의 심판권은 대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체에서 행사하며」, 부는 그 예외로 재판한다.

---

18. il **collegio**, pl. i collegi **합의부(재판부)** ★★

읽기 collègio

IPA /kolˈlɛd͡ʒo/ Wiktionary(it)

남성

여러 판사가 함께 재판하는 재판부다. 형용사로 in composizione collegiale(합의부 구성으로)와 in composizione monocratica(단독으로)를 짝으로 외운다. 지방법원은 단독이 원칙이고 합의부 사건은 법률이 열거한다(형사소송법 33-bis조, 민사소송법 50-bis조). 일상어 collegio는 기숙학교·동업자 단체(collegio dei notai)도 뜻한다.

쉬운 예 Il collegio si è ritirato in camera di consiglio.
재판부는 평의실로 물러났다.

실무 예 Questa causa è decisa da un collegio o da un giudice monocratico? — Lei
이 사건은 합의부가 판결합니까, 단독판사가 판결합니까?

원문

> Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. — c.p.p., art. 33-bis, comma 2 · 기준일판 · 공식
> 또한 33-ter조 1항의 규정을 빼고는, 상한이 10년을 넘는 징역형으로 처벌되는 범죄는 미수인 경우에도 합의부 구성의 지방법원이 맡는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sono attribuiti altresì	essere + 과거분사 남성 복수(수동, 주어는 뒤) + altresì(또한)	또한 맡겨진다
al tribunale in composizione collegiale,	al = a + il + in composizione collegiale	합의부 구성의 지방법원에
salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1,	예외 표지 salva(여성 단수 — disposizione에 맞춤) + 조·항	33-ter조 1항의 규정은 빼고
i delitti puniti con la pena della reclusione	주어 — 명사 + 과거분사 + con + 명사	징역형으로 처벌되는 범죄는
superiore nel massimo a dieci anni,	superiore a(~를 넘는) + nel massimo(상한에서)	상한이 10년을 넘는
anche nell'ipotesi del tentativo.	anche + nell' = in + la + del = di + il	미수인 경우에도

문형

in composizione collegiale / monocratica

합의부 구성으로 / 단독으로

1. composizione는 '구성'이다. in composizione + 형용사로 재판부 꼴을 말한다.
2. collegiale(합의의) / monocratica(단독의) — 여성 composizione에 맞춘 꼴.
3. 법원 이름 뒤에 붙인다: il tribunale in composizione monocratica.

Il tribunale decide in composizione monocratica.
지방법원은 단독으로 판결한다.

La causa è decisa dal tribunale in composizione collegiale.
그 사건은 합의부 구성의 지방법원이 판결한다.

문법 S1 · Sono attribuiti … i delitti — 주어가 문장 끝에

~~È attribuito al tribunale i delitti puniti con la reclusione.~~ (비문)

Sono attribuiti al tribunale i delitti puniti con la reclusione.

주어 i delitti(남성 복수)가 문장 끝에 있어도 essere와 과거분사는 그에 맞춰 sono attribuiti다. 조문은 맡기는 대상을 길게 꾸밀 때 주어를 뒤로 보낸다.

한국이라면? = 합의부

여러 판사가 함께 재판하는 재판부라는 뜻이 같다. 한국 쪽 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

---

19. il **grado**, pl. i gradi **심급** ★★

읽기 gràdo

IPA /'grado/ Wiktionary(it)

남성

재판의 층위다. primo grado(1심), secondo grado(2심, 항소심), 그리고 대법원의 법률심은 giudizio di legittimità(적법성 심리)라고 부른다. 일상어 grado는 '정도, 등급, 온도의 도'다. 법령의 '단계'(stato e grado del processo)에서도 이 뜻이다.

쉬운 예 Ha vinto in primo grado.
1심에서 이겼다.

실무 예 La sentenza di primo grado è stata appellata? — Lei
1심 판결에 항소가 있었습니까?

원문

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma. — c.p.c., art. 339, comma 1 · 기준일 판 · 공식

1심에서 선고된 판결에는 항소로 불복할 수 있다. 다만 법률이나, 360조 2항에 따른 당사자의 합의가 항소를 배제하지 않아야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Possono essere impugnate con appello	potere 3인칭 복수 + essere + 과거분사 여성 복수 + con appello(항소로)	항소로 불복될 수 있다
le sentenze pronunciate in primo grado,	주어(동사 뒤) + 과거분사 여성 복수	1심에서 선고된 판결은
purché l'appello non sia escluso	예외 표지 purché + 접속법 수동(sia escluso)	다만 항소가 배제되지 않아야 한다
dalla legge o dall'accordo delle parti	dalla = da + la, dall' = da + lo(행위자 둘)	법률이나 당사자의 합의로

a norma dell'art. 360, secondo comma.	a norma di(~에 따른) + 조 + secondo comma(2항)	360조 2항에 따른

문형

in primo grado / in secondo grado

1심에서 / 2심에서

1. 서수 primo·secondo를 grado 앞에 둔다.
2. '1심 판결'은 sentenza di primo grado.
3. 대법원 심리는 grado로 세지 않고 giudizio di legittimità라고 부른다.

La sentenza di secondo grado è stata impugnata in Cassazione.
2심 판결에 대법원 상고가 있었다.

In primo grado il tribunale ha rigettato la domanda.
1심에서 지방법원은 청구를 기각했다.

문법 S1 · Possono essere impugnate le sentenze — 수동 + 뒤의 주어

~~Possono essere impugnati le sentenze di primo grado.~~ (비문)

Possono essere impugnate le sentenze di primo grado.
주어 le sentenze(여성 복수)에 맞춰 과거분사는 -e다. 주어가 동사 뒤에 있으니 과거분사 끝을 먼저 보고 주어를 찾는다.

한국이라면? = 심급 · 민사소송법 제423조

3심 구조와 대법원의 법률심이 같다. 한국 상고는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다.」

---

20. il **concorso**, pl. i concorsi **임용 시험(공개 채용), 공범·경합(형법)** ★★

읽기 concórso

IPA /kon'korso/ Wiktionary(en)

남성

한 낱말에 법률 뜻이 셋이다. 공무 분야에서는 공개 채용 시험이다: 헌법 97조는 공무원을 concorso로 뽑는다고 쓰고, 106조는 사법관도 concorso로 임명한다고 쓴다. 판사와 검사를 함께 뽑는 시험이 concorso in magistratura다. 형법에서는 concorso di persone(공범)과 concorso di reati(죄의 경합), 민법에서는 concorso di colpa(과실상계)로 쓰인다(10장·8장).

쉬운 예 Ha vinto il concorso.
그는 임용 시험에 합격했다.

실무 예 Quanti anni ha studiato per il concorso in magistratura? — Lei
사법관 임용 시험을 몇 년 준비하셨습니까?

원문

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. — Cost., art. 106, comma 1 · 기준일 판 · 공식
사법관은 임용 시험으로 임명한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le nomine dei magistrati	주어 — nomina(임명)의 복수 + dei = di + i	사법관의 임명은
hanno luogo	avere luogo(일어나다, 행해지다) 3인칭 복수	이루어진다
per concorso.	per(~에 의해) + 관사 없는 명사	시험으로

문형

vincere un concorso / bandire un concorso

시험에 합격하다 / 시험을 공고하다

1. vincere(이기다) un concorso는 '시험에 합격하다'다. 합격자는 vincitore di concorso.
2. bandire un concorso는 '(기관이) 시험을 공고하다'다. 공고문은 bando di concorso.

3. '~ 분야 시험'은 concorso in + 분야(관사 없음): concorso in magistratura.

Il Ministero ha bandito un nuovo concorso.
그 부처가 새 시험을 공고했다.

È vincitrice di concorso in magistratura.
그녀는 사법관 임용 시험 합격자다.

한국이라면? ≠ 임용 시험

한국에서 판사와 검사는 서로 다른 절차로 임명된다(판사는 헌법 104조, 검사는 공소청법 40조). 이탈리아는 둘을 한 시험으로 뽑는다.

---

21. ## il Ministro della giustizia, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **법무부장관** ★★

읽기 minìstro délla giustìzia

IPA /miˈnistro ˈdella ʤusˈtittsja/ 엮은이

남성

법무부(Ministero della giustizia)의 장이다. 사법관 개인에 대해 헌법이 장관에게 준 권한은 징계 절차를 여는 것(azione disciplinare, 107조 2항)이다. 임용·전보·징계 결정은 최고사법관회의가 한다. 이와 별도로 110조는 최고사법관회의의 권한을 해치지 않는 범위에서 사법 서비스의 조직·운영을 장관에게 맡긴다. Ministro(사람)와 Ministero(부처)를 혼동하지 않는다.

쉬운 예 Il Ministro della giustizia ha visitato il tribunale.
법무부장관이 지방법원을 방문했다.

실무 예 In Italia il Ministro della giustizia può dare ordini ai pubblici ministeri? — Lei
이탈리아에서 법무부장관이 검사에게 지시할 수 있습니까?

원문

> Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. — Cost., art. 107, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 법무부장관은 징계를 청구할 권한이 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il Ministro della giustizia | 주어 — Ministro(장관, 사람) | 법무부장관은 |
> | ha facoltà di promuovere | avere facoltà di(~할 권한이 있다) + 동사원형 | 청구할 권한이 있다 |
> | l'azione disciplinare. | 목적어 — azione(소송·청구) + 형용사 | 징계를 |

문형

avere facoltà di + 동사원형

~할 권한이 있다

1. facoltà는 '권한, 재량'이다. 관사 없이 avere facoltà di로 쓴다.
2. 의무는 avere l'obbligo di(헌법 112조 검사의 공소 의무).
3. 부정: non ha facoltà di …(~할 권한이 없다).

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
검사는 공소를 제기할 의무가 있다.

La parte ha facoltà di presentare memorie.
당사자는 서면을 낼 권한이 있다.

한국이라면? ≠ 법무부장관 · 공소청법 제9조

한국 법무부장관은 검사를 지휘한다: 「법무부장관은 검사사무의 최고 감독자로서 일반적으로 검사를 지휘 · 감독하고, 구체적 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘 · 감독한다.」

한국이라면? — 같은 3심, 다른 사법관

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(헌법 1988. 2. 25. 시행, 공소청법·형사소송법·민사소송법·법원조직법 2026. 10. 2. 시행본)이다. 이탈리아 헌법 104조·107조는 normattiva 2026. 10. 30. 판에서 1948년 문언 그대로다. 판사·검사 직무를 나누는 헌법 개정은 2026. 3. 22.~23. 국민투표에서 부결되었다(찬성 13,254,836 · 반대 15,079,809 — 대법원 국민투표 중앙사무국 2026. 4. 17. 조서, 1970년 법률 제352호 22조·24조). 공포되지 않았으므로 아래 표의 이탈리아 쪽은 현행 제도 그대로다.

	이탈리아	한국	차이
=	Cost. 101, comma 2 · 104, comma 1	법관의 독립 (헌법 제103조)	판사는 법률에만 따르고 사법부는 다른 권력에서 독립한다 / 「법관은 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판한다.」 한국은 '양심'을 적는다.
≠	Consiglio superiore della magistratura (Cost. 104·105)	법관 임명 (헌법 제104조 ③)	사법관의 임용·배치·전보·승진·징계를 대통령이 주재하는 최고사법관회의가 맡는다 / 「대법원장과 대법관이 아닌 법관은 대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다.」
≠	magistrato (Cost. 107, comma 3)	법관 · 검사	판사와 검사는 직무의 차이로만 구별되는 같은 사법관이다 / 검사는 별도 법률이 정한다: 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다.」
≠	검사 인사 (Cost. 105)	검사의 임명 (공소청법 제40조 ①)	검사 인사도 최고사법관회의가 한다 / 「검사의 임명과 보직은 법무부장관의 제청으로 대통령이 한다.」
≠	Ministro della giustizia (Cost. 107, comma 2)	법무부장관 (공소청법 제9조)	사법관 개인에 대해서는 징계 절차를 여는 권한이 헌법에 있다(사법 서비스의 조직·운영은 110조가 따로 맡긴다) / 「법무부장관은 검사사무의 최고 감독자로서 일반적으로 검사를 지휘 · 감독하고, 구체적 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘 · 감독한다.」
≠	obbligo dell'azione penale (Cost. 112)	기소편의주의 (형사소송법 제247조)	검사는 공소를 제기할 의무를 진다(헌법) / 검사는 형법 제51조의 사항을 참작하여 공소를 제기하지 않을 수 있다(법률).
=	procura della Repubblica presso il tribunale (ord. giud. 70)	공소청의 설치 (공소청법 제3조 ①)	검찰 조직을 법원에 맞춰 둔다. 이탈리아는 법원 이름 앞에 presso(~에 딸린)를 붙인다 / 「공소청은 대법원에, 광역공소청은 고등법원에, 지방공소청은 지방법원과 가정법원에 대응하여 각각 설치한다.」
=	inamovibilità (Cost. 107, comma 1)	법관의 신분 보장 (헌법 제106조 ①)	함부로 물러나게 하지 못한다 / 「법관은 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고에 의하지 아니하고는 파면되지 아니하며」. 이탈리아 헌법은 전보에도 최고사법관회의의 결정을 요구한다. 그 결정은 사법조직법이 정한 사유와 방어권 보장에 따르거나, 본인 동의에 따라야 한다(107조 1항).
=	Corte di cassazione — 법률심 (ord. giud. 65)	상고이유 (민사소송법 제423조)	법률의 정확한 준수와 통일된 해석을 보장하는 법원 / 「상고는 판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다.」
≠	ricorso in Cassazione (Cost. 111, comma 7)	군사법원의 상고심 (헌법 제110조 ②)	모든 판결에 대한 대법원 상고를 헌법이 보장한다(전시 군사법원 판결만 예외) / 한국 헌법에는 일반 법원의 모든 판결에 대한 상고를 일률적으로 정한 조항이 없다. 법원 장(제101조~제110조)에서 상고를 말하는 조항은 군사법원의 상고심을 대법원이 관할한다고 정한 제110조 ② 하나이고, 같은 조 ④는 비상계엄하 군사재판의 단심을 허용한다(사형 선고는 제외).

≠	Sezioni Unite (c.p.c. 374)	전원합의체 (법원조직법 제7조 ①)	판례가 갈리면 대법원장(primo presidente)이 연합부에 배당한다 / 「대법원의 심판권은 대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체에서 행사하며」 부(部)는 예외다.
≠	Corte suprema di cassazione	대법원 (헌법 제101조 ②)	'파기'라는 기능의 이름 / 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.」 번역은 법원 『외국 법원 번역 안내』를 따라 '대법원'.

가짜 친구 · magistrato·Cassazione·concorso — 이름이 가리키는 범위

magistrato는 '판사'가 아니다. 헌법 107조 3항은 « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni »라고 써서 판사와 검사를 같은 magistrato 안의 직무 차이로 본다. 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판)도 '사법관'으로 옮기고 판사(giudice)와 검사(pubblico ministero)를 모두 포함한다고 적는다. 영어 magistrate(경미한 사건을 맡는 판사)나 스페인어 magistrado(상급 법관)로 짐작하면 검사가 빠진다.

cassazione는 원래 '무효로 함, 파기'라는 행위의 이름이다. Corte di cassazione를 글자대로 옮기면 '파기원'이고 학계에서는 그렇게도 부르지만, 이 책은 번역 안내를 따라 '대법원'으로 옮긴다. 공식 이름은 Corte suprema di cassazione다. 소문자 cassazione는 행위, 대문자 Cassazione는 법원이다. Treccani에는 cassazione가 표제 두 개로 있고 둘째는 음악의 한 형식(카사치오네)이다.

concorso는 한 법전에서도 뜻이 셋이다. 형법에서는 공범(concorso di persone)과 죄의 경합(concorso formale), 헌법 97조에서는 공무원 공개 채용 시험이다. 헌법 106조 1항 « Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso »의 concorso가 마지막 뜻이다. 'concorso in magistratura'는 판사·검사를 함께 뽑는 사법관 임용 시험이다.

cancelliere는 독일 총리나 대학 총장(영어 chancellor)이 아니라 법원사무관이다. 민사소송법 57조가 그 일을 정한다. 사무국은 cancelleria다.

foro는 '포럼'이 아니라 재판적, 곧 어느 곳의 법원에 소를 내는가다(민사소송법 18조 조 제목 « Foro generale delle persone fisiche »). 같은 철자로 '구멍'을 뜻하는 낱말도 있다. 이 책은 재판적 뜻의 fòro(열린 o)만 사전으로 확인했고, '구멍' 쪽의 모음은 확인하지 못했다(fóro 미확인).

> I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Cost., art. 107, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 사법관은 직무가 다르다는 점으로만 서로 구별된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I magistrati	주어 — 판사와 검사를 함께	사법관은
si distinguono fra loro	재귀·상호 si + distinguere 3인칭 복수 + fra loro(서로)	서로 구별된다
soltanto per diversità di funzioni.	soltanto(~만) + per(~에 의해) + 관사 없는 명사 + di	직무의 차이로만

> Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Cost., art. 111, comma 8 · 기준일 판 · 공식
> 국사원과 감사원의 결정에 대해서는 재판권에 관한 사유로만 대법원 상고가 허용된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Contro le decisioni	contro + 명사 복수	결정에 대하여

del Consiglio di Stato e della Corte dei conti	del = di + il, della = di + la, dei = di + i	국사원과 감사원의
il ricorso in Cassazione è ammesso	주어 + essere 수동 + 과거분사 남성 단수	대법원 상고는 허용된다
per i soli motivi	per + i soli(~만의) + 명사	사유로만
inerenti alla giurisdizione.	형용사 inerente a(~에 관한)의 복수 + alla = a + la	재판권에 관한

> Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale. c.p.c., art. 57, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 그(법원사무관)는 조서를 작성해야 하는 모든 행위에서 판사를 보조한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Egli assiste il giudice	주어 대명사 egli(= il cancelliere) + assistere 3인칭 단수 + 목적어	그는 판사를 보조한다
in tutti gli atti	in + tutti gli + 명사(모음 앞 gli)	모든 행위에서
dei quali deve essere formato processo verbale.	관계사 dei quali(= di + i quali) + dovere + essere 수동 + 주어(관사 없는 processo verbale)	조서가 작성되어야 하는

요령 magistrato = 판사 + 검사. Cassazione = 대법원(학계에서는 파기원). concorso는 형법이면 공범·경합, 사법 조직이면 임용 시험. cancelliere = 법원사무관. foro = 재판적.

문법 S1 — essere와 수동: '~이다'와 '~되다'

essere는 세 가지 일을 한다. 형용사·명사와 함께 오면 '~이다'(I magistrati sono inamovibili — 사법관은 파면·전보되지 않는 지위에 있다). 타동사의 과거분사와 함께 오면 '~되다'(수동)다. 자동사·재귀동사의 과거분사와 함께 오면 수동이 아니라 능동의 복합시제다(헌법 25조 2항 « sia entrata in vigore » 시행에 들어갔다 — 3장 2절). 그래서 essere + 과거분사를 보면 먼저 그 동사가 목적어를 갖는 동사인지 본다. 수동에서 과거분사는 주어의 성과 수에 맞춰 끝이 바뀐다(-o·-a·-i·-e). 누가 했는지는 da(~에 의해)로 붙이고, da는 뒤 관사와 합쳐 dal·dalla·dai·dagli가 된다.

- 꼴부터 본다. 헌법 104조 2항 « Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica »에서 주어는 il Consiglio(남성 단수)이고 동사는 è presieduto(주재된다)다. 행위자는 dal Presidente(대통령에 의해)로 붙었다. dal = da + il이다.
- 과거분사는 주어에 맞춘다. 102조 1항 « La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari »는 주어가 la funzione(여성 단수)라서 esercitata다. 사법조직법 70조 1항 « Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale … »는 주어가 le funzioni(여성 복수)라서 sono esercitate다. 같은 동사가 주어에 따라 -a와 -e로 끝이 갈린다.
- essere + 형용사와 essere + 과거분사를 가른다. 107조 1항은 « I magistrati sono inamovibili »(형용사 — 상태)로 시작해 « Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio … »(과거분사 — 당하는 일)로 이어진다. inamovibile는 '움직일 수 없는'이라는 형용사라 수동이 아니다. 101조 2항 « I giudici sono soggetti soltanto alla legge »의 soggetti도 형용사(~에 매인)다.
- 조동사와 함께 쓰면 potere·dovere + essere + 과거분사다. 102조 2항 « Non possono essere istituiti giudici straordinari … »(특별재판관은 설치될 수 없다)에서는 주어 giudici가 동사 뒤에 왔다. 조문은 이렇게 주어를 뒤로 미루는 일이 잦으니, 과거분사의 끝(-i)을 보고 뒤에서 주어를 찾는다.
- 이 장에서 읽은 조문의 수동은 모두 essere 수동이다. 같은 뜻을 venire + 과거분사나 수동 si(10장 문법 S4)로도 만들 수 있지만, 조직을 정하는 조문 문장은 대개 '누가 맡는가'를 da로 밝히려고 essere 수동을 쓴다(이 장 조문 기준 — 전수 집계는 아니다).

표로 보기

꼴	만들기	뜻·이 장의 조문
è presieduto	essere + 과거분사 남성 단수	주재된다(헌법 104조)
è esercitata	essere + 과거분사 여성 단수	행사된다(헌법 102조)
sono esercitate	essere + 과거분사 여성 복수	행사된다(사법조직법 70조)
sono eletti	essere + eleggere의 과거분사(불규칙 eletto) 남성 복수	선출된다(헌법 104조)
possono essere istituiti	potere + essere + 과거분사	설치될 수 있다(헌법 102조)
può essere sostituito	potere + essere + 과거분사	교체될 수 있다(사법조직법 70조)
sono inamovibili	essere + 형용사(수동 아님)	옮겨지지 않는 지위에 있다(헌법 107조)
è competente	essere + 형용사(수동 아님)	관할이 있다(민사소송법 7·9·18조)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La sentenza è pronunciata dal giudice
주어 · 여성 단수 / essere + 과거분사 여성 단수 · 수동 / da + il · 행위자
판결은 판사가 선고한다.

Le cause sono decise dal tribunale
주어 · 여성 복수 / essere + 과거분사(decidere → deciso) 여성 복수 / da + il · 행위자
사건은 지방법원이 결정한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~La funzione giurisdizionale è esercitato da magistrati.~~	La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati.	주어 la funzione가 여성 단수라 과거분사도 -a로 끝난다.
~~Il Consiglio è presieduto da il Presidente.~~	Il Consiglio è presieduto dal Presidente.	da와 정관사 il은 dal로 합쳐 쓴다.
~~I magistrati sono inamovuti.~~	I magistrati sono inamovibili.	inamovibile는 과거분사가 아니라 형용사다. '~할 수 없는'의 -bile 꼴을 수동 분사로 바꾸지 않는다.
~~Non possono essere istituito giudici straordinari.~~	Non possono essere istituiti giudici straordinari.	주어(giudici)가 동사 뒤에 있어도 과거분사는 그 주어의 수(복수)에 맞춘다.

> I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Cost., art. 107, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 사법관은 파면·전보되지 않는다. 최고사법관회의의 결정 — 사법조직법이 정한 사유와 방어권 보장에 따르거나 본인이 동의하여 내린 결정 — 에 따르지 않고는 직무에서 해임되거나 정직되지 않으며 다른 근무지나 직무로 옮겨지지도 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I magistrati sono inamovibili.	essere + 형용사 복수(상태) — 수동 아님	사법관은 옮겨지지 않는 지위에 있다

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio	non + potere + essere + 과거분사 둘(수동, 남성 복수) + dal = da + il	직무에서 해임되거나 정직될 수 없다
né destinati ad altre sedi o funzioni	né(~도 아니다) + 과거분사 + ad(모음 앞의 a)	다른 근무지나 직무로 배치되지도 않는다
se non in seguito a decisione	예외 표지 se non + in seguito a(~에 따라, ~ 뒤에)	결정에 따르지 않고는
del Consiglio superiore della magistratura,	del = di + il, della = di + la	최고사법관회의의
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa	과거분사 여성 단수(decisione에 맞춤) + o … o … (~이거나 ~이거나) ①	사유와 방어권 보장에 따라 내려진
stabilite dall'ordinamento giudiziario	과거분사 여성 복수(garanzie에 맞춤) + dall' = da + lo	사법조직법이 정한
o con il loro consenso.	o … ② + con + 소유 형용사 loro	또는 본인의 동의를 얻어

> Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
> Cost., art. 111, comma 7 · 기준일 판 · 공식
> 일반 법원이나 특수 법원이 내린 판결과 신체의 자유에 관한 재판에 대해서는 법률 위반을 이유로 한 대법원 상고가 언제나 허용된다. 이 규정의 예외는 전시 군사법원의 판결에만 둘 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Contro le sentenze	contro(~에 대하여, ~에 맞서) + 명사 복수	판결에 대하여
e contro i provvedimenti sulla libertà personale,	e + contro + 명사 + sulla = su + la	그리고 신체의 자유에 관한 재판에 대하여
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,	과거분사 남성 복수(sentenze·provvedimenti를 함께 받음 — 남성이 이긴다) + dagli = da + gli	일반 법원이나 특수 법원이 내린
è sempre ammesso ricorso in Cassazione	essere 수동 + 부사 sempre + 과거분사 + 주어(관사 없는 ricorso, 동사 뒤)	대법원 상고가 언제나 허용된다
per violazione di legge.	per(~을 이유로) + 관사 없는 명사 + di	법률 위반을 이유로
Si può derogare a tale norma	비인칭 si + potere + derogare a(~의 예외를 두다)	이 규정의 예외를 둘 수 있다
soltanto per le sentenze dei tribunali militari	soltanto(~만) + per + 명사 + dei = di + i	군사법원의 판결에 대해서만
in tempo di guerra.	in tempo di(~ 때에)	전시에

> Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. ord. giud., art. 70, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 형사 공판 기일에 지정된 사법관은 검사의 직무를 완전히 독자적으로 수행하며, 형사소송법이 정한 경우에만 교체될 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nel corso delle udienze penali,	nel = in + il, nel corso di(~ 동안) + delle = di + le	형사 공판 기일 동안

il magistrato designato	주어 + 과거분사(designare: 지정하다)를 형용사로	지정된 사법관은
svolge le funzioni del pubblico ministero	svolgere(수행하다) 3인칭 단수 + 목적어 + del = di + il	검사의 직무를 수행한다
con piena autonomia	con + 형용사 + 명사(관사 없음)	완전히 독자적으로
e può essere sostituito	potere + essere + 과거분사 남성 단수(수동)	그리고 교체될 수 있다
solo nei casi previsti dal codice di procedura penale.	solo(~만) + nei = in + i + 과거분사 + dal = da + il	형사소송법이 정한 경우에만

말해 보기 — 이탈리아 법원을 방문했을 때

로마의 대법원을 찾아 담당 사법관에게 조직을 묻는 장면. 처음 만난 사이라 Lei로 말한다. Lei

A Buongiorno. Lei è giudice o pubblico ministero?
안녕하십니까. 판사이십니까, 검사이십니까?

B Sono pubblico ministero, ma in Italia siamo tutti magistrati.
검사입니다. 그런데 이탈리아에서는 둘 다 사법관입니다.

A Quindi anche Lei ha superato il concorso in magistratura?
그러면 검사님도 사법관 임용 시험을 통과하셨습니까?

B Sì, è lo stesso concorso per giudici e pubblici ministeri.
네, 판사와 검사가 같은 시험을 봅니다.

A E chi decide i trasferimenti dei magistrati?
그러면 사법관의 전보는 누가 정합니까?

B Li decide il Consiglio superiore della magistratura.
최고사법관회의가 정합니다.

설명해 보기 — 한국의 법원과 검찰을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국 사법 조직을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.
Lei

In Corea i giudici e i pubblici ministeri appartengono a due ordinamenti diversi.
한국에서 판사와 검사는 서로 다른 조직에 속합니다.
헌법 제101조 · 공소청법 제2조

I giudici sono nominati dal Presidente della Corte suprema.
판사는 대법원장이 임명합니다.
헌법 제104조 ③

I pubblici ministeri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia.
검사는 법무부장관의 제청으로 대통령이 임명합니다.
공소청법 제40조 ①

Da noi il pubblico ministero può decidere di non esercitare l'azione penale.
한국에서는 검사가 공소를 제기하지 않기로 할 수 있습니다.
형사소송법 제247조

La Corte suprema giudica di regola le questioni di diritto, come la vostra Corte di cassazione.
대법원은 이탈리아 대법원처럼 원칙적으로 법률 문제를 판단합니다.
민사소송법 제423조

Per cambiare la propria giurisprudenza, la Corte suprema decide in seduta plenaria.
판례를 바꿀 때 대법원은 전원합의체로 재판합니다.
법원조직법 제7조 ①

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 겹자음(Repubblica의 bb, soggetti의 gg)은 길게 읽는다. 악상이 있는 음절(è, diversità)은 세게 읽는다.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
사법은 국민의 이름으로 행해진다. (헌법 101조)

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
판사는 법률에만 따른다. (헌법 101조)

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
사법부는 다른 모든 권력에서 독립한 자율적 조직이다. (헌법 104조)

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
최고사법관회의는 대통령이 주재한다. (헌법 104조)

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
사법관은 임용 시험으로 임명한다. (헌법 106조)

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
사법관은 직무의 차이로만 서로 구별된다. (헌법 107조)

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
법무부장관은 징계를 청구할 권한이 있다. (헌법 107조)

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
검사는 공소를 제기할 의무가 있다. (헌법 112조)

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.
지방법원은 다른 법원의 관할이 아닌 모든 사건을 관할한다. (민사소송법 9조)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
모든 재판에는 이유를 붙여야 한다. (헌법 111조)

확인 문제 8

1. 이탈리아어 magistrato가 가리키는 사람은?

- 판사만
- 검사만
- **판사와 검사**
- 법원사무관

헌법 107조 3항 « I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni »
— 판사와 검사는 직무로만 구별되는 같은 사법관이다.

2. 이 책이 Corte di cassazione를 옮기는 말은?

파기원

대법원

항소법원

헌법재판소

법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판)를 따라 '대법원'으로 옮긴다. 학계에서는 '파기원'이라고도 한다.

3. « Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica »에서 è presieduto는?

essere + 형용사

essere + 과거분사(수동)

근과거

수동 si

과거분사 presieduto가 essere와 함께 '주재된다'를 만들고, 행위자는 dal(= da + il)로 붙었다.

4. « La funzione giurisdizionale è ___ da magistrati ordinari »(헌법 102조)의 빈칸은?

esercitato

esercitata

esercitati

esercitate

주어 la funzione가 여성 단수라 과거분사도 여성 단수 -a다.

5. 치안판사(giudice di pace)가 민사소송법 7조 1항에서 관할하는 동산 사건의 소가 상한은?

5천 유로

1만 유로

2만 5천 유로

3만 유로

« beni mobili di valore non superiore a diecimila euro ». 2만 5천 유로는 차량·선박 운행으로 생긴 손해배상 사건(7조 2항)의 상한이다.

6. 판사 pretore(pretura)는 언제부터 없어졌는가?

1948. 1. 1.

1989. 10. 24.

1999. 6. 2.

2026. 10. 2.

1998년 입법명령(D.Lgs. 51/1998)이 폐지하고 그 권한을 지방법원(tribunale)으로 옮겼다. 효력은 1999. 6. 2.부터다.

7. « concorso in magistratura »의 concorso는?

공범

죄의 경합

사법관 임용 시험

법원 회의

헌법 106조 1항 « Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso ». 형법에서는 같은 낱말이 공범·경합을 뜻한다.

8. 이탈리아 헌법 107조 2항에 따르면 법무부장관(Ministro della giustizia)이 사법관에 대하여 가진 권한은?

임명

전보

징계 청구

구체적 사건 지휘

« Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare ». 임용·전보·징계 결정은 최고사법관회의가 한다(105조).

2부 법의 언어 · 제6장

민법전 총칙·법률행위

Il codice civile — persone, atti e contratti invalidi

지금 이탈리아 민법전(codice civile, c.c.)은 1942년 3월 16일 칙령으로 승인되었다. 한 법전 안에 사람에서 회사까지 담는다(회사는 5권 — 13조). 이 장은 그 첫머리의 사람(persone)과, 계약을 무효(nullità)로 만들거나 취소(annullamento)할 수 있게 하는 사유를 읽는다. 권리능력·행위능력·성년·법인·대리·착오·강박·사기·소멸시효·제척기간이 표제어다. 조문은 '~하는 한', '~하지 않는 한', '~라면'처럼 조건을 달 때 동사를 접속법(congiuntivo)으로 바꾼다. 이 장의 문법은 그 접속법이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. c.c., art. 1, comma 2 · 기준일 판 · 공식

   법률이 태아를 위하여 인정하는 권리는 출생이라는 사건에 달려 있다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I diritti	주어 — 남성 복수	권리는
che la legge riconosce	관계절 — che는 riconoscere의 목적어(= i diritti)	법률이 인정하는
a favore del concepito	a favore di(~을 위하여) + del = di + il, concepito: 태아(과거분사가 명사로)	태아를 위하여
sono subordinati	essere + 과거분사 남성 복수(diritti에 맞춤)	~에 달려 있다
all'evento della nascita.	a + l' + 명사 + della = di + la	출생이라는 사건에

2. Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. c.c., art. 1421 · 기준일 판 · 공식

법률에 다른 규정이 없으면, 무효는 이해관계가 있는 사람은 누구나 주장할 수 있고 법원이 직권으로 살필 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Salvo diverse disposizioni di legge,	예외 표지 salvo + 명사 — 문장 머리에 둔 단서	법률에 다른 규정이 없으면
la nullità può essere fatta valere	주어 + potere + essere 수동 + fare valere(주장하다)	무효는 주장될 수 있다
da chiunque vi ha interesse	da(행위자) + chiunque(누구든) + vi(거기에 = 무효에) + avere interesse	이해관계가 있는 누구에 의해서든
e può essere rilevata d'ufficio	potere + essere 수동 + rilevare(살피다) + d'ufficio(직권으로)	그리고 직권으로 살펴질 수 있다
dal giudice.	da + il — 행위자	법원(판사)에 의해

3. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Cost., art. 22 · 기준일 판 · 공식

누구도 정치적 이유로 권리능력·국적·이름을 빼앗기지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nessuno può essere privato,	주어 nessuno + potere + essere 수동(privare: 빼앗다)	누구도 빼앗기지 않는다
per motivi politici,	per(이유) + 관사 없는 명사 + 형용사	정치적 이유로
della capacità giuridica,	privare di(~을 빼앗다)의 di + la	권리능력을
della cittadinanza, del nome.	di + la / di + il — 목록이 이어진다	국적·이름을

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. il **codice civile**, pl. i codici civili **민법전** ★★★

읽기 còdice civìle

IPA /ˈkɔditʃe tʃiˈvile/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

c.c.로 줄여 쓴다. 지금 법전은 1942년 3월 16일 칙령(regio decreto n. 262)이 승인했고, 권(libro)으로 나뉜다. 회사는 5권이 정한다(13조 « libro V »). 칙령 본문은 법전과 따로 있어서, 법전 조문의 normattiva 주소에는 별지 번호 :2를 붙인다. 형용사 civile는 '시민의'에서 '민사의'로 쓰인다: diritto civile(민법), processo civile(민사소송).

쉬운 예 Il codice civile è del 1942.
민법전은 1942년 것이다.

실무 예 Mi può indicare l'articolo del codice civile sul contratto? — Lei
계약에 관한 민법전 조문을 알려 주시겠습니까?

원문

> Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. — c.c., art. 13 · 기준일 판 · 공식
> 회사는 제5권에 담긴 규정이 정한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Le società | 주어 — 여성 복수(società는 복수도 같은 꼴) | 회사는 |

sono regolate	essere + 과거분사 여성 복수(수동, regolare: 규율하다)	규율된다
dalle disposizioni contenute	dalle = da + le — 행위자 + 과거분사(contenere: 담다)	담긴 규정에 의해
nel libro V.	nel = in + il + 명사 + 로마 숫자	제5권에

società는 끝 음절에 강세가 있는 낱말이라 복수도 같은 꼴이다. 관사(le)와 동사(sono regolate)를 보고 복수인 줄 안다.

문형

ai sensi dell'art. N del codice civile

민법전 N조에 따라

1. ai sensi di는 '~의 뜻에 따라, ~에 의하여'다. 조문을 끌어올 때 가장 흔한 말이다.
2. di + l' = dell'(articolo가 모음으로 시작): ai sensi dell'articolo 1321.
3. 법전 이름은 줄여 c.c.로 쓰고, 읽을 때는 codice civile로 푼다.

Il contratto è nullo ai sensi del codice civile.
그 계약은 민법전에 따라 무효다.

Lo prevede il codice civile.
민법전이 그렇게 정하고 있다.

한국이라면? ≠ 민법전의 범위

한국 민법은 총칙·물권·채권·친족·상속 다섯 편이고 회사는 상법이 따로 정한다. 이탈리아 민법전은 회사(13조 « libro V »)까지 한 법전에 담는다.

---

2. la **capacità giuridica**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **권리능력** ★★★

읽기 capacità giurìdica

IPA /kapaʧiˈta ʤuˈridika/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

권리와 의무의 주체가 될 수 있는 자격이다. 사람은 태어나면서 얻는다(1조). 헌법 22조는 정치적 이유로 이것을 빼앗지 못하게 한다. capacità는 끝 음절에 강세가 있어 à로 쓰고, 복수도 같은 꼴(le capacità)이다. giuridico(법률상의)는 여성형 giuridica로 명사에 맞춘다.

쉬운 예 Ogni persona ha la capacità giuridica.
모든 사람은 권리능력이 있다.

실무 예 Da quando si acquista la capacità giuridica in Italia? — Lei
이탈리아에서는 언제부터 권리능력을 얻습니까?

원문 La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. — c.c., art. 1, comma 1 · 기준일 판 · 공식
권리능력은 출생한 때부터 얻는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La capacità giuridica	주어 — 여성 단수 명사 + 형용사	권리능력은
si acquista	수동 si + acquistare 3인칭 단수	얻어진다
dal momento della nascita.	dal = da + il(~부터) + della = di + la	출생한 때부터

문형

si acquista + da / con

~부터 / ~으로 얻는다

1. acquistare는 '얻다, 취득하다'다. 앞에 si를 붙이면 '얻어진다', 곧 행위자 없이 말하는 수동 si가 된다.

2. 언제부터는 da: dal momento della nascita(출생한 때부터).

3. 무엇으로는 con: con la maggiore età(성년이 되면, 2조).

La cittadinanza si acquista con la nascita.

국적은 출생으로 얻는다.

Il diritto si acquista dal giorno della firma.

그 권리는 서명한 날부터 얻는다.

한국이라면? = 권리능력의 시작 · 민법 제3조

태어나서부터라는 점은 같다. 한국은 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.」(제3조)고 쓰고 '권리능력'이라는 낱말은 조문 표제에만 둔다. 이탈리아 1조는 capacità giuridica를 주어로 세운다.

---

3. la **capacità di agire**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **행위능력** ★★★

읽기 capacità di agìre

IPA /kapaʧiˈta di aˈʤire/ 엮은이

여성

스스로 법률행위를 해서 권리를 얻고 의무를 질 수 있는 능력이다. 성년이 되면 얻는다(2조 1항 둘째 문장). agire는 '행동하다'인데, '소송하다'(agire in giudizio)의 뜻으로도 많이 쓴다. capacità d'intendere e di volere(사리 분별 능력)와 헷갈리지 않는다 — 1425조 2항은 그것이 없는 사람이 맺은 계약도 취소할 수 있다고 한다.

쉬운 예 Il minore non ha la piena capacità di agire.

미성년자는 완전한 행위능력이 없다.

실무 예 A che età si acquista la capacità di agire in Corea? — Lei

한국에서는 몇 살에 행위능력을 얻습니까?

원문

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. — c.c., art. 2, comma 1 · 기준일 판 · 공식

성년이 되면 다른 나이가 정해져 있지 않은 모든 행위를 할 능력을 얻는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Con la maggiore età	con(~으로, ~이 되면) + 명사	성년이 되면
si acquista	수동 si + acquistare 3인칭 단수 — 주어는 뒤의 la capacità	얻어진다
la capacità di compiere tutti gli atti	주어 + di + 동사원형 + 목적어(gli: 모음 앞 남성 복수 관사)	모든 행위를 할 능력이
per i quali	관계사 il quale 복수 + per	그 행위에 대하여
non sia stabilita una età diversa.	접속법 현재 수동(sia + 과거분사 여성 단수 — età에 맞춤)	다른 나이가 정해져 있지 않은

문형

la capacità di + 동사원형

~할 능력

1. capacità 뒤에 di와 동사원형을 두면 '~할 능력'이다: la capacità di agire, la capacità di contrattare.
2. di 뒤 동사는 원형 그대로 둔다. 주어에 맞춰 바꾸지 않는다.
3. '~할 능력이 없다'는 essere incapace di + 동사원형(1425조 « incapace di contrattare »).

Il minore è incapace di contrattare.

미성년자는 계약할 능력이 없다.

Ha la capacità di testimoniare.

그는 증언할 능력이 있다.

문법 S3 · per i quali non sia stabilita — 조건을 다는 관계절의 접속법

~~tutti gli atti per i quali non è stabilita una età diversa~~ (부자연)

tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa

직설법 è도 문법상 틀리지는 않는다. 조문은 '다른 나이가 정해져 있지 않은 그런 행위라면 무엇이든'이라는 조건을 관계절 동사 sia(essere의 접속법)로 표시한다. 정해진 사실을 말할 때는 직설법이다.

한국이라면? = 미성년자의 행위능력 · 민법 제5조

미성년자의 행위능력이 제한된다는 점은 같다. 한국은 「미성년자가 법률행위를 함에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다.」(제5조 ①)고 미성년자 쪽에서 쓰고, 이탈리아는 성년이 되면 능력을 얻는다고 성년 쪽에서 쓴다.

---

4. la **maggiore età**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **성년** ★★★

읽기 maggióre età

IPA /madˈd͡ʒore eˈta/ 엮은이

여성

글자 그대로는 '더 큰 나이'다. 반대는 minore età(미성년), 미성년자는 il minore(d'età). 2조 1항의 문언은 1975. 3. 10.부터 시행 중이다. 1942년 원문판은 '스물한 번째 해가 찼을 때'(« al compimento del ventunesimo anno »)였다(normattiva @originale).

쉬운 예 Mia figlia non ha ancora raggiunto la maggiore età.
내 딸은 아직 성년이 되지 않았다.

실무 예 In Italia la maggiore età si raggiunge a diciotto anni, vero? — Lei
이탈리아에서는 열여덟 살에 성년이 되지요?

원문

> La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. — c.c., art. 2, comma 1 · 기준일판 · 공식
> 성년은 열여덟 번째 해가 찼을 때로 정한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La maggiore età | 주어 — 형용사 maggiore(더 큰)가 명사 앞 | 성년은 |
> | è fissata | essere + 과거분사 여성 단수(수동) | 정해진다 |
> | al compimento | al = a + il + 명사(compimento: 채움, 완료) | 찼을 때로 |
> | del diciottesimo anno. | del = di + il + 서수 diciottesimo(열여덟 번째) | 열여덟 번째 해가 |
>
> diciottesimo는 서수다. 기수 diciotto(18)에 -esimo를 붙여 만든다: ventuno → ventunesimo(1942년 원문판).

문형

raggiungere la maggiore età

성년이 되다

1. raggiungere는 '~에 이르다'다. 나이가 차는 것을 말할 때 쓴다.
2. 과거는 ha raggiunto(조동사 avere): ha raggiunto la maggiore età.
3. 조문은 명사로 al compimento di(~이 찼을 때)를 쓴다: al compimento del diciottesimo anno.

Ha raggiunto la maggiore età l'anno scorso.
그는 작년에 성년이 되었다.

Fino alla maggiore età decidono i genitori.
성년이 될 때까지는 부모가 정한다.

문법 S1 · è fissata — 과거분사를 주어 성에 맞춘다

~~La maggiore età è fissato al compimento del diciottesimo anno.~~ (비문)

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

essere + 과거분사 수동에서 과거분사는 주어의 성·수를 따른다. età는 여성 단수라 fissata다. -tà로 끝나는 명사(età·capacità·nullità)는 거의 모두 여성이다.

한국이라면? ≠ 성년 나이 · 민법 제4조

이탈리아는 18세, 한국은 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다.」(제4조). 이탈리아는 1975년에 21세에서 18세로 낮췄다(normattiva 판 비교).

---

5. la **persona giuridica**, pl. le persone giuridiche **법인** ★★★

읽기 persóna giurìdica

IPA /perˈsona d͡ʒuˈridika/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

사람(persona fisica, 자연인)이 아니면서 권리의 주체가 되는 단체다. 민법전 1권 2편의 제목이 Delle persone giuridiche다. 복수는 giuridiche다. 여성형 -ca는 복수에서 h를 넣어 -che가 되고 소리 [ke]를 지킨다. 남성 복수는 giuridici로 h 없이 [tʃi]가 된다(Treccani giurìdico « pl. m. -ci »). 명사형 personalità giuridica는 '법인격'이다. 11조의 provincie는 옛 철자이고 지금은 province로 쓴다.

쉬운 예 Una fondazione è una persona giuridica.
재단은 법인이다.

실무 예 La Sua associazione è riconosciuta come persona giuridica? — Lei
귀하의 단체는 법인으로 인정되어 있습니까?

원문

> Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. — c.c., art. 11 · 기준일 판 · 공식
> 도와 기초자치단체, 그리고 법인으로 인정된 공공 단체는 공법으로 지켜지는 법률과 관습에 따라 권리를 누린다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le provincie e i comuni,	주어 ① — 여성 복수(옛 철자 provincie) + 남성 복수	도와 기초자치단체
nonché gli enti pubblici	nonché(그리고 또) + 주어 ② — gli: 모음 앞 남성 복수	그리고 공공 단체
riconosciuti come persone giuridiche	과거분사 남성 복수(enti에 맞춤) + come	법인으로 인정된
godono dei diritti	godere di(~을 누리다) 3인칭 복수 + dei = di + i	권리를 누린다
secondo le leggi e gli usi	secondo(~에 따라) + 명사 둘	법률과 관습에 따라
osservati come diritto pubblico.	과거분사 남성 복수(leggi·usi 둘을 받으면 남성) + come	공법으로 지켜지는

osservati는 여성(leggi)과 남성(usi)을 함께 받아 남성 복수가 되었다. 성이 다른 명사를 함께 꾸미면 남성 복수로 맞추는 것이 규칙이다.

문형

essere riconosciuto come + 명사

~로 인정되다

1. riconoscere는 '인정하다', riconosciuto는 그 과거분사다.

2. come(~로서) 뒤에 무엇으로 인정되는지를 둔다: come persona giuridica.

3. 과거분사는 주어에 맞춘다: l'associazione è riconosciuta, gli enti sono riconosciuti.

L'associazione è stata riconosciuta come persona giuridica.
그 단체는 법인으로 인정되었다.

Questi enti non sono riconosciuti.
이 단체들은 인정받지 못했다.

한국이라면? ≠ 법인의 권리능력 · 민법 제34조

한국은 「법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 된다.」(제34조)고 목적 범위를 단다. 이탈리아 11조는 공법인이 공법의 법률·관습에 따라 권리를 누린다고만 쓴다.

---

6. l'**ente**, pl. gli enti **단체·기관(법인과 공공 단체를 함께 가리킴)** ★★

읽기 ènte

IPA /'ɛnte/ Wiktionary(it)

남성

법률문에서는 단체·기관을 넓게 가리킨다: ente pubblico(공공 단체), ente locale(지방자치단체), ente non commerciale(비영리 단체). 법인격이 있는지는 따로 따진다. 철학에서는 '존재자'다(가짜 친구 코너). 모음으로 시작하는 남성 명사라 관사는 l'ente, 복수는 gli enti다.

쉬운 예 Il comune è un ente pubblico.
기초자치단체는 공공 단체다.

실무 예 Per quale ente lavora, se posso chiedere? – Lei
실례지만 어느 기관에서 일하십니까?

원문

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. – c.c., art. 18 · 기준일 판 · 공식
이사는 위임에 관한 규정에 따라 단체에 대하여 책임을 진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Gli amministratori	주어 — gli: 모음 앞 남성 복수 관사	이사들은
sono responsabili	essere + 형용사 남성 복수	책임이 있다
verso l'ente	verso(~에 대하여) + l' + 명사	단체에 대하여
secondo le norme del mandato.	secondo(~에 따라) + 명사 + del = di + il	위임에 관한 규정에 따라

문형

verso + 명사

~에 대하여(책임·의무의 상대)

1. verso는 '~쪽으로'다. 법률문에서는 책임이나 의무를 지는 상대를 가리킨다.
2. essere responsabile verso …: ~에 대하여 책임이 있다.
3. 같은 자리에 nei confronti di를 쓰기도 한다: responsabile nei confronti dei terzi.

Il debitore è responsabile verso il creditore.
채무자는 채권자에 대하여 책임을 진다.

Gli amministratori hanno obblighi verso la società.
이사는 회사에 대하여 의무를 진다.

한국이라면? ≠ 법인·단체

한국어에는 ente에 꼭 맞는 낱말이 없다. 법인격이 있으면 '법인', 공공 단체면 '공공기관·지방자치단체'로 문맥에 따라 옮긴다. 이 책은 기본으로 '단체'라 쓴다.

7. la **rappresentanza**, pl. le rappresentanze **대리** ★★★

읽기 rappresentànza

IPA /rapprezen'tantsa/ Wiktionary(it)

여성

남을 대신해 법률행위를 하고 그 효과를 그 사람에게 돌리는 제도다. 대리인은 il rappresentante, 본인은 il rappresentato(대리를 받는 사람)다. 대리권은 il potere di rappresentanza. 대리권이 법률에서 나오면 법정대리, 본인에게서 나오면 임의대리다(1387조). 일상어로는 '대표단'이나 '판매 대리점'의 뜻도 있다.

쉬운 예 L'avvocato agisce in rappresentanza del cliente.
변호사는 의뢰인을 대리하여 행위한다.

실무 예 Lei firma in rappresentanza della società? — Lei
회사를 대리하여 서명하시는 겁니까?

원문

> Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato. — c.c., art. 1387 · 기준일 판 · 공식
> 대리권은 법률이나 본인이 준다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
Il potere di rappresentanza	주어 — potere(권한) + di + 명사	대리권은
è conferito	essere + 과거분사 남성 단수(수동, conferire: 주다)	주어진다
dalla legge	dalla = da + la — 행위자	법률에 의해
ovvero dall'interessato.	ovvero(또는) + dall' = da + l' — interessato: 이해 당사자, 여기서는 본인	또는 본인에 의해

문형

in rappresentanza di + 명사

~을 대리하여, ~을 대표하여

1. in rappresentanza di는 누구를 대신하는지를 말한다.
2. di + il = del, di + la = della: in rappresentanza della società.
3. 법률 행위의 대리인은 il rappresentante, 회사의 대표 이사도 rappresentante legale라 한다.

Ha firmato in rappresentanza della madre.
그는 어머니를 대리하여 서명했다.

Il rappresentante deve agire nell'interesse del rappresentato.
대리인은 본인의 이익을 위하여 행위해야 한다.

문법 S1 · è conferito dalla legge — 행위자는 da로

~~Il potere di rappresentanza è conferito per la legge.~~ (비문)

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge.

essere 수동에서 '누가' 했는지는 da로 말한다. 관사와 합쳐 dalla(da + la)·dal(da + il)이 된다. per는 이유·목적이다.

한국이라면? = 대리의 효과 · 민법 제114조

대리인의 행위 효과가 본인에게 돌아간다는 생각은 같다(「직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」, 제114조 ①). 이탈리아에서 그 직접 효과를 정한 조문은 1388조다(« produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato »). 1387조는 대리권이 나오는 곳을 법률과 본인 둘로 적는다.

8. la **procura**, pl. le procure **대리권 수여(위임장)** ★★★

읽기 procùra

IPA /pro'kura/ Wiktionary(it)

여성

본인이 대리인에게 대리권을 주는 행위, 또는 그것을 적은 문서(위임장)다. 소송 위임장은 procura alle liti. 대문자로 쓴 Procura는 '검찰청'이다(5장 procura della Repubblica). 같은 장에서 둘이 나오면 대문자로 가린다. 1392조는 대리인이 맺을 계약에 방식이 정해져 있으면 위임장도 그 방식을 따라야 한다고 한다.

쉬운 예 Ho firmato una procura.
나는 위임장에 서명했다.

실무 예 Ha portato la procura firmata dal Suo cliente? — Lei
의뢰인이 서명한 위임장을 가져오셨습니까?

원문 La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. — c.c., art. 1392 · 기준일 판 · 공식
대리권 수여는 대리인이 맺을 계약에 정해진 방식으로 하지 않으면 효력이 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La procura	주어 — 여성 단수	대리권 수여는
non ha effetto	non + avere effetto(효력이 있다)	효력이 없다
se non è conferita	se non(~하지 않으면) + essere 수동(과거분사 여성 단수)	주어지지 않으면
con le forme prescritte	con + 명사 + 과거분사 여성 복수(prescrivere: 정하다)	정해진 방식으로
per il contratto	per(~에 대하여) + 명사	계약에
che il rappresentante deve concludere.	관계절 — che는 concludere의 목적어(= il contratto)	대리인이 맺어야 할

문형

non ha effetto se non + 직설법

~하지 않으면 효력이 없다

1. avere effetto는 '효력이 있다', non ha effetto는 '효력이 없다'.
2. se non 뒤에 효력이 생기는 조건을 둔다. '~할 때에만 효력이 있다'와 같다.
3. 조건이 사실 확인이면 직설법이다: se non è conferita(주어지지 않으면).

L'accettazione non ha effetto se non arriva in tempo.
승낙은 제때 도착하지 않으면 효력이 없다.

Il contratto non ha effetto se non è firmato da entrambe le parti.
계약은 두 당사자가 서명하지 않으면 효력이 없다.

---

9. l'**annullamento**, pl. gli annullamenti **취소(법률행위의)** ★★★

읽기 annullaménto

IPA /annulla'mento/ Wiktionary(it)

남성

일단 유효한 계약을 한쪽 당사자의 청구로 없애는 것이다. 사유는 행위무능력(1425조)과 의사표시의 하자 — 착오·강박·사기(1427조)다. 형용사는 annullabile(취소할 수 있는), 동사는 annullare. 취소 청구권은 5년 시효에 걸린다(1442조). 15장에서는 같은 동사가 대법원의 '원판결 파기'(annulla con rinvio)로 나온다.

쉬운 예 Il contratto è annullabile.
그 계약은 취소할 수 있다.

실무 예 Chi può chiedere l'annullamento in questo caso? — Lei
이 경우 누가 취소를 청구할 수 있습니까?

원문 L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. — c.c., art. 1441, comma 1 · 기준일 판 · 공식
계약의 취소는 법률이 그 이익을 위하여 취소를 정한 당사자만 청구할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'annullamento del contratto	주어 — l': 모음 앞 il + del = di + il	계약의 취소는
può essere domandato	potere + essere 수동(domandare: 청구하다)	청구될 수 있다
solo dalla parte	solo(~만) + dalla = da + la — 행위자	당사자에 의해서만
nel cui interesse	nel + cui(그 사람의) + 명사 — 소유를 나타내는 관계사	그 이익을 위하여
è stabilito dalla legge.	essere 수동 + da — 주어는 앞의 l'annullamento	법률이 정한

nel cui interesse는 '그 사람의 이익 안에서', 곧 '그 사람을 위하여'다. cui가 관사와 명사 사이에 들어가 소유(그 사람의)를 나타낸다: la parte nel cui interesse(그 이익을 위한 당사자).

문형

chiedere l'annullamento di + 명사

~의 취소를 청구하다

1. chiedere(청구하다) 대신 조문은 domandare도 쓴다: può essere domandato.
2. di + il = del: l'annullamento del contratto.
3. 반대말은 la conferma / la convalida(추인)이다.

Ha chiesto l'annullamento del contratto per errore.
그는 착오를 이유로 계약 취소를 청구했다.

L'annullamento può essere chiesto entro cinque anni.
취소는 5년 안에 청구할 수 있다.

한국이라면? = 취소권자 · 민법 제140조

취소권자를 한정한다는 점은 같다. 한국은 제한능력자·착오나 사기·강박으로 의사표시를 한 자와 「그의 대리인 또는 승계인만이 취소할 수 있다」(제140조)고 이름을 늘어놓고, 이탈리아는 원칙적으로 '법률이 보호하려는 당사자'로 묶는다(1441조 1항). 다만 이탈리아 2항은 법정 금치산 상태인 수형자의 무능력은 이해관계인 누구나 주장할 수 있다고 정한다.

---

10. la **nullità**, pl. le nullità **무효** ★★★

읽기 nullità

IPA /nulli'ta/ Wiktionary(it)

여성

처음부터 효력이 없는 것이다. 강행규정 위반, 계약 요건의 흠결, 원인의 불법 등이 사유다(1418조). 이해관계인 누구나 주장하고 법원이 직권으로 살핀다(1421조). 무효 확인의 소권은 시효에 걸리지 않는다(1422조). 형용사는 nullo(무효인): il contratto è nullo. 끝 음절 강세 -tà라 복수도 같은 꼴이다.

쉬운 예 Il contratto è nullo.
그 계약은 무효다.

실무 예 Secondo Lei, questa clausola è nulla? — Lei
이 조항이 무효라고 보십니까?

원문

> Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. — c.c., art. 1418, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 계약은 강행규정에 반할 때에는 무효다. 다만 법률이 달리 정하면 그렇지 않다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il contratto è nullo | 주어 + essere + 형용사(nullo: 무효인) | 계약은 무효다 |
> | quando è contrario a norme imperative, | quando(~할 때) + essere contrario a + 관사 없는 명사 + 형용사 | 강행규정에 반할 때에는 |
> | salvo che la legge disponga diversamente. | 예외 표지 salvo che + 접속법 현재 (disporre) + 부사 | 다만 법률이 달리 정하면 그렇지 않다 |

문형

essere contrario a + 명사

~에 반하다

1. contrario는 형용사라 주어에 맞춘다: il contratto è contrario, la clausola è contraria.
2. 무엇에 반하는지는 a로: contrario a norme imperative, contrario all'ordine pubblico.
3. a + l' = all', a + il = al.

La clausola è contraria all'ordine pubblico.
그 조항은 공서에 반한다.

Il patto è contrario alla legge.
그 약정은 법률에 반한다.

문법 S3 · salvo che la legge disponga — 단서 뒤는 접속법

~~salvo che la legge dispone diversamente~~ (비문)

salvo che la legge disponga diversamente

salvo che(~하지 않는 한, 다만 ~하면 예외)는 접속법을 부른다. disporre(정하다)의 접속법 현재 3인칭 단수는 disponga다. salvo 뒤에 명사만 올 때(salvo diverse disposizioni)는 동사가 없다.

한국이라면? ≠ 무효 사유 · 민법 제103조

한국은 「선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다.」(제103조)고 사회질서를 기준으로 쓴다. 이탈리아 1418조는 강행규정(norme imperative) 위반을 첫머리에 둔다.

---

11. **l'errore**, pl. gli errori **착오** ★★★

읽기 erróre

IPA /er'rore/ Wiktionary(it)

남성

일상어로는 '잘못, 실수'인데 민법에서는 의사표시의 하자인 '착오'다. 계약을 취소하려면 착오가 본질적(essenziale)이고 상대방이 알아챌 수 있었어야 한다(1428조). 무엇이 본질적인지는 1429조가 네 호로 늘어놓는다. 법률의 착오는 errore di diritto, 사실의 착오는 errore di fatto.

쉬운 예 Ho fatto un errore.
실수했다.

실무 예 L'errore era riconoscibile dall'altra parte, secondo Lei? — Lei
상대방이 그 착오를 알아챌 수 있었다고 보십니까?

원문

> L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente. — c.c., art. 1428 · 기준일 판 · 공식
> 착오는 그것이 본질적이고 상대방 당사자가 알아챌 수 있는 것일 때 계약 취소의 원인이 된다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

L'errore	주어 — l': 모음 앞 il	착오는
è causa di annullamento del contratto	essere + 관사 없는 causa + di	계약 취소의 원인이 된다
quando è essenziale	quando(~할 때) + essere + 형용사	본질적이고
ed è riconoscibile	ed(모음 앞의 e) + essere + 형용사(-bile: ~할 수 있는)	알아챌 수 있는
dall'altro contraente.	dall' = da + l' — 누가 알아채는지	상대방 당사자가

-bile로 끝나는 형용사는 '~할 수 있는'이다: riconoscibile(알아챌 수 있는), annullabile(취소할 수 있는), punibile(처벌할 수 있는 — 10장).

문형

essere causa di + 명사

~의 원인(사유)이 되다

1. causa 앞에 관사를 붙이지 않는다: è causa di annullamento.
2. 1428·1434·1439조가 같은 틀로 시작한다: L'errore / La violenza / Il dolo è causa di annullamento.
3. 복수 주어면 sono cause di …

La violenza è causa di annullamento.
강박은 취소 사유다.

Il ritardo è stato causa di danni.
그 지연이 손해의 원인이 되었다.

한국이라면? ≠ 착오 취소의 요건 · 민법 제109조

이탈리아는 상대방이 알아챌 수 있었어야(riconoscibile) 취소할 수 있다. 한국은 중요부분의 착오이면 되고, 「그 착오가 표의자의 중대한 과실로 인한 때에는 취소하지 못한다」(제109조 ①)고 표의자 쪽에서 막는다.

---

12. la **violenza**, pl. le violenze **강박(민법); 폭행·폭력(형법·일상어)** ★★★

읽기 violènza

IPA /vjoˈlɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

민법에서는 위협으로 상대의 의사를 굽히게 하는 '강박'이다. 몸에 힘을 쓰는 것만이 아니다 — 1435조는 '분별 있는 사람에게 겁을 줄 만한' 위협이면 된다고 한다. 형법과 일상어에서는 '폭력, 폭행'이다. 계약의 강박은 제3자가 했어도 취소 사유다(1434조).

쉬운 예 La violenza non è mai giustificata.
폭력은 결코 정당화되지 않는다.

실무 예 Il consenso è stato estorto con violenza, secondo il Suo cliente? — Lei
의뢰인 말로는 동의가 강박으로 얻어졌다는 겁니까?

원문 La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo. — c.c., art. 1434 · 기준일 판 · 공식
강박은 제3자가 한 것이라도 계약 취소의 원인이 된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La violenza	주어 — 민법에서는 강박	강박은
è causa di annullamento del contratto,	essere + 관사 없는 causa + di	계약 취소의 원인이 된다
anche se esercitata	anche se(~하더라도) + 과거분사 여성 단수(violenza에 맞춤)	행사된 것이라도

da un terzo.	da(행위자) + 부정관사 + terzo(제3자 — 서수가 명사로) 제3자에 의해

문형

anche se + 과거분사

~한 것이라도

1. anche se는 '~하더라도'다. 뒤에 동사를 다 쓰지 않고 과거분사만 둘 수 있다.
2. 과거분사는 앞 명사에 맞춘다: la violenza … anche se esercitata.
3. 다 풀면 anche se è esercitata da un terzo(제3자가 행사한 것이라도).

Il contratto è valido, anche se firmato in ritardo.
그 계약은 늦게 서명했더라도 유효하다.

La minaccia è grave, anche se fatta per scherzo.
그 위협은 장난으로 했더라도 무겁다.

한국이라면? ≠ 제3자의 강박 · 민법 제110조
이탈리아는 제3자의 강박도 그대로 취소 사유다. 한국은 제3자가 강박한 경우 「상대방이 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여」 (제110조 ②) 취소할 수 있다.

---

13. il **raggiro**, pl. i raggiri **술책·속임수** ★★

읽기 raggìro

IPA /radˈd͡ʒiro/ Wiktionary(it)

남성

상대를 속이는 꾀다. 민법은 이 술책을 쓴 것을 dolo(사기)라 부른다 — 10장의 dolo(고의)와 같은 낱말이다(가짜 친구 코너). 술책이 없었다면 계약을 맺지 않았을 정도면 취소 사유이고(1439조, 10장에서 읽었다), 조건만 달라졌을 정도면 계약은 유효하고 손해배상만 생긴다(1440조, 조 제목 « Dolo incidente »). 동사 raggirare는 '속이다'. 대개 복수 i raggiri로 쓴다.

쉬운 예 È stato vittima di un raggiro.
그는 속임수에 당했다.

실무 예 Quali raggiri ha usato la controparte, secondo Lei? — Lei
상대방이 어떤 술책을 썼다고 보십니까?

원문

Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni. — c.c., art. 1440 · 기준일 판 · 공식
술책이 동의를 이끌어 낼 정도가 아니었다면 계약은 유효하다. 술책이 없었다면 다른 조건으로 맺어졌을 것이라도 그렇다. 다만 악의의 당사자는 손해를 배상한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se i raggiri non sono stati tali	se(만약) + 주어 + essere 근과거 + tali(그러한)	술책이 ~할 정도가 아니었다면
da determinare il consenso,	da + 동사원형(determinare: 결정짓다) + 목적어	동의를 이끌어 낼
il contratto è valido,	주절 — essere + 형용사	계약은 유효하다
benché senza di essi	benché(~이더라도) + senza di + 강세 대명사 essi(= i raggiri)	그것이 없었다면
sarebbe stato concluso a condizioni diverse;	조건법 과거 수동(sarebbe stato + 과거분사) + a + 명사	다른 조건으로 맺어졌을 것이라도

ma il contraente in mala fede	ma(그러나) + 주어 + in mala fede(악의로)	그러나 악의의 당사자는
risponde dei danni.	rispondere di(~에 대하여 책임지다) + dei = di + i	손해를 배상한다

문형

essere tale da + 동사원형

~할 정도이다

1. tale는 '그러한', tale da + 동사원형은 '~할 만한, ~할 정도의'다.
2. 복수 주어면 tali: i raggiri sono stati tali da determinare il consenso.
3. 뒤에 절을 둘 때는 tale che(1439조 « tali che, senza di essi, … »).

Il danno è tale da giustificare la risoluzione.
그 손해는 해제를 정당화할 정도다.

Le minacce erano tali da fare paura a chiunque.
그 위협은 누구에게나 겁을 줄 정도였다.

문법 S6 · benché … sarebbe stato concluso — 가정의 결과는 조건법

~~benché senza di essi è stato concluso a condizioni diverse~~ (비문)

benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse

benché(~이더라도)는 보통 접속법을 부른다. 여기서는 '술책이 없었다면 ~했을 것'이라는 가정의 결과라서 조건법 과거(sarebbe stato concluso)가 왔다. 직설법으로 쓰면 다른 조건으로 실제 맺었다는 뜻이 된다.

---

14. il **consenso**, pl. i consensi **동의(의사의 합치를 이루는 의사표시)** ★★★

읽기 consènso

IPA /konˈsɛnso/ Wiktionary(it)

남성

계약 당사자가 계약을 맺겠다고 하는 의사다. 그 의사에 흠이 있는 것을 vizi del consenso(의사표시의 하자)라 하고, 착오·강박·사기 셋이다(1427조). mutuo consenso는 '합의'로, 계약을 합의로 풀 때 쓴다(1372조). 개인정보의 '동의'도 consenso다.

쉬운 예 Serve il tuo consenso.
네 동의가 필요해.

실무 예 Il Suo cliente ha dato il consenso per iscritto? — Lei
의뢰인이 서면으로 동의했습니까?

원문 Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti. — c.c., art. 1427 · 기준일 판 · 공식
착오로 동의했거나, 강박으로 동의를 빼앗겼거나, 사기로 동의를 가로채인 계약 당사자는 다음 규정에 따라 계약 취소를 청구할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il contraente,	주어 — 동사 può는 한참 뒤에	계약 당사자는
il cui consenso fu dato per errore,	il cui(그 사람의) + 명사 + 원과거 수동 + per(원인)	그의 동의가 착오로 주어진
estorto con violenza	과거분사(estorcere: 강제로 빼앗다) + con	강박으로 빼앗긴
o carpito con dolo,	o + 과거분사(carpire: 가로채다) + con	또는 사기로 가로채인

può chiedere l'annullamento del contratto	potere + 동사원형 + 목적어	계약 취소를 청구할 수 있다
secondo le disposizioni seguenti.	secondo(~에 따라) + 명사 + 형용사	다음 규정에 따라

il cui consenso는 '그 사람의 동의'다. cui가 관사(il)와 명사(consenso) 사이에 들어가고, 관사는 뒤 명사 consenso에 맞춘다(앞의 contraente가 아니라).

문형

dare il consenso a + 명사

~에 동의하다

1. dare il consenso는 '동의를 주다', 곧 '동의하다'다.
2. 무엇에 동의하는지는 a: dare il consenso al trattamento dei dati.
3. 동의를 거두는 것은 revocare il consenso.

Ha dato il consenso al contratto.
그는 그 계약에 동의했다.

Può revocare il consenso in ogni momento.
언제든지 동의를 거둘 수 있습니다.

문법 B3 · fu dato — 조문 속의 원과거

~~il cui consenso fu data per errore~~ (비문)

il cui consenso fu dato per errore

fu dato는 essere의 원과거(fu) + 과거분사로 만든 수동이다. 지금 말로는 è stato dato. 과거분사는 주어 consenso(남성 단수)에 맞춰 dato다. 원과거는 1942년 법전과 원전에서 만나는 꼴이다(3장).

한국이라면? = 사기·강박에 의한 의사표시 · 민법 제110조

의사표시의 하자로 취소할 수 있다는 짜임은 같다. 한국은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다.」(제110조 ①)고 하고 착오는 제109조에 따로 둔다. 이탈리아 1427조는 셋을 한 문장에 묶는다.

15. la **prescrizione**, pl. le prescrizioni **소멸시효** ★★★

읽기 prescrizióne

IPA /preskrit'tsjone/ Wiktionary(it)

여성

권리자가 법률이 정한 기간 동안 권리를 행사하지 않아 권리가 사라지는 것이다(2934조). 일반 기간은 10년이다(2946조). 일상어와 의학에서는 '처방', 행정에서는 '규정·지시'다(가짜 친구 코너). 동사는 prescriversi(시효로 소멸하다): l'azione si prescrive in cinque anni(1442조). 형사의 prescrizione del reato(범죄의 시효)는 11장 몫이다.

쉬운 예 Il diritto è prescritto.
그 권리는 시효로 소멸했다.

실무 예 Quando comincia a decorrere la prescrizione, secondo Lei? — Lei
소멸시효는 언제부터 진행한다고 보십니까?

원문 Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. — c.c., art. 2946 · 기준일 판 · 공식
법률이 달리 정하는 경우를 빼고, 권리는 10년이 지나면 소멸시효로 소멸한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Salvi i casi	예외 표지 salvo(남성 복수 salvi) + 명사	경우를 빼고
in cui la legge dispone diversamente,	관계절 in cui(그 경우에) + 직설법(dispone)	법률이 달리 정하는
i diritti si estinguono	주어 + 재귀 동사 estinguersi 3인칭 복수	권리는 소멸한다

per prescrizione	per(원인) + 관사 없는 명사	소멸시효로
con il decorso di dieci anni.	con + 명사(decorso: 경과) + di + 수	10년이 지나면

salvi i casi 뒤 관계절은 직설법 dispone다. 1418조 « salvo che la legge disponga »는 salvo che 뒤라 접속법이다. 표지가 명사를 받느냐(salvi i casi in cui …) 절을 받느냐(salvo che …)에 따라 동사 꼴이 달라진다.

문형

estinguersi per prescrizione

시효로 소멸하다

1. estinguere는 '끄다, 없애다', 재귀형 estinguersi는 '꺼지다, 소멸하다'다.
2. per는 원인이다: per prescrizione(시효로), per pagamento(변제로).
3. 기간은 con il decorso di(~이 지나서) 또는 in(~ 만에): in cinque anni.

Il credito si estingue per prescrizione.
그 채권은 시효로 소멸한다.

L'azione si prescrive in cinque anni.
그 소권은 5년의 시효에 걸린다.

한국이라면? = 일반 소멸시효 기간 · 민법 제162조

일반 기간이 10년인 점은 같다. 한국은 「채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.」(제162조 ①)고 채권에 걸고, 이탈리아 2946조는 '권리' 일반에 건다.

---

16. la **decadenza**, pl. le decadenze **제척기간(에 따른 권리 상실)** ★★

읽기 decadènza

IPA /dekaˈdɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

정해진 기간 안에 권리를 행사하지 않으면 잃는 것이다. 시효와 달리 중단(interruzione)이 없다(2964조). 일상어로는 '쇠퇴, 퇴락'이다 — la decadenza dell'Impero romano(로마 제국의 쇠퇴). 동사 decadere는 '(권리를) 잃다': decadere dal diritto. 13장의 decadenza del marchio(상표의 취소)는 같은 낱말의 다른 제도다.

쉬운 예 È decaduto dal diritto.
그는 권리를 잃었다.

실무 예 Questo termine è di prescrizione o di decadenza? — Lei
이 기간은 시효입니까, 제척기간입니까?

원문

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. — c.c., art. 2964 · 기준일 판 · 공식
권리를 정해진 기간 안에 행사하지 않으면 잃게 되어 있을 때에는 시효 중단에 관한 규정을 적용하지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quando un diritto	quando(~할 때) + 주어	권리가 ~일 때
deve esercitarsi	dovere + 수동 si 붙은 동사원형	행사되어야 하는
entro un dato termine	entro(~ 안에) + dato(정해진 — 과거분사) + 명사	정해진 기간 안에
sotto pena di decadenza,	sotto pena di(~의 불이익 아래)	그러지 않으면 권리를 잃는
non si applicano le norme	non + 수동 si + 3인칭 복수 — 주어 le norme가 뒤에	규정이 적용되지 않는다

relative all'interruzione della prescrizione.	형용사 relativo a(~에 관한) 여성 복수 + all' = a + l'	시효 중단에 관한

문형

sotto pena di + 명사

~이라는 제재 아래(~하지 않으면 ~이 된다)

1. sotto pena di는 '지키지 않으면 ~이 따른다'다. pena는 여기서 형벌이 아니라 '불이익'이다.
2. sotto pena di decadenza(권리 상실), sotto pena di nullità(무효 — 1350조).
3. 조문에서는 의무나 방식을 말한 바로 뒤에 온다.

Il ricorso va proposto entro trenta giorni, sotto pena di decadenza.
불복은 30일 안에 해야 하고, 그러지 않으면 권리를 잃는다.

La forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.
서면 방식이 요구되고, 지키지 않으면 무효다.

문법 S4 · deve esercitarsi — 조동사 뒤의 수동 si

~~Quando un diritto deve esercitare entro un dato termine~~ (비문)

Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine

권리는 행사하는 쪽이 아니라 행사되는 쪽이다. dovere 뒤 동사원형에 si를 붙여(esercitarsi) '행사되어야 한다'를 만든다. si를 앞으로 빼 si deve esercitare로도 쓴다.

---

17. la **buona fede**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **신의성실(계약의 이행); 선의(사정을 모름)** ★★★

읽기 buòna féde

IPA /ˈbwɔna ˈfede/ 엮은이

여성

두 뜻이 있다. 계약을 이행하는 태도로는 '신의성실'(1375조), 어떤 사정을 몰랐다는 뜻으로는 '선의'다: terzi di buona fede(선의의 제3자, 1445조). 반대는 mala fede(악의) — 1440조 « il contraente in mala fede ». fede는 '믿음, 신앙'이다. 형용사 buono가 명사 앞에 와서 여성형 buona가 되었다.

쉬운 예 Ha agito in buona fede.
그는 선의로(모르고) 행동했다.

실무 예 Secondo Lei, il terzo era in buona fede? — Lei
그 제3자가 선의였다고 보십니까?

원문 Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. — c.c., art. 1375 · 기준일 판 · 공식
계약은 신의성실에 따라 이행되어야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il contratto	주어	계약은
deve essere eseguito	dovere + essere 수동 동사원형 + 과거분사(eseguire: 이행하다)	이행되어야 한다
secondo buona fede.	secondo(~에 따라) + 관사 없는 명사	신의성실에 따라

문형

in buona fede / in mala fede

선의로 / 악의로

1. in 뒤에 관사 없이 두면 상태를 말한다: essere in buona fede(선의이다).
2. 명사를 꾸밀 때는 di: il terzo di buona fede(선의의 제3자).
3. 계약 이행의 기준으로 쓸 때는 secondo buona fede(신의성실에 따라).

Il compratore era in buona fede.
매수인은 선의였다.

Le parti devono comportarsi secondo buona fede.
당사자는 신의성실에 따라 행동해야 한다.

한국이라면? ≠ 신의성실의 원칙 · 민법 제2조
한국은 총칙 첫머리에 「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.」(제2조 ①)고 모든 권리에 건다. 이탈리아 1375조는 계약 이행에 걸고, 채무자·채권자의 태도는 1175조가 따로 정한다.

---

18. il **domicilio**, pl. i domicili **주소(일과 이해관계의 중심지)** ★★

읽기 domicìlio

IPA /domi'ʧiljo/ Wiktionary(it)

남성

생활의 중심이 아니라 '일과 이해관계의 주된 본거지'가 있는 곳이다(43조 1항). 사는 곳(residenza)과 다를 수 있다. 소송 서류를 받을 곳을 정하는 domicilio eletto(선정 주소)는 민사소송에서 자주 나온다. 일상어로는 '집, 거처'의 뜻으로도 쓴다: consegna a domicilio(집까지 배달). 복수는 i domicili(-io → -i).

쉬운 예 Il mio domicilio è a Milano.
내 주소는 밀라노다.

실무 예 Il Suo domicilio coincide con la residenza? — Lei
주소와 거소가 같습니까?

원문 Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. — c.c., art. 43, comma 1 · 기준일 판 · 공식
사람의 주소는 그가 자기 일과 이해관계의 주된 본거지를 둔 곳에 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il domicilio di una persona	주어 + di + 부정관사 명사	사람의 주소는
è nel luogo	essere + nel = in + il	곳에 있다
in cui essa ha stabilito	관계사 in cui + 주어 essa(= la persona) + 근과거	그가 둔
la sede principale	목적어 + 형용사	주된 본거지를
dei suoi affari e interessi.	dei = di + i + 소유 형용사 suoi + 명사 둘	자기 일과 이해관계의

문형

il luogo in cui + 직설법

~하는 곳

1. in cui는 '그 안에서, 그곳에서'다. 장소를 받는 관계사다.
2. 같은 자리에 dove를 써도 된다: il luogo dove abita.
3. 관계절이 사실을 말하면 직설법이다: in cui essa ha stabilito.

Questo è il luogo in cui lavoro.
여기가 내가 일하는 곳이다.

Il tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza è competente.
피고가 거소를 둔 곳의 지방법원이 관할한다.

한국이라면? ≠ 주소 · 민법 제18조

한국은 「생활의 근거되는 곳을 주소로 한다.」(제18조 ①)고 하나로 정하고 「주소는 동시에 두 곳 이상 있을 수 있다.」(②)고 둔다. 이탈리아는 일의 중심(domicilio)과 사는 곳(residenza)을 두 낱말로 나눈다.

19. la **residenza**, pl. le residenze **거소(늘 사는 곳)** ★★

읽기 residènza

IPA /rezi'dɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

늘 머무는 곳이다(43조 2항 « dimora abituale »). 주민 등록(anagrafe)에 올리는 주소도 residenza라 부른다: cambiare residenza(전입하다). dimora는 지금 머무는 곳으로, residenza보다 좁다. 형용사 residente는 '거주하는', 명사로 '거주자'다.

쉬운 예 Ho la residenza a Roma.
나는 로마에 거소가 있다.

실무 예 Dove ha la residenza attualmente? — Lei
지금 어디에 거소를 두고 계십니까?

원문 La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. — c.c., art. 43, comma 2 · 기준일 판 · 공식
거소는 그 사람이 늘 머무는 곳에 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La residenza	주어	거소는
è nel luogo	essere + nel = in + il	곳에 있다
in cui la persona ha	관계사 in cui + 주어 + avere	그 사람이 두는
la dimora abituale.	목적어 + 형용사(abituale: 늘 하는)	늘 머무는 곳을

문형

avere la residenza a / in + 장소

~에 거소를 두다

1. 도시 이름 앞에는 a: a Roma, a Seul.
2. 나라·지방 이름 앞에는 in: in Italia, in Lombardia.
3. 옮기는 것은 trasferire la residenza(거소를 옮기다).

Ha trasferito la residenza a Milano.
그는 거소를 밀라노로 옮겼다.

Ho la residenza in Corea.
나는 한국에 거소가 있다.

한국이라면? ≠ 거소

한국 민법의 주소는 '생활의 근거' 하나다(제18조). 이탈리아 residenza는 늘 사는 곳이라 한국 주소에 더 가깝고, domicilio는 일의 중심이다. 번역할 때 '주소'를 어느 쪽에 줄지 문맥으로 정한다.

20. il **titolare**, pl. i titolari **권리자(권리의 주인)** ★★

읽기 titolàre

IPA /tito'lare/ Wiktionary(it)

남성

권리를 가진 사람이다: il titolare del diritto(권리자), titolare del marchio(상표권자). 여성은 la titolare. 일상어로는 가게 '주인'이나 팀의 '주전'이다. 사람이 가진 권리를 학계는 diritto

soggettivo(주관적 권리)라 부른다 — 법률(diritto oggettivo)과 구별하는 말이다. 명사 la titolarità는 '권리의 귀속'.

쉬운 예

Chi è il titolare del negozio?
이 가게 주인이 누구입니까?

실무 예

Lei è il titolare del diritto? — Lei
귀하가 그 권리자입니까?

원문

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. — c.c., art. 2934, comma 1 · 기준일 판 · 공식
모든 권리는 권리자가 법률이 정한 기간 동안 그것을 행사하지 않으면 소멸시효로 소멸한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ogni diritto	주어 — ogni(모든) 뒤는 늘 단수	모든 권리는
si estingue per prescrizione,	재귀 동사 estinguersi + per(원인)	소멸시효로 소멸한다
quando il titolare	quando(~할 때) + 주어	권리자가 ~할 때
non lo esercita	non + 목적어 대명사 lo(= il diritto) + 동사	그것을 행사하지 않을
per il tempo determinato dalla legge.	per(기간) + 명사 + 과거분사 + da(행위자)	법률이 정한 기간 동안

문형

essere titolare di + 명사

~의 권리자이다

1. titolare 앞에 관사를 빼고 형용사처럼 쓸 수 있다: è titolare del diritto.
2. di + il = del: titolare del brevetto, titolare del marchio.
3. 여성 주어면 관사만 바뀐다: la titolare(꼴은 같다).

La società è titolare del marchio.
그 회사가 상표권자다.

Chi è titolare di questo diritto?
이 권리의 권리자는 누구입니까?

문법 S5 · non lo esercita — 목적어 대명사를 빼지 않는다

~~quando il titolare non esercita per il tempo determinato dalla legge~~ (부자연)

quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge

esercitare(행사하다)는 타동사이지만 목적어를 늘 겉으로 써야 하는 것은 아니다(Treccani: « è avvocato, ma non esercita »). 그래도 조문은 앞의 ogni diritto 를 대명사 lo 로 받아 무엇을 행사하지 않는지 분명히 한다 — 권리 행사의 뜻에서는 lo 를 빼면 뜻이 흐려져 부자연스럽다(비문은 아님).

한국이라면? = 권리의 불행사와 시효 · 민법 제162조

권리자가 권리를 행사하지 않으면 시효로 소멸한다는 짜임은 같다. 한국 조문은 「행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」(제162조)고 권리자를 주어로 세우지 않는다.

한국이라면? — 같은 총칙, 다른 나이와 요건

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(민법 2026. 3. 17. 시행본)이다.

이탈리아	한국	차이

=	capacità giuridica (c.c. 1)	권리능력 (제3조)	출생으로 시작한다 / 「사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.」
≠	maggiore età (c.c. 2)	성년 (제4조)	열여덟 번째 해가 찼을 때(1975년까지는 21세) / 「사람은 19세로 성년에 이르게 된다.」
≠	domicilio · residenza (c.c. 43)	주소 (제18조)	일의 중심과 사는 곳을 두 낱말로 / 「생활의 근거되는 곳을 주소로 한다.」 하나로 정하고 여러 곳을 허용(②).
≠	persone giuridiche (c.c. 11)	법인의 권리능력 (제34조)	공법인은 공법의 법률·관습에 따라 / 「정관으로 정한 목적의 범위내에서」.
=	rappresentanza (c.c. 1387·1388)	대리행위의 효력 (제114조)	대리권은 법률이나 본인에게서 나오고(1387조) 대리인이 맺은 계약은 본인에게 직접 효력이 생긴다(1388조) / 효과가 「직접 본인에게 대하여 효력이 생긴다」.
≠	nullità (c.c. 1418)	반사회질서의 법률행위 (제103조)	강행규정 위반이 첫 사유 / 「선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항」이 기준.
≠	errore (c.c. 1428)	착오 (제109조)	본질적이고 상대방이 알아챌 수 있을 것 / 중요부분의 착오이고 「표의자의 중대한 과실」이 없을 것.
≠	violenza del terzo (c.c. 1434)	제3자의 강박 (제110조 ②)	제3자의 강박도 그대로 취소 사유 / 상대방이 알았거나 알 수 있었을 때만.
=	legittimazione all'annullamento (c.c. 1441)	취소권자 (제140조)	취소는 원칙적으로 보호받는 당사자만 청구한다 — 이탈리아는 '법률이 그 이익을 위한 당사자'로 묶고(1441조 1항), 한국은 이름을 늘어놓는다. 이탈리아 2항은 법정 금치산 상태인 수형자의 무능력만은 이해관계인 누구나 주장할 수 있게 한다.
≠	prescrizione dell'azione di annullamento (c.c. 1442)	취소권의 소멸 (제146조)	5년 / 「추인할 수 있는 날로부터 3년내에 법률행위를 한 날로부터 10년내에」.
=	prescrizione ordinaria (c.c. 2946)	채권의 소멸시효 (제162조 ①)	10년 / 10년. 이탈리아는 권리 일반에, 한국 ①은 채권에 건다.
≠	buona fede (c.c. 1375)	신의성실 (제2조 ①)	계약의 이행에 / 「권리의 행사와 의무의 이행」 모두에.

가짜 친구 · prescrizione·decadenza·dolo·ente — 일상어와 법률어

prescrizione는 일상어와 의학에서 '처방', 행정에서 '규정·지시'다. 영어 prescription도 처방이다. 민법에서는 '소멸시효'다(2934조). « L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni »(1442조 1항)의 si prescrive를 '처방된다'로 읽으면 문장이 서지 않는다.

decadenza는 일상어로 '쇠퇴, 퇴락'(영어 decadence)이다. 민법에서는 정해진 기간 안에 권리를 행사하지 않아 잃는 것, 곧 '제척기간'이다(2964조). 13장 상표법의 decadenza(취소)도 같은 뿌리다 — 쓰지 않아서 잃는 권리라는 생각이 이어진다.

dolo는 10장 형법에서 '고의'였다. 민법에서는 상대를 속여 계약을 맺게 하는 '사기'다(1439조, 10장 가짜 친구 코너). 1442조 2항 « è stato scoperto l'errore o il dolo »의 dolo도 사기다. 고의로 읽으면 '고의가 발견되었다'가 되어 뜻이 엇나간다. 민법의 고의는 대개 형용사 doloso로 나온다(불법행위 — 8장).

ente는 철학에서 '존재자'(Treccani 첫 뜻)다. 법률문에서는 법인과 공공 단체를 넓게 가리킨다: ente pubblico, ente locale. 법인격이 있는지는 ente라는 낱말만으로 알 수 없다. 11조는 « enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche »(법인으로 인정된 공공 단체)라고 따로 밝힌다.

> L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni. c.c., art. 1442, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 취소 청구의 소권은 5년의 시효로 소멸한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'azione di annullamento	주어 — azione(소권) + di + 명사	취소 청구의 소권은
si prescrive	재귀 동사 prescriversi(시효로 소멸하다) 3인칭 단수	시효로 소멸한다
in cinque anni.	in(~ 만에) + 수 + 명사	5년 만에

> Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età. c.c., art. 1442, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 취소할 수 있는 사유가 의사표시의 하자나 법률상 무능력이면, 기간은 강박이 그친 날, 착오나 사기를 안 날, 금치산·한정치산 상태가 끝난 날, 또는 미성년자가 성년이 된 날부터 진행한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quando l'annullabilità dipende	quando + 주어(annullabilità: 취소 가능성) + dipendere da	취소 가능성이 ~에서 비롯될 때
da vizio del consenso	da + 관사 없는 명사 + del = di + il	의사표시의 하자에서
o da incapacità legale,	o + da + 명사 + 형용사	또는 법률상 무능력에서
il termine decorre	주절 — termine(기간) + decorrere(진행하다)	기간은 진행한다
dal giorno in cui è cessata la violenza,	dal = da + il + in cui + 근과거(cessare, 조동사 essere) + 주어	강박이 그친 날부터
è stato scoperto l'errore o il dolo,	근과거 수동 + 주어 둘 — dolo: 민법의 사기	착오나 사기가 밝혀진 (날)
è cessato lo stato d'interdizione	근과거 + 주어 — lo: s+자음 앞 남성 관사	금치산 상태가 끝난 (날)
o d'inabilitazione,	o + d' = di(모음 앞)	또는 한정치산
ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.	ovvero(또는) + 주어 + 근과거(avere) + 목적어	또는 미성년자가 성년이 된 (날)

요령 prescrizione는 처방이 아니라 소멸시효, decadenza는 쇠퇴가 아니라 제척기간, 민법의 dolo는 고의가 아니라 사기, ente는 존재자가 아니라 단체.

문법 S3 — 조문의 접속법: 조건과 단서

접속법(congiuntivo)은 사실을 그대로 말하지 않고 조건·가정·바람으로 걸어 둘 때 쓰는 동사 꼴이다. 조문에서는 몇몇 접속사 뒤에 거의 정해진 듯 나온다: purché(~하기만 하면), sempre che(~하는 한), qualora(~하는 경우에), a meno che(~하지 않는 한), salvo che(다만 ~하면 예외). 이 낱말이 보이면 뒤 동사가 접속법인지 확인하고, 거기가 조건이라는 것을 읽어 낸다. 접속법 현재는 essere → sia, avere → abbia, -are 동사 → -i(richieda는 -ere 동사라 -a)로 끝난다.

- purché + 접속법(~하기만 하면): 1326조 3항은 늦게 온 승낙도 청약자가 유효로 볼 수 있다고 하면서 « purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte »를 조건으로 단다. dia는 dare(주다)의 접속법 현재 3인칭 단수다. 조건을 지키지 않으면 원칙(늦은 승낙은 효력이 없다)으로 돌아간다.
- qualora + 접속법(~하는 경우에): 같은 조 4항 « Qualora il proponente richieda … una forma determinata »는 문장 머리에서 조건을 연다. 뜻은 se(만약)와 비슷하지만, se 뒤에는 직설법이 올 수 있고 qualora 뒤에는 접속법이 온다. 조문이 qualora를 즐겨 쓰는 까닭이 그 무게다.
- a meno che + 접속법(~하지 않는 한): 1395조는 자기 계약(대리인이 자기 자신과 맺는 계약)을 취소할 수 있다고 한 뒤 « a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente »로 예외를 둔다. abbia autorizzato는 접속법 근과거(avere의 접속법 + 과거분사)다. 이미 끝난 일(허락)을 조건으로 걸 때 쓴다.
- sempre che·salvo che + 접속법: 1429조 3호는 사람에 관한 착오가 본질적이라고 하면서 « sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso »를 붙이고, 1418조 1항은 « salvo che la legge disponga diversamente »로 끝난다. 표지는 달라도 뒤 동사는 접속법이다(siano state·disponga).
- 관계절에도 접속법이 온다. 2조 1항 둘째 문장 « tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa »는 '그런 행위라면 어떤 것이든'이라는 일반 조건이라 sia를 썼다. 직설법 è도 틀리지 않지만, 조문은 범위를 정하는 관계절에 접속법을 자주 쓴다.

표로 보기

표지	뒤에 오는 꼴	뜻·이 장의 조문
purché	접속법 현재·과거	~하기만 하면(1326조 3항)
qualora	접속법 현재·반과거	~하는 경우에(1326조 4항)
a meno che	접속법(non 없이도 부정의 뜻)	~하지 않는 한(1395조)
sempre che	접속법	~하는 한(1429조 3호)
salvo che	접속법	다만 ~하면 예외(1418조)
benché	접속법(가정의 결과면 조건법)	~이더라도(1440조)
se	직설법(사실 조건)	~하면(1326조 4항 « se è data »)
관계절 + 접속법	범위를 정하는 관계절	그런 ~라면(2조 1항 « non sia stabilita »)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il contratto è valido, (원칙 · 직설법) purché (조건 표지 · ~하기만 하면) sia firmato (접속법 현재 수동(essere → sia)) da entrambe le parti (da · 행위자)

계약은 두 당사자가 서명하기만 하면 유효하다.

Qualora (조건 표지 · ~하는 경우에) il debitore non paghi, (접속법 현재 3인칭 단수(pagare)) il creditore può agire in giudizio (주절 · 직설법)

채무자가 갚지 않는 경우에 채권자는 소를 제기할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~purché ne dà immediatamente avviso~~	purché ne dia immediatamente avviso	purché 뒤에는 접속법을 쓴다. dare의 접속법 현재 3인칭 단수는 dia다.
~~Qualora il proponente richiede una forma determinata~~	Qualora il proponente richieda una forma determinata	qualora 뒤에는 접속법이다. -ere 동사의 접속법 현재 3인칭 단수는 -a로 끝난다(richieda).
~~a meno che il rappresentato non lo ha autorizzato~~	a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato	a meno che 뒤에는 접속법이다. 일상어에서는 non을 덧붙이기도 하지만(a meno che non …) 뜻은 같다. 1395조는 non 없이 쓴다.

~~se il proponente richieda una forma, l'accettazione non ha effetto~~	se il proponente richiede una forma, l'accettazione non ha effetto	se가 현재의 사실 조건을 말할 때는 직설법이다. 접속법을 쓰려면 qualora로 바꾼다.

> Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. c.c., art. 1326, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 청약자는 늦게 도착한 승낙을 유효한 것으로 볼 수 있다. 다만 상대방에게 그 사실을 곧바로 알려야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il proponente	주어 — 청약자(proporre: 제안하다에서)	청약자는
può ritenere efficace	potere + ritenere(여기다) + 형용사(목적어의 보어)	유효하다고 볼 수 있다
l'accettazione tardiva,	목적어 — 여성 단수 + 형용사(tardivo: 늦은)	늦은 승낙을
purché ne dia immediatamente avviso	purché + 접속법 현재(dare) — ne: 그것에 대해(= 늦은 승낙)	그것을 곧바로 알리기만 하면
all'altra parte.	all' = a + l' — 누구에게	상대방에게

> Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. c.c., art. 1326, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 청약자가 승낙에 일정한 방식을 요구하는 경우에, 다른 방식으로 한 승낙은 효력이 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Qualora il proponente richieda	qualora(~하는 경우에) + 주어 + 접속법 현재(richiedere)	청약자가 요구하는 경우에
per l'accettazione una forma determinata,	per(~에 대하여) + 목적어 + 과거분사(정해진)	승낙에 일정한 방식을
l'accettazione non ha effetto	주절 — non + avere effetto	승낙은 효력이 없다
se è data in forma diversa.	se + 직설법 수동 — 사실 조건이라 직설법	다른 방식으로 주어지면

> È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. c.c., art. 1395, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 대리인이 자기 이름으로든 다른 당사자의 대리인으로든 자기 자신과 맺는 계약은 취소할 수 있다. 다만 본인이 그것을 특정하여 허락했거나, 계약 내용이 이해 충돌의 여지가 없도록 정해져 있으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È annullabile il contratto	essere + 형용사 — 주어 il contratto가 뒤에	계약은 취소할 수 있다
che il rappresentante conclude con se stesso,	관계절 + con se stesso(자기 자신과)	대리인이 자기 자신과 맺는
in proprio o come rappresentante	in proprio(자기 이름으로) + o + come(~로서)	자기 이름으로든 대리인으로든

di un'altra parte,	di + un'(una가 모음 앞에서) + 명사	다른 당사자의
a meno che il rappresentato	a meno che(~하지 않는 한) + 주어	다만 본인이
lo abbia autorizzato specificatamente	lo(= 그 계약) + 접속법 근과거(abbia + 과거분사) + 부사	그것을 특정하여 허락했거나
ovvero il contenuto del contratto	ovvero(또는) + 주어 ②	또는 계약 내용이
sia determinato in modo da escludere	접속법 현재 수동 + in modo da(~하도록) + 동사 원형	배제하도록 정해져 있으면
la possibilità di conflitto d'interessi.	목적어 + di + 관사 없는 명사	이해 충돌의 가능성을

말해 보기 — 계약 취소 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 착오·사기로 계약을 취소할 수 있는지 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 Lei로 말한다. Lei

A Il venditore sostiene che il compratore ha commesso un errore sul prezzo.
매도인은 매수인이 가격에 관해 착오를 했다고 주장합니다.

B Ma l'errore era riconoscibile dall'altra parte?
그런데 그 착오를 상대방이 알아챌 수 있었습니까?

A Secondo me sì, perché il prezzo era dieci volte più basso.
제 생각에는 그렇습니다. 가격이 열 배나 낮았으니까요.

B Allora il contratto è annullabile, purché la domanda sia proposta in tempo.
그렇다면 계약은 취소할 수 있겠군요. 청구를 기간 안에 하기만 하면요.

A Il termine è di cinque anni dalla scoperta dell'errore.
기간은 착오를 안 날부터 5년입니다.

B In Corea invece il termine è più breve. Glielo spiego dopo.
한국은 그 기간이 더 짧습니다. 나중에 설명드리지요.

설명해 보기 — 한국의 민법 총칙을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국 민법 총칙의 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

In Corea la maggiore età si raggiunge a diciannove anni.
한국에서는 열아홉 살에 성년이 됩니다.
민법 제4조

Il nostro codice civile ha un solo concetto di domicilio.
한국 민법에는 주소 개념이 하나뿐입니다.
민법 제18조

L'errore non permette l'annullamento se è dovuto a colpa grave di chi l'ha commesso.
착오가 그 사람의 중대한 과실 때문이면 취소할 수 없습니다.
민법 제109조 ①

Se la violenza viene da un terzo, conta se l'altra parte ne era a conoscenza.
강박을 제3자가 했다면, 상대방이 그 사실을 알았는지가 중요합니다.
민법 제110조 ②

Il diritto di annullamento va esercitato entro tre anni dal giorno in cui si può convalidare l'atto e, comunque, entro dieci anni dall'atto.
취소권은 추인할 수 있는 날부터 3년, 늦어도 행위한 날부터 10년 안에 행사해야 합니다.

민법 제146조

Anche da noi il termine ordinario di prescrizione dei crediti è di dieci anni.
한국에서도 채권의 일반 소멸시효는 10년입니다.
민법 제162조 ①

따라 말하기 — 조문 열 문장

민법전과 헌법 조문을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 악상이 있는 음절(età, capacità, nullità)은 세게, 겹자음(annullamento의 nn·ll, raggiri의 gg)은 길게 읽는다.

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
권리능력은 출생한 때부터 얻는다. (민법 1조)

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.
성년은 열여덟 번째 해가 찼을 때로 정한다. (민법 2조)

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
거소는 그 사람이 늘 머무는 곳에 있다. (민법 43조)

Il potere di rappresentanza è conferito dalla legge ovvero dall'interessato.
대리권은 법률이나 본인이 준다. (민법 1387조)

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
계약은 신의성실에 따라 이행되어야 한다. (민법 1375조)

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
계약은 강행규정에 반할 때 무효다. 법률이 달리 정하면 예외다. (민법 1418조)

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente.
착오는 본질적이고 상대방이 알아챌 수 있을 때 취소 원인이 된다. (민법 1428조)

La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
강박은 제3자가 한 것이라도 취소 원인이 된다. (민법 1434조)

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
취소 소권은 5년의 시효로 소멸한다. (민법 1442조)

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
누구도 정치적 이유로 권리능력·국적·이름을 빼앗기지 않는다. (헌법 22조)

확인 문제 8

1. 민법 1조에 따르면 권리능력(capacità giuridica)은 언제부터 얻는가?

- 수태한 때부터
- **출생한 때부터**
- 성년이 된 때부터
- 등록한 때부터

« La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. » 태아의 권리는 출생에 달려 있다(1조 2항).

2. 이탈리아 민법의 성년 나이는?

열여섯 살

열여덟 살

열아홉 살

스물한 살

2조 1항 « al compimento del diciottesimo anno ». 1975년까지는 스물한 살이었고, 한국은 열아홉 살이다(민법 제4조).

3. 민법의 violenza는?

폭행죄

강박

착오

사기

1434·1435조 — 위협으로 의사를 굽히게 하는 강박이다. 형법과 일상어에서는 '폭력, 폭행'이다.

4. « Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge ___ diversamente. »(1418조) 빈칸은?

dispone

disponga

disporrà

disponeva

salvo che 뒤에는 접속법을 쓴다. disporre의 접속법 현재 3인칭 단수는 disponga다.

5. « purché ne dia immediatamente avviso »(1326조 3항)의 dia는?

dire의 직설법

dare의 접속법 현재

dare의 명령법

dovere의 조건법

purché(~하기만 하면) 뒤 접속법이다. dare → dia.

6. 민법 2964조의 decadenza는?

쇠퇴

소멸시효

제척기간(기간 경과로 권리를 잃음)

처방

« sotto pena di decadenza » — 정해진 기간 안에 행사하지 않으면 권리를 잃고, 시효 중단 규정이 적용되지 않는다.

7. 1440조에서 술책(raggiri)이 동의를 이끌어 낼 정도가 아니었다면?

- 계약은 무효다
- 계약은 취소할 수 있다
- **계약은 유효하고 악의의 당사자가 손해를 배상한다**
- 계약은 해제된다

« il contratto è valido … ma il contraente in mala fede risponde dei danni. » 동의를 이끌어 낸 사기면 1439조로 취소할 수 있다.

8. « Il domicilio … è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi »(43조)에서 domicilio와 짝을 이루는 낱말은?

- **residenza(늘 사는 곳)**
- dimora(지금 머무는 곳)
- sede legale(회사 본점)
- comune(기초자치단체)

43조 2항은 residenza를 « dimora abituale »가 있는 곳으로 정한다. 한국 민법은 주소 하나(제18조)다.

2부 법의 언어 · 제7장

계약

Il contratto — conclusione, effetti, scioglimento

이탈리아 민법전은 계약을 1321조에서 정의한다: 둘 이상의 당사자가 재산적 법률관계를 만들고, 고치고, 끝내려고 하는 합의다. 이 장은 계약이 어떻게 맺어지고(청약·승낙), 무엇을 갖추어야 하고(합의·원인·목적·방식), 지켜지지 않으면 어떻게 풀리는지(해제·해지·취소와 비슷한 rescissione) 읽는다. 매매·임대차·위임처럼 이름 있는 계약 셋도 정의 조문으로 본다. 6장에서 접속법 현재를 보았다. 이 장은 이미 끝난 일을 조건으로 거는 접속법 과거와, '그랬다면 ~했을 것'을 말하는 조건법 과거를 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. c.c., art. 1372, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   계약은 당사자 사이에서 법률의 힘을 가진다. 계약은 합의나 법률이 인정하는 사유로만 풀 수 있다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il contratto ha forza di legge	주어 + avere + 관사 없는 명사 + di	계약은 법률의 힘을 가진다
tra le parti.	tra(~ 사이에서) + 명사	당사자 사이에서
Non può essere sciolto	non + potere + essere 수동(sciogliere: 풀다의 과거분사 sciolto)	풀릴 수 없다
che per mutuo consenso	non … che(~밖에 없다, ~만) + per + 관사 없는 명사	합의로만
o per cause ammesse dalla legge.	o + per + 명사 + 과거분사 + da(행위자)	또는 법률이 인정하는 사유로만

2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. c.c., art. 1372, comma 2 · 기준일 판 · 공식

계약은 법률이 정한 경우에만 제3자에게 효력이 미친다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il contratto non produce effetto	주어 + non + produrre(낳다) + 관사 없는 명사	계약은 효력을 낳지 않는다
rispetto ai terzi	rispetto a(~에 대하여) + ai = a + i	제3자에 대하여
che nei casi previsti dalla legge.	non … che(~만) + nei = in + i + 과거분사 + da	법률이 정한 경우 말고는

3. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. c.c., art. 1174 · 기준일 판 · 공식

채무의 목적이 되는 급부는 경제적으로 평가될 수 있어야 하고, 재산적이지 않더라도 채권자의 이익에 맞아야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La prestazione	주어 — 급부(해야 할 일·줄 것)	급부는
che forma oggetto dell'obbligazione	관계절 — formare oggetto di(~의 목적이 되다)	채무의 목적이 되는
deve essere suscettibile di valutazione economica	dovere + essere + 형용사 suscettibile di(~될 수 있는)	경제적으로 평가될 수 있어야 한다
e deve corrispondere a un interesse,	dovere + corrispondere a(~에 맞다)	그리고 이익에 맞아야 한다
anche non patrimoniale,	anche(~라도) + non + 형용사 — 삽입구	재산적이지 않더라도
del creditore.	del = di + il	채권자의

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. il **contratto**, pl. i contratti **계약** ★★★

읽기 contràtto

IPA /konˈtratto/ Wiktionary(it)

남성

둘 이상의 당사자가 재산적 법률관계를 만들고(costituire), 고치고(regolare), 끝내려고(estinguere) 하는 합의다(1321조). 4장에서 이 조문을 문장 뼈대로 나누어 읽었다. 동사는 contrarre(계약을 맺다), 과거분사 contratto와 꼴이 같다. 계약을 맺는 것은 concludere / stipulare un contratto.

쉬운 예 Abbiamo firmato il contratto.
우리는 계약서에 서명했다.

실무 예 Quando è stato concluso il contratto? — Lei
계약은 언제 맺어졌습니까?

원문

> Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. — c.c., art. 1321 · 기준일 판 · 공식
> 계약은 둘 이상의 당사자가 그들 사이의 재산적 법률관계를 만들거나 고치거나 끝내려고 하는 합의다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

Il contratto è l'accordo	주어 + essere + 명사(정의의 틀 'A는 B다')	계약은 합의다
di due o più parti	di + 수 + o più(또는 그 이상) + 명사	둘 이상의 당사자의
per costituire, regolare o estinguere	per + 동사원형 셋 — 목적	만들거나 고치거나 끝내려는
tra loro	tra(~ 사이에) + 강세 대명사 loro	그들 사이의
un rapporto giuridico patrimoniale.	목적어 — 명사 + 형용사 둘	재산적 법률관계를

문형

concludere un contratto

계약을 맺다

1. concludere는 '끝내다'가 아니라 계약에서는 '체결하다'다.
2. 같은 뜻으로 stipulare(문서로 맺다)도 쓴다: stipulare un contratto.
3. 수동은 il contratto è concluso(1326조 « Il contratto è concluso nel momento in cui … »).

Hanno concluso un contratto di vendita.
그들은 매매 계약을 맺었다.

Il contratto è stato stipulato davanti al notaio.
그 계약은 공증인 앞에서 맺어졌다.

한국이라면? + 계약의 정의

이탈리아는 1321조에서 계약을 정의한다. 한국 민법은 계약 일반의 정의 조문 없이 청약·승낙(제527조 이하)에서 시작하고, 매매·임대차 같은 전형계약은 '~의 의의' 조문으로 정의한다.

---

2. **l'accordo**, pl. gli accordi **합의** ★★★

읽기 accòrdo

IPA /akˈkɔrdo/ Wiktionary(en)

남성

당사자의 의사가 맞아떨어지는 것이다. 계약의 첫째 요건이다(1325조 1호). 일상어로는 '동의, 협정': essere d'accordo(동의하다), D'accordo!(좋아요!). 국제 '협정'도 accordo다. 음악에서는 '화음'이다 — 소리가 맞는 것이다.

쉬운 예 Siamo d'accordo.
우리는 같은 생각이다.

실무 예 Le parti hanno raggiunto un accordo sul prezzo? — Lei
당사자들은 가격에 합의했습니까?

원문

I requisiti del contratto sono: l'accordo delle parti; la causa; l'oggetto; la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. — c.c., art. 1325 · 기준일 판 · 공식
계약의 요건은 당사자의 합의, 원인, 목적, 그리고 법률이 무효의 제재 아래 방식을 정한 것으로 보일 때의 방식이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I requisiti del contratto sono:	주어 + essere — 쌍점 뒤에 목록	계약의 요건은
l'accordo delle parti;	① l' + 명사 + delle = di + le	당사자의 합의
la causa; l'oggetto;	② ③ — 관사 + 명사	원인, 목적
la forma,	④ 방식	방식

quando risulta che è prescritta dalla legge	quando + risultare che(~로 드러나다) + essere 수동	법률이 정한 것으로 보일 때
sotto pena di nullità.	sotto pena di(~의 제재 아래)	무효의 제재 아래

문형

raggiungere un accordo su + 명사

~에 합의하다

1. raggiungere un accordo는 '합의에 이르다'다.
2. 무엇에 합의했는지는 su: un accordo sul prezzo(su + il).
3. '~하기로 합의하다'는 accordarsi per + 동사원형 또는 mettersi d'accordo.

Hanno raggiunto un accordo sul prezzo.
그들은 가격에 합의했다.

Non c'è accordo tra le parti.
당사자 사이에 합의가 없다.

한국이라면? ≠ 계약의 요건

한국 민법에는 계약의 요건을 늘어놓는 조문이 없다. 이탈리아 1325조는 합의·원인·목적·방식 넷을 적고, 그중 원인(causa)은 한국 민법에 요건으로 없는 개념이다.

3. il **contraente**, pl. i contraenti **계약 당사자** ★★

읽기 contraènte

IPA /kontraˈɛnte/ Wiktionary(en)

남성

contrarre(계약을 맺다)의 현재분사가 명사가 된 것이다: '계약을 맺는 사람'. 남녀 같은 꼴이고 관사로 가린다(il / la contraente). 같은 자리에 la parte(당사자)도 쓴다. 상대방은 l'altro contraente 또는 la controparte. 계약하지 않은 사람은 i terzi(제3자).

쉬운 예 I contraenti sono due.
계약 당사자는 둘이다.

실무 예 Chi è l'altro contraente in questo contratto? — Lei
이 계약의 상대방 당사자는 누구입니까?

원문 Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. — c.c., art. 1453, comma 1 · 기준일 판 · 공식
서로 대가 관계에 있는 급부를 주고받는 계약에서 당사자 한쪽이 채무를 이행하지 않으면, 다른 쪽은 선택에 따라 이행이나 계약 해제를 청구할 수 있다. 어느 경우든 손해배상 청구는 따로 할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nei contratti con prestazioni corrispettive,	nei = in + i + con + 명사 + 형용사 (corrispettivo: 대가 관계의)	대가 관계의 급부가 있는 계약에서
quando uno dei contraenti	quando + uno di(~ 가운데 하나) + dei = di + i	당사자 한쪽이
non adempie le sue obbligazioni,	non + adempiere 3인칭 단수 + 목적어	채무를 이행하지 않으면
l'altro può a sua scelta	주어 l'altro(다른 쪽) + potere + a sua scelta	다른 쪽은 선택에 따라 ~할 수 있다

chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto,	chiedere + 목적어 둘	이행이나 계약 해제를 청구
salvo, in ogni caso,	예외 표지 salvo — 여기서는 '~은 남겨 두고'	어느 경우든 ~은 남는다
il risarcimento del danno.	salvo의 명사 + del = di + il	손해배상은

여기서 salvo는 예외라기보다 '~은 그대로 남겨 두고'다. 이행을 고르든 해제를 고르든 손해배상은 따로 청구할 수 있다는 뜻이다.

문형

a sua scelta

자기 선택에 따라

1. scelta는 '선택', a sua scelta는 '그(그녀)의 선택으로'다.
2. 소유 형용사 sua는 scelta(여성)에 맞춘 꼴이다 — 고르는 사람의 성과 무관하다.
3. '당신의 선택으로'는 a Sua scelta(Lei), '네 선택으로'는 a tua scelta.

Può pagare in contanti o con bonifico, a Sua scelta.
현금이나 계좌 이체 가운데 고르셔서 내시면 됩니다.

Il creditore può agire a sua scelta.
채권자는 자기 선택에 따라 소를 제기할 수 있다.

한국이라면? ≠ 이행지체와 해제 · 민법 제544조

한국은 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고 그 기간내에 이행하지 아니한 때에는 계약을 해제할 수 있다」(제544조) 고 하되, 미리 거절했으면 「최고를 요하지 아니한다」. 이탈리아 1453조는 쌍무계약에서 불이행만으로 이행과 해제 가운데 고르게 하고, 경미한 불이행은 뺀다(1455조).

---

4. la **causa**, pl. le cause **(계약의) 원인; (소송) 사건** ★★★

읽기 càusa

IPA /ˈkauza/ Wiktionary(it)

여성

두 뜻이 있다(가짜 친구 코너). 계약법에서는 계약의 요건인 '원인' — 그 계약이 무엇을 위해 있는지(매매라면 물건과 값을 바꾸는 것)다(1325조 2호). 원인이 강행규정·공서·미풍양속에 반하면 불법이고(1343조), 계약은 무효다(1418조 2항). 소송법에서는 '사건'이다: fare causa a qualcuno(누구를 상대로 소송하다). 일상어로는 '원인' — a causa di(~ 때문에).

쉬운 예 Ha fatto causa al vicino.
그는 이웃을 상대로 소송을 냈다.

실무 예 Qual è la causa di questo contratto, secondo Lei? — Lei
이 계약의 원인이 무엇이라고 보십니까?

원문

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. — c.c., art. 1343 · 기준일 판 · 공식
원인은 강행규정, 공서 또는 미풍양속에 반할 때 불법이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La causa è illecita	주어 + essere + 형용사(illecito: 불법인)	원인은 불법이다
quando è contraria a norme imperative,	quando + essere contrario a + 관사 없는 명사	강행규정에 반할 때
all'ordine pubblico	all' = a + l' — 공서	공서에
o al buon costume.	o + al = a + il + buon(buono가 명사 앞에서 줄어듦)	또는 미풍양속에

> buon costume에서 buono가 buon으로 줄었다. 남성 단수 명사 앞에서 buono는 uno처럼 끝 모음을 뗀다: buon giorno, buon costume.

문형

a causa di + 명사

~ 때문에

1. a causa di는 원인을 말하는 가장 흔한 말이다: a causa di negligenza(10장 43조).
2. di + il = del: a causa del ritardo.
3. 계약의 '원인' 뜻과 헷갈리지 않는다 — a causa di는 늘 관사 없이 굳은 말이다.

Il volo è stato cancellato a causa del maltempo.
그 비행편은 악천후 때문에 취소되었다.

Il contratto è nullo a causa dell'illiceità della causa.
그 계약은 원인이 불법이라 무효다.

한국이라면? ≠ 강행규정·사회질서 · 민법 제105조

한국은 임의규정 조문에서 「선량한 풍속 기타 사회질서에 관계없는 규정과 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다」(제105조)고 뒤집어 말한다. 이탈리아는 원인(causa)이라는 요건에 불법성을 건다.

---

5. **l'oggetto**, pl. gli oggetti **(계약의) 목적; 물건; (편지의) 제목** ★★★

읽기 oggètto

IPA /odˈd͡ʒɛtto/ Wiktionary(it)

남성

계약이 다루는 것, 곧 급부나 물건이다(1325조 3호). 가능하고, 적법하고, 확정되었거나 확정할 수 있어야 한다(1346조). 일상어로는 '물건', 이메일·공문에서는 '제목'(Oggetto: …)이다. 모음으로 시작하는 남성 명사라 l'oggetto, 복수 gli oggetti.

쉬운 예 Che cos'è questo oggetto?
이 물건은 무엇입니까?

실무 예 L'oggetto del contratto era determinabile, secondo Lei? — Lei
계약의 목적이 확정할 수 있는 것이었다고 보십니까?

원문

> L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. — c.c., art. 1346 · 기준일 판 · 공식
> 계약의 목적은 가능하고, 적법하고, 확정되었거나 확정할 수 있어야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | L'oggetto del contratto | 주어 + del = di + il | 계약의 목적은 |
> | deve essere | dovere + essere | ~여야 한다 |
> | possibile, lecito, | 형용사 둘 — 남성 단수(oggetto에 맞춤) | 가능하고, 적법하고 |
> | determinato o determinabile. | 과거분사(확정된) + -bile 형용사(확정할 수 있는) | 확정되었거나 확정할 수 있어야 |

문형

avere per oggetto + 명사

~을 목적으로 하다

1. avere per oggetto는 '~을 목적(대상)으로 삼다'다.
2. 1470조: la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà.
3. 같은 뜻으로 formare oggetto di(~의 목적이 되다, 1174조)도 쓴다.

Il contratto ha per oggetto un immobile.
그 계약은 부동산을 목적으로 한다.

> La lite ha per oggetto il pagamento del prezzo.
> 그 분쟁은 대금 지급을 다룬다.

---

6. la **forma**, pl. le forme **방식** ★★★

읽기 fórma

IPA /ˈforma/ Wiktionary(it)

여성

계약을 어떤 모양으로 맺는지다. 원칙은 방식 자유이고, 법률이 무효의 제재 아래 정한 때만 요건이 된다(1325조 4호). 부동산 소유권을 옮기는 계약은 공정증서(atto pubblico)나 사서증서(scrittura privata)로 해야 한다(1350조 1호). 당사자가 서면으로 방식을 정했으면 그 방식은 유효 요건으로 추정된다(1352조).

쉬운 예 Il contratto deve avere la forma scritta.
그 계약은 서면 방식이어야 한다.

실무 예 Per questo contratto la legge richiede una forma particolare? — Lei
이 계약에 법률이 특별한 방식을 요구합니까?

원문

> Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo. — c.c., art. 1352 · 기준일 판 · 공식
> 당사자가 앞으로 맺을 계약에 일정한 방식을 쓰기로 서면으로 약정했다면, 그 방식은 그 계약의 유효 요건으로 의욕된 것으로 추정한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Se le parti hanno convenuto per iscritto | se + 근과거(convenire: 약정하다) + per iscritto | 당사자가 서면으로 약정했다면 |
> | di adottare una determinata forma | di + 동사원형 + 목적어 | 일정한 방식을 쓰기로 |
> | per la futura conclusione di un contratto, | per + 형용사 + 명사 + di | 앞으로 맺을 계약에 |
> | si presume | 수동 si + presumere(추정하다) | 추정된다 |
> | che la forma sia stata voluta | che + 접속법 과거 수동(sia stata + 과거분사 여성) | 그 방식이 의욕되었다고 |
> | per la validità di questo. | per + 명사 + di + 지시대명사(= il contratto) | 그 계약의 유효를 위해 |

문형

per iscritto

서면으로

1. per iscritto는 '글로 써서'다. 관사 없이 굳은 말이다.
2. 반대는 a voce(말로), oralmente.
3. 형용사로는 forma scritta(서면 방식).

Le parti si sono accordate per iscritto.
당사자들은 서면으로 합의했다.

La disdetta va comunicata per iscritto.
해지 통지는 서면으로 해야 한다.

문법 S3 · si presume che … sia stata voluta — 접속법 과거

~~si presume che la forma è stata voluta~~ (비문)

si presume che la forma sia stata voluta

presumere(추정하다)·ritenere(여기다)처럼 판단을 말하는 동사 뒤 che절은 접속법이다. 방식을 정한 일은 이미 끝났으므로 접속법 과거(sia stata + 과거분사)를 쓴다.

---

7. la **proposta**, pl. le proposte **청약** ★★★

읽기 propósta

IPA /pro'posta/ Wiktionary(it)

여성

계약을 맺자고 내놓는 의사표시다. 내놓는 사람은 il proponente(청약자). proporre(제안하다)의 과거분사가 명사로 굳었다. 일상어로는 '제안'이다: proposta di legge(법률안). 계약은 청약자가 승낙을 알게 된 때에 성립한다(1326조 1항).

쉬운 예 Ho una proposta.
제안이 하나 있다.

실무 예 Ha già ricevuto la nostra proposta? — Lei
저희 제안은 이미 받으셨습니까?

원문

> Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. — c.c., art. 1326, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 계약은 청약한 사람이 상대방의 승낙을 안 때에 성립한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il contratto è concluso | 주어 + essere 수동(concludere의 과거분사) | 계약은 성립한다 |
> | nel momento in cui | nel = in + il + 명사 + in cui(그때에) | ~한 때에 |
> | chi ha fatto la proposta | chi(~한 사람) + 근과거 + 목적어 | 청약한 사람이 |
> | ha conoscenza dell'accettazione | avere conoscenza di(~을 알다) + dell' = di + l' | 승낙을 안 |
> | dell'altra parte. | di + l' + altra + 명사 | 상대방의 |

문형

fare una proposta a + 사람

~에게 청약(제안)하다

1. fare una proposta는 '제안을 하다'다. 받는 사람은 a.
2. 청약을 받아들이면 accettare la proposta, 거절하면 rifiutare la proposta.
3. 청약을 거두는 것은 revocare la proposta.

Abbiamo fatto una proposta al venditore.
우리는 매도인에게 청약했다.

Il cliente ha rifiutato la proposta.
고객은 그 제안을 거절했다.

한국이라면? ≠ 계약의 성립 시기 · 민법 제531조

이탈리아는 청약자가 승낙을 안 때(conoscenza)에 성립한다. 한국은 「격지자간의 계약은 승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다.」(제531조).

---

8. l'**accettazione**, pl. le accettazioni **승낙** ★★★

읽기 accettazióne

IPA /attʃettat͡stʃone/ Wiktionary(en)

여성

청약을 받아들이는 의사표시다. 청약과 꼭 맞아야 하고, 내용을 바꾼 승낙은 새 청약이 된다(1326조 5항). 정해진 기간 안에 청약자에게 닿아야 한다(같은 조 2항). 상속에서는 accettazione dell'eredità(상속 승인 — 9장). 동사 accettare는 동철어(accètta 그는 받아들인다 / accétta 손도끼)라 9장에서 다시 본다.

쉬운 예 L'accettazione è arrivata ieri.
승낙은 어제 도착했다.

실무 예 L'accettazione è conforme alla proposta, secondo Lei? — Lei
그 승낙이 청약과 맞는다고 보십니까?

원문

> Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. — c.c., art. 1326, comma 5 · 기준일 판 · 공식
> 청약과 맞지 않는 승낙은 새 청약과 같다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Un'accettazione | 주어 — un'(una가 모음 앞에서) | 승낙은 |
> | non conforme alla proposta | non + 형용사 conforme a(~에 맞는) + alla = a + la | 청약에 맞지 않는 |
> | equivale a nuova proposta. | equivalere a + 관사 없는 명사 | 새 청약과 같다 |

문형

equivalere a + 명사

~와 같다, ~에 해당한다

1. equivalere a는 '~와 값이 같다', 법률문에서는 '~로 본다'에 가깝다.
2. 명사 앞에 관사가 없어도 된다: equivale a nuova proposta.
3. 동사원형도 받는다: equivale a cagionarlo(10장 40조).

Il silenzio non equivale ad accettazione.
침묵은 승낙이 아니다.

Questa risposta equivale a un rifiuto.
이 대답은 거절과 같다.

문법 B2 · un'accettazione — 여성 부정관사는 모음 앞에서 줄인다

~~Un accettazione non conforme alla proposta~~ (표기 오류)

Un'accettazione non conforme alla proposta

여성 부정관사 una는 모음 앞에서 un'로 줄이고 아포스트로피를 붙인다. 남성 un은 모음 앞에서도 그대로다(un accordo). 아포스트로피가 성을 알려 준다.

한국이라면? = 변경을 가한 승낙 · 민법 제534조

같다. 한국은 「조건을 붙이거나 변경을 가하여 승낙한 때에는 그 청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다.」(제534조)고 거절의 뜻까지 적는다.

---

9. l'**adempimento**, pl. gli adempimenti **이행(채무의)** ★★★

읽기 adempiménto

IPA /adempi'mento/ Wiktionary(it)

남성

채무를 내용대로 해내는 것이다. 동사 adempiere(이행하다): adempiere un'obbligazione. 해제를 청구한 뒤에는 이행을 다시 청구할 수 없지만, 이행을 청구한 뒤 해제로 바꿀 수는 있다(1453조 2항). 행정에서는 '(서류·납세) 절차'라는 뜻도 있다: adempimenti fiscali(세무 신고 의무).

쉬운 예 Il debitore chiede tempo per l'adempimento.
채무자가 이행에 시간을 달라고 한다.

실무 예 Il Suo cliente chiede l'adempimento o la risoluzione? — Lei
의뢰인은 이행을 청구합니까, 해제를 청구합니까?

원문

> La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. — c.c., art. 1453, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 이행을 받으려고 소를 제기한 때에도 해제를 청구할 수 있다. 그러나 해제를 청구한 때에는 더 이상 이행을 청구할 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La risoluzione può essere domandata	주어 + potere + essere 수동	해제는 청구될 수 있다
anche quando il giudizio è stato promosso	anche quando(~한 때에도) + 근과거 수동 (promuovere: 제기하다)	소가 제기된 때에도
per ottenere l'adempimento;	per + 동사원형 — 목적	이행을 받으려고
ma non può più chiedersi l'adempimento	ma + non … più + 수동 si 붙은 동사원형 — 주어는 l'adempimento	그러나 이행은 더 이상 청구될 수 없다
quando è stata domandata la risoluzione.	quando + 근과거 수동 + 주어(뒤)	해제를 청구한 때에는

문형

non … più

더 이상 ~하지 않다

1. non은 동사 앞, più는 동사 뒤에 둔다: non può più chiedersi.
2. 근과거에서는 più가 조동사와 과거분사 사이에 온다: non ha più pagato.
3. 1453조 3항 « l'inadempiente non può più adempiere »도 같은 틀이다.

Il debitore non può più adempiere.
채무자는 더 이상 이행할 수 없다.

Non ha più pagato l'affitto.
그는 더 이상 차임을 내지 않았다.

---

10. l'**inadempimento**, pl. gli inadempimenti **불이행(채무불이행)** ★★★

읽기 inadempiménto

IPA /inadempi'mento/ 엮은이

남성

채무를 이행하지 않는 것이다. in-은 부정 접두사다(adempimento → inadempimento). 불이행한 사람은 l'inadempiente. 늦은 이행은 il ritardo(지체). 불이행이 가벼우면 계약을 해제할 수 없다(1455조). 1218조는 채무자가 자기 책임 없는 이행 불능을 증명하지 못하면 손해를 배상하게 한다.

쉬운 예 C'è stato un inadempimento.
불이행이 있었다.

실무 예 L'inadempimento è grave o di scarsa importanza, secondo Lei? — Lei
그 불이행이 중대하다고 보십니까, 경미하다고 보십니까?

원문

> Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. — c.c., art. 1455 · 기준일 판 · 공식

당사자 한쪽의 불이행이 상대방의 이익에 비추어 중요하지 않으면 계약을 해제할 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il contratto non si può risolvere	주어 + non + 수동 si + potere + 동사원형 (risolvere: 해제하다)	계약은 해제될 수 없다
se l'inadempimento di una delle parti	se + 주어 + di + una di(~ 가운데 하나) + delle = di + le	당사자 한쪽의 불이행이
ha scarsa importanza,	avere + 형용사 + 명사 — 중요성이 적다	중요하지 않으면
avuto riguardo all'interesse dell'altra.	분사 구문 avuto riguardo a + all' + 명사 + dell' — altra = l'altra parte	상대방의 이익에 비추어

문형

avuto riguardo a + 명사

~을 고려하여, ~에 비추어

1. avuto riguardo a는 과거분사 avuto가 앞에 온 분사 구문이다: '~에 대한 고려를 해서'.
2. a + l' = all': avuto riguardo all'interesse dell'altra.
3. 일상어에서는 tenuto conto di(~을 감안하여)를 더 쓴다.

Avuto riguardo alle circostanze, la pena è ridotta.
사정에 비추어 형을 감경한다.

Tenuto conto del ritardo, il prezzo è ridotto.
지연을 감안해 값을 깎는다.

문법 S4 · non si può risolvere — 계약은 '해제되는' 쪽

~~Il contratto non può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.~~ (비문)

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

risolvere는 '해제하다'로 목적어를 받는다. 계약이 주어면 해제되는 쪽이라 수동 si를 붙인다. potere가 있으면 si는 potere 앞에 둔다(non si può). 2964조 deve esercitarsi처럼 뒤에 붙여도 된다.

---

11. la **risoluzione**, pl. le risoluzioni **해제(계약의)** ★★★

읽기 risoluzióne

IPA /rizolut͡ʦjone/ Wiktionary(en)

여성

불이행 같은 사유로 계약을 풀어 처음으로 되돌리는 것이다(1453조). 효과는 소급한다 — 다만 계속적·정기적 계약에서는 이미 이행한 급부에 미치지 않는다(1458조 1항). 일상어로는 '해결, 결의', 사진·화면에서는 '해상도'다. 영어 resolution(결의)으로 읽지 않는다(가짜 친구 코너). 동사 risolvere(해제하다).

쉬운 예 La risoluzione del problema richiede tempo.
그 문제의 해결에는 시간이 걸린다.

실무 예 Il Suo cliente vuole chiedere la risoluzione del contratto? — Lei
의뢰인은 계약 해제를 청구하려고 합니까?

원문

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. — c.c., art. 1458, comma 1 · 기준일 판 · 공식

불이행으로 인한 계약 해제는 당사자 사이에서 소급효가 있다. 다만 계속적 또는 정기적 이행 계약의 경우에는 해제의 효과가 이미 이행한 급부에 미치지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La risoluzione del contratto per inadempimento	주어 + del + per(원인) + 명사	불이행으로 인한 계약 해제는
ha effetto retroattivo tra le parti,	avere + 관사 없는 명사 + 형용사 + tra	당사자 사이에서 소급효가 있다
salvo il caso di contratti	예외 표지 salvo + 명사	다만 계약의 경우는 빼고
ad esecuzione continuata o periodica,	ad(모음 앞의 a) + 명사 + 과거분사/형용사	계속적 또는 정기적 이행의
riguardo ai quali	riguardo a(~에 관하여) + ai quali(그 계약들)	그 계약들에 관해서는
l'effetto della risoluzione non si estende	주어 + non + estendersi(미치다)	해제의 효과가 미치지 않는다
alle prestazioni già eseguite.	alle = a + le + 명사 + già(이미) + 과거분사	이미 이행한 급부에

문형

avere effetto retroattivo

소급효가 있다

1. effetto는 '효과, 효력', retroattivo는 '거슬러 올라가는'이다.
2. 반대는 avere effetto per il futuro(장래에 대해서만 효력이 있다).
3. 1458조처럼 '누구 사이에서'는 tra le parti, '제3자에게'는 rispetto ai terzi.

La legge non ha effetto retroattivo.
그 법률은 소급효가 없다.

Il recesso ha effetto per il futuro.
해지는 장래에 대해 효력이 있다.

문법 B4 · riguardo ai quali — 관계사 il quale는 앞 명사에 맞춘다

~~salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo alle quali l'effetto non si estende~~ (비문)

salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto non si estende

il quale는 가리키는 명사의 성·수를 따른다. 여기서는 contratti(남성 복수)라 i quali, a와 합쳐 ai quali다. 여성 복수 le quali는 가리킬 명사가 없다. il caso(단수)를 가리키려면 al quale다.

한국이라면? ≠ 해제와 해지 · 민법 제550조

한국은 해제와 해지를 두 낱말로 나누고 해지는 「계약은 장래에 대하여 그 효력을 잃는다.」(제550조). 이탈리아는 risoluzione 하나에 소급효를 주고, 계속적 계약만 예외로 둔다.

---

12. la **rescissione**, pl. le rescissioni **(위난·궁박 상태 계약의) rescissione** ★★

읽기 rescissióne

IPA /reʃʃis'sjone/ Wiktionary(it)

여성

몸에 대한 큰 해악의 위험에서 자기나 남을 구하려고 불공정한 조건으로 맺은 계약을, 그 처지를 상대가 알았으면 당사자가 청구해 풀 수 있게 하는 제도다(1447조). 무효도 취소도 아닌 별도 제도라 한국어에 맞는 낱말이 없다. 동사 rescindere, 과거분사 rescisso. 영어 rescission(넓은 계약 해소)으로 읽지 않는다(가짜 친구 코너).

쉬운 예 Ha chiesto la rescissione del contratto.
그는 그 계약의 rescissione를 청구했다.

실무 예 La controparte conosceva lo stato di pericolo? — Lei
상대방은 그 위난 상태를 알고 있었습니까?

원문 Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
— c.c., art. 1447, comma 1 · 기준일 판 · 공식
몸에 대한 큰 해악이 닥친 위험에서 자기나 남을 구해야 할 필요 때문에, 상대방도 그 필요를 알았는데 한쪽이 불공정한 조건으로 채무를 진 계약은, 채무를 진 당사자의 청구로 rescissione 할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il contratto con cui una parte	주어 + con cui(그것으로) + 관계절 주어	한 당사자가 ~한 계약은
ha assunto obbligazioni a condizioni inique,	근과거(assumere: 지다) + 관사 없는 명사 + a condizioni + 형용사	불공정한 조건으로 채무를 진
per la necessità, nota alla controparte,	per(원인) + 명사 + 삽입구(nota: 알려진)	상대방도 아는 필요 때문에
di salvare sé o altri	di + 동사원형 + 재귀 강세 대명사 sé	자기나 남을 구해야 할
dal pericolo attuale	dal = da + il + 명사 + 형용사(attuale: 지금 닥친)	지금 닥친 위험에서
di un danno grave alla persona,	di + 명사 + 형용사 + alla = a + la	몸에 대한 큰 해악의
può essere rescisso	potere + essere 수동(rescindere의 과거분사)	rescissione 될 수 있다
sulla domanda della parte che si è obbligata.	sulla = su + la + 명사 + 관계절(obbligarsi 근과거)	채무를 진 당사자의 청구로

문형

a condizioni inique

불공정한 조건으로

1. a condizioni + 형용사는 '~한 조건으로'다: a condizioni diverse(다른 조건으로, 1440조).
2. iniquo는 '공정하지 않은', 반대는 equo(공정한): un equo compenso(1447조 2항).
3. condizione는 여성이라 형용사도 여성 복수(inique)다.

Ha venduto la casa a condizioni inique.
그는 불공정한 조건으로 집을 팔았다.

Il giudice può assegnare un equo compenso.
판사는 공정한 보상을 정해 줄 수 있다.

한국이라면? ≠ 불공정한 법률행위 · 민법 제104조
한국은 「당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.」(제104조) — 무효다. 이탈리아는 당사자가 청구해야 풀리는 별도 제도다.

13. il **recesso**, pl. i recessi **해지(일방적 계약 탈퇴)** ★★★

읽기 recèsso

IPA /reˈt͡ʃesso/ Wiktionary(en)

남성

계약이나 법률이 준 권한으로 한쪽이 혼자 계약에서 빠지는 것이다(1373조). 동사 recedere(해지하다): recedere dal contratto. 소비자 계약의 '청약 철회'(diritto di recesso)도 이 말이다. 문어로는 '후미진 곳, 은신처'라는 뜻도 있다. 경제의 recessione(경기 후퇴)와 다른 낱말이다.

쉬운 예 Ho esercitato il diritto di recesso.
나는 해지권(청약 철회권)을 행사했다.

실무 예 Entro quando posso esercitare il recesso? — Lei
언제까지 해지할 수 있습니까?

원문

> Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. — c.c., art. 1373, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 당사자 한쪽에게 계약에서 해지할 권한이 주어져 있으면, 그 권한은 계약의 이행이 시작되지 않은 동안 행사할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Se a una delle parti | se + a(~에게) + una di + delle = di + le | 당사자 한쪽에게 |
> | è attribuita la facoltà | essere 수동(attribuire: 주다) + 주어(뒤) | 권한이 주어져 있으면 |
> | di recedere dal contratto, | di + 동사원형 + dal = da + il | 계약에서 해지할 |
> | tale facoltà può essere esercitata | 주어(tale: 그) + potere + essere 수동 | 그 권한은 행사될 수 있다 |
> | finché il contratto non abbia avuto | finché + non(군더더기) + 접속법 과거(avere) | 계약이 ~하지 않은 동안 |
> | un principio di esecuzione. | 목적어 — principio(시작) + di + 명사 | 이행의 시작을 |

문형

recedere da + 명사

~에서 빠지다, ~을 해지하다

1. recedere는 '물러나다'다. 무엇에서 빠지는지는 da: recedere dal contratto.
2. 명사는 il recesso, 해지권은 la facoltà / il diritto di recesso.
3. 과거분사는 receduto: ha receduto dal contratto.

Il cliente ha receduto dal contratto.
고객은 계약을 해지했다.

Il socio può recedere dalla società.
사원은 회사에서 탈퇴할 수 있다.

문법 S3 · finché … non abbia avuto — '~하지 않은 동안'의 접속법 과거

~~finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione~~ (부자연)

finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione

finché(~하는 동안, ~할 때까지)는 직설법도 받는다. 조문은 앞으로 올지 모르는 시점을 조건으로 걸어 접속법 과거(abbia avuto)를 썼다. 여기 non은 부정이 아니라 '~하기 전까지'의 군더더기 non이다.

한국이라면? = 해지·해제권의 행사 · 민법 제543조

약정이나 법률이 준 해지권이라는 짜임은 같다. 한국은 「그 해지 또는 해제는 상대방에 대한 의사표시로 한다.」(제543조 ①)고 행사 방법을 정한다. 이탈리아 1373조 1항은 행사 시한을 원칙으로 둔다 — 이행이 시작되기 전까지다. 계속적·정기적 이행 계약은 그 뒤에도 해지할 수 있고(2항), 당사자가 달리 약정할 수도 있다(4항).

---

14. la **clausola**, pl. le clausole **(계약의) 조항·약관 조항** ★★★

읽기 clàusola

IPA /ˈklawzola/ Wiktionary(it)

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

계약 안의 낱낱의 약정이다. 강세가 끝에서 셋째 음절에 온다(sdrucciola) — 철자로는 보이지 않으니 악상 철자로 확인한다. 조항 하나가 무효여도 계약 전체가 무효가 되는 것은 아니다(1419조). clausola compromissoria는 중재 조항, clausola penale은 위약금 약정.

쉬운 예 Leggi bene ogni clausola.
조항 하나하나를 잘 읽어.

실무 예 Questa clausola è stata approvata per iscritto? — Lei
이 조항은 서면으로 승인되었습니까?

원문

> La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. — c.c., art. 1419, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 개별 조항의 무효는, 무효인 조항이 법률상 당연히 강행규정으로 대체될 때에는 계약 전체의 무효를 가져오지 않는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La nullità di singole clausole | 주어 + di + singolo(개별의) 여성 복수 + 명사 | 개별 조항의 무효는 |
> | non importa la nullità del contratto, | non + importare(가져오다) + 목적어 | 계약의 무효를 가져오지 않는다 |
> | quando le clausole nulle | quando + 주어 + 형용사(nullo 여성 복수) | 무효인 조항이 ~할 때 |
> | sono sostituite di diritto | essere 수동(sostituire: 대체하다) + di diritto | 법률상 당연히 대체될 |
> | da norme imperative. | da(행위자) + 관사 없는 명사 + 형용사 | 강행규정으로 |
>
> importare는 '수입하다'로 먼저 배우지만, 법률문에서는 '(결과를) 가져오다, 수반하다'다: importa la nullità.

문형

di diritto

법률상 당연히

1. di diritto는 '따로 행위 없이 법에 따라 저절로'다.
2. 1419조 2항: le clausole nulle sono sostituite di diritto(법률상 당연히 대체된다).
3. 반대는 su domanda(청구에 따라).

Il contratto si risolve di diritto.
그 계약은 법률상 당연히 해제된다.

La clausola nulla è sostituita di diritto dalla legge.
무효인 조항은 법률상 당연히 법률 규정으로 대체된다.

한국이라면? ≠ 일부무효 · 민법 제137조

한국은 「법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다.」(제137조)가 원칙이고 단서로 나머지를 살린다. 이탈리아 1419조는 반대로 일부 무효가 원칙이고, 그 부분 없이는 맺지 않았을 때만 전부 무효다. 강행규정이 대신하면 일부만 무효다(2항).

---

15. l'**obbligazione**, pl. le obbligazioni **채무·채권관계** ★★★

읽기 obbligazióne

IPA /obbligat͡sjone/ Wiktionary(en)

여성

채무자가 채권자에게 급부(prestazione)를 해야 하는 법률관계다. 민법전 4권의 제목이 Delle obbligazioni다. 생기는 곳은 계약·불법행위·그 밖에 법질서가 인정하는 행위나 사실이다(1173조). 1장의 obbligo(의무)보다 좁고 기술적인 말이다. 금융에서는 '채권(사채)' — obbligazioni societarie.

쉬운 예 Ho un'obbligazione verso di te.
나는 너에게 채무가 있다.

실무 예 Da dove nasce questa obbligazione, secondo Lei? — Lei
이 채무가 어디서 생긴다고 보십니까?

원문

> Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. — c.c., art. 1173 · 기준일 판 · 공식
> 채무는 계약, 불법행위, 또는 법질서에 따라 채무를 낳기에 알맞은 그 밖의 모든 행위나 사실에서 생긴다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Le obbligazioni derivano | 주어 + derivare 3인칭 복수 | 채무는 생긴다 |
> | da contratto, da fatto illecito, | da + 관사 없는 명사 — 종류를 늘어놓음 | 계약에서, 불법행위에서 |
> | o da ogni altro atto o fatto | o + da + ogni altro(그 밖의 모든) + 명사 둘 | 또는 그 밖의 모든 행위나 사실에서 |
> | idoneo a produrle | 형용사 idoneo a(~에 알맞은) + 동사원형 + le(= le obbligazioni) | 채무를 낳기에 알맞은 |
> | in conformità dell'ordinamento giuridico. | in conformità di(~에 따라) + dell' = di + l' | 법질서에 따라 |

> 문형
>
> **derivare da + 명사**
>
> **~에서 생기다**
>
> 1. derivare da는 '~에서 나오다, 비롯되다'다.
> 2. da 뒤에 관사 없이 종류를 늘어놓을 수 있다: da contratto, da fatto illecito.
> 3. 10장 43조 « dall'azione od omissione deriva un evento »도 같은 동사다.
>
> Il danno deriva dal ritardo.
> 그 손해는 지연에서 생긴다.
>
> L'obbligo deriva dal contratto.
> 그 의무는 계약에서 나온다.

---

16. il **debitore**, pl. i debitori **채무자** ★★★

읽기 debitóre

IPA /debi'tore/ Wiktionary(it)

남성

급부를 해야 하는 사람이다. 여성형은 la debitrice. 빚은 il debito. 1218조는 채무자가 급부를 정확히 이행하지 않으면 손해를 배상해야 하고, 벗어나려면 자기에게 돌릴 수 없는 원인으로 이행이 불가능했다는 것을 채무자가 증명해야 한다고 정한다 — 증명 책임이 채무자에게 있다.

쉬운 예 Il debitore non ha pagato.
채무자는 갚지 않았다.

실무 예 Il debitore ha provato l'impossibilità della prestazione? — Lei
채무자가 급부의 불능을 증명했습니까?

원문

> Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. — c.c., art. 1218 · 기준일 판 · 공식
>
> 해야 할 급부를 정확하게 이행하지 않은 채무자는, 그 불이행이나 지체가 자기에게 돌릴 수 없는 원인에서 비롯된 급부의 불능 때문이었음을 증명하지 않으면 손해를 배상할 책임이 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il debitore	주어	채무자는
che non esegue esattamente	관계절 — non + eseguire + 부사	정확하게 이행하지 않는
la prestazione dovuta	목적어 + 과거분사(dovere: 해야 할)	해야 할 급부를
è tenuto al risarcimento del danno,	essere tenuto a + al = a + il	손해를 배상할 책임이 있다
se non prova	se non(~하지 않으면) + provare(증명하다)	증명하지 않으면
che l'inadempimento o il ritardo	che절 주어 둘	불이행이나 지체가
è stato determinato	근과거 수동 — 주어 둘이지만 o로 이어 단수	비롯되었음을
da impossibilità della prestazione	da(원인) + 관사 없는 명사 + della	급부의 불능에서
derivante da causa a lui non imputabile.	현재분사(derivare) + da + causa + a lui(그에게) + non imputabile	자기에게 돌릴 수 없는 원인에서 생긴

o로 이은 두 주어(l'inadempimento o il ritardo)는 '둘 중 하나'라서 동사를 단수(è stato)로 받았다. e로 이었다면 복수(sono stati)다.

문형

essere tenuto a + 명사 / 동사원형

~할 의무가 있다

1. tenuto는 tenere의 과거분사, essere tenuto a는 '~에 묶여 있다', 곧 '~할 의무가 있다'다.
2. 명사도 동사원형도 받는다: è tenuto al risarcimento / è tenuto a risarcire(1338조).
3. 주어에 맞춰 바뀐다: la parte è tenuta, i debitori sono tenuti.

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo.
매수인은 대금을 지급할 의무가 있다.

La parte è tenuta al risarcimento.
그 당사자는 배상할 의무가 있다.

문법 B4 · è tenuto al risarcimento — tenuto 뒤는 a

~~è tenuto del risarcimento del danno~~ (비문)

è tenuto al risarcimento del danno

essere tenuto(~할 의무가 있다)는 전치사 a를 받는다. 관사와 합쳐 al(a + il)이다. 동사원형이 오면 a risarcire. 같은 뜻의 명사 obbligo는 di를 받는다(l'obbligo di risarcire).

한국이라면? = 채무불이행 책임 · 민법 제390조

불이행이면 배상하고 책임 없는 불능이면 벗어난다는 짜임은 같다. 한국은 「채무자의 고의나 과실없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다.」(제390조)고 단서로, 이탈리아는 채무자의 증명(se non prova)으로 쓴다.

17. il **creditore**, pl. i creditori **채권자** ★★★

읽기 creditóre

IPA /kredi'tore/ Wiktionary(it)

남성

급부를 받을 권리가 있는 사람이다. 여성형 la creditrice, 채권은 il credito. 불이행의 손해배상은 채권자가 입은 손실(perdita subita)과 놓친 이익(mancato guadagno)을 함께 담되, 불이행의 직접적·즉시적 결과인 것만이다(1223조).

쉬운 예

Il creditore vuole essere pagato.

채권자는 돈을 받고 싶어 한다.

실무 예

Quale danno ha subito il creditore, secondo Lei? — Lei

채권자가 어떤 손해를 입었다고 보십니까?

원문

> Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. — c.c., art. 1223 · 기준일 판 · 공식
>
> 불이행이나 지체로 인한 손해배상은 채권자가 입은 손실과 놓친 이익을 함께 담아야 한다. 다만 그것이 불이행이나 지체의 즉시적이고 직접적인 결과인 한에서다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Il risarcimento del danno	주어 + del = di + il	손해배상은
per l'inadempimento o per il ritardo	per(원인) + 명사 두 번	불이행이나 지체로 인한
deve comprendere	dovere + comprendere(담다)	담아야 한다
così la perdita subita dal creditore	così …(… come) + 명사 + 과거분사 여성(subire) + da	채권자가 입은 손실도
come il mancato guadagno,	come + 과거분사(mancare: 놓치다) + 명사	놓친 이익도
in quanto ne siano	in quanto(~인 한에서) + ne(= 불이행·지체의) + 접속법 현재 3인칭 복수	그것의 ~인 한에서
conseguenza immediata e diretta.	관사 없는 명사 + 형용사 둘	즉시적이고 직접적인 결과

문형

così … come …

~도 …도(둘 다)

1. così A come B는 'A도 B도'다. 문어적인 짝 표현이다.
2. 지금 말로는 sia A sia B, 또는 tanto A quanto B.
3. 두 명사의 꼴을 맞출 필요는 없다: così la perdita come il mancato guadagno.

Il danno comprende sia la perdita sia il mancato guadagno.

손해에는 손실도 놓친 이익도 들어간다.

Rispondono così il debitore come il garante.

채무자도 보증인도 책임을 진다.

문법 S3 · in quanto ne siano conseguenza — '~인 한에서'의 접속법

~~in quanto ne sono conseguenza immediata e diretta~~ (부자연)

in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta

in quanto 는 '~이므로'(이유)와 '~인 한에서'(제한) 두 뜻이 있다. 1223조는 접속법 siano 로 「즉시적·직접적 결과인 한에서」라는 요건을 세운다. 직설법 sono 도 문법에 맞고 제한의 뜻으로 읽힐 수 있다(Treccani quanto¹ §4a 는 직설법 예를 든다) — 다만 조문의 요건적 읽기에는 접속법이 어울려 여기서는 그 꼴을 익힌다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 범위 · 민법 제393조

한국은 「통상의 손해를 그 한도로 한다.」(제393조 ①)고 하고 특별한 사정의 손해는 채무자가 알았거나 알 수 있었을 때만 더한다. 이탈리아 1223조는 '즉시적이고 직접적인 결과'로 범위를 긋는다.

---

18. il **mandato**, pl. i mandati **위임(계약)** ★★★

읽기 mandàto

IPA /manˈdato/ Wiktionary(it)

남성

한쪽이 다른 쪽을 위해(per conto) 법률행위를 하기로 하는 계약이다(1703조). 맡기는 사람은 il mandante, 맡는 사람은 il mandatario. 대리권(procura — 6장)이 함께 주어질 수도 있고 아닐 수도 있다(1704조, mandato con / senza rappresentanza). 다른 자리에서는 '임기'(il mandato parlamentare), 형사에서는 '영장'(mandato d'arresto europeo — 유럽 체포영장)이다(가짜 친구 코너).

쉬운 예 Il suo mandato scade a marzo.
그의 임기는 3월에 끝난다.

실무 예 Ha ricevuto un mandato scritto dal cliente? — Lei
의뢰인에게서 서면으로 위임을 받으셨습니까?

원문

> Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. — c.c., art. 1703 · 기준일 판 · 공식
> 위임은 한쪽이 다른 쪽을 위하여 하나 이상의 법률행위를 하기로 의무를 지는 계약이다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il mandato è il contratto | 주어 + essere + 명사 — 정의의 틀 | 위임은 계약이다 |
> | col quale una parte si obbliga | col = con + il + quale(관계사) + 재귀 동사 obbligarsi | 한쪽이 의무를 지는 |
> | a compiere uno o più atti giuridici | obbligarsi a + 동사원형 + 수량 | 하나 이상의 법률행위를 하기로 |
> | per conto dell'altra. | per conto di + dell' = di + l' — altra = l'altra parte | 다른 쪽을 위하여 |

문형

per conto di + 명사

~을 위하여, ~의 계산으로

1. per conto di는 '~의 몫으로, ~을 위하여'다. 효과와 손익이 누구에게 가는지를 말한다.
2. in nome di(~의 이름으로)와 다르다 — 이름까지 빌리면 대리다(1704조).
3. 소유 형용사와도 쓴다: per conto mio(내 몫으로).

Ha comprato la casa per conto del fratello.
그는 형을 위해 그 집을 샀다.

Agisce in nome e per conto della società.
그는 회사의 이름으로, 회사를 위하여 행위한다.

한국이라면? ≠ 위임 · 민법 제680조

한국은 「사무의 처리를 위탁하고 상대방이 이를 승낙함으로써」(제680조) — 맡는 대상이 사무 일반이다. 이탈리아는 법률행위(atti giuridici)로 한정하고, 사실행위는 다른 계약이 맡는다.

---

19. la **compravendita**, pl. le compravendite **매매** ★★★

읽기 compravéndita

IPA /kompra'vendita/ Wiktionary(it)

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

comprare(사다)와 vendita(팔기)를 붙인 말이다. 민법전 조문은 la vendita라고 쓰고(1470조), 일상과 부동산 거래에서는 compravendita를 많이 쓴다. 파는 사람 il venditore, 사는 사람 il compratore(acquirente), 값 il prezzo. 1470조는 매매를 소유권이나 다른 권리를 넘기는 것을 목적으로 하는 계약으로 정의한다.

쉬운 예 La compravendita della casa è conclusa.
집 매매가 끝났다.

실무 예 Il contratto di compravendita è stato firmato davanti al notaio? — Lei
매매 계약은 공증인 앞에서 서명했습니까?

원문

> La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. — c.c., art. 1470 · 기준일 판 · 공식
> 매매는 대금을 받는 대가로 물건의 소유권이나 다른 권리를 넘기는 것을 목적으로 하는 계약이다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La vendita è il contratto | 주어 + essere + 명사 — 정의의 틀 | 매매는 계약이다 |
> | che ha per oggetto | 관계절 + avere per oggetto(~을 목적으로 하다) | ~을 목적으로 하는 |
> | il trasferimento della proprietà di una cosa | 명사 + della + di + 부정관사 | 물건의 소유권 이전 |
> | o il trasferimento di un altro diritto | o + 같은 명사 반복 | 또는 다른 권리의 이전 |
> | verso il corrispettivo di un prezzo. | verso(~와 바꾸어) + 명사 + di | 대금을 대가로 |

문형

verso il corrispettivo di + 명사

~의 대가로

1. corrispettivo는 '대가'다. verso는 여기서 '~와 바꾸어'의 뜻이다.
2. 1571조 임대차도 같은 말을 쓴다: verso un determinato corrispettivo.
3. 형용사 corrispettivo는 '서로 대가 관계인'(1453조 prestazioni corrispettive).

Ha ceduto il diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
그는 대금을 받고 그 권리를 넘겼다.

Il servizio è prestato senza corrispettivo.
그 서비스는 대가 없이 제공된다.

한국이라면? ≠ 매매의 의의 · 민법 제563조

한국은 「재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고 상대방이 그 대금을 지급할 것을 약정함으로써」(제563조) — 두 약정으로 쓴다. 이탈리아는 권리를 넘기는 것(il trasferimento) 자체를 계약의 목적으로 쓴다.

---

20. la **locazione**, pl. le locazioni **임대차** ★★★

읽기 locazióne

IPA /lokat'tsjone/ Wiktionary(en)

여성

한쪽이 다른 쪽에게 물건을 일정 기간 쓰게 하고 대가를 받는 계약이다(1571조). 빌려주는 사람 il locatore, 빌리는 사람 il conduttore(일상어 inquilino), 차임 il canone(일상어 affitto). 9년을 넘는 부동산 임대차는 서면으로 해야 한다(1350조 8호). 일상어에서는 affitto가 더 흔하다.

쉬운 예

Abito in una casa in affitto.

나는 세 든 집에 산다.

실무 예

Qual è la durata della locazione? — Lei

임대차 기간은 얼마입니까?

원문

> La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. — c.c., art. 1571 · 기준일 판 · 공식
>
> 임대차는 한쪽이 일정한 대가를 받고 일정한 기간 동안 다른 쪽에게 동산이나 부동산을 쓰게 하기로 의무를 지는 계약이다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
La locazione è il contratto	주어 + essere + 명사 — 정의의 틀	임대차는 계약이다
col quale una parte si obbliga	col = con + il + quale + obbligarsi	한쪽이 의무를 지는
a far godere all'altra	a + fare + 동사원형(사역) + all' = a + l'	다른 쪽에게 누리게 하기로
una cosa mobile o immobile	목적어 + 형용사 둘	동산이나 부동산을
per un dato tempo,	per(기간) + dato(정해진)	일정한 기간 동안
verso un determinato corrispettivo.	verso(~와 바꾸어) + 형용사 + 명사	일정한 대가를 받고

문형

far godere a + 사람 + 물건

~에게 ~을 쓰게(누리게) 하다

1. fare + 동사원형은 '~하게 하다'(사역)다. far는 fare의 끝 모음을 뗀 꼴.
2. 누구에게 하게 하는지는 a: far godere all'altra(다른 쪽에게 누리게).
3. 같은 틀: far sapere(알리다), far valere(주장하다 — 6장 1421조).

Il locatore deve far godere la casa al conduttore.

임대인은 임차인에게 집을 쓰게 해야 한다.

Mi faccia sapere entro venerdì.

금요일까지 알려 주십시오.

한국이라면? = 임대차의 의의 · 민법 제618조

물건을 쓰게 하고 대가를 받는 짜임은 같다. 한국은 「목적물을 사용, 수익하게 할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 차임을 지급할 것을 약정함으로써」(제618조)라고 쓴다.

한국이라면? — 같은 계약, 다른 성립 시기와 해제

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(민법 2026. 3. 17. 시행본)이다.

	이탈리아	한국	차이
+	contratto (c.c. 1321)	—	계약 일반의 정의는 이탈리아에만 있다. 한국은 전형계약마다 '~의 의의' 조문을 둔다.
+	requisiti: causa (c.c. 1325)	—	원인(causa)을 계약 요건으로 두는 것은 이탈리아에만 있다.
≠	conclusione (c.c. 1326, comma 1)	계약성립시기 (제531조)	청약자가 승낙을 안 때 / 「승낙의 통지를 발송한 때에 성립한다.」

≠	accettazione tardiva (c.c. 1326, comma 3)	연착된 승낙 (제530조)	곧바로 알리면 유효로 볼 수 있다 / 「청약자가 이를 새 청약으로 볼 수 있다.」
=	accettazione non conforme (c.c. 1326, comma 5)	변경을 가한 승낙 (제534조)	새 청약 / 「청약의 거절과 동시에 새로 청약한 것으로 본다.」
=	inadempimento (c.c. 1218)	채무불이행과 손해배상 (제390조)	책임 없는 불능이면 벗어난다 — 이탈리아는 채무자가 증명, 한국은 「고의나 과실없이」 단서.
≠	risarcimento (c.c. 1223)	손해배상의 범위 (제393조)	즉시적·직접적 결과 / 「통상의 손해를 그 한도로 한다.」
≠	risoluzione (c.c. 1453)	이행지체와 해제 (제544조)	쌍무계약에서 불이행만으로 이행·해제 선택(경미하면 해제 불가 — 1455조) / 원칙은 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고」, 이행을 미리 거절했으면 「최고를 요하지 아니한다」.
≠	rescissione (c.c. 1447)	불공정한 법률행위 (제104조)	당사자 청구로 rescissione / 「현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.」
≠	compravendita (c.c. 1470)	매매 (제563조)	권리 이전을 목적으로 하는 계약 / 「재산권을 상대방에게 이전할 것을 약정하고」 대금 지급을 약정 — 서로의 약정.
=	locazione (c.c. 1571)	임대차 (제618조)	물건을 쓰게 하고 대가를 받는다 / 「사용, 수익하게 할 것을 약정하고」.
≠	mandato (c.c. 1703)	위임 (제680조)	법률행위를 맡는다 / 「사무의 처리를 위탁하고」 — 사무 일반.

가짜 친구 · risoluzione·rescissione·recesso, causa, mandato

계약을 끝내는 세 낱말. risoluzione는 불이행 등으로 계약을 풀어 소급해 없애는 '해제'다(1453·1458조). 영어 resolution은 '결의'라 법률 영어로 옮길 때 termination이 된다. rescissione는 위난 상태에서 불공정하게 맺은 계약을 당사자 청구로 푸는 별도 제도(1447조) — 영어 rescission은 계약 해소를 넓게 가리킨다. recesso는 한쪽이 혼자 빠지는 '해지'다(1373조).

rescissione와 한국 민법 제104조를 견준다. 한국은 궁박·경솔·무경험으로 현저히 불공정한 법률행위를 '무효'로 한다. 이탈리아 1447조는 계약이 « può essere rescisso sulla domanda della parte »(당사자의 청구로 풀 수 있다) — 청구가 있어야 하고, 판사는 상대방에게 공정한 보상을 정해 줄 수 있다(같은 조 2항). 같은 문제를 '무효'와 '당사자 청구'로 다르게 푼다.

causa는 두 자리에서 다른 낱말이다. 계약법의 causa는 계약의 요건인 '원인'(1325조 2호) — 원인이 불법이면 계약은 무효다(1418조 2항). 소송법의 causa는 '사건'이다: in corso di causa(소송 중에), fare causa(소송하다). 14장은 이 뜻으로 controversia를 표제어로 둔다. 일상어 a causa di(~ 때문에)는 세 번째다.

mandato는 민법에서 '위임' 계약이다(1703조). 맡은 사람이 맡긴 사람의 이름으로 행위할 권한까지 받으면 « si applicano anche le norme »(그 규정들도 적용된다) — 1704조의 제목이 « Mandato con rappresentanza »(대리권 있는 위임)다. 정치에서는 '임기', 형사에서는 '영장'(mandato d'arresto europeo)이다. 영어 mandate(위임·권한)와는 겹치는 데가 있지만, 형사의 영장 뜻은 영어 warrant다.

> Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata. c.c., art. 1447, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 판사는 rescissione를 선고하면서 사정에 따라 상대방이 해 준 일에 대하여 공정한 보상을 정해 줄 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice nel pronunciare la rescissione,	주어 + nel(in + il) + 동사원형 — '~하면서'	판사는 rescissione를 선고하면서
può, secondo le circostanze,	potere + 삽입구 secondo(~에 따라)	사정에 따라 ~할 수 있다
assegnare un equo compenso	동사원형 + 형용사 equo(공정한) + 명사	공정한 보상을 정해 주다
all'altra parte	all' = a + l'	상대방에게
per l'opera prestata.	per + 명사 + 과거분사(prestare: 제공하다)	해 준 일에 대하여

> Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
> c.c., art. 1418, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 1325조가 정한 요건 가운데 하나가 없는 것, 원인의 불법, 1345조가 정한 경우의 동기의 불법, 그리고 1346조가 정한 요건이 목적에 없는 것은 계약의 무효를 낳는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Producono nullità del contratto	동사(produrre 3인칭 복수)가 맨 앞 — 주어 넷이 뒤에	계약의 무효를 낳는다
la mancanza di uno dei requisiti	주어 ① — mancanza(없음) + uno di	요건 가운데 하나가 없는 것
indicati dall'art. 1325,	과거분사 남성 복수 + dall' = da + l' + art.(articolo)	1325조가 정한
l'illiceità della causa,	주어 ② — causa: 계약의 원인	원인의 불법
l'illiceità dei motivi	주어 ③ + dei = di + i	동기의 불법
nel caso indicato dall'art. 1345	nel = in + il + 과거분사 + da	1345조가 정한 경우의
e la mancanza nell'oggetto	주어 ④ + nell' = in + l'	그리고 목적에 ~이 없는 것
dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.	dei + 명사 + 과거분사 + da	1346조가 정한 요건이

> Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro. c.c., art. 1704 · 기준일 판 · 공식
> 수임인에게 위임인의 이름으로 행위할 권한이 주어져 있으면, 이 권 제2편 제6장의 규정도 적용한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se al mandatario	se + al = a + il — mandatario: 수임인	수임인에게
è stato conferito il potere	근과거 수동 + 주어(동사 뒤)	권한이 주어져 있으면
di agire in nome del mandante,	di + 동사원형 + in nome di(~의 이름으로)	위임인의 이름으로 행위할
si applicano anche le norme	수동 si + 3인칭 복수 + 주어(뒤)	규정도 적용된다
del capo VI del titolo II di questo libro.	del = di + il — 법전의 장(capo)·편(titolo)·권(libro)	이 권 제2편 제6장의

요령 risoluzione는 결의가 아니라 해제, rescissione는 넓은 해소가 아니라 위난 상태 계약의 별도 제도, recesso는 해지. causa는 계약이면 원인, 소송이면 사건. mandato는 민법이면 위임, 정치면 임기, 형사면 영장.

문법 S3 — 접속법 과거와 조건법 과거: '~했다면 ~했을 것'

6장의 접속법 현재(sia·disponga)는 지금이나 앞으로의 조건이었다. 이미 끝난 일을 조건이나 판단의 대상으로 걸 때는 접속법 과거를 쓴다: essere·avere의 접속법 현재(sia·abbia) + 과거분사. 한편 사실과 반대되는 가정의 결과 '그랬다면 ~했을 것'은 조건법 과거다: essere·avere의 조건법(sarebbe·avrebbe) + 과거분사. 계약법은 '그 조항이 없었다면 계약을 맺었을까'를 묻는 일이 많아서 이 두 꼴이 자주 나온다.

- 접속법 과거: 1373조 3항 « Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso »는 해지의 대가가 '약정되어 있는 경우에'다. 약정은 이미 끝난 일이라 sia stata stipulata(접속법 과거 수동)이고, qualora 때문에 접속법이다. 1352조 « si presume che la forma sia stata voluta »도 판단 동사(presumere) 뒤의 접속법 과거다.
- 조건법 과거: 1419조 1항은 일부 무효가 전부 무효로 번지는 경우를 « se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte »(그 부분 없이는 계약을 맺지 않았을 것으로 드러나면)로 정한다. avrebbero concluso는 일어나지 않은 상황(그 부분이 없는 계약)에서의 결과다. 10장에서 읽은 1439조 « l'altra parte non avrebbe contrattato »(상대방은 계약하지 않았을 것)도 같은 꼴이다.
- 두 꼴이 한 문장에: 1341조 1항은 약관이 효력을 가지려면 상대방이 « le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza »여야 한다고 쓴다. ha conosciute(직설법 근과거)는 실제로 안 것, avrebbe dovuto conoscerle(조건법 과거)는 '알았어야 했다' — 실제로는 몰랐지만 보통의 주의를 기울였다면 알았을 것이다. 사실과 규범을 동사 꼴로 가른다.
- 만드는 법: 조동사는 근과거와 같다. 수동은 essere(sia stata stipulata), avere를 취하는 동사는 avere(abbia avuto·avrebbe concluso)다. 어느 조동사를 취하는지는 뜻만 보고 정할 수 없어 동사마다 사전으로 확인한다 — '물러나다'라는 이동의 뜻이 있는 recedere도 Treccani는 « aus. avere »로 적는다(이 장 recesso의 ha receduto). essere를 쓰면 과거분사를 주어에 맞춘다(sia stata stipulata — prestazione 여성). avere를 쓰면 바꾸지 않지만, 앞에 목적어 대명사가 오면 맞춘다(le ha conosciute — le = le condizioni).
- 가정문 전체 꼴(se + 접속법 대과거, 조건법 과거)은 15장 판결문의 S6에서 다시 본다. 조문은 se 절을 다 쓰지 않고 senza(~ 없이)나 usando(~를 쓴다면)로 조건을 줄여 말하는 일이 많다 — 1419조 senza quella parte, 1341조 usando l'ordinaria diligenza.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·이 장의 조문
sia stata stipulata	sia(essere 접속법 현재) + stata(essere 과거분사) + stipulata(본동사 과거분사) — 접속법 과거·수동, 둘 다 주어에 맞춤	약정되어 있는(1373조 3항)
sia stata voluta	sia + stata + voluta(volere 과거분사) — 접속법 과거·수동	의욕되었다고(1352조)
abbia avuto	avere 접속법 현재 + 과거분사	~이 있지 않은 동안(1373조 1항)
non lo avrebbero concluso	non + lo(= 그 계약) + avere 조건법 3인칭 복수 + 과거분사	그 계약을 맺지 않았을 것(1419조 1항)
avrebbe dovuto conoscerle	avere 조건법 + dovuto + conoscere + le(= 약관 condizioni generali)	그것을 알았어야 했을(1341조 1항)
non avrebbe contrattato	non + avere 조건법 + 과거분사	계약하지 않았을 것(1439조 1항 — 10장)
sarebbe stato concluso	essere 조건법 + stato + 과거분사(수동)	맺어졌을 것(1440조 — 6장)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Se avessi letto la clausola, non avrei firmato il contratto

가정 · 접속법 대과거(avessi + 과거분사) 결과 · 조건법 과거(avrei + 과거분사) 목적어

그 조항을 읽었더라면 계약서에 서명하지 않았을 것이다.

Penso che　il contratto sia stato concluso　ieri

판단 동사 + che　접속법 과거 수동　때

계약은 어제 맺어졌다고 생각한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Qualora è stata stipulata la prestazione~~	Qualora sia stata stipulata la prestazione	qualora 뒤에는 접속법이다. 이미 끝난 일이라 접속법 과거(sia stata).
~~i contraenti non lo concluderebbero senza quella parte~~	i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte	계약은 이미 맺어졌다. 과거에 대한 반사실 가정은 조건법 과거(avrebbero concluso)다. 조건법 현재는 지금·앞으로의 가정이다.
~~questi le ha conosciuto~~	questi le ha conosciute	avere 조동사여도 앞에 목적어 대명사 le(여성 복수)가 오면 과거분사를 맞춘다.
~~si presume che la forma sia stato voluto~~	si presume che la forma sia stata voluta	essere 조동사의 접속법 과거에서 stato·과거분사는 둘 다 주어 la forma(여성 단수)에 맞춘다.

> Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. c.c., art. 1341, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 계약 당사자 한쪽이 미리 마련한 일반 거래 약관은, 상대방이 계약을 맺을 때 그것을 알았거나 보통의 주의를 기울였다면 알았어야 했을 때에는 상대방에게 효력이 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le condizioni generali di contratto	주어 — condizioni generali: 일반 조건(약관)	일반 거래 약관은
predisposte da uno dei contraenti	과거분사 여성 복수(predisporre: 미리 마련하다) + da	당사자 한쪽이 미리 마련한
sono efficaci nei confronti dell'altro,	essere + 형용사 + nei confronti di(~에 대하여)	상대방에게 효력이 있다
se al momento della conclusione del contratto	se + al momento di(~ 때에)	계약을 맺을 때
questi le ha conosciute	주어 questi(= 상대방, 단수) + le(약관) + 근과거 — 과거분사가 le에 맞춤	그가 그것을 알았거나
o avrebbe dovuto conoscerle	조건법 과거(avrebbe dovuto) + 동사원형 + le	알았어야 했을
usando l'ordinaria diligenza.	제룬디오(usare) — '~를 쓴다면'	보통의 주의를 기울였다면

> La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. c.c., art. 1419, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 계약의 일부 무효나 개별 조항의 무효는, 당사자들이 무효에 걸린 그 내용 부분 없이는 계약을 맺지 않았을 것으로 드러나면 계약 전체의 무효를 가져온다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La nullità parziale di un contratto	주어 ① + 형용사 + di	계약의 일부 무효

o la nullità di singole clausole	o + 주어 ② — 둘을 o로 이어 동사는 단수	또는 개별 조항의 무효는
importa la nullità dell'intero contratto,	importare(가져오다) 3인칭 단수 + 목적어	계약 전체의 무효를 가져온다
se risulta che i contraenti	se + risultare che(~로 드러나다) + 주어	당사자들이 ~했을 것으로 드러나면
non lo avrebbero concluso	non + lo(= il contratto) + 조건법 과거 3인칭 복수	그것을 맺지 않았을
senza quella parte del suo contenuto	senza(~ 없이) — 숨은 조건 + 지시 형용사 + 명사	그 내용 부분이 없었다면
che è colpita dalla nullità.	관계절 + essere 수동(colpire: 치다) + da	무효에 걸린

> Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. c.c., art. 1373, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 해지의 대가로 급부를 하기로 약정되어 있는 경우에는, 해지는 그 급부가 이행된 때에 효력이 생긴다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Qualora sia stata stipulata	qualora + 접속법 과거 수동(sia stata + 과거분사 여성)	약정되어 있는 경우에
la prestazione di un corrispettivo	주어(동사 뒤) + di + 명사	대가의 급부가
per il recesso,	per(~에 대한) + 명사	해지에 대한
questo ha effetto	주어 questo(= il recesso) + avere effetto	해지는 효력이 생긴다
quando la prestazione è eseguita.	quando + essere 수동(직설법 — 사실의 때)	그 급부가 이행된 때에

말해 보기 — 계약 해제 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 불이행과 해제를 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 Lei로 말한다. Lei

A Il compratore non ha pagato il prezzo entro il termine.
매수인이 기한 안에 대금을 내지 않았습니다.

B Il venditore chiede la risoluzione o l'adempimento?
매도인은 해제를 청구합니까, 이행을 청구합니까?

A La risoluzione, e anche il risarcimento del danno.
해제를 청구하고, 손해배상도 청구합니다.

B Allora bisogna vedere se l'inadempimento abbia scarsa importanza.
그렇다면 불이행이 경미한지 따져 봐야겠네요.

A Secondo me no. Senza quel pagamento il venditore non avrebbe venduto.
제 생각에는 아닙니다. 그 지급이 없었다면 매도인은 팔지 않았을 겁니다.

B In Corea, invece, prima della risoluzione si deve dare un termine per adempiere.
한국에서는 해제 전에 이행할 기간을 주어야 합니다.

설명해 보기 — 한국의 계약법을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국 계약법의 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

Nel codice civile coreano non c'è una definizione generale di contratto.
한국 민법에는 계약 일반의 정의가 없습니다.
민법 제527조 이하

Tra persone lontane il contratto si conclude quando si spedisce l'accettazione.
격지자 사이에서는 승낙을 발송할 때 계약이 성립합니다.
민법 제531조

Un'accettazione con modifiche vale come rifiuto e nuova proposta.
변경을 가한 승낙은 거절이자 새 청약으로 봅니다.
민법 제534조

Per risolvere il contratto bisogna prima intimare l'adempimento entro un termine congruo.
계약을 해제하려면 먼저 상당한 기간을 정해 이행을 최고해야 합니다.
민법 제544조

Un negozio gravemente squilibrato per lo stato di bisogno di una parte è nullo.
한쪽의 궁박으로 현저하게 불공정한 법률행위는 무효입니다.
민법 제104조

Il risarcimento copre in linea di principio solo il danno ordinario.
손해배상은 원칙적으로 통상의 손해까지입니다.
민법 제393조 ①

따라 말하기 — 조문 열 문장

민법전 계약 조문을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 악상이 있는 음절은 세게, 겹자음(contratto의 tt, accettazione의 cc·tt)은 길게 읽는다.

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
계약은 둘 이상의 당사자가 재산적 법률관계를 만들거나 고치거나 끝내려는 합의다. (민법 1321조)

Il contratto ha forza di legge tra le parti.
계약은 당사자 사이에서 법률의 힘을 가진다. (민법 1372조)

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
청약과 맞지 않는 승낙은 새 청약과 같다. (민법 1326조)

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
계약의 목적은 가능하고 적법하고 확정되었거나 확정할 수 있어야 한다. (민법 1346조)

La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
원인은 강행규정·공서·미풍양속에 반할 때 불법이다. (민법 1343조)

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
불이행이 상대방의 이익에 비추어 경미하면 계약을 해제할 수 없다. (민법 1455조)

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
매매는 대금을 대가로 소유권이나 다른 권리를 넘기는 것을 목적으로 하는 계약이다. (민법 1470조)

La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
임대차는 일정한 대가를 받고 일정 기간 물건을 쓰게 하기로 의무를 지는 계약이다. (민법 1571조)

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
위임은 다른 쪽을 위해 법률행위를 하기로 의무를 지는 계약이다. (민법 1703조)

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
계약은 법률이 정한 경우에만 제3자에게 효력이 미친다. (민법 1372조)

확인 문제 8

1. 민법 1325조가 정한 계약의 요건이 아닌 것은?

- 당사자의 합의(accordo)
- 원인(causa)
- 목적(oggetto)
- **대가(corrispettivo)**

1325조의 넷은 l'accordo delle parti·la causa·l'oggetto·la forma(법률이 정한 때)다.

2. 이탈리아 민법에서 계약은 언제 성립하는가(1326조 1항)?

- 승낙을 발송한 때
- **청약자가 승낙을 안 때**
- 청약이 도달한 때
- 서면에 서명한 때

« nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione ». 한국은 격지자 사이에서 승낙의 통지를 발송한 때다(민법 제531조).

3. risoluzione의 계약법 뜻은?

- 결의
- 해상도
- **해제**
- 해지

불이행 등으로 계약을 풀어 소급해 없애는 해제다(1453·1458조). 한쪽이 혼자 빠지는 해지는 recesso다.

4. 1447조의 rescissione와 한국 민법 제104조의 차이는?

- 차이가 없다
- **이탈리아는 당사자 청구로 풀고, 한국은 무효다**
- 이탈리아는 무효이고, 한국은 취소다
- 둘 다 해제 사유다

« può essere rescisso sulla domanda della parte » / 「현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.」

5. « se risulta che i contraenti non lo ___ concluso senza quella parte »(1419조) 빈칸은?

- hanno
- abbiano
- **avrebbero**
- avevano

그 부분이 없는 계약은 실제로 없었다 — 반사실 가정의 결과라 조건법 과거 avrebbero concluso 다.

6. « Qualora ___ stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso »(1373조 3항) 빈칸은?

- è
- **sia**
- sarà
- fosse stata

qualora 뒤에는 접속법이다. 이미 끝난 약정이라 접속법 과거 sia stata stipulata.

7. causa의 두 법률 뜻을 바르게 짝지은 것은?

- **계약의 원인 / 소송 사건**
- 계약의 목적 / 판결
- 손해 / 소송 사건
- 원인 / 법원

계약법에서는 요건인 원인(1325조), 소송법에서는 사건(in corso di causa)이다.

8. 1703조의 mandato는?

- 체포영장
- 임기
- **위임 계약**
- 대리권 수여

« Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. » 대리권 수여는 procura(6장)다.

2부 법의 언어 · 제8장

불법행위·물권

Il fatto illecito e i diritti sulle cose

이탈리아 민법전의 불법행위는 2043조 한 문장에서 시작한다: 고의나 과실로 남에게 '부당한 손해'(danno ingiusto)를 끼친 사람은 그것을 배상한다. 그 뒤에 부모·사용자·물건의 보관자·동물 주인·운전자의 책임이 2047조부터 2054조까지 이어진다. 이 장의 뒤쪽 절반은 물권이다. 소유권(proprietà)과 점유(possesso), 남의 물건 위의 권리(usufrutto·servitù), 담보(pegno·ipoteca), 그리고 시간이 소유권을 만드는 usucapione와 등기에 해당하는 trascrizione를 읽는다. 문법은 법

률 문체의 뼈대인 명사화다. '~하는 사람은 누구든지'(chiunque), '~한 그 사람'(colui che), '~조에 정한'(di cui al)처럼 사람이나 조문을 명사 하나로 묶는 표현을 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. c.c., art. 2058, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   피해자는 원상회복이 전부 또는 일부라도 가능하면 그것을 청구할 수 있다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il danneggiato	주어 — danneggiare(손해를 입히다)의 과거분사가 명사가 됨	피해자는
può chiedere la reintegrazione	potere + chiedere + 목적어	회복을 청구할 수 있다
in forma specifica,	in + 명사 + 형용사 — '본래의 모습으로'	원상으로의
qualora sia in tutto o in parte possibile.	qualora + 접속법 sia — 조건	전부나 일부라도 가능하면

2. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. c.c., art. 2051 · 기준일 판 · 공식
   누구든 자기가 보관하는 물건이 끼친 손해에 책임이 있다. 다만 우연한 사고(caso fortuito)를 증명하면 그렇지 않다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ciascuno è responsabile	주어 ciascuno(각자) + essere + 형용사	누구든 책임이 있다
del danno cagionato dalle cose	del = di + il + 과거분사(cagionare: 일으키다) + da(행위자)	물건이 일으킨 손해에
che ha in custodia,	관계절 — avere in custodia(보관하고 있다)	자기가 보관하는
salvo che provi il caso fortuito.	예외 표지 salvo che + 접속법 provi	우연한 사고를 증명하지 않는 한

3. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. c.c., art. 1153, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   소유자가 아닌 사람에게서 동산을 넘겨받은 사람은, 인도받을 때 선의이고 소유권을 넘기기에 알맞은 권원이 있으면 점유로 그 소유권을 얻는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Colui al quale sono alienati beni mobili	colui(그 사람) + al quale(그에게) + essere 수동 (alienare: 넘기다)	동산을 넘겨받은 사람은
da parte di chi non ne è proprietario,	da parte di(~쪽에서) + chi(~하는 사람) + ne(그것의)	그 소유자가 아닌 사람에게서
ne acquista la proprietà	ne(그것의 = 동산의) + acquistare 3인칭 단수	그 소유권을 얻는다
mediante il possesso,	mediante(~으로써) + 명사	점유로써
purché sia in buona fede al momento della consegna	purché + 접속법 sia — 조건	인도받을 때 선의이고
e sussista un titolo idoneo	e + 접속법 sussistere(있다) + 주어	알맞은 권원이 있으면
al trasferimento della proprietà.	idoneo a(~에 알맞은) + al = a + il	소유권 이전에

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. **il fatto illecito**, pl. i fatti illeciti **불법행위** ★★★

읽기 fàtto illécito

IPA /ˈfatto ilˈletʃito/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

남에게 부당한 손해를 끼쳐 배상 의무를 낳는 행위다. 민법전 제4권 제9편의 제목이 « Dei fatti illeciti »이고, 2043조가 그 일반 조항이다. fatto는 '행위, 사실'(2장 fatto), illecito는 '허용되지 않은'이다 — lecito(적법한)에 부정 접두사 il-이 붙었다. 형용사 illecito는 7장 « causa illecita »(불법 원인)에도 나온다. 명사로 l'illecito라고만 써도 불법행위다.

쉬운 예 Rompere la finestra del vicino è un fatto illecito.
이웃집 창문을 깨는 것은 불법행위다.

실무 예 Secondo Lei, si tratta di un fatto illecito o di un inadempimento? — Lei
선생님 보시기에 이것은 불법행위입니까, 채무불이행입니까?

원문

> I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. — c.c., art. 2049 · 기준일 판 · 공식
>
> 주인과 사용자는 그 가사 사용인과 피용자가 맡은 일을 하다가 불법행위로 끼친 손해에 책임이 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
I padroni e i committenti	주어 둘 — padrone(주인), committente(일을 맡긴 사람·사용자)	주인과 사용자는
sono responsabili per i danni	essere + 형용사 복수 + per	손해에 책임이 있다
arrecati dal fatto illecito	과거분사(arrecare: 끼치다) + dal = da + il	불법행위로 끼친
dei loro domestici e commessi	dei = di + i + 소유 형용사 loro + 명사 둘	그 가사 사용인과 피용자의
nell'esercizio delle incombenze	nell' = in + l' + delle = di + le	맡은 일을 하는 중에
a cui sono adibiti.	a cui(그것에) + essere adibito(배치되다)	그들이 배치된

문형

commettere un fatto illecito

불법행위를 하다

1. commettere(저지르다)는 범죄·불법행위·잘못과 함께 쓴다: commettere un reato, un errore.
2. 과거분사는 commesso: colui che ha commesso il fatto(2043조).
3. 결과를 말하면 cagionare un danno(손해를 일으키다) — 이 장 조문의 단골 동사다.

Chi ha commesso il fatto illecito deve risarcire il danno.
불법행위를 한 사람은 손해를 배상해야 한다.

Il fatto illecito ha cagionato un danno grave.
그 불법행위는 중대한 손해를 일으켰다.

문법 B4 · a cui sono adibiti — 전치사가 붙은 관계사 cui

~~le incombenze che sono adibiti~~ (비문)

le incombenze a cui sono adibiti

essere adibito a(~에 배치되다)는 전치사 a를 받는다. 관계절에서 그 a는 cui 앞에 남는다: a cui. che는 전치사 없이 주어·목적어 자리에만 쓴다. a cui 대신 alle quali도 된다(incombenze 여성 복수).

한국이라면? ≠ 사용자의 배상책임 · 민법 제756조

이탈리아 2049조는 면책 문언이 없다. 한국은 사용자가 「선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때」 책임을 벗는다(제756조 ①).

---

2. ## il danno ingiusto, pl. i danni ingiusti 부당한 손해 ★★★

읽기 dànno ingiùsto

IPA /ˈdanno inˈʤusto/ 엮은이

남성

2043조가 배상 책임의 요건으로 쓰는 말이다. 손해(danno)가 있다고 다 배상하는 것이 아니라 '부당한'(ingiusto) 손해만 배상한다. 경쟁에서 진 가게의 매출 감소처럼 손해는 있어도 부당하지 않은 경우가 걸러진다. 한국 민법 750조는 같은 걸러내기를 '위법행위'라는 말로 행위 쪽에 둔다. 무엇이 부당한지는 조문에 정의가 없다 — 판례가 채우는 자리다.

쉬운 예

Il negozio ha subito un danno ingiusto.

그 가게는 부당한 손해를 입었다.

실무 예

Il danno che Lei descrive è davvero ingiusto? — Lei

말씀하신 손해가 정말 부당한 손해입니까?

원문

> Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. — c.c., art. 2043 · 기준일 판 · 공식
>
> 고의나 과실로 남에게 부당한 손해를 끼친 행위는 어떤 것이든, 그 행위를 한 사람에게 손해를 배상할 의무를 지운다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Qualunque fatto doloso o colposo,	qualunque(어떤 ~이든) + 명사 + 형용사 둘(고의의·과실의)	고의나 과실의 어떤 행위든
che cagiona ad altri un danno ingiusto,	관계절 — cagionare + ad altri + 목적어	남에게 부당한 손해를 끼친
obbliga colui che ha commesso il fatto	obbligare 3인칭 단수 + 목적어 colui che(그 사람)	그 행위를 한 사람에게 의무를 지운다
a risarcire il danno.	obbligare a + 동사원형	손해를 배상할

문형

cagionare un danno a qualcuno

누구에게 손해를 끼치다

1. cagionare는 '일으키다' — 법률문 낱말이다. 일상어는 causare.
2. 받는 사람은 a: cagionare un danno ad altri(모음 앞에서 a → ad).
3. 입는 쪽은 subire un danno(손해를 입다), 과거분사 subito.

L'incendio ha cagionato un danno ai vicini.

화재가 이웃들에게 손해를 끼쳤다.

Il danno deve essere ingiusto per essere risarcito.

배상받으려면 손해가 부당해야 한다.

문법 S7 · obbliga colui che … a risarcire — 사람을 colui che로

~~obbliga chi che ha commesso il fatto a risarcire il danno~~ (비문)

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

'~한 사람'은 colui che 또는 chi 하나다. chi에는 이미 che가 들어 있어 chi che는 안 된다. obbligare qualcuno a + 동사원형(누구에게 ~할 의무를 지우다)의 a도 빼지 않는다.

한국이라면? ≠ 불법행위의 내용 · 민법 제750조

이탈리아는 손해가 '부당할' 것을 요건으로 둔다. 한국은 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자」로 위법을 행위에 붙인다.

---

3. il **danno non patrimoniale**, pl. i danni non patrimoniali **비재산적 손해** ★★★

읽기 dànno non patrimoniàle

IPA /'danno non patrimo'njale/ 엮은이

남성

돈으로 바로 셀 수 없는 손해 — 고통, 건강, 명예의 손상이다. 반대는 danno patrimoniale(재산적 손해). 2059조 문언은 « solo nei casi determinati dalla legge »(법률이 정한 경우에만)로 좁다. 그런 법률의 하나가 형법 185조 2항이다: 범죄가 « un danno patrimoniale o non patrimoniale »를 일으켰으면 범인이 배상한다. 한국 민법 751조는 정신상 고통 일반을 배상 대상으로 쓴다.

쉬운 예 Il dolore è un danno non patrimoniale.
고통은 비재산적 손해다.

실무 예 Chiede anche il risarcimento del danno non patrimoniale? — Lei
비재산적 손해의 배상도 청구하십니까?

원문

> Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
> — c.c., art. 2059 · 기준일 판 · 공식
> 비재산적 손해는 법률이 정한 경우에만 배상해야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il danno non patrimoniale | 주어 — 명사 + non + 형용사 | 비재산적 손해는 |
> | deve essere risarcito | dovere + essere 수동(risarcire의 과거분사) | 배상되어야 한다 |
> | solo nei casi determinati dalla legge. | solo(~만) + nei = in + i + 과거분사 + da | 법률이 정한 경우에만 |

문형

il risarcimento del danno non patrimoniale

비재산적 손해의 배상

1. patrimoniale는 patrimonio(재산)의 형용사다: 재산의, 재산적.
2. 부정은 형용사 앞에 non: non patrimoniale. 붙여 쓰지 않는다.
3. 손해의 이름 앞에는 del(di + il): il risarcimento del danno.

Il giudice ha liquidato anche il danno non patrimoniale.
판사는 비재산적 손해의 액수도 정했다.

Il danno patrimoniale è più facile da provare.
재산적 손해가 증명하기 더 쉽다.

한국이라면? ≠ 재산 이외의 손해의 배상 · 민법 제751조

이탈리아는 '법률이 정한 경우에만'. 한국은 「신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자」 일반에 배상 책임을 지운다.

4. il **risarcimento**, pl. i risarcimenti **(손해)배상** ★★★

읽기 risarciménto

IPA /rizarʧiˈmento/ Wiktionary(en)

남성

동사 risarcire(배상하다)에서 만든 명사다. 손해배상은 risarcimento del danno. 방식은 둘이다: 금전으로 갚는 per equivalente와, 원래 상태로 돌려놓는 in forma specifica(2058조 — can_read). 7장 1223조는 계약 불이행의 배상 범위를 정했고, 2056조가 그 조문을 불법행위에 끌어 쓴다. 강제수용 등 적법한 행위의 대가는 risarcimento가 아니라 indennità(보상)다 — 834조 « una giusta indennità ».

쉬운 예 Ho chiesto il risarcimento all'assicurazione.
나는 보험사에 배상을 청구했다.

실무 예 A quanto ammonta il risarcimento che chiede? — Lei
청구하시는 배상액은 얼마입니까?

원문

> Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. — c.c., art. 2056, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 피해자에게 줄 배상은 1223조·1226조·1227조의 규정에 따라 정해야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il risarcimento dovuto al danneggiato | 주어 + 과거분사(dovere: 빚지다) + al = a + il + 분사 명사 | 피해자에게 줄 배상은 |
> | si deve determinare | 수동 si + dovere + 동사원형 | 정해져야 한다 |
> | secondo le disposizioni | secondo(~에 따라) + 명사 | 규정에 따라 |
> | degli articoli 1223, 1226 e 1227. | degli = di + gli + 조 번호 | 1223조·1226조·1227조의 |

문형

chiedere il risarcimento del danno

손해배상을 청구하다

1. 청구는 chiedere(구하다)나 domandare. 소송 문서에서는 domanda di risarcimento(배상 청구).
2. 누구에게서는 a: chiedere il risarcimento al responsabile.
3. 배상할 의무는 essere tenuto al risarcimento(2050조) 또는 dovere risarcire.

La vittima ha chiesto il risarcimento del danno.
피해자는 손해배상을 청구했다.

Il conducente è tenuto al risarcimento.
운전자는 배상할 의무가 있다.

문법 S4 · si deve determinare — 수동 si와 dovere

~~Il risarcimento deve determinare secondo le disposizioni~~ (비문)

Il risarcimento si deve determinare secondo le disposizioni

risarcimento는 정해지는 쪽이다. si를 붙여 수동으로 만든다(10장 S4). dovere가 있으면 si는 dovere 앞(si deve determinare)이나 동사원형 뒤(deve determinarsi)에 둔다. essere 수동 deve essere determinato도 된다.

한국이라면? ≠ 준용규정(불법행위 손해배상) · 민법 제763조

한국도 채무불이행 조문을 끌어 쓴다: 「제393조, 제394조, 제396조, 제399조의 규정은 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다.」 이탈리아는 1223·1226·1227조.

5. la **responsabilità**, pl. le responsabilità **책임** ★★★

읽기 responsabilità

IPA /responsabili'ta/ Wiktionary(it)

여성

끝 음절 강세 명사라 복수도 같은 꼴이다(le responsabilità). 민사의 책임은 responsabilità civile, 계약 책임은 responsabilità contrattuale, 불법행위 책임은 responsabilità extracontrattuale(계약 밖의 책임)다. 형사 책임(responsabilità penale)은 10장 표제어, 부모의 책임(responsabilità genitoriale)은 9장 표제어다. 형용사 responsabile(책임 있는)이 조문에 더 자주 나온다: essere responsabile del danno.

쉬운 예 Chi ha la responsabilità di questo incidente?
이 사고의 책임은 누구에게 있습니까?

실무 예 Lei ritiene che il datore di lavoro abbia una responsabilità? — Lei
사용자에게 책임이 있다고 보십니까?

원문 > Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. — c.c., art. 2048, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 앞의 항들이 정한 사람은 그 행위를 막을 수 없었음을 증명한 때에만 책임을 벗는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le persone indicate dai commi precedenti	주어 + 과거분사 여성 복수 + dai = da + i	앞의 항들이 정한 사람은
sono liberate dalla responsabilità	essere 수동(liberare) + dalla = da + la	책임에서 풀려난다
soltanto se provano	soltanto se(~한 때에만) + 직설법	증명한 때에만
di non aver potuto impedire il fatto.	di + 완료 부정사(aver potuto) + 동사원형	그 행위를 막을 수 없었음을

문형

essere liberato dalla responsabilità

책임을 벗다

1. liberare da(~에서 풀어 주다)의 수동: essere liberato dalla responsabilità.
2. 주어가 여성 복수면 분사도 맞춘다: le persone … sono liberate.
3. 반대로 책임을 지우는 말은 rispondere di(~에 책임지다)나 essere responsabile di.

Il genitore è stato liberato dalla responsabilità.
그 부모는 책임을 벗었다.

Il proprietario risponde dei danni causati dal cane.
주인은 개가 끼친 손해에 책임진다.

문법 B3 · provano di non aver potuto — 완료 부정사

~~provano di non potere impedire il fatto~~ (부자연)

provano di non aver potuto impedire il fatto

증명하는 것은 그때 막을 수 없었다는 과거의 사정이다. di 뒤 동사원형을 과거로 만들려면 avere + 과거분사(aver potuto)를 쓴다. 이 완료 부정사는 2050조 « di avere adottato »에도 나온다.

한국이라면? ≠ 감독자의 책임 · 민법 제755조

이탈리아 2048조는 자녀가 책임능력이 있어도 함께 사는 부모가 책임진다. 한국은 가해자가 책임이 없는 경우 「감독할 법정 의무가 있는 자」가 배상한다(제755조 ①).

---

6. la **proprietà**, pl. le proprietà **소유권, 소유물** ★★★

읽기 proprietà

IPA /proprjeˈta/ Wiktionary(it)

여성

법률에서는 ‘소유권’이다. 일상에서는 소유한 물건, 특히 부동산도 proprietà라고 한다(una proprietà in campagna — 시골의 집과 땅). 헌법 42조 1항이 « La proprietà è pubblica o privata. »로 시작한다. 922조는 소유권을 얻는 길을 늘어놓는다. 끝 음절 강세라 복수도 proprietà다. ‘속성, 성질’이라는 뜻도 있다(le proprietà dell'acqua).

쉬운 예 Questa casa è di mia proprietà.
이 집은 내 소유다.

실무 예 Come ha acquistato la proprietà del terreno? — Lei
그 토지의 소유권은 어떻게 얻으셨습니까?

원문

> La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge. — c.c., art. 922 · 기준일 판 · 공식
> 소유권은 선점, 습득, 첨부, 가공, 부합 또는 혼화, 취득시효, 계약의 효과, 사망으로 인한 상속, 그 밖에 법률이 정한 방법으로 얻는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
La proprietà si acquista	주어 + 수동 si + acquistare	소유권은 얻어진다
per occupazione, per invenzione,	per + 관사 없는 명사 — 방법	선점, 습득
per accessione, per specificazione,	per + 명사 둘	첨부, 가공
per unione o commistione, per usucapione,	per + 명사 + o + 명사	부합이나 혼화, 취득시효
per effetto di contratti,	per effetto di(~의 효과로)	계약의 효과
per successione a causa di morte	per + 명사 + a causa di(~ 때문에)	사망으로 인한 상속
e negli altri modi stabiliti dalla legge.	negli = in + gli + 과거분사 + da	그 밖에 법률이 정한 방법으로

문형

acquistare la proprietà di + 명사

~의 소유권을 얻다

1. acquistare는 ‘사다’가 아니라 법률에서는 ‘취득하다’다.
2. 수동 si로 일반 규칙을 말한다: la proprietà si acquista per …
3. per + 명사가 방법이다: per usucapione(취득시효로), per successione(상속으로).

Ha acquistato la proprietà per successione.
그는 상속으로 소유권을 얻었다.

La proprietà del terreno è contestata.
그 토지의 소유권은 다툼이 있다.

한국이라면? ≠ 소유권의 내용 · 민법 제211조

한국 민법은 소유권의 내용을 「사용, 수익, 처분할 권리」로 적는다(제211조). 이탈리아 922조처럼 취득 방법을 한 조에 늘어놓는 조문은 없다.

---

7. il **proprietario**, pl. i proprietari **소유자** ★★★

읽기 proprietàrio

IPA /proprjeˈtarjo/ Wiktionary(it)

남성

proprietà의 주인이다. 여성은 la proprietaria. 복수 proprietari는 -io로 끝나는 명사라 i가 하나만 남는다. 832조는 소유자의 권리를 « godere e disporre »(누리고 처분하다) 둘로 적는다. 한국 211조의 '사용·수익'은 godere 하나에 들어간다. 집주인은 일상에서도 il proprietario di casa다.

쉬운 예 Il proprietario della casa vive a Roma.
그 집 주인은 로마에 산다.

실무 예 Chi è il proprietario del veicolo? — Lei
그 차량의 소유자는 누구입니까?

원문

> Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. — c.c., art. 832 · 기준일 판 · 공식
> 소유자는 법질서가 정한 한계 안에서, 그 의무를 지키며, 물건을 완전하고 배타적으로 누리고 처분할 권리가 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
Il proprietario ha diritto	주어 + avere diritto(권리가 있다)	소유자는 권리가 있다
di godere e disporre delle cose	di + 동사원형 둘 + delle = di + le	물건을 누리고 처분할
in modo pieno ed esclusivo,	in modo + 형용사 — 부사구(ed: 모음 앞 e)	완전하고 배타적으로
entro i limiti	entro(~ 안에서) + 명사	한계 안에서
e con l'osservanza degli obblighi	con + 명사 + degli = di + gli	의무를 지키며
stabiliti dall'ordinamento giuridico.	과거분사 남성 복수 + dall' = da + l'	법질서가 정한

문형

avere diritto di + 동사원형

~할 권리가 있다

1. avere diritto di/a: 동사원형 앞은 di, 명사 앞은 a(avere diritto al risarcimento).
2. 관사 없이 diritto만 쓴다: ha diritto di godere.
3. 부정은 non ha diritto di …

Il proprietario ha diritto di vendere la casa.
소유자는 그 집을 팔 권리가 있다.

Il danneggiato ha diritto al risarcimento.
피해자는 배상받을 권리가 있다.

한국이라면? ≠ 소유권의 내용 · 민법 제211조
누리고 처분할 권리 / 「사용, 수익, 처분할 권리」. 한계는 이탈리아가 '법질서', 한국은 「법률의 범위내에서」.

---

8. il **possesso**, pl. i possessi **점유** ★★★

읽기 possèsso

IPA /pos'sɛsso/ Wiktionary(it)

남성

물건을 소유자처럼 다루는 사실상의 힘이다(1140조 1항). 권리가 아니라 사실이라는 점이 소유권과 다르다. 이탈리아는 남의 물건을 맡아 가진 것(detenzione, 소지)을 점유와 구별한다 — 1140조 2항 « per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa ». 한국 192조는 '사실상

지배’ 하나로 묶는다. 일상어로는 ‘소지, 보유’: essere in possesso di un documento(서류를 가지고 있다).

쉬운 예 Sono in possesso delle chiavi.
열쇠는 내가 가지고 있다.

실무 예 Da quanto tempo è in possesso del terreno? — Lei
그 토지를 얼마 동안 점유하고 계셨습니까?

원문 Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. — c.c., art. 1140, comma 1 · 기준일 판 · 공식
점유는 소유권이나 그 밖의 물권을 행사하는 것에 해당하는 활동으로 드러나는, 물건에 대한 힘이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il possesso è il potere sulla cosa	주어 + essere + 명사(정의의 틀) + sulla = su + la	점유는 물건에 대한 힘이다
che si manifesta in un'attività	관계절 — manifestarsi(드러나다) + in	활동으로 드러나는
corrispondente all'esercizio della proprietà	현재분사형 형용사(corrispondere) + all' = a + l'	소유권의 행사에 해당하는
o di altro diritto reale.	o + di + altro + 명사 + 형용사 reale(물권의)	또는 다른 물권의

문형

essere in possesso di + 명사

~을 가지고 있다, 점유하다

1. in possesso di는 일상에서도 쓴다 — 서류·정보·열쇠.
2. 반대로 ‘점유를 얻다’는 acquistare il possesso, ‘잃다’는 perdere il possesso.
3. 동사는 possedere: chi possiede(점유하는 사람 — 1147조).

L'imputato era in possesso di un'arma.
피고인은 무기를 소지하고 있었다.

Ha perso il possesso della casa.
그는 그 집의 점유를 잃었다.

한국이라면? ≠ 점유권의 취득과 소멸 · 민법 제192조
이탈리아는 소유권 행사 같은 ‘활동’으로 정의하고 소지(detenzione)와 가른다. 한국은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다.」

---

9. il **possessore**, pl. i possessori **점유자** ★★

읽기 possessóre

IPA /posses'sore/ Wiktionary(en)

남성

점유하는 사람이다. 선의의 점유자(possessore di buona fede)는 남의 권리를 해치는 줄 모르고 점유하는 사람이다(1147조 1항). 선의는 추정되고(같은 조 3항), 그 사람은 소송 제기 때까지 생긴 열매(frutti)를 가진다(1148조). 한국 201조 ①이 같은 결론을 「선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.」로 쓴다.

쉬운 예 Il possessore della bicicletta non è il proprietario.
그 자전거의 점유자는 소유자가 아니다.

실무 예 Lei era possessore di buona fede? — Lei
선생님은 선의의 점유자였습니까?

원문

> È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. — c.c., art. 1147, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 남의 권리를 해치는 줄 모르고 점유하는 사람이 선의의 점유자다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È possessore di buona fede	essere + 관사 없는 술어 명사 + di buona fede	선의의 점유자다
chi possiede	주어 chi(~하는 사람) + possedere 3인칭 단수	점유하는 사람이
ignorando di ledere l'altrui diritto.	제룬디오(ignorare: 모르다) + di + 동사원형 + altrui(남의)	남의 권리를 해치는 줄 모르고

문형

di buona fede / in buona fede

선의의 / 선의로

1. 명사를 꾸미면 di buona fede: possessore di buona fede.
2. 어떤 상태로 행동했는지는 in buona fede: acquistare in buona fede(1153조).
3. 반대는 mala fede(악의). 6장 표제어 buona fede 참조.

Ha comprato l'auto in buona fede.
그는 선의로 그 차를 샀다.

Il possessore di mala fede deve restituire i frutti.
악의의 점유자는 열매를 돌려주어야 한다.

문법 S7 · È possessore … chi possiede — 정의는 동사가 먼저

~~Chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto è il possessore di buona fede~~ (부자연)

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto

정의 조문은 '~인 것은 … 이다'를 essere + 정의할 말 + chi절 순서로 쓴다. 문법상 뒤집어도 맞지만 조문 문체는 정의할 낱말을 앞에 둔다. 술어 명사에는 관사를 붙이지 않는다(È possessore).

한국이라면? = 점유자와 과실 · 민법 제201조

선의의 점유자가 열매를 가진다. 한국 「선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다.」(제201조 ①). 이탈리아는 소송 제기 때까지로 시점을 적는다(1148조).

---

10. **l'usufrutto**, pl. gli usufrutti **용익권(usufrutto)** ★★

읽기 usufrùtto

IPA /uzuˈfrutto/ Wiktionary(it)

남성

남의 물건을 쓰고 열매를 거두되 그 본래 용도는 지켜야 하는 권리다(981조 1항 « deve rispettarne la destinazione economica »). 라틴어 usus(사용) + fructus(열매)다. 권리자는 l'usufruttuario, 남은 소유권만 가진 사람은 nudo proprietario(빈 소유자)다. 한국 민법에는 이 권리가 없다 — 가장 가까운 것이 전세권(303조)이지만 성립과 내용이 다르다.

쉬운 예

La madre ha l'usufrutto della casa.
어머니가 그 집의 용익권을 가지고 있다.

실무 예

Fino a quando dura l'usufrutto? — Lei
용익권은 언제까지 존속합니까?

원문

> L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. — c.c., art. 978, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 용익권은 법률이나 사람의 의사로 설정된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'usufrutto è stabilito	주어 + essere 수동(stabilire: 정하다·설정하다)	용익권은 설정된다
dalla legge	dalla = da + la(행위자)	법률에 의해
o dalla volontà dell'uomo.	o + dalla + 명사 + dell' = di + l'	또는 사람의 의사로

문형

avere l'usufrutto di + 명사

~의 용익권을 가지다

1. 모음 앞 남성 관사 l', 복수 gli usufrutti.
2. 권리자는 l'usufruttuario(남), l'usufruttuaria(여).
3. '용익권을 남기다'는 riservarsi l'usufrutto — 소유권을 넘기면서 자기에게 남긴다.

Il padre si è riservato l'usufrutto.
아버지는 용익권을 자기에게 남겼다.

L'usufruttuario deve rispettare la destinazione della cosa.
용익권자는 물건의 용도를 지켜야 한다.

한국이라면? + — · 민법 제303조

usufrutto는 이탈리아에만 있다. 한국 민법의 용익물권은 지상권·지역권·전세권 셋이고, 전세권은 「전세금을 지급하고 타인의 부동산을 점유하여」 쓰는 권리다(제303조 ①).

---

11. la **servitù**, pl. le servitù **지역권(servitù prediale)** ★★

읽기 servitù

IPA /servi'tu/ Wiktionary(it)

여성

한 토지(fondo servente — 부담을 지는 땅)가 다른 토지(fondo dominante — 이익을 받는 땅)를 위해 지는 부담이다(1027조). 통행 지역권(servitù di passaggio)이 그 예다. prediale는 라틴어 praedium(토지)에서 왔다. 일상 뜻 '예속, 하인들'과 다르다 — 가짜 친구 코너. 끝 음절 강세라 복수도 servitù다. 등기 대상이다(2643조 1항 4호 « servitù prediali »).

쉬운 예 C'è una servitù di passaggio su questo terreno.
이 토지에는 통행 지역권이 있다.

실무 예 La servitù è stata trascritta? — Lei
그 지역권은 등기되었습니까?

원문 La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. — c.c., art. 1027 · 기준일 판 · 공식
지역권은 다른 소유자에게 속한 다른 토지의 편익을 위해 한 토지 위에 지운 부담이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La servitù prediale	주어 + 형용사 prediale(토지의)	지역권은
consiste nel peso imposto sopra un fondo	consistere in + nel = in + il + 과거분사(imporre: 지우다)	한 토지 위에 지운 부담이다
per l'utilità di un altro fondo	per + 명사(편익) + di	다른 토지의 편익을 위한
appartenente a diverso proprietario.	현재분사형(appartenere: 속하다) + a + diverso(다른)	다른 소유자에게 속한

문형

consistere in + 명사

~으로 이루어지다, ~이다

1. 정의 조문의 동사다: X consiste in Y(X는 Y로 이루어진다).
2. 관사와 합친다: consiste nel peso(in + il), nella cessione(in + la).
3. 동사원형도 받는다: consiste nel dare(주는 데 있다).

Il problema consiste nella mancanza di prove.
문제는 증거가 없다는 데 있다.

La servitù consiste nel diritto di passaggio.
그 지역권은 통행권이다.

한국이라면? = 지역권의 내용 · 민법 제291조

다른 땅의 편익을 위한 부담 / 「일정한 목적을 위하여 타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리」 — 이탈리아는 부담 쪽, 한국은 권리 쪽에서 적는다.

---

12. il **bene immobile**, pl. i beni immobili **부동산** ★★★

읽기 bène immòbile

IPA /ˈbɛne imˈmɔbile/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

땅과 땅에 붙은 것이다. 812조 1항은 땅·샘·물길·나무·건물을 늘어놓고, 땅에 붙은 것을 모두 부동산으로 친다. 2항은 강가에 단단히 묶인 물레방아·수상 건물도 부동산으로 본다(sono reputati immobili). 형용사만 써도 명사가 된다: gli immobili(부동산들), un immobile(건물 한 채). bene는 2장 표제어(재산·물건)다.

쉬운 예 Un appartamento è un bene immobile.
아파트는 부동산이다.

실무 예 Il bene immobile è intestato a Lei? — Lei
그 부동산은 선생님 명의입니까?

원문

Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. — c.c., art. 812, comma 1 · 기준일 판 · 공식
땅, 샘과 물길, 나무, 건물과 그 밖의 구조물은, 땅에 일시적인 목적으로 붙어 있더라도 부동산이다. 일반적으로 자연적으로나 인공적으로 땅에 붙은 것은 모두 부동산이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sono beni immobili	essere 복수 + 술어 명사(정의할 말이 앞)	부동산이다
il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua,	주어 목록 ① ② — corso d'acqua(물길)	땅, 샘과 물길
gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni,	주어 목록 ③ ④	나무, 건물과 그 밖의 구조물
anche se unite al suolo a scopo transitorio,	anche se(~이더라도) + 과거분사 여성 복수(unire) + a scopo(~ 목적으로)	일시적 목적으로 땅에 붙어 있더라도
e in genere tutto ciò	in genere(일반적으로) + tutto ciò(그 모든 것)	그리고 일반적으로 모든 것
che naturalmente o artificialmente	관계절 + 부사 둘(-mente)	자연적으로나 인공적으로
è incorporato al suolo.	essere 수동(incorporare: 합치다) + al = a + il	땅에 붙은

문형

Sono + 명사 복수 + 주어 목록

~이 …에 해당한다(목록 정의)

1. 정의할 말(beni immobili)을 essere 바로 뒤에 두고, 해당하는 것들을 뒤에 늘어놓는다.
2. 동사는 뒤의 주어들에 맞춰 복수 sono.
3. 같은 틀이 810조 « Sono beni le cose … »(2장)와 812조 3항 « Sono mobili tutti gli altri beni »다.

Sono parti del contratto il venditore e il compratore.
매도인과 매수인이 계약 당사자다.

Sono immobili anche gli alberi.
나무도 부동산이다.

한국이라면? = 부동산 · 민법 제99조

땅과 거기 붙은 것 / 「토지 및 그 정착물은 부동산이다.」(제99조 ①). 이탈리아는 예를 늘어놓고 수상 건물까지 넣는다.

---

13. il **bene mobile**, pl. i beni mobili **동산** ★★★

읽기 bène mòbile

IPA /ˈbɛne ˈmɔbile/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

부동산이 아닌 모든 재산이다(812조 3항). 이탈리아는 동산을 넘겨받을 때 선의이고 알맞은 권원이 있으면 점유로 소유권을 얻는다(1153조 — can_read). 자동차·선박·항공기처럼 등록부가 있는 동산은 beni mobili registrati라 따로 다룬다(2810조 2항 — 선박·항공기·자동차도 저당권의 대상이다). 명사 il mobile는 '가구'다 — 가구가 움직이는 재산이라서다.

쉬운 예 Un'automobile è un bene mobile.
자동차는 동산이다.

실무 예 Quali beni mobili si trovano nella casa? — Lei
그 집에 어떤 동산이 있습니까?

원문

Sono mobili tutti gli altri beni. — c.c., art. 812, comma 3 · 기준일 판 · 공식
그 밖의 모든 재산은 동산이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sono mobili	essere 복수 + 술어 형용사	동산이다
tutti gli altri	tutto + 관사 + altro — 모두 남성 복수	그 밖의 모든
beni.	주어(동사 뒤)	재산은

문형

tutti gli altri + 명사 복수

그 밖의 모든 ~

1. tutto는 뒤 명사의 성·수에 맞춘다: tutti(남·복), tutte(여·복).
2. 관사를 사이에 둔다: tutte le altre cose.
3. 목록 정의의 끝에서 '나머지 전부'를 묶을 때 쓴다.

Tutti gli altri documenti sono in ufficio.
나머지 서류는 모두 사무실에 있다.

Tutte le altre spese sono a carico del proprietario.
그 밖의 모든 비용은 소유자가 부담한다.

문법 B2 · tutti gli altri beni — tutto 뒤에 관사

~~Sono mobili tutti altri beni.~~ (비문)

Sono mobili tutti gli altri beni.

tutto가 명사를 꾸밀 때는 보통 관사를 사이에 둔다: tutto il danno, tutti gli altri beni. 이 문장에서 관사를 빼면 비문이다. in tutta Italia처럼 관사 없이 굳은 말도 있지만 Treccani는 드문 예외로 적는다. 형용사 mobili도 beni(남성 복수)에 맞춘다.

한국이라면? = 동산 · 민법 제99조

남는 것이 동산 / 「부동산 이외의 물건은 동산이다.」(제99조 ②).

---

14. l'**ipoteca**, pl. le ipoteche **저당권** ★★★

읽기 ipotèca

IPA /ipoˈtɛka/ Wiktionary(en)

여성

채무자의 물건을 점유를 옮기지 않고 담보로 잡아, 갚지 않으면 강제로 팔아 그 값에서 먼저 받을 권리다(2808조 1항). 제3자가 그 물건을 사 가도 따라간다(« anche in confronto del terzo acquirente »). 부동산 등기부에 기재(iscrizione)해야 성립한다(같은 조 2항). 복수는 -che(-ca → -che, k 소리를 지키려고 h를 넣는다). 동사 ipotecare(저당 잡히다).

쉬운 예 La banca ha un'ipoteca sulla casa.
은행이 그 집에 저당권을 가지고 있다.

실무 예 L'ipoteca è già stata iscritta? — Lei
저당권은 이미 등기되었습니까?

원문

> L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. — c.c., art. 2808, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 저당권은 채권자에게, 제3취득자에 대해서도, 채권의 담보로 묶인 재산을 강제로 팔게 하고 그 매각 대금에서 우선하여 변제받을 권리를 준다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'ipoteca attribuisce al creditore	주어 + attribuire(주다) + al = a + il	저당권은 채권자에게 준다
il diritto di espropriare,	목적어 + di + 동사원형(강제로 팔게 하다)	강제 매각할 권리를
anche in confronto del terzo acquirente,	삽입구 — in confronto di(~에 대해서도)	제3취득자에 대해서도
i beni vincolati a garanzia del suo credito	espropriare의 목적어 + 과거분사(vincolare: 묶다) + a garanzia di	채권의 담보로 묶인 재산을
e di essere soddisfatto con preferenza	e + di + essere 수동 + con preferenza(우선하여)	그리고 우선하여 변제받을
sul prezzo ricavato dall'espropriazione.	sul = su + il + 과거분사(ricavare: 얻다) + dall' = da + l'	강제 매각으로 얻은 대금에서

문형

iscrivere un'ipoteca su + 명사

~에 저당권을 등기하다

1. 저당권은 iscrizione(기재)로 성립한다 — 동사 iscrivere.
2. 어느 물건 위인지는 su: un'ipoteca sulla casa.
3. 지우는 것은 cancellare l'ipoteca.

La banca ha iscritto un'ipoteca sull'appartamento.
은행은 그 아파트에 저당권을 등기했다.

Dopo il pagamento l'ipoteca è stata cancellata.
변제 뒤 저당권은 말소되었다.

한국이라면? ≠ 저당권의 내용 · 민법 제356조
점유를 옮기지 않는 담보로 같다. 한국은 대상이 「부동산」 이고(제356조), 이탈리아는 선박·항공기·자동차도 들어간다(2810조 2항 « le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli »).

---

15. il **pegno**, pl. i pegni **질권** ★★

읽기 pégno

IPA /ˈpeɲɲo/ Wiktionary(it)

남성

동산·채권 위의 담보다(2784조). 저당권(ipoteca)과 달리 물건을 채권자에게 넘기는 것이 기본이다. dare in pegno(담보로 주다), ricevere in pegno(담보로 받다). 일상어 뜻 '증표'와 놀이의 '벌칙 물건'은 가짜 친구 코너. gn은 한 소리 [ɲ]이고 모음 사이에서 길게 난다.

쉬운 예 Ha dato l'orologio in pegno.
그는 시계를 담보로 맡겼다.

실무 예 Che cosa ha ricevuto in pegno il creditore? — Lei
채권자는 무엇을 담보로 받았습니까?

원문 Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. — c.c., art. 2784, comma 2 · 기준일 판 · 공식
동산, 동산의 집합체, 채권, 그리고 동산을 대상으로 하는 그 밖의 권리를 질권의 목적으로 줄 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Possono essere dati in pegno	potere 3인칭 복수 + essere 수동(dare → dati) + in pegno	질권으로 줄 수 있다
i beni mobili, le universalità di mobili,	주어 목록 ① ② — universalità(집합체)	동산, 동산의 집합체
i crediti e altri diritti	주어 목록 ③ ④	채권과 그 밖의 권리
aventi per oggetto beni mobili.	현재분사(avere → aventi) + per oggetto(~을 대상으로)	동산을 대상으로 하는

문형

dare in pegno + 명사

~을 담보로 주다

1. in pegno는 관사 없이 굳은 말이다.
2. 수동은 essere dato in pegno — 분사를 주어에 맞춘다.
3. 받는 쪽은 ricevere in pegno, 그 사람은 creditore pignoratizio(질권자).

Le azioni sono state date in pegno alla banca.
그 주식은 은행에 질권으로 제공되었다.

Il creditore ha ricevuto in pegno un quadro.
채권자는 그림 한 점을 담보로 받았다.

문법 S1 · Possono essere dati in pegno — 주어가 뒤에 오는 수동

~~Possono essere date in pegno i beni mobili~~ (비문)

Possono essere dati in pegno i beni mobili

주어(i beni mobili ...)가 동사 뒤에 와도 과거분사는 주어에 맞춘다. 맨 앞 주어 beni가 남성 복수라 dati다. 목록에 여성(universalità)이 섞여도 남성이 하나 있으면 남성 복수로 맞춘다.

한국이라면? = 동산질권의 내용 · 민법 제329조

점유를 넘기는 동산 담보 / 「채무자 또는 제삼자가 제공한 동산을 점유하고」.

16. l'**usucapione**, pl. le usucapioni **취득시효** ★★

읽기 usucapióne

IPA /uzukaˈpjone/ Wiktionary(it)

여성

오래 점유한 사람이 소유권을 얻는 제도다. 라틴어 usucapio(쓰면서 잡음). 부동산은 20년 계속 점유(1158조), 선의로 알맞은 권원을 받아 등기했으면 10년(1159조 1항 « usucapione decennale »)이다. 여성 명사다 — -ione로 끝나는 명사는 대개 여성이다(la successione, la trascrizione). 6장의 prescrizione(소멸시효)와 짝을 이룬다.

쉬운 예 Ha acquistato il campo per usucapione.
그는 그 밭을 취득시효로 얻었다.

실무 예 Per valutare l'usucapione, da quanti anni possiede il terreno? — Lei
취득시효를 따지려면, 그 토지를 몇 년째 점유하고 계십니까?

원문 La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. — c.c., art. 1158 · 기준일 판 · 공식
부동산의 소유권과 그 부동산 위의 그 밖의 용익물권은 20년 동안 계속된 점유로 얻는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La proprietà dei beni immobili	주어 ① + dei = di + i	부동산의 소유권과
e gli altri diritti reali di godimento	e + 주어 ② — diritto reale di godimento(용익물권)	그 밖의 용익물권은
sui beni medesimi	sui = su + i + medesimo(같은)	그 부동산 위의
si acquistano in virtù del possesso	수동 si + 3인칭 복수 + in virtù di(~에 의하여)	점유로 얻는다
continuato per venti anni.	과거분사(continuare) + per + 기간	20년 동안 계속된

문형

acquistare per usucapione

취득시효로 얻다

1. per + 관사 없는 명사가 취득 원인이다(922조와 같은 꼴).
2. '취득시효가 완성되다'는 compiere l'usucapione(1159조 « ne compie l'usucapione »).
3. 기간은 per venti anni(20년 동안), col decorso di dieci anni(10년이 지나서).

Il vicino sostiene di aver acquistato la striscia di terreno per usucapione.
이웃은 그 좁은 땅을 취득시효로 얻었다고 주장한다.

L'usucapione si compie dopo vent'anni.
취득시효는 20년 뒤에 완성된다.

한국이라면? ≠ 점유로 인한 부동산소유권의 취득기간 · 민법 제245조

둘 다 20년. 이탈리아는 점유로 바로 얻는다. 한국은 20년 점유한 사람이 「등기함으로써 그 소유권을 취득한다.」(제245조①).

17. la **trascrizione**, pl. le trascrizioni **(부동산) 등기 기재, 이전 등기** ★★

읽기 trascrizióne

IPA /traskritˈtsjone/ Wiktionary(it)

여성

부동산 권리 변동을 공적 등기부(registri immobiliari)에 옮겨 적는 일이다 — trascrivere는 '옮겨 쓰다'. 2643조가 대상(소유권 이전 계약, 용익권·지역권 설정 등)을 늘어놓는다. 효력이 한국 등기와 다르다: 이탈리아는 계약으로 소유권이 넘어가고(1376조 « per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato » — 적법하게 표시된 합의의 효과로), trascrizione는 제3자에게 맞서는 요건이다(2644조). 한국은 등기해야 물권 변동이 생긴다(186조). 저당권은 trascrizione가 아니라 iscrizione(기재)라고 쓴다.

쉬운 예 Il notaio ha chiesto la trascrizione dell'atto.
공증인이 그 증서의 등기를 신청했다.

실무 예 La compravendita è stata trascritta nei registri immobiliari? — Lei
그 매매는 부동산 등기부에 기재되었습니까?

원문

> Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. — c.c., art. 2644, comma 1 · 기준일판 · 공식
>
> 앞 조가 늘어놓은 행위는, 그 행위의 등기보다 먼저 등기되거나 기재된 행위에 근거해 어떤 권원으로든 그 부동산에 권리를 얻은 제3자에게는 효력이 없다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Gli atti enunciati nell'articolo precedente	주어 + 과거분사(enunciare: 열거하다) + nell' = in + l'	앞 조가 늘어놓은 행위는
non hanno effetto riguardo ai terzi	non + avere effetto + riguardo a(~에 대하여) + ai = a + i	제3자에게 효력이 없다
che a qualunque titolo	관계절 + a qualunque titolo(어떤 권원으로든)	어떤 권원으로든
hanno acquistato diritti sugli immobili	근과거 + sugli = su + gli	부동산에 권리를 얻은
in base a un atto trascritto o iscritto	in base a(~에 근거해) + 과거분사 둘	등기되거나 기재된 행위에 근거해
anteriormente alla trascrizione	부사 anteriormente a(~보다 먼저)	등기보다 먼저
degli atti medesimi.	degli = di + gli + medesimo(바로 그)	그 행위들의

문형

trascrivere un atto

증서를 등기부에 기재하다

1. trascrivere(옮겨 쓰다)의 과거분사는 trascritto: un atto trascritto.
2. 등기부는 i registri immobiliari — 2808조 2항 « nei registri immobiliari ».
3. 저당권은 iscrivere(기재하다)를 쓴다 — 같은 등기부라도 동사가 다르다.

L'atto di vendita è stato trascritto ieri.
매매 증서는 어제 등기되었다.

Chi trascrive per primo prevale.
먼저 등기한 사람이 이긴다.

문법 S7 · Gli atti enunciati nell'articolo precedente — 조문을 가리키는 분사

~~Gli atti che enunciati nell'articolo precedente~~ (비문)

Gli atti enunciati nell'articolo precedente

과거분사가 관계절을 대신한다: gli atti enunciati(열거된 행위들) = gli atti che sono enunciati. che를 쓰면 essere도 함께 써야 한다. 조문을 가리키는 말로 nell'articolo precedente(앞 조에), dai commi precedenti(앞 항들이)가 자주 나온다 — di cui al와 같은 일을 한다.

한국이라면? ≠ 부동산물권변동의 효력 · 민법 제186조

이탈리아는 계약으로 권리가 넘고 등기는 제3자 대항 요건. 한국은 「등기하여야 그 효력이 생긴다.」(제186조).

---

18. il **condominio**, pl. i condomini **공동주택(구분소유 관계)** ★★

읽기 condomìnio

IPA /kondo'minjo/ Wiktionary(it)

남성

여러 사람이 한 건물의 각 부분을 따로 소유하고 계단·지붕 같은 공용 부분(parti comuni)을 함께 가지는 관계, 또는 그런 건물이다(1117조 이하). 구분소유자 한 사람은 il condomino(강세 condòmino), 관리인은 l'amministratore다. 여덟 명이 넘으면 관리인을 두어야 하고 총회가 뽑지 않으면 법원이 뽑는다(1129조 1항). 복수 condomini는 동철어다 — 문법 코너 H18.

쉬운 예 Abito in un condominio di sei piani.
나는 6층짜리 공동주택에 산다.

실무 예 Chi è l'amministratore del condominio? — Lei
이 공동주택의 관리인은 누구입니까?

원문 Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. — c.c., art. 1129, comma 5 · 기준일 판 · 공식
공동주택의 출입구나 가장 많이 함께 쓰는 곳에, 제3자도 볼 수 있게, 관리인의 인적 사항·주소·전화 등 연락처를 게시한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sul luogo di accesso al condominio	sul = su + il + di + al = a + il	공동주택의 출입구에
o di maggior uso comune,	o + di + maggiore(가장 많은 — 어말 탈락 maggior) + 명사	또는 가장 많이 함께 쓰는 곳에
accessibile anche ai terzi,	형용사 accessibile(접근할 수 있는) + ai = a + i	제3자도 볼 수 있게
è affissa l'indicazione delle generalità,	essere 수동(affiggere → affissa) + 주어(뒤)	인적 사항의 표시가 게시된다
del domicilio e dei recapiti,	del = di + il + dei = di + i	주소와 연락처의
anche telefonici, dell'amministratore.	삽입 형용사 + dell' = di + l'	전화 연락처까지, 관리인의

문형

l'amministratore del condominio

공동주택 관리인

1. amministratore는 '관리하는 사람' — 회사의 이사도 같은 낱말이다(16장).
2. 총회는 l'assemblea (dei condomini), 관리 규약은 il regolamento di condominio.
3. 관리비는 le spese condominiali.

L'assemblea ha nominato un nuovo amministratore.
총회는 새 관리인을 뽑았다.

Le spese condominiali sono aumentate.
관리비가 올랐다.

문법 S1 · è affissa l'indicazione — 게시는 수동, 주어는 뒤

~~è affisso l'indicazione dell'amministratore~~ (비문)

è affissa l'indicazione dell'amministratore

affiggere(게시하다)의 수동 è affisso는 뒤에 오는 주어 l'indicazione(여성 단수)에 맞춰 affissa가 된다. 조문은 장소를 앞에, 주어를 맨 뒤에 둔다 — 무엇이 어디에 붙는지 장소부터 말한다.

한국이라면? ≠ 건물의 구분소유 · 민법 제215조

한국 민법은 공용 부분을 「그의 공유로 추정한다.」(제215조 ①)는 한 조만 두고, 관리에 관한 조문은 민법에 없다. 이탈리아는 민법전 1117조 이하에 관리인·총회까지 둔다.

---

19. **l'accessione**, pl. le accessioni **첨부(부합)** ★

읽기 accessióne

IPA /attʃesˈsjone/ 엮은이

여성

어떤 물건이 다른 물건에 붙어 그 주인의 것이 되는 일이다. 922조가 소유권 취득 원인의 하나로 꼽고, 934조가 원칙을 쓴다: 땅 위·아래의 심은 것·지은 것은 땅 주인의 것이다. 935~938조가 남의 재료로 짓거나 남의 땅에 지은 경우를 정한다(이 장 미대조). 한국 민법은 '부합'(256조)이라 부르고, 「타인의 권원에 의하여 부속된 것」을 예외로 둔다. 일상어 accesso(접근, 입구)와 뿌리가 같다.

쉬운 예 La casa costruita sul mio terreno è mia per accessione.
내 땅에 지은 집은 첨부로 내 것이다.

실무 예 La costruzione appartiene al proprietario del suolo, secondo Lei? — Lei
그 건축물은 땅 소유자의 것이라고 보십니까?

원문

> Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge. — c.c., art. 934 · 기준일 판 · 공식
>
> 땅 위나 아래에 있는 심은 것·지은 것·만든 것은 어떤 것이든 그 땅 소유자의 것이다. 다만 935조·936조·937조·938조가 정한 것과, 권원이나 법률에서 달리 드러나는 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Qualunque piantagione, costruzione od opera	qualunque + 명사 셋(od: 모음 앞 o)	어떤 심은 것·지은 것·만든 것이든
esistente sopra o sotto il suolo	현재분사형 형용사(esistere) + sopra/sotto	땅 위나 아래에 있는
appartiene al proprietario di questo,	appartenere a + al = a + il + questo(= il suolo)	그 땅의 소유자에게 속한다
salvo quanto è disposto	예외 표지 salvo + quanto(~한 것) + essere 수동	정한 것은 빼고

dagli articoli 935, 936, 937 e 938	dagli = da + gli + 조 번호	935~938조가
e salvo che risulti diversamente	salvo che + 접속법 risulti	그리고 달리 드러나지 않는 한
dal titolo o dalla legge.	dal = da + il + dalla = da + la	권원이나 법률에서

문형

appartenere a + 사람

~의 것이다, ~에게 속하다

1. 소유를 말하는 동사다: appartiene al proprietario.
2. 불규칙 활용: appartengo, appartieni, appartiene … appartengono.
3. 현재분사형 appartenente(속한 — 1027조)도 조문에 자주 나온다.

Questa macchina appartiene a mio fratello.
이 차는 내 형의 것이다.

A chi appartiene il terreno?
그 땅은 누구의 것입니까?

한국이라면? = 부동산에의 부합 · 민법 제256조

땅에 붙은 것은 땅 주인의 것, 권원이 있으면 예외 / 「타인의 권원에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다.」

---

20. ## solidale 연대의(형용사) ★★

읽기 solidàle

IPA /soli'dale/ Wiktionary(it)

여럿이 같은 채무를 지고 채권자는 누구에게서든 전부를 받을 수 있는 관계를 말한다. 형용사라 성·수만 바뀐다: responsabilità solidale(연대 책임), obbligazione solidale(연대 채무), 복수 solidali. 조문에서는 부사구 in solido(연대하여)로 더 자주 나온다 — 2055조 1항 « obbligate in solido », 2054조 3항 « è responsabile in solido col conducente ». 일상어로는 '연대하는, 뜻을 같이하는'이다(essere solidale con i lavoratori).

쉬운 예 Siamo solidali con le vittime.
우리는 피해자들과 뜻을 같이한다.

실무 예 La responsabilità dei convenuti è solidale? — Lei
피고들의 책임은 연대 책임입니까?

원문

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. — c.c., art. 2055, comma 1 · 기준일 판 · 공식
손해를 끼친 행위가 여러 사람에게 돌아가면 모두 연대하여 손해를 배상할 의무를 진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se il fatto dannoso	se + 주어 + 형용사 dannoso(손해를 끼치는)	손해를 끼친 행위가
è imputabile a più persone,	essere + imputabile a(~에게 돌릴 수 있는) + più(여러)	여러 사람에게 돌아가면
tutte sono obbligate in solido	대명사 tutte(= persone) + essere 수동 + in solido	모두 연대하여 의무를 진다
al risarcimento del danno.	obbligato a + al = a + il	손해배상의

문형

in solido

연대하여

1. in solido는 굳은 부사구다 — 형용사 solido(단단한)와 같은 낱말.
2. obbligati in solido(연대하여 의무를 지는), condannare in solido(연대하여 지급을 명하다).
3. 형용사로는 solidale: debitori solidali(연대 채무자들).

Il giudice li ha condannati in solido al pagamento.
판사는 그들에게 연대하여 지급하라고 명했다.

I due debitori sono solidali.
두 채무자는 연대 채무자다.

문법 B2 · tutte sono obbligate — 대명사도 성을 따른다

~~tutti sono obbligati in solido~~ (부자연)

tutte sono obbligate in solido

tutte는 앞의 più persone(여성 복수 persona)를 받는다. 대명사 tutto도 가리키는 명사의 성·수를 따르고, 과거분사 obbligate도 거기에 맞춘다. 사람이 남자들이어도 persona는 여성 명사라 문법은 여성이다.

한국이라면? = 공동불법행위자의 책임 · 민법 제760조

여럿이면 연대 / 「수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.」(제760조 ①).

한국이라면? — 같은 불법행위, 다른 면책과 공시

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(민법 2026. 3. 17. 시행본)이다.

	이탈리아	한국	차이
≠	fatto illecito (c.c. 2043)	불법행위의 내용 (제750조)	'부당한 손해'(danno ingiusto)를 요건으로 / 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자」 — 위법을 행위 쪽에 둔다.
≠	danno non patrimoniale (c.c. 2059)	재산 이외의 손해의 배상 (제751조)	법률이 정한 경우에만 / 「신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상고통을 가한 자」 — 일반 조항.
≠	responsabilità dei genitori (c.c. 2048)	감독자의 책임 (제755조)	자녀와 함께 사는 부모가 책임, 막을 수 없었음을 증명하면 면책 / 가해자가 책임무능력일 때 「감독할 법정의무가 있는 자」.
≠	padroni e committenti (c.c. 2049)	사용자의 배상책임 (제756조)	면책 문언 없음 / 「선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때」 면책.
≠	cose in custodia (c.c. 2051)	공작물등의 점유자, 소유자의 책임 (제758조)	보관하는 물건 일반, 우연한 사고(caso fortuito)로만 면책 / 「공작물의 설치 또는 보존의 하자」.
≠	animali (c.c. 2052)	동물의 점유자의 책임 (제759조)	소유자 또는 쓰는 사람, 우연한 사고로만 면책 / 점유자, 「보관에 상당한 주의를 해태하지 아니한 때」 면책.
=	responsabilità solidale (c.c. 2055)	공동불법행위자의 책임 (제760조)	여럿이 책임지면 연대 / 「연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.」
≠	concorso del fatto colposo (c.c. 1227 ← 2056)	과실상계 (제396조 ← 제763조)	과실의 무게와 결과의 크기로 줄인다 / 법원이 「이를 참작하여야 한다.」 — 기준 문언 없음.
≠	proprietà (c.c. 832)	소유권의 내용 (제211조)	누리고(godere) 처분할 권리 / 「사용, 수익, 처분할 권리」 — 셋으로 나눈다.

≠	possesso (c.c. 1140)	점유권 (제192조)	소유권 등의 행사에 대응하는 활동으로 드러나는 힘, 소지(detenzione)와 구별 / 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다.」
≠	usucapione (c.c. 1158)	점유로 인한 부동산소유권의 취득기간 (제245조)	20년 계속 점유로 취득 / 20년 점유 뒤 「등기함으로써 그 소유권을 취득한다.」
=	pegno (c.c. 2784)	동산질권 (제329조)	동산·채권 위의 담보 / 「채권의 담보로 채무자 또는 제삼자가 제공한 동산」.

가짜 친구 · servitù·pegno·ipoteca, concorso di colpa

servitù는 일상어로 먼저 '예속, 종의 처지'다 — Treccani는 1번 뜻으로 종·노예의 처지를, 3번 뜻으로 법률의 servitù prediale를 든다. 민법 1027조의 servitù prediale는 « il peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo »(다른 토지의 편익을 위해 한 토지에 지운 부담)다. 사람이 아니라 땅이 땅에 '매인다'. 한국 민법의 지역권(291조)이 같은 자리다. 17장의 schiavitù(노예 상태)와 헷갈리지 않는다.

pegno는 법률에서 '질권'이다(2784조 — 동산·채권 위의 담보). 같은 낱말이 일상에서는 '(사랑·우정의) 증표', 놀이에서 내놓는 '벌칙 물건'이다(Treccani 1번이 법률 뜻, 2·3번이 놀이와 비유). dare in pegno(담보로 주다)는 법률문에서도 일상에서도 같은 꼴이다. 전당포는 monte dei pegni라고 부른다.

ipoteca는 '저당권'이다(Treccani 1번 뜻이 법률 뜻). 철자가 영어 hypothec과 닮았지만 영어권 실무에서는 보통 mortgage로 옮긴다 — 철자만 보고 옮기지 않는다. 이탈리아 ipoteca는 부동산 등기부 기재(iscrizione)로 성립하고(2808조 2항), 법정·재판상·약정 세 갈래가 있다(같은 조 3항). 한국 민법 356조는 저당권을 「점유를 이전하지 아니하고 채무의 담보로 제공한 부동산」 위의 권리로 정하고, 성립 갈래를 이 조에서 나누지 않는다.

concorso di colpa는 '과실의 경합' — 한국어 법률어로는 과실상계다(Treccani concorso 2a). 민법 1227조 1항은 « Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno »(채권자의 과실 행위가 손해 발생에 함께 작용했으면) 배상을 줄인다. 2056조 1항이 이 조를 불법행위 손해에도 끌어 쓴다. 5장의 concorso(법관 임용 시험)와 같은 낱말이다 — 형법의 concorso di persone(공범)까지 셋이 다른 뜻이다.

> Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. c.c., art. 1227, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 채권자의 과실 행위가 손해 발생에 함께 작용했으면, 배상액은 그 과실의 무게와 그로부터 생긴 결과의 크기에 따라 줄어든다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se il fatto colposo del creditore	se + 주어 + 형용사 colposo(과실의)	채권자의 과실 행위가
ha concorso a cagionare il danno,	concorrere a + 동사원형(~에 함께 작용하다) 근과거	손해 발생에 함께 작용했으면
il risarcimento è diminuito	essere 수동(diminuire: 줄이다)	배상은 줄어든다
secondo la gravità della colpa	secondo(~에 따라) + 명사 + della = di + la	과실의 무게에 따라
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.	e + 명사 + 관계절(ne + derivare 근과거)	그로부터 생긴 결과의 크기에 따라

> Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno

> subito dai singoli veicoli. c.c., art. 2054, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 차량끼리 부딪친 경우에는 반대 증거가 없는 한 운전자 각자가 각 차량이 입은 손해의 발생에 똑같이 함께 작용했다고 추정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nel caso di scontro tra veicoli	nel = in + il + di + 관사 없는 명사 + tra	차량끼리 부딪친 경우에는
si presume, fino a prova contraria,	수동 si + presumere(추정하다) + 삽입구	반대 증거가 없는 한 추정한다
che ciascuno dei conducenti	che + ciascuno di + dei = di + i	운전자 각자가
abbia concorso ugualmente	판단 동사 뒤 접속법 과거(abbia + 과거분사)	똑같이 함께 작용했다고
a produrre il danno	concorrere a + 동사원형	손해를 낳는 데
subito dai singoli veicoli.	과거분사 subìto(subire) + dai = da + i	각 차량이 입은

> L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria. c.c., art. 2808, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 저당권(ipoteca)은 법정 저당권, 재판상 저당권, 약정 저당권이 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'ipoteca è	주어 + essere	저당권은 ~이다
legale, giudiziale	형용사 둘(법률에 의한, 재판에 의한)	법정, 재판상
o volontaria.	o + 형용사(의사에 의한)	또는 약정

요령 servitù는 법률에선 지역권, 일상에선 예속. pegno는 질권이자 증표. ipoteca는 저당권(철자가 닮은 영어 hypothec으로 옮기지 않는다). concorso di colpa는 과실상계 — concorso만 보고 시험이나 공범으로 읽지 않는다.

문법 S7 — 사람과 조문을 명사 하나로: chiunque·colui che·di cui al

법률 문장은 '누가'를 이름 대신 행위로 정한다. chiunque(~하는 사람은 누구든지)는 그 자체가 주어이고 동사는 3인칭 단수다. colui che(~한 그 사람)와 chi(~하는 사람)도 같은 일을 한다 — chi는 colui che를 한 낱말로 줄인 것이다. 사람이 아니라 조문을 가리킬 때는 di cui al(~조에 정한)를 쓴다. 여기에 과거분사를 명사로 쓰는 il danneggiato(피해자)와 동사에서 만든 명사(risarcimento ← risarcire)가 더해져, 법률 문장은 동사보다 명사가 많아진다.

- chiunque. 2050조 « Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa … è tenuto al risarcimento »(위험한 활동을 하다가 남에게 손해를 끼친 사람은 누구든지 배상할 의무가 있다)에서 chiunque는 주어이고 동사 cagiona·è는 단수다. 형법은 이 틀을 범죄마다 쓴다 — 살인죄 575조도 « Chiunque cagiona la morte di un uomo »로 시작한다(17장에서 읽는다). 뜻은 '~하는 자는'이고, 한국 법전의 '~한 자는'과 자리가 같다.
- colui che와 chi. 2043조는 배상할 사람을 « colui che ha commesso il fatto »(그 행위를 한 사람)로 정한다. 2055조 2항 « Colui che ha risarcito il danno ha regresso »(손해를 배상한 사람은 구상권이 있다)도 같다. colui는 남성 단수 '그 사람'이고 여성은 colei, 복수는 coloro다(2048조 2항 « coloro che insegnano un mestiere »). chi는 colui che를 줄인 말이다: 1147조 1항 « È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto »(남의 권리를 해치는 줄 모르고 점유하는 사람이 선의의 점유자다).
- di cui al. 2044조 2항 « Nei casi di cui all'articolo 52 … del codice penale »는 '형법 52조에 정한 경우에는'이다. cui는 전치사 뒤에 오는 관계사이고, di cui a + 조문은 '(그것에 대하여) ~조가 말하는'을 굳힌 꼴이다. 관사와 합쳐 al·all'·ai·alla로 바뀐다(all'articolo 52, ai commi precedenti). 판결문에서 이 표현이 어떻게 쓰이는지는 15장 표제어 di cui al에서 다룬다.
- 명사가 된 분사와 동사. il danneggiato(손해를 입은 사람 — 2056조 1항 « Il risarcimento dovuto al danneggiato »)는 danneggiare의 과거분사에 관사를 붙인 것이다. 반대쪽 '가해자'는 2047조 2항처럼 l'autore del danno라고 쓴다.

risarcire(배상하다) → il risarcimento, trascrivere(기재하다) → la trascrizione처럼 -mento··zione가 붙으면 동사가 명사가 된다. '배상할 의무가 있다'를 essere tenuto al risarcimento(2050조)로 쓰는 것이 법률 문체다.

- 동철어 sùbito / subìto(H3). 2054조 2항 « il danno subito dai singoli veicoli »(각 차량이 입은 손해)의 subito는 subire(입다, 당하다)의 과거분사 subìto다 — 강세가 둘째 음절이다. 같은 철자의 부사 sùbito(곧)는 첫 음절에 강세가 온다(Treccani 표제 « sùbito », subire 항 « hanno subìto »). 손해·피해와 함께 나오면 subìto로 읽는다. 여성형 subita(1223조 « la perdita subita » — 7장)는 이 짝이 아니다.
- 동철어 condòmini / condomìni(H18). 1123조 1항 « sono sostenute dai condomini »(비용은 구분소유자들이 부담한다)의 condomini는 condòmino(구분소유자 — Treccani « condòmino »)의 복수 condòmini다. 건물 쪽인 condominio(공동주택, 구분소유 관계 — Treccani « condomìnio »)의 복수 condomìni와 철자가 같다. 이 장이 받은 1118·1123·1129조에서 복수 condomini는 모두 사람이었다.

표로 보기

꼴	뜻	이 장의 조문
chiunque + 3인칭 단수	~하는 사람은 누구든지	2050조 « Chiunque cagiona danno »
colui che / colei che / coloro che	~한 그 사람(남·여·복수)	2043조 « colui che ha commesso il fatto », 2048조 2항 « coloro che insegnano »
chi	colui che를 한 낱말로	1147조 1항 « chi possiede »
ciascuno	각자, 누구든	2051조 « Ciascuno è responsabile »
di cui al / all' / ai	~조(항)에 정한	2044조 2항 « di cui all'articolo 52 »
il danneggiato	과거분사 → 명사(피해자)	2056조 1항, 2058조 1항
essere tenuto al risarcimento	동사 대신 명사(risarcire → risarcimento)	2050조

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Chiunque rompe il vetro　deve pagarlo
주어 chiunque + 3인칭 단수　dovere + 동사원형 + lo(= il vetro)
유리를 깬 사람은 누구든 그 값을 물어야 한다.

Colui che ha subito il danno　può chiedere　il risarcimento
colui che + 근과거(subire → subìto)　potere + 동사원형　동사에서 만든 명사(risarcire)
손해를 입은 사람은 배상을 청구할 수 있다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Chiunque cagionano danno ad altri~~	Chiunque cagiona danno ad altri	chiunque는 단수 취급이다. 뜻이 '모든 사람'이어도 동사는 3인칭 단수.
~~Colui chi ha risarcito il danno~~	Colui che ha risarcito il danno	colui 뒤의 관계사는 che다. chi는 colui che 전체를 대신하므로 colui와 함께 쓰지 않는다.
~~nei casi di cui l'articolo 52~~	nei casi di cui all'articolo 52	di cui 뒤에는 전치사 a가 필요하고, 관사와 합쳐 all'가 된다.
~~il danno che ha sùbito il veicolo~~	il danno che ha subìto il veicolo	손해를 '입은'은 subire의 과거분사 subìto다. sùbito는 '곧'이라는 부사다.

> Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. c.c., art. 2050 · 기준일 판 · 공식

성질상 또는 쓰는 수단의 성질상 위험한 활동을 하다가 남에게 손해를 끼친 사람은 누구든지, 손해를 막기에 알맞은 조치를 모두 했음을 증명하지 못하면 배상할 의무가 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Chiunque cagiona danno ad altri	주어 chiunque + cagionare 3인칭 단수 + 관사 없는 명사 + ad altri(남에게)	남에게 손해를 끼친 사람은 누구든지
nello svolgimento di un'attività pericolosa,	nello = in + lo + 명사(svolgere: 펼치다) + di	위험한 활동을 하는 중에
per sua natura	per + 소유 형용사 + 명사 — 관사 없이 굳은 말	그 자체의 성질상
o per la natura dei mezzi adoperati,	o + per + dei = di + i + 과거분사(adoperare: 쓰다)	또는 쓰는 수단의 성질상
è tenuto al risarcimento,	essere tenuto a(~할 의무가 있다) + al = a + il	배상할 의무가 있다
se non prova di avere adottato	se non(~하지 않으면) + provare di + 완료 부정사	취했음을 증명하지 못하면
tutte le misure idonee a evitare il danno.	목적어 + idoneo a + 동사원형	손해를 막기에 알맞은 조치를 모두

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. c.c., art. 2055, comma 2 · 기준일 판 · 공식

손해를 배상한 사람은 다른 사람 각자에게, 각자의 과실의 무게와 그로부터 생긴 결과의 크기에 따라 정해지는 만큼 구상할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Colui che ha risarcito il danno	주어 colui che(~한 그 사람) + 근과거	손해를 배상한 사람은
ha regresso contro ciascuno degli altri,	avere regresso(구상권이 있다) + contro + ciascuno di	다른 사람 각자에게 구상할 수 있다
nella misura determinata	nella = in + la + 과거분사 여성(determinare: 정하다)	정해지는 만큼
dalla gravità della rispettiva colpa	dalla = da + la(기준) + 형용사 rispettivo(각자의)	각자의 과실의 무게에 따라
e dall'entità delle conseguenze	e + dall' = da + l' + delle = di + le	그리고 결과의 크기에 따라
che ne sono derivate.	관계절 + ne(그것에서) + essere 근과거(derivare: 생기다)	그로부터 생긴

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. c.c., art. 2044, comma 2 · 기준일 판 · 공식

형법 52조 2항·3항·4항에 정한 경우에는 그 행위를 한 사람의 책임이 배제된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nei casi di cui all'articolo 52,	nei = in + i + di cui a(~이 정한) + all' = a + l'	52조에 정한 경우에는
commi secondo, terzo e quarto,	commi(항들) + 서수 셋 — 항 번호를 서수로 씀	2항·3항·4항
del codice penale,	del = di + il	형법의
la responsabilità di chi ha compiuto il fatto	주어 + di + chi(~한 사람) + 근과거	그 행위를 한 사람의 책임이

è esclusa.	essere 수동 — 과거분사 여성(escludere: 배제하다)	배제된다

말해 보기 — 교통사고 손해배상 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 책임과 과실상계를 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 Lei로 말한다. Lei

A Due auto si sono scontrate a un incrocio.
두 차가 교차로에서 부딪쳤습니다.

B Chi ha subito il danno maggiore?
누가 더 큰 손해를 입었습니까?

A La seconda auto. Ma anche il conducente danneggiato andava troppo veloce.
두 번째 차입니다. 하지만 피해 차량 운전자도 너무 빨리 달렸습니다.

B Allora c'è un concorso di colpa e il risarcimento va ridotto.
그렇다면 과실상계가 있고 배상액을 줄여야겠네요.

A Il proprietario dell'auto risponde in solido con il conducente?
차 소유자도 운전자와 연대해서 책임집니까?

B Sì, se non prova che l'auto circolava contro la sua volontà.
네, 차가 자기 뜻에 반해 운행되었음을 증명하지 못하면요.

설명해 보기 — 한국의 불법행위·물권을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국 민법의 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.
Lei

In Corea la clausola generale sull'illecito richiede un atto illecito doloso o colposo.
한국의 불법행위 일반 조항은 고의 또는 과실에 의한 위법행위를 요구합니다.
민법 제750조

Il danno non patrimoniale è risarcibile in via generale, non solo nei casi previsti dalla legge.
재산 이외의 손해는 법률이 정한 경우에만이 아니라 일반적으로 배상됩니다.
민법 제751조

Il datore di lavoro può liberarsi provando di aver vigilato con la dovuta cura.
사용자는 상당한 주의로 감독했음을 증명하면 책임을 벗을 수 있습니다.
민법 제756조 ①

Per gli immobili il trasferimento della proprietà ha effetto solo con la registrazione.
부동산은 등기해야 소유권 이전의 효력이 생깁니다.
민법 제186조

Dopo vent'anni di possesso il possessore deve ancora far registrare il suo acquisto.
20년 점유한 뒤에도 점유자는 등기를 해야 소유권을 얻습니다.
민법 제245조 ①

Il nostro codice non conosce l'usufrutto, ma ha un diritto tipico chiamato jeonse.
한국 민법에는 용익권(usufrutto)이 없고, 전세권이라는 고유한 권리가 있습니다.
민법 제303조

따라 말하기 — 조문 열 문장

민법전 불법행위·물권 조문을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 겹자음(fatto의 tt, possesso의 ss)은 길게, 악상이 있는 음절은 세게 읽는다.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
고의나 과실로 남에게 부당한 손해를 끼친 행위는 그 행위를 한 사람에게 손해를 배상할 의무를 지운다. (민법 2043조)

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
비재산적 손해는 법률이 정한 경우에만 배상해야 한다. (민법 2059조)

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
손해를 끼친 행위가 여러 사람에게 돌아가면 모두 연대하여 배상할 의무를 진다. (민법 2055조)

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
의심스러우면 각자의 과실은 같은 것으로 추정한다. (민법 2055조)

Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
권리의 객체가 될 수 있는 물건이 재산이다. (민법 810조)

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
소유자는 법질서가 정한 한계 안에서 의무를 지키며 물건을 완전하고 배타적으로 누리고 처분할 권리가 있다. (민법 832조)

L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo.
용익권은 법률이나 사람의 의사로 설정된다. (민법 978조)

La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
선의는 추정되고, 취득할 때 있었으면 족하다. (민법 1147조)

Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
구분소유자는 공용 부분에 대한 자기 권리를 포기할 수 없다. (민법 1118조)

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
저당권은 법정·재판상·약정 저당권이 있다. (민법 2808조)

확인 문제 8

1. 민법 2043조에서 배상 책임을 낳는 손해는?

- 모든 손해(danno)
- **부당한 손해(danno ingiusto)**
- 재산적 손해만
- 고의로 끼친 손해만

« Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto … » — 고의든 과실이든, 손해가 '부당'해야 한다.

2. « ___ cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa »(2050조) 빈칸은?

- **Chiunque**
- Coloro
- Colui
- Chi che

chiunque는 혼자서 주어가 되고 동사는 단수다. colui는 뒤에 che가 필요하다.

3. 2054조 2항 « il danno subito dai singoli veicoli »의 subito는 어떻게 읽는가?

sùbito — 곧

subìto — 입은

subitò — 입었다

둘 다 된다

subire(입다)의 과거분사 subìto다. 부사 sùbito(곧)와 철자가 같은 동철어(H3).

4. 2059조에 따르면 비재산적 손해(danno non patrimoniale)는?

언제나 배상된다

법률이 정한 경우에만 배상된다

배상되지 않는다

형사 사건에서만 배상된다

« deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ». 한국 민법 제751조는 일반 조항이다.

5. 법률 이탈리아어 servitù(1027조)의 뜻은?

노예 상태

하인들

지역권(다른 토지를 위한 토지의 부담)

공무

« La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo ». 일상 뜻(예속)과 다르다.

6. concorso di colpa는 무엇인가?

공범

과실상계

법관 임용 시험

죄의 경합

손해 발생에 피해자의 과실이 함께 작용한 것 — 1227조 1항, 2056조가 불법행위에 끌어 쓴다.

7. 이탈리아 민법에서 부동산 취득시효(usucapione) 기간은(1158조)?

5년

10년

20년

30년

« si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni ». 선의·권원·등기가 있으면 10년(1159조).

8. 1123조 « sono sostenute dai condomini »의 condomini는?

condomìni — 공동주택들

condòmini — 구분소유자들

condominî — 관리인들

condòmini — 관리 규약

비용을 부담하는 것은 사람이다 — condòmino(구분소유자)의 복수 condòmini. 건물 condominio의 복수 condomìni와 동철어(H18).

2부 법의 언어 · 제9장

가족·상속

La famiglia e la successione

이탈리아 헌법 29조는 가족을 « società naturale fondata sul matrimonio »(혼인에 기초한 자연적 공동체)로 인정한다. 이 장은 혼인·별거·이혼, 자녀와 부모의 관계(responsabilità genitoriale·affidamento·adozione), 보호가 필요한 사람의 제도(tutela·amministrazione di sostegno)를 읽고, 뒤쪽 절반에서 상속 — 법정 상속과 유언, 상속인과 수유자, 유류분(legittima) — 을 읽는다. 이탈리아 가족법은 2013년 친자법 개정으로 '친권'(potestà)이라는 말을 '부모의 책임'(responsabilità genitoriale)으로 바꾸었다. 옛 이름이 아직 남은 조문도 본다. 문법은 대명사 결합이다. '그것을 그에게'(glielo), '그것에 관해 스스로'(se ne)처럼 대명사 둘이 한 덩어리가 되는 꼴을 조문과 대화로 익힌다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Cost., art. 29, comma 2 · 기준일 판 · 공식

   혼인은 배우자의 도덕적·법적 평등 위에 세워지되, 가정의 단일성을 지키려고 법률이 정한 한계를 따른다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il matrimonio è ordinato	주어 + essere 수동(ordinare: 질서 짓다)	혼인은 세워진다
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,	sull' = su + l' + 형용사 둘 + dei = di + i	배우자의 도덕적·법적 평등 위에
con i limiti stabiliti dalla legge	con + 명사 + 과거분사 + da(행위자)	법률이 정한 한계와 함께
a garanzia dell'unità familiare.	a garanzia di(~을 지키려고) + dell' = di + l'	가정의 단일성을 지키려고

2. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Cost., art. 30, comma 1 · 기준일 판 · 공식

   자녀를 부양하고 가르치고 기르는 것은 부모의 의무이자 권리다. 혼인 밖에서 태어난 자녀라도 같다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È dovere e diritto dei genitori	essere + 관사 없는 명사 둘 + dei = di + i	부모의 의무이자 권리다
mantenere, istruire ed educare i figli,	주어 노릇의 동사원형 셋(ed: 모음 앞 e) + 목적어	자녀를 부양하고 가르치고 기르는 것은
anche se nati fuori del matrimonio.	anche se(~라도) + 과거분사(nascere → nati)	혼인 밖에서 태어났더라도

3. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. c.c., art. 143, comma 2 · 기준일 판 · 공식
혼인에서 서로에 대한 의무가 생긴다 — 정절, 도덕적·물질적 도움, 가정의 이익을 위한 협력, 그리고 동거의 의무다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Dal matrimonio deriva	dal = da + il + derivare 3인칭 단수 — 주어가 뒤에	혼인에서 생긴다
l'obbligo reciproco alla fedeltà,	주어 + obbligo a(~할 의무) + alla = a + la	서로 정절을 지킬 의무
all'assistenza morale e materiale,	all' = a + l' + 형용사 둘	도덕적·물질적으로 돕고
alla collaborazione nell'interesse della famiglia	alla + 명사 + nell' = in + l'	가정의 이익을 위해 협력하고
e alla coabitazione.	e + alla + 명사	그리고 함께 살

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. il **matrimonio**, pl. i matrimoni **혼인** ★★★

읽기 matrimònio

IPA /matri'mɔnjo/ Wiktionary(it)

남성

법률의 '혼인'이자 일상의 '결혼(식)'이다. '혼인하다'는 contrarre matrimonio(법률문) 또는 sposarsi(일상). 혼인을 약속하는 것은 la promessa di matrimonio(약혼)이고, 79조는 그 약속이 혼인할 의무를 낳지 않는다고 쓴다. 미성년자는 혼인할 수 없고, 법원이 중대한 사유로 16세 이상을 허가할 수 있다(84조 — 「한국이라면?」).

쉬운 예 Il loro matrimonio è stato celebrato a Firenze.
그들의 결혼식은 피렌체에서 올렸다.

실무 예 In quale anno avete contratto matrimonio? — voi
두 분은 몇 년에 혼인하셨습니까?

원문 La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. — c.c., art. 79 · 기준일 판 · 공식
혼인의 약속은 혼인할 의무를 지우지 않고, 지키지 않을 경우에 대비해 약정해 둔 것을 이행할 의무도 지우지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La promessa di matrimonio	주어 — promessa(약속) + di + 관사 없는 명사	혼인의 약속은
non obbliga a contrarlo	non + obbligare a + 동사원형 + lo(= matrimonio)	그것을 맺을 의무를 지우지 않는다
né ad eseguire ciò	né(~도 아니다) + ad + 동사원형 + ciò(그것)	~한 것을 이행할 의무도
che si fosse convenuto	관계절 + 수동 si + 접속법 대과거 (convenire: 약정하다)	약정해 두었을

per il caso di non adempimento.	per il caso di(~할 경우에 대비해) + non + 명사	지키지 않을 경우에 대비해

문형

contrarre matrimonio

혼인하다(법률문)

1. contrarre는 '맺다' — 계약(contratto)과 같은 뿌리다.
2. 관사 없이 쓴다: contrarre matrimonio. 상대는 con: con una persona.
3. 일상어는 sposarsi(재귀): Si sono sposati nel 2020.

I minori di età non possono contrarre matrimonio.
미성년자는 혼인할 수 없다.

Si sono sposati in Comune.
그들은 시청에서 결혼했다.

문법 S5 · contrarlo — 동사원형 뒤에 붙는 대명사

~~non obbliga a lo contrarre~~ (비문)

non obbliga a contrarlo
직접 목적 대명사 lo(= il matrimonio)는 활용한 동사 앞에 두지만(lo contrae), 동사원형에는 끝 모음 e를 떼고 뒤에 붙인다: contrarre → contrarlo. 대명사 둘이면 둘 다 붙는다(darglielo).

한국이라면? ≠ 혼인적령 · 민법 제807조

이탈리아는 미성년자 혼인을 막되 법원이 16세 이상을 허가할 수 있다(84조). 한국은 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다.」(제807조).

---

2. il **coniuge**, pl. i coniugi **배우자** ★★★

읽기 còniuge

IPA /ˈkɔnjud͡ʒe/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

남편(marito)과 아내(moglie)를 함께 가리키는 법률어다. 남녀 같은 꼴이고 관사로 가린다(il coniuge / la coniuge). 복수 i coniugi는 '부부'다. 라틴어 coniux(같은 멍에를 진 사람). 상속에서 배우자는 유류분권자다(536조 — legittima). 동사 coniugare는 문법의 '동사를 활용하다'다.

쉬운 예 I coniugi vivono insieme.
부부는 함께 산다.

실무 예 Il Suo coniuge è d'accordo? — Lei
배우자분도 동의하십니까?

원문

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. — c.c., art. 143, comma 3 · 기준일 판 · 공식
부부는 둘 다, 각자 자기 재산과 직업 노동이나 가사 노동의 능력에 따라 가정의 필요에 기여할 의무가 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Entrambi i coniugi sono tenuti,	entrambi + 관사 + 명사 + essere tenuto(의무가 있다)	부부 둘 다 의무가 있다
ciascuno in relazione alle proprie sostanze	ciascuno(각자) + in relazione a(~에 따라) + proprio(자기의)	각자 자기 재산에 따라
e alla propria capacità di lavoro	e + alla = a + la + 명사	그리고 노동 능력에 따라

professionale o casalingo,	형용사 둘(직업의·가사의)	직업 노동이나 가사 노동의
a contribuire ai bisogni della famiglia.	tenuto a + 동사원형 + ai = a + i	가정의 필요에 기여할

문형

contribuire a + 명사

~에 기여하다, 분담하다

1. contribuire는 -isc- 동사다: contribuisco, contribuisce.
2. 무엇에는 a: contribuire ai bisogni(ai = a + i).
3. 명사는 il contributo(기여, 분담금).

Ciascuno contribuisce alle spese.
각자 비용을 분담한다.

Il marito non contribuisce ai bisogni della famiglia.
남편은 가정의 필요에 기여하지 않는다.

문법 B2 · entrambi i coniugi — '둘 다' 뒤에 관사

~~Entrambi coniugi sono tenuti~~ (비문)

Entrambi i coniugi sono tenuti

entrambi(둘 다)는 관사를 사이에 두고 명사를 꾸민다: entrambi i genitori, entrambe le parti(여성). tutto와 같은 자리다. 과거분사 tenuti도 남성 복수로 맞춘다.

한국이라면? = 부부간의 의무 · 민법 제826조

서로 돕고 협력할 의무 / 「부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다.」(제826조 ①).

3. la **separazione**, pl. le separazioni **별거(법률상)** ★★★

읽기 separazióne

IPA /separat͡sjone/ Wiktionary(en)

여성

혼인은 그대로 두고 함께 사는 의무를 멈추는 법률상 제도다(separazione personale dei coniugi — 150조). 판사가 선고하는 separazione giudiziale와 부부의 합의로 하는 separazione consensuale 두 갈래다. 민법의 틀에서 합의 별거는 판사의 승인(omologazione)이 있어야 효력이 생긴다(158조). 2014년 법률명령 제132호(D.L. 132/2014)는 법원 밖 길을 둘 더 열었다. 양쪽에 변호사가 붙어 협상한 합의를 검사에게 보내 이의 없음(nullaosta)이나 허가를 받는 길(6조), 미성년 자녀 등이 없을 때 시장(신분등록 공무원) 앞에서 합의하는 길(12조)이다. 어느 쪽이든 그 합의가 재판상 처분을 대신한다(6조 3항·12조 3항). 이혼을 청구하려면 원칙적으로 먼저 별거가 일정 기간 이어져야 한다(l. 898/1970 3조 — divorzio). 한국 민법에는 이런 제도가 없다. 일상어로는 그냥 '헤어짐, 분리'다.

쉬운 예 Dopo la separazione vivono in due case diverse.
별거 뒤 그들은 다른 두 집에 산다.

실무 예 La separazione è giudiziale o consensuale? — Lei
별거는 재판상 별거입니까, 합의 별거입니까?

원문 La separazione può essere giudiziale o consensuale. — c.c., art. 150, comma 2 · 기준일 판 · 공식
별거는 재판상 별거와 합의 별거가 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La separazione	주어	별거는
può essere giudiziale	potere + essere + 형용사(재판의)	재판상일 수 있다

o consensuale.	o + 형용사(합의의)	또는 합의에 의할 수 있다

문형

chiedere la separazione

별거를 청구하다

1. 재판상 별거는 chiedere(청구하다), 합의 별거는 승인(omologazione)을 받는다.
2. 151조 « La separazione può essere chiesta quando … »(~할 때 별거를 청구할 수 있다) — 수동.
3. 별거 중인 사람은 separato/separata: È separata dal marito.

La moglie ha chiesto la separazione.
아내가 별거를 청구했다.

Sono separati da tre anni.
그들은 3년째 별거 중이다.

문법 S1 · È ammessa la separazione — essere + 과거분사로 '허용한다'

~~È ammesso la separazione personale dei coniugi.~~ (비문)

È ammessa la separazione personale dei coniugi.

같은 조 1항이다. 법이 무엇을 허용할 때 « È ammesso/a + 주어 »를 쓴다(헌법 27조 4항 « Non è ammessa la pena di morte » — 1부). 주어가 뒤에 있어도 과거분사는 la separazione(여성 단수)에 맞춘다.

한국이라면? + — · 민법 제834조

별거는 이탈리아에만 있다. 한국은 별거 단계 없이 「부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다.」(제834조).

---

4. il **divorzio**, pl. i divorzi **이혼** ★★★

읽기 divòrzio

IPA /di'vɔrtsjo/ Wiktionary(it)

남성

일상어이고 법률 제목에는 없다. 1970년 법률 제898호는 « scioglimento del matrimonio »(혼인의 해소 — 민법상 혼인)와 « cessazione degli effetti civili »(민사 효과의 종료 — 종교 혼인)를 쓴다. 판사는 공동생활(comunione spirituale e materiale)을 되살릴 수 없을 때에만 해소를 선고한다(1조). 사유는 3조가 늘어놓고, 대부분 일정 기간의 별거를 거쳐야 한다. 별거를 거친 이혼(3조 1항 2호 b목)은 법원 밖에서도 된다 — 변호사 협상 합의(D.L. 132/2014 6조)나 시장 앞 합의(12조)가 판결을 대신한다. 이혼한 사람은 divorziato/divorziata.

쉬운 예 Hanno chiesto il divorzio dopo dieci anni.
그들은 10년 뒤에 이혼을 청구했다.

실무 예 Da quanto tempo siete separati? — voi
별거하신 지 얼마나 되었습니까?

원문

> Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3. — l. 898/1970, art. 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 판사는 다음 4조에 정한 화해 시도가 헛되이 끝난 뒤, 3조가 정한 사유 가운데 하나가 있어 부부의 정신적·물질적 공동생활을 유지하거나 되살릴 수 없다고 확인하면, 민법에 따라 맺은 혼인의 해소를 선고한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice pronuncia lo scioglimento	주어 + pronunciare + lo(s+자음 앞 관사) + 명사	판사는 해소를 선고한다

del matrimonio contratto a norma del codice civile,	del = di + il + 과거분사(contrarre) + a norma di(~에 따라)	민법에 따라 맺은 혼인의
quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione	quando + 독립 분사구(esperire: 시도하다) + 부사	화해 시도가 헛되이 끝난 뒤
di cui al successivo articolo 4,	di cui al(~조에 정한 — 8장 S7) + successivo(다음의)	다음 4조에 정한
accerta che la comunione spirituale e materiale	accertare(확인하다) + che + 주어 + 형용사 둘	정신적·물질적 공동생활이 ~함을 확인하면
tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita	tra + non + potere + essere 수동 둘(여성 단수)	부부 사이에서 유지되거나 되살려질 수 없음을
per l'esistenza di una delle cause	per(~ 때문에) + 명사 + di + una di(~ 가운데 하나)	사유 가운데 하나가 있어
previste dall'articolo 3.	과거분사 여성 복수 + dall' = da + l'	3조가 정한

문형

pronunciare lo scioglimento del matrimonio

혼인의 해소를 선고하다

1. pronunciare(선고하다)는 판결·결정 모두에 쓴다: pronunciare la sentenza.
2. scioglimento(해소)는 sciogliere(풀다)의 명사 — 7장 « non può essere sciolto »(계약을 풀 수 없다)와 같은 동사다. sci는 [ʃ] 한 소리.
3. 일상어로는 divorziare: Hanno divorziato l'anno scorso.

Il tribunale ha pronunciato il divorzio.
법원은 이혼을 선고했다.

Hanno divorziato due anni fa.
그들은 2년 전에 이혼했다.

한국이라면? ≠ 재판상 이혼원인 · 민법 제840조

이탈리아는 별거 기간·형사 판결 같은 사유를 거친 해소. 한국 재판상 이혼은 「배우자에 부정한 행위가 있었을 때」 등 여섯 사유이고, 협의이혼(제834조)도 있다.

---

5. la **famiglia**, pl. le famiglie **가족, 가정** ★★★

읽기 famìglia

IPA /faˈmiʎʎa/ Wiktionary(it)

여성

헌법 29조는 가족을 혼인에 기초한 « società naturale »(자연적 공동체)로 인정한다 — 국가가 만든 것이 아니라 먼저 있는 것을 '인정한다'(riconosce)는 동사가 그 뜻이다. 31조는 가족 형성을 경제적으로 돕는다. 혼인 밖의 결합은 시민결합(unione civile — 이 장)과 사실혼(convivenza di fatto)으로 따로 정한다. gli는 [ʎ] 한 소리다 — famiglia, figlio.

쉬운 예 La mia famiglia vive a Seul.
우리 가족은 서울에 산다.

실무 예 Quante persone ci sono nella Sua famiglia? — Lei
가족이 몇 분입니까?

원문

> La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. — Cost., art. 29, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 공화국은 혼인에 기초한 자연적 공동체로서 가족의 권리를 인정한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
La Repubblica riconosce i diritti	주어 + riconoscere 3인칭 단수 + 목적어	공화국은 권리를 인정한다
della famiglia	della = di + la	가족의
come società naturale	come(~로서) + 관사 없는 명사 + 형용사	자연적 공동체로서
fondata sul matrimonio.	과거분사 여성(fondare: 세우다) + sul = su + il	혼인에 기초한

문형

riconoscere i diritti di + 명사

~의 권리를 인정하다

1. riconoscere는 '알아보다, 인정하다' — 자녀를 '인지하다'도 같은 동사다(250조 riconoscimento).
2. 헌법 2조 « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo »와 같은 틀이다(2장).
3. 과거분사 riconosciuto: un diritto riconosciuto dalla legge.

Lo Stato riconosce le unioni civili.
국가는 시민결합을 인정한다.

Il padre ha riconosciuto il figlio.
아버지가 그 아이를 인지했다.

한국이라면? ≠ 가족
이탈리아 헌법은 가족을 '혼인에 기초한 자연적 공동체'로 인정한다. 한국 헌법·민법과의 문언 대조는 이 장에서 하지 않았다(가족의 범위 조문 미대조).

---

6. la **filiazione**, pl. le filiazioni **친자 관계** ★★

읽기 filiazióne

IPA /filjat'tsjone/ 엮은이

여성

부모와 자녀의 법률 관계다(figlio에서). 2012~2013년 개혁 전에는 혼인 중의 자녀(figli legittimi)와 혼인 밖의 자녀(figli naturali)를 갈랐다. 2012년 법률이 315조를 « Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico »로 바꾸었고, D.Lgs. 154/2013 105조 2·3항이 법령 전체의 'figli legittimi'·'figli naturali'를 'figli nati nel matrimonio'·'figli nati fuori del matrimonio'로 바꾸었다. 혼인 밖 자녀는 부모가 인지(riconoscimento)한다(250조).

쉬운 예 La filiazione si prova con l'atto di nascita.
친자 관계는 출생 증서로 증명한다.

실무 예 Il figlio è nato nel matrimonio o fuori del matrimonio? — Lei
그 자녀는 혼인 중에 태어났습니까, 혼인 밖에서 태어났습니까?

원문

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. — c.c., art. 315 · 기준일 판 · 공식
모든 자녀는 같은 법적 지위를 가진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Tutti i figli	tutto + 관사 + 명사 — 주어	모든 자녀는
hanno lo stesso stato	avere + lo(s+자음 앞 관사) + stesso(같은)	같은 지위를 가진다
giuridico.	형용사(법적인)	법적

문형

nato nel / fuori del matrimonio

혼인 중에 / 혼인 밖에서 태어난

1. 2013년 뒤 법률 용어다 — legittimo·naturale를 쓰지 않는다.
2. 과거분사 nato는 자녀의 성·수에 맞춘다: figlia nata, figli nati.
3. fuori del(fuori di + il) — fuori dal도 쓰지만 법률문은 fuori del다(헌법 30조).

I figli nati fuori del matrimonio hanno gli stessi diritti.
혼인 밖에서 태어난 자녀도 같은 권리를 가진다.

Mia figlia è nata nel 2018.
내 딸은 2018년에 태어났다.

한국이라면? ≠ 인지 · 민법 제855조
이탈리아는 모든 자녀의 지위가 같다고 선언한다. 한국 민법은 「혼인외의 출생자」라는 말을 그대로 두고 생부·생모의 인지를 정한다(제855조 ①).

---

7. la **responsabilità genitoriale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **부모의 책임(친권)** ★★★

읽기 responsabilità genitoriàle
IPA /responsabiliˈta d͡ʒenitoˈrjale/ 엮은이

여성 | 옛 이름 **potestà genitoriale** (~2014-02-07)

부모가 미성년 자녀에 대해 갖는 권한과 의무의 묶음 — 한국의 친권 자리다. 옛 이름은 potestà(dei genitori)였다. D.Lgs. 154/2013 105조 1항이 « in tutta la legislazione vigente »(현행 법령 전체에서) 그 말을 responsabilità genitoriale로 바꾸었고, 그 법률은 2014. 2. 7.부터 시행되었다(normattiva 응답의 시행 시작일). '권력'에서 '책임'으로 낱말이 바뀐 것이다. 그런데 2026. 10. 30. 현재 normattiva 의 민법 343조 본문에는 « patria potestà »가 그대로 있다 — tutela 항목.

쉬운 예 Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale.
부모 둘 다 친권을 가진다.

실무 예 Chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore? — Lei
그 미성년자에 대한 친권은 누가 행사합니까?

원문

> Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. — c.c., art. 316, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 부모는 둘 다 친권(부모의 책임)을 가지며, 그것은 자녀의 능력과 타고난 성향과 바람을 고려하여 합의로 행사된다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Entrambi i genitori hanno | entrambi + 관사 + 명사 + avere | 부모 둘 다 가진다 |
> | la responsabilità genitoriale | 목적어 — 명사 + 형용사 | 친권을 |
> | che è esercitata di comune accordo | 관계절 + essere 수동(여성 단수) + di comune accordo | 합의로 행사되는 |
> | tenendo conto delle capacità, | 제룬디오 tenere conto di(~을 고려하다) + delle = di + le | 능력을 고려하여 |
> | delle inclinazioni naturali | delle + 명사 + 형용사 | 타고난 성향 |
> | e delle aspirazioni del figlio. | e + delle + 명사 + del = di + il | 그리고 자녀의 바람을 |

문형
esercitare la responsabilità genitoriale
친권을 행사하다

1. 권리·권한에는 esercitare(행사하다)를 쓴다: esercitare un diritto.
2. 합의로는 di comune accordo — 7장 accordo.

3. 따로 행사하면 separatamente(337-ter조).
I genitori esercitano la responsabilità genitoriale di comune accordo.
부모는 합의로 친권을 행사한다.

Il padre non esercita più la responsabilità genitoriale.
아버지는 더 이상 친권을 행사하지 않는다.

문법 S1 · che è esercitata — 관계절 안의 수동

~~che è esercitato di comune accordo~~ (비문)

che è esercitata di comune accordo

che가 가리키는 것은 la responsabilità genitoriale(여성 단수)이므로 수동 과거분사도 esercitata다. 바로 앞 낱말 genitori(남성 복수)에 끌려 고치지 않는다. 제룬디오 tenendo conto(고려하여)는 주어에 맞추지 않는다.

한국이라면? ≠ 친권자 · 민법 제909조

이탈리아는 혼인 여부와 상관없이 부모 둘 다. 한국은 「친권은 부모가 혼인중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사한다.」(제909조 ②), 이혼·인지 때는 협의로 정한다(같은 조 ④).

---

8. **l'affidamento**, pl. gli affidamenti **(자녀의) 양육 맡김, 위탁** ★★★

읽기 affidaménto

IPA /affida'mento/ Wiktionary(it)

남성

affidare(맡기다)의 명사다. 별거·이혼 때 자녀를 누구에게 맡기느냐가 affidamento dei figli다. 337-ter조는 둘 다에게 맡기는 공동 양육(affidamento condiviso)을 먼저 검토하게 한다(« Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori »). 부모 어느 쪽에도 맡길 수 없으면 다른 가정에 맡기는 affidamento familiare(가정 위탁)가 있다. 친권(responsabilità genitoriale)과는 다른 축이다. 공동 양육이면 친권도 둘이 함께 행사한다(337-ter조 3항). 한쪽에만 맡기면 판사가 달리 정하지 않는 한 그 부모가 친권을 혼자 행사하되, 자녀에게 중요한 결정은 달리 정하지 않았으면 둘이 함께 내린다. 맡겨지지 않은 부모는 교육을 살필 권리와 의무를 가진다(337-quater조 3항).

쉬운 예 Il giudice decide l'affidamento dei figli.
판사가 자녀를 누구에게 맡길지 정한다.

실무 예 Chiede l'affidamento esclusivo o condiviso? — Lei
단독 양육을 청구하십니까, 공동 양육을 청구하십니까?

원문

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. — c.c., art. 337-ter, comma 2 · 기준일 판 · 공식
(판사는) 자녀에 관한 그 밖의 모든 처분을 한다. 미성년자를 부모 누구에게도 맡길 수 없는 사정이 일시적으로 생긴 경우의 가정 위탁도 여기에 들어간다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Adotta ogni altro provvedimento	adottare 3인칭 단수(주어 il giudice 생략) + ogni(모든)	그 밖의 모든 처분을 한다
relativo alla prole,	형용사 relativo a(~에 관한) + alla = a + la — prole(자녀들, 집합)	자녀에 관한
ivi compreso,	ivi compreso(거기에 들어가는 것으로) — 굳은 삽입구	여기에 들어간다
in caso di temporanea impossibilità	in caso di(~한 경우) + 형용사 + 명사 — temporanea는 impossibilità(할 수 없음)를 꾸민다	일시적으로 ~할 수 없는 경우의

di affidare il minore ad uno dei genitori,	di + 동사원형 + ad(모음 앞 a) + uno di	미성년자를 부모 누구에게도 맡길
l'affidamento familiare.	ivi compreso의 주어 — 명사 + 형용사	가정 위탁도

문형

affidare + 사람/물건 + a + 사람

~을 …에게 맡기다

1. affidare il minore a un genitore(아이를 한쪽 부모에게 맡기다).
2. 모음 앞에서 a → ad도 쓴다: ad uno dei genitori(조문).
3. 수동: i figli sono affidati alla madre.

I figli sono affidati a entrambi i genitori.
자녀는 부모 둘 다에게 맡겨진다.

Ho affidato la causa a un avvocato.
나는 그 사건을 변호사에게 맡겼다.

한국이라면? ≠ 이혼과 자의 양육책임 · 민법 제837조

이탈리아는 공동 양육을 먼저 본다. 한국은 협의로 정하되 그 협의에 「양육자의 결정」을 넣게 한다(제837조 ②).

---

9. **l'adozione**, pl. le adozioni **입양** ★★

읽기 adozióne

IPA /adotˈt͡sjone/ Wiktionary(en)

여성

미성년자 입양은 1983년 법률 제184호가 정한다. 6조의 입양은 혼인한 지 3년 이상인 부부가 원칙이다(6조 1항). 혼인 전에 3년 동안 안정적으로 함께 살았다고 소년법원이 인정하면 그 기간도 친다(같은 조 4항). 양부모는 아이보다 18살 이상 45살 이하로 많아야 하는 것이 원칙이고(3항), 입양하지 않으면 아이에게 중대한 손해가 생길 때(5항)나 한쪽 배우자만 10년 이내로 넘을 때 등(6항)은 예외다. 친족이나 배우자의 자녀를 입양하는 '특별한 경우의 입양'(44조)은 따로 있고, 그 일부는 혼인하지 않은 사람도 할 수 있다(44조 3항). 입양할 수 있는 아이는 법원이 stato di adottabilità(입양 가능 상태)를 선언한 미성년자다(7조 1항). 14세 이상이면 본인 동의가 필요하다(같은 조 2항). 양부모는 gli adottanti, 입양되는 아이는 l'adottando, 입양된 사람은 l'adottato. 동사 adottare는 '(처분을) 하다'도 뜻한다 — affidamento의 조문 « Adotta ogni altro provvedimento ».

쉬운 예 Hanno adottato un bambino.
그들은 아이를 입양했다.

실무 예 Da quanti anni siete sposati? Glielo chiedo per verificare i requisiti per l'adozione. — voi
결혼하신 지 몇 년입니까? 입양 요건을 확인하려고 여쭙는 것입니다.

원문

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. — l. 184/1983, art. 6, comma 1 · 기준일 판 · 공식
입양은 혼인한 지 적어도 3년 된 부부에게 허용된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'adozione è consentita	주어 + essere 수동(consentire: 허용하다) — 여성 단수	입양은 허용된다
a coniugi uniti in matrimonio	a + 관사 없는 명사 + 과거분사(unire) + in matrimonio	혼인으로 맺어진 부부에게
da almeno tre anni.	da(~ 전부터) + almeno + 기간	적어도 3년 전부터

문형

da almeno + 기간

적어도 ~ 전부터

1. da + 기간은 '~ 전부터 (지금까지)': sposati da tre anni(결혼한 지 3년).
2. almeno(적어도)는 수 앞에 둔다.
3. 동사는 현재형을 쓴다: Abito qui da cinque anni(5년째 여기 산다).

Sono sposati da almeno dieci anni.
그들은 결혼한 지 적어도 10년 되었다.

Lavoro in questo tribunale da tre anni.
나는 3년째 이 법원에서 일한다.

한국이라면? = 친양자 입양의 요건 등 · 민법 제908조의2

혼인 3년이 원칙인 점이 같다 / 「3년 이상 혼인 중인 부부로서 공동으로 입양할 것.」(제908조의2 ① 1호). 한국은 배우자의 친생자면 1년으로 되고(단서), 이탈리아는 혼인 전 동거 3년을 셈에 넣는다(6조 4항). 이탈리아는 일반 입양, 한국은 친양자 입양의 요건이다.

---

10. la **tutela**, pl. le tutele **후견(제도), 보호** ★★★

읽기 tutèla

IPA /tuˈtɛla/ Wiktionary(it)

여성

가족법에서는 부모가 친권을 행사할 수 없는 미성년자를 위한 '후견'이다(343조 이하). 후견인은 il tutore, 감독하는 판사는 il giudice tutelare다. 그런데 tutela는 법률 전반에서 '보호'라는 뜻으로 훨씬 넓게 쓰인다 — 가짜 친구 코너. 343조 본문에는 옛 이름 « patria potestà »가 남아 있다. D.Lgs. 154/2013 105조 1항이 법령 전체에서 'potestà'를 바꾸었지만 normattiva 의 이 조 문언은 고쳐지지 않았다(2026. 10. 30. 조회) — 읽을 때는 responsabilità genitoriale로 읽는다.

쉬운 예 Lo zio ha la tutela dei bambini.
삼촌이 그 아이들의 후견을 맡고 있다.

실무 예 Chi è stato nominato tutore del minore? — Lei
그 미성년자의 후견인으로 누가 선임되었습니까?

원문

> Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore. — c.c., art. 343, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 부모가 둘 다 사망했거나 그 밖의 사유로 친권(patria potestà)을 행사할 수 없으면, 미성년자의 주된 사무·이익의 중심지를 관할하는 지방법원에서 후견이 개시된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se entrambi i genitori sono morti	se + entrambi + 관사 + 명사 + essere 근과거(morire)	부모가 둘 다 사망했거나
o per altre cause non possono esercitare	o + per + 명사 + non + potere + 동사원형	그 밖의 사유로 행사할 수 없으면
la patria potestà,	옛 이름 — patrio(아버지의) + potestà(권력)	친권을
si apre la tutela presso il tribunale	aprirsi(개시되다) + 주어(뒤) + presso	지방법원에서 후견이 개시된다
del circondario dove è la sede principale	del = di + il + 명사(관할 구역) + dove	주된 중심지가 있는 관할 구역의
degli affari e interessi del minore.	degli = di + gli + 명사 둘 + del	미성년자의 사무와 이익의

문형

aprirsi (la tutela / la successione)

(후견·상속이) 개시되다

1. 개시는 aprirsi, 개시 자체는 명사 apertura(343조 제목 « Apertura della tutela »).
2. 끝나는 것은 cessare: la tutela cessa con la maggiore età.
3. 법원을 말할 때는 presso(~에서): presso il tribunale.

La tutela si apre presso il tribunale.
후견은 지방법원에서 개시된다.

La successione si è aperta a Milano.
상속은 밀라노에서 개시되었다.

문법 S4 · si apre la tutela — 자동사처럼 쓰는 si

~~apre la tutela presso il tribunale~~ (비문)

si apre la tutela presso il tribunale

aprire(열다)는 목적어를 받는 동사다. 후견이 '개시된다'는 si를 붙여 aprirsi로 쓴다. 상속도 같다: « La successione si apre al momento della morte »(456조). 주어 la tutela는 동사 뒤에 온다.

한국이라면? ≠ 후견인의 대리권 등 · 민법 제938조

후견인이 대리한다는 점은 같다 / 「후견인은 피후견인의 법정대리인이 된다.」(제938조 ①). 이탈리아는 개시 법원을 미성년자의 생활 중심지로 정한다.

---

11. **l'amministrazione di sostegno**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **지원 관리(제도)** ★★

읽기 amministrazióne di sostégno

IPA /amministrat'tsjone di so'steɲɲo/ 엮은이

여성

병이나 장애로 자기 일을 처리하지 못하는 사람에게 판사가 지원 관리인(amministratore di sostegno)을 붙이는 제도다(404조). 2004년 법률 제6호가 만들었고, 그 1조는 목적을 « con la minore limitazione possibile della capacità di agire »(행위능력을 가장 적게 제한하면서)로 적는다. 금치산(interdizione)처럼 능력을 통째로 빼앗지 않는 것이 요점이다. 한국의 성년후견·한정후견·특정후견 제도(2013년)가 비교 대상이다.

쉬운 예 Il nonno ha un amministratore di sostegno.
할아버지에게는 지원 관리인이 있다.

실무 예 Ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno? — Lei
지원 관리인 선임을 신청하셨습니까?

원문

> La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. — c.c., art. 404 · 기준일 판 · 공식
>
> 질병이나 신체적·정신적 장애 때문에 일부라도 또는 잠시라도 자기 이익을 돌볼 수 없는 사람은, 그 사람의 거소나 주소지의 후견 판사가 선임한 지원 관리인의 도움을 받을 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La persona che,	주어 + 관계사 che(관계절이 삽입구를 품음)	~한 사람은
per effetto di una infermità	per effetto di(~의 결과로) + 명사	질병 때문에
ovvero di una menomazione fisica o psichica,	ovvero(또는) + di + 명사 + 형용사 둘	또는 신체적·정신적 장애 때문에

si trova nella impossibilità,	trovarsi(~ 상태에 있다) + nella = in + la	~할 수 없는 상태에 있는
anche parziale o temporanea,	삽입 형용사 둘 — impossibilità에 맞춤	일부라도 잠시라도
di provvedere ai propri interessi,	di + provvedere a + ai = a + i	자기 이익을 돌볼
può essere assistita da un amministratore di sostegno,	potere + essere 수동 (assistere) 여성 + da	지원 관리인의 도움을 받을 수 있다
nominato dal giudice tutelare	과거분사(nominare: 선임하다) + dal = da + il	후견 판사가 선임한
del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.	in cui(그곳에서) + questa(= la persona)	그 사람의 거소나 주소지의

문형

provvedere a + 명사

~을 돌보다, 처리하다

1. provvedere a i propri interessi → ai propri interessi.
2. '처분하다'의 뜻도 있다: il giudice provvede(판사가 처분한다) — 명사 provvedimento(처분).
3. 과거분사는 provveduto 또는 provvisto.

Non riesce più a provvedere ai propri interessi.
그는 더 이상 자기 일을 돌보지 못한다.

Il giudice provvede con decreto.
판사는 결정으로 처분한다.

한국이라면? ≠ 후견계약의 의의와 체결방법 등 · 민법 제959조의14

이탈리아는 판사가 선임한다. 한국의 임의후견은 본인이 「후견계약은 공정증서로 체결하여야 한다.」(제959조의14 ②)는 계약으로 정한다.

12. la **successione**, pl. le successioni **상속, 승계** ★★★

읽기 successióne

IPA /suttʃesˈsjone/ Wiktionary(it)

여성

죽은 사람(il defunto)의 재산 관계가 다른 사람에게 넘어가는 것이다. 정확히는 successione a causa di morte(사망으로 인한 승계 — 922조)이고, 계약 등으로 넘어가는 것은 successione tra vivi다. 법률이 정하는 successione legittima(법정 상속)와 유언에 따른 successione testamentaria가 있다(457조). 법정 상속은 유언 상속이 전부 또는 일부 없을 때 그 범위에서 열린다(같은 조 2항 « in tutto o in parte »). 일상어로는 '연속, 순서'다(la successione dei fatti).

쉬운 예 La successione si è aperta il mese scorso.
상속은 지난달에 개시되었다.

실무 예 C'è un testamento, o si tratta di successione legittima? — Lei
유언장이 있습니까, 아니면 법정 상속입니까?

원문

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. — c.c., art. 456 · 기준일 판 · 공식
상속은 사망한 때에, 사망한 사람의 마지막 주소지에서 개시된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La successione si apre	주어 + aprirsi(개시되다)	상속은 개시된다

al momento della morte,	al momento di(~한 때에) + della = di + la	사망한 때에
nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.	nel = in + il + dell' + del = di + il — defunto(죽은 사람)	사망한 사람의 마지막 주소지에서

문형

succedere a + 사람

~을 상속하다, ~의 뒤를 잇다

1. succedere a qualcuno(누구를 잇다) — 상속도 직위 승계도 이 동사다.
2. 잇는 사람은 il successore(승계인). 같은 동사가 '일어나다'도 뜻한다: Che cosa è successo?
3. 상속인이 될 수 있는 사람들은 i successibili(565조 제목).

Il figlio succede al padre.
아들이 아버지를 상속한다.

Che cosa è successo ieri?
어제 무슨 일이 있었습니까?

한국이라면? = 상속개시의 원인 · 민법 제997조

사망으로 시작된다 / 「상속은 사망으로 인하여 개시된다.」(제997조). 상속인이 포괄적 권리의무를 승계한다는 효과는 제1005조가 따로 정한다.

13. **l'erede**, pl. gli eredi **상속인** ★★★

읽기 erède

IPA /e'rɛde/ Wiktionary(it)

남성

재산 전체 또는 그 일정 비율(quota)을 받는 사람이다. 특정 물건만 받는 사람은 원칙적으로 상속인이 아니라 수유자(legatario — legato 항목)다. 588조는 유언의 낱말이 아니라 내용으로 둘을 가른다: 전체나 비율이면 erede, 그 밖은 legatario(1항). 다만 특정 재산을 재산 전체의 한 몫으로 주려 했다고 드러나면 그 처분도 상속인 지정이다(2항). 남녀 같은 꼴이다(l'erede, gli eredi). 상속인이 되려면 상속을 승인해야 한다(accettare l'eredità — eredità 항목).

쉬운 예 I figli sono gli eredi del padre.
자녀들이 아버지의 상속인이다.

실무 예 Lei è l'unico erede? — Lei
선생님이 유일한 상속인이십니까?

원문

> Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. — c.c., art. 588, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 유언의 처분은, 유언자가 어떤 표현이나 명칭을 썼든, 유언자 재산의 전체나 그 일정 비율을 담으면 포괄적 처분이고 상속인의 지위를 준다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le disposizioni testamentarie,	주어 — 명사 + 형용사(유언의)	유언의 처분은
qualunque sia l'espressione o la denominazione	qualunque + 접속법 sia(양보) + 주어 둘	어떤 표현이나 명칭이든
usata dal testatore,	과거분사 여성(usare) + dal = da + il	유언자가 쓴
sono a titolo universale	essere + a titolo universale(포괄적으로)	포괄적 처분이고

e attribuiscono la qualità di erede,	e + attribuire 3인칭 복수 + 목적어	상속인의 지위를 준다
se comprendono l'universalità	se + comprendere(담다) + 명사(전체)	전체나
o una quota dei beni del testatore.	o + 명사(비율) + dei = di + i + del	유언자 재산의 일정 비율을 담으면

문형

la qualità di erede

상속인의 지위

1. qualità는 '품질' 말고 법률에서 '자격, 지위'다: in qualità di(~의 자격으로).
2. in qualità di erede(상속인 자격으로) — 소송 서면에서 당사자 자격을 밝힐 때 쓴다.
3. 남녀 같은 꼴: l'erede(남·여), 복수 gli eredi / le eredi.

Agisce in qualità di erede.
그는 상속인 자격으로 소를 제기한다.

Gli eredi hanno accettato l'eredità.
상속인들은 상속을 승인했다.

문법 S3 · qualunque sia l'espressione — qualunque 뒤 접속법

~~qualunque è l'espressione usata dal testatore~~ (비문)

qualunque sia l'espressione usata dal testatore

qualunque(어떤 ~이든)가 양보절을 열면 동사는 접속법이다: qualunque sia, qualunque cosa tu faccia. 8장 2043조의 « Qualunque fatto »처럼 명사 앞 형용사로 쓰면 동사가 따로 없다.

한국이라면? ≠ 단순승인의 효과 · 민법 제1025조

이탈리아는 승인해야 상속인이 된다. 한국은 상속개시로 승계하고, 단순승인하면 「제한없이 피상속인의 권리의무를 승계한다.」(제1025조).

---

14. **l'eredità**, pl. le eredità **상속 재산, 상속** ★★★

읽기 eredità

IPA /eredi'ta/ Wiktionary(it)

여성

상속인에게 넘어가는 재산의 덩어리다. 이탈리아는 상속인이 승인해야(accettare) 상속인이 된다. 승인은 조건 없이(puramente e semplicemente) 하거나, 재산 목록을 만들어 상속 재산 한도에서만 빚을 지는 beneficio d'inventario(한정승인)로 할 수 있다(470조). '그는 상속을 승인한다' « accetta l'eredità »의 accetta는 동사 accettare(받아들이다)의 3인칭 단수 accètta다 — 같은 철자의 명사 accétta(손도끼)와 동철어다(문법 코너 H16). 일상에서는 '유산'뿐 아니라 '전통, 물려받은 것'(l'eredità culturale)이다.

쉬운 예 Ha ricevuto una piccola eredità.
그는 적은 유산을 받았다.

실무 예 Accetta l'eredità con beneficio d'inventario? — Lei
한정승인으로 상속을 승인하십니까?

원문

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario. — c.c., art. 470, comma 1 · 기준일 판 · 공식
상속은 단순히 승인하거나 재산 목록의 이익을 붙여(한정승인으로) 승인할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

L'eredità può essere accettata	주어 + potere + essere 수동(여성 단수)	상속은 승인될 수 있다
puramente e semplicemente	부사 둘(-mente) — '조건 없이'	단순히
o col beneficio d'inventario.	o + col = con + il + 명사 + d'(di) + 명사	또는 재산 목록의 이익을 붙여

문형

accettare / rinunziare all'eredità

상속을 승인하다 / 포기하다

1. accettare l'eredità — 목적어를 바로 받는다.
2. 포기는 rinunziare(rinunciare) a + 명사: rinunziare all'eredità.
3. 한정승인은 accettare con beneficio d'inventario(조문은 col = con + il).

La figlia ha rinunziato all'eredità.
딸은 상속을 포기했다.

Il figlio accetta l'eredità.
아들은 상속을 승인한다.

문법 S1 · può essere accettata — 수동의 과거분사는 주어에 맞춘다

~~L'eredità può essere accettato puramente e semplicemente~~ (비문)

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente
eredità는 끝이 -à라 성이 안 보이지만 여성 명사다(-tà로 끝나는 명사는 대개 여성: la libertà, la proprietà). 그래서 accettata다. 모음 앞 관사 l'만 보고 남성으로 고르지 않는다.

한국이라면? ≠ 승인, 포기의 기간 · 민법 제1019조

이탈리아는 승인으로 상속인이 된다. 한국은 상속개시를 안 날로부터 「3월내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다.」(제1019조 ①).

15. la **legittima**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **유류분** ★★

읽기 legìttima

IPA /leˈd͡ʒittima/ Wiktionary(en)

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

유언으로도 빼앗을 수 없게 법률이 가까운 가족에게 남겨 두는 상속분이다. 형용사 legittimo(정당한, 적법한)의 여성형이 명사가 된 것으로, 뒤에 parte·quota(몫)가 숨어 있다. 10장의 legittima difesa(정당방위)의 legittima는 형용사이고 뜻이 다르다 — 가짜 친구 코너. 받을 권리가 있는 사람은 i legittimari(유류분권자): 배우자·자녀·직계존속이다(536조). 끝에서 셋째 음절 강세 legìttima.

쉬운 예 Il figlio ha diritto alla legittima.
그 아들은 유류분을 받을 권리가 있다.

실무 예 Il testamento lede la Sua quota di legittima? — Lei
그 유언이 선생님의 유류분을 침해합니까?

원문

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. — c.c., art. 536, comma 1 · 기준일 판 · 공식
법률이 상속 재산의 일정 몫이나 상속에서의 그 밖의 권리를 남겨 두는 사람은 배우자, 자녀, 직계존속이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le persone a favore delle quali	주어 + a favore di + delle quali(그들을 위하여)	그들을 위하여 ~하는 사람은

la legge riserva una quota di eredità	주어 + riservare(남겨 두다) + 목적어	법률이 상속 재산의 일정 몫을 남겨 두는
o altri diritti nella successione	o + 목적어 ② + nella = in + la	또는 상속에서의 그 밖의 권리를
sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.	essere + 쌍점 + 목록	배우자, 자녀, 직계존속이다

문형

ledere la legittima

유류분을 침해하다

1. ledere(해치다)는 권리 침해의 동사다 — 8장 1147조 « ledere l'altrui diritto ».
2. 과거분사 leso: il legittimario leso(침해받은 유류분권자).
3. 되찾는 소송은 azione di riduzione(감쇄 청구).

Il testamento ha leso la legittima della moglie.
그 유언은 아내의 유류분을 침해했다.

I figli sono legittimari.
자녀는 유류분권자다.

문법 B4 · a favore delle quali — 전치사구 + il quale

~~Le persone a favore che la legge riserva una quota~~ (비문)

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota

a favore di(~을 위하여)처럼 di로 끝나는 전치사구 뒤에서는 che를 쓸 수 없다. di + le quali → delle quali로 받는다. 관계사 il quale는 가리키는 명사(persone, 여성 복수)에 맞춘다.

한국이라면? = 유류분의 권리자와 유류분 · 민법 제1112조

권리자는 배우자·직계비속·직계존속으로 같다. 한국은 2024년 개정으로 형제자매가 빠졌고, 비율을 「피상속인의 직계비속은 그 법정상속분의 2분의 1」처럼 조문에 적는다.

---

16. il **testamento**, pl. i testamenti **유언(장)** ★★★

읽기 testaménto

IPA /testa'mento/ Wiktionary(it)

남성

죽은 뒤를 위해 재산을 처분하는 행위이자 그 문서다. 언제든 거둘 수 있다(revocabile — 587조). 보통 방식은 둘이다: 손으로 쓰는 testamento olografo(자필 유언)와 공증인이 작성하는 testamento per atto di notaio(공증인 증서 유언) — 601조 1항. 이것은 다시 testamento pubblico(공정증서 유언 — 603조)와 내용을 봉해 두는 testamento segreto(비밀 유언)로 나뉜다(같은 조 2항). 유언하는 사람은 il testatore. 성경의 '구약·신약'도 Antico e Nuovo Testamento다.

쉬운 예 Mio nonno ha fatto testamento.
할아버지는 유언장을 썼다.

실무 예 Il testamento è olografo o pubblico? — Lei
그 유언은 자필 유언입니까, 공정증서 유언입니까?

원문

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. — c.c., art. 587, comma 1 · 기준일 판 · 공식

유언은 어떤 사람이 자기가 살기를 그친 뒤의 때를 위해 자기 재산 전부나 일부를 처분하는, 거둘 수 있는 행위다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

Il testamento è un atto revocabile	주어 + essere + 명사 + 형용사(-bile: ~할 수 있는)	유언은 거둘 수 있는 행위다
con il quale taluno dispone,	con il quale(그것으로) + taluno(어떤 사람) + disporre	그것으로 어떤 사람이 처분하는
per il tempo in cui avrà cessato di vivere,	per + 명사 + in cui + 미래완료(avrà cessato) + di + 동사원형	살기를 그친 뒤의 때를 위하여
di tutte le proprie sostanze	disporre di + tutto + 관사 + proprio(자기의)	자기 재산 전부를
o di parte di esse.	o + di + parte di + esse(= le sostanze)	또는 그 일부를

문형

fare testamento

유언하다

1. 관사 없이 fare testamento — 일상어.
2. 법률문은 disporre per testamento(유언으로 처분하다).
3. 거두는 것은 revocare il testamento — 형용사 revocabile(거둘 수 있는).

Ha revocato il testamento un anno dopo.
그는 1년 뒤 유언을 거두었다.

Non ha fatto testamento.
그는 유언하지 않았다.

문법 B3 · avrà cessato di vivere — 미래완료

~~per il tempo in cui cesserà di vivere~~ (부자연)

per il tempo in cui avrà cessato di vivere

유언이 겨냥하는 때는 '죽고 난 뒤'다. 미래의 한 시점보다 먼저 끝나는 일은 미래완료(avere의 미래 avrà + 과거분사)로 쓴다. '살기를 그쳤을 때' — 죽음을 직접 말하지 않는 법률 문체다.

한국이라면? = 유언의 요식성 · 민법 제1060조

방식을 갖추어야 한다(이탈리아 601조 이하) / 「유언은 본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다.」

---

17. il **legato**, pl. i legati **유증(특정 재산을 주는 유언)** ★★

읽기 legàto

IPA /leˈgato/ Wiktionary(it)

남성

유언으로 특정한 물건이나 권리를 주는 것이다. 받는 사람은 il legatario(수유자)로, 상속인(erede)과 다른 지위다(588조). 상속인은 승인해야 하지만 유증은 승인 없이 얻는다(649조 1항). 같은 철자의 legato는 legare(묶다)의 과거분사 '묶인'이고, 음악에서는 '레가토(음을 이어서)'다.

쉬운 예 La zia mi ha lasciato un legato.
이모가 나에게 유증을 남겼다.

실무 예 Il legato riguarda la casa o il denaro? — Lei
그 유증은 집에 관한 것입니까, 돈에 관한 것입니까?

원문 Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. — c.c., art. 649, comma 1 · 기준일 판 · 공식
유증은 승인할 필요 없이 얻는다. 다만 포기할 권능은 남는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il legato si acquista	주어 + 수동 si + acquistare	유증은 얻어진다

senza bisogno di accettazione,	senza(~ 없이) + bisogno di(~의 필요)	승인할 필요 없이
salva la facoltà di rinunziare.	예외 표지 salvo(여성 salva) + 명사 + di + 동사 원형	포기할 권능은 남는다

문형

lasciare in legato + 명사

~을 유증으로 남기다

1. lasciare(남기다)가 유언의 동사다: lasciare un bene a qualcuno.
2. 유증으로는 in legato, 상속분으로는 in eredità.
3. 받는 사람은 il legatario, 유증을 이행할 사람은 l'onerato(649조 3항).

Ha lasciato in legato la casa al nipote.
그는 그 집을 조카에게 유증으로 남겼다.

Il legatario non ha rinunziato.
수유자는 포기하지 않았다.

문법 S8 · salva la facoltà — 예외 표지 salvo는 명사에 맞춘다

~~salvo la facoltà di rinunziare~~ (부자연)

salva la facoltà di rinunziare

649조는 salvo를 뒤 명사 la facoltà(여성 단수)에 맞춰 salva로 썼다. 복수 명사면 salvi i casi가 된다. salvo che(~하지 않는 한)는 접속사라 바뀌지 않는다. 조문에는 바꾸지 않은 salvo + 명사 꼴도 있으니 원문 그대로 읽는다.

한국이라면? ≠ 유증의 승인, 포기 · 민법 제1074조

이탈리아는 승인 없이 얻는다. 한국은 「유증을 받을 자는 유언자의 사망후에 언제든지 유증을 승인 또는 포기할 수 있다.」(제1074조 ①).

---

18. il **notaio**, pl. i notai **공증인** ★★

읽기 notàio

IPA /no'tajo/ Wiktionary(it)

남성

공문서(atto pubblico)를 작성하는 공무원 겸 자유 직업인이다. 한국 공증인보다 일이 넓어서 부동산 매매 증서·회사 설립 증서·공정증서 유언을 맡는다. 공정증서 유언은 공증인이 증인 둘 앞에서 받는다(603조 1항). 여성은 la notaia라고도 하나 드물다는 것이 Treccani 표시다(« f. -a, non com. »). 18장 『약혼자』의 « notaio criminale »은 공증인이 아니라 '형사 서기'다 — 옛 뜻(Treccani 2a). 복수는 i notai(-io 명사).

쉬운 예 Abbiamo firmato il contratto dal notaio.
우리는 공증인 사무소에서 계약서에 서명했다.

실무 예 Quale notaio ha ricevuto il testamento? — Lei
어느 공증인이 그 유언을 받았습니까?

원문 Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. — c.c., art. 603, comma 1 · 기준일 판 · 공식
공정증서 유언은 공증인이 증인 두 사람 앞에서 받는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il testamento pubblico	주어 — 명사 + 형용사(공적인 → 공정)	공정증서 유언은
è ricevuto dal notaio	essere 수동(ricevere) + dal = da + il(행위자)	공증인이 받는다
in presenza di due testimoni.	in presenza di(~ 앞에서) + 수 + 명사	증인 두 사람 앞에서

문형

dal notaio / per atto di notaio

공증인 사무소에서 / 공정 증서로

1. da + 사람은 '그 사람의 사무소에서': andare dal notaio.
2. 공정 증서는 atto pubblico 또는 atto notarile.
3. 601조 « il testamento per atto di notaio »(공증인 증서 유언 — 공정증서 유언과 비밀 유언을 아우른다) — per atto di = '~의 증서로'.

Domani andiamo dal notaio.
내일 공증인 사무소에 간다.

La donazione deve essere fatta per atto pubblico.
증여는 공정 증서로 해야 한다.

한국이라면? ≠ 공증인

이탈리아 공증인은 부동산 매매 증서와 공정증서 유언을 맡는 직업이다. 한국 공증인법과의 문언 대조는 이 장에서 하지 않았다(공증인법 미대조).

---

19. l'**unione civile**, pl. le unioni civili **시민결합(동성 커플)** ★★

읽기 unióne civìle

IPA /uˈnjone ʧiˈvile/ 엮은이

여성

2016년 법률 제76호가 만든 동성 커플의 법률상 결합이다. 1조 1항은 이를 헌법 2·3조의 « specifica formazione sociale »(특별한 사회 공동체)로 정한다 — 헌법 29조의 혼인(matrimonio)과 이름을 갈랐다. 성년 두 사람이 신분 담당 공무원 앞에서 증인 둘과 함께 선언해 맺는다(같은 조 2항). 같은 법률이 사실혼(convivenze di fatto)도 정한다.

쉬운 예 Hanno costituito un'unione civile nel 2020.
그들은 2020년에 시민결합을 맺었다.

실무 예 L'unione civile è stata registrata in Comune? — Lei
그 시민결합은 시청에 등록되었습니까?

원문

> Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. — l. 76/2016, art. 1, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 같은 성의 성년자 두 사람은 신분 등록 공무원 앞에서, 증인 두 사람이 있는 데서 선언하여 시민결합을 맺는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Due persone maggiorenni dello stesso sesso	주어 + 형용사(성년의) + dello = di + lo	같은 성의 성년자 두 사람은
costituiscono un'unione civile	costituire 3인칭 복수 + un'(여성 부정관사 축약)	시민결합을 맺는다
mediante dichiarazione	mediante(~으로써) + 관사 없는 명사	선언으로써
di fronte all'ufficiale di stato civile	di fronte a(~ 앞에서) + all' = a + l'	신분 등록 공무원 앞에서
ed alla presenza di due testimoni.	ed(모음 앞 e) + alla presenza di	그리고 증인 두 사람이 있는 데서

문형

costituire un'unione civile

시민결합을 맺다

1. costituire(설정하다, 이루다)는 법률관계를 만드는 동사다 — 7장 1321조 « costituire … un rapporto ».
2. 여성 명사 unione 앞 부정관사 un'(아포스트로피).
3. 당사자는 le parti dell'unione civile, 일상어로 uniti civilmente(시민결합한).

Le parti si sono unite civilmente.
두 사람은 시민결합을 맺었다.

L'unione civile è registrata nell'archivio dello stato civile.
시민결합은 신분 등록부에 기록된다.

한국이라면? + —
시민결합은 이탈리아에만 있다. 한국 민법에는 동성 커플의 법률상 결합 제도가 없다.

---

20. il **mantenimento**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **부양, 생활비** ★★

읽기 manteniménto

IPA /manteni'mento/ Wiktionary(it)

남성

mantenere(유지하다, 부양하다)의 명사다. 별거하면 별거의 책임이 없는 배우자가 다른 쪽에게서 부양료를 받을 권리가 생긴다(156조). 자녀 부양은 부모가 소득에 비례해 나누고(337-ter조), 판사가 정기 급부(assegno periodico)를 정할 수 있다. 친족 사이의 최소한의 '부양'은 alimenti(433조)로 따로 부른다 — 가짜 친구 코너. 일상어로는 '유지'다(il mantenimento dell'ordine — 질서 유지).

쉬운 예 Il padre paga il mantenimento dei figli.
아버지가 자녀 양육비를 낸다.

실무 예 A quanto ammonta l'assegno di mantenimento? — Lei
부양료는 얼마입니까?

원문

> Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. –
> c.c., art. 156, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 판사는 별거를 선고하면서, 별거의 책임을 돌릴 수 없는 배우자가 자기 소득이 넉넉하지 않으면 그 배우자를 위해, 다른 배우자에게서 생활에 필요한 만큼을 받을 권리를 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice, pronunziando la separazione,	주어 + 제룬디오(pronunziare: 선고하다)	판사는 별거를 선고하면서
stabilisce a vantaggio del coniuge	stabilire 3인칭 단수 + a vantaggio di(~를 위하여)	배우자를 위하여 정한다
cui non sia addebitabile la separazione	cui(그에게) + 접속법 sia + 형용사(돌릴 수 있는) + 주어	별거의 책임을 돌릴 수 없는
il diritto di ricevere dall'altro coniuge	목적어 + di + 동사원형 + dall' = da + l'	다른 배우자에게서 받을 권리를
quanto è necessario al suo mantenimento,	quanto(~만큼) + essere + 형용사 + al = a + il	생활에 필요한 만큼
qualora egli non abbia adeguati redditi propri.	qualora + 접속법 abbia + 형용사 + 명사 + proprio	자기 소득이 넉넉하지 않으면

문형
l'assegno di mantenimento
부양료(정기 급부)

1. assegno는 '수표' 말고 '정기 급부'다 — 가짜 친구 코너.
2. di mantenimento(부양의)로 성격을 밝힌다.
3. 정해 주는 동사는 stabilire·disporre, 내는 동사는 corrispondere.

Il giudice ha stabilito un assegno di mantenimento per la moglie.
판사는 아내를 위한 부양료를 정했다.

Ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli.
부모 각자가 자녀 부양을 맡는다.

문법 S3 · cui non sia addebitabile — 관계절·조건의 접속법

~~del coniuge cui non è addebitabile la separazione~~ (부자연)

del coniuge cui non sia addebitabile la separazione

판사가 앞으로 판단할 조건을 거는 관계절이라 접속법(sia)이다. cui는 전치사 a 없이도 '~에게'를 뜻한다(a cui와 같다). 뒤의 qualora도 접속법(abbia)을 받는다(6장 S3).

한국이라면? ≠ 부양의무 · 민법 제974조

이탈리아는 별거 때 배우자 부양을 따로 정한다. 한국은 친족 부양을 「직계혈족 및 그 배우자간」 등으로 정하고(제974조), 부부 부양은 제826조 ①.

한국이라면? — 별거 없는 이혼, 혼인 3년의 입양

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(민법 2026. 3. 17. 시행본)이다.

	이탈리아	한국	차이
≠	età (c.c. 84)	혼인적령 (제807조)	미성년자 금지, 법원이 16세 이상 허가 / 「18세가 된 사람은 혼인할 수 있다.」
=	doveri dei coniugi (c.c. 143)	부부간의 의무 (제826조)	정절·도움·협력·동거 / 「부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다.」
+	separazione personale (c.c. 150)	—	법률상 별거 제도는 이탈리아에만 있다.
≠	scioglimento del matrimonio (l. 898/1970)	협의상 이혼 (제834조)	판사가 사유를 확인해 선고. 별거를 거친 경우에는 변호사 협상 합의·시장 앞 합의도 판결을 대신한다(D.L. 132/2014 6·12조) / 「부부는 협의에 의하여 이혼할 수 있다.」
≠	responsabilità genitoriale (c.c. 316)	친권자 (제909조)	부모 둘 다 / 「부모는 미성년자인 자의 친권자가 된다.」 — 이혼·인지 때는 협의로 정한다.
≠	affidamento (c.c. 337-ter)	이혼과 자의 양육 책임 (제837조)	공동 양육을 먼저 검토 / 협의에 「양육자의 결정」을 넣는다.
=	adozione (l. 184/1983, art. 6)	친양자 입양 (제908조의2)	혼인 3년(혼전 동거 3년도 인정 — 6조 4항) / 「3년 이상 혼인 중인 부부로서 공동으로 입양할 것.」 — 배우자의 친생자면 1년.
=	apertura della successione (c.c. 456)	상속개시의 원인 (제997조)	사망으로 개시 / 「상속은 사망으로 인하여 개시된다.」 — 포괄 승계는 제1005조.
≠	accettazione dell'eredità (c.c. 470)	승인, 포기의 기간 (제1019조)	승인해야 상속인 / 「3월내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다.」

=	forme del testamento (c.c. 601)	유언의 요식성 (제1060조)	방식이 정해져 있다 / 「본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다.」
=	legittimari (c.c. 536)	유류분의 권리자와 유류분 (제1112조)	배우자·자녀·직계존속 / 한국도 2024년 개정으로 형제자매가 빠져 같은 셋이다.
≠	acquisto del legato (c.c. 649)	유증의 승인, 포기 (제1074조)	승인 없이 얻는다 / 「유증을 승인 또는 포기할 수 있다.」

가짜 친구 · tutela·legittima·alimenti·assegno, notaio

tutela는 가족법에서 미성년자의 '후견'(343조)이지만, 법률 전반에서는 '보호'로 훨씬 자주 나온다 — Treccani도 1번에 법률의 후견을, 2a에 권리·재산의 '보호'를 둔다. 헌법 30조 3항 « ogni tutela giuridica e sociale »는 '모든 법적·사회적 보호'다. 헌법 24조의 « per la tutela dei propri diritti »(자기 권리를 지키려고)도 같다. 영어 tutelage(지도, 후견)보다 뜻이 넓다.

legittima는 명사로는 '유류분', 형용사로는 '정당한, 적법한'이다. 같은 헌법 30조 3항의 « famiglia legittima »는 '혼인으로 이루어진(적법한) 가족'이라는 형용사다 — 유류분이 아니다. 10장 legittima difesa(정당방위)도 형용사다. 명사 legittima(Treccani 표제 « legìttima s. f. »)는 관사가 앞에 붙고 뒤에 명사가 없을 때다: la legittima.

alimenti는 일상에서 '식품'(alimento의 복수)이지만 가족법에서는 생활에 필요한 최소한의 '부양'이다 — Treccani alimento 2b가 법률의 alimenti를 따로 든다. 433조는 그 의무를 지는 사람(배우자·자녀·부모 …)을 순서대로 늘어놓는다. '식료품 가게' negozio di alimentari와 헷갈리지 않는다. 별거·이혼의 부양은 mantenimento(이 장)로 따로 부르고 156조는 둘을 나란히 둔다.

assegno는 은행의 '수표'(Treccani 2번)로 먼저 떠오르지만, 1번 뜻은 누구에게 정기적으로 주는 '급부'다. 이혼 판결이 정하는 assegno(divorzile)는 한쪽이 다른 쪽에게 정기적으로 주는 돈이다(l. 898/1970 5조 6항). assegno di mantenimento(부양료)·assegno familiare(가족 수당)도 같은 뜻이다. '수표로 내다'는 pagare con assegno.

notaio(C7)는 '공증인'이지만, 18장 『약혼자』의 « notaio criminale »은 형사 법원의 '서기'다 — Treccani 2a의 옛 뜻(« Cancelliere »). 같은 낱말이 시대에 따라 다른 직업을 가리킨다. 현대 이탈리아 공증인은 영어 notary(서명 인증 중심)보다 일이 넓다.

> La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Cost., art. 30, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 법률은 혼인 밖에서 태어난 자녀에게 혼인 가족 구성원의 권리와 어긋나지 않는 범위에서 모든 법적·사회적 보호를 보장한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La legge assicura	주어 + assicurare(보장하다)	법률은 보장한다
ai figli nati fuori del matrimonio	ai = a + i + 과거분사(nascere) + fuori di	혼인 밖에서 태어난 자녀에게
ogni tutela giuridica e sociale,	ogni(모든) + 단수 명사 + 형용사 둘	모든 법적·사회적 보호를
compatibile con i diritti dei membri	형용사 compatibile con(~과 양립하는) + dei = di + i	구성원의 권리와 어긋나지 않는
della famiglia legittima.	della = di + la + 형용사 legittimo(적법한) 여성	혼인 가족의

> Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. c.c., art. 156, comma 3 · 기준일 판 · 공식

> 433조 이하가 정한 부양(alimenti)의 의무는 그대로 남는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Resta fermo l'obbligo	restare fermo(그대로 남다) + 주어(뒤)	의무는 그대로 남는다
di prestare gli alimenti	di + prestare(급부하다) + 명사 복수	부양할
di cui agli articoli 433 e seguenti.	di cui a(~이 정한 — 8장 S7) + agli = a + gli + e seguenti(이하)	433조 이하가 정한

> L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. l. 898/1970, art. 5, comma 10 · 기준일 판 · 공식
> 급부(assegno)를 지급할 의무는 그것을 받을 배우자가 재혼하면 끝난다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'obbligo di corresponsione dell'assegno	주어 + di + 명사(corrispondere: 지급하다) + dell' = di + l'	급부를 지급할 의무는
cessa se il coniuge,	cessare(끝나다) + se + 주어	배우자가 ~하면 끝난다
al quale deve essere corrisposto,	삽입 관계절 al quale(그에게) + dovere + essere 수동	그것을 받을
passa a nuove nozze.	passare a nuove nozze(재혼하다) — nozze는 늘 복수	재혼하면

요령 tutela는 후견이자 보호, legittima는 관사가 붙으면 유류분·형용사면 정당한. alimenti는 식품이 아니라 부양, assegno는 수표보다 정기 급부. notaio는 옛 글에서 서기.

문법 S5 — 대명사 둘이 한 덩어리로: glielo·se ne·me lo

간접 목적 대명사(mi·ti·gli·le·ci·vi)와 직접 목적 대명사(lo·la·li·le)나 ne가 함께 오면, 간접 쪽이 앞에 서고 끝 모음 i가 e로 바뀐다: mi + lo → me lo, ti + la → te la, si + ne → se ne. gli(그에게)와 le(그녀에게, Lei에게)는 둘 다 glie-가 되어 뒤 대명사와 한 낱말로 붙는다: glielo, gliela, gliene. 동사원형·제룬디오·명령형 tu에는 뒤에 붙인다: darglielo, dandoglielo, daglielo.

- 조문의 단일 대명사부터. 79조 « non obbliga a contrarlo »(그것을 맺을 의무를 지우지 않는다)는 lo를 동사원형 contrarre 끝에 붙였다(e 탈락). 603조 3항 둘째 문장 « deve dichiararne la causa »(그 이유를 밝혀야 한다)도 ne를 동사원형에 붙였다. 활용한 동사 앞이었다면 ne dichiara처럼 떨어져 선다.
- se ne. 8장 동물 책임 2052조 « Il proprietario di un animale o chi se ne serve »(동물의 소유자나 그것을 쓰는 사람)의 se ne는 servirsi di(~을 쓰다)의 si와, di + 그것(= l'animale)을 받는 ne가 만난 꼴이다. si + ne → se ne. 일상의 andarsene(떠나다) — me ne vado(나는 간다)도 같은 결합이다.
- glielo. 조문은 사람을 대명사로 받는 일이 드물어 glielo가 거의 안 나온다. 법정·사무실 대화에서는 많이 쓴다: Il testamento? Il notaio glielo ha letto ieri(유언장이요? 공증인이 어제 그에게 그것을 읽어 주었습니다). gli(그에게) + lo(그것을) → glielo. 존칭 Lei에게도 같은 꼴이다: Glielo mando domani(내일 그것을 보내 드리겠습니다).
- 근과거에서 맞추기. 대명사 lo·la·li·le가 avere 근과거 앞에 오면 과거분사를 그것에 맞춘다: La sentenza? Gliel'ho già inviata(판결문이요? 이미 그에게 보냈습니다 — la에 맞춘 inviata). lo·la는 모음 앞에서 l'로 줄어 gliel'ho가 된다. ne는 수량에 맞춘다: Di testimoni, ne abbiamo sentiti due(증인은 둘을 들었습니다).
- 동철어 accètta / accétta(H16). 상속인이 상속을 승인하면 « accetta l'eredità »다 — accettare(받아들이다)의 3인칭 단수로 열린 e accètta(Treccani accettare « io accètto »). 철자가 같은 명사 accétta(손도끼)는 닫힌 e다(Treccani 표제 « accétta »). 대명사가 붙어도 동사 쪽 소리는 그대로다: L'eredità? L'accètta con beneficio d'inventario(상속이요? 한정승인으로 그것을 승인합니다).

표로 보기

앞 대명사 + 뒤 대명사	결합형	예
mi + lo	me lo	Me lo spiega? (저에게 그것을 설명해 주시겠습니까?)
ti + la	te la	Te la mando domani. (내일 너에게 그것을 보낼게.)
gli / le + lo	glielo	Glielo ha letto il notaio. (공증인이 그에게 그것을 읽어 주었다.)
gli / le + la	gliela	Gliel'ho inviata. (그에게 그것을 보냈다.)
gli / le + ne	gliene	Gliene ho parlato. (그에게 그것에 관해 말했다.)
si + ne	se ne	chi se ne serve (그것을 쓰는 사람 — 2052조)
ci + lo	ce lo	Ce lo dica. (저희에게 그것을 말씀해 주십시오.)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il testamento? Il notaio glielo ha letto ieri

화제 — 뒤에서 lo로 받는다 gli(그에게) + lo(그것을) → glielo + 근과거(분사 letto는 lo에 맞춤) 때

유언장이요? 공증인이 어제 그에게 그것을 읽어 주었습니다.

Chi se ne occupa

주어 — 누가 occuparsi di(~을 맡다)의 si + ne(그것을) → se ne

누가 그 일을 맡고 있습니까?

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Il notaio gli lo ha letto.~~	Il notaio glielo ha letto.	gli + lo는 띄어 쓰지 않고 glie-로 바꿔 한 낱말 glielo로 쓴다.
~~chi si ne serve~~	chi se ne serve	si가 ne 앞에서 se로 바뀐다(mi → me, ti → te와 같다).
~~Gliel'ho già inviato. (la sentenza를 받을 때)~~	Gliel'ho già inviata.	앞에 온 직접 목적 대명사 la(= la sentenza)에 과거분사를 맞춘다.
~~Le lo mando domani.~~	Glielo mando domani.	존칭 Le(당신에게)도 lo 앞에서는 glie-가 된다: Glielo.

> Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
>
> c.c., art. 2052 · 기준일 판 · 공식
>
> 동물의 소유자나 그 동물을 쓰는 동안 그것을 쓰는 사람은, 동물이 그의 보관 아래 있었든 길을 잃거나 달아났든, 그 동물이 끼친 손해에 책임이 있다. 다만 우연한 사고를 증명하면 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il proprietario di un animale	주어 ① + di + 부정관사	동물의 소유자나
o chi se ne serve	o + chi(~하는 사람) + se ne(si + ne) + servirsi di(쓰다)	그것을 쓰는 사람은
per il tempo in cui lo ha in uso,	per + 명사 + in cui + lo(그것을) + avere in uso(쓰고 있다)	그것을 쓰고 있는 동안
è responsabile dei danni cagionati dall'animale,	essere + 형용사 + dei = di + i + 과거분사 + dall'	동물이 끼친 손해에 책임이 있다
sia che fosse sotto la sua custodia,	sia che … sia che(~든 ~든) + 접속법 반과거	그의 보관 아래 있었든

sia che fosse smarrito o fuggito,	sia che + 접속법 + 과거분사 둘 (smarrire·fuggire)	길을 잃었거나 달아났든
salvo che provi il caso fortuito.	salvo che + 접속법 provi	우연한 사고를 증명하지 않는 한

> Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. c.c., art. 603, comma 3, secondo periodo · 기준일 판 · 공식
> 유언자가 서명할 수 없거나 아주 힘들게만 할 수 있으면 그 이유를 밝혀야 하고, 공증인은 증서를 읽어 주기 전에 그 밝힌 내용을 적어야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se il testatore non può sottoscrivere,	se + 주어 + non + potere + 동사원형(서명하다)	유언자가 서명할 수 없거나
o può farlo solo con grave difficoltà,	o + potere + fare + lo(= sottoscrivere) 붙임 + solo con	아주 힘들게만 할 수 있으면
deve dichiararne la causa,	dovere + dichiarare + ne(그것의) 붙임	그 이유를 밝혀야 하고
e il notaio deve menzionare questa dichiarazione	e + 주어 + dovere + menzionare(적다)	공증인은 그 밝힌 내용을 적어야 한다
prima della lettura dell'atto.	prima di(~ 전에) + della = di + la + dell' = di + l'	증서를 읽어 주기 전에

> Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore. c.c., art. 649, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 그러나 수유자는 유언자가 그것을 명시적으로 면제했더라도, 유증받은 물건의 점유를 유증 의무자에게 청구해야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il legatario però deve domandare	주어 + però(그러나) + dovere + 동사원형	그러나 수유자는 청구해야 한다
all'onerato il possesso della cosa legata,	all' = a + l' + 분사 명사(onerare: 짐을 지우다) + 목적어 + 과거분사(legare)	유증 의무자에게 유증받은 물건의 점유를
anche quando ne è stato espressamente dispensato	anche quando(~할 때도) + ne(그것에서) + 수동 근과거(dispensare: 면제하다)	그것을 명시적으로 면제받았더라도
dal testatore.	dal = da + il(행위자)	유언자에게서

말해 보기 — 상속 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 상속 승인과 유류분을 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 Lei로 말한다. Lei

A Il padre ha lasciato tutto alla seconda moglie con un testamento olografo.
아버지가 자필 유언으로 재산 전부를 두 번째 아내에게 남겼습니다.

B E i figli del primo matrimonio?
첫 혼인의 자녀들은요?

A Sono legittimari. Il testamento lede la loro quota di legittima.

유류분권자입니다. 그 유언은 그들의 유류분을 침해합니다.

B Hanno già accettato l'eredità?
그들은 이미 상속을 승인했습니까?

A Sì, col beneficio d'inventario. Il notaio glielo ha consigliato.
네, 한정승인으로요. 공증인이 그들에게 그렇게 권했습니다.

B Allora possono agire in riduzione contro la vedova.
그렇다면 미망인을 상대로 감쇄 청구를 할 수 있겠네요.

설명해 보기 — 한국의 가족·상속법을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국 가족·상속법의 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

In Corea non esiste la separazione personale: i coniugi possono divorziare di comune accordo.
한국에는 법률상 별거가 없고, 부부는 협의로 이혼할 수 있습니다.
민법 제834조

Si può contrarre matrimonio a diciotto anni compiuti.
만 18세가 되면 혼인할 수 있습니다.
민법 제807조

Dopo il divorzio i genitori decidono insieme chi esercita la responsabilità genitoriale sui figli.
이혼하면 부모가 함께 누가 자녀의 친권을 행사할지 정합니다.
민법 제909조 ④

L'erede può accettare o rinunziare entro tre mesi da quando sa dell'apertura della successione.
상속인은 상속개시를 안 날부터 3개월 안에 승인하거나 포기할 수 있습니다.
민법 제1019조 ①

Dal 2025 i fratelli e le sorelle non sono più legittimari.
2025년부터 형제자매는 더 이상 유류분권자가 아닙니다.
민법 제1112조(2024. 9. 20. 개정, 2025. 1. 31. 시행)

Il testamento è valido solo se rispetta le forme previste dal codice.
유언은 민법이 정한 방식을 지켜야만 유효합니다.
민법 제1060조

따라 말하기 — 조문 열 문장

헌법과 민법전의 가족·상속 조문을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. gli는 한 소리 [ʎ]다(famiglia, figli). 겹자음(successione의 ss, legittima의 tt)은 길게 읽는다.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
공화국은 혼인에 기초한 자연적 공동체로서 가족의 권리를 인정한다. (헌법 29조)

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
공화국은 경제적 조치와 그 밖의 대책으로 가족의 형성과 그 임무의 수행을 돕고, 자녀가 많은 가족을 특히 배려한다. (헌법 31조)

Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.
모든 자녀는 같은 법적 지위를 가진다. (민법 315조)

La separazione può essere giudiziale o consensuale.
별거는 재판상 별거와 합의 별거가 있다. (민법 150조)

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
자녀는 가정에서 자라고 친족과 의미 있는 관계를 이어 갈 권리가 있다. (민법 315-bis조)

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
상속은 사망한 때에, 마지막 주소지에서 개시된다. (민법 456조)

L'eredità si devolve per legge o per testamento.
상속 재산은 법률이나 유언에 따라 넘어간다. (민법 457조)

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
유언의 처분은 법률이 유류분권자에게 남겨 둔 권리를 해칠 수 없다. (민법 457조)

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.
유언의 보통 방식은 자필 유언과 공증인 증서 유언이다. (민법 601조)

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
유증은 승인할 필요 없이 얻고, 포기할 권능은 남는다. (민법 649조)

확인 문제 8

1. 이탈리아 민법의 separazione personale는?

- 이혼
- **법률상 별거**
- 혼인 무효
- 재산 분할

혼인은 그대로 두고 함께 사는 의무를 멈추는 제도다(150조). 한국 민법에는 없다.

2. 2014. 2. 7.부터 'potestà genitoriale'를 대신한 말은?

- patria potestà
- **responsabilità genitoriale**
- tutela
- affidamento

D.Lgs. 154/2013 105조 1항이 현행 법령 전체에서 바꾸었다. 그 법률의 시행일이 2014. 2. 7.
이다.

3. « Il notaio ___ ha letto ieri »(공증인이 어제 그에게 그것을 읽어 주었다) 빈칸은?

- gli lo
- **glielo**
- lo gli
- se lo

gli + lo → glielo. 한 낱말로 붙여 쓴다.

4. 2052조 « chi se ne serve »의 se ne는?

- **si + ne**
- se(만약) + ne
- si + lo
- se stesso

servirsi di(~을 쓰다)의 si와 di + 그것을 받는 ne가 만나 se ne가 된다.

5. « accetta l'eredità »의 accetta는 어떻게 읽는가?

accétta — 손도끼

accètta — 받아들인다

accettà

둘 다 된다

accettare의 3인칭 단수, 열린 e accètta다. 손도끼 accétta와 동철어(H16).

6. 법률 이탈리아어 alimenti의 뜻은?

식품

부양(생활에 필요한 최소한)

식료품 가게

급식

가족법의 alimenti는 433조의 부양이다. 일상 뜻 '식품'과 다르다.

7. 이탈리아 민법 649조에 따르면 유증(legato)은?

승인해야 얻는다

승인 없이 얻고 포기할 수 있다

공증인이 확인해야 얻는다

법원이 허가해야 얻는다

« Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. »

8. l. 184/1983 6조 1항의 입양 요건은?

혼인 1년 이상

혼인 3년 이상

혼인 5년 이상

혼인 여부 무관

« L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. » 한국 친양자 입양(제908조의2 ① 1호)도 원칙은 3년이다. 다만 이탈리아는 혼인 전 안정적 동거 기간을 셈에 넣을 수 있고(6조 4항), 한국은 배우자의 친생자를 입양하면 1년으로 된다(같은 호 단서).

2부 법의 언어 · 제10장

형법 총론 — 베카리아와 함께

Il diritto penale, parte generale — con Beccaria

지금 이탈리아 형법전(codice penale, c.p.)은 1930년 10월 19일 칙령으로 승인되어 1931년 7월 1일부터 시행되었다. 이 장은 범죄의 두 갈래, 고의·과실·결과적 가중, 정당방위·긴급피난·미수, 형벌의 종류와 양형에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 헌법 27조는 네 문장으로 형사책임은 개인의 것이라는 원칙, 무죄 추정, 형벌의 목적, 사형 금지를 정한다. 그 생각의 뿌리에 체사레 베카리아(Cesare Beccaria)의 『범죄와 형벌(Dei delitti e delle pene)』(1764)이 있어서, 이 장은 그 책 제5판(1766)의 네 대목을 조문 곁에 놓고 읽는다. 조문은 '~는 적용된다', '~는 처벌되지 않는다'처

럼 행위자를 빼고 말하는 일이 많다. 이 장의 문법은 그 말투, 곧 수동 si와 비인칭 si, 그리고 단서를 다는 예외 표지다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. c.p., art. 1 · 기준일 판 · 공식
   누구도 법률이 범죄로 명시하지 않은 행위로 처벌받지 않으며, 법률이 정하지 않은 형벌로도 처벌받지 않는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nessuno può essere punito	주어 nessuno(누구도 ~않다) + potere + essere 수동 동사원형	누구도 처벌될 수 없다
per un fatto	per + 명사 — 처벌의 이유	행위로
che non sia espressamente preveduto	관계절 + 접속법 수동(sia + 과거분사)	명시되지 않은
come reato dalla legge,	come(~로서) + 명사 + da(행위자)	법률에 의해 범죄로
né con pene	né(~도 아니다) + con + 관사 없는 명사	형벌로도 (아니다)
che non siano da essa stabilite.	관계절 + 접속법 수동 복수, essa = la legge	법률이 정하지 않은

2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Cost., art. 27, comma 2 · 기준일 판 · 공식
   피고인은 유죄 판결이 확정될 때까지 유죄로 여겨지지 않는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'imputato	주어 — l' = il(모음 앞)	피고인은
non è considerato colpevole	non + essere 수동 + 형용사	유죄로 여겨지지 않는다
sino alla condanna definitiva.	sino a(~까지) + alla = a + la	확정 판결 때까지

3. Non è ammessa la pena di morte. Cost., art. 27, comma 4 · 기준일 판 · 공식
   사형은 허용되지 않는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Non è ammessa	non + essere + 과거분사 여성 단수(수동)	허용되지 않는다
la pena	주어(동사 뒤) — 여성 단수	형벌은
di morte.	di + 관사 없는 명사 — 무슨 형벌인지	죽음의(사형은)

4. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. c.p., art. 43, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   범죄(delitto)는, 해롭거나 위험한 결과 — 작위나 부작위의 결과이고 법률이 그 범죄의 성립을 걸어 둔 결과 — 를 행위자가 자기 작위나 부작위의 귀결로 예견하고 의욕한 때에는 고의(의도대로)이고, 작위나 부작위에서 행위자가 의욕한 것보다 더 무거운 해롭거나 위험한 결과가 생긴 때에는 결과적 가중(의도를 넘어)이고, 결과를 예견했더라도 행위자가 의욕하지 않았고 그 결과가 부주의나 경솔이나 미숙 때문에, 또는 법령·규칙·명령·규율을 지키지 않아 일어난 때에는 과실(의도에 반하여)이다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il delitto:	주어 — 쌍점 뒤에 세 갈래가 이어진다	범죄는
è doloso, o secondo l'intenzione,	essere + 형용사, o(곧) + secondo(~에 따라)	고의(의도대로)이다
quando l'evento dannoso o pericoloso,	quando(~할 때) + 주어 + 형용사 둘	해롭거나 위험한 결과가
che è il risultato dell'azione od omissione	관계절 ① — dell' = di + la	작위나 부작위의 결과이고
e da cui la legge fa dipendere	관계절 ② — da cui + fare + 동사원형(~에 걸다)	법률이 ~을 걸어 둔
l'esistenza del delitto,	fa dipendere 의 목적어	범죄의 성립을
è dall'agente preveduto e voluto	essere 수동 + da(행위자) + 과거분사 둘	행위자가 예견하고 의욕한
come conseguenza della propria azione od omissione;	come(~로서) + 명사 + 소유 형용사 proprio	자기 작위나 부작위의 귀결로
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione,	둘째 갈래 — oltre(~을 넘어)	결과적 가중(의도를 넘어)이다
quando dall'azione od omissione deriva	quando + da + 명사 + derivare(주어가 뒤에 옴)	작위나 부작위에서 ~이 생길 때
un evento dannoso o pericoloso più grave	주어 + 비교급 più + 형용사	더 무거운 해롭거나 위험한 결과가
di quello voluto dall'agente;	di + 지시대명사 + 과거분사 + da	행위자가 의욕한 것보다
è colposo, o contro l'intenzione,	셋째 갈래 — contro(~에 반하여)	과실(의도에 반하여)이다
quando l'evento, anche se preveduto,	quando + 주어 + anche se(~하더라도) + 과거분사	결과를 예견했더라도
non è voluto dall'agente	non + essere 수동 + da	행위자가 의욕하지 않았고
e si verifica	verificarsi(일어나다) 3인칭 단수	일어날 때
a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,	a causa di(~ 때문에) + 관사 없는 명사 셋	부주의나 경솔이나 미숙 때문에
ovvero per inosservanza di leggi,	ovvero(또는) + per + 명사 + di	또는 법령을
regolamenti, ordini o discipline.	명사 셋(관사 없음)	규칙·명령·규율을 지키지 않아

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다(공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. il **reato**, pl. i reati **범죄(총칭)** ★★★

   읽기 reàto

   IPA /reˈato/ Wiktionary(it)

   남성

   법률이 형벌을 거는 행위를 모두 가리키는 상위어다. 형법전은 이것을 delitto(범죄)와 contravvenzione(위경죄) 둘로 나눈다(39조). 형용사는 penale(형사의), 범죄를 저지른 사람은 il reo(옛 말투)·l'autore del reato. e·a가 나란히 있어도 한 음절로 붙지 않는다: re·à·to 세 음절이다.

쉬운 예

Il furto è un reato.

절도는 범죄다.

실무 예

Secondo Lei, questo fatto costituisce reato? — Lei

이 행위가 범죄가 된다고 보십니까?

원문

> I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice. — c.p., art. 39 · 기준일 판 · 공식
>
> 범죄는 이 법전이 각각에 정한 형벌의 종류가 다름에 따라 delitto(범죄)와 contravvenzione(위경죄)로 나뉜다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | I reati | 주어 — 정관사 i + reato의 복수 | 범죄는 |
> | si distinguono | 수동 si + distinguere 현재 3인칭 복수 | 나뉜다 |
> | in delitti e contravvenzioni, | in + 관사 없는 명사 둘 — 무엇으로 나뉘는지 | 범죄와 위경죄로 |
> | secondo la diversa specie delle pene | secondo(~에 따라) + 명사, delle = di + le | 형벌의 종류가 다름에 따라 |
> | per essi | per + 강세 대명사 essi(= i reati) | 그것들에 대하여 |
> | rispettivamente stabilite | 부사 + 과거분사 여성 복수(pene에 맞춤) | 각각 정해진 |
> | da questo codice. | da + 행위자 — 누가 정했는지 | 이 법전이 |
>
> stabilite는 바로 앞의 essi가 아니라 pene(여성 복수)에 맞춘 꼴이다. 과거분사가 명사를 꾸밀 때는 그 명사의 성·수를 따른다.

문형

costituire reato

범죄가 되다

1. costituire는 '이루다, ~이 되다'다. reato 앞에 관사를 붙이지 않는다: costituire reato.
2. 주어는 행위다: il fatto costituisce reato(그 행위는 범죄가 된다).
3. 부정은 non costituisce reato(범죄가 되지 않는다). 무죄 판결의 이유로 자주 나오는 말이다.

Il fatto non costituisce reato.

그 행위는 범죄가 되지 않는다.

Questa condotta costituisce un reato grave.

이 행위는 무거운 범죄가 된다.

문법 S4 · si distinguono — '나뉜다'를 만드는 si

~~I reati distinguono in delitti e contravvenzioni~~ (비문)

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni

distinguere는 '~을 구별하다'로 목적어를 받는 동사다. 주어(i reati)가 구별되는 쪽이면 동사 앞에 si를 둔다. 동사는 주어에 맞춰 3인칭 복수 distinguono다. 이 꼴을 수동 si라고 한다(이 장 문법 S4).

한국이라면? + 범죄의 두 갈래 · 형법 제41조

범죄를 형의 종류에 따라 두 갈래로 나누는 조는 이탈리아에만 있다. 한국 형법은 범죄를 나누지 않고 「형의 종류는 다음과 같다.」(제41조)며 형벌만 늘어놓는다.

---

2. il **delitto e la contravvenzione**, pl. i delitti e le contravvenzioni

범죄(delitto)·위경죄(contravvenzione) ★★★

읽기 delìtto e contravvenzióne

IPA /de'litto e kontravven'tsjone/ 엮은이

남성

범죄의 두 갈래다. 어느 쪽인지는 법정형의 종류로 가린다(39조). delitto의 주된 형은 ergastolo(무기 징역)·reclusione(징역)·multa(벌금), contravvenzione의 주된 형은 arresto(위경죄의 자유형)·ammenda(위경죄의 벌금)다(17조). 일상어 contravvenzione는 교통 위반 딱지를 뜻하기도 한다. 한국 형법에는 이런 두 갈래가 없다.

쉬운 예 Il furto è un delitto.
절도는 delitto(범죄)다.

실무 예 In questo caso si tratta di un delitto o di una contravvenzione? — Lei
이 사건은 delitto입니까, contravvenzione입니까?

원문 Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: l'arresto; l'ammenda. — c.p., art. 17, comma 2 · 기준일 판 · 공식
위경죄에 정해진 주된 형은 arresto(위경죄의 자유형)와 ammenda(위경죄의 벌금)다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le pene principali	주어 — 여성 복수 + 형용사 principale의 복수	주된 형은
stabilite per le contravvenzioni	과거분사 여성 복수(pene에 맞춤) + per(~에 대하여)	위경죄에 정해진
sono:	essere 현재 3인칭 복수 — 쌍점 뒤에 목록	~이다
l'arresto;	목록 ① — lo가 모음 앞에서 l'	위경죄의 자유형
l'ammenda.	목록 ② — la가 모음 앞에서 l'	위경죄의 벌금

문형
si tratta di + 명사
~이다, ~의 문제다

1. trattarsi di는 늘 3인칭 단수 si tratta로 쓰고 주어를 두지 않는다(비인칭 si).
2. 뒤에 오는 명사가 복수여도 si tratta 그대로다: si tratta di due reati.
3. 묻는 말은 Di che cosa si tratta?(무슨 일입니까?).

Si tratta di una contravvenzione.
위경죄다.

Si tratta di due delitti diversi.
서로 다른 두 범죄다.

한국이라면? + 범죄·위경죄의 구분 · 형법 제41조
한국 형법은 범죄를 두 갈래로 나누지 않는다. 형의 종류 아홉 가지를 한 조에 늘어놓을 뿐이다(「형의 종류는 다음과 같다.」, 제41조). 그래서 delitto를 '범죄'로만 옮기면 contravvenzione가 빠진다.

---

3. il **dolo**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **고의(형법); 사기(민법)** ★★★

읽기 dòlo
IPA /ˈdɔlo/ Wiktionary(it)

남성

형법에서는 결과를 내다보고 바라는 것, 곧 고의다(43조 « preveduto e voluto »). 형용사는 doloso(고의의). 민법에서는 같은 낱말이 계약을 맺게 꾀는 사기다(민법 1439조). 강세 모음 o는 입을 크게 여는 [ɔ]다. 복수로는 거의 쓰지 않는다.

쉬운 예 Non c'era dolo.
고의는 없었다.

실무 예

Come si prova il dolo in questo caso? — Lei

이 사건에서 고의는 어떻게 증명합니까?

원문

> Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. — c.p., art. 42, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 누구도 법률이 범죄(delitto)로 정한 행위를 고의로 저지르지 않았다면 처벌받지 않는다. 다만 법률이 명시한 결과적 가중범과 과실범의 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nessuno può essere punito	주어 nessuno + potere + essere 수동 동사원형	누구도 처벌될 수 없다
per un fatto	per + 명사 — 처벌의 이유	행위로
preveduto dalla legge come delitto,	과거분사(prevedere의 옛 꼴, 지금은 previsto) + da(행위자) + come	법률이 범죄로 정한
se non l'ha commesso con dolo,	se non + 근과거, l' = lo(= il fatto)	그것을 고의로 저지르지 않았다면
salvi i casi	salvo(남성 복수 salvi) + 명사 — 예외 표지	~의 경우를 빼고
di delitto preterintenzionale o colposo	di + 관사 없는 명사 + 형용사 둘	결과적 가중범이나 과실범의
espressamente preveduti dalla legge.	부사 + 과거분사 남성 복수(casi에 맞춤)	법률이 명시한

preveduto는 prevedere(예견하다·정하다)의 과거분사로, 1930년 형법전이 쓰는 꼴이다. 1947년 헌법은 previsto를 쓴다(25조 « nei casi previsti dalla legge »). salvi는 뒤 명사 i casi(남성 복수)에 맞춘 꼴이다. 헌법 97조처럼 꼴을 바꾸지 않고 salvo i casi로 쓴 조문도 있다.

문형

se non + 직설법 — ~하지 않았다면

~가 아니면(조건)

1. se non은 '~하지 않는다면'이다. 처벌의 조건을 거꾸로 말한다.
2. Nessuno può essere punito … se non …는 '~할 때에만 처벌된다'와 같은 뜻이다.
3. se non 뒤에 동사 없이 명사가 오면 '~말고는'이다: se non in forza di una legge(법률에 의하지 않고는).

Non è punibile se non ha agito con dolo.

고의로 행위하지 않았다면 처벌할 수 없다.

Non si può condannare se non con prove certe.

확실한 증거 없이는 유죄로 판결할 수 없다.

문법 S8 · se non l'ha commesso — 목적어 대명사 l'를 빼지 않는다

~~se non ha commesso con dolo~~ (비문)

se non l'ha commesso con dolo

commettere(저지르다)는 목적어가 있어야 하는 동사다. 앞에 나온 un fatto를 되풀이하지 않고 대명사 lo로 받는데, 모음으로 시작하는 ha 앞에서 l'로 줄어든다. 대명사 lo가 앞에 오면 과거분사도 그 성·수에 맞춘다(commesso — 남성 단수). se non 전체는 '~하지 않았다면', 곧 처벌의 조건이다.

한국이라면? = 고의 원칙과 과실의 예외 · 형법 제13조

원칙과 예외의 짜임이 같다. 한국은 「죄의 성립요소인 사실을 인식하지 못한 행위는 벌하지 아니한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 예외로 한다.」(제13조)고 쓴다. 고의의 표지로 한국은 「인식」을, 이탈리아는 '예견하고 의욕한'(43조)을 쓴다.

4. la **colpa**, pl. le colpe **과실(형법); 잘못·탓(일상어)** ★★★

읽기 cólpa

IPA /ˈkolpa/ Wiktionary(it)

여성

형법에서는 결과를 바라지 않았는데 부주의(negligenza)·경솔(imprudenza)·미숙(imperizia)이나 규칙 위반 때문에 결과가 난 것이다(43조). 형용사는 colposo(과실의). 일상어로는 '잘못, 탓'이다: È colpa mia(내 탓이다). 같은 뿌리의 colpevole는 '유죄인, 잘못한'이다(헌법 27조). 강세 모음 o는 입을 덜 여는 [o]다.

쉬운 예 Non è colpa tua.
네 탓이 아니야.

실무 예 Secondo Lei, l'incidente è avvenuto per colpa del conducente? — Lei
그 사고가 운전자의 과실로 일어났다고 보십니까?

원문

> Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. — c.p., art. 59, comma 4, secondo periodo · 기준일 판 · 공식
>
> 그러나 그 착오가 과실에서 비롯된 것이라면, 그 행위를 법률이 과실범으로 정하고 있을 때에는 처벌 가능성이 배제되지 않는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Tuttavia, | 접속 부사 — 같은 항 앞 문장의 원칙을 제한한다 | 그러나 |
> | se si tratta di errore | se(만약) + 비인칭 si tratta di + 관사 없는 명사 | 착오의 문제라면 |
> | determinato da colpa, | 과거분사 남성 단수(errore에 맞춤) + da(원인) | 과실에서 비롯된 |
> | la punibilità non è esclusa, | 주어 + essere 수동(escludere의 과거분사 여성 단수) | 처벌 가능성은 배제되지 않는다 |
> | quando il fatto è preveduto dalla legge | quando(~할 때) + essere 수동 + da(행위자) | 그 행위를 법률이 정하고 있을 때 |
> | come delitto colposo. | come(~로서) + 명사 + 형용사 | 과실범으로 |

문형

per colpa di + 명사

~의 잘못(과실)으로

1. per colpa di 뒤에 사람이나 일을 둔다: per colpa del conducente(운전자의 잘못으로).
2. di + il = del, di + la = della로 줄인다.
3. '누구 탓이다'는 è colpa di …, '내 탓'은 è colpa mia.

L'incidente è avvenuto per colpa del conducente.
그 사고는 운전자의 과실로 일어났다.

Il ritardo non è colpa del tribunale.
지연은 법원 탓이 아니다.

문법 S4 · si tratta di — 주어가 없는 si

~~se tratta di errore determinato da colpa~~ (비문)

se si tratta di errore determinato da colpa

se(만약)와 si(비인칭)는 철자가 비슷하지만 다른 낱말이다. trattarsi di(~의 문제이다)는 si를 늘 달고 다니는 동사라, se 뒤에서도 si를 빠뜨리지 않는다: se si tratta di …(~의 문제라면).

한국이라면? ≠ 과실범은 법률이 정한 경우에만 · 형법 제14조

과실범을 법률이 정한 경우에만 처벌한다는 원칙은 같다. 다만 이탈리아에서 이 원칙은 delitto 에만 걸린다. contravvenzione 는 고의든 과실이든 처벌한다(42조 4항). 한국은 「법률에 특별한 규정이 있는 경우에만 처벌한다」(제14조)고 쓰고, 이탈리아는 59조 마지막 항처럼 '법률이 과실범으로 정하고 있을 때'를 조건으로 단다.

---

5. ## preterintenzionale 의도를 넘어선(결과적 가중의) ★★

읽기 preterintenzionàle

IPA /preterintentsjoˈnale/ Wiktionary(it)

라틴어 praeter intentionem(의도를 넘어)에서 왔다. 바란 것보다 무거운 결과가 난 범죄를 delitto preterintenzionale라 한다. 584조의 표제가 omicidio preterintenzionale다. 581·582조의 범죄를 저지르려는 행위로 사람을 죽게 한 경우이고, 법정형은 10년 이상 18년 이하의 reclusione(징역)다. 명사는 la preterintenzione. 43조는 고의(doloso)·과실(colposo)과 나란히 세 번째 갈래로 둔다. 끝 -ale는 남녀 같은 꼴이고 복수는 -ali. z는 무성 [ts]다(Treccani 표제에 z̀ 표시가 없다).

쉬운 예 È un omicidio preterintenzionale.
그것은 의도를 넘어선 살인(결과적 가중 살인)이다.

실무 예 Il fatto è doloso o preterintenzionale, secondo Lei? — Lei
그 행위는 고의입니까, 결과적 가중입니까?

원문

> è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; — c.p., art. 43, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> (범죄는) 작위나 부작위에서 행위자가 의욕한 것보다 더 무거운 해롭거나 위험한 결과가 생긴 때에는 결과적 가중(의도를 넘어)이다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
è preterintenzionale,	essere 현재 3인칭 단수 — 주어 il delitto는 앞 줄	결과적 가중이다
o oltre l'intenzione,	o(곧, 다시 말해) + oltre(~을 넘어) + 명사	곧 의도를 넘어
quando dall'azione od omissione	quando(~할 때) + da + 명사 — od는 모음 앞의 o	작위나 부작위에서
deriva un evento dannoso o pericoloso	derivare 현재 3인칭 단수 + 주어(동사 뒤)	해롭거나 위험한 결과가 생긴다
più grave di quello	비교급 più + 형용사 + di + 지시대명사	그것보다 더 무거운
voluto dall'agente;	과거분사(volere) + da(행위자)	행위자가 의욕한
>
> 주어(un evento)가 동사(deriva) 뒤에 왔다. 이탈리아어는 어순이 비교적 자유로워서, '어디서(dall'azione) 무엇이 생기는지'를 말하는 이 문장처럼 새로 알리는 주어를 뒤로 보낼 수 있다.

문형

più + 형용사 + di quello + 과거분사

~한 것보다 더 …한

1. 비교 대상은 di로 잇는다: più grave di …(…보다 무거운).
2. 같은 명사를 되풀이하지 않으려고 quello(그것)를 쓴다. quello는 앞 명사의 성·수를 따른다: un evento … di quello voluto.
3. 과거분사가 quello를 꾸민다: quello voluto(의욕한 것).

La pena è più grave di quella prevista per il tentativo.
그 형은 미수에 정해진 것보다 무겁다.

> Il danno è stato più grave di quello previsto.
> 손해는 예상한 것보다 컸다.

한국이라면? ≠ 결과적 가중범 · 형법 제15조

한국은 결과적 가중범을 고의·과실과 나란한 갈래로 두지 않고 착오 조문 안에서 「결과 때문에 형이 무거워지는 죄의 경우에 그 결과의 발생을 예견할 수 없었을 때에는 무거운 죄로 벌하지 아니한다.」(제15조 ②)고 한계를 정한다. 이탈리아 43조는 '의도를 넘어선' 것을 고의·과실과 같은 줄에 세 번째로 정의한다.

6. la **coscienza e la volontà**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **의식과 의사(행위의 주관적 요건)** ★★

읽기 cosciènza e volontà

IPA /koʃˈʃɛntsa e volonˈta/ 엮은이

여성

42조 1항은 범죄가 되려면 행위를 '의식하고 의욕하여' 했어야 한다고 쓴다. 고의·과실을 가리기 전의 더 앞선 요건이다. 43조의 표제가 Elemento psicologico del reato(범죄의 심리적 요소)인데, 표제는 본문 문장이 아니라서 이 표제어를 본문에 나오는 이 구로 잡았다. sc는 e·i 앞에서 [ʃ]이고 모음 사이에서 겹쳐 [ʃʃ]로 길게 난다. volontà는 끝 음절에 강세가 있어 à로 쓴다.

쉬운 예 Ha agito con coscienza e volontà.
그는 의식하고 의욕하여 행동했다.

실무 예 C'era coscienza e volontà della condotta, secondo Lei? — Lei
그 행위에 의식과 의사가 있었다고 보십니까?

원문

> Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. — c.p., art. 42, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 누구도 법률이 범죄로 정한 작위나 부작위를 의식하고 의욕하여 하지 않았다면 처벌받지 않는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Nessuno può essere punito | 주어 nessuno + potere + essere 수동 동사원형 | 누구도 처벌될 수 없다 |
> | per un'azione od omissione | per + un'(una가 모음 앞에서) + 명사 둘, od = 모음 앞의 o | 작위나 부작위로 |
> | preveduta dalla legge come reato, | 과거분사 여성 단수(azione에 맞춤) + da(행위자) + come | 법률이 범죄로 정한 |
> | se non l'ha commessa | se non + 근과거, l' = la(= l'azione) — 과거분사도 여성 commessa | 그것을 하지 않았다면 |
> | con coscienza e volontà. | con + 관사 없는 명사 둘 | 의식하고 의욕하여 |
>
> 42조 1항은 commessa(여성), 2항은 commesso(남성)다. 앞에서 받은 낱말이 azione(여성)인지 fatto(남성)인지에 따라 과거분사 끝이 바뀐다.

문형

con + 관사 없는 명사

~을 가지고, ~하게(방식)

1. con 뒤에 관사 없이 추상 명사를 두면 '어떻게'를 말하는 부사처럼 된다: con dolo(고의로), con coscienza(의식하고).
2. 같은 자리에 형용사 뒤 -mente 부사를 쓸 수도 있다: con coscienza ≈ coscientemente.
3. 반대는 senza: senza dolo(고의 없이).

Ha agito con dolo.
그는 고의로 행위했다.

Il fatto è stato commesso senza coscienza.
그 행위는 의식 없이 저질러졌다.

7. **punire** **처벌하다** ★★★

읽기 punìre

IPA /puˈnire/ Wiktionary(it)

-ire 동사 가운데 현재형에 -isc-가 끼는 무리다: io punisco, lui punisce, loro puniscono(noi puniamo·voi punite에는 없다). 조문은 대개 수동으로 쓴다: è punito con la reclusione(징역에

처한다). 형용사 punibile는 '처벌할 수 있는', 명사 la punibilità는 '처벌 가능성'이다.

쉬운 예

La legge punisce il furto.
법률은 절도를 처벌한다.

실무 예

Con quale pena è punito questo reato in Italia? — Lei
이탈리아에서 이 범죄는 어떤 형으로 처벌됩니까?

원문

> Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. — Cost., art. 25, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 누구도 행위 전에 시행된 법률에 의하지 않고는 처벌받지 않는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Nessuno può essere punito | 주어 nessuno + potere 현재 + essere + 과거분사(수동) | 누구도 처벌될 수 없다 |
> | se non in forza di una legge | se non(~말고는) + in forza di(~에 의하여) | 법률에 의하지 않고는 |
> | che sia entrata in vigore | 관계절 + 접속법 근과거(essere + 여성 과거분사) — entrare in vigore: 시행되다 | 시행된 |
> | prima del fatto commesso. | prima di(~전에) + 명사 + 과거분사, del = di + il | 저지른 행위 전에 |
>
> sia entrata는 접속법이다. '행위 전에 시행된 그런 법률'처럼 조건을 다는 관계절이라 직설법 è entrata가 아니라 접속법을 썼다. entrare는 조동사로 essere를 쓰므로 과거분사가 legge(여성)에 맞춰 entrata가 된다.

문형

essere punito con + 형

~형으로 처벌된다(~에 처한다)

1. 형의 종류는 con 뒤에 정관사와 함께 둔다: con la reclusione, con la multa.
2. 기간은 da … a …: con la reclusione da uno a cinque anni(1년 이상 5년 이하의 징역).
3. '~할 수 없다'는 non è punibile.

Il furto è punito con la reclusione.
절도는 징역에 처한다.

Chi agisce per legittima difesa non è punibile.
정당방위로 행위한 사람은 처벌할 수 없다.

문법 S1 · essere punito — essere + 과거분사로 만드는 수동

~~Nessuno può essere punire~~ (비문)

Nessuno può essere punito

수동은 essere 뒤에 과거분사를 둔다. punire의 과거분사는 punito다. 주어가 여성이면 punita, 복수면 puniti·punite로 끝이 바뀐다. può(할 수 있다) 뒤에서는 essere를 동사원형 그대로 둔다.

한국이라면? = 형벌불소급 · 헌법 제13조

행위 때의 법률로만 처벌한다는 원칙이 같다. 한국 헌법은 「모든 국민은 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」(제13조 ①)라고 소추를 막는 꼴로 쓰고, 이탈리아 헌법은 처벌을 막는 꼴로 쓴다. 한국 형법 제1조 ①도 같은 원칙(행위 시의 법률에 따른 처벌)을 둔다.

---

8. la **pena**, pl. le pene **형벌, 형** ★★★

읽기 péna

IPA /ˈpena/ Wiktionary(it)

여성

법률 뜻은 형벌이다. 일상어로는 '괴로움, 안쓰러움'이다: Mi fa pena(안됐다). 강세 모음 e는 닫힌 [e]이고, 복수 pene도 같은 소리다. « pena principale »(주된 형)·« pena accessoria »(부가형)처럼 형용사를 뒤에 붙여 종류를 나눈다.

쉬운 예

La pena è giusta.
그 형은 정당하다.

실무 예

Qual è la pena prevista per questo reato? — Lei
이 범죄에 정해진 형은 무엇입니까?

원문

> Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. — c.p., art. 1 · 기준일 판 · 공식
> 누구도 법률이 범죄로 명시하지 않은 행위로 처벌받지 않으며, 법률이 정하지 않은 형벌로도 처벌받지 않는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Nessuno può essere punito | 주어 + potere + essere 수동 동사원형 | 누구도 처벌될 수 없다 |
> | per un fatto | per + 명사 — 처벌의 이유 | 행위로 |
> | che non sia espressamente preveduto come reato | 관계절 + 접속법 수동(sia + 과거분사) + come | 범죄로 명시되지 않은 |
> | dalla legge, | da + la — 행위자 | 법률에 의해 |
> | né con pene | né(~도 아니다) + con + 관사 없는 명사 복수 | 형벌로도 (아니다) |
> | che non siano da essa stabilite. | 관계절 + 접속법 수동 복수, essa = la legge | 법률이 정하지 않은 |
>
> 관계절 두 개(che non sia …, che non siano …)가 모두 접속법이다. '법률이 정하지 않은 그런 행위·형벌'처럼 아직 어떤 것인지 정해지지 않은 대상을 가리키기 때문이다.

문형

né + 명사 — '~도 아니다'

~도 (아니다)

1. 앞에 부정(non·nessuno)이 있고 거기에 하나를 더 부정할 때 né로 잇는다.
2. 1조는 nessuno … per un fatto …, né con pene …로 두 가지를 함께 부정한다.
3. 표준 철자는 né(닫힌 é)다. 공식 법령 DB는 nè로 적는다 — 소리는 같다.

Non c'è reato né pena senza legge.
법률 없이는 범죄도 형벌도 없다.

Non ha visto né sentito nulla.
그는 아무것도 보지도 듣지도 못했다.

한국이라면? = 죄형법정주의 · 헌법 제12조
범죄와 형벌을 법률로 정해야 한다는 원칙이 같다. 한국은 헌법에 「법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌 · 보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다」 (제12조 ①)로 두고, 이탈리아는 형법전 첫 조에 둔다(헌법 25조 2항도 같은 뜻).

---

9. la **reclusione e l'arresto**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **징역(범죄의 자유형) · 위경죄의 자유형** ★★★

읽기 reclusióne e arrèsto

IPA /reklu'zjone e ar'rɛsto/ 엮은이

여성

reclusione는 범죄(delitto)의 자유형으로 15일 이상 24년 이하다(23조). arresto는 위경죄(contravvenzione)의 자유형으로 5일 이상 3년 이하다(25조). arresto는 일상과 형사절차에서는 '체포'다 — 이 장 가짜 친구 코너. 무기 징역은 l'ergastolo. reclusione의 s는 모음 사이의 유성 [z]다(Treccani « reclusiṓne »).

쉬운 예 È stato condannato alla reclusione.
그는 징역형을 선고받았다.

실무 예 Per questo reato è prevista la reclusione o l'arresto? — Lei
이 범죄에는 징역이 정해져 있습니까, arresto가 정해져 있습니까?

원문 Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. — c.p., art. 18, comma 1 · 기준일 판 · 공식
법률은 구금형 또는 신체의 자유를 제한하는 형이라는 이름 아래 무기 징역, 징역, arresto(위경죄의 자유형)를 포함한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sotto la denominazione	sotto(~아래) + 명사	~라는 이름 아래
di pene detentive o restrittive	di + 관사 없는 명사 + 형용사 둘(여성 복수)	구금형 또는 제한하는 형의
della libertà personale	della = di + la	신체의 자유를
la legge comprende:	주어 + comprendere 현재 3인칭 단수 — 쌍점 뒤에 목록	법률은 포함한다
l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.	목적어 셋 — 모두 관사를 붙였다	무기 징역, 징역, arresto를

문장 앞머리에 부사구(Sotto la denominazione …)를 두고 주어 la legge를 그 뒤에 썼다. 무엇을 정의하는지 먼저 알리는 조문 말투다.

문형

condannare a + 형

~형을 선고하다

1. 선고받는 형은 a 뒤에 둔다: condannare alla reclusione(a + la = alla).
2. 기간은 숫자 + di: condannato a due anni di reclusione(징역 2년).
3. 선고받은 사람은 il condannato(형을 선고받은 사람, 수형자).

Il tribunale lo ha condannato a tre anni di reclusione.
지방법원은 그에게 징역 3년을 선고했다.

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni.
arresto 형은 5일 이상 3년 이하다.(25조)

한국이라면? ≠ 자유형의 종류 · 형법 제46조
arresto를 한국의 구류에 대응시키면 기간이 맞지 않는다. 한국은 「구류는 1일 이상 30일 미만으로 한다.」(제46조)인데, arresto는 5일 이상 3년 이하다(형법 25조). 한국의 징역·금고 구분(제41조)도 이탈리아의 reclusione·arresto 구분과 기준이 다르다 — 이탈리아는 범죄의 갈래로 가른다.

---

10. la **multa e l'ammenda**, pl. le multe e le ammende **벌금(범죄) · 위경죄의 벌금** ★★

읽기 mùlta e ammènda
IPA /ˈmulta e amˈmɛnda/ 엮은이

여성

둘 다 국가에 돈을 내는 형(pene pecuniarie)이다. multa는 범죄(delitto)의 벌금으로 50유로 이상 5만 유로 이하, ammenda는 위경죄(contravvenzione)의 벌금으로 20유로 이상 1만 유로 이하다(24조·26조). 일상어 multa는 주차 위반 같은 과태료 고지도 가리킨다. fare ammenda는 '잘못을 빌다'라는 관용구다. ammenda의 mm은 겹자음이라 길게 낸다.

쉬운 예 Ho preso una multa per divieto di sosta.
주차 위반으로 과태료를 받았다.

실무 예 Per questa contravvenzione è prevista solo l'ammenda? — Lei
이 위경죄에는 ammenda만 정해져 있습니까?

원문 Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda. — c.p., art. 18, comma 2 · 기준일 판 · 공식
법률은 재산형이라는 이름 아래 multa(범죄의 벌금)와 ammenda(위경죄의 벌금)를 포함한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sotto la denominazione	sotto + 명사	~라는 이름 아래
di pene pecuniarie	di + 관사 없는 명사 + 형용사(여성 복수)	재산형의
la legge comprende:	주어 + comprendere 현재	법률은 포함한다
la multa e l'ammenda.	목적어 둘 — la가 모음 앞에서 l'	multa와 ammenda를

문형

non inferiore a … né superiore a …

~ 이상 ~ 이하

1. inferiore a는 '~보다 낮은', superiore a는 '~보다 높은'이다.
2. non inferiore a 50는 '50보다 낮지 않은', 곧 50 이상이다.
3. 두 조건은 né로 잇는다(26조 « non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000 »).

Una somma non inferiore a cento euro.
100유로 이상의 금액.

Una pena non superiore a tre anni.
3년 이하의 형.

한국이라면? ≠ 벌금·과료 · 형법 제45조
둘로 나눈 점은 같고 가르는 기준이 다르다. 한국은 금액으로 가른다 — 「벌금은 5만원 이상으로 한다.」(제45조), 과료는 2천원 이상 5만원 미만(제47조). 이탈리아는 범죄의 갈래로 가르고, 금액 범위가 서로 겹친다(multa 50유로~5만 유로, ammenda 20유로~1만 유로).

---

11. la **responsabilità penale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **형사책임** ★★★

읽기 responsabilità penàle
IPA /responsabili'ta pe'nale/ 엮은이

여성

헌법 27조 1항은 형사책임이 개인의 것(personale)이라고만 쓴다. 남의 행위로 처벌받지 않는다는 뜻이다. -tà로 끝나는 명사는 여성이고 단수·복수 꼴이 같다(la responsabilità, le responsabilità). 민사책임은 la responsabilità civile.

쉬운 예 La responsabilità è mia.
책임은 내게 있다.

실무 예 In Italia la responsabilità penale delle società è prevista dalla legge? — Lei
이탈리아에서는 회사의 형사책임이 법률에 정해져 있습니까?

원문 La responsabilità penale è personale. — Cost., art. 27, comma 1 · 기준일 판 · 공식
형사책임은 개인적이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La responsabilità	주어 — 여성 단수(-tà 명사)	책임은
penale	형용사 — 명사 뒤에서 꾸민다(남녀 같은 꼴)	형사

è personale.	essere 현재 3인칭 단수 + 형용사(남녀 같은 꼴)	개인적이다

문형

명사 + 형용사(뒤에서 꾸미기)

형용사는 대개 명사 뒤에 둔다

1. 분류를 나타내는 형용사는 명사 뒤에 둔다: la responsabilità penale(형사책임), il diritto civile(민법).
2. 형용사는 명사의 성·수를 따른다. -e로 끝나는 형용사(penale)는 남녀 같은 꼴이고 복수는 -i: le sanzioni penali.
3. 형용사가 명사 앞에 오면 뜻이 달라지는 것도 있다: un grande uomo(위대한 사람) / un uomo grande(몸집이 큰 사람).

Il processo penale è iniziato.
형사 절차가 시작되었다.

Le norme penali sono chiare.
그 형벌 규정들은 명확하다.

한국이라면? ≠ 연좌제 금지 · 헌법 제13조

한국 헌법은 「모든 국민은 자기의 행위가 아닌 친족의 행위로 인하여 불이익한 처우를 받지 아니한다.」(제13조 ③)고 친족의 행위에 한정해 쓴다. 이탈리아 27조 1항은 형사책임 전체를 개인의 것으로 정한다.

---

12. **l'imputato**, pl. gli imputati **피고인(공소 제기 뒤)** ★★★

읽기 imputàto

IPA /impu'tato/ Wiktionary(it)

남성

형사소송법은 공소 제기 단계(rinvio a giudizio 청구 등)부터 imputato라 부르고(60조), 수사 단계의 사람은 la persona sottoposta alle indagini(수사를 받는 사람, 61조)라고 따로 부른다. 여성은 l'imputata. 남성 단수 정관사는 모음 앞에서 l', 복수는 gli다. 스페인어 imputado는 수사 단계의 사람을 가리키던 말이라 뜻이 엇갈린다.

쉬운 예 L'imputato è in aula.
피고인이 법정에 있다.

실무 예 L'imputato è presente all'udienza di oggi? — Lei
피고인은 오늘 기일에 출석했습니까?

원문

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. — Cost., art. 27, comma 2 · 기준일 판 · 공식
피고인은 유죄 판결이 확정될 때까지 유죄로 여겨지지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'imputato	주어 — l' = il(모음 앞)	피고인은
non è considerato colpevole	non + essere + 과거분사(수동) + 형용사	유죄로 여겨지지 않는다
sino alla condanna definitiva.	sino a(~까지) + la, 형용사 definitivo 여성	확정 판결 때까지

condanna definitiva는 '더 다툴 수 없게 된 유죄 판결', 곧 확정된 유죄 판결이다. condanna는 '유죄 판결·형 선고', 동사는 condannare.

문형

sino a / fino a + 명사

~까지

1. sino a는 fino a와 같은 뜻이다. 법률문에 sino가 자주 남아 있다.
2. a + la = alla: sino alla condanna definitiva.
3. '~할 때까지' 절은 finché (non) + 동사.

Il termine è prorogato fino al trenta giugno.
기간은 6월 30일까지 연장된다.

Resta in carcere fino alla sentenza.
그는 판결 때까지 구금된다.

문법 S1 · non è considerato — 수동 문장의 부정

~~L'imputato è non considerato colpevole~~ (비문)

L'imputato non è considerato colpevole

부정어 non은 활용한 동사(여기서는 조동사 è) 바로 앞에 둔다. essere + 과거분사의 수동에서도 non은 essere 앞이다. 과거분사 considerato와 형용사 colpevole는 주어 l'imputato에 맞춘다(여성이면 considerata).

한국이라면? = 무죄 추정 · 헌법 제27조

한국은 「형사피고인은 유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다.」(제27조 ④)고 적극적으로 쓰고, 이탈리아는 '유죄로 여겨지지 않는다'고 부정으로 쓴다. 끝나는 때(판결 확정)는 같다.

---

13. la **rieducazione**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **재교육(수형자의 사회 복귀)** ★★

읽기 rieducazióne

IPA /riedukat͡sjone/ Wiktionary(en)

여성

ri-(다시) + educazione(교육)다. 헌법 27조 3항은 형벌이 수형자의 rieducazione를 '지향해야 한다'고 쓴다. i·e는 붙지 않고 ri·e 두 음절로 읽는다. 모음 사이의 z는 길게 [tts]로 난다.

쉬운 예 Il carcere deve servire alla rieducazione.
교도소는 재교육에 이바지해야 한다.

실무 예 Quali programmi di rieducazione esistono nelle carceri italiane? — Lei
이탈리아 교도소에는 어떤 재교육 프로그램이 있습니까?

원문

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. — Cost., art. 27, comma 3 · 기준일 판 · 공식
형벌은 인도주의에 반하는 처우여서는 안 되며 수형자의 재교육을 지향해야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le pene	주어 — 여성 복수	형벌은
non possono consistere	non + potere 3인칭 복수 + 동사원형	~로 이루어질 수 없다
in trattamenti contrari	consistere in + 명사 + 형용사(남성 복수)	~에 반하는 처우로
al senso di umanità	contrario a + 명사, al = a + il	인도주의(인간다움의 감각)에
e devono tendere	dovere 3인칭 복수 + 동사원형	그리고 지향해야 한다
alla rieducazione del condannato.	tendere a + 명사, del = di + il	수형자의 재교육을

il condannato는 condannare의 과거분사를 명사로 쓴 것이다. '형을 선고받은 사람'이라 문맥에 따라 수형자로 옮긴다.

문형

tendere a + 명사

~을 지향하다, ~을 목표로 하다

1. tendere는 '뻗다'에서 '~쪽으로 향하다'가 되었다. 목표는 a로 붙인다.
2. a + la = alla: tendere alla rieducazione.
3. dovere + 동사원형이면 의무다: devono tendere(지향해야 한다).

La riforma tende a ridurre i tempi del processo.
그 개혁은 재판 기간을 줄이는 것을 목표로 한다.

La pena deve tendere al recupero del condannato.
형벌은 수형자의 회복을 지향해야 한다.

---

14. la **pena di morte**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **사형** ★★★

읽기 péna di mòrte

IPA /ˈpena di ˈmɔrte/ 엮은이

여성

헌법 27조 4항은 사형을 허용하지 않는다. 1948년 원문에는 '전시 군형법이 정한 경우가 아니면' 이라는 단서가 붙어 있었고, 2007. 10. 25.부터 그 단서가 빠진 문언이 시행되고 있다(normattiva 판 비교). pena의 e는 닫힌 [e], morte의 o는 열린 [ɔ]다.

쉬운 예 In Italia non c'è la pena di morte.
이탈리아에는 사형이 없다.

실무 예 In Corea la pena di morte è ancora prevista dal codice penale. — Lei
한국에서는 사형이 아직 형법에 정해져 있습니다.

원문

Non è ammessa la pena di morte. — Cost., art. 27, comma 4 · 기준일 판 · 공식
사형은 허용되지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Non è ammessa	non + essere + 과거분사 여성 단수(수동)	허용되지 않는다
la pena	주어(동사 뒤) — 여성 단수	형벌은
di morte.	di + 관사 없는 명사	죽음의(사형은)

문형

non è ammesso / ammessa + 명사

~은 허용되지 않는다

1. ammettere(허용하다·받아들이다)의 과거분사 ammesso를 essere와 함께 써서 수동을 만든다.
2. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다: è ammessa la prova(증거가 허용된다), sono ammessi i ricorsi.
3. 법정에서 증거 채택은 l'ammissione delle prove.

Non è ammesso il ricorso.
불복은 허용되지 않는다.

Sono ammesse le prove richieste.
신청한 증거들이 채택된다.

문법 S1 · Non è ammessa la pena di morte — 주어가 뒤에 오는 수동

~~Non è ammesso la pena di morte~~ (비문)

Non è ammessa la pena di morte

주어 la pena di morte가 동사 뒤에 있어도 과거분사는 주어에 맞춘다. pena가 여성 단수라 ammessa다(ammettere의 과거분사 ammesso의 여성형). '허용되지 않는다'를 먼저 말하고 무엇이 그런지를 뒤에 두어 금지를 앞세운 어순이다.

한국이라면? ≠ 사형 · 형법 제41조

한국 형법은 형의 종류 첫째로 「1. 사형」(제41조)을 둔다. 헌법재판소는 95헌바1(1996. 11. 28.)과 2008헌가23(2010. 2. 25.)에서 형법 제41조 제1호가 헌법에 위반되지 않는다고 했고, 2008헌가23은 헌법 제110조 ④ 단서를 들어 헌법이 사형을 간접적으로 인정한다고 보았다.

---

15. la **legittima difesa**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **정당방위** ★★★

읽기 legìttima difésa

IPA /leˈd͡ʒittima diˈfeza/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

52조 표제는 Difesa legittima(어순이 반대)이고, 같은 조 마지막 항과 일상어는 legittima difesa를 쓴다. legittima는 끝에서 셋째 음절(gìt)에 강세가 온다. difesa의 s를 Treccani 표제는 무성 [s](점 없음), it.wiktionary는 유성 [z]로 적는다. 이 책은 모음 사이 s를 [z]로 읽는 현대 중립 발음을 따른다(1장).

쉬운 예

Ha agito per legittima difesa.

그는 정당방위로 행위했다.

실무 예

La difesa era proporzionata all'offesa, secondo Lei? — Lei

그 방위가 공격에 비례했다고 보십니까?

원문

> Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. — c.p., art. 52, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 자기나 남의 권리를 부당한 침해의 현재 위험으로부터 방위해야 할 필요 때문에 어쩔 수 없이 그 행위를 한 사람은, 방위가 침해에 비례하는 한 처벌되지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Non è punibile	non + essere + 형용사 punibile	처벌할 수 없다
chi ha commesso il fatto,	chi(~하는 사람) + 근과거 — 주어	그 행위를 한 사람은
per esservi stato costretto	per + 완료 동사원형(esser + stato + 과거분사) — 이유, vi는 그 행위에	어쩔 수 없이 그렇게 하게 되어서
dalla necessità di difendere	da(원인) + 명사 + di + 동사원형	방위해야 할 필요에 의해
un diritto proprio od altrui	목적어 + 형용사 둘 — od는 모음 앞의 o	자기나 남의 권리를
contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta,	contro(~에 맞서) + 명사 + 형용사	부당한 침해의 현재 위험에 맞서
sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.	sempre che + 접속법 sia + 과거분사 여성	방위가 침해에 비례하는 한

esservi는 essere + vi다. 동사원형 끝 -e를 떼고 대명사를 붙였다(esser + vi). vi는 '거기에, 그것에'로 앞의 il fatto를 가리킨다.

문형

per legittima difesa

정당방위로

1. 이유·근거는 per 뒤에 관사 없이 둔다: per legittima difesa, per errore(착오로).
2. '정당방위 상태에서'는 in stato di legittima difesa(52조 마지막 항).
3. agire per legittima difesa(정당방위로 행위하다)가 굳은 말이다.

Ha sparato per legittima difesa.

그는 정당방위로 총을 쐈다.

Agiva in stato di legittima difesa.

그는 정당방위 상태에서 행위하고 있었다.

문법 S8 · sempre che + 접속법 — ~하는 한

~~sempre che la difesa è proporzionata all'offesa~~ (비문)

sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa

sempre che는 조건을 다는 예외 표지('~하는 한')이고 뒤 동사는 접속법이다. sia는 essere의 접속법 현재 3인칭 단수, 직설법이면 è다. 54조 긴급피난도 같은 자리에 sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo를 쓴다.

한국이라면? ≠ 정당방위 · 형법 제21조

벌하지 않는 짜임은 같고 한계를 정하는 말이 다르다. 한국은 「상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다」(제21조 ①), 이탈리아는 '방위가 침해에 비례하는 한'이다. 52조 2항은 주거 등에 적법하게 있는 사람이 적법한 무기 등으로 방위할 때 비례를 인정하고, 3항은 영업장으로 넓히며, 4항은 폭력·무기 위협을 동반한 침입 격퇴를 정당방위로 본다.

---

16. lo **stato di necessità**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **긴급피난(필요 상태)** ★★★

읽기 stàto di necessità

IPA /ˈstato di netʃessiˈta/ 엮은이

남성

글자 그대로는 '필요의 상태'다. 54조는 사람에게 닥친 중대한 손해의 현재 위험을 피하려고 어쩔 수 없이 한 행위를 벌하지 않는다. 정관사가 lo인 것은 stato가 s + 자음으로 시작하기 때문이다(lo studio, lo Stato). 대문자 Stato는 '국가'다. 54조 2항은 위험에 몸을 드러낼 특별한 법적 의무가 있는 사람(예: 그런 직무를 맡은 사람)에게는 이 규정을 적용하지 않는다.

쉬운 예

Era in stato di necessità.

그는 긴급피난 상태에 있었다.

실무 예

Il pericolo era davvero attuale e non altrimenti evitabile? — Lei

그 위험이 정말 현재의 것이었고 달리 피할 수 없었습니까?

원문

> Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. — c.p., art. 54, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 자기나 남을 사람에 대한 중대한 손해의 현재 위험에서 구해야 할 필요 때문에 어쩔 수 없이 그 행위를 한 사람은 처벌되지 않는다. 그 위험은 그 사람이 자기 뜻으로 일으킨 것이 아니어야 하고 달리 피할 수도 없어야 하며, 행위가 위험에 비례해야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Non è punibile chi ha commesso il fatto | non + essere + 형용사, chi + 근과거(주어) | 그 행위를 한 사람은 처벌할 수 없다 |
> | per esservi stato costretto | per + 완료 동사원형 — 이유(52조와 같은 꼴) | 어쩔 수 없이 그렇게 하게 되어서 |
> | dalla necessità di salvare sé od altri | da(원인) + 명사 + di + 동사원형 + 목적어 | 자기나 남을 구해야 할 필요에 의해 |
> | dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, | da(~에서) + 명사 + 형용사 + di + 명사 | 사람에 대한 중대한 손해의 현재 위험에서 |
> | pericolo da lui non volontariamente causato, | 명사를 되풀이해 덧붙인 설명 — 과거분사 + da(행위자) | (그 위험은) 그가 자기 뜻으로 일으키지 않았고 |
> | né altrimenti evitabile, | né + 부사 + 형용사 | 달리 피할 수도 없는 |
> | sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. | sempre che + 접속법 | 행위가 위험에 비례하는 한 |
>
> pericolo를 한 번 더 쓰고 그 뒤에 조건을 붙였다. 앞 명사를 되풀이해 설명을 덧붙이는 조문 말투다.
> 한국어로는 '그 위험은 ~이어야 한다'로 문장을 끊어 옮기면 읽기 쉽다.

문형

salvare sé / altri da + 명사

자기 / 남을 ~에서 구하다

1. sé는 '자기 자신'을 가리키는 강세 대명사다. 표준 철자는 sé(닫힌 é)이고, 공식 법령 DB는 sè로 적는다.
2. altri는 여기서 '다른 사람(들)'이라는 대명사다.

3. 무엇에서 구하는지는 da로: dal pericolo(da + il).

Ha agito per salvare sé e la figlia.
그는 자기와 딸을 구하려고 행위했다.

Ha salvato altri dal pericolo.
그는 다른 사람들을 위험에서 구했다.

한국이라면? ≠ 긴급피난 · 형법 제22조

한국은 「자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 위난」(제22조 ①)이면 법익을 가리지 않는다. 이탈리아 54조 1항은 '사람에 대한 중대한 손해'의 위험으로 좁히고, 자기 뜻으로(volontariamente) 일으키지 않았을 것과 달리 피할 수 없을 것을 더 요구한다. 위난을 피하지 못할 책임이 있는 사람을 빼는 점(제22조 ②, 54조 2항)은 같다.

---

17. il **delitto tentato**, pl. i delitti tentati **미수범(미수에 그친 범죄)** ★★★

읽기 delìtto tentàto

IPA /de'litto ten'tato/ 엮은이

남성

56조 표제가 Delitto tentato다. 법률가는 흔히 명사 il tentativo(미수, /tenta'tivo/)를 쓰지만 조문은 delitto tentato(시도된 범죄)라고 쓴다 — 그래서 표제어를 조문 쪽으로 잡았다. tentare는 '시도하다', 과거분사 tentato. 56조는 « un delitto »(범죄)를 저지르려는 행위만 다룬다. 위경죄(contravvenzione)를 저지르려던 행위는 이 조에 들지 않는다.

쉬운 예 È un tentativo di furto.
그것은 절도 미수다.

실무 예 Gli atti erano già idonei e non equivoci, secondo Lei? — Lei
그 행위들이 이미 적합하고 의심의 여지가 없는 것이었다고 보십니까?

원문

> Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. — c.p., art. 56, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 범죄를 저지르는 쪽으로 의심의 여지 없이 향한 적합한 행위를 한 사람은, 그 행위가 끝나지 않았거나 결과가 일어나지 않았으면 미수범으로 책임을 진다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Chi compie atti idonei,	chi(~하는 사람) + compiere 현재 + 목적어 + 형용사	적합한 행위를 하는 사람은
diretti in modo non equivoco	과거분사 남성 복수(atti에 맞춤) + in modo + 형용사(방식)	의심의 여지 없이 향한
a commettere un delitto,	diretto a + 동사원형 — 무엇을 향했는지	범죄를 저지르는 쪽으로
risponde di delitto tentato,	rispondere di + 관사 없는 명사 + 과거분사	미수범으로 책임을 진다
se l'azione non si compie	se + 직설법 + si(이루어지다)	그 행위가 끝나지 않거나
o l'evento non si verifica.	o + 주어 + si(일어나다)	결과가 일어나지 않으면

in modo non equivoco는 '애매하지 않은 방식으로', 곧 '의심의 여지 없이'다. in modo + 형용사는 부사처럼 쓰인다(in modo chiaro: 분명하게).

문형

rispondere di + 명사

~의 책임을 지다(~죄가 되다)

1. rispondere는 일상어로 ‘대답하다’다. 법률문에서 rispondere di는 ‘~에 대해 책임을 지다’다.
2. 죄명이 오면 ‘~죄로 처벌받는다’와 같은 뜻이다: risponde di delitto tentato.
3. 남의 행위에 책임을 질 때도 쓴다: risponde chi l'ha costretta(강요한 사람이 책임진다, 54조 3항).

Risponde di tentato omicidio.
그는 살인 미수로 책임을 진다.

Chi rompe paga e risponde dei danni.
부순 사람이 물어내고 손해를 책임진다.

문법 S4 · si compie·si verifica — ‘이루어지다·일어나다’의 si

~~se l'azione non compie o l'evento non verifica~~ (비문)

se l'azione non si compie o l'evento non si verifica

compiere는 ‘(무엇을) 다 하다’, verificare는 ‘(무엇을) 확인하다’로 목적어를 받는다. 주어 자신이 ‘다 이루어지다’, ‘일어나다’라고 하려면 si를 붙인다(compiersi·verificarsi). 43조의 과실 정의도 같은 꼴이다: l'evento … si verifica a causa di negligenza.

한국이라면? ≠ 미수범 · 형법 제25조

미수가 시작되는 기준과 형이 다르다. 한국은 「범죄의 실행에 착수하여」(제25조 ①)로 실행의 착수를, 이탈리아는 ‘적합하고 의심의 여지 없이 범죄로 향한 행위’로 정한다. 형은 한국이 「기수범보다 감경할 수 있다」(제25조 ②)로 재량이고, 이탈리아는 56조 2항이 ‘3분의 1에서 3분의 2까지 줄인’ 형 등으로 감경을 정해 둔다.

---

18. ## il rapporto di causalità, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **인과관계** ★★

읽기 rappòrto di causalità

IPA /rapˈpɔrto di kauzaliˈta/ 엮은이

남성

40조 표제가 Rapporto di causalità다. 본문은 그 말을 쓰지 않고 ‘결과가 그 사람의 작위나 부작위의 귀결(conseguenza)이 아니면’ 처벌하지 않는다고 쓴다. 같은 조 2항은 막아야 할 법적 의무가 있는 결과를 막지 않은 것을 그 결과를 일으킨 것과 같게 본다(부작위). rapporto의 o는 열린 [ɔ], causalità의 s는 유성 [z]다.

쉬운 예 Manca il rapporto di causalità.
인과관계가 없다.

실무 예 Come si accerta il rapporto di causalità in questo caso? — Lei
이 사건에서 인과관계는 어떻게 인정합니까?

원문

> Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. — c.p., art. 40, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 누구도, 범죄의 성립이 걸린 해롭거나 위험한 결과가 자기 작위나 부작위의 귀결이 아니라면, 법률이 범죄로 정한 행위로 처벌받지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nessuno può essere punito	주어 + potere + essere 수동 동사원형	누구도 처벌될 수 없다
per un fatto preveduto dalla legge come reato,	per + 명사 + 과거분사 + da(행위자) + come	법률이 범죄로 정한 행위로
se l'evento dannoso o pericoloso,	se + 주어 + 형용사 둘	해롭거나 위험한 결과가
da cui dipende la esistenza del reato,	관계절 da cui + dipendere + 주어 (동사 뒤)	범죄의 성립이 걸린
non è conseguenza	non + essere + 관사 없는 명사	귀결이 아니라면

della sua azione od omissione.	della = di + la, 소유 형용사 sua	자기 작위나 부작위의

la esistenza는 지금 글이라면 l'esistenza로 줄여 쓴다. 1930년 조문은 줄이지 않은 꼴을 남겨 두었다(43조는 l'esistenza).

문형

da cui dipende + 명사

~이 그것에 달려 있는

1. dipendere da는 '~에 달려 있다'다. 관계절에서는 전치사 da를 cui 앞에 둔다: da cui dipende.
2. 주어가 동사 뒤에 온다: da cui dipende la esistenza del reato(범죄의 성립이 그것에 달려 있는).
3. 43조는 같은 뜻을 da cui la legge fa dipendere(법률이 ~을 그것에 걸어 둔)로 쓴다.

È una decisione da cui dipende il processo.
그것은 재판이 달려 있는 결정이다.

La prova da cui dipende la condanna è debole.
유죄 판결이 걸린 그 증거는 약하다.

한국이라면? = 인과관계 · 형법 제17조

결과가 행위에 이어지지 않으면 그 결과로 벌하지 않는다는 짜임이 같다. 한국은 「어떤 행위라도 죄의 요소되는 위험발생에 연결되지 아니한 때에는 그 결과로 인하여 벌하지 아니한다.」(제17조)고 쓴다. 이탈리아는 '귀결(conseguenza)'이라는 말을 쓰고, 부작위를 같은 조 2항에 함께 둔다.

---

19. la **gravità del reato**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **범죄의 중대성(양형 요소)** ★★★

읽기 gravità del reàto

IPA /gravi'ta del re'ato/ 엮은이

여성

133조는 판사가 형을 정할 때 따질 것을 두 무리로 나눈다. 1항은 범죄의 중대성(행위의 방식, 손해·위험의 크기, 고의의 강도나 과실의 정도), 2항은 범인의 범죄 성향(capacità a delinquere — 동기, 전과, 범행 뒤 태도, 생활 사정)이다. 판결문은 형을 정하는 문제를 il trattamento sanzionatorio(형의 처우)라고도 부른다(이 장 대법원 코너의 판결).

쉬운 예 Il giudice valuta la gravità del reato.
판사는 범죄의 중대성을 평가한다.

실무 예 Quali elementi ha considerato il giudice per valutare la gravità del reato? — Lei
판사는 범죄의 중대성을 평가하려고 어떤 요소를 고려했습니까?

원문

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. — c.p., art. 133, comma 1 · 기준일 판 · 공식
판사는 앞 조가 정한 재량권을 행사할 때 범죄의 중대성을 고려해야 한다. 중대성은 행위의 성질·종류·수단·대상·시간·장소와 그 밖의 모든 방식, 범죄의 피해자에게 끼친 손해나 위험의 크기, 고의의 강도나 과실의 정도에서 끌어낸다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nell'esercizio del potere discrezionale	nel(in + il) + 명사 + di + 명사 + 형용사	재량권을 행사할 때
indicato nell'articolo precedente,	과거분사 남성 단수(potere에 맞춤) + nel	앞 조가 정한
il giudice deve tener conto	주어 + dovere + tener conto	판사는 고려해야 한다

della gravità del reato, desunta:	di + 명사 + 과거분사 여성 단수(gravità에 맞춤) — 쌍점 뒤에 목록	~에서 끌어낸 범죄의 중대성을
dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto,	목록 ① — da + 정관사 결합형 (dalla·dai·dall')	성질·종류·수단·대상
dal tempo, dal luogo	목록 ① 이어서 — dal = da + il	시간·장소
e da ogni altra modalità dell'azione;	목록 ① 끝 — ogni altro(그 밖의 모든)	그리고 행위의 그 밖의 모든 방식에서
dalla gravità del danno o del pericolo	목록 ② — da + la + 명사 + di + 명사 둘	손해나 위험의 크기에서
cagionato alla persona offesa dal reato;	과거분사(cagionare: 일으키다) + a + 명사 + 과거분사 + da	범죄의 피해자에게 끼친
dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.	목록 ③ — 명사 둘을 o로	고의의 강도나 과실의 정도에서

da가 정관사와 합쳐 dal·dalla·dai·dall'로 바뀐다. 이 문장 하나에 네 꼴이 다 나온다. la persona offesa(피해를 입은 사람)는 형사절차의 '피해자'다.

문형

tener conto di + 명사

~을 고려하다, 참작하다

1. tenere conto di에서 tenere의 끝 -e가 떨어져 tener conto가 되었다(어말 모음 탈락).
2. 무엇을 고려하는지는 di로 잇는다: tener conto della gravità(di + la).
3. dovere와 함께: il giudice deve tener conto di …(판사는 ~을 고려해야 한다).

Bisogna tener conto delle circostanze.
정황을 고려해야 한다.

Il giudice ha tenuto conto della giovane età dell'imputato.
판사는 피고인의 어린 나이를 참작했다.

문법 B2 · desunta — 과거분사는 꾸미는 명사에 맞춘다

~~della gravità del reato, desunto:~~ (비문)

della gravità del reato, desunta:

desunta는 desumere(끌어내다)의 과거분사다. 꾸미는 것은 바로 앞의 reato(남성)가 아니라 gravità(여성 단수)라서 -a로 끝난다. 이탈리아어 문장에서 과거분사의 끝 모음은 무엇을 꾸미는지 알려 주는 표지다.

한국이라면? ≠ 양형의 조건 · 형법 제51조

한국은 「형을 정함에 있어서는 다음 사항을 참작하여야 한다.」(제51조)며 네 호(연령·성행·지능과 환경, 피해자와의 관계, 동기·수단과 결과, 범행 후의 정황)를 한 목록에 둔다. 이탈리아 133조는 범죄의 중대성과 범인의 범죄 성향을 두 항으로 나누고, 고의의 강도·과실의 정도를 중대성 쪽에 넣는다.

20. la **proporzione fra i delitti e le pene**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **범죄와 형벌의 비례** ★★

읽기 proporzióne fra i delìtti e le péne

IPA /propor'tsjone fra i de'litti e le 'pene/ 엮은이

여성

베카리아 『범죄와 형벌』 제5판 § VI의 표제(Proporzione fra i Delitti e le Pene)다. 범죄가 사회에 끼치는 해악이 클수록 그것을 막는 장애, 곧 형벌도 강해야 한다는 주장이다. 오늘의 형법에서는 판사가 범죄의 중대성을 따져 형을 정하게 한 133조, 정당방위·긴급피난에 '비례'를 요건으로 단 52·54조에서 같은 말을 본다. fra는 tra와 같은 뜻(~ 사이에)이다.

쉬운 예 Ci deve essere proporzione fra il reato e la pena.
범죄와 형벌 사이에는 비례가 있어야 한다.

실무 예

Secondo Lei, la pena inflitta è proporzionata al reato? — Lei

선고된 형이 범죄에 비례한다고 보십니까?

원문

Dunque vi deve essere una proporzione fra i Delitti, e le Pene.

Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti, e le pene.

— Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § VI, 30면 · 쪽 그림 · 공식 대체

그러므로 범죄와 형벌 사이에는 비례가 있어야 한다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Dunque	접속 부사 — 앞의 논증에서 결론을 끌어낸다	그러므로
vi deve essere	vi(거기에, = ci) + dovere 3인칭 단수 + essere	있어야 한다
una proporzione	주어(동사 뒤) — 부정관사 una	비례가
fra i Delitti,	fra(~ 사이에) + 정관사 복수 + 명사 — 18세기 대문자	범죄와
e le Pene.	e + 정관사 복수 + 명사 — 쉼표 뒤 e는 옛 구두점	형벌 사이에

제5판은 Delitti·Pene를 대문자로 쓰고 e 앞에 쉼표를 찍었다. 18세기 인쇄 관행이다. 현대 철자 줄은 소문자로만 바꾸고 쉼표는 원문대로 두었다.

문형

vi deve essere + 명사

~이 있어야 한다

1. '~이 있다'는 c'è / ci sono다. vi는 ci의 문어 꼴이다: vi è = c'è.
2. dovere를 넣으면 '있어야 한다': ci deve essere, vi deve essere.
3. 주어가 복수면 ci devono essere: ci devono essere regole chiare.

Ci deve essere una ragione.

이유가 있어야 한다.

Vi sono due motivi di ricorso.

상고 이유가 둘 있다.

원전 — 베카리아 『범죄와 형벌』 제5판(1766)

체사레 베카리아(Cesare Beccaria)의 『범죄와 형벌(Dei delitti e delle pene)』은 1764년 리보르노에서 저자 이름 없이 처음 나왔다. 이 책은 1766년 제5판(속표지 « Harlem », 실제 인쇄지는 리보르노)을 인용하고, 쪽마다 마르부르크 대학도서관 스캔의 면 번호를 단다. 위 줄은 제5판 원문(긴 s « ſ »만 s로 바꿈), 아래 줄은 현대 철자다.

§ VI '범죄와 형벌의 비례'는 형벌이 범죄의 해악에 맞추어져야 한다고 말한다. 오늘의 형법에서 같은 생각은 판사가 범죄의 중대성을 따져 형을 정하게 한 133조에서 본다. 첫 문장은 초판(1764)에서는 « alla società umana »(인간 사회에)였고, 제5판에서 « alla società »(사회에)로 줄었다.

§ XVI '고문에 대하여'에는 '판사의 판결이 있기 전에는 누구도 죄인이라 불릴 수 없다'는 문장이 있다. 헌법 27조 2항의 무죄 추정과 나란히 읽는다.

§ XXVII '형벌의 완화'는 범죄를 가장 크게 억제하는 것은 형벌의 잔혹함이 아니라 그 확실성(infallibilità)이라고 쓴다. 가벼워도 확실한 처벌이, 처벌받지 않을 희망이 섞인 무서운 처벌보다 더 큰 인상을 남긴다는 것이다.

§ XLVII '결론'은 책 전체를 한 문장의 '일반 정리(Teorema generale)'로 묶는다. 형벌은 공개되고, 신속하고, 필요하고, 그 상황에서 가능한 가장 작고, 범죄에 비례하고, 법률이 정한 것이어야 한다. 조문처럼 형용사를 늘어놓은 이 문장은 이 장 표제어 여럿(pena·proporzione·legge)을 한꺼번에 담고 있다.

옛 철자를 본다. 제5판은 닫힌 é 자리에도 grave 악상을 쓴다(benchè·perchè·nè — 지금은 benché·perché·né). Giudice·Magistrati·Leggi·Delitti 같은 명사를 대문자로 쓴다. a' delitti의

a'는 ai(a + i)를 줄인 옛 꼴이다. dev'essere는 지금도 쓰는 줄임(deve essere)이다. 현대 철자 줄은 악상·대문자·a'만 바꾸고 구두점과 낱말은 그대로 두었다.

> Non solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società.
> *Non solamente è interesse comune, che non si commettano delitti, ma che siano più rari a proporzione del male, che arrecano alla società.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § VI, 30면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 범죄가 저질러지지 않는 것만이 아니라, 범죄가 사회에 끼치는 해악에 비례하여 더 드물어지는 것이 모두의 이익이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Non solamente è interesse comune,	non solamente(~뿐 아니라) + essere + 관사 없는 명사 — 주어는 뒤의 che 절	~만이 모두의 이익인 것이 아니라
che non si commettano delitti,	che 절 + 수동 si + 접속법 현재 3인칭 복수(주어 delitti)	범죄가 저질러지지 않는 것
ma che siano più rari	ma(그러나, ~이기도) + che 절 + essere 접속법 3인칭 복수 + 비교급	더 드물어지는 것이(이익이다)
a proporzione del male,	a proporzione di(~에 비례하여) + del = di + il	해악에 비례하여
che arrecano alla società.	관계절 — 주어는 생략된 i delitti, alla = a + la	(범죄가) 사회에 끼치는

> Un uomo non può chiamarsi Reo prima della sentenza del Giudice
> *Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XVI, 69면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 누구도 판사의 판결이 있기 전에는 죄인이라 불릴 수 없다 (문장 첫 절 — 원문은 쉼표 뒤로 이어진다)

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Un uomo	주어 — 부정관사 + 명사(사람 일반)	한 사람은(누구도)
non può chiamarsi Reo	non + potere + 재귀 동사원형(chiamar + si) + 보어	죄인이라 불릴 수 없다
prima della sentenza del Giudice	prima di + la + 명사 + di + il + 명사	판사의 판결 전에는

> Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei Magistrati, e quella severità di un Giudice inesorabile, che per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità;
> *Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che per essere un'utile virtù, dev'essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità;*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVII, 112~113면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 범죄를 가장 크게 억제하는 것 가운데 하나는 형벌의 잔혹함이 아니라 형벌이 반드시 따른다는 것, 그래서 사법관들의 감시와, 쓸모 있는 덕이 되려면 온화한 입법이 함께해야 하는 냉정한 판사의 엄격함이다. 처벌이 가볍더라도 확실하면, 처벌받지 않으리라는 희망이 섞인 더 무서운 처벌에 대한 두려움보다 언제나 더 큰 인상을 남길 것이다 (둘째 문장은 쌍반점까지 — 원문은 이유를 덧붙여 이어진다)

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Uno dei più gran freni dei delitti	주어 — uno di(~ 가운데 하나) + 최상급(i più gran) + di + 명사	범죄를 막는 가장 큰 억제 가운데 하나는
non è la crudeltà delle pene,	non + essere + 명사 — non … ma 의 앞부분	형벌의 잔혹함이 아니라
ma l'infallibilità di esse,	ma + 명사 + di + 강세 대명사 esse(= le pene)	형벌이 반드시 따른다는 것이다
e per conseguenza la vigilanza dei Magistrati,	per conseguenza(그 결과로, 그래서) + 명사 + dei = di + i	그래서 사법관들의 감시이고
e quella severità di un Giudice inesorabile,	지시 형용사 quella + 명사 + di + 명사 + 형용사	냉정한 판사의 그 엄격함이다
che per essere un'utile virtù,	관계절 che(= severità) + per + 동사원형(목적: ~이 되려면)	그 엄격함이 쓸모 있는 덕이 되려면
dev'essere accompagnata da una dolce legislazione.	dovere + essere 수동 + 과거분사 여성 단수 + da(행위자)	온화한 입법이 함께해야 한다
La certezza di un castigo,	주어 — 명사 + di + 명사	처벌의 확실성은
benchè moderato,	benché + 과거분사(동사 생략 — benché sia moderato)	가볍더라도
farà sempre una maggiore impressione,	fare 미래 3인칭 단수 + 부사 + 목적어(fare impressione: 인상을 남기다)	언제나 더 큰 인상을 남길 것이다
che non il timore di un altro più terribile,	비교 대상 che non(~보다) + 명사 + di + 대명사 un altro(= castigo) + 비교급	더 무서운 다른 처벌에 대한 두려움보다
unito colla speranza dell'impunità;	과거분사 남성 단수(timore에 맞춤) + colla(= con la) + 명사	처벌받지 않으리라는 희망이 섞인

> perchè ogni pena non sia una violenza di uno, o di molti contro un privato Cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle Leggi.
>
> *perché ogni pena non sia una violenza di uno, o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.*
>
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XLVII, 205면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> (일반 정리의 결론부 — 문장 앞머리는 생략) 어떤 형벌도 한 사람이나 여러 사람이 사인(私人)인 시민 한 사람에게 가하는 폭력이 되지 않으려면, 형벌은 본질적으로 공개되고, 신속하고, 필요하고, 주어진 상황에서 가능한 것 가운데 가장 작고, 범죄에 비례하고, 법률이 정한 것이어야 한다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
perchè ogni pena non sia una violenza	perché + 접속법 현재(목적) + 명사	어떤 형벌도 폭력이 되지 않으려면
di uno, o di molti contro un privato Cittadino,	di + 대명사 둘(누구의 폭력인지) + contro + 명사	한 사람이나 여러 사람이 사인인 시민에게 가하는
dev'essere essenzialmente	dovere + essere(주어 ogni pena 생략) + 부사	본질적으로 ~이어야 한다
pubblica, pronta, necessaria,	형용사 셋 — pena에 맞춘 여성 단수	공개되고, 신속하고, 필요하고

la minima delle possibili nelle date circostanze,	최상급 la minima + delle(di + le) + 형용사의 명사화 + nelle(in + le)	주어진 상황에서 가능한 것 가운데 가장 작고
proporzionata a' delitti,	과거분사 여성 단수 + a'(= ai)	범죄에 비례하고
dettata dalle Leggi.	과거분사 여성 단수 + dalle(da + le) — 행위자	법률이 정한 것이어야 한다

초판(1764)에는 장 번호가 없다. 대목마다 쪽 바깥 여백에 표제만 붙어 있다. 이 책의 § 번호는 제5판의 번호이고, 현대 비판본과 영역본 둘(Cambridge 1995, Toronto 2008)도 같은 번호를 쓴다. 모렐레(Morellet)의 프랑스어역(1766) 순서를 따른 판들은 장 순서가 달라 번호도 다르다(제5판 § XVI 고문이 그 판들에서는 § XII).

대법원 판결 한 대목 — 형을 정한 이유를 다투다

Corte di cassazione는 이 책에서 '대법원'으로 옮긴다. 학계에서는 '파기원'이라고도 한다. 대법원 판결은 공개 PDF(cortedicassazione.it)에서 몇 문장만 옮긴다. 당사자·변호인 이름이 든 문장은 옮기지 않았다.

고른 판결은 대법원 제2형사부의 2026년 제34754호 판결이다. 2026. 9. 9. 공개 심리를 거쳐 선고하고 9. 28. 서기과에 기탁했다. 공갈(estorsione)로 유죄 판결을 받은 피고인들이 상고했고, 대법원은 상고가 부적법하다고 선언하고(dichiara inammissibili i ricorsi) 상고인들에게 소송비용과 Cassa delle ammende(벌과금 기금)에 낼 3천 유로를 지웠다.

형사 판결의 절은 RITENUTO IN FATTO(사실로 보는 것)와 CONSIDERATO IN DIRITTO(법률로 따진 것), 그리고 결론 P.Q.M.(per questi motivi — 이러한 이유로)이다. 머리에 « In nome del Popolo Italiano »(이탈리아 국민의 이름으로)가 있다.

시제를 본다. 사실 부분은 원심 경과를 반과거로 적는다 — 이 판결의 첫 문장은 항소법원이 1심 판결을 confermava(확인했다)라고 쓴다. 상고와 그 주장은 현재로 적는다: propone ricorso(상고한다), il ricorrente deduce(상고인은 ~을 주장한다). 아래 첫 인용이 그 꼴이다. 판결의 이유 부분에서 원심 판단은 근과거로 적는다: la Corte territoriale … ha ritenuto(원심은 ~라고 판단했다). 이 판결의 사실 부분에는 원과거(passato remoto)가 나오지 않는다.

둘째 인용은 형을 정한 원심 이유를 정리한다. '범죄의 중대성(gravità del fatto)', '고의의 강도(intensità del dolo)'는 형법 133조의 말이 판결문에 그대로 쓰인 예다. 셋째 인용 « Si tratta, dunque, di … »는 이 장 문법 S4의 비인칭 si다.

> Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Cass. pen., Sez. 2, n. 34754/2026, 2면 · PDF 2면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면을 110 dpi 쪽 그림으로 그려 글자 대조. 단락 번호 « 2.1. »은 뗐다. PDF 의 아포스트로피(U+2019)는 그대로 두었다.
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 엮은이가 PDF 를 열어 해당 면의 문장을 복사해 옮겼다. 데이터와 글자 일치(단락 번호 « 2.1. »·줄바꿈 제외).
>
> 첫째 상고 이유로 상고인은 형사소송법 606조 1항 b호와 e호에 따라, 형법 629조에 관한 법률 위반과 이유의 명백한 비논리성·모순을 주장한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Con primo motivo,	con + 서수 형용사 + 명사(관사 없음) — motivo: 상고 이유	첫째 상고 이유로
il ricorrente deduce,	주어(ricorrere의 현재분사를 명사로 — 상고인) + dedurre 현재 3인칭 단수(주장의 현재)	상고인은 주장한다
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,	ai sensi di(~에 따라) + 조·항·호 — lett. = lettera(호), cod. proc. pen. = codice di procedura penale	형사소송법 606조 1항 b호와 e호에 따라
violazione di legge	dedurre의 목적어 ① — 관사 없는 명사 + di	법률 위반을

in relazione all'art. 629 cod. pen.	in relazione a(~에 관하여) + all' = a + lo	형법 629조에 관한
e vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.	목적어 ② — vizio(하자)의 복수 + di + 명사 둘 + della	그리고 이유의 명백한 비논리성과 모순이라는 하자를

> Ciò posto, la motivazione della Corte territoriale, in ordine alla gravità del fatto ed ai fini della determinazione della pena, si fonda su argomenti (la intensità del dolo, la pluralità di condotte estorsive, la accresciuta pericolosità degli imputati, attestata dalla ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale per reati attuati con violenza e/o minaccia), che sono logicamente incompatibili con i presupposti richiesti per la attenuante di introduzione costituzionale (vds. paragrafo 5.2., pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata). Cass. pen., Sez. 2, n. 34754/2026, 13면 · PDF 13면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면을 110 dpi 쪽 그림으로 그려 글자 대조. 텍스트층의 겹친 공백은 하나로 접었다.
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 엮은이가 PDF 를 열어 해당 면의 문장을 복사해 옮겼다. 데이터와 글자 일치(단락 번호 « 2.1. »·줄바꿈 제외).
>
> 이를 전제로 보면, 원심(항소법원)이 범죄의 중대성과 형의 결정에 관하여 든 이유는 여러 논거(고의의 강도, 여러 차례의 공갈 행위, 폭행이나 협박으로 저지른 범죄에 대한 같은 종류의 5년 내 누범으로 드러난 피고인들의 높아진 위험성)에 기대고 있는데, 이 논거들은 헌법재판으로 도입된 감경 사유에 필요한 전제와 논리적으로 양립하지 않는다(원심 판결 5.2. 단락, 7·8면 참조).

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ciò posto,	절대 분사구 — ciò(이것) + porre의 과거분사(posto: 놓인)	이를 전제로 보면
la motivazione della Corte territoriale,	주어 — Corte territoriale: 원심(그 지역의 항소법원)	원심의 이유는
in ordine alla gravità del fatto	in ordine a(~에 관하여) + alla = a + la	범죄의 중대성에 관하여
ed ai fini della determinazione della pena,	ed(모음 앞의 e) + ai fini di(~을 위하여)	그리고 형을 정하기 위하여
si fonda su argomenti	fondarsi su(~에 기초하다) 3인칭 단수 + 관사 없는 명사 복수	논거들에 기대고 있다
(la intensità del dolo, la pluralità di condotte estorsive,	괄호 속 목록 ①② — estorsivo: 공갈의	고의의 강도, 여러 차례의 공갈 행위,
la accresciuta pericolosità degli imputati,	목록 ③ — accresciuta(accrescere의 과거분사, 명사 앞), degli = di + gli	피고인들의 높아진 위험성
attestata dalla ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale	과거분사 여성 단수(pericolosità에 맞춤) + da(행위자) + ritenuta(인정된) + 명사 + 형용사 둘	인정된 같은 종류의 5년 내 누범으로 드러난
per reati attuati con violenza e/o minaccia),	per + 명사 + 과거분사 + con + 명사 — e/o: ~와(또는)	폭행이나 협박으로 저지른 범죄에 대한)
che sono logicamente incompatibili	관계절 che(= argomenti) + essere + 부사 + 형용사 복수	논리적으로 양립하지 않는
con i presupposti richiesti per la attenuante di introduzione costituzionale	con + 명사 + 과거분사 + per + 명사 + di + 명사 + 형용사	헌법재판으로 도입된 감경 사유에 필요한 전제와
(vds. paragrafo 5.2., pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata).	vds. = vedasi(참조), pagg. = pagine	(원심 판결 5.2. 단락, 7·8면 참조)

> Si tratta, dunque, di motivazione logica e coerente, che giustifica il potere discrezionale esercitato. Cass. pen., Sez. 2, n. 34754/2026, 13면 · PDF 13면 · 공식
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면 아랫부분을 110 dpi 쪽 그림으로 그려 글자 대조.
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 엮은이가 PDF 를 열어 해당 면의 문장을 복사해 옮겼다. 데이터와 글자 일치(단락 번호 « 2.1. »·줄바꿈 제외).
> 그러므로 이는 행사된 재량권을 정당화하는, 논리적이고 일관된 이유다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Si tratta, dunque,	비인칭 si + trattarsi di(~이다) — dunque(그러므로)가 사이에 끼었다	그러므로 ~이다
di motivazione logica e coerente,	di + 관사 없는 명사 + 형용사 둘	논리적이고 일관된 이유
che giustifica	관계절 che(= motivazione) + giustificare 3인칭 단수	~을 정당화하는
il potere discrezionale esercitato.	목적어 + 형용사 + 과거분사(esercitare: 행사하다)	행사된 재량권을

한국이라면? — 같은 고의·과실, 다른 형벌 체계

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(형법 2026. 10. 2. 시행본, 헌법 1988. 2. 25. 시행)이다.

	이탈리아	한국	차이
+	delitti e contravvenzioni (c.p. 39)	—	범죄를 법정형의 종류로 두 갈래로 나누는 규정은 이탈리아에만 있다. 한국 형법은 「형의 종류는 다음과 같다.」(제41조)고 형벌만 늘어놓는다.
=	dolo (c.p. 42·43)	고의 (제13조)	고의가 원칙이고 법률이 정한 경우만 예외다. 고의의 표지로 한국은 「인식」, 이탈리아는 '예견하고 의욕한'을 쓴다.
≠	colpa (c.p. 42·43)	과실 (제14조)	과실범은 법률이 정한 경우에만 처벌한다. 이탈리아는 이 원칙이 delitto 에만 걸리고 contravvenzione 는 과실로도 처벌한다(42조 4항). 이탈리아는 부주의·경솔·미숙·규칙 위반을 과실의 원인으로 늘어놓는다.
≠	preterintenzione (c.p. 43)	결과적 가중범 (제15조 ②)	이탈리아는 고의·과실과 나란한 세 번째 갈래로 정의한다 / 한국은 결과를 「예견할 수 없었을 때에는 무거운 죄로 벌하지 아니한다」고 한계만 둔다.
≠	difesa legittima (c.p. 52, comma 1)	정당방위 (제21조 ①)	방위가 침해에 비례하는 한 / 상당한 이유가 있는 경우. 이탈리아 52조 2항(주거 등에 적법하게 있는 사람이 적법한 무기 등으로 방위하면 비례 인정)·3항(영업장으로 확대)·4항(폭력·무기 위협을 동반한 침입 격퇴)은 한국에 없다.
≠	stato di necessità (c.p. 54)	긴급피난 (제22조)	사람에 대한 중대한 손해의 위험으로 한정 / 자기 또는 타인의 법익에 대한 현재의 위난.
≠	delitto tentato (c.p. 56)	미수범 (제25조)	적합하고 의심의 여지 없이 향한 행위 / 실행의 착수. 형은 정해진 비율로 감경 / 「감경할 수 있다」.
≠	gravità del reato (c.p. 133)	양형의 조건 (제51조)	범죄의 중대성과 범인의 범죄 성향을 두 항으로 / 네 호를 한 목록으로.

≠	arresto (c.p. 25)	구류 (제46조)	5일 이상 3년 이하 / 1일 이상 30일 미만.
≠	multa · ammenda (c.p. 24·26)	벌금 · 과료 (제45조·제47조)	범죄의 갈래로 가른다(금액 범위가 겹침) / 금액으로 가른다(5만원 이상 / 2천원 이상 5만원 미만).
=	Cost. 27, comma 2	헌법 제27조 ④	확정 판결까지 유죄로 여기지 않는다 / 무죄로 추정된다.
≠	Cost. 27, comma 4	형법 제41조 · 헌법 제110조 ④	사형 금지 / 형의 종류 첫째가 사형. 헌법재판소는 95헌바1(1996. 11. 28.)과 2008헌가23(2010. 2. 25.)에서 형법 제41조 제1호가 헌법에 위반되지 않는다고 했다.

가짜 친구 · dolo·arresto·delitto — 같은 낱말, 다른 자리

dolo는 형법에서 고의다. 43조는 결과를 '예견하고 의욕한'(preveduto e voluto) 때 범죄가 doloso라고 정의한다. 같은 낱말이 민법에서는 사기다. 민법 1439조는 계약 당사자 한쪽이 쓴 술책(raggiri) 때문에 상대방이 계약을 맺었다면 dolo가 계약 취소(annullamento)의 원인이 된다고 쓴다. '고의'로만 외우면 1439조를 거꾸로 읽게 되니, dolo가 보이면 형법인지 민법인지부터 확인한다.

arresto는 형법에서 위경죄(contravvenzione)의 자유형이다. 25조는 그 기간을 5일 이상 3년 이하로 정한다. 같은 낱말이 형사소송법에서는 '체포'다. 380조 1항은 사법경찰이 현행범을 arresto하는 경우를 정한다. 한국의 구류(1일 이상 30일 미만)와도 맞지 않는다. « condannato all'arresto »는 체포된 사람이 아니라 arresto 형을 선고받은 사람이다.

delitto는 범죄 전체가 아니다. 형법은 범죄(reato)를 delitto와 contravvenzione 둘로 나누고(39조), 이 책은 '범죄(delitto)·위경죄(contravvenzione)'로 옮긴다. 스페인어 delito는 범죄 전체를 가리키고, 프랑스어 délit는 세 등급 가운데 가운데 등급이다. 같은 뿌리의 세 낱말이 세 나라에서 범위가 다르다.

> Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. c.c., art. 1439, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 계약 당사자 한쪽이 쓴 술책이, 그것이 없었다면 상대방이 계약하지 않았을 정도였을 때에는 사기(dolo)가 계약 취소의 원인이 된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il dolo	주어 — 민법에서는 사기	사기는
è causa di annullamento del contratto	essere + 관사 없는 명사(causa) + di	계약 취소의 원인이 된다
quando i raggiri	quando(~할 때) + 주어 — raggiro: 술책	술책이 ~일 때
usati da uno dei contraenti	과거분사 남성 복수(raggiri에 맞춤) + da(행위자) + uno di(~ 가운데 하나)	계약 당사자 한쪽이 쓴
sono stati tali che,	essere 근과거 + tali che(~할 정도로)	~할 정도였다
senza di essi,	senza di + 강세 대명사 essi(= i raggiri)	그것이 없었다면
l'altra parte non avrebbe contrattato.	주어 + 조건법 과거(avrebbe + 과거분사) — 사실과 반대되는 가정의 결과	상대방은 계약하지 않았을

> La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti

> di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. c.p., art. 25, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> arresto 형은 5일 이상 3년 이하이고, 그 용도로 정한 시설이나 징역형 시설의 특별 구역에서 노역 의무와 야간 독거를 붙여 집행한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La pena dell'arresto	주어 — dell' = di + lo(모음 앞)	arresto 형은
si estende da cinque giorni a tre anni,	estendersi(펼쳐지다) + da … a …(~부터 ~까지)	5일부터 3년까지다
ed è scontata	ed(모음 앞의 e) + essere 수동 + scontare(형을 치르다)의 과거분사	그리고 집행된다(치러진다)
in uno degli stabilimenti a ciò destinati	uno di(~ 가운데 하나) + 명사 + a ciò(그 일에) + 과거분사	그 용도로 정한 시설 가운데 하나에서
o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione,	o + in + 명사 + 형용사 + degli = di + gli	또는 징역형 시설의 특별 구역에서
con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.	con + 명사 두 번	노역 의무와 야간 독거를 붙여

> Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. c.p.p., art. 380 · 기준일 판 · 공식
> 사법경찰관과 사법경찰리는, 법률이 무기 징역이나 하한 5년 이상·상한 20년 이상의 징역을 정한 과실범 아닌 범죄(기수든 미수든)의 현행범으로 붙잡힌 사람을 체포한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria	주어 둘 — gli는 모음·s+자음 앞 남성 복수 관사	사법경찰관과 사법경찰리는
procedono all'arresto	procedere a(~을 하다, 집행하다) + all' = a + lo	체포한다
di chiunque è colto in flagranza	di + chiunque(누구든) + essere 수동(cogliere: 붙잡다) + in flagranza(현행범으로)	현행범으로 붙잡힌 누구든
di un delitto non colposo, consumato o tentato,	di + 명사 + 형용사 + 과거분사 둘	과실범이 아닌 범죄의 — 기수든 미수든
per il quale la legge stabilisce	관계사 il quale + per + 주어 + 동사	법률이 그 범죄에 정한
la pena dell'ergastolo o della reclusione	목적어 — 명사 + di + 명사 둘	무기 징역이나 징역의 형을
non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.	non inferiore a(~ 이상) + nel minimo(하한에서) / nel massimo(상한에서)	하한 5년 이상, 상한 20년 이상인

요령 dolo는 형법이면 고의, 민법(계약)이면 사기. arresto는 형법전이면 위경죄의 자유형, 형사소송법이면 체포. delitto는 위경죄를 뺀 범죄.

문법 S4 — 수동 si와 비인칭 si

si는 동사 앞에 붙는 작은 낱말이다. 조문에서는 두 가지로 많이 쓴다. 하나는 '~된다'를 만드는 수동 si로, 동사가 뒤따르는 주어의 수에 맞춘다(si applica / si applicano). 다른 하나는 '사람들이 ~

한다', 곧 행위자를 말하지 않는 비인칭 si로, 동사는 늘 3인칭 단수다(si tratta di, si ha l'obbligo). 같은 꼴의 si가 '자기를'(재귀)이나 '~해지다'(verificarsi처럼 si가 붙어 다니는 동사)일 때도 있으니, 주어가 무엇인지부터 찾는다.

- 꼴부터 본다. 43조 마지막 항 « La distinzione … si applica altresì alle contravvenzioni »에서 주어는 la distinzione(구별, 여성 단수)이고 동사는 si applica다. 구별이 위경죄에도 '적용된다'. 누가 적용하는지는 말하지 않는다. 주어가 복수면 동사도 복수가 된다: 52조 4항 « Le disposizioni … si applicano »(그 규정들은 적용된다).
- essere + 과거분사로도 수동을 만든다: è punito(처벌된다), 헌법 27조 « Non è ammessa la pena di morte »(사형은 허용되지 않는다). 두 꼴은 뜻이 거의 같다. 조문에서 essere 수동은 처벌·허가처럼 결과를 말하는 자리에, 수동 si는 규정이 '적용된다·나뉜다'(si applica, si distinguono — 39조)처럼 일반 규칙을 말하는 자리에 이 장에서 쓰였다.
- 비인칭 si는 주어가 없다. 40조 2항 « un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire »는 '(누구든) 막을 법적 의무가 있는 결과'다. 59조 마지막 항 « se si tratta di errore determinato da colpa »의 si tratta di(~의 문제다)도 주어 없이 3인칭 단수로만 쓴다.
- 부정과 함께 쓸 때 non은 si 앞에 둔다: 54조 2항 « Questa disposizione non si applica a chi … »(이 규정은 ~한 사람에게는 적용되지 않는다). non si applica는 이 장 문법 S8의 예외 표지이기도 하다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
si applica	수동 si + applicare 3인칭 단수(주어 단수)	적용된다(43조·54조)
si applicano	수동 si + 3인칭 복수(주어 복수)	적용된다(52조)
si distinguono	수동 si + distinguere 3인칭 복수	나뉜다(39조)
si tratta di	비인칭 si + 늘 3인칭 단수	~의 문제다(59조)
si ha l'obbligo	비인칭 si + avere 3인칭 단수	(누구든) 의무가 있다(40조)
si verifica	si가 붙어 다니는 동사 verificarsi	(결과가) 일어난다(43조·56조)
è punito	essere + 과거분사(수동)	처벌된다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

In Italia (장소) si applica (수동 si · 3인칭 단수) la legge italiana (주어 · 동사 뒤 · 여성 단수)
이탈리아에서는 이탈리아 법이 적용된다.

In aula (장소) non si parla (비인칭 si · 주어 없음 · 3인칭 단수) al telefono (a + il · 수단)
법정에서는 전화 통화를 하지 않는다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Le disposizioni si applica anche alle contravvenzioni.~~	Le disposizioni si applicano anche alle contravvenzioni.	수동 si에서는 동사가 주어(le disposizioni, 복수)에 맞춘다.
~~Si trattano di due reati diversi.~~	Si tratta di due reati diversi.	si tratta di는 비인칭이라 뒤 명사가 복수여도 3인칭 단수 그대로다.
~~Questa disposizione si non applica.~~	Questa disposizione non si applica.	non은 si 앞에 둔다.
~~Il dolo si non può presumere.~~	Il dolo non si può presumere.	조동사(potere)가 있어도 si는 활용한 동사 앞에, non은 그보다 앞에 둔다: non si può(~할 수 없다).

문법 S8 — 예외 표지: 단서를 문장째 읽는다

조문은 원칙을 말한 다음 단서를 붙인다. 단서는 몇 개의 표지로 시작한다. 이 장의 조문에 나온 것은 salvo(salvi)·se non·sempre che·anche se·ma, in tal caso·tuttavia·non si applica다. 표지를 보면 거기서 문장을 끊지 말고 끝까지 읽는다. 원칙 절만 떼어 인용하면 뜻이 바뀐다.

- salvo / salvi i casi di …(~의 경우는 빼고): 42조 2항은 고의 없는 행위를 처벌하지 않는다는 원칙 끝에 « salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge »를 단다. 이 단서를 떼면 과실범 처벌이 사라진다.
- se non(~가 아니면): 헌법 25조 2항 « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge … »는 '법률에 의하지 않으면 처벌받지 않는다', 곧 '법률에 의해서만 처벌받는다'다. 부정 두 개가 '~만'을 만든다.
- sempre che + 접속법(~하는 한): 52조·54조는 정당방위·긴급피난을 인정하면서 « sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa », « sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo »로 비례를 요구한다. 뒤 동사가 접속법(sia)인 것이 표지다.
- anche se(~하더라도): 43조 과실 정의 « quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi … »의 anche se는 예외라기보다 양보다. 결과를 예견했더라도 의욕하지 않았고, 부주의·경솔·미숙이나 법령·규칙 위반으로 결과가 생겼으면 과실이다. 예견했다는 것만으로 고의가 되지 않는다는 뜻이 이 두 낱말에 들어 있다. 과실이 되려면 뒤의 주의의무 위반 요건까지 있어야 한다.
- ma, in tal caso(그러나 그 경우에는): 54조 3항은 원칙을 넓힌 뒤(anche se … 남의 협박으로 생긴 경우에도) 곧바로 책임을 옮긴다. 한 문장 안에 넓히는 단서와 좁히는 단서가 같이 있다.

표로 보기

표지	뒤에 오는 꼴	뜻·이 장의 조문
salvo / salvi	명사(i casi …) 또는 che + 접속법	~은 빼고(42조)
se non	명사·동사	~가 아니면 = ~만(헌법 25조, 42조)
sempre che	접속법	~하는 한(52조·54조)
anche se	직설법 또는 과거분사	~하더라도(43조·54조)
ma, in tal caso	절	그러나 그 경우에는(54조)
tuttavia	절	그러나(59조)
non si applica	a + 사람·경우	~에는 적용되지 않는다(54조)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il ricorso è inammissibile, salvo che sia stato proposto nei termini

원칙 · essere + 형용사 / 예외 표지 · ~이 아니면 / 접속법 근과거 수동 / in + i · 기간 안에

상고는 부적법하다. 다만 기간 안에 제기되었다면 그렇지 않다.

La pena è ridotta, sempre che l'imputato collabori

원칙 · essere 수동 / 예외 표지 · ~하는 한 / 접속법 현재 3인칭 단수(collaborare)

피고인이 협조하는 한 형은 감경된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~sempre che la difesa è proporzionata all'offesa~~	sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa	sempre che(~하는 한) 뒤에는 접속법을 쓴다.
~~Nessuno può essere punito se una legge non è entrata in vigore.~~	Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.	헌법 25조는 '언제 시행된 법률인가'(행위 전)를 단서 안에 둔다. 시점을 빼면 소급 처벌 금지라는 뜻이 사라진다.

~~salvi il caso di delitto colposo~~	salvo il caso di delitto colposo	salvo를 뒤 명사에 맞출 때는 성·수를 함께 맞춘다. il caso(남성 단수)면 salvo, i casi(남성 복수)면 salvi(42조).
~~anche se l'evento era preveduto, è doloso~~	il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto e si verifica per negligenza	anche se는 양보(~하더라도)다. 43조는 결과를 예견했더라도 의욕하지 않았고 부주의 등으로 결과가 생긴 경우를 과실로 정한다. 예견했다고 고의가 되지 않는다. 양보절을 원칙으로 뒤집어 읽지 않는다.

> La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. c.p., art. 43, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 이 조가 범죄(delitto)에 대하여 정한 고의범과 과실범의 구별은, 형벌 법률이 그 구별에 어떤 법적 효과라도 걸어 두는 때에는 언제나 위경죄에도 적용된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La distinzione	주어 — 여성 단수	구별은
tra reato doloso e reato colposo,	tra(~ 사이의) + 관사 없는 명사 + 형용사	고의범과 과실범의
stabilita da questo articolo per i delitti,	과거분사 여성 단수(distinzione에 맞춤) + da(행위자) + per	이 조가 범죄에 대하여 정한
si applica altresì alle contravvenzioni,	수동 si + applicare 3인칭 단수 + 부사 altresì(또한) + alle = a + le	위경죄에도 적용된다
ogni qualvolta per queste	ogni qualvolta(~할 때마다, 언제나) + per + 지시대명사 queste(= le contravvenzioni)	위경죄에 대하여 ~하는 때에는 언제나
la legge penale faccia dipendere	주어 + fare 접속법 현재 + 동사원형(fare dipendere: ~에 걸다)	형벌 법률이 걸어 두는
da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.	da(~에) + 명사 + 목적어(un qualsiasi: 어떤 ~이든)	그 구별에 어떤 법적 효과든

> Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. c.p., art. 54, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 이 규정은 위험에 몸을 드러내야 할 특별한 법적 의무가 있는 사람에게는 적용되지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Questa disposizione	주어 — 지시 형용사 questa + 여성 단수 명사	이 규정은
non si applica	non + 수동 si + applicare 3인칭 단수	적용되지 않는다
a chi ha	a + chi(~하는 사람) + avere 현재	~이 있는 사람에게는
un particolare dovere giuridico	목적어 — 앞에 놓인 형용사 particolare + 명사 + 뒤의 형용사	특별한 법적 의무가
di esporsi al pericolo.	di + 재귀 동사원형(esporre + si: 자기를 드러내다) + al = a + il	위험에 몸을 드러낼

> Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. c.p., art. 40, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 막아야 할 법적 의무가 있는 결과를 막지 않는 것은 그 결과를 일으키는 것과 같다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Non impedire un evento,	동사원형을 주어로 — non + impedire + 목적어	결과를 막지 않는 것은

che si ha l'obbligo giuridico di impedire,	관계절 — 비인칭 si + avere 3인칭 단수, che는 impedire의 목적어(= l'evento)	(누구든) 막을 법적 의무가 있는
equivale a cagionarlo.	equivalere a(~와 같다) + 동사원형 + lo(= l'evento)를 끝에 붙임	그것을 일으키는 것과 같다

> La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo. c.p., art. 54, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 이 조 앞부분의 규정은 긴급피난 상태가 남의 협박으로 생긴 경우에도 적용된다. 그러나 그 경우에는 협박받은 사람이 저지른 행위에 대하여 그 사람에게 그 행위를 하도록 강요한 사람이 책임을 진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La disposizione della prima parte di questo articolo	주어 — della = di + la	이 조 앞부분의 규정은
si applica	수동 si + 3인칭 단수	적용된다
anche se lo stato di necessità è determinato	anche se(~하더라도, ~인 경우에도) + essere 수동	긴급피난 상태가 생긴 경우에도
dall'altrui minaccia;	da + la + altrui(남의 — 꼴이 바뀌지 않는 형용사. 여기서는 명사 앞, 52조 « proprio od altrui »에서는 명사 뒤)	남의 협박으로
ma, in tal caso,	ma(그러나) + in tal caso(그 경우에는) — 단서	그러나 그 경우에는
del fatto commesso dalla persona minacciata	di + 명사 + 과거분사 + da(행위자) — rispondere di의 목적어가 앞으로 나옴	협박받은 사람이 저지른 행위에 대하여
risponde	rispondere 3인칭 단수 — 주어는 뒤의 chi	책임을 진다
chi l'ha costretta a commetterlo.	chi + l'(= la persona) + 근과거 + costringere a + 동사원형 + lo(= il fatto)	그 사람에게 그것을 하도록 강요한 사람이

> Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. c.p., art. 42, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 누구도 법률이 범죄(delitto)로 정한 행위를 고의로 저지르지 않았다면 처벌받지 않는다. 다만 법률이 명시한 결과적 가중범과 과실범의 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nessuno può essere punito per un fatto	원칙 — 주어 + potere + essere 수동	누구도 행위로 처벌될 수 없다
preveduto dalla legge come delitto,	과거분사 + da(행위자) + come	법률이 범죄로 정한
se non l'ha commesso con dolo,	예외 표지 ① se non + 근과거	고의로 저지르지 않았다면
salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo	예외 표지 ② salvi + 명사	결과적 가중범·과실범의 경우는 빼고
espressamente preveduti dalla legge.	과거분사 남성 복수(casi에 맞춤)	법률이 명시한

말해 보기 — 형법 사례를 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 고의·과실과 정당방위를 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 Lei로 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다. Lei

A Se ho capito bene, l'imputato non voleva la morte della vittima, giusto?
제가 제대로 이해했다면, 피고인은 피해자의 죽음을 바라지 않았지요?

B Esatto. Voleva soltanto colpirla, ma la vittima è caduta ed è morta.
맞습니다. 때리려고만 했는데, 피해자가 넘어져 숨졌습니다.

A Allora non si tratta di omicidio doloso, ma preterintenzionale.
그렇다면 고의 살인이 아니라 의도를 넘어선 살인이군요.

B La difesa però sostiene che ha agito per legittima difesa.
그런데 변호인은 정당방위로 행위했다고 주장합니다.

A In questo caso la questione è se la difesa era proporzionata all'offesa.
이 경우 쟁점은 방위가 침해에 비례했느냐겠네요.

B Proprio così. E se non lo era, il giudice ne terrà conto nella pena.
바로 그렇습니다. 비례하지 않았다면 판사가 형을 정할 때 그것을 참작하겠지요.

설명해 보기 — 한국의 형법을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

Nel codice penale coreano non c'è la distinzione tra delitti e contravvenzioni.
한국 형법에는 delitto와 contravvenzione의 구분이 없습니다.
형법 제41조

La pena di morte è ancora prevista dal nostro codice penale.
사형은 아직 한국 형법에 정해져 있습니다.
형법 제41조

La Corte costituzionale coreana l'ha dichiarata conforme alla Costituzione nel millenovecentonovantasei e nel duemiladieci.
한국 헌법재판소는 1996년과 2010년에 사형이 헌법에 위반되지 않는다고 결정했습니다.
95헌바1 · 2008헌가23

Per la legittima difesa, la nostra legge richiede un motivo ragionevole, non la proporzione.
정당방위에 대해 한국 법은 비례가 아니라 상당한 이유를 요구합니다.
형법 제21조 ①

Il tentativo è punito con una pena che il giudice può ridurre.
미수범은 판사가 감경할 수 있는 형으로 처벌됩니다.
형법 제25조 ②

Anche da noi l'imputato è presunto innocente fino alla sentenza definitiva.
한국에서도 피고인은 판결이 확정될 때까지 무죄로 추정됩니다.
헌법 제27조 ④

따라 말하기 — 조문과 원전 열 문장

조문과 베카리아 문장을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 악상이 있는 음절(è, più, necessità)은 세게, 겹자음(delitto의 tt, ammenda의 mm)은 길게 읽는다.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

누구도 행위 전에 시행된 법률에 의하지 않고는 처벌받지 않는다. (헌법 25조)

La responsabilità penale è personale.
형사책임은 개인적이다. (헌법 27조)

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
피고인은 유죄 판결이 확정될 때까지 유죄로 여겨지지 않는다. (헌법 27조)

Non è ammessa la pena di morte.
사형은 허용되지 않는다. (헌법 27조)

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
범죄는 법정형의 종류에 따라 delitto와 contravvenzione로 나뉜다. (형법 39조)

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende: la multa e l'ammenda.
재산형에는 multa와 ammenda가 있다. (형법 18조)

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
이 규정은 위험에 몸을 드러내야 할 특별한 법적 의무가 있는 사람에게는 적용되지 않는다. (형법 54조)

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
막아야 할 법적 의무가 있는 결과를 막지 않는 것은 그 결과를 일으키는 것과 같다. (형법 40조)

Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti, e le pene.
그러므로 범죄와 형벌 사이에는 비례가 있어야 한다. (베카리아 § VI)

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice.
누구도 판사의 판결이 있기 전에는 죄인이라 불릴 수 없다. (베카리아 § XVI, 문장 첫 절)

확인 문제 8

1. 형법 39조에 따르면 범죄(reato)를 delitto와 contravvenzione로 가르는 기준은?

- 범행의 고의 여부
- **법정형의 종류**
- 피해의 크기
- 재판하는 법원

« I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene … » 고의·과실은 43조의 구분이다.

2. 형법전의 arresto는 무엇인가?

- 현행범 체포
- **위경죄의 자유형(5일 이상 3년 이하)**
- 한국의 구류와 같은 형
- 가택 연금

형법 25조 « La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni ». 체포의 뜻은 형사소송법(380조)에서 쓴다. 한국 구류는 1일 이상 30일 미만이다.

3. 민법 1439조의 dolo는?

고의

과실

사기

착오

계약 당사자 한쪽의 술책(raggiri)으로 계약을 맺게 한 것 — 민법에서는 사기다. 형법에서 dolo는 고의다.

4. « La distinzione … si applica altresì alle contravvenzioni »의 si는?

재귀 si(자기를)

수동 si — 주어는 la distinzione

비인칭 si — 주어 없음

조건의 se

주어 la distinzione(단수)에 맞춰 si applica. 주어가 복수면 si applicano가 된다.

5. « sempre che la difesa ___ proporzionata all'offesa »(52조)의 빈칸은?

è

sia

era

sarà

sempre che(~하는 한) 뒤에는 접속법을 쓴다. sia는 essere의 접속법 현재 3인칭 단수다.

6. 헌법 27조 4항 « Non è ammessa la pena di morte »는 언제부터 시행된 문언인가?

1948. 1. 1.

1931. 7. 1.

2007. 10. 25.

2026. 10. 2.

1948년 원문에는 « se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra »라는 단서가 있었다. normattiva 판 비교로 2007. 10. 25.부터 단서 없는 문언이 시행 중이다.

7. 베카리아 § XXVII에 따르면 범죄를 가장 크게 억제하는 것 가운데 하나는?

형벌의 잔혹함

형벌의 확실성(infallibilità)

고문

사면

« Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse ».

8. 베카리아 인용에 이 책이 쓰는 § 번호는 어느 판의 번호인가?

- 1764년 초판
- **1766년 제5판**
- 모렐레 프랑스어역(1766) 순서 판
- 1821년 밀라노 『Opere』

초판에는 장 번호가 없다. 모렐레 순서를 따른 판들은 번호가 다르다(제5판 § XVI 고문이 § XII).

2부 법의 언어 · 제11장

형사절차

La procedura penale

지금 이탈리아 형사소송법전(codice di procedura penale, c.p.p.)은 1988년 9월 22일 대통령령 제447호로 승인되어 1989년 10월 24일부터 시행되었다. 이 장은 수사의 시작(범죄 정보·고소·신고)부터 공판 전 심리, 특별 절차 둘, 공판과 판결까지 차례로 나오는 말 스무 개를 읽는다. 1999년 헌법 111조 개정(2000. 1. 7. 시행)은 '증거는 당사자가 서로 다투는 가운데 만든다'는 대심 원칙을 헌법에 올렸다. 원전 코너는 베카리아 제5판(1766)에서 재판을 삼단논법에 빗댄 대목, 고문의 결과를 꼬집은 문장, 미결 구금을 '단순한 보관'이라 한 대목을 읽는다. 문법은 근과거다. 판결과 조문이 '~했다'를 말할 때 avere를 쓰는지 essere를 쓰는지, 과거분사 끝이 언제 바뀌는지를 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Cost., art. 112 · 기준일 판 · 공식

   검사는 공소를 제기할 의무를 진다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il pubblico ministero	주어 — 형용사 pubblico가 명사 앞에 온 고정 이름	검사는
ha l'obbligo	avere + 정관사 + 명사 — '의무를 가진다'	의무를 진다
di esercitare l'azione penale.	di + 동사원형 — 의무의 내용, l'azione = la azione	공소를 행사할

2. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

   c.p.p., art. 61, comma 1 · 기준일 판 · 공식

   피고인의 권리와 보장은 예비 수사를 받는 사람에게도 미친다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I diritti e le garanzie dell'imputato	주어 둘(남성 복수 + 여성 복수) + dell' = di + lo	피고인의 권리와 보장은
si estendono	estendersi(미치다) 현재 3인칭 복수	미친다
alla persona sottoposta	a + la + 명사 + 과거분사 여성 단수(sottoporre: 받게 하다)	~을 받는 사람에게
alle indagini preliminari.	a + le + 여성 복수 명사 + 형용사	예비 수사를

3. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Cost., art. 111, comma 4 · 기준일 판 · 공식

형사 재판은 증거를 만드는 데 대심(對審) 원칙을 따른다. 스스로 골라 피고인이나 그 변호인의 신문을 늘 일부러 피해 온 사람이 한 진술에 기대어 피고인의 유죄를 증명할 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il processo penale	주어 — 명사 + 형용사	형사 재판은
è regolato dal principio del contraddittorio	essere 수동 + da(행위자) + del = di + il	대심 원칙의 규율을 받는다
nella formazione della prova.	nella = in + la, della = di + la	증거를 만드는 데서
La colpevolezza dell'imputato	둘째 문장 주어 — colpevolezza: 유죄임	피고인의 유죄는
non può essere provata	non + potere + essere 수동 동사원형, 과거분사 여성(colpevolezza에 맞춤)	증명될 수 없다
sulla base di dichiarazioni	sulla base di(~에 기대어) + 관사 없는 명사	진술에 기대어
rese da chi,	과거분사 여성 복수(rendere: 하다 — dichiarazioni에 맞춤) + da + chi(~한 사람)	~한 사람이 한
per libera scelta,	per + 관사 없는 명사구 — 이유	스스로 골라
si è sempre volontariamente sottratto	재귀 동사 sottrarsi 의 근과거 — 조동사 essere + 과거분사 남성 단수	늘 일부러 피해 왔다
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.	a + lo + 명사 + da parte di(~의, ~ 쪽에서)	피고인이나 그 변호인의 신문을

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. il **codice di procedura penale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **형사소송법전(c.p.p.)** ★★★

   읽기 còdice di procedùra penàle

   IPA /ˈkɔditʃe di proʧeˈdura peˈnale/ 엮은이

   남성 | 강세 **끝에서 3째 음절**

   약칭은 c.p.p.(소리 내어 읽을 때는 codice di procedura penale를 다 말한다). 지금 법전은 1988년 대통령령 제447호(D.P.R. 447/1988)로 승인되어 1989. 10. 24.부터 시행되었다. procedura는 '절차', penale는 '형사의'다. 민사소송법전은 codice di procedura civile(c.p.c.)로 14장에서 읽는다. còdice는 끝에서 셋째 음절에 강세가 있다: CÒ-di-ce.

   쉬운 예 Il codice di procedura penale è del 1988.
   형사소송법전은 1988년의 것이다.

   실무 예 Quale articolo del codice di procedura penale regola l'arresto in flagranza? — Lei
   현행범 체포는 형사소송법전 몇 조가 정합니까?

   원문

   > La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. — c.p.p., art. 1, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   > 형사 재판권은 사법조직법이 정한 판사가 이 법전의 규정에 따라 행사한다.
   >
   > **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
   >
   > | 조각 | 문법 | 뜻 |
   > |---|---|---|
   > | La giurisdizione penale | 주어 — 여성 단수 명사 + 형용사 | 형사 재판권은 |

è esercitata dai giudici	essere 수동(esercitare의 과거분사 여성) + dai = da + i(행위자)	판사들이 행사한다
previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario	과거분사 남성 복수(giudici에 맞춤) + dalle = da + le	사법조직법이 정한
secondo le norme di questo codice.	secondo(~에 따라) + 명사 + di + 지시 형용사	이 법전의 규정에 따라

문형

secondo + 명사

~에 따라

1. secondo 뒤에 기준이 되는 명사를 둔다: secondo le norme(규정에 따라).
2. 사람 앞에서는 '~의 견해로는'이다: secondo Lei(당신 생각에는).
3. 관사는 명사에 맞춰 그대로 둔다: secondo la legge, secondo il codice.

Il giudice decide secondo la legge.
판사는 법률에 따라 결정한다.

Secondo il difensore, la prova non è sufficiente.
변호인 말로는 증거가 충분하지 않다.

한국이라면? = 형사소송법

한국 형사소송법도 법전 하나에 수사·공소·공판·상소를 담는다. 이탈리아는 첫 조가 '누가 재판권을 행사하는가'로 시작한다.

---

2. l'**indagato**, pl. gli indagati **피의자(수사를 받는 사람)** ★★★

읽기 indagàto

IPA /inda'gato/ Wiktionary(it)

남성

indagare(수사하다)의 과거분사를 명사로 쓴 말로, 신문·실무에서 쓴다. 61조의 정식 표현은 la persona sottoposta alle indagini (preliminari)(예비 수사를 받는 사람)다. 법전의 다른 조문에도 indagato가 나온다: 수사 종결 통지를 정한 415-bis조의 « l'indagato e il suo difensore »(2-bis항). 공소가 제기되면 imputato(피고인)가 된다(60조). Treccani에는 indagato가 따로 표제로 실려 있지 않다.

쉬운 예 L'indagato ha un avvocato.
피의자에게는 변호사가 있다.

실무 예 L'indagato è stato informato delle indagini? — Lei
피의자는 수사 사실을 통지받았습니까?

원문

I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. — c.p.p., art. 61, comma 1 · 기준일 판 · 공식
피고인의 권리와 보장은 예비 수사를 받는 사람에게도 미친다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I diritti e le garanzie dell'imputato	주어 둘 + dell' = di + lo	피고인의 권리와 보장은
si estendono	estendersi 현재 3인칭 복수	미친다
alla persona sottoposta	a + la + 명사 + 과거분사 여성 단수	~을 받는 사람에게
alle indagini preliminari.	a + le + 명사 + 형용사	예비 수사를

문형

essere sottoposto a + 명사

~을 받다(조사·처분 등)

1. sottoporre(받게 하다)의 과거분사 sottoposto를 essere와 함께 쓰면 '~을 받다'다.
2. 받는 것은 a로 잇는다: sottoposto alle indagini(수사를 받는), a interrogatorio(신문을 받는).
3. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다: la persona sottoposta.

È stato sottoposto a interrogatorio.
그는 신문을 받았다.

La persona sottoposta alle indagini ha diritto a un difensore.
수사를 받는 사람은 변호인을 둘 권리가 있다.

문법 S2 · è stato informato — 수동의 근과거는 essere 둘

~~L'indagato ha stato informato.~~ (비문)

L'indagato è stato informato.

'통지받았다'는 수동(essere informato)의 근과거다. essere의 근과거는 조동사도 essere라 è stato가 되고, 그 뒤에 본동사의 과거분사가 온다. stato·informato 모두 주어에 맞춘다(여성이면 è stata informata).

한국이라면? = 피의자

수사 단계의 사람과 공소 제기 뒤의 사람을 다른 이름으로 부르는 점이 같다. 이탈리아 법전은 '수사를 받는 사람'이라는 구를 정식 표현으로 쓰고(415-bis조 같은 곳에서는 indagato도 쓴다), 피고인의 권리를 그 사람에게 넓히는 조(61조)를 따로 둔다.

---

3. le **indagini preliminari**, 늘 복수 **예비 수사(공소 제기 전의 수사)** ★★★

읽기 indàgini preliminàri

IPA /inˈdad͡ʒini prelimiˈnari/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

indagine(조사)는 끝에서 셋째 음절이 강세다: in-DÀ-gi-ne. 법전은 거의 늘 복수 le indagini로 쓴다. 검사가 수사를 지휘하고 사법경찰을 직접 부린다(327조). 예비 수사가 끝나면 검사는 공소를 제기하거나(rinvio a giudizio 청구) 불기소를 청구한다(archiviazione). 예비 수사 단계의 판사를 giudice per le indagini preliminari(GIP)라 한다.

쉬운 예 Le indagini sono ancora in corso.
수사는 아직 진행 중이다.

실무 예 Chi dirige le indagini preliminari in Italia? — Lei
이탈리아에서는 누가 예비 수사를 지휘합니까?

원문

> Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli. — c.p.p., art. 327, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 검사는 수사를 지휘하고 사법경찰을 직접 부린다. 사법경찰은 범죄 정보를 (검사에게) 알린 뒤에도 이어지는 조들이 정한 방식에 따라 스스로 활동을 계속한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il pubblico ministero dirige le indagini	주어 + dirigere(지휘하다) 3인칭 단수 + 목적어	검사는 수사를 지휘한다
e dispone direttamente della polizia giudiziaria	disporre di(~을 부리다) + della = di + la	그리고 사법경찰을 직접 부린다
che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato,	관계절 che(= la polizia) + anche dopo(~한 뒤에도)	사법경찰은 범죄 정보를 알린 뒤에도
continua a svolgere attività di propria iniziativa	continuare a + 동사원형(계속 ~하다) + di propria iniziativa(스스로)	스스로 활동을 계속한다

secondo le modalità indicate nei successivi articoli.	secondo + 명사 + 과거분사 여성 복수 + nei = in + i	이어지는 조들이 정한 방식에 따라

che 앞의 polizia giudiziaria가 관계절의 주어다. 원문에는 giudiziaria와 che 사이에 공백이 둘 있다(조판 그대로 — 대조에는 영향이 없다).

문형

disporre di + 명사

~을 마음대로 쓰다, ~을 부리다

1. disporre di는 '~을 처분할 수 있다, 쓸 수 있다'다. di와 뒤 관사를 합친다: della polizia.
2. dispone direttamente della polizia giudiziaria는 '사법경찰을 직접 부린다'다.
3. 목적어 없이 disporre만 쓰면 '정하다, 명하다'다(il giudice dispone … — 판사가 명한다).

Il pubblico ministero dispone della polizia giudiziaria.
검사는 사법경찰을 부린다.

La difesa non dispone di tutti gli atti.
변호인 쪽은 기록 전부를 쓸 수 있지는 않다.

한국이라면? ≠ 수사 · 공소청법 제4조

이탈리아 검사는 수사를 지휘하고 사법경찰을 직접 부린다(327조). 2026. 10. 2. 시행 공소청법이 정한 검사의 직무에는 「범죄수사에 관한 사법경찰관리와의 협의 · 지원」이 있고 수사 지휘는 열거되어 있지 않다.

---

4. **l'azione penale**, pl. le azioni penali **공소(公訴)** ★★★

읽기 azióne penàle

IPA /at'tsjone pe'nale/ 엮은이

여성

azione 하나에 뜻이 셋이다: 소권·소(민사), 공소(형사), 주식(회사법 — 16장). 형사에서는 거의 늘 azione penale로 쓰고, '공소를 제기하다'는 esercitare l'azione penale다. 헌법 112조는 검사에게 공소 제기 '의무'(obbligo)를 지운다 — 흔히 obbligatorietà dell'azione penale(공소 제기 의무주의)라 부른다. z는 모음 사이에서 길게 [tts]로 난다.

쉬운 예 Il pubblico ministero esercita l'azione penale.
검사가 공소를 제기한다.

실무 예 In Italia il pubblico ministero può rinunciare all'azione penale? — Lei
이탈리아에서 검사가 공소를 포기할 수 있습니까?

원문 Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. — Cost., art. 112 · 기준일 판 · 공식
검사는 공소를 제기할 의무를 진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il pubblico ministero	주어 — 형용사가 앞에 온 고정 이름	검사는
ha l'obbligo	avere 현재 3인칭 단수 + 명사	의무를 진다
di esercitare l'azione penale.	di + 동사원형 — 의무의 내용	공소를 행사할

문형

avere l'obbligo di + 동사원형

~할 의무가 있다

1. avere l'obbligo는 '의무를 가지다'다. 의무의 내용은 di + 동사원형으로 잇는다.
2. 같은 뜻을 essere obbligato a + 동사원형으로도 말한다.
3. '의무가 없다'는 non ha l'obbligo di …

Il testimone ha l'obbligo di dire la verità.
증인은 진실을 말할 의무가 있다.

Il giudice ha l'obbligo di motivare la sentenza.
판사는 판결에 이유를 붙일 의무가 있다.

한국이라면? ≠ 기소편의주의 · 형사소송법 제247조
이탈리아 검사는 헌법상 공소를 제기할 의무를 진다. 한국 검사는 형법 제51조의 사항을 참작하여 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」(제247조) — 기소편의주의다.

---

5. la **querela**, pl. le querele **(친고죄의) 고소** ★★★

읽기 querèla

IPA /kweˈrɛla/ Wiktionary(it)

여성

피해자가 '처벌해 달라'고 밝히는 의사 표시로, 법률이 직권 소추를 하지 않는 범죄에만 있다(형법 120조). 이런 범죄를 reato perseguibile a querela라 한다. 직권으로 소추하는 범죄는 피해자가 알려도 denuncia(신고·고발)다. 고소는 '제기된다'(la querela è proposta — 형사소송법 336조). 고소 취소는 remissione della querela다(형법 152조 « Remissione della querela » · 형사소송법 340조). 형사소송법 408조 2항은 변이형 rimessione으로 적는다. 문어로는 '탄식' 뜻도 있다. 강세 모음 e는 입을 크게 여는 [ɛ]다.

쉬운 예 La vittima ha presentato querela.
피해자가 고소를 제기했다.

실무 예 Per questo reato è necessaria la querela? — Lei
이 범죄에는 고소가 필요합니까?

원문

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. — c.p., art. 120, comma 1 · 기준일 판 · 공식
직권으로 또는 청구나 신청에 따라 소추해야 하는 범죄가 아닌 범죄로 피해를 입은 사람은 누구나 고소할 권리가 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ogni persona offesa da un reato	주어 — ogni(모든) + 명사 + 과거분사 (offendere: 피해를 입히다) + da	범죄로 피해를 입은 모든 사람은
per cui non debba procedersi d'ufficio	관계절 per cui(그 범죄에 대해) + 접속법 debba + 비인칭 procedersi	직권으로 소추해야 하지 않는
o dietro richiesta o istanza	o + dietro(~에 따라) + 관사 없는 명사 둘	청구나 신청에 따라서도
ha diritto di querela.	avere diritto di + 명사(관사 없음)	고소할 권리가 있다

debba는 dovere의 접속법 현재다. 관계절이 '그런 범죄'라는 조건을 달고 있어 접속법을 썼다.
procedersi는 procedere에 비인칭 si를 붙인 동사원형이다.

문형

procedere d'ufficio

직권으로 소추(절차를 진행)하다

1. procedere는 '절차를 진행하다', d'ufficio는 '직권으로'다.
2. 비인칭 꼴 si procede d'ufficio(직권으로 소추한다)가 조문에 자주 나온다. 120조의 procedersi도 같은 뜻이다.
3. 반대는 a querela di parte(당사자의 고소로).

Per questo reato si procede d'ufficio.
이 범죄는 직권으로 소추한다.

> Questo reato è punibile a querela della persona offesa.
> 이 범죄는 피해자의 고소가 있어야 처벌할 수 있다.

문법 S2 · ha presentato querela — 타동사의 근과거는 avere

~~La vittima è presentata querela.~~ (비문)

La vittima ha presentato querela.

presentare(제출하다)는 목적어(querela)를 받는 타동사라 근과거 조동사가 avere다. è presentata라고 쓰면 '제출되었다'(수동)가 되어 주어가 피해자가 아니라 고소장이어야 한다. avere 뒤 과거분사는 주어에 맞추지 않는다(presentato 그대로).

한국이라면? ≠ 고소 · 형사소송법 제223조

한국은 「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다.」(제223조) — 모든 범죄에 고소할 수 있다. 이탈리아 querela는 고소가 있어야 소추하는 범죄에만 있어서 한국의 친고죄 고소에 해당한다.

---

6. la **denuncia**, pl. le denunce **(직권 소추 범죄의) 신고·고발** ★★★

읽기 denùncia

IPA /deˈnuntʃa/ Wiktionary(it)

여성

직권으로 소추하는 범죄를 수사기관에 알리는 것이다. 누구나 할 수 있고(333조 1항), 공무원은 직무상 안 범죄를 서면으로 알려야 한다(331조 1항). 피해자가 알리는 것이어도 직권 범죄면 denuncia다 — 한국이라면 고소라 부를 자리다. 일상어로는 출생·사망 신고, 소득 신고(denuncia dei redditi)도 denuncia다. 복수는 le denunce(Treccani 는 denunzie 도 싣는다). 영어 denunciation(공개 비난)과 뜻이 다르다.

쉬운 예 Ho fatto denuncia alla polizia.
경찰에 신고했다.

실무 예 Dove posso presentare una denuncia per furto? — Lei
도난 신고는 어디에 하면 됩니까?

원문

> Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia.
> La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. — c.p.p., art. 333, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 직권으로 소추하는 범죄를 안 사람은 누구나 신고할 수 있다. 신고가 의무인 경우는 법률이 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ogni persona che ha notizia di un reato	주어 ogni persona + 관계절 che + avere notizia di(~을 알다)	범죄를 안 사람은 누구나
perseguibile di ufficio	형용사(소추할 수 있는) + di ufficio(직권으로)	직권으로 소추하는
può farne denuncia.	potere + fare + ne(= di quel reato) 붙인 꼴	그것을 신고할 수 있다
La legge determina i casi	둘째 문장 — 주어 + determinare 3인칭 단수 + 목적어	법률은 경우를 정한다
in cui la denuncia è obbligatoria.	관계절 in cui(~하는) + essere + 형용사	신고가 의무인

문형

farne + 명사

그것에 대해 ~을 하다(ne = di + 그것)

1. ne는 di로 시작하는 말을 받는 대명사다. 앞에 나온 notizia di un reato를 다시 말하지 않고 ne로 받는다.
2. 동사원형 끝에 붙여 쓴다: farne(= fare + ne). 활용형 앞에서는 떨어진다: ne fa denuncia.

3. 같은 꼴: parlarne(그것에 대해 말하다), tenerne conto(그것을 고려하다).

Il pubblico ufficiale deve farne denuncia per iscritto.
공무원은 그것을 서면으로 신고해야 한다.

Il giudice ne terrà conto.
판사가 그것을 고려할 것이다.

문법 S2 · ho fatto denuncia — fare 의 과거분사는 fatto

~~Ho fato denuncia.~~ (표기 오류)

Ho fatto denuncia.

fare의 과거분사는 불규칙형 fatto(t 둘)다. fare는 목적어를 받는 동사라 근과거 조동사는 avere다: ho fatto, ha fatto. 3장의 불규칙 과거분사(detto·preso·messo)와 함께 외운다.

한국이라면? ≠ 고발 · 형사소송법 제234조

한국은 「누구든지 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발할 수 있다.」(제234조 ①)고 하고, 피해자는 고소한다. 이탈리아는 피해자든 제3자든 직권 범죄면 denuncia, 친고 범죄의 피해자만 querela다.

---

7. la **notizia di reato**, pl. le notizie di reato **범죄 정보(수사의 단서)** ★★

읽기 notìzia di reàto

IPA /noˈtittsja di reˈato/ 엮은이

여성

검사와 사법경찰이 범죄가 있다는 것을 알게 되는 계기 전부를 가리킨다. 스스로 알아낼 수도 있고, 신고(denuncia)·고소(querela)로 받을 수도 있다(330조). 검사는 받은 범죄 정보를 곧바로 등록부(registro delle notizie di reato)에 적는다(335조). notizia는 일상어로 '소식·뉴스'다. 모음 사이 z는 [tts]로 길게 난다.

쉬운 예 È arrivata una notizia di reato.
범죄 정보가 들어왔다.

실무 예 Come riceve le notizie di reato il pubblico ministero? — Lei
검사는 범죄 정보를 어떻게 받습니까?

원문

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. — c.p.p., art. 330, comma 1 · 기준일 판 · 공식
검사와 사법경찰은 스스로 범죄를 알게 되고, 이어지는 조들에 따라 제출되거나 송부된 범죄 정보를 받는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria	주어 둘	검사와 사법경찰은
prendono notizia dei reati di propria iniziativa	prendere notizia di(~을 알게 되다) 3인칭 복수 + dei = di + i + di propria iniziativa(스스로)	스스로 범죄를 알게 되고
e ricevono le notizie di reato	ricevere 3인칭 복수 + 목적어	범죄 정보를 받는다
presentate o trasmesse	과거분사 여성 복수 둘(notizie에 맞춤) — presentare·trasmettere	제출되거나 송부된
a norma degli articoli seguenti.	a norma di(~에 따라) + degli = di + gli	이어지는 조들에 따라

문형

a norma di + 명사

~에 따라, ~의 규정대로

1. a norma di는 '~이 정한 바에 따라'다. 뒤에 조문·법률을 둔다.
2. di와 관사를 합친다: a norma degli articoli(= di + gli), a norma dell'articolo 336.
3. 비슷한 말: ai sensi di(~에 따라 — 판결문에 더 흔하다).

La querela è proposta a norma della legge.
고소는 법률에 따라 제기된다.

Il giudice provvede ai sensi dell'articolo seguente.
판사는 다음 조에 따라 처리한다.

문법 S2 · è arrivata — 이동 동사는 essere, 과거분사는 주어에 맞춘다

~~È arrivato una notizia di reato.~~ (비문)

È arrivata una notizia di reato.

arrivare(도착하다)는 목적어를 받지 않는 이동 동사라 근과거 조동사가 essere다. essere와 함께 쓰는 과거분사는 주어에 성·수를 맞춘다. 주어 una notizia가 여성 단수라 arrivata다. 주어가 동사 뒤에 와도 맞춤은 같다.

---

8. **l'udienza preliminare**, pl. le udienze preliminari **공판 전 심리(예비 심리 기일)** ★★★

읽기 udièǹza preliminàre

IPA /uˈdjɛntsa prelimiˈnare/ 엮은이

여성

검사가 공소를 제기하면(rinvio a giudizio 청구) 판사가 공판에 넘길지를 정하는 비공개 기일이다(camera di consiglio — 418조). 이 기일 끝에 판사는 공판에 넘기지 않는다는 판결(sentenza di non luogo a procedere)을 하거나 공판을 명하는 결정(decreto che dispone il giudizio)을 한다(424조). 피고인은 이 기일에서 약식 공판(giudizio abbreviato)을 청구할 수 있다(438조). udienza는 '기일'이다(14장).

쉬운 예 L'udienza preliminare è fissata per lunedì.
공판 전 심리 기일은 월요일로 잡혔다.

실무 예 Chi partecipa all'udienza preliminare? — Lei
공판 전 심리 기일에는 누가 참석합니까?

원문

> L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. — c.p.p., art. 438, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 피고인은 이 조 5항과 441조 5항의 규정을 빼고는, 공판 전 심리 기일에서 그때까지의 기록대로 재판을 끝내 달라고 청구할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'imputato può chiedere	주어 + potere + 동사원형	피고인은 청구할 수 있다
che il processo sia definito	che + 접속법 수동(sia + 과거분사) — 청구의 내용	재판이 끝나도록
all'udienza preliminare	a + la + 명사 + 형용사 — 장소·때	공판 전 심리 기일에서
allo stato degli atti,	allo stato di(~의 상태 그대로) + degli = di + gli	그때까지의 기록대로
salve le disposizioni	salvo(여성 복수 salve) + 명사 — 예외 표지	규정을 빼고
di cui al comma 5 del presente articolo	di cui a(~에 있는) + al = a + il + 항 + 조	이 조 5항에 있는
e all'articolo 441, comma 5.	e + a + lo + 조·항	그리고 441조 5항의 규정을 빼고

> salve는 뒤 명사 le disposizioni(여성 복수)에 맞춘 꼴이다. 10장의 salvi i casi와 같은 예외 표지다.

문형

chiedere che + 접속법

~하도록(해 달라고) 청구하다

1. chiedere che 뒤에는 접속법을 쓴다: che il processo sia definito(재판이 끝나도록).
2. 주어가 같으면 di + 동사원형: chiede di essere sentito(신문받기를 청한다).
3. 명사로 바로 청구할 수도 있다: chiedere il giudizio abbreviato.

La difesa chiede che il testimone sia sentito.
변호인은 그 증인을 신문해 달라고 청구한다.

L'imputato chiede di essere interrogato.
피고인은 신문받기를 청한다.

한국이라면? + 공판 전 심리 기일

공소 제기 뒤 공판에 넘길지를 따로 심리하는 기일은 이탈리아에만 있다. 한국 형사소송법은 공소 제기 뒤 이런 거르기 기일을 두지 않는다.

---

9. il **rinvio a giudizio**, pl. i rinvii a giudizio **공판 회부(공소 제기)** ★★★

읽기 rinvìo a giudìzio

IPA /rinˈvio a ʤuˈdittsjo/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 2째 음절**

rinvio는 '(다른 곳·다른 때로) 보냄'이다. a giudizio가 붙으면 '공판으로 보냄', 곧 공판 회부다. 검사의 richiesta di rinvio a giudizio(공판 회부 청구)가 한국의 공소 제기에 해당하고, 이 청구에 이름이 오르면 피의자가 imputato(피고인)가 된다(60조 1항). 같은 rinvio가 기일 '연기'(rinvio dell'udienza)와 대법원의 파기 '환송'(annullamento con rinvio)에도 쓰인다. 강세는 rin-VÌ-o — i와 o가 한 음절로 붙지 않는다.

쉬운 예 Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio.
검사가 공판 회부를 청구했다.

실무 예 Quando è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio? — Lei
공판 회부 청구는 언제 제출되었습니까?

원문

> La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. — c.p.p., art. 416, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 공판 회부 청구는 검사가 판사의 서기과에 제출한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La richiesta di rinvio a giudizio | 주어 — 명사 + di + 명사구 | 공판 회부 청구는 |
> | è depositata dal pubblico ministero | essere 수동(depositare: 제출하다, 여성 단수) + dal = da + il | 검사가 제출한다 |
> | nella cancelleria del giudice. | nella = in + la + 명사 + del = di + il | 판사의 서기과에 |

문형

la richiesta di + 명사

~의 청구(신청)

1. richiesta는 chiedere(청하다)의 명사형이다. 무엇을 청하는지는 di로 잇는다.
2. richiesta di archiviazione(불기소 청구), richiesta di rinvio a giudizio(공판 회부 청구).
3. '~의 청구로'는 su richiesta di …: su richiesta delle parti(당사자의 청구로).

Il pubblico ministero presenta richiesta di archiviazione.
검사가 불기소 청구를 한다.

La pena è applicata su richiesta delle parti.
형은 당사자의 청구에 따라 정해진다.

문법 S2 · ha chiesto — chiedere 의 과거분사는 chiesto

~~Il pubblico ministero ha chieduto il rinvio a giudizio.~~ (비문)

Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio.

chiedere의 과거분사는 불규칙형 chiesto다(규칙대로 만든 chieduto는 없다). 같은 무리: rispondere → risposto, porre → posto, proporre → proposto(ha proposto ricorso — 판결문 정형).

한국이라면? ≠ 공소 제기 · 형사소송법 제246조

한국은 「공소는 검사가 제기하여 수행한다.」(제246조)고 하고 공소장을 법원에 내면 곧 공판으로 간다. 이탈리아 검사의 청구는 공판 전 심리 판사가 받아들여야 공판이 열린다.

---

10. il **giudizio abbreviato**, pl. i giudizi abbreviati **약식 공판(기록만으로 하는 감경 재판)** ★★★

읽기 giudìzio abbreviàto

IPA /dʒuˈdittsjo abbreˈvjato/ 엮은이

남성

피고인이 청구하면 공판을 열지 않고 공판 전 심리 기일에 그때까지의 기록으로 판결한다(438조 1항). 유죄면 형을 위경죄(contravvenzione)는 절반, 범죄(delitto)는 3분의 1 줄이고(442조 2항), 피고인과 변호인이 상소하지 않으면 집행 단계에서 다시 6분의 1을 줄인다(442조 2-bis항). 무기징역형 범죄에는 쓸 수 없다(438조 1-bis항). abbreviato는 abbreviare(줄이다)의 과거분사다. 한국의 간이공판절차와 이름이 비슷해 보이지만 형 감경이 없는 그 절차와는 다르다.

쉬운 예 L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato.
피고인은 약식 공판을 택했다.

실무 예 Con il giudizio abbreviato quanto si riduce la pena? — Lei
약식 공판을 하면 형이 얼마나 줄어듭니까?

원문

> Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. — c.p.p., art. 438, comma 1-bis · 기준일 판 · 공식
> 무기 징역형으로 처벌하는 범죄에는 약식 공판을 허용하지 않는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Non è ammesso | non + essere + 과거분사 남성 단수(수동) — 주어는 뒤에 | 허용되지 않는다 |
> | il giudizio abbreviato | 주어(동사 뒤) | 약식 공판은 |
> | per i delitti puniti | per + 명사 + 과거분사 남성 복수(delitti에 맞춤) | 처벌되는 범죄에는 |
> | con la pena dell'ergastolo. | con + 명사 + dell' = di + lo | 무기 징역형으로 |

문형

non è ammesso + 명사

~은 허용되지 않는다

1. ammettere(받아들이다)의 과거분사 ammesso를 essere와 쓰면 '허용된다'다.
2. 주어가 동사 뒤에 오는 일이 많다: Non è ammesso il giudizio abbreviato.
3. 과거분사는 주어에 맞춘다: non è ammessa la pena di morte(헌법 27조).

Non è ammesso l'appello contro questa sentenza.
이 판결에는 항소가 허용되지 않는다.

Non sono ammesse nuove prove.
새 증거는 허용되지 않는다.

문법 S2 · ha scelto — scegliere 의 과거분사 scelto

~~L'imputato ha sceglito il giudizio abbreviato.~~ (비문)

L'imputato ha scelto il giudizio abbreviato.

scegliere(고르다)의 과거분사는 불규칙형 scelto다. 같은 꼴로 cogliere → colto(붙잡다 — 현행범 'colto in flagranza'), togliere → tolto. -gliere 동사는 -lto로 끝난다.

한국이라면? + 감경 약식 공판 · 형사소송법 제286조의2

한국의 간이공판절차는 피고인이 자백하면 증거 조사를 간이하게 할 뿐(「간이공판절차에 의하여 심판할 것을 결정할 수 있다」, 제286조의2) 형을 줄이는 규정이 없다.

---

11. il **patteggiamento**, pl. i patteggiamenti **형량 합의 절차(청구에 따른 형의 적용)** ★★★

읽기 patteggiaménto

IPA /patteddʒaˈmento/ Wiktionary(it)

남성

법전 이름은 applicazione della pena su richiesta delle parti(당사자의 청구에 따른 형의 적용)이고, patteggiamento는 실무·언론에서 부르는 이름이다. patteggiare(흥정하다, 협상하다)에서 왔다. 피고인과 검사가 형의 종류와 양을 정해 함께 청구하고, 3분의 1까지 줄인 자유형이 5년을 넘지 않으면 판사가 그 형을 적용할 수 있다(444조 1항). 이 판결은 민사·징계·세무·행정 재판에서 효력이 없고 증거로도 쓸 수 없다(445조 1-bis항). gg는 겹쳐 길게, gi는 [dʒ] 한 소리다(-ggia-의 i는 소리 나지 않는다).

쉬운 예 Le parti hanno chiesto il patteggiamento.
당사자들이 형량 합의를 청구했다.

실무 예 Esiste in Corea qualcosa di simile al patteggiamento? — Lei
한국에도 형량 합의 절차와 비슷한 것이 있습니까?

원문

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. — c.p.p., art. 444, comma 1 · 기준일 판 · 공식

피고인과 검사는 판사에게, 그들이 밝힌 종류와 양대로, 3분의 1까지 줄인 대체형이나 재산형의 적용을, 또는 정상을 참작하고 3분의 1까지 줄여 5년(단독으로든 재산형과 함께든)을 넘지 않는 자유형의 적용을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'imputato e il pubblico ministero	주어 둘	피고인과 검사는
possono chiedere al giudice l'applicazione,	potere 3인칭 복수 + chiedere a(~에게) + 목적어	판사에게 적용을 청구할 수 있다
nella specie e nella misura indicata,	nella = in + la + 명사 둘 + 과거분사(indicare: 밝히다)	밝힌 종류와 양대로
di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,	di + 명사 + 형용사 — 무엇의 적용인지 ①	대체형이나 재산형의
diminuita fino a un terzo,	과거분사 여성 단수(pena에 맞춤) + fino a(~까지)	3분의 1까지 줄인

ovvero di una pena detentiva	ovvero(또는) + di + 명사 — ②	또는 자유형의
quando questa, tenuto conto delle circostanze	quando + 지시대명사 questa(= la pena) + 절대분사구 tenuto conto di(~을 참작하여)	그 형이 정상을 참작하고
e diminuita fino a un terzo,	과거분사 여성 단수 + fino a	3분의 1까지 줄여
non supera cinque anni	non + superare 3인칭 단수 + 기간	5년을 넘지 않을 때
soli o congiunti a pena pecuniaria.	형용사 둘(anni에 맞춤) + a + 관사 없는 명사	단독으로든 재산형과 함께든

tenuto conto delle circostanze는 '정상을 참작하고'다. 주어 없이 과거분사로 시작하는 짧은 구(절대 분사구)로, 판결문에도 자주 나온다.

문형

fino a + 수량

~까지

1. fino a 뒤에 한도를 둔다: fino a un terzo(3분의 1까지).
2. 분수는 서수로 읽는다: un terzo(3분의 1), un sesto(6분의 1), la metà(절반).
3. '넘지 않다'는 non superare: non supera cinque anni(5년을 넘지 않는다).

La pena è diminuita fino a un terzo.
형은 3분의 1까지 감경된다.

La pena non supera cinque anni.
형은 5년을 넘지 않는다.

한국이라면? + 형량 합의 · 형사소송법 제448조

한국 형사소송법에는 피고인과 검사가 형을 합의해 청구하는 절차가 없다. 서면 절차인 약식명령은 「검사의 청구가 있는 때」에 벌금·과료·몰수만 할 수 있다(제448조 ①).

---

12. il **dibattimento**, pl. i dibattimenti **공판(公判)** ★★★

읽기 dibattiménto

IPA /dibatti'mento/ Wiktionary(it)

남성

공판 전 심리를 거쳐 공판에 넘어간 사건을 공개 법정에서 다투는 단계다. 증거 조사는 istruzione dibattimentale(공판의 증거 조사)라 한다. 판사는 공판에서 적법하게 얻은 증거만 판결에 쓸 수 있다(526조 1항). dibattere(토론하다)에서 왔고, 일상어 dibattito(토론)와 뿌리가 같다.

쉬운 예 Il dibattimento è pubblico.
공판은 공개된다.

실무 예 Quanto è durato il dibattimento in primo grado? — Lei
1심 공판은 얼마나 걸렸습니까?

원문

Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. — c.p.p., art. 526, comma 1 · 기준일 판 · 공식
판사는 공판에서 적법하게 얻은 증거가 아닌 증거를 평의에 쓸 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice non può utilizzare	주어 + non + potere + 동사원형	판사는 쓸 수 없다
ai fini della deliberazione	ai fini di(~을 위하여) + della = di + la	평의를 위해
prove diverse da quelle	목적어(관사 없는 복수) + diverso da(~와 다른) + 지시대명사	그것과 다른 증거를

legittimamente acquisite nel dibattimento.	부사 + 과거분사 여성 복수(quelle = prove) + nel = in + il	공판에서 적법하게 얻은

문형

ai fini di + 명사

~을 위하여, ~의 목적으로

1. ai fini di는 '~의 목적으로'다. di와 관사를 합친다: ai fini della deliberazione.
2. 판결문에서 자주 쓴다: ai fini della determinazione della pena(형을 정하기 위하여 — 10장 대법원 인용).
3. 같은 밷의 짧은 말: per.

Il documento è utilizzabile ai fini della prova.
그 문서는 증거로 쓸 수 있다.

Ai fini della decisione il giudice esamina gli atti.
판사는 결정하기 위해 기록을 검토한다.

문법 S2 · è durato — essere 를 쓰면 과거분사가 주어에 맞춘다

~~L'udienza è durato tre ore.~~ (성 일치)

L'udienza è durata tre ore.

durare(지속되다)의 조동사로 Treccani는 essere와 avere를 다 싣는다(aus. essere e avere). 이 책은 essere형을 권한다. essere를 쓰면 과거분사가 주어에 맞춘다: il dibattimento è durato(남성), l'udienza è durata(여성).

한국이라면? ≠ 증거 능력 · 형사소송법 제308조

이탈리아는 판사가 '공판에서 적법하게 얻은' 증거만 판결에 쓴다고 쓴다(526조). 한국 조문은 증명력 쪽을 「증거의 증명력은 법관의 자유판단에 의한다.」(제308조)로 정한다 — 두 조는 다른 문제를 다룬다.

---

13. la **prova**, pl. le prove **증거; 증명; 시험** ★★★

읽기 pròva

IPA /ˈprɔva/ Wiktionary(en)

여성

'증거'(le prove — 증거들), '증명'(onere della prova — 증명 책임, 14장), 일상어로는 '시험·연습'(la prova d'orchestra — 오케스트라 리허설)이다. 동사 provare도 '증명하다'와 '시험해 보다' 둘이다. 공판의 증거 조사는 검사가 청구한 증거부터 시작한다(496조 1항). 강세 모음 o는 입을 크게 여는 [ɔ]다.

쉬운 예 Non ci sono prove.
증거가 없다.

실무 예 Quali prove ha presentato la difesa? — Lei
변호인 쪽은 어떤 증거를 냈습니까?

원문

L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2. — c.p.p., art. 496, comma 1 · 기준일 판 · 공식
공판의 증거 조사는 검사가 청구한 증거를 조사하는 것으로 시작해 다른 당사자가 청구한 증거를 조사하는 것으로 이어지며, 그 순서는 493조 2항이 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'istruzione dibattimentale	주어 — 명사 + 형용사(dibattimento의 형용사형)	공판의 증거 조사는
inizia con l'assunzione delle prove	iniziare con(~으로 시작하다) + 명사 + delle = di + le	증거 조사로 시작한다

richieste dal pubblico ministero	과거분사 여성 복수(prove에 맞춤) + dal = da + il	검사가 청구한
e prosegue con l'assunzione di quelle	proseguire con + 명사 + di + 지시대명사 quelle(= le prove)	그리고 ~의 조사로 이어진다
richieste da altre parti,	과거분사 여성 복수 + da + 명사	다른 당사자가 청구한
nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.	nell' = in + lo + 명사 + 과거분사 + dall' = da + lo	493조 2항이 정한 순서로

문형

iniziare con … e proseguire con …

~으로 시작해 ~으로 이어지다

1. iniziare con + 명사는 '~으로 시작하다', proseguire con은 '~으로 이어 가다'다.
2. 두 동사의 주어는 같다(l'istruzione). 두 번째 동사 앞에서 주어를 되풀이하지 않는다.
3. 같은 명사를 다시 말하지 않으려고 quelle(그것들)를 쓴다: quelle richieste da altre parti.

L'udienza inizia con l'appello delle parti.
기일은 당사자 호명으로 시작한다.

Il processo prosegue con l'esame dei testimoni.
재판은 증인 신문으로 이어진다.

한국이라면? ≠ 증거재판주의 · 형사소송법 제307조

한국은 「사실의 인정은 증거에 의하여야 한다.」(제307조 ①)는 원칙을 두고, 이탈리아 조문(496조)은 증거를 조사하는 순서부터 정한다.

---

14. il **testimone**, pl. i testimoni **증인** ★★★

읽기 testimòne

IPA /testiˈmɔne/ Wiktionary(it)

남성

남녀 같은 꼴이다(il testimone / la testimone). 증언은 la testimonianza, 증언하다는 testimoniare 또는 deporre. 증인은 출석하고 판사의 지시를 따르며 진실하게 답할 의무가 있다(198조 1항). 베카리아 제5판은 복수를 옛 철자 Testimonj로 쓴다. 강세 모음 o는 [ɔ]다.

쉬운 예 Il testimone ha detto la verità.
증인은 진실을 말했다.

실무 예 Il testimone può rifiutarsi di rispondere? — Lei
증인은 답변을 거부할 수 있습니까?

원문

Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. — c.p.p., art. 198, comma 1 · 기준일 판 · 공식
증인은 판사 앞에 출석하고, 소송상 필요에 따라 판사가 내린 지시를 따르며, 자신에게 하는 질문에 진실하게 답할 의무가 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il testimone ha l'obbligo	주어 + avere l'obbligo(의무가 있다)	증인은 의무가 있다
di presentarsi al giudice	di + 재귀 동사원형(presentarsi: 출석하다) + al = a + il	판사 앞에 출석할

e di attenersi alle prescrizioni	di + 재귀 동사원형(attenersi a: ~을 따르다) + alle = a + le	지시를 따를
date dal medesimo per le esigenze processuali	과거분사 여성 복수(dare — prescrizioni에 맞춤) + dal medesimo(그 판사가)	소송상 필요로 판사가 내린
e di rispondere secondo verità alle domande	di + 동사원형 + secondo verità(진실하게) + a + le	질문에 진실하게 답할
che gli sono rivolte.	관계절 + gli(그에게) + essere 수동(rivolgere의 과거분사 여성 복수)	자신에게 하는

문형

rispondere a + 명사

~에 답하다

1. rispondere는 답할 대상을 a로 잇는다: rispondere alle domande.
2. '진실하게'는 secondo verità(진실에 따라) 또는 il vero.
3. '~에 대해 책임지다'도 rispondere di …다(10장 54조 « risponde »).

Il testimone risponde alle domande del giudice.
증인이 판사의 질문에 답한다.

Deve rispondere secondo verità.
진실하게 답해야 한다.

문법 S2 · ha detto — dire 의 과거분사 detto

~~Il testimone ha dicito la verità.~~ (비문)

Il testimone ha detto la verità.

dire의 과거분사는 불규칙형 detto다. 목적어(la verità)를 받는 동사라 조동사는 avere이고, 과거분사는 주어에 맞추지 않는다(la testimone ha detto).

한국이라면? ≠ 증인 신문 순서 · 형사소송법 제161조의2

한국은 「증인은 신청한 검사, 변호인 또는 피고인이 먼저 이를 신문하고 다음에 다른 검사, 변호인 또는 피고인이 신문한다.」(제161조의2 ①)고 순서를 정한다. 이탈리아 198조는 증인의 의무를 먼저 쓴다.

15. il **difensore**, pl. i difensori **변호인** ★★★

읽기 difensóre

IPA /difen'sore/ Wiktionary(it)

남성

형사 절차에서 피고인·피의자를 돕는 변호사를 가리키는 말이다. 직업 이름은 avvocato(변호사 — 5장)다. 피고인이 고르는 사선 변호인은 difensore di fiducia(신뢰 변호인)다. 피고인은 사선 변호인을 둘까지 둘 수 있고(96조 1항), 사선 변호인이 없으면 97조에 따라 변호인이 붙는다(418조 1항이 그 조를 가리킨다). n 뒤의 s는 무성 [s]다.

쉬운 예 Ho bisogno di un difensore.
변호인이 필요하다.

실무 예 L'imputato ha nominato un difensore di fiducia? — Lei
피고인은 사선 변호인을 선임했습니까?

원문 L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. — c.p.p., art. 96, comma 1 · 기준일 판 · 공식
피고인은 사선 변호인을 둘까지 선임할 권리가 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

L'imputato ha diritto	주어 + avere diritto(권리가 있다)	피고인은 권리가 있다
di nominare	di + 동사원형 — 권리의 내용	선임할
non più di due difensori di fiducia.	non più di(~까지) + 수 + 명사 + di fiducia(신뢰의 — 사선)	사선 변호인을 둘까지

문형

non più di + 수

~을 넘지 않게, 많아야 ~

1. non più di는 '~보다 많지 않게', 곧 '최대 ~'다: non più di due(둘까지).
2. 반대는 non meno di(적어도 ~).
3. 조문에서는 non superiore a(~ 이하)도 같은 자리에 쓴다.

Si possono nominare non più di due difensori.
변호인은 둘까지 선임할 수 있다.

Il termine non può essere superiore a trenta giorni.
기간은 30일을 넘을 수 없다.

문법 S2 · ha nominato — 목적어가 앞에 오면 과거분사가 맞춘다

~~L'avvocata? L'imputato l'ha nominato ieri.~~ (비문)

L'avvocata? L'imputato l'ha nominata ieri.

avere 근과거의 과거분사는 보통 꼴이 바뀌지 않는다(ha nominato un difensore). 그러나 목적어 대명사 lo·la·li·le가 앞에 오면 과거분사가 그 대명사에 맞춘다. l'avvocata(여성)를 받은 l'이면 nominata다.

16. la **custodia cautelare**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **(미결) 구금 — 보전 처분으로서의 구금** ★★★

읽기 custòdia cautelàre

IPA /ku'stɔdja kawte'lare/ 엮은이

여성

판결 전에 피의자·피고인을 가두는 보전 처분(misura cautelare)이다. 교도소 구금(custodia cautelare in carcere)이 가장 무겁고, 그보다 가벼운 가택 구금(arresti domiciliari) 등이 있다. 교도소 구금은 다른 처분으로 부족할 때에만 명할 수 있다(275조 3항). custodia는 '보관·보호', cautelare는 '보전의, 예방의'다. 베카리아는 1766년에 이미 판결 전 구금을 '단순한 보관(la semplice custodia)'이라 불렀다(이 장 원전 코너). cautelare의 au는 [aw] 한 음절이다.

쉬운 예 L'indagato è in custodia cautelare.
피의자는 구금 중이다.

실무 예 Per quanto tempo può durare la custodia cautelare? — Lei
구금은 얼마 동안 이어질 수 있습니까?

원문

La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. — c.p.p., art. 275, comma 3 · 기준일 판 · 공식
교도소 구금은 다른 강제 처분이나 금지 처분이, 여럿을 함께 적용하더라도, 부족한 때에만 명할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La custodia cautelare in carcere	주어 — 명사 + 형용사 + in + 명사	교도소 구금은
può essere disposta soltanto	potere + essere 수동(disporre의 과거분사 여성) + 부사	~에만 명할 수 있다
quando le altre misure coercitive o interdittive,	quando + 주어 — 형용사 둘(강제의·금지의)	다른 강제 처분이나 금지 처분이

anche se applicate cumulativamente,	anche se(~하더라도) + 과거분사 여성 복수 + 부사	여럿을 함께 적용하더라도
risultino inadeguate.	risultare 접속법 현재 3인칭 복수 + 형용사	부족하다고 드러날 때

문형

soltanto quando + 접속법

~할 때에만

1. soltanto(오직)는 바로 뒤 말을 한정한다: soltanto quando(~할 때에만).
2. 조건을 다는 quando 절에서 법률문은 접속법을 쓰기도 한다: risultino(드러나다).
3. 같은 뜻의 짧은 말: solo quando.

La misura può essere disposta soltanto quando è necessaria.
그 처분은 필요할 때에만 명할 수 있다.

Si procede soltanto a querela della persona offesa.
피해자의 고소가 있을 때에만 소추한다.

---

17. **l'assoluzione**, pl. le assoluzioni **무죄 (판결)** ★★★

읽기 assoluzióne

IPA /assolut͡sjone/ Wiktionary(en)

여성

sentenza di assoluzione는 무죄 판결, 동사는 assolvere(무죄를 선고하다 — 과거분사 assolto). 판사는 이유를 주문에 적는다(530조 1항): il fatto non sussiste(사실이 없다), l'imputato non lo ha commesso(피고인이 저지르지 않았다), il fatto non costituisce reato(범죄가 되지 않는다). 증거가 없거나 모자라거나 모순되어도 무죄다(530조 2항). 1989년 이전의 '증거 불충분 무죄(assoluzione per insufficienza di prove)'라는 꼴은 지금 없다. 가톨릭 고해의 '사죄(赦罪)'도 assoluzione다.

쉬운 예 Il giudice ha pronunciato l'assoluzione.
판사가 무죄를 선고했다.

실무 예 Con quale formula è stato assolto l'imputato? — Lei
피고인은 어떤 이유 꼴로 무죄 판결을 받았습니까?

원문

> Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile. — c.p.p., art. 530, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 판사는 사실이 있다는 것, 피고인이 그것을 저질렀다는 것, 그 사실이 범죄가 된다는 것, 또는 그 범죄를 책임능력 있는 사람이 저질렀다는 것의 증거가 없거나 모자라거나 모순될 때에도 무죄 판결을 선고한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione	주어 + pronunciare(선고하다) + 관사 없는 명사 + di	판사는 무죄 판결을 선고한다
anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria	anche quando(~할 때에도) + 동사 셋(mancare·essere + 형용사 둘) — 주어는 뒤의 la prova	~이 없거나 모자라거나 모순될 때에도
la prova che il fatto sussiste,	주어 + che 절 ①(prova의 내용)	사실이 있다는 증거가
che l'imputato lo ha commesso,	che 절 ② — lo(= il fatto) + avere 근과거	피고인이 그것을 저질렀다는

che il fatto costituisce reato	che 절 ③	그 사실이 범죄가 된다는
o che il reato è stato commesso da persona imputabile.	che 절 ④ — essere 수동 근과거 + da + 관사 없는 명사	또는 그 범죄를 책임능력 있는 사람이 저질렀다는

같은 commettere가 한 문장에서 둘로 나온다: lo ha commesso(avere — 피고인이 저질렀다, 능동)와 è stato commesso(essere 둘 — 저질러졌다, 수동). 이 장 문법 S2의 핵심이 한 줄에 있다.

문형

il fatto non sussiste

(공소) 사실이 없다 — 무죄 이유의 첫 꼴

1. sussistere는 '존재하다'다. 판결 주문의 무죄 이유로 굳은 문장이다.
2. 다른 이유 꼴: per non aver commesso il fatto(그 행위를 저지르지 않았으므로).
3. assolvere perché il fatto non sussiste(사실이 없으므로 무죄로 한다)처럼 perché로 붙인다.

Il giudice assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.
판사는 사실이 없으므로 피고인에게 무죄를 선고한다.

È stato assolto per non aver commesso il fatto.
그는 그 행위를 저지르지 않았으므로 무죄 판결을 받았다.

문법 S2 · è stato assolto — 수동 근과거, 과거분사 둘이 모두 맞춘다

~~L'imputata è stato assolto.~~ (비문)

L'imputata è stata assolta.

'무죄 판결을 받았다'는 assolvere의 수동 근과거다. essere가 두 번 들어가 è stato assolto가 되고, 두 과거분사(stato·assolto)가 모두 주어의 성·수를 따른다. 여성 단수면 è stata assolta, 남성 복수면 sono stati assolti.

한국이라면? ≠ 무죄 판결의 이유 · 형사소송법 제307조

한국은 「범죄사실의 인정은 합리적인 의심이 없는 정도의 증명에 이르러야 한다.」(제307조 ②)는 쪽에서 쓴다. 이탈리아 530조 2항은 증거가 없거나 모자라거나 모순되면 무죄라는 쪽에서 쓴다.

---

18. la **condanna**, pl. le condanne **유죄 판결; (민사) 이행 명령** ★★★

읽기 condànna

IPA /kon'danna/ Wiktionary(it)

여성

sentenza di condanna는 유죄 판결이다. 동사는 condannare(유죄를 선고하다, ~형에 처하다): condannare a due anni di reclusione(징역 2년에 처하다). 민사에서는 '지급·이행을 명하는 판결'이다(condanna al pagamento). 판사는 피고인이 '모든 합리적 의심을 넘어' 유죄로 드러나야 유죄 판결을 한다(533조 1항 — 표제어 ragionevole dubbio). 확정된 유죄 판결은 condanna definitiva(헌법 27조, 10장).

쉬운 예 La condanna è definitiva.
유죄 판결이 확정되었다.

실무 예 A quanti anni è stato condannato l'imputato? — Lei
피고인은 몇 년 형을 선고받았습니까?

원문

Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna. — c.p.p., art. 533, comma 3 · 기준일 판 · 공식
판사는 형의 집행유예나 범죄경력 증명서에 유죄 판결을 적지 않는 처분을 해야 한다고 보면, 유죄 판결로 그 처분을 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

Quando il giudice ritiene di dover concedere	quando + 주어 + ritenere di + dovere + 동사원형	판사가 ~을 해야 한다고 보면
la sospensione condizionale della pena	목적어 ① — sospensione condizionale: 집행유예	형의 집행유예를
o la non menzione della condanna	목적어 ② — non menzione: 적지 않음	또는 유죄 판결을 적지 않는 것을
nel certificato del casellario giudiziale,	nel = in + il + 명사 + del = di + il	범죄경력 증명서에
provvede in tal senso	provvedere(처리하다) 3인칭 단수 + in tal senso(그 뜻대로)	그렇게 처리한다
con la sentenza di condanna.	con + 명사 + di + 명사	유죄 판결로

문형

ritenere di dover + 동사원형

~해야 한다고 보다

1. ritenere는 '~라고 여기다, 판단하다'다. 판결문의 '~라고 본다'가 이 동사다.
2. 주어가 같으면 di + 동사원형: ritiene di dover concedere(허용해야 한다고 본다).
3. 주어가 다르면 che + 접속법: ritiene che la prova sia sufficiente.

Il giudice ritiene di dover sentire il testimone.
판사는 그 증인을 신문해야 한다고 본다.

La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
법원은 상고가 이유 없다고 본다.

문법 S2 · è stato condannato a — 형량은 a 로

~~È stato condannato per due anni di reclusione.~~ (비문)

È stato condannato a due anni di reclusione.

condannare는 받는 형을 a로 잇는다: condannato a due anni(2년 형에). per는 무슨 죄로인지를 말할 때 쓴다: condannato per furto(절도로). 수동 근과거라 과거분사 둘이 주어에 맞춘다(è stata condannata).

한국이라면? ≠ 유죄 판결의 이유 · 형사소송법 제323조

한국은 「형의 선고를 하는 때에는 판결이유에 범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다.」 (제323조 ①). 이탈리아 546조는 증거 평가 기준과 반대 증거를 믿지 않는 이유까지 쓰게 한다.

19. il **ragionevole dubbio**, pl. i ragionevoli dubbi **합리적 의심** ★★

읽기 ragionévole dùbbio

IPA /radʒoˈnevole ˈdubbjo/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

형사소송법 533조 1항은 « Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. »(판사는 피고인이 공소 사실에 대해 모든 합리적 의심을 넘어 유죄로 드러나면 유죄 판결을 선고한다)고 쓴다 (normattiva 2026-10-30 응답에서 확인 — 이 책의 대조 도구가 이 항을 조 제목 자리로 읽어 원문 인용 칸에는 싣지 못했다). 형용사가 명사 앞에 왔다: ogni ragionevole dubbio. al di là di는 '~ 너머로'다. ragionévole의 강세는 끝에서 셋째 음절이고 e는 닫힌 [e]다.

쉬운 예 C'è un ragionevole dubbio.
합리적 의심이 있다.

실무 예 Secondo Lei, la prova supera ogni ragionevole dubbio? — Lei
그 증거가 모든 합리적 의심을 넘는다고 보십니까?

문형

al di là di + 명사

~을 넘어, ~ 너머에

1. al di là di는 '~의 저편에'다. 장소에도 비유에도 쓴다.
2. di 뒤 관사를 합친다: al di là del fiume(강 건너).
3. ogni(모든) 뒤 명사는 단수다: ogni ragionevole dubbio.

La colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio.
유죄는 모든 합리적 의심을 넘어 증명되었다.

Al di là delle parole, conta la prova.
말을 넘어, 중요한 것은 증거다.

한국이라면? = 합리적 의심 · 형사소송법 제307조

한국은 「범죄사실의 인정은 합리적인 의심이 없는 정도의 증명에 이르러야 한다.」(제307조 ②)고 쓰고, 이탈리아는 유죄 판결의 요건으로 '모든 합리적 의심을 넘어'(533조 1항)를 쓴다. 기준은 같고 조문의 자리가 다르다.

---

20. il **contraddittorio**, pl. i contraddittori **대심(對審) — 당사자가 서로 다투는 절차** ★★★

읽기 contraddittòrio

IPA /kontraddit'tɔrjo/ Wiktionary(it)

남성

명사로는 '양쪽 당사자가 서로 주장하고 반박하는 절차'다. 헌법 111조는 모든 재판이 '당사자 사이의 대심으로, 대등한 조건에서, 제3자이고 공정한 판사 앞에서' 진행된다고 하고(2항), 형사 재판에서는 증거를 대심으로 만든다고 한다(4항). 형용사로는 '모순된'이다: prova contraddittoria(모순된 증거 — 530조 2항). 철자에 겹자음이 둘이다: contra-DD-i-TT-orio.

쉬운 예 Il processo si svolge nel contraddittorio.
재판은 대심으로 진행된다.

실무 예 In Corea il principio del contraddittorio è nella Costituzione? — Lei
한국에서는 대심 원칙이 헌법에 있습니까?

원문

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. — Cost., art. 111, comma 2 · 기준일 판 · 공식
모든 재판은 당사자 사이의 대심으로, 대등한 조건에서, 제3자이며 공정한 판사 앞에서 진행된다. 법률은 재판이 합리적인 기간 안에 끝나도록 보장한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ogni processo si svolge	주어 ogni + 단수 명사 + svolgersi 3인칭 단수	모든 재판은 진행된다
nel contraddittorio tra le parti,	nel = in + il + 명사 + tra(~ 사이의)	당사자 사이의 대심으로
in condizioni di parità,	in + 관사 없는 명사 + di	대등한 조건에서
davanti a giudice terzo e imparziale.	davanti a(~ 앞에서) + 관사 없는 명사 + 형용사 둘	제3자이며 공정한 판사 앞에서
La legge ne assicura	주어 + ne(= di + 재판) + assicurare 3인칭 단수	법률은 재판의 ~을 보장한다
la ragionevole durata.	목적어 — 형용사가 명사 앞	합리적인 기간을

ne는 앞 문장의 processo를 받는다: ne assicura la durata = assicura la durata del processo.

문형

svolgersi + 장소·방식

(일·절차가) 진행되다, 열리다

1. svolgersi는 si가 붙어 다니는 동사로 ‘펼쳐지다, 진행되다’다.
2. 근과거는 essere: l'udienza si è svolta(기일이 열렸다) — 과거분사가 주어에 맞춘다.
3. 능동 svolgere는 ‘수행하다’: svolgere attività(활동을 하다 — 327조).

L'udienza si è svolta a porte chiuse.
기일은 비공개로 열렸다.

Il processo si svolge davanti a un giudice imparziale.
재판은 공정한 판사 앞에서 진행된다.

한국이라면? ≠ 대심 원칙의 자리 · 형사소송법 제161조의2

이탈리아는 대심 원칙을 헌법에 둔다(111조). 한국 형사소송법은 증인 신문의 순서로 같은 생각을 정한다(「증인은 신청한 검사, 변호인 또는 피고인이 먼저 이를 신문하고」, 제161조의2 ①).

원전 — 베카리아 『범죄와 형벌』 제5판(1766): 재판의 삼단논법, 고문, 신속한 형벌

10장에 이어 체사레 베카리아(Cesare Beccaria)의 『범죄와 형벌(Dei delitti e delle pene)』 제5판(속표지 « Harlem », 실제 인쇄지는 리보르노)을 읽는다. 쪽마다 마르부르크 대학도서관 스캔의 면 번호를 단다. 위 줄은 제5판 원문(긴 s « ſ »만 s로 바꿈), 아래 줄은 현대 철자다.

§ IV ‘법률의 해석’은 판사가 할 일을 삼단논법 하나로 줄인다. 대전제는 일반 법률, 소전제는 행위가 법률에 맞는지, 결론은 자유(석방) 아니면 형벌이다. 판사가 삼단논법을 둘만 만들어도 ‘불확실성의 문’이 열린다고 쓴다. 지금 판결문이 ‘사실(fatto)’과 ‘법률(diritto)’을 나눠 적는 것도 같은 짜임이다(15장).

§ XVI ‘고문에 대하여’에서 베카리아는 고문으로 자백을 받으면 ‘튼튼한 악당은 풀어 주고 약한 무고한 사람은 유죄로 만든다’고 쓴다. assolvere(무죄로 하다)와 condannare(유죄로 하다)가 한 문장에 맞서 있다. 이 장 표제어 assoluzione·condanna의 동사다.

§ XIX ‘형벌의 신속함’은 형벌이 범죄에 가까울수록 더 정의롭고 더 쓸모 있다고 한다. 판결 전의 구금은 처벌이 아니라 ‘단순한 보관(la semplice custodia)’이어야 하고, 가능한 짧고 덜 가혹해야 한다. 헌법 111조 2항의 ‘합리적인 재판 기간(la ragionevole durata)’과 형사소송법 275조 3항의 ‘교도소 구금은 다른 처분으로 부족할 때에만’을 곁에 놓고 읽는다.

문법을 본다. « La carcere »는 carcere를 여성으로 쓴 옛 용법이다. 지금은 단수 il carcere(남성), 복수 le carceri(여성)다. « finchè sia giudicato reo »(죄인으로 판결될 때까지)의 sia giudicato는 접속법 수동이다 — finché(~할 때까지)가 아직 오지 않은 때를 말해 접속법을 불렀다. § IV의 « Quando il Giudice sia costretto, o voglia »도 quando 뒤 접속법(가정)이다.

옛 철자. 제5판은 단음절 nò(지금은 no), finchè(지금은 finché)에 grave 악상을 쓴다. Giudice·Cittadino 같은 명사를 대문자로 쓴다. d'un은 di un의 줄임으로 지금도 쓴다. 현대 철자 줄은 악상·대문자만 바꾸고 구두점과 낱말은 그대로 두었다.

> In ogni delitto si deve fare dal Giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev'essere la legge generale: la minore l'azione conforme, o nò alla legge; la conseguenza la libertà, o la pena. Quando il Giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.
> *In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto; la maggiore dev'essere la legge generale: la minore l'azione conforme, o no alla legge; la conseguenza la libertà, o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § IV, 23면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 모든 범죄에서 판사는 완전한 삼단논법 하나를 세워야 한다. 대전제는 일반 법률이어야 하고, 소전제는 행위가 법률에 맞느냐 아니냐, 결론은 자유냐 형벌이냐다. 판사가 삼단논법을 둘만 만들도록 강요받거나 그러고자 해도 불확실성의 문이 열린다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
In ogni delitto	in + ogni(모든) + 단수 명사	모든 범죄에서
si deve fare dal Giudice un sillogismo perfetto;	수동 si + dovere + fare + da(행위자) + 주어(동사 뒤)	판사가 완전한 삼단논법을 세워야 한다
la maggiore dev'essere la legge generale:	주어(maggiore — 대전제) + dovere + essere	대전제는 일반 법률이어야 하고
la minore l'azione conforme, o nò alla legge;	동사(dev'essere) 생략 + 명사 + 형용사 + o no + a + la	소전제는 행위가 법률에 맞느냐 아니냐
la conseguenza la libertà, o la pena.	동사 생략 — 명사 셋	결론은 자유냐 형벌이냐다
Quando il Giudice sia costretto, o voglia	quando + 접속법 수동(sia costretto) + o + volere 접속법	판사가 강요받거나 원하여
fare anche soli due sillogismi,	동사원형 + anche(~만이라도) + soli(단지) + 수 + 명사	삼단논법을 둘만 만들어도
si apre la porta all'incertezza.	수동 si + aprire 3인칭 단수 + 주어 + a + la	불확실성의 문이 열린다

> Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti.
> *Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XVI, 70면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 이것(고문)은 튼튼한 악당을 풀어 주고 약한 무고한 사람을 유죄로 만드는 확실한 방법이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Questo è il mezzo sicuro	지시대명사 주어 + essere + 명사 + 형용사	이것은 확실한 방법이다
di assolvere i robusti scellerati,	di + 동사원형 + 목적어(형용사가 명사 앞)	튼튼한 악당을 무죄로 하는
e di condannare i deboli innocenti.	e + di + 동사원형 + 목적어	그리고 약한 무고한 사람을 유죄로 하는

> Quanto la pena sarà più pronta, e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile.
> *Quanto la pena sarà più pronta, e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XIX, 88면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 형벌이 더 빠르고 저지른 범죄에 더 가까울수록, 그만큼 더 정의롭고 더 쓸모 있을 것이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Quanto la pena sarà più pronta,	quanto(~할수록) + 주어 + essere 미래 + 비교급	형벌이 더 빠를수록
e più vicina al delitto commesso,	비교급 + vicino a + al = a + il + 과거분사	그리고 저지른 범죄에 더 가까울수록
ella sarà tanto più giusta e tanto più utile.	주어 ella(= la pena) + 미래 + tanto più(그만큼 더) 둘	그만큼 더 정의롭고 쓸모 있을 것이다

> La carcere è dunque la semplice custodia d'un Cittadino, finchè sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile, e dev'essere meno dura, che si possa.
> *La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino, finché sia giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa, deve durare il minor tempo possibile,*

> *e dev'essere meno dura, che si possa.*
>
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XIX, 88면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> 그러므로 감옥은 시민이 죄인으로 판결될 때까지 그를 그저 보관하는 것이고, 이 보관은 본질적으로 괴로운 것이므로 가능한 한 짧아야 하고 될 수 있는 대로 덜 가혹해야 한다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
La carcere è dunque la semplice custodia	주어(옛 여성 용법) + essere + dunque(그러므로) + 명사	그러므로 감옥은 단순한 보관이다
d'un Cittadino,	d' = di + un + 명사(대문자 — 옛 관행)	시민의
finchè sia giudicato reo,	finché + 접속법 수동(sia giudicato) + 보어	죄인으로 판결될 때까지
e questa custodia essendo essenzialmente penosa,	주어 + 제룬디오 essendo(~이므로) + 부사 + 형용사	이 보관은 본질적으로 괴로우므로
deve durare il minor tempo possibile,	dovere + durare + 최소 시간	가능한 한 짧아야 하고
e dev'essere meno dura, che si possa.	dovere + essere + meno(덜) + 형용사 + che si possa	될 수 있는 대로 덜 가혹해야 한다

§ IV 첫 문장(23면)과 § XIX 첫 문장(88면)은 면 첫머리에 있다. § XVI의 70면 문장 바로 앞 69면 첫 절(« Un uomo non può chiamarsi Reo prima della sentenza del Giudice »)은 10장 원전 코너에 실었다. 70면 « scellerati »의 첫 e 위에는 악상 같은 획이 보이나 얼룩과 가릴 수 없어 악상 없이 옮겼다(1764년 초판은 « scelerati », l 하나).

한국이라면? — 기소·수사·특별 절차·판결 이유

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(형사소송법·공소청법 2026. 10. 2. 시행본)이다.

	이탈리아	한국	차이
≠	Cost. 112	기소편의주의(제247조)	이탈리아 검사는 공소 제기 의무를 진다 / 한국 검사는 형법 제51조의 사항을 참작하여 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」.
≠	c.p.p. 327	공소청법 제4조	이탈리아 검사는 수사를 지휘하고 사법경찰을 직접 부린다 / 한국 검사의 직무 목록에는 「범죄수사에 관한 사법경찰관리와의 협의 · 지원」이 있고 수사 지휘는 없다.
≠	querela (c.p. 120)	고소 (제223조)	친고 범죄에만 있는 고소 / 「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다.」 — 모든 범죄.
≠	denuncia (c.p.p. 331·333)	고발 (제234조)	공무원의 신고 의무는 같다(「공무원은 그 직무를 행함에 있어 범죄가 있다고 사료하는 때에는 고발하여야 한다.」). 이탈리아는 직권 범죄의 피해자가 알리는 것도 denuncia다.
≠	Cost. 111, comma 4	증인신문의 방식 (제161조의2)	대심 원칙이 헌법에 있다 / 법률이 신문 순서로 정한다(「증인은 신청한 검사, 변호인 또는 피고인이 먼저 이를 신문하고」).
+	giudizio abbreviato (c.p.p. 438·442)	—	기록만으로 판결하고 형을 3분의 1(범죄)·절반(위경죄) 줄이는 절차는 이탈리아에만 있다. 한국 간이공판절차는 자백 사건의 증거 조사를 간이하게 할 뿐(「간이공판절차에 의하여 심판할 것을 결정할 수 있다」) 감경 규정이 없다.
+	patteggiamento (c.p.p. 444)	—	피고인과 검사가 형을 합의해 청구하는 절차는 이탈리아에만 있다. 한국 약식명령은 「검사의 청구가 있는 때」 벌금·과료·몰수만 한다.

+	c.p.p. 445, comma 1-bis	—	형량 합의 판결은 민사·징계·세무·행정 재판에서 효력이 없고 증거로 쓸 수 없다. 대응하는 한국 제도가 없다.
=	ragionevole dubbio (c.p.p. 533)	증거재판주의 (제307조 ②)	합리적 의심을 넘는 증명이 유죄의 기준이다(「합리적인 의심이 없는 정도의 증명에 이르러야 한다」). 이탈리아는 유죄 판결 조문에 둔다.
≠	c.p.p. 546, comma 1, lett. e)	유죄판결에 명시될 이유 (제323조 ①)	증거 평가 기준과 반대 증거를 믿지 않는 이유까지 쓴다 / 「범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다」.

가짜 친구 · imputato·querela·denuncia·rinvio — 같은 낱말, 다른 자리

imputato(피고인)는 공소가 제기된 뒤의 사람이다. 형사소송법 60조 1항은 공판 회부 청구·즉시 공판 청구·약식 유죄 명령 청구 등에 범죄가 귀속된 사람이 imputato가 된다고 정한다. 수사 단계의 사람은 법전에서 la persona sottoposta alle indagini, 실무에서 indagato(피의자)다. 스페인어 imputado는 거꾸로 수사 단계의 사람을 가리키던 말이라(스페인은 2015년에 investigado로 바꿨다) 두 언어를 오가면 단계가 뒤집힌다.

querela와 denuncia는 '고소'와 '고발'로 깔끔하게 나뉘지 않는다. querela는 고소가 있어야 소추하는 범죄에 피해자가 내는 처벌 요구다(형법 120조). 직권으로 소추하는 범죄는 피해자가 알려도 denuncia다(형사소송법 333조). 그래서 한국어로 '피해자가 고소했다'고 쓴 문장을 옮길 때는 그 범죄가 직권 범죄인지부터 본다. 고소와 같은 형식으로 내는 istanza di procedimento(소추 신청 — 341조)도 있다. istanza는 일반 법률어로는 '신청', giudice di prima istanza에서는 '심급'이다.

pena·condanna·assoluzione에도 법정 밖 뜻이 있다. a pena di nullità(형사소송법 125조 3항)의 pena는 형벌이 아니라 '~을 조건으로, 어기면 무효'다. vale la pena(그럴 만한 가치가 있다)의 pena는 '수고'다. condanna는 민사에서 '이행을 명하는 판결'이고, assoluzione는 가톨릭 고해의 '사죄'이기도 하다.

rinvio는 '앞으로 보냄'과 '뒤로 미룸'을 한 낱말에 담는다. rinvio a giudizio는 공판 회부, rinvio dell'udienza는 기일 연기, annullamento con rinvio는 대법원의 파기 환송이다. rinvio가 보이면 뒤에 오는 말(a giudizio·dell'udienza·con)로 어느 뜻인지 가린다.

> Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo. c.p.p., art. 60, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 공판 회부 청구, 즉시 공판 청구, 약식 유죄 명령 청구, 447조 1항에 따른 형 적용 청구, 직접 공판 소환 결정, 그리고 즉결 공판에서 범죄가 귀속된 사람은 피고인의 지위를 얻는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Assume la qualità di imputato	assumere(얻다, 맡다) 3인칭 단수 — 주어는 뒤에	피고인의 지위를 얻는다
la persona alla quale è attribuito il reato	주어(동사 뒤) + 관계사 alla quale + essere 수동 + 주어 il reato	범죄가 귀속된 사람은
nella richiesta di rinvio a giudizio,	nella = in + la + 명사 — 어떤 서면에서인지 ①	공판 회부 청구에서
di giudizio immediato, di decreto penale di condanna,	richiesta 에 걸리는 di + 명사 ②③	즉시 공판·약식 유죄 명령 (청구에서)

di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1,	④ — a norma di(~에 따라)	447조 1항에 따른 형 적용(청구에서)
nel decreto di citazione diretta a giudizio	nel = in + il + 명사 ⑤	직접 공판 소환 결정에서
e nel giudizio direttissimo.	⑥ — direttissimo: 즉결의	그리고 즉결 공판에서

> La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. c.p.p., art. 336, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 고소는, 본인이 직접 또는 특별 대리인을 통해, 법률이 범죄로 정한 사실에 관하여 소추해 달라는 뜻을 밝히는 진술로 제기한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La querela è proposta	주어 + essere 수동(proporre의 과거분사 여성)	고소는 제기된다
mediante dichiarazione	mediante(~을 통하여) + 관사 없는 명사	진술로
nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,	관계사 nella quale + 부사 + a mezzo di(~을 통하여)	본인이 직접 또는 특별 대리인을 통해
si manifesta la volontà	수동 si + manifestare 3인칭 단수 + 주어(동사 뒤)	뜻이 밝혀지는
che si proceda	che + 비인칭 si + 접속법 현재 procedere	소추해 달라는
in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.	in ordine a(~에 관하여) + 명사 + 과거분사 + da + come	법률이 범죄로 정한 사실에 관하여

> L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela. c.p.p., art. 341, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 소추 신청은 피해자가 고소의 형식으로 낸다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'istanza di procedimento	주어 — istanza(신청) + di + 명사	소추 신청은
è proposta dalla persona offesa	essere 수동 + dalla = da + la(행위자)	피해자가 낸다
con le forme della querela.	con + 명사 복수 + della = di + la	고소의 형식으로

요령 imputato는 공소 제기 뒤, indagato는 그 전. querela는 친고 범죄의 고소, 직권 범죄는 누가 알리든 denuncia. a pena di는 '형벌'이 아니라 '어기면'. rinvio는 뒤따르는 말로 가린다.

문법 S2 — 근과거: avere 를 쓸까, essere 를 쓸까

근과거(passato prossimo)는 조동사 avere 또는 essere의 현재형에 과거분사를 붙여 만든다(ha commesso, è arrivata). 목적어를 받는 동사(타동사)는 avere를 쓴다. 목적어를 받지 않고 이동·상태 변화를 말하는 동사 가운데 상당수(arrivare·andare·divenire)와 si가 붙어 다니는 동사(sottrarsi·svolgersi)는 essere를 쓴다. 자동사라도 avere를 쓰는 것(camminare)과 둘 다 쓰는 것(durare)이 있어 동사마다 사전에서 확인한다. essere를 쓰면 과거분사가 주어의 성·수에 맞춰 끝이 바뀐다. avere를 쓰면 바뀌지 않는다 — 다만 목적어 대명사(lo·la·li·le)가 동사 앞에 오면 그것에 맞춘다.

- 꼴부터 본다. 무죄 판결의 이유를 늘어놓는 530조 1항 « se l'imputato non lo ha commesso »(피고인이 그것을 저지르지 않았다면)는 avere + commesso다. commettere(저지르다)는 목적어(lo = il fatto)를 받는 동사다. 같은 항 끝의 « se il reato è stato commesso da persona non imputabile »(그 범죄를 책임능력 없는 사람이 저질렀다면)는 수동의 근과거다. essere의 근과거 è stato에 과거분사 commesso가 붙고, 둘 다 주어 il reato(남성 단수)에 맞춘다.
- avere를 쓰는 근과거의 과거분사는 주어에 맞추지 않는다. 442조 2-bis항 « Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione »(피고인도 변호인도 상소를 제기하지 않았을 때)에서 주어가 둘이라 조동사는 복수 hanno지만 과거분사 proposto는 그대로다. proporre → proposto, commettere → commesso, chiedere → chiesto처럼 법률 동사에는 불규칙 과거분사가 많다.
- essere를 쓰는 동사는 과거분사를 주어에 맞춘다. 헌법 111조 4항 « chi … si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio »(신문을 늘 일부러 피해 온 사람)는 si가 붙어 다니는 sottrarsi(빠져나가다)의 근과거라 essere를 쓰고, 주어 chi(남성 단수 취급)에 맞춰 sottratto다. 판결문이 피고인을 여성으로 받으면 si è sottratta가 된다.
- 과거분사가 형용사처럼 명사를 꾸밀 때도 그 명사에 맞춘다: le prove richieste dal pubblico ministero(검사가 청구한 증거 — 496조), la persona sottoposta alle indagini(수사를 받는 사람 — 61조). 근과거·수동·꾸밈 세 자리에서 같은 과거분사가 쓰이니, 먼저 '누구에 맞췄는가'를 찾는다.
- 동철어 còlto / cólto. cogliere(붙잡다)의 과거분사 colto는 열린 o [ɔ]로 còlto라 읽는다. 철자가 같은 형용사 cólto(교양 있는)는 닫힌 o다(Treccani 표제 « cólto », cogliere 의 과거분사 « còlto »). 헌법 68조 2항 « se sia colto nell'atto di commettere un delitto »(범죄를 저지르는 현장에서 붙잡히면)과 형사소송법의 « colto in flagranza »(현행범으로 붙잡힌)는 모두 còlto다. 합성음은 맨 철자를 cólto로 읽기 쉬워 이 책은 합성 입력에 còlto를 적는다.
- 동철어 perdóno / pèrdono. 형법 169조의 « perdono giudiziale »(사법적 용서 — 미성년 피고인에게 판사가 형을 선고하지 않는 제도)는 명사 perdóno(닫힌 o, 강세 둘째 음절)다. 같은 철자 pèrdono은 perdere(잃다)의 현재 3인칭 복수('그들은 잃는다')로 강세가 첫 음절이다. 169조 4항 « non può essere conceduto »의 conceduto는 concedere의 옛 과거분사다. 지금은 concesso를 쓴다(1930년 형법전의 preveduto ↔ 지금의 previsto와 같은 관계 — 10장).

표로 보기

꼴	만들기	이 장의 자리
ha commesso	avere + 과거분사(맞추지 않음) — 타동사	저질렀다(530조 1항)
hanno proposto	avere 복수 + proposto(그대로)	제기했다(442조 2-bis항)
è arrivata	essere + 과거분사(주어에 맞춤) — 이동 동사	도착했다(notizia di reato)
è durato	essere + 과거분사 — 상태 지속	이어졌다(dibattimento)
si è sottratto	si + essere + 과거분사 — si가 붙는 동사	피했다(헌법 111조 4항)
è stato commesso	essere 근과거 + 과거분사 — 수동 근과거	저질러졌다(530조 1항)
l'ha nominata	앞에 온 목적어 대명사에 과거분사가 맞춤	그녀를 선임했다(difensore)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il pubblico ministero (주어 · 남성 단수) ha chiesto (avere + 불규칙 과거분사 · 타동사) il rinvio a giudizio (목적어)
검사가 공판 회부를 청구했다.

La testimone (주어 · 여성 단수) è arrivata (essere + 과거분사 여성 단수 · 이동 동사) in ritardo (방식 · 늦게)
그 (여성) 증인은 늦게 도착했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~L'imputato è commesso il fatto.~~	L'imputato ha commesso il fatto.	commettere는 목적어(il fatto)를 받는 타동사라 avere를 쓴다. è commesso는 '저질러진다'(수동)다.
~~La sentenza è stato depositato.~~	La sentenza è stata depositata.	essere를 쓰는 수동 근과거에서는 과거분사 둘이 모두 주어 la sentenza(여성 단수)에 맞춘다.

~~I difensori hanno proposti appello.~~	I difensori hanno proposto appello.	avere 근과거의 과거분사는 주어가 복수여도 그대로다.
~~Le udienze sono durato tre ore.~~	Le udienze sono durate tre ore.	essere를 쓴 근과거라 과거분사가 주어 le udienze(여성 복수)에 맞춘다.

> Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. c.p.p., art. 530, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 사실이 없거나, 피고인이 그것을 저지르지 않았거나, 그 사실이 범죄가 되지 않거나 법률이 범죄로 정하지 않았거나, 또는 그 범죄를 책임능력이 없거나 다른 이유로 처벌할 수 없는 사람이 저질렀다면, 판사는 무죄 판결을 선고하고 그 이유를 주문에 적는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se il fatto non sussiste,	se(~라면) + 주어 + non + sussistere 현재	사실이 없거나
se l'imputato non lo ha commesso,	se + 주어 + non + lo(= il fatto) + avere 근과거	피고인이 그것을 저지르지 않았거나
se il fatto non costituisce reato	se + 주어 + costituire reato(범죄가 되다)	그 사실이 범죄가 되지 않거나
o non è previsto dalla legge come reato	essere 수동 + da(행위자) + come	법률이 범죄로 정하지 않았거나
ovvero se il reato è stato commesso	ovvero(또는) + se + essere 수동의 근과거(è stato + 과거분사)	또는 그 범죄가 저질러졌다면
da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione,	da + 관사 없는 명사 + 형용사 둘 + per(이유)	책임능력이 없거나 다른 이유로 처벌할 수 없는 사람에 의해
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione	주절 — 주어 + pronunciare + 관사 없는 명사	판사는 무죄 판결을 선고한다
indicandone la causa nel dispositivo.	제룬디오 indicando + ne(= dell'assoluzione) + 목적어 + nel = in + il	그 이유를 주문에 적으면서

> Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione. c.p.p., art. 442, comma 2-bis · 기준일 판 · 공식
> 피고인도 그 변호인도 유죄 판결에 상소를 제기하지 않았을 때에는, 선고된 형을 집행 판사가 다시 6분의 1 줄인다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quando né l'imputato, né il suo difensore	quando + né … né …(~도 ~도 아닌) — 주어 둘	피고인도 그 변호인도
hanno proposto impugnazione	avere 3인칭 복수 + 과거분사 proposto(맞추지 않음) + 관사 없는 명사	상소를 제기하지 않았을 때
contro la sentenza di condanna,	contro(~에 대하여) + 명사 + di + 명사	유죄 판결에
la pena inflitta	주어 — 명사 + 과거분사 여성(infliggere: 과하다)	선고된 형은
è ulteriormente ridotta di un sesto	essere 수동 + 부사 + 과거분사 여성(ridurre) + di(만큼)	다시 6분의 1 줄어든다

dal giudice dell'esecuzione.	dal = da + il(행위자) + dell' = di + la	집행 판사에 의해

> Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Cost., art. 111, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 형사 재판은 증거를 만드는 데 대심 원칙을 따른다. 스스로 골라 피고인이나 그 변호인의 신문을 늘 일부러 피해 온 사람이 한 진술에 기대어 피고인의 유죄를 증명할 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il processo penale è regolato	주어 + essere 수동 현재	형사 재판은 규율된다
dal principio del contraddittorio	dal = da + il + 명사 + del = di + il	대심 원칙에 의해
nella formazione della prova.	nella = in + la + 명사 + della	증거를 만드는 데서
La colpevolezza dell'imputato non può essere provata	주어 + non + potere + essere 수동 — provata(여성, colpevolezza에 맞춤)	피고인의 유죄는 증명될 수 없다
sulla base di dichiarazioni rese da chi,	sulla base di + 명사 + 과거분사 여성 복수 + da chi	~한 사람이 한 진술에 기대어
per libera scelta,	per + 관사 없는 명사구	스스로 골라
si è sempre volontariamente sottratto	sottrarsi 의 근과거 — essere + 과거분사 남성 단수(chi에 맞춤)	늘 일부러 피해 왔다
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.	a + lo + 명사 + da parte di	피고인이나 그 변호인의 신문을

> Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Cost., art. 68, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 자기가 속한 의원(議院)의 허가 없이는 어떤 의원도 몸이나 주거를 수색받지 않고, 체포되거나 그 밖의 방법으로 신체의 자유를 빼앗기거나 구금이 이어지지 않는다. 다만 확정된 유죄 판결을 집행하는 경우와, 의무적 현행범 체포가 정해진 범죄를 저지르는 현장에서 붙잡힌 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,	senza + 관사 없는 명사 + della + 관계사 alla quale + appartenere	자기가 속한 의원의 허가 없이는
nessun membro del Parlamento	주어 — nessun(어떤 ~도 아닌) + 명사	어떤 의원도
può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,	potere + essere 수동 + a + 관사 없는 명사 + 형용사 둘	몸이나 주거를 수색받을 수 없고
né può essere arrestato	né(~도 아니다) + potere + essere 수동	체포될 수도 없고
o altrimenti privato della libertà personale,	o + 부사 + 과거분사(privare di: 빼앗다) + della	다른 방법으로 신체의 자유를 빼앗기거나
o mantenuto in detenzione,	o + 과거분사(mantenere) + in + 명사	구금이 이어지지도 않는다

salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,	예외 표지 salvo che + in esecuzione di(~의 집행으로)	확정 유죄 판결의 집행인 경우를 빼고
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto	ovvero se + 접속법 수동(sia + còlto) + nell'atto di(~하는 현장에서)	또는 범죄를 저지르는 현장에서 붙잡힌 경우를 빼고
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	관계사 il quale + essere 수동 + 명사 + 형용사 + in flagranza(현행범으로)	의무적 현행범 체포가 정해진

> Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta. c.p., art. 169, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 사법적 용서는 한 번을 넘어 베풀 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il perdono giudiziale	주어 — 명사 perdóno + 형용사	사법적 용서는
non può essere conceduto	non + potere + essere 수동 + 옛 과거분사(지금은 concesso)	베풀 수 없다
più di una volta.	più di(~보다 많이) + 수량	한 번을 넘어

말해 보기 — 사건의 절차를 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 이탈리아 형사 사건의 진행을 묻고 답하는 문장. 처음 만난 동료끼리라 Lei로 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다. Lei

A A che punto è il procedimento? Le indagini sono già chiuse?
절차는 어디까지 왔습니까? 수사는 이미 끝났나요?

B Sì, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio il mese scorso.
네, 검사가 지난달 공판 회부를 청구했습니다.

A E l'imputato ha chiesto il giudizio abbreviato?
피고인은 약식 공판을 청구했습니까?

B No, la difesa ha preferito il dibattimento. Vuole sentire i testimoni.
아니요, 변호인 쪽은 공판을 택했습니다. 증인들을 신문하려고 합니다.

A Capisco. E l'imputato è ancora in custodia cautelare?
알겠습니다. 피고인은 아직 구금 중입니까?

B No, è stato scarcerato a settembre, ma ha l'obbligo di presentarsi alla polizia.
아니요, 9월에 석방됐지만 경찰에 출석할 의무가 있습니다.

설명해 보기 — 한국의 형사절차를 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

In Corea il pubblico ministero non ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
한국에서 검사는 공소를 제기할 의무가 없습니다.
형사소송법 제247조

Può decidere di non procedere, tenendo conto delle circostanze del caso.
사건의 정황을 고려해 공소를 제기하지 않기로 할 수 있습니다.
형사소송법 제247조

La nuova legge sui pubblici ministeri prevede la collaborazione con la polizia, non la direzione delle indagini.

새 공소청법은 수사 지휘가 아니라 경찰과의 협의·지원을 정합니다.

공소청법 제4조(2026. 10. 2. 시행)

Ogni vittima di un reato può presentare querela, non solo per alcuni reati.

범죄 피해자는 누구나 고소할 수 있습니다. 일부 범죄에 한정되지 않습니다.

형사소송법 제223조

Da noi non esiste il patteggiamento come in Italia.

한국에는 이탈리아 같은 형량 합의 절차가 없습니다.

형사소송법 제448조(약식명령)

Anche da noi la condanna richiede una prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

한국에서도 유죄 판결에는 합리적 의심을 넘는 증명이 필요합니다.

형사소송법 제307조 ②

따라 말하기 — 조문과 원전 열 문장

조문과 베카리아 문장을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 악상이 있는 음절(è, più, verità)은 세게, 겹자음(abbreviato의 bb, contraddittorio의 dd·tt)은 길게 읽는다.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

검사는 공소를 제기할 의무를 진다. (헌법 112조)

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

모든 재판은 당사자 사이의 대심으로, 대등한 조건에서, 제3자이며 공정한 판사 앞에서 진행된다. (헌법 111조)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

모든 재판에는 이유를 붙여야 한다. (헌법 111조)

I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

피고인의 권리와 보장은 예비 수사를 받는 사람에게도 미친다. (형사소송법 61조)

Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

무기 징역형으로 처벌하는 범죄에는 약식 공판을 허용하지 않는다. (형사소송법 438조)

Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

증인은 자신의 형사책임이 드러날 수 있는 사실에 대해 증언하도록 강요받지 않는다. (형사소송법 198조)

L'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

소추 신청은 피해자가 고소의 형식으로 낸다. (형사소송법 341조)

Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati, e di condannare i deboli innocenti.

이것은 튼튼한 악당을 풀어 주고 약한 무고한 사람을 유죄로 만드는 확실한 방법이다. (베카리아 § XVI)

Quanto la pena sarà più pronta, e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile.

형벌이 더 빠르고 범죄에 더 가까울수록 그만큼 더 정의롭고 쓸모 있다. (베카리아 § XIX)

Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza.

판사가 삼단논법을 둘만 만들어도 불확실성의 문이 열린다. (베카리아 § IV)

확인 문제 8

1. 형사소송법 60조에 따르면 imputato(피고인)가 되는 때는?

수사가 시작될 때

공판 회부 청구 등에 범죄가 귀속될 때

유죄 판결이 확정될 때

체포될 때

« Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio ... » 수사 단계의 사람은 la persona sottoposta alle indagini(피의자)다.

2. 직권으로 소추하는 범죄를 피해자가 수사기관에 알리는 것은?

querela

denuncia

istanza di procedimento

rinvio

querela는 고소가 있어야 소추하는 범죄에만 있다(형법 120조). 직권 범죄는 누가 알리든 denuncia다(형사소송법 333조).

3. 헌법 112조가 검사에게 지우는 것은?

공소 제기 재량

공소 제기 의무

수사 금지

판결 집행 의무

« Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. » 한국은 형사소송법 제247조의 기소편의주의다.

4. 약식 공판(giudizio abbreviato)으로 delitto(범죄)에 유죄 판결을 하면 형은?

절반 감경

3분의 1 감경

6분의 1 감경

감경 없음

442조 2항 — 위경죄(contravvenzione)는 절반, 범죄(delitto)는 3분의 1. 상소하지 않으면 집행 단계에서 다시 6분의 1(2-bis항).

5. « L'imputata ___ assolta. »의 빈칸은?

ha stato

è stato

è stata

ha stata

수동 근과거는 essere + stato + 과거분사이고, 과거분사 둘이 주어(여성 단수)에 맞춘다: è stata assolta.

6. « L'udienza è ___ tre ore. »(심리 기일은 세 시간 걸렸다)의 빈칸은?

- durato
- **durata**
- durati
- durate

essere를 쓴 근과거라 과거분사가 주어 l'udienza(여성 단수)에 맞춘다: è durata.

7. 헌법 68조 « se sia colto nell'atto di commettere un delitto »의 colto는 어떻게 읽는가?

- cólto(교양 있는, 닫힌 o)
- **còlto(붙잡힌, 열린 o)**
- coltó(끝 음절 강세)
- 어느 쪽도 같다

cogliere(붙잡다)의 과거분사 còltoㅏ(Treccani). 형용사 cólto(교양 있는)와 철자가 같고 o의 소리가 다르다.

8. 베카리아 § XIX가 판결 전의 구금을 부른 말은?

- la pena
- **la semplice custodia**
- il castigo
- la tortura

« La carcere è dunque la semplice custodia d'un Cittadino, finchè sia giudicato reo »
— 처벌이 아니라 '단순한 보관'이어야 한다.

2부 법의 언어 · 제12장

헌법과 헌법재판·행정법

La Costituzione, la giustizia costituzionale e il diritto amministrativo

이탈리아 공화국 헌법(Costituzione della Repubblica italiana)은 1947년 12월 27일 공포되어 1948년 1월 1일 시행되었다. 이 장은 헌법재판의 말 — 재판 중 법률의 위헌 여부가 문제될 때 법원이 헌법재판소로 보내는 '부수적 위헌 심판'(giudizio in via incidentale) — 과 입법의 갈래(decreto-legge·decreto legislativo), 그리고 행정 재판의 말 스무 개를 읽는다. 이탈리아 헌법재판소 결정은 오픈데이터로 공개된다. 이 장은 2026년 결정 두 건의 문장을 그대로 읽는다. 문법은 essere다. 헌법 조문은 '~된다, ~이다'로 국가 기관의 지위를 정하는 문장이 많다. 수동(è pubblicata), essere + 형용사(è composta), venire 수동(viene comunicata)을 가려 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Cost., art. 137, comma 3 · 기준일 판 · 공식

   헌법재판소의 결정에는 어떠한 불복도 허용되지 않는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

Contro le decisioni della Corte costituzionale	contro(~에 대하여) + 명사 복수 + della = di + la	헌법재판소의 결정에는
non è ammessa	non + essere 수동(ammettere의 과거분사 여성 — 주어 impugnazione에 맞춤)	허용되지 않는다
alcuna impugnazione.	주어(동사 뒤) — 부정문의 alcuno(어떤 ~도)	어떠한 불복도

2. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Cost., art. 136, comma 1 · 기준일 판 · 공식

헌법재판소가 법률이나 법률의 효력을 가진 행위의 규정이 헌법에 위반된다고 선언하면, 그 규정은 결정이 공표된 다음 날부터 효력을 잃는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quando la Corte dichiara	quando + 주어 + dichiarare(선언하다) 3인칭 단수	헌법재판소가 선언하면
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge	목적어 — 명사 + 형용사 + di + 명사 + di + 명사	법률 규정이 헌법에 위반됨을
o di atto avente forza di legge,	o + di + 관사 없는 명사 + 현재분사 avente(가진)	또는 법률의 효력을 가진 행위의
la norma cessa di avere efficacia	주어 + cessare di(~을 그치다) + 동사원형	그 규정은 효력을 잃는다
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.	dal = da + il + 명사 + successivo a(~ 다음의)	결정이 공표된 다음 날부터

3. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Cost., art. 24, comma 1 · 기준일 판 · 공식

누구나 자기 권리와 정당한 이익을 지키기 위해 소를 제기할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Tutti possono agire in giudizio	주어 tutti(모두) + potere 3인칭 복수 + agire in giudizio(소를 제기하다)	누구나 소를 제기할 수 있다
per la tutela	per + 명사 — 목적	보호를 위하여
dei propri diritti e interessi legittimi.	dei = di + i + proprio(자기의) 복수 + 명사 둘 + 형용사	자기 권리와 정당한 이익의

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다(공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **Corte costituzionale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **헌법재판소** ★★★

읽기 córte costituzionàle

IPA /ˈkorte kostitutt͡sjoˈnale/ 엮은이

여성

로마의 콘술타 궁(Palazzo della Consulta)에 있어 'la Consulta'라고도 부른다(결정문 끝 « Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta »). 재판관은 15명이다 — 대통령·의회·최고 법원들이 3분의 1씩 뽑고 임기는 9년, 다시 뽑힐 수 없다(135

조). 관장 사항은 셋이다: 법률의 위헌 여부, 권한쟁의, 대통령 탄핵(134조). corte의 o는 닫힌 [o]다.

쉬운 예

La Corte costituzionale è a Roma.

헌법재판소는 로마에 있다.

실무 예

Quanti giudici compongono la Corte costituzionale italiana? — Lei

이탈리아 헌법재판소는 재판관 몇 명으로 이루어집니까?

원문

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. — Cost., art. 134, comma 1 · 기준일 판 · 공식

헌법재판소는 다음을 심판한다. 국가와 주(州)의 법률과 법률의 효력을 가진 행위의 위헌 여부에 관한 분쟁, 국가 권력 사이·국가와 주 사이·주 사이의 권한쟁의, 헌법에 따라 대통령에 대하여 제기된 탄핵 소추.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La Corte costituzionale giudica:	주어 + giudicare 3인칭 단수 — 쌍점 뒤에 목록	헌법재판소는 심판한다
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale	① sulle = su + le + 명사 + relativo a(~에 관한)	합헌성에 관한 분쟁에 대하여
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,	delle·degli = di + 관사 + 현재분사 avente의 복수	법률과 법률의 효력을 가진 행위의
dello Stato e delle Regioni;	dello = di + lo(s+자음 앞) + delle	국가와 주의
sui conflitti di attribuzione	② sui = su + i + 명사 + di + 명사	권한쟁의에 대하여
tra i poteri dello Stato	tra(~ 사이의) + 명사 + dello	국가 권력 사이의
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;	su + 지시대명사 quelli(= i conflitti) + tra	그리고 국가와 주 사이·주 사이의 것에 대하여
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,	③ su + le + 명사 + 과거분사 여성 복수(promuovere: 제기하다)	대통령에 대해 제기된 탄핵 소추에 대하여
a norma della Costituzione.	a norma di(~에 따라)	헌법에 따라

문형

giudicare su + 명사

~에 대하여 심판하다

1. giudicare는 '판단하다, 재판하다'다. 무엇을 심판하는지는 su로 잇는다.
2. su와 관사를 합친다: sulle controversie(= su + le), sui conflitti(= su + i).
3. 목적어를 바로 받으면 '~을 재판하다': giudicare l'imputato.

La Corte giudica sulla legittimità delle leggi.

헌법재판소는 법률의 합헌성에 대하여 심판한다.

Il tribunale giudica sui ricorsi contro gli atti amministrativi.

그 법원은 행정 행위에 대한 불복을 심판한다.

문법 S1 · è a Roma — 장소를 말하는 essere

~~La Corte costituzionale sta in Roma.~~ (부자연)

La Corte costituzionale è a Roma.

기관이나 건물이 '어디에 있다'는 essere + a(도시)·in(나라·지역)으로 말한다: è a Roma, è in Italia. stare는 사람의 상태(sto bene — 잘 지낸다)에 주로 쓴다.

한국이라면? ≠ 헌법재판소의 관장 · 헌법 제111조

한국 헌법재판소는 다섯 가지를 관장하고 그 가운데 「법률이 정하는 헌법소원에 관한 심판」(제111조 ①)이 있다. 이탈리아 헌법 134조의 관장 목록에는 개인의 헌법소원이 없다.

---

2. la **questione di legittimità costituzionale**, pl. le questioni di legittimità costituzionale

위헌 여부의 문제(위헌 제청 사건) ★★★

읽기 questióne di legittimità costituzionàle

IPA /kweˈstjone di ledʒittimiˈta kostitutt͡sjoˈnale/ 엮은이

여성

법률이 헌법에 맞는지(legittimità costituzionale — 합헌성)를 묻는 '문제'다. 법원 재판 중에 당사자나 검사가 제기하거나(sollevare la questione), 판사가 직권으로 제기한다(1953년 법률 제87호 23조). 헌법재판소는 그 문제에 '이유 없다(non fondata)'·'부적법하다(inammissibile)'·'위헌이다(illegittimità costituzionale)'로 답한다. legittimità는 끝 음절에 강세가 있다.

쉬운 예 La parte ha sollevato una questione di legittimità costituzionale.
당사자가 위헌 여부의 문제를 제기했다.

실무 예 Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale in Italia? — Lei
이탈리아에서는 누가 위헌 여부의 문제를 제기할 수 있습니까?

원문

> Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. — l. 87/1953, art. 23, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 법원에서 재판이 진행되는 중에 당사자 한쪽이나 검사는 따로 신청을 내어 위헌 여부의 문제를 제기할 수 있다. 그 신청에는 위헌의 하자가 있는 국가나 주(州)의 법률 또는 법률의 효력을 가진 행위의 규정과, 위반되었다고 주장하는 헌법이나 헌법적 법률의 규정을 적는다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Nel corso di un giudizio | nel corso di(~하는 중에) + 명사 | 재판 중에 |
> | dinanzi ad una autorità giurisdizionale | dinanzi a(~ 앞에서) — ad은 모음 앞의 a | 법원 앞에서 |
> | una delle parti o il pubblico ministero | 주어 둘 — una di(~ 가운데 하나) | 당사자 한쪽이나 검사는 |
> | possono sollevare questione di legittimità costituzionale | potere 3인칭 복수 + sollevare + 관사 없는 명사 | 위헌 여부의 문제를 제기할 수 있다 |
> | mediante apposita istanza, indicando: | mediante(~으로) + 명사 + 제룬디오 indicare(적으면서) | 따로 신청을 내어 다음을 적으면서 |
> | le disposizioni della legge | 목적어 ① — 명사 + della | 법률의 규정 |
> | o dell'atto avente forza di legge | o + dell' = di + lo + 현재분사 avente | 또는 법률의 효력을 가진 행위의 (규정) |
> | dello Stato o di una Regione, | dello = di + lo + o di | 국가나 주의 |
> | viziate da illegittimità costituzionale; | 과거분사 여성 복수(disposizioni) + da(원인) | 위헌의 하자가 있는 |
> | le disposizioni della Costituzione | 목적어 ② | 헌법의 규정 |
> | o delle leggi costituzionali, | o + delle = di + le | 또는 헌법적 법률의 (규정) |

che si assumono violate.	관계절 + 수동 si + assumere 3인칭 복수 + 보어 violate	위반되었다고 주장되는

문형

sollevare una questione

문제를 제기하다

1. sollevare는 '들어 올리다'에서 '(문제·이의를) 제기하다'가 되었다.
2. 수동으로 자주 쓴다: la questione sollevata(제기된 문제), le questioni sollevate dal Tribunale.
3. 같은 자리에 eccepire(항변하다)·proporre(제기하다)도 쓴다.

Il giudice ha sollevato la questione d'ufficio.
판사가 직권으로 그 문제를 제기했다.

Le questioni sollevate dal Tribunale non sono fondate.
그 법원이 제기한 문제들은 이유가 없다.

문법 S1 · che si assumono violate — 과거분사가 꾸미는 명사에 맞춘다

~~le disposizioni della Costituzione, che si assumono violato~~ (비문)

le disposizioni della Costituzione, che si assumono violate

violate(위반된)는 le disposizioni(여성 복수)를 받는 보어라 여성 복수 꼴이다. che si assumono violate는 '위반되었다고 주장되는', 곧 수동 si다.

한국이라면? = 위헌법률심판 제청 · 헌법재판소법 제41조

두 나라 모두 재판 중 법률의 위헌 여부가 문제되면 법원이 헌법재판소에 제청한다. 한국은 「직권 또는 당사자의 신청에 의한 결정으로」 (제41조 ①) 제청한다. 이탈리아 23조는 당사자와 함께 검사를 신청인으로 적는다.

---

3. il **giudizio in via incidentale**, pl. i giudizi in via incidentale **부수적 위헌 심판(구체적 규범통제)**

★★★

읽기 giudìzio in vìa incidentàle

IPA /dʒuˈdittsjo in ˈvia intʃidenˈtale/ 엮은이

남성

다른 재판 '도중에 생긴'(incidentale) 문제로 헌법재판소에 오는 위헌 심판이다. 흔히 incidente di costituzionalità라고도 한다. 정부나 주(州)가 법률을 직접 다투는 주위적 심판(giudizio in via principale)과 짝을 이룬다. via는 '길', in via incidentale은 '부수적 경로로'다. 판사는 당사자의 신청이 없어도 직권으로(di ufficio) 문제를 제기할 수 있다(23조 3항).

쉬운 예 È un giudizio in via incidentale.
그것은 부수적 위헌 심판이다.

실무 예 La maggior parte delle questioni arriva in via incidentale? — Lei
대부분의 사건이 부수적 경로로 들어옵니까?

원문

> La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. — l. 87/1953, art. 23, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 위헌 여부의 문제는 그 재판이 계속된 법원이 직권으로, 1항 a호·b호의 사항과 앞 항의 규정을 담은 결정으로 제기할 수도 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La questione di legittimità costituzionale	주어	위헌 여부의 문제는
può essere sollevata, di ufficio,	potere + essere 수동(sollevare의 과거분사 여성) + di ufficio(직권으로)	직권으로 제기될 수 있다

dall'autorità giurisdizionale	dall' = da + la(행위자)	법원에 의해
davanti alla quale verte il giudizio	관계사 davanti alla quale(그 앞에서) + vertere(계속되다) + 주어	재판이 계속된
con ordinanza contenente le indicazioni	con + 관사 없는 명사 + 현재분사 contenente(담은)	사항을 담은 결정으로
previste alle lettere a) e b) del primo comma	과거분사 여성 복수 + alle = a + le + 호 + del primo comma	1항 a호·b호가 정한
e le disposizioni di cui al comma precedente.	e + 명사 + di cui al(~에 있는)	그리고 앞 항의 규정을

문형

in via + 형용사

~의 방식(경로)으로

1. in via 뒤에 형용사를 두면 '~한 방식으로'다: in via incidentale(부수적으로), in via principale(주위적으로).
2. 판결문에 자주 나온다: in via subordinata(예비적으로), in via preliminare(먼저, 선결 문제로).
3. in via consequenziale(결과적으로)은 헌법재판소가 제청되지 않은 조항까지 위헌으로 선언할 때 쓴다(1953년 법률 27조).

In via preliminare, la Corte esamina l'eccezione.
먼저 헌법재판소는 그 항변을 검토한다.

In via subordinata, la parte chiede la riduzione della pena.
예비적으로 당사자는 형의 감경을 청구한다.

한국이라면? = 직권 제청 · 헌법재판소법 제41조
한국 법원도 「직권 또는 당사자의 신청에 의한 결정으로」(제41조 ①) 제청한다. 이탈리아에서는 이 경로로 들어오는 사건을 따로 '부수적 심판'이라 부른다.

---

4. **l'ordinanza di rimessione**, pl. le ordinanze di rimessione **(위헌) 제청 결정** ★★★

읽기 ordinànza di rimessióne
IPA /ordiˈnantsa di rimesˈsjone/ 엮은이

여성

법원이 위헌 여부의 문제를 헌법재판소로 '보내는'(rimettere) 결정이다. 형식은 ordinanza(결정 — 15장)다. 이 결정에서 판사는 문제가 사건 해결에 필요하다는 것(rilevanza — 재판의 전제성)과 명백히 이유 없지 않다는 것(non manifesta infondatezza)을 밝혀야 한다. 결정을 낸 법원을 헌법재판소 결정은 il giudice a quo(라틴어 — '그 판사로부터') 또는 il rimettente(제청한 이)라 부른다. o 앞의 ss는 겹쳐 길게 읽는다.

쉬운 예 Il Tribunale ha emesso un'ordinanza di rimessione.
그 법원은 제청 결정을 했다.

실무 예 Che cosa deve contenere l'ordinanza di rimessione? — Lei
제청 결정에는 무엇이 들어가야 합니까?

원문

> Tale onere, però, si pone al di fuori del perimetro di quanto richiesto per ritenere soddisfatto il requisito di una plausibile e adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione, la quale, per costante giurisprudenza costituzionale, deve contenere «indicazioni sufficienti ad una corretta ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, necessaria al fine di valutare tanto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, quanto la non manifesta infondatezza della stessa» (tra le ultime, sentenza n. 31 del 2025). — Corte cost., sent. n. 96/2026 · ECLI:IT:COST:2026:96 · 공식
> 그러나 그런 부담은, 제청 결정의 이유가 그럴듯하고 충분해야 한다는 요건을 채우는 데 필요한 범위 밖에 있다. 헌법재판소 판례에 따르면 제청 결정은 '제청 사건의 사실관계를 바르게 재구성하는 데 충분한 사항'을 담아야 하

고, 그것은 위헌 여부 문제의 재판의 전제성과 명백히 이유 없지 않음을 판단하는 데 필요하다(최근 것으로 2025년 제31호 판결).

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Tale onere, però,	지시 형용사 tale + 명사 + però(그러나)	그러나 그런 부담은
si pone al di fuori del perimetro	porsi(놓이다) 3인칭 단수 + al di fuori di(~ 밖에)	범위 밖에 있다
di quanto richiesto per ritenere soddisfatto il requisito	di quanto(~하는 것의) + 과거분사 + per + ritenere + 보어 + 목적어	요건이 채워졌다고 보는 데 필요한 것의
di una plausibile e adeguata motivazione	di + 형용사 둘(명사 앞) + 명사	그럴듯하고 충분한 이유라는
dell'ordinanza di rimessione, la quale,	dell' = di + la + 명사 + 관계사 la quale(= l'ordinanza)	제청 결정의 — 그 결정은
per costante giurisprudenza costituzionale,	per(~에 따르면) + 관사 없는 명사구	헌법재판소의 일관된 판례에 따르면
deve contenere «indicazioni sufficienti	dovere + contenere + 인용 속 목적어	충분한 사항을 담아야 한다
ad una corretta ricostruzione della fattispecie	ad(모음 앞의 a) + 명사 + della	사실관계를 바르게 재구성하는 데
oggetto del giudizio a quo,	명사 oggetto(~의 대상인) + del + giudizio a quo(제청 사건)	제청 사건의 대상인
necessaria al fine di valutare	형용사 여성(ricostruzione에 맞춤) + al fine di(~하기 위하여)	~을 판단하는 데 필요한
tanto la rilevanza	tanto … quanto … ①	재판의 전제성과
della questione di legittimità costituzionale,	della = di + la + 명사구	위헌 여부 문제의
quanto la non manifesta infondatezza della stessa»	② — non + 형용사 + 명사, la stessa(= la questione)	그 문제가 명백히 이유 없지 않음을
(tra le ultime, sentenza n. 31 del 2025).	괄호 속 출처 — tra le ultime(최근 것 가운데)	(최근 것으로 2025년 제31호 판결)

문형

tanto … quanto …

~뿐 아니라 ~도, ~도 ~도

1. tanto A quanto B는 A와 B를 나란히 묶는다: tanto la rilevanza quanto la non manifesta infondatezza.
2. 같은 뜻: sia A sia B, sia A che B.
3. 비교의 tanto … quanto(~만큼)와 꼴이 같으니 뒤에 오는 말로 가린다.

Il giudice valuta tanto la rilevanza quanto la fondatezza.
판사는 재판의 전제성과 이유 유무를 둘 다 판단한다.

La regola vale tanto per lo Stato quanto per le Regioni.
그 규칙은 국가에도 주에도 적용된다.

문법 S1 · deve essere motivata — 의무를 말하는 수동

~~L'ordinanza deve motivare.~~ (비문)

L'ordinanza deve essere motivata.

결정은 이유를 '붙이는' 쪽이 아니라 이유가 '붙여지는' 쪽이다. dovere 뒤에 essere + 과거분사를 두고, 과거분사를 주어 l'ordinanza(여성)에 맞춘다(1953년 법률 24조 « deve essere adeguatamente motivata »).

한국이라면? ≠ 제청 결정의 경로 · 헌법재판소법 제41조

이탈리아 법원은 제청 결정과 함께 기록을 헌법재판소로 곧장 보낸다(23조 2항). 한국은 「대법원 외의 법원이 제1항의 제청을 할 때에는 대법원을 거쳐야 한다.」(제41조 ⑤).

---

5. la **rilevanza**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **(위헌 제청의) 재판의 전제성; 중요성** ★★★

읽기 rilevànza

IPA /rileˈvant͡sa/ Wiktionary(en)

여성

제청 법원이 그 법률을 적용하지 않고는 사건을 끝낼 수 없다는 것, 곧 위헌 여부가 사건 해결에 영향을 준다는 것이다. 1953년 법률 23조 2항은 이를 « qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione »(그 문제를 풀지 않고는 재판을 끝낼 수 없는 때)라고 풀어 쓴다. 반대말 irrilevanza. 일상어로는 '중요성'이다: di grande rilevanza(매우 중요한). 동사 rilevare는 '알아채다, 지적하다', 판결문의 Rilevato che …(~을 지적하며)도 같은 동사다.

쉬운 예

La questione è irrilevante.

그 문제는 재판의 전제가 아니다.

실무 예

Come motiva il giudice la rilevanza della questione? — Lei

판사는 그 문제의 재판의 전제성을 어떻게 설명합니까?

원문

> L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata. — l. 87/1953, art. 24, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 위헌 항변을 재판의 전제가 명백히 없다거나 명백히 이유 없다는 이유로 배척하는 결정에는 충분한 이유를 붙여야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | L'ordinanza che respinga | 주어 + 관계절 che + respingere 접속법 현재('~하는 그런 결정') | ~을 배척하는 결정은 |
> | la eccezione di illegittimità costituzionale | 목적어 — 옛 관행 la eccezione(지금은 l'eccezione) | 위헌 항변을 |
> | per manifesta irrilevanza o infondatezza, | per(이유) + 형용사 + 명사 둘 | 재판의 전제가 명백히 없다거나 이유 없다는 이유로 |
> | deve essere adeguatamente motivata. | dovere + essere 수동 + 부사 + 과거분사 여성 | 충분한 이유를 붙여야 한다 |
>
> respinga는 접속법이다. 관계절이 '그런 종류의 결정이라면'이라는 조건을 달아 접속법을 썼다. la eccezione는 모음 앞에서 l'로 줄이지 않은 옛 법률문 관행이다.

문형

respingere + 명사

배척하다, 기각하다

1. respingere는 '밀어내다'에서 '(청구·항변을) 배척하다'가 되었다.
2. 과거분사는 불규칙형 respinto: la domanda è stata respinta(청구가 기각되었다).
3. 반대는 accogliere(받아들이다, 인용하다) — 과거분사 accolto.

Il giudice ha respinto l'eccezione.

판사는 그 항변을 배척했다.

La Corte ha accolto il ricorso.

법원은 불복을 받아들였다.

문법 S1 · deve essere motivata — 수동의 과거분사는 주어에 맞춘다

~~L'ordinanza deve essere motivato.~~ (비문)

L'ordinanza deve essere adeguatamente motivata.

essere 뒤 과거분사는 주어의 성·수를 따른다. l'ordinanza는 여성이라 motivata다. 부사(adeguatamente)는 essere와 과거분사 사이에 둘 수 있다.

한국이라면? = 재판의 전제성 · 헌법 제107조

두 나라 모두 위헌 여부가 재판의 전제가 될 때 제청한다(「법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는」, 헌법 제107조 ①). 이탈리아는 여기에 '명백히 이유 없지 않을 것'을 더한다.

---

6. la **manifesta infondatezza**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

명백히 이유 없음 — 제청 요건은 그 부정(non manifesta infondatezza) ★★★

읽기 manifèsta infondatézza

IPA /mani'fɛsta infonda'tettsa/ 엮은이

여성

판사가 위헌 여부의 문제를 헌법재판소에 보내려면 그 문제가 '명백히 이유 없지 않다'고 보아야 한다(1953년 법률 23조 2항 « non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata »). 그래서 제청 요건은 부정형 non manifesta infondatezza로 말한다. 헌법재판소도 이유 없음이 명백한 사건을 결정(ordinanza)으로 dichiara la manifesta infondatezza(명백히 이유 없다고 선언한다)라 끝낸다. 1948년 헌법적 법률 제1호 1조는 « non ritenuta dal giudice manifestamente infondata »로 같은 요건을 처음 정했다. zz는 무성 [tts]다.

쉬운 예 La questione non è manifestamente infondata.
그 문제는 명백히 이유 없지 않다.

실무 예 Il giudice ha escluso la manifesta infondatezza della questione? — Lei
판사는 그 문제가 명백히 이유 없지는 않다고 보았습니까?

원문

> L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. — L 87/1953, art. 23, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 법원은 위헌 여부의 문제를 풀지 않고는 재판을 끝낼 수 없거나 제기된 문제가 명백히 이유 없다고 보지 않는 때에는, 그 문제를 제기한 신청의 요지와 이유를 적은 결정을 하여 기록을 곧바로 헌법재판소에 보내고 진행 중인 재판을 정지한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'autorità giurisdizionale,	주어 — 법원(직역: 재판 권한을 가진 당국)	법원은
qualora il giudizio non possa essere definito	qualora + 접속법 수동(possa essere + 과거분사)	재판을 끝낼 수 없는 때
indipendentemente dalla risoluzione della questione	부사 indipendentemente da(~와 상관없이) + dalla = da + la	문제를 풀지 않고는
di legittimità costituzionale	di + 명사 + 형용사	위헌 여부의
o non ritenga che la questione sollevata	o + non + ritenere 접속법 + che 절	또는 제기된 문제가 ~라고 보지 않는 때
sia manifestamente infondata,	che 절 접속법 + 부사 + 형용사 여성	명백히 이유 없다고

emette ordinanza con la quale,	주절 emettere(내다) + 관사 없는 명사 + 관계사 con la quale	결정을 하고, 그 결정으로
riferiti i termini ed i motivi della istanza	절대 분사구 riferiti(적고) + 목적어 둘	신청의 요지와 이유를 적어
con cui fu sollevata la questione,	관계사 con cui + 원과거 수동 fu sollevata	그 문제를 제기한
dispone l'immediata trasmissione degli atti	disporre(명하다) + 목적어 + degli = di + gli	기록을 곧바로 보내도록 하고
alla Corte costituzionale	alla = a + la	헌법재판소에
e sospende il giudizio in corso.	sospendere 3인칭 단수 + 목적어 + in corso(진행 중인)	진행 중인 재판을 정지한다

fu sollevata는 원과거(passato remoto) 수동이다. 1953년 법률 문체라 근과거(è stata sollevata) 대신 원과거를 썼다. 원과거는 17장 원전 읽기에서 꼴을 다룬다.

문형

qualora + 접속법

~하는 경우에는(조건)

1. qualora는 '만일 ~하면'이다. 법률문에서 se보다 격식 있고, 뒤에 접속법을 쓴다: qualora … non possa(~할 수 없는 경우).
2. 같은 자리의 nel caso in cui·ove도 접속법을 부른다.
3. 주절은 직설법 현재로 효과를 말한다: emette ordinanza(결정을 한다).

Qualora la questione sia rilevante, il giudice emette ordinanza.
그 문제가 재판의 전제가 되면 판사는 결정을 한다.

Qualora manchi la prova, l'imputato è assolto.
증거가 없으면 피고인은 무죄다.

한국이라면? ≠ 제청 요건 · 헌법재판소법 제41조

한국 조문은 「법률이 헌법에 위반되는지 여부가 재판의 전제가 된 경우」(제41조 ①)만 쓴다. 이탈리아는 '명백히 이유 없지 않을 것'을 조문에 둔다.

---

7. **l'illegittimità costituzionale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **위헌(성)** ★★★

읽기 illegittimità costituzionàle

IPA /illedʒittimiˈta kostitutʦjoˈnale/ 엮은이

여성

헌법재판소가 법률 조항이 헌법에 맞지 않는다고 할 때 주문은 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. … (…조의 위헌을 선언한다)로 쓴다. 조항 전체가 아니라 일부만 위헌이면 nella parte in cui(~하는 한도에서), 빠진 것이 위헌이면 nella parte in cui non prevede(~을 정하지 않은 한도에서 — '첨가형')를 붙인다(이 장 문법 코너의 2026년 제7호 결정 주문). 위헌이 선언된 규정은 결정이 공표된 다음 날부터 효력을 잃는다(헌법 136조). il-legittimità의 ll은 겹쳐 길게 읽는다.

쉬운 예 La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma.
헌법재판소는 그 규정의 위헌을 선언했다.

실무 예 Da quando la norma dichiarata illegittima perde efficacia? — Lei
위헌으로 선언된 규정은 언제부터 효력을 잃습니까?

원문

> Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. — Cost., art. 136, comma 1 · 기준일 판 · 공식

헌법재판소가 법률이나 법률의 효력을 가진 행위의 규정이 헌법에 위반된다고 선언하면, 그 규정은 결정이 공표된 다음 날부터 효력을 잃는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quando la Corte dichiara	quando + 주어 + dichiarare 3인칭 단수	헌법재판소가 선언하면
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge	목적어 + di + 명사 + di + 명사	법률 규정의 위헌을
o di atto avente forza di legge,	o + di + 관사 없는 명사 + 현재분사	또는 법률의 효력을 가진 행위의
la norma cessa di avere efficacia	주어 + cessare di + 동사원형	그 규정은 효력을 잃는다
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.	dal = da + il + 명사 + successivo a	결정이 공표된 다음 날부터

문형

dichiarare + 명사 / 형용사

~을 선언하다, ~라고 선언하다

1. 목적어 명사: dichiarare l'illegittimità(위헌을 선언하다).
2. 목적어 + 형용사: dichiarare la norma illegittima(그 규정을 위헌이라고 선언하다).
3. 헌법재판소 주문의 동사는 거의 늘 dichiara다: dichiara non fondate le questioni(문제들이 이유 없다고 선언한다).

La Corte dichiara inammissibile la questione.
헌법재판소는 그 문제가 부적법하다고 선언한다.

La Corte dichiara non fondate le questioni.
헌법재판소는 그 문제들이 이유 없다고 선언한다.

문법 S1 · ha dichiarato — 능동 근과거와 수동을 가른다

~~La norma ha dichiarato illegittima dalla Corte.~~ (비문)

La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte.

규정은 선언하는 쪽이 아니라 선언되는 쪽이다. 수동은 essere(근과거면 è stata) + 과거분사, 행위자는 da로 붙인다. 과거분사와 보어 illegittima가 주어 la norma(여성)에 맞춘다.

한국이라면? ≠ 위헌결정의 효력 발생 · 헌법재판소법 제47조

이탈리아는 결정 공표 다음 날부터 효력을 잃고, 한국은 「위헌으로 결정된 법률 또는 법률의 조항은 그 결정이 있는 날부터 효력을 상실한다.」(제47조 ②).

8. l'**efficacia**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **(법적) 효력; 효과** ★★★

읽기 efficàcia

IPA /effiˈkat͡ʃa/ Wiktionary(it)

여성

법률·결정·계약이 효과를 내는 힘이다. avere efficacia(효력이 있다), perdere efficacia(효력을 잃다), cessare di avere efficacia(효력이 그치다). 헌법 77조 3항은 법률로 전환되지 않은 법률명령(decreto-legge)이 « sin dall'inizio »(처음부터) 효력을 잃는다고 쓴다 — 소급해서 없던 것이 된다. 일상어로는 '효과, 효능'(l'efficacia di un farmaco — 약의 효능)이다. -cia의 i는 소리 나지 않는다. 77조 3항의 perdono는 perdere(잃다)의 3인칭 복수 pèrdono다 — 명사 perdóno(용서, 11장)와 강세 자리가 다르다.

쉬운 예 Il decreto ha perso efficacia.
그 명령은 효력을 잃었다.

실무 예

La decisione ha efficacia per tutti? — Lei

그 결정은 모든 사람에게 효력이 있습니까?

원문

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. — Cost., art. 77, comma 3 · 기준일 판 · 공식

법률명령은 공포 뒤 60일 안에 법률로 전환되지 않으면 처음부터 효력을 잃는다. 다만 양원은 전환되지 않은 명령에 기초해 생긴 법률관계를 법률로 규율할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I decreti perdono efficacia	주어 + perdere 3인칭 복수 + 관사 없는 명사	법률명령은 효력을 잃는다
sin dall'inizio,	sin da(~부터 곧바로) + dall' = da + lo	처음부터
se non sono convertiti in legge	se non + essere 수동 복수 + in + 명사	법률로 전환되지 않으면
entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.	entro(~ 안에) + 기간 + dalla = da + la + 소유 형용사	공포 뒤 60일 안에
Le Camere possono tuttavia regolare con legge	둘째 문장 — 주어 + potere + tuttavia(그래도) + regolare + con legge	그래도 양원은 법률로 규율할 수 있다
i rapporti giuridici sorti	목적어 + 과거분사 남성 복수(sorgere: 생기다)	생긴 법률관계를
sulla base dei decreti non convertiti.	sulla base di + dei = di + i + 과거분사	전환되지 않은 명령에 기초해

문형

entro + 기간

~ 안에, ~ 이내에

1. entro는 기한을 말한다: entro sessanta giorni(60일 안에).
2. 기산점은 da로: entro sessanta giorni dalla pubblicazione(공포로부터 60일 안에).
3. 날짜도 받는다: entro il 31 dicembre(12월 31일까지).

Il ricorso va proposto entro trenta giorni.

불복은 30일 안에 제기해야 한다.

La sentenza è depositata entro due giorni.

판결은 이틀 안에 기탁된다.

문법 S1 · sono convertiti — 복수 주어의 수동

~~se non è convertiti in legge~~ (비문)

se non sono convertiti in legge

주어 i decreti가 복수라 essere도 복수 sono, 과거분사도 남성 복수 convertiti다. 수동에서는 essere와 과거분사가 둘 다 주어를 따른다.

한국이라면? ≠ 긴급명령의 실효 · 헌법 제76조

한국 긴급명령은 국회 승인을 얻지 못하면 「그때부터 효력을 상실한다」(제76조 ④). 이탈리아 법률명령은 60일 안에 법률로 전환되지 않으면 '처음부터' 효력을 잃는다 — 소급 여부가 반대다.

---

9. il **Parlamento**, pl. i parlamenti **의회** ★★★

읽기 parlaménto

IPA /parla'mento/ Wiktionary(it)

남성

이탈리아 의회는 두 원(le Camere)으로 이루어진다: 하원(Camera dei deputati)과 상원(Senato della Repubblica — 1981년 법률 제689호 공포문에 두 이름이 나란히 나온다). 두 원이 함께 모이는 것을 Parlamento in seduta comune(합동 회의)라 하고, 헌법재판관 15명 가운데 5명을 여기서 뽑는다(135조 1항). 조문에서 le Camere(양원)라고만 쓰는 일이 많다. parlare(말하다)와 뿌리가 같다. 강세 모음 e는 닫힌 [e]다.

쉬운 예

Il Parlamento approva le leggi.

의회가 법률을 의결한다.

실무 예

Il Parlamento italiano ha due Camere, vero? — Lei

이탈리아 의회는 양원이지요?

원문

> La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. — Cost., art. 135, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 헌법재판소는 재판관 15명으로 구성되며, 3분의 1은 대통령이, 3분의 1은 의회 합동 회의가, 3분의 1은 일반·행정 최고 법원들이 임명한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La Corte costituzionale è composta	주어 + essere + 과거분사 여성 (comporre)	헌법재판소는 구성된다
di quindici giudici nominati	di + 수 + 명사 + 과거분사 남성 복수 (nominare)	임명된 재판관 15명으로
per un terzo dal Presidente della Repubblica,	per un terzo(3분의 1은) + dal = da + il(행위자)	3분의 1은 대통령이
per un terzo dal Parlamento in seduta comune	같은 꼴 + in seduta comune(합동 회의로)	3분의 1은 의회 합동 회의가
e per un terzo dalle supreme magistrature	dalle = da + le + 형용사 + 명사	3분의 1은 최고 법원들이
ordinaria ed amministrative.	형용사 둘 — 일반(단수)·행정(복수)	일반·행정

문형

per un terzo

3분의 1씩, 3분의 1은

1. 분수는 서수로 읽는다: un terzo(3분의 1), due terzi(3분의 2).
2. per un terzo는 '3분의 1만큼은' — 몫을 나눌 때 쓴다.
3. 되풀이해 나란히 쓰면 '3분의 1은 A, 3분의 1은 B'가 된다(135조 1항).

I membri sono eletti per due terzi dai magistrati.

위원의 3분의 2는 사법관들이 뽑는다.

La pena è ridotta di un terzo.

형은 3분의 1 감경된다.

문법 S1 · è composta di — essere + 과거분사로 '~으로 이루어지다'

~~La Corte costituzionale compone di quindici giudici.~~ (비문)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici.

comporre는 '구성하다'라 주어가 구성되는 쪽이면 essere composto(수동)를 쓴다. 과거분사는 주어 la Corte(여성)에 맞춰 composta다. di 또는 da로 구성원을 잇는다.

한국이라면? ≠ 헌법재판관 선출 · 헌법 제111조

한국은 9명을 모두 대통령이 임명하고, 그 가운데 「3인은 국회에서 선출하는 자를, 3인은 대법원장이 지명하는 자를 임명한다.」(제111조 ③). 이탈리아는 15명을 대통령·의회·최고 법원이 각각 뽑는다.

10. il **Presidente della Repubblica**, pl. i Presidenti della Repubblica **(공화국) 대통령** ★★★

읽기 presidènte délla repùbblica

IPA /presi'dɛnte 'della re'pubblika/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

국가 원수(il capo dello Stato)다. 정부를 이끌지 않는다 — 정부의 수반은 Presidente del Consiglio dei ministri(총리)다. 헌법 87조가 권한을 늘어놓는다: 의회 선거를 공고하고(Indice le elezioni), 법률을 공포하고(Promulga le leggi), 최고사법관회의를 주재한다(Presiede il Consiglio superiore della magistratura). 87조의 indice는 명사 ìndice(색인)가 아니라 indire(공고하다)의 3인칭 단수 indìce다(이 장 문법 코너). repùbblica는 끝에서 셋째 음절 강세다. presidente의 모음 사이 s는 사전이 무성 [s]로 적는다.

쉬운 예 Il Presidente della Repubblica firma le leggi.
대통령이 법률에 서명한다.

실무 예 Chi elegge il Presidente della Repubblica in Italia? — Lei
이탈리아에서 대통령은 누가 뽑습니까?

원문

> Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. — Cost., art. 87, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 대통령은 국가 원수이며 국민 통합을 대표한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il Presidente della Repubblica | 주어 — 명사 + della = di + la | 대통령은 |
> | è il capo dello Stato | essere + 명사 + dello = di + lo | 국가 원수이고 |
> | e rappresenta l'unità nazionale. | rappresentare 3인칭 단수 + 목적어 | 국민 통합을 대표한다 |

문형

essere il capo di + 명사

~의 우두머리이다

1. capo는 '머리'에서 '우두머리'가 되었다. il capo dello Stato(국가 원수).
2. dello = di + lo — Stato는 s + 자음으로 시작해 관사가 lo다.
3. capo는 성이 바뀌지 않는다: la capo dell'ufficio도 쓴다.

Il Presidente è il capo dello Stato.
대통령은 국가 원수다.

Il procuratore è il capo dell'ufficio.
검사장은 그 청의 장이다.

한국이라면? ≠ 대통령

한국 대통령은 국가 원수이면서 행정부의 수반이다. 이탈리아 대통령은 국가 원수이고, 정부는 총리가 이끈다. 같은 '대통령'이라는 번역어에 권한의 폭이 다르다.

11. il **decreto-legge**, pl. i decreti-legge (i decreti-legge — 앞 낱말만 복수가 되고 legge 는 그대로)

법률명령(긴급 시 정부의 법률 효력 명령) ★★★

읽기 decréto légge

IPA /de'kreto 'ledʒe/ 엮은이

남성

긴급하고 필요한 특별한 경우 정부가 자기 책임으로 내는 '법률의 효력을 가진 임시 조치'다(헌법 77조 2항). 그날로 의회에 내야 하고, 60일 안에 법률로 전환(conversione)되지 않으면 처음부터 효력을 잃는다(3항). 약칭 D.L.(예: D.L. 23/2020). 위임입법명령(decreto legislativo, D.Lgs.)·대통령령(D.P.R.)과 약칭이 비슷해 헷갈린다. decreto는 재판의 형식으로도 쓰인다(15장). legge는 닫힌 e [e]의 légge다(1장).

쉬운 예

Il governo ha adottato un decreto-legge.

정부가 법률명령을 냈다.

실무 예

Entro quanti giorni deve essere convertito il decreto-legge? — Lei

법률명령은 며칠 안에 법률로 전환되어야 합니까?

원문

> Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. — Cost., art. 77, comma 2 · 기준일판 · 공식
>
> 필요하고 긴급한 특별한 경우에 정부가 자기 책임으로 법률의 효력을 가진 임시 조치를 하면, 그날로 그것을 전환을 위해 양원에 내야 한다. 양원은 해산되었더라도 그 일로 소집되어 5일 안에 모인다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza,	quando + in + 명사 + 형용사 + di + 명사 둘	필요하고 긴급한 특별한 경우에
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,	주어 + adottare 3인칭 단수 + sotto(~ 아래) + 소유 형용사	정부가 자기 책임으로 하면
provvedimenti provvisori con forza di legge,	목적어 — 관사 없는 복수 + 형용사 + con forza di legge	법률의 효력을 가진 임시 조치를
deve il giorno stesso presentarli	dovere + il giorno stesso(그날로) + presentare + li(= i provvedimenti)	그날로 그것을 내야 한다
per la conversione alle Camere	per + 명사 + alle = a + le	전환을 위해 양원에
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate	관계절 che(= le Camere) + anche se + 과거분사 + essere 수동	양원은 해산되었더라도 그 일로 소집되어
e si riuniscono entro cinque giorni.	재귀 동사 riunirsi 3인칭 복수 + entro + 기간	5일 안에 모인다

문형

con forza di legge

법률의 효력을 가진

1. forza di legge는 '법률의 힘', 곧 법률과 같은 효력이다.
2. 현재분사로도 말한다: atto avente forza di legge(법률의 효력을 가진 행위 — 136조).
3. valore di legge(법률의 가치)도 같은 뜻으로 쓴다(77조 1항 « decreti che abbiano valore di legge ordinaria »).

Il decreto ha forza di legge.

그 명령은 법률의 효력을 가진다.

Si tratta di un atto avente forza di legge.

그것은 법률의 효력을 가진 행위다.

문법 S1 · sono appositamente convocate — 수동과 재귀를 나란히

~~le Camere sono convocati e si riuniscono~~ (비문)

le Camere sono convocate e si riuniscono

le Camere는 여성 복수라 수동 과거분사도 convocate다. 이어지는 si riuniscono는 재귀 동사 riunirsi(모이다)로, 양원이 스스로 모인다. 수동(소집된다)과 재귀(모인다)가 한 줄에 있다.

한국이라면? ≠ 긴급명령 · 헌법 제76조

한국 대통령의 긴급명령은 중대한 교전상태에서 「국회의 집회가 불가능한 때에 한하여」(제76조 ②) 낼 수 있다. 재정·경제상 위기의 긴급재정경제명령은 「국회의 집회를 기다릴 여유가 없을 때에 한하여」(제76조 ①)다. 이탈리아는 '필요하고 긴급한 특별한 경우'만 요건으로 두고, 대통령이 아니라 정부가 낸다.

---

12. il **decreto legislativo**, pl. i decreti legislativi **위임입법명령(D.Lgs.)** ★★★

읽기 decréto legislatìvo

IPA /deˈkreto leʤizlaˈtivo/ 엮은이

남성

의회가 법률(legge delega — 위임 법률)로 원칙과 기준·기간·대상을 정해 맡기면 정부가 만드는 법률 효력의 명령이다(헌법 76조). 약칭 D.Lgs. 산업재산법전(D.Lgs. 30/2005)과 위기·도산법전(D.Lgs. 14/2019)이 이 형식이다(13·16장). 76조의 principi는 princìpi(원칙들 — principio의 복수)이지 prìncipi(왕자들)가 아니다(동철어 H1, 1장). 76조는 normattiva에 « puo »(악상 없음)로 실려 있으나 상원 공식 본문은 « può »다.

쉬운 예 Il codice è un decreto legislativo.
그 법전은 위임입법명령이다.

실무 예 Quali criteri ha fissato la legge delega per questo decreto legislativo? — Lei
이 위임입법명령에 대해 위임 법률은 어떤 기준을 정했습니까?

원문

> L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. — Cost., art. 76 · 기준일 판 · 공식
> 입법 권한의 행사는 원칙과 지침이 되는 기준을 정하고, 기간을 한정하고, 대상을 정한 때에만 정부에 위임할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | L'esercizio della funzione legislativa | 주어 — 명사 + della = di + la + 명사 + 형용사 | 입법 권한의 행사는 |
> | non può essere delegato al Governo | non + potere(normattiva 는 악상 없이 puo — 상원 본문 può) + essere 수동 + al = a + il | 정부에 위임될 수 없다 |
> | se non con determinazione di principi e criteri direttivi | se non con(~으로써만) + 관사 없는 명사 + di + 명사 둘 + 형용사 | 원칙과 지침이 되는 기준을 정하고서만 |
> | e soltanto per tempo limitato | soltanto(오직) + per + 관사 없는 명사 + 과거분사 | 그리고 한정된 기간에 한하여 |
> | e per oggetti definiti. | per + 명사 복수 + 과거분사 | 정해진 대상에 한하여 |

문형

non … se non con + 명사

~으로써만 ~할 수 있다

1. non … se non은 부정 둘로 '~만'을 만든다(10장 문법 S8).
2. non può essere delegato … se non con …: '~을 갖추어야만 위임할 수 있다'.
3. soltanto(오직)가 같은 문장에 더해져 한정을 겹친다.

Non si può procedere se non con l'autorizzazione della Camera.
의원(議院)의 허가가 있어야만 소추할 수 있다.

La legge non può essere modificata se non con un'altra legge.
법률은 다른 법률로만 바꿀 수 있다.

한국이라면? ≠ 위임 입법 · 헌법 제75조

한국 헌법은 대통령령에 「법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항」을 맡긴다(제75조). 이탈리아 위임입법명령은 법률과 같은 효력을 가진다 — 정부가 위임받아 만드는 것이 법률 그 자체다.

---

13. la **regione**, pl. le regioni **주(州) — 광역 자치단체** ★★★

읽기 regióne

IPA /re'dʒone/ Wiktionary(it)

여성

이탈리아에는 주가 20개 있다. 공화국은 코무네(Comuni)·도(Province)·광역시(Città metropolitane)·주(Regioni)·국가(Stato)로 이루어진다(헌법 114조 1항). 117조는 입법 사항을 세 갈래로 나눈다. 국가 전속 사항(2항), 주가 입법하되 기본 원칙은 국가 법률이 정하는 경합 사항(3항), 국가에 명시적으로 유보되지 않은 나머지 사항의 주 입법권(4항)이다. 조문에서는 대문자 Regione로 쓴다. 일상어로는 '지역, 지방', 해부학에서는 '부위'다. gi는 [dʒ] 한 소리다.

쉬운 예 L'Italia ha venti regioni.
이탈리아에는 주가 20개 있다.

실무 예 Quali materie sono di competenza delle Regioni? — Lei
어떤 사항이 주의 권한에 속합니까?

원문

> Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. — Cost., art. 117, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 국가의 입법에 명시적으로 유보되지 않은 모든 사항에 관한 입법권은 주에 속한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Spetta alle Regioni | spettare 3인칭 단수 + alle = a + le — 주어는 뒤에 | 주에 속한다 |
> | la potestà legislativa | 주어(동사 뒤) — 명사 + 형용사 | 입법권은 |
> | in riferimento ad ogni materia | in riferimento a(~에 관하여) + ad(모음 앞) + ogni | 모든 사항에 관한 |
> | non espressamente riservata | non + 부사 + 과거분사 여성(materia에 맞춤) | 명시적으로 유보되지 않은 |
> | alla legislazione dello Stato. | alla = a + la + 명사 + dello = di + lo | 국가의 입법에 |

문형

spettare a + 명사

~에 속하다, ~의 몫이다

1. spettare a는 '(권한·책임이) ~에게 있다'다. 주어는 동사 뒤에 오는 일이 많다.
2. Spetta alle Regioni la potestà(그 권한은 주에 속한다)에서 주어는 la potestà다.
3. 판결문의 « spetta al giudice »(판사가 할 일이다)도 같은 꼴이다.

Spetta al giudice decidere.
결정은 판사의 몫이다.

Questa competenza spetta allo Stato.
이 권한은 국가에 속한다.

한국이라면? ≠ 광역 지방자치단체

이탈리아 주는 헌법에서 입법권을 받는다 — 경합 사항에서는 국가가 정한 기본 원칙 안에서 입법하고(117조 3항), 국가에 유보되지 않은 나머지 사항은 주의 입법권이다(4항). 한국의 광역 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 조례를 제정한다. '도'로 옮기면 이탈리아의 Provincia(도)와 겹친다.

14. il **comune**, pl. i comuni **코무네(기초 자치단체); (형용사) 공통의** ★★★

읽기 comùne

IPA /koˈmune/ Wiktionary(en)

남성

명사 il comune는 가장 작은 자치단체로, 큰 도시도 작은 마을도 모두 comune다(시장은 il sindaco — 16장 가짜 친구). 시청 건물도 il comune라 부른다. 형용사 comune는 '공통의, 보통의'다: interesse comune(공동의 이익 — 10장 베카리아), diritto comune(보통법). 조문은 명사를 대문자 Comune로 쓴다. 주(Regione)는 자기 법률로 새 코무네를 만들 수 있다(133조 2항).

쉬운 예 Lavoro al comune.
나는 시청(코무네)에서 일한다.

실무 예 Quanti comuni ci sono in questa provincia? — Lei
이 도(道)에는 코무네가 몇 개 있습니까?

원문

> La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. — Cost., art. 133, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 주는 관련 주민의 의견을 들은 뒤 자기 법률로 그 영역 안에 새 코무네를 만들고 코무네의 구역과 이름을 바꿀 수 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La Regione, | 주어 | 주는 |
> | sentite le popolazioni interessate, | 절대 분사구 — 과거분사 여성 복수 + 명사 + 형용사 | 관련 주민의 의견을 들은 뒤 |
> | può con sue leggi istituire | potere + con + 소유 형용사 + 명사 + 동사원형 | 자기 법률로 만들 수 있다 |
> | nel proprio territorio nuovi Comuni | nel = in + il + proprio(자기의) + 목적어 | 그 영역 안에 새 코무네를 |
> | e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. | e + 동사원형 + loro(그들의 — 꼴이 바뀌지 않음) + 명사 둘 | 그리고 그 구역과 이름을 바꿀 수 있다 |

문형

sentito + 명사

~의 의견을 들은 뒤(절대 분사구)

1. sentire(듣다)의 과거분사를 명사 앞에 두면 '~을 들은 뒤'다. 듣는 쪽은 주절 주어 la Regione, 분사구의 주어는 le popolazioni interessate다.
2. 과거분사는 뒤 명사에 맞춘다: sentite le popolazioni(여성 복수), sentito il parere(남성 단수).
3. 판결문에도 흔하다: sentite le parti(당사자의 의견을 들은 뒤).

Sentite le parti, il giudice decide.
당사자의 의견을 들은 뒤 판사가 결정한다.

Sentito il pubblico ministero, la Corte rinvia l'udienza.
검사의 의견을 들은 뒤 법원은 기일을 연기한다.

한국이라면? ≠ 기초 지방자치단체

한국은 시·군·구를 나누어 부르지만 이탈리아는 크기와 상관없이 모두 comune다. '시(市)'로 옮기면 작은 마을 comune를 담지 못한다.

15. la **pubblica amministrazione**, pl. le pubbliche amministrazioni **공공 행정(행정청)** ★★★

읽기 pùbblica amministrazióne

IPA /ˈpubblika amministratˈtsjone/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

행정을 하는 국가·지방의 기관 전체, 또는 그 활동이다. 약칭 P.A.(소리 내어 pi a). 공공 행정의 직위에는 원칙적으로 공개 경쟁시험(concorso — 5장 가짜 친구)을 거쳐 들어간다. 법률이 정하는 예외가 있다(97조 4항). 행정 행위에 대해서는 권리와 정당한 이익을 다투는 재판이 '언제나' 허용되고, 그 보호를 특정 불복 수단이나 특정 행위로 한정할 수 없다(113조 1·2항). pùbblica는 끝에서 셋째 음절 강세, 복수는 pubbliche(h를 넣어 [k] 소리를 지킨다).

쉬운 예

Lavora nella pubblica amministrazione.

그는 공공 행정 분야에서 일한다.

실무 예

Come si impugna un atto della pubblica amministrazione? — Lei

행정청의 행위는 어떻게 다툽니까?

원문

> Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. — Cost., art. 113, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 공공 행정의 행위에 대해서는 권리와 정당한 이익을 일반 법원이나 행정 법원에서 재판으로 보호받는 것이 언제나 허용된다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Contro gli atti della pubblica amministrazione	contro(~에 대하여) + 명사 + della	공공 행정의 행위에 대해서는
è sempre ammessa	essere 수동 + sempre(언제나) + 과거분사 여성 — 주어는 뒤에	언제나 허용된다
la tutela giurisdizionale	주어(동사 뒤)	재판에 의한 보호가
dei diritti e degli interessi legittimi	dei = di + i, degli = di + gli + 명사 + 형용사	권리와 정당한 이익의
dinanzi agli organi di giurisdizione	dinanzi a(~ 앞에서) + agli = a + gli	~ 재판 기관 앞에서
ordinaria o amministrativa.	형용사 둘(giurisdizione에 맞춤)	일반이나 행정

문형

dinanzi a + 명사

~ 앞에서(법원·기관)

1. dinanzi a는 davanti a와 같은 뜻으로, 법률문에서 쓴다.
2. a와 관사를 합친다: dinanzi agli organi(= a + gli), dinanzi al giudice.
3. 모음 앞에서는 ad: dinanzi ad una autorità(23조).

Il ricorso si propone dinanzi al tribunale amministrativo.

불복은 행정법원에 낸다.

La causa pende dinanzi alla Corte.

그 사건은 그 법원에 계속 중이다.

문법 S1 · è sempre ammessa — 주어가 동사 뒤에 와도 맞춘다

~~Contro gli atti è sempre ammesso la tutela giurisdizionale.~~ (비문)

Contro gli atti è sempre ammessa la tutela giurisdizionale.

주어 la tutela(여성 단수)가 동사 뒤에 있다. 과거분사는 앞의 gli atti(남성 복수)가 아니라 주어에 맞춘다 — ammessa. 조문에는 이런 '동사 + 주어' 순서가 흔하다.

한국이라면? ≠ 행정 행위에 대한 재판 · 헌법 제107조

한국 헌법은 「명령 · 규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 대법원은 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다.」(제107조 ②)고 쓴다. 이탈리아 113조는 행정 행위를 다툴 재판을 '언제나' 허용한다는 쪽에서 쓴다.

---

16. **l'interesse legittimo**, pl. gli interessi legittimi **정당한 이익(행정 행위에 대해 보호받는 이익)** ★★★

읽기 interèsse legìttimo

IPA /inteˈrɛsse leˈd͡ʒittimo/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

이탈리아 행정법에서 권리(diritto soggettivo)와 나란히 보호받는 두 번째 법적 지위다. 행정청이 법에 맞게 권한을 쓰기를 요구하는 이익으로, 원칙적으로 행정 법원(TAR·국사원)이 보호한다(헌법 103조 1항). 헌법 24조 1항은 누구나 '권리와 정당한 이익'을 지키려고 재판을 받을 수 있다고 쓴다. 한국 법에는 같은 이름의 범주가 없어 직역 '정당한 이익'을 쓰고 원어를 붙인다. legìttimo는 끝에서 셋째 음절 강세다.

쉬운 예 È un interesse legittimo, non un diritto.
그것은 권리가 아니라 정당한 이익이다.

실무 예 Come si distingue un diritto soggettivo da un interesse legittimo? — Lei
권리와 정당한 이익은 어떻게 구별합니까?

원문

> Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. — Cost., art. 103, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 국사원과 그 밖의 행정 재판 기관은 공공 행정에 대한 정당한 이익의 보호에 관하여 재판권을 가지며, 법률이 정한 특정 사항에서는 권리의 보호에 관하여도 재판권을 가진다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il Consiglio di Stato | 주어 ① | 국사원과 |
> | e gli altri organi di giustizia amministrativa | 주어 ② — 명사 + di + 명사 + 형용사 | 그 밖의 행정 재판 기관은 |
> | hanno giurisdizione per la tutela | avere 3인칭 복수 + 관사 없는 명사 + per + 명사 | 보호에 관하여 재판권을 가진다 |
> | nei confronti della pubblica amministrazione | nei confronti di(~에 대한) + della | 공공 행정에 대한 |
> | degli interessi legittimi e, | degli = di + gli — tutela 의 대상 ① | 정당한 이익의 |
> | in particolari materie indicate dalla legge, | in + 형용사 + 명사 + 과거분사 여성 복수 + da | 법률이 정한 특정 사항에서는 |
> | anche dei diritti soggettivi. | anche(~도) + dei = di + i — tutela 의 대상 ② | 권리의 (보호)도 |

문형

nei confronti di + 명사

~에 대하여, ~을 상대로

1. nei confronti di는 '~을 상대로, ~에 대한'이다. 소송의 상대방을 말할 때 자주 쓴다.
2. di와 관사를 합친다: nei confronti della pubblica amministrazione.
3. 대명사 앞에서는 nei suoi confronti(그에 대하여).

Il ricorso è proposto nei confronti del Comune.
불복은 코무네를 상대로 제기된다.

> Si procede nei confronti dell'indagato.
> 피의자에 대하여 절차를 진행한다.

한국이라면? + 정당한 이익(interesse legittimo)

권리와 나란히 헌법에 이름이 오르는 '정당한 이익' 범주는 이탈리아에만 있다(헌법 24·103·113조). 한국 헌법 조문에는 대응하는 낱말이 없다.

---

17. il **tribunale amministrativo regionale**, pl. i tribunali amministrativi regionali

주(州) 행정법원(TAR) — 행정 재판의 1심 ★★

읽기 tribunàle amministratìvo regionàle

IPA /tribuˈnale amministraˈtivo redʒoˈnale/ 엮은이

남성

약칭 TAR(타르라고 읽는다 — 관행 추정). 행정 재판의 1심 법원으로, 헌법 125조가 '주에 1심 행정 재판 기관을 둔다'고 정한다. 판결에 대한 상소는 국사원(Consiglio di Stato)이 받는다. 125조 1항은 2001년 헌법적 법률 제3호로 폐지되어, 지금 남은 것은 2항이다 — 그래서 이 책은 '125조 2항'으로 적는다. tribunale만 쓰면 일반 법원의 1심 '지방법원'이다(5장).

쉬운 예 Ho fatto ricorso al TAR.
나는 주 행정법원에 소를 냈다.

실무 예 Contro la sentenza del TAR si può fare appello al Consiglio di Stato? — Lei
주 행정법원 판결에는 국사원에 항소할 수 있습니까?

원문

> Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. — Cost., art. 125, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 주에는 공화국 법률이 정한 조직에 따라 1심 행정 재판 기관을 둔다. 주도(州都)가 아닌 곳에 지부를 둘 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nella Regione sono istituiti	nella = in + la + essere 수동 복수 (istituire — 주어는 뒤에)	주에는 ~을 둔다
organi di giustizia amministrativa di primo grado,	주어(관사 없는 복수) + di + 명사 + 형용사 + di primo grado(1심의)	1심 행정 재판 기관을
secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.	secondo + 명사 + 과거분사 + da + 관사 없는 명사	공화국 법률이 정한 조직에 따라
Possono istituirsi sezioni	potere 3인칭 복수 + 수동 si 를 붙인 동사원형 + 주어	지부를 둘 수 있다
con sede diversa dal capoluogo della Regione.	con + 명사 + diverso da(~와 다른) + dal = da + il	주도가 아닌 곳에

문형

fare ricorso a + 법원

~에 소를 제기하다(불복하다)

1. ricorso는 '불복·소'다. fare ricorso a + 법원 = 그 법원에 소를 내다.
2. a와 관사를 합친다: al TAR, al Consiglio di Stato, alla Corte.
3. 같은 뜻: proporre ricorso, ricorrere al giudice(14·15장).

Il Comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato.
코무네가 국사원에 상소했다.

L'impresa ricorre al giudice amministrativo.
그 기업은 행정 법원에 소를 낸다.

한국이라면? + 주마다 두는 행정법원

주마다 1심 행정 재판 기관을 둔다는 헌법 조문은 이탈리아에만 있다(125조). 한국 헌법은 행정심판을 재판의 전심 절차로 둘 수 있다고 쓸 뿐 행정법원을 정하지 않는다(제107조 ③).

---

18. il **Consiglio di Stato**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **국사원(國事院) — 최고 행정 법원·법률 자문 기관**

★★★

읽기 consìglio di stàto

IPA /konˈsiʎʎo di ˈstato/ 엮은이

남성

두 얼굴을 가진 기관이다. 정부에 법률·행정 자문을 하고(헌법 100조 1항), 행정 재판의 최고 법원이다 — 주 행정법원(TAR) 판결에 대한 상소를 받는다. 이 책은 법원 『외국 법원 번역 안내』를 따라 '국사원'으로 옮긴다. 국사원 결정에 대해 대법원(Corte di cassazione)에 낼 수 있는 상고는 재판권에 관한 이유로만 허용된다(헌법 111조 8항). gl은 [ʎʎ]로 길게 난다.

쉬운 예

Il Consiglio di Stato è a Roma.

국사원은 로마에 있다.

실무 예

Il Consiglio di Stato decide in ultimo grado? — Lei

국사원이 최종심으로 결정합니까?

원문

> Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. — Cost., art. 100, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 국사원은 법률·행정 자문 기관이며 행정에서의 정의를 지키는 기관이다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il Consiglio di Stato | 주어 | 국사원은 |
> | è organo di consulenza giuridico-amministrativa | essere + 관사 없는 명사 + di + 명사 + 하이픈 형용사 | 법률·행정 자문 기관이고 |
> | e di tutela della giustizia nell'amministrazione. | e + di + 명사 + della + nell' = in + la | 행정에서의 정의를 지키는 기관이다 |

문형

essere organo di + 명사

~의 기관이다

1. essere + 관사 없는 명사는 '~의 구실을 하다'다: è organo di consulenza(자문 기관이다).
2. 관사를 붙이면 '(바로) 그 기관': è l'organo supremo(최고 기관이다).
3. giuridico-amministrativa처럼 형용사 둘을 하이픈으로 이으면 앞 형용사는 -o 그대로, 뒤만 성·수를 맞춘다.

Il CSM è organo di autogoverno della magistratura.

최고사법관회의는 사법부의 자치 기관이다.

La Corte dei conti è organo di controllo.

회계원은 감사 기관이다.

한국이라면? + 최고 행정 법원

한국에는 따로 최고 행정 법원이 없고 행정사건의 상고도 대법원이 맡는다. 이탈리아는 행정 재판이 국사원에서 끝나고, 대법원에는 재판권 문제로만 갈 수 있다(헌법 111조 8항).

---

19. il **provvedimento**, pl. i provvedimenti **조치; (행정) 처분; (재판) 재판·결정** ★★★

읽기 provvediménto

IPA /provvediˈmento/ Wiktionary(it)

남성

provvedere(조치하다, 처리하다)의 명사다. 행정법에서는 '처분'(provvedimento amministrativo), 소송법에서는 판결·결정·명령을 아우르는 '재판'이다(형사소송법 125조 « il provvedimento del giudice » — 15장). 헌법 77조의 provvedimenti provvisori con forza di legge(법률의 효력을 가진 임시 조치)는 법률명령이다. 1953년 법률 30조 2항은 위헌 판결을 받은 양원·주의회가 '필요하면 자기 권한의 조치를 하라'고 판결을 알리게 한다. vv는 겹쳐 길게, 강세 모음 e는 닫힌 [e]다.

쉬운 예

Il sindaco ha firmato il provvedimento.

시장이 그 처분에 서명했다.

실무 예

Contro questo provvedimento si può fare ricorso? — Lei

이 처분에는 불복할 수 있습니까?

원문

> La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza. — l. 87/1953, art. 30, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 그 판결은 또한 기탁일로부터 이틀 안에 양원과 관련 주의회에 통지되어, 그들이 필요하다고 보면 자기 권한의 조치를 하도록 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
La sentenza,	주어	그 판결은
entro due giorni dalla data del deposito,	entro(~ 안에) + 기간 + dalla = da + la + del = di + il	기탁일로부터 이틀 안에
viene, altresì, comunicata	venire 수동 + altresì(또한) + 과거분사 여성	또한 통지된다
alle Camere e ai Consigli regionali interessati	alle = a + le, ai = a + i + 명사 + 형용사 둘	양원과 관련 주의회에
affinché, ove lo ritengano necessario,	affinché(~하도록) + ove(~하면) + lo + ritenere 접속법 + 보어	그들이 필요하다고 보면
adottino i provvedimenti di loro competenza.	adottare 접속법 3인칭 복수 + 목적어 + di loro competenza	자기 권한의 조치를 하도록

> affinché(~하도록) 뒤에는 늘 접속법이 온다: adottino. ove(~하는 경우)도 접속법 ritengano를 불렀다.

문형

adottare un provvedimento

조치(처분)를 하다

1. adottare는 '채택하다'다. adottare un provvedimento = 처분을 하다, 조치를 취하다.
2. 같은 자리에 emanare(발하다)·emettere(내다)도 쓴다: emettere un provvedimento.
3. di loro competenza는 '그들 권한의' — loro는 꼴이 바뀌지 않는다.

Il ministro ha adottato un provvedimento urgente.

장관이 긴급 처분을 했다.

Il giudice emette un provvedimento di sequestro.

판사가 압수 결정을 한다.

문법 S1 · viene comunicata — venire 로 만드는 수동

~~La sentenza viene comunicato alle Camere.~~ (비문)

La sentenza viene comunicata alle Camere.

venire + 과거분사도 수동이다. essere 수동과 뜻은 같고, '~되는 일이 일어난다'는 움직임을 더 드러낸다. 과거분사는 주어 la sentenza(여성)에 맞춘다. venire 수동은 단순 시제에만 쓴다(근과거는 è stata comunicata).

한국이라면? ≠ 결정의 송달·공시 · 헌법재판소법 제36조

한국은 종국결정을 「헌법재판소규칙으로 정하는 바에 따라 관보에 게재하거나 그 밖의 방법으로 공시한다.」(제36조 ⑤). 이탈리아 30조는 위헌 판결을 의회·주의회에 알려 후속 입법을 하게 한다.

---

20. la **legge costituzionale**, pl. le leggi costituzionali **헌법적 법률(헌법과 같은 효력의 법률)** ★★

읽기 légge costituzionàle

IPA /ˈleddʒe kostitutt͡sjoˈnale/ 엮은이

여성

헌법을 고치거나 헌법이 맡긴 사항을 정하는 법률이다(보통 법률은 legge ordinaria). 헌법 137조 1항은 위헌 심판의 조건·형식·기간과 재판관의 독립 보장을 헌법적 법률로 정하게 한다. 그 첫 법률이 1948년 2월 9일 헌법적 법률 제1호로, 1조가 « La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione. »라고 부수적 위헌 심판의 길을 열었다(normattiva 원문 — 이 책의 대조 도구가 이 조를 받지 못해 인용 칸에는 싣지 않았다). 나머지 운영은 보통 법률(legge ordinaria)인 1953년 법률 제87호가 정한다(137조 2항). legge의 e는 닫힌 [e]다(1장 동철어 légge/lègge).

쉬운 예 È una legge costituzionale.
그것은 헌법적 법률이다.

실무 예 Che differenza c'è tra una legge costituzionale e una legge ordinaria? — Lei
헌법적 법률과 보통 법률은 무엇이 다릅니까?

원문

> Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. — Cost., art. 137, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 위헌 심판을 제기할 수 있는 조건·형식·기간과 헌법재판관의 독립 보장은 헌법적 법률이 정한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Una legge costituzionale stabilisce | 주어 + stabilire 3인칭 단수(-isc-) | 헌법적 법률이 정한다 |
> | le condizioni, le forme, | 목적어 ①② | 조건·형식 |
> | i termini di proponibilità | 목적어 ③ — termine(기간) + di + 명사(제기 가능성) | 제기할 수 있는 기간 |
> | dei giudizi di legittimità costituzionale, | dei = di + i + 명사 + di + 명사구 | 위헌 심판의 |
> | e le garanzie d'indipendenza | 목적어 ④ — d' = di(모음 앞) | 그리고 독립의 보장을 |
> | dei giudici della Corte. | dei + 명사 + della | 헌법재판관의 |

문형

stabilire + 명사 목록

~을 정하다(규정하다)

1. stabilire는 '정하다, 규정하다'다. 조문이 무엇을 정하는지 목록을 쉼표로 늘어놓는다.
2. -ire 동사 가운데 -isc- 무리다: stabilisce(3인칭 단수), stabiliscono(3인칭 복수).
3. 수동은 è stabilito / sono stabilite, 과거분사가 주어에 맞춘다.

La legge stabilisce le condizioni e i termini.
법률이 조건과 기간을 정한다.

> I termini sono stabiliti dalla legge.
> 기간은 법률이 정한다.

문법 S1 · sono stabilite con legge — 수동과 능동을 바꿔 쓰기

~~Con legge ordinaria sono stabilito le altre norme.~~ (비문)

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme.

137조 2항 « Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme »은 1항의 능동(« Una legge costituzionale stabilisce … »)을 수동으로 바꾼 꼴이다. 주어 le altre norme(여성 복수)가 뒤에 와도 과거분사 stabilite가 맞춘다.

한국이라면? ≠ 헌법재판소의 조직 · 헌법 제113조

한국은 「헌법재판소의 조직과 운영 기타 필요한 사항은 법률로 정한다.」(제113조 ③) — 보통 법률(헌법재판소법)이다. 이탈리아는 심판 조건과 재판관 독립을 헌법적 법률로, 나머지를 보통 법률로 나눈다.

한국이라면? — 위헌 제청에서 결정의 효력까지

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(대한민국헌법 1988. 2. 25. 시행, 헌법재판소법 2026. 3. 12. 시행본)이다.

	이탈리아	한국	차이
=	giudizio in via incidentale (l. 87/1953, art. 23)	위헌법률심판 제청 (헌법 제107조 ①)	재판 중 법률의 위헌 여부가 문제되면 법원이 헌법재판소에 제청한다(「법원은 헌법재판소에 제청하여 그 심판에 의하여 재판한다」).
≠	non manifesta infondatezza (art. 23, comma 2)	재판의 전제성 (헌법재판소법 제41조 ①)	이탈리아는 '명백히 이유 없지 않을 것'을 조문에 둔다 / 한국 조문은 「재판의 전제가 된 경우」만 쓴다.
≠	trasmissione degli atti (art. 23, comma 2)	대법원 경유 (제41조 ⑤)	이탈리아 법원은 기록을 헌법재판소로 곧장 보낸다 / 「대법원 외의 법원이 제1항의 제청을 할 때에는 대법원을 거쳐야 한다.」
=	sospende il giudizio in corso (art. 23, comma 2)	재판의 정지 (제42조 ①)	제청하면 본안 재판이 정지된다. 한국은 단서로 「종국재판 외의 소송절차를 진행할 수 있다」.
≠	eccezione riproposta (art. 24, comma 2)	헌법소원 (제68조 ②)	제청 신청이 배척되면 이탈리아 당사자는 다음 심급 처음에 다시 신청한다 / 한국 당사자는 헌법소원을 내고 「다시 위헌 여부 심판의 제청을 신청할 수 없다」.
+	Cost. 134 — 개인의 헌법소원 없음	헌법소원 (헌법 제111조 ①)	한국에만 「법률이 정하는 헌법소원에 관한 심판」이 있다.
+	Cost. 137, comma 3	재판소원 (헌법재판소법 제68조 ③, 제75조 ④)	한국은 2026. 3. 12.부터 확정된 법원 재판에 대한 헌법소원을 세 경우에 허용하고, 인용하면 「헌법재판소는 해당 재판을 취소한다」. 이탈리아에는 이런 절차가 없고, 헌법재판소 결정에도 불복할 수 없다.
≠	Cost. 135, comma 1·3	재판관 9인 (헌법 제111조 ②)	15명, 대통령·의회·최고 법원이 3분의 1씩, 임기 9년·재임 불가 / 「법관의 자격을 가진 9인의 재판관으로 구성하며」.
≠	Cost. 136, comma 1	위헌결정의 효력 (헌법재판소법 제47조 ②)	결정 공표 다음 날부터 효력을 잃는다 / 「그 결정이 있는 날부터 효력을 상실한다」.
≠	l. 87/1953, art. 30, comma 4	형벌 조항의 소급실효·재심 (제47조 ③·④)	이탈리아는 확정 유죄 판결의 집행과 모든 형사적 효과가 법률로 그친다 / 한국은 형벌 조항이 소급해 효력을 잃고 「유죄의 확정판결에 대하여는 재심을 청구할 수 있다」.

≠	nella parte in cui non prevede (2026년 제7호 주문)	위헌 여부만 결정 (제45조)	이탈리아 헌법재판소는 주문에서 '~을 정하지 않은 한도에서 위헌'이라 선언한다 / 한국 조문은 「위헌 여부만을 결정한다」고 쓴다(변형결정의 실무는 조문 밖이라 다루지 않는다).
≠	F.to: Presidente · Redattore · Cancelliere	재판관 전원 서명 (제36조 ②)	이탈리아 결정은 소장·주심·서기 세 사람이 서명한다(오픈데이터 결정문 끝) / 한국은 「심판에 관여한 재판관 전원이 이에 서명날인하여야 한다」.

가짜 친구 · decreto·comune·sanzione·interesse — 같은 낱말, 다른 자리

decreto는 자리가 셋이다. 재판의 형식으로는 판결·결정보다 가벼운 '명령'이다(형사소송법 125조 — 15장). 형사의 decreto penale di condanna는 약식 유죄 명령이다. 입법 형식으로는 정부가 만드는 decreto-legge(법률명령, 헌법 77조)와 decreto legislativo(위임입법명령, 76조)다. 헌법 77조 1항은 « Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria »(정부는 양원의 위임 없이 보통 법률의 효력을 가진 명령을 낼 수 없다)고 원칙을 먼저 둔다. 약칭 D.L.·D.Lgs.·D.P.R.을 구별해 읽는다.

comune는 명사와 형용사가 철자가 같다. il Comune(코무네 — 기초 자치단체)와 l'interesse comune(공동의 이익)·il diritto comune(보통법). regione는 조문에서 '주(州)'지만 일상어로는 '지역', 해부학에서는 '부위'다. ente는 법률에서 '법인·공공 단체'(enti autonomi — 헌법 114조 2항)지만 철학에서는 '존재자'다.

sanzione는 형벌만이 아니다. sanzione amministrativa는 행정 제재(과태료 따위)로, 일상의 'multa'(주차 위반 딱지)가 대개 이것이다. 1981년 법률 제689호 1조는 « Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. »(누구도 위반 행위 전에 시행된 법률에 의하지 않고는 행정 제재를 받지 않는다)라고 형벌불소급과 같은 꼴로 쓴다(normattiva 원문 — 이 책의 대조 도구가 이 조를 받지 못해 인용 칸에는 싣지 않았다). 영어 sanction에 '승인' 뜻이 남아 있듯 이탈리아어 sanzione에도 옛 '(국왕의) 재가' 뜻이 있다.

interesse legittimo는 '합법적 이익'이 아니다. 행정청이 법에 맞게 권한을 쓰기를 요구하는 지위로, 권리(diritto soggettivo)와 나란히 헌법이 보호한다(24·103·113조). legittimo를 '정당한'으로 옮기되 원어를 붙인다. azione도 소권·공소(11장)·주식(16장) 세 자리가 있다 — 헌법 24조 « Tutti possono agire in giudizio »의 agire in giudizio는 '소를 제기하다'다.

> Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Cost., art. 77, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 정부는 양원의 위임 없이 보통 법률의 효력을 가진 명령을 낼 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il Governo non può,	주어 + non + potere 3인칭 단수	정부는 ~할 수 없다
senza delegazione delle Camere,	senza(~ 없이) + 관사 없는 명사 + delle	양원의 위임 없이
emanare decreti	동사원형(발하다) + 관사 없는 복수	명령을 낼
che abbiano valore di legge ordinaria.	관계절 + avere 접속법 3인칭 복수 + 명사 + di + 명사 + 형용사	보통 법률의 효력을 가진

> La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Cost., art. 114, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 공화국은 코무네·도·광역시·주와 국가로 이루어진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

La Repubblica è costituita	주어 + essere + 과거분사 여성(costituire)	공화국은 이루어진다
dai Comuni, dalle Province,	dai = da + i, dalle = da + le — 구성 요소	코무네·도
dalle Città metropolitane, dalle Regioni	dalle + 명사(+ 형용사)	광역시·주
e dallo Stato.	dallo = da + lo(s + 자음 앞)	그리고 국가로

요령 decreto는 재판의 명령인지 정부의 입법인지 앞뒤로 가린다(D.L.·D.Lgs.). il Comune는 자치 단체, comune는 '공통의'. sanzione amministrativa는 형벌이 아닌 행정 제재. interesse legittimo는 권리와 다른 범주라 원어를 붙인다.

문법 S1 — essere 로 말하는 지위·수동, 그리고 venire

헌법은 기관의 지위를 essere로 말한다(Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato). essere 뒤에 과거분사를 두면 수동이 된다(La decisione è pubblicata — 결정은 공표된다). 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다. venire + 과거분사도 수동인데, '~되는 일이 일어난다'는 움직임을 드러내고 단순 시제에만 쓴다(viene comunicata). 행위자는 da로 붙인다.

- 꼴부터 본다. 헌법 136조 2항 « La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere »(헌법재판소의 결정은 양원에 공표되고 통지된다)는 essere 하나에 과거분사 둘이 걸린다. 두 과거분사 모두 주어 la decisione(여성 단수)에 맞춰 -a로 끝난다. 135조 1항 « La Corte costituzionale è composta di quindici giudici »의 composta도 같은 꼴이다.
- venire 수동. 1953년 법률 30조 2항 « La sentenza … viene, altresì, comunicata alle Camere »는 essere 대신 venire를 썼다. 뜻은 같고, 판결이 이틀 안에 '통지되는' 절차의 움직임이 드러난다. 헌법재판소 결정문에도 « la sanzione penale viene percepita come ingiusta »(형벌이 부당하게 받아들여진다 — 2026년 제96호)처럼 나온다. 근과거에서는 venire 수동을 쓰지 않고 essere로 바꾼다(è stata comunicata).
- 수동 si와 비교한다. 헌법 40조 « Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi »(파업권은 법률의 범위 안에서 행사된다)는 si esercita로 수동을 만들었다(10장 S4). essere 수동은 '결과의 상태', si 수동은 '일반 규칙'에 자주 쓰인다 — 통설적 구분이고 조문마다 갈린다.
- 동철어 ìndice / indìce. 헌법 87조 3항 « Indice le elezioni delle nuove Camere »(대통령은 새 양원의 선거를 공고한다)의 Indice는 명사 ìndice(색인·지표)가 아니라 indire(공고하다)의 3인칭 단수 indìce다(Treccani 표제 « ìndice », indire는 dire처럼 활용 — dice). 문장 첫머리에 대문자로 와서 명사처럼 보이지만 주어(il Presidente)가 1항에 있다. 합성음이 명사로 읽기 쉬운 자리라 이 책은 합성 입력에 indìce를 적는다. 같은 조 « Indice il referendum popolare »도 같다.
- 동철어 àmbito / ambìto, vìola / viòla. 40조 « nell'ambito »는 명사 àmbito(범위 — 첫 음절 강세)다. ambìto는 ambire(갈망하다)의 과거분사다. 2026년 제96호 결정이 인용한 형법 570-bis조 « ovvero viola gli obblighi »(또는 의무를 위반한다)의 viola는 violare의 3인칭 단수 vìola다. 꽃·악기 이름 viòla(제비꽃·비올라)와 강세 자리가 다르다 — 지휘자라면 악보의 viola를 먼저 떠올리겠지만 판결문에서는 거의 늘 동사다.
- 동철어 prèsidi / presìdi. 2026년 제96호 결정의 « è posto a presidio di interessi »(이익을 지키는 장치로 놓였다)의 presidio는 presìdio(지키는 장치·주둔지)다. 그 복수 presìdi는 교장(prèside)의 복수 prèsidi와 철자가 같다. 이 장이 받은 결정 두 건에는 복수 presìdi의 용례가 없어 단수만 보인다.

표로 보기

꼴	만들기	이 장의 자리
è composta	essere + 과거분사(주어에 맞춤)	구성된다(헌법 135조)
è pubblicata e comunicata	essere 하나 + 과거분사 둘	공표되고 통지된다(136조)
non è ammessa	non + essere + 과거분사 — 주어는 뒤에	허용되지 않는다(137조)
viene comunicata	venire + 과거분사 — 단순 시제만	통지된다(1953년 법률 30조)
si esercita	수동 si + 3인칭	행사된다(40조)
rimane sospesa	rimanere + 과거분사 — 상태가 이어짐	정지된 채로 있다(2026년 제7호 주문)

è stata dichiarata	essere 근과거 + 과거분사 — 수동 근과거	선언되었다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La legge è stata dichiarata illegittima dalla Corte

주어 · 여성 단수 / 수동 근과거 · 과거분사 둘 모두 여성 / 보어 · 주어에 맞춤 / 행위자 · da + la

그 법률은 헌법재판소에 의해 위헌으로 선언되었다.

La sentenza viene depositata in cancelleria

주어 · 여성 단수 / venire 수동 · 현재 / 장소

판결은 서기과에 기탁된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~La decisione è pubblicato.~~	La decisione è pubblicata.	essere 수동의 과거분사는 주어 la decisione(여성)에 맞춘다.
~~La sentenza è venuta comunicata.~~	La sentenza è stata comunicata.	venire 수동은 근과거에 쓰지 않는다. 근과거 수동은 essere 둘(è stata)로 만든다.
~~Le questioni sono dichiarato non fondate.~~	Le questioni sono dichiarate non fondate.	주어 le questioni(여성 복수)에 과거분사와 형용사를 모두 맞춘다.
~~Il Presidente ìndice le elezioni.~~	Il Presidente indìce le elezioni.	동사 indire의 3인칭 단수는 둘째 음절 강세 indìce다. 첫 음절 강세 ìndice는 명사(색인)다 — 철자는 같고 읽기가 다르다.

> La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Cost., art. 136, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 헌법재판소의 결정은 공표되고, 양원과 관련 주의회에 통지되어, 그들이 필요하다고 보면 헌법이 정한 방식으로 조치하도록 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La decisione della Corte	주어 — 여성 단수	헌법재판소의 결정은
è pubblicata e comunicata	essere + 과거분사 둘(여성 단수 — 주어에 맞춤)	공표되고 통지된다
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,	alle = a + le, ed(모음 앞의 e), ai = a + i	양원과 관련 주의회에
affinché, ove lo ritengano necessario,	affinché(~하도록) + ove(~하면) + 접속법	그들이 필요하다고 보면 ~하도록
provvedano nelle forme costituzionali.	provvedere 접속법 3인칭 복수 + nelle = in + le	헌법이 정한 방식으로 조치하도록

> Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Cost., art. 87, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> (대통령은) 새 양원의 선거를 공고하고 첫 회의 날을 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Indice le elezioni	indire 3인칭 단수 indìce + 목적어 — 주어(대통령)는 1항	선거를 공고한다
delle nuove Camere	delle = di + le + 형용사 + 명사	새 양원의
e ne fissa la prima riunione.	ne(= delle Camere) + fissare 3인칭 단수 + 목적어	그리고 그 첫 회의를 정한다

> Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Cost., art. 40 · 기준일 판 · 공식
> 파업권은 그것을 규율하는 법률의 범위 안에서 행사된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il diritto di sciopero	주어 — 명사 + di + 명사	파업권은
si esercita	수동 si + esercitare 3인칭 단수	행사된다
nell'ambito delle leggi	nell' = in + lo + 명사 àmbito + delle	법률의 범위 안에서
che lo regolano.	관계절 + lo(= il diritto) + regolare 3인칭 복수	그것을 규율하는

> Quest'ultima, rubricata «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio», punisce la condotta del coniuge che «si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli». Corte cost., sent. n. 96/2026 · ECLI:IT:COST:2026:96 · 공식
> 그 조항(형법 570-bis조)은 '별거나 혼인 해소의 경우 가족 부양 의무 위반'이라는 표제를 달고, 혼인의 해소·민사 효과의 소멸·무효의 경우에 줄 모든 종류의 부양료를 지급할 의무를 피하거나 배우자 별거와 자녀 공동 양육에 관한 경제적 의무를 위반하는 배우자의 행위를 처벌한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quest'ultima, rubricata	지시대명사(= 그 조항) + 과거분사 여성 (rubricare: 표제를 달다)	그 조항은 ~라는 표제를 달고
«Violazione degli obblighi di assistenza familiare	인용된 조 표제 — 명사 + degli + di + 명사 + 형용사	'가족 부양 의무 위반
in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio»,	in caso di(~의 경우) + 명사 둘	별거나 혼인 해소의 경우'
punisce la condotta del coniuge	punire 3인칭 단수 + 목적어 + del = di + il	배우자의 행위를 처벌한다
che «si sottrae all'obbligo di corresponsione	관계절 + 재귀 sottrarsi a(~을 피하다) + 명사	지급 의무를 피하는
di ogni tipologia di assegno dovuto	di + ogni + 명사 + 과거분사(dovere: 주어야 할)	주어야 할 모든 종류의 부양료의
in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili	in caso di + 명사 + di + 명사 + degli	해소·민사 효과 소멸의 경우
o di nullità del matrimonio	o + di + 명사 + del	또는 혼인 무효의 경우
ovvero viola gli obblighi di natura economica	ovvero(또는) + violare 3인칭 단수 vìola + 목적어	또는 경제적 의무를 위반하는
in materia di separazione dei coniugi	in materia di(~에 관한) + 명사 + dei = di + i	배우자 별거에 관한
e di affidamento condiviso dei figli».	e + di + 명사 + 과거분사 + dei	그리고 자녀 공동 양육에 관한

> per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. Corte cost., sent. n. 7/2026 · ECLI:IT:COST:2026:7 · 공식

> 이러한 이유로 헌법재판소는 민법 2941조 1항 1호가 사실혼 동거인 사이에서 소멸시효가 정지된다고 정하지 않은 한도에서 헌법에 위반된다고 선언한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE	결어 per questi motivi(이러한 이유로) + 주어(대문자 줄)	이러한 이유로 헌법재판소는
dichiara l'illegittimità costituzionale	dichiarare 3인칭 단수 + 목적어	위헌을 선언한다
dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile,	dell' = di + lo + 조·항·호 + del	민법 2941조 1항 1호의
nella parte in cui non prevede	nella parte in cui(~하는 한도에서) + non + prevedere — 첨가형 주문	~을 정하지 않은 한도에서
che la prescrizione rimane sospesa	che 절 + rimanere + 과거분사 여성(sospendere) — 상태의 수동	소멸시효가 정지된다는 것을
tra i conviventi di fatto.	tra(~ 사이에) + 명사 복수 + di fatto(사실상의)	사실혼 동거인 사이에서

말해 보기 — 헌법재판소 방문에서

이탈리아 헌법재판소(Palazzo della Consulta)를 방문해 연구관에게 제청 절차를 묻는 문장. 처음 만난 사이라 Lei로 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다. Lei

A Grazie dell'accoglienza. Posso chiederLe come arrivano le questioni alla Corte?
맞아 주셔서 감사합니다. 사건이 헌법재판소에 어떻게 들어오는지 여쭤도 될까요?

B Quasi sempre in via incidentale: un giudice solleva la questione con un'ordinanza.
거의 늘 부수적 경로로 옵니다. 판사가 결정으로 문제를 제기하지요.

A E il giudice deve passare attraverso la Corte di cassazione?
그 판사는 대법원을 거쳐야 합니까?

B No, trasmette gli atti direttamente alla Corte e sospende il giudizio.
아니요, 기록을 헌법재판소로 곧장 보내고 재판을 정지합니다.

A E se la questione è manifestamente infondata?
그 문제가 명백히 이유 없으면요?

B Allora la Corte ne dichiara la manifesta infondatezza con un'ordinanza.
그때는 헌법재판소가 결정(ordinanza)으로 명백히 이유 없다고 선언합니다.

설명해 보기 — 한국의 헌법재판을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국 헌법재판소가 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

In Corea anche i giudici sollevano la questione, ma passando per la Corte suprema.
한국에서도 법원이 제청하지만 대법원을 거칩니다.
헌법재판소법 제41조 ⑤

Se il giudice respinge l'istanza, la parte può fare ricorso direttamente alla Corte costituzionale.
법원이 제청 신청을 기각하면 당사자는 헌법재판소에 직접 헌법소원을 낼 수 있습니다.
헌법재판소법 제68조 ②

Abbiamo anche il ricorso costituzionale individuale per la violazione dei diritti fondamentali.
기본권 침해에 대한 개인의 헌법소원도 있습니다.

헌법재판소법 제68조 ①

Da marzo duemilaventisei si possono impugnare anche le sentenze definitive dei giudici, in tre casi.
2026년 3월부터는 확정된 법원 재판도 세 경우에 헌법소원으로 다툴 수 있습니다.
헌법재판소법 제68조 ③

La legge dichiarata incostituzionale perde efficacia dal giorno della decisione.
위헌으로 결정된 법률은 결정한 날부터 효력을 잃습니다.
헌법재판소법 제47조 ②

I giudici della nostra Corte sono tutti nominati dal Presidente della Repubblica.
한국 헌법재판소 재판관은 모두 대통령이 임명합니다.
헌법 제111조 ②

따라 말하기 — 조문과 결정 열 문장

조문과 헌법재판소 결정 문장을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 동
철어 indìce·àmbito는 강세 자리에 주의한다.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
헌법재판소의 결정에는 어떠한 불복도 허용되지 않는다. (헌법 137조)

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
누구나 자기 권리와 정당한 이익을 지키기 위해 소를 제기할 수 있다. (헌법 24조)

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
대통령은 국가 원수이며 국민 통합을 대표한다. (헌법 87조)

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
새 양원의 선거를 공고하고 첫 회의를 정한다. (헌법 87조)

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
파업권은 그것을 규율하는 법률의 범위 안에서 행사된다. (헌법 40조)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
공화국은 코무네·도·광역시·주와 국가로 이루어진다. (헌법 114조)

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
정부는 양원의 위임 없이 보통 법률의 효력을 가진 명령을 낼 수 없다. (헌법 77조)

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
회계원은 공공 회계 사항과 법률이 정한 그 밖의 사항에 재판권을 가진다. (헌법 103조)

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
그 항변은 재판의 다음 심급마다 처음에 다시 제기할 수 있다. (1953년 법률 제87호 24조)

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
위헌으로 선언된 규정은 결정이 공표된 다음 날부터 적용될 수 없다. (1953년 법률 제87호 30조)

확인 문제 8

1. 이탈리아 법원이 위헌 여부의 문제를 헌법재판소에 보낼 때 갖추어야 할 두 요건은?

- **재판의 전제성과 명백히 이유 없지 않음**
- 당사자의 동의와 대법원 승인
- 재판의 전제성과 대법원 경유
- 검사의 청구와 공개 변론

1953년 법률 23조 2항 — 재판을 끝낼 수 없을 것(rilevanza), 명백히 이유 없다고 보지 않을 것(non manifesta infondatezza). 한국은 대법원을 거친다(헌법재판소법 제41조 ⑤).

2. 이탈리아에서 위헌으로 선언된 법률 규정이 효력을 잃는 때는?

- 결정이 있는 날
- **결정 공표 다음 날**
- 법률 시행일로 소급
- 의회가 개정한 날

헌법 136조 1항 « dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ». 한국은 결정이 있는 날부터다(헌법재판소법 제47조 ②).

3. 헌법 87조 « Indice le elezioni delle nuove Camere »의 Indice는?

- 명사 ìndice(색인)
- **동사 indire의 3인칭 단수 indìce**
- 형용사
- 라틴어

대통령이 선거를 '공고한다'. 명사 ìndice와 철자가 같고 강세 자리가 다르다.

4. 법률명령(decreto-legge)이 60일 안에 법률로 전환되지 않으면?

- 그때부터 효력을 잃는다
- **처음부터 효력을 잃는다**
- 60일 연장된다
- 헌법재판소가 심사한다

헌법 77조 3항 « perdono efficacia sin dall'inizio ». 한국 긴급명령은 승인을 얻지 못한 「그때부터」 효력을 잃는다(헌법 제76조 ④).

5. « La decisione della Corte è ___ »(결정은 공표된다)의 빈칸은?

- pubblicato
- **pubblicata**
- pubblicati
- pubblicare

essere 수동의 과거분사는 주어 la decisione(여성 단수)에 맞춘다.

6. « nella parte in cui non prevede »로 끝나는 헌법재판소 주문은 어떤 결정인가?

- 합헌 결정
- 부적법 각하
- **조문이 정하지 않은 것이 위헌이라는 결정**
- 기록 반환

2026년 제7호 주문 — 민법 2941조가 사실혼 동거인 사이의 시효 정지를 '정하지 않은 한도에서' 위헌이다(첨가형).

7. 이탈리아 헌법재판소 관장 사항(헌법 134조)에 없는 것은?

- 법률의 위헌 여부
- 권한쟁의
- 대통령 탄핵
- **개인의 헌법소원**

한국에는 법률이 정하는 헌법소원이 있고(헌법 제111조 ①), 2026. 3. 12.부터 재판소원도 있다(헌법재판소법 제68조 ③).

8. interesse legittimo를 보호하는 재판 기관으로 헌법 103조가 드는 것은?

- 대법원
- 헌법재판소
- **국사원과 그 밖의 행정 재판 기관**
- 회계원만

« Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela … degli interessi legittimi ».

2부 법의 언어 · 제13장

지식재산

La proprietà intellettuale

이탈리아의 특허·상표·디자인·영업비밀은 2005년 산업재산법전(Codice della proprietà industriale, CPI) 한 권에 모여 있다. 저작권은 따로 1941년 저작권법(legge 22 aprile 1941, n. 633)이 정하고, 1942년 민법전도 몇 조를 남겨 두었다. 이 장은 권리를 얻는 두 길(brevettazione 특허 취득·registrazione 등록)부터 특허 요건, 상표의 불사용 실효, 저작자의 권리, 영업비밀, 부정경쟁, 그리고 그 사건을 맡는 기업 전문부까지 말 스무 개를 읽는다. 2025. 10. 10.부터 시행 중인 이탈리아 저작권법 1조 1항은 인공지능 도구의 도움으로 만든 저작물도 '저작자의 지적 노동의 결과'이면 보호한다는 문구를 넣었다. 한국 저작권법은 저작물을 '인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물'로 정의한다. 문법은 법률 문체의 명사화다. chiunque(누구든지)·chi(~하는 사람)로 주어를 세우고, di cui al(~에 규정된)로 다른 조를 끌어오는 말투를 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale. CPI, art. 117, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   등록과 특허 취득 절차는 산업재산권의 유효성과 귀속에 관한 소의 제기를 막지 않는다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La registrazione e la brevettazione	주어 둘 — -zione 명사(명사화)	등록과 특허 취득 절차는
non pregiudicano l'esercizio delle azioni	non + pregiudicare 3인칭 복수 + 목적어 + delle = di + le	소의 제기를 막지 않는다
circa la validità e l'appartenenza	circa(~에 관한) + 명사 둘	유효성과 귀속에 관한
dei diritti di proprietà industriale.	dei = di + i	산업재산권의

2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. CPI, art. 52, comma 2 · 기준일 판 · 공식
보호 범위는 청구항이 정한다. 다만 발명의 설명과 도면은 청구항을 해석하는 데 쓴다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I limiti della protezione	주어 — limite의 복수 + della = di + la	보호의 한계(범위)는
sono determinati dalle rivendicazioni;	essere 수동 복수 + dalle = da + le(행위자) — rivendicazione: 청구항	청구항이 정한다
tuttavia, la descrizione e i disegni	tuttavia(그러나) + 주어 둘	다만 발명의 설명과 도면은
servono ad interpretare le rivendicazioni.	servire a(~에 쓰이다) + 동사원형 — ad는 모음 앞의 a	청구항을 해석하는 데 쓴다

3. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. L. 633/1941, art. 12, comma 1 · 기준일 판 · 공식
저작자는 저작물을 공표할 배타적 권리를 가진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'autore	주어 — l' = lo/il(모음 앞)	저작자는
ha il diritto esclusivo	avere + 명사 + 형용사	배타적 권리를 가진다
di pubblicare l'opera.	di + 동사원형 + 목적어(l' = la)	저작물을 공표할

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **proprietà industriale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **산업재산(권)** ★★★

읽기 proprietà industriàle

IPA /proprje'ta indus'trjale/ 엮은이

여성

특허·상표·디자인·영업비밀 등을 묶는 말이다. 산업재산법전 1조가 그 목록을 늘어놓는다. 저작권(diritto d'autore)은 이 목록에 없고 따로 저작권법이 정한다. 둘을 함께 부를 때는 proprietà intellettuale(지식재산)이라고 한다. proprietà는 끝 음절 tà에 강세가 있고, prie는 한 음절로 붙여 읽는다: pro·prie·tà.

쉬운 예 Il marchio è un diritto di proprietà industriale.
상표는 산업재산권이다.

실무 예 In Italia la proprietà industriale è regolata da un solo codice? — Lei
이탈리아에서는 산업재산을 법전 하나가 규율합니까?

원문

> Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali. — CPI, art. 1, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 이 법전에서 '산업재산'이라는 말은 상표와 그 밖의 식별 표지, 지리적 표시, 원산지 명칭, 디자인, 발명, 실용신안, 반도체 제품의 배치설계, 영업비밀, 식물 신품종을 포함한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ai fini del presente codice,	ai fini di(~의 목적상) + del = di + il + presente(이)	이 법전에서
l'espressione proprietà industriale	주어 — l'espressione(표현) + 그 내용	산업재산이라는 말은
comprende marchi ed altri segni distintivi,	comprendere 3인칭 단수 + 목적어(관사 없는 복수) — ed은 모음 앞 e	상표와 그 밖의 식별 표지
indicazioni geografiche, denominazioni di origine,	목적어 목록 계속	지리적 표시, 원산지 명칭
disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità,	목적어 목록 계속	디자인, 발명, 실용신안
topografie dei prodotti a semiconduttori,	dei = di + i	반도체 제품의 배치설계
segreti commerciali e nuove varietà vegetali.	목록 끝 — 명사 + 형용사	영업비밀과 식물 신품종을 포함한다

문형

ai fini di + 명사

~의 목적상, ~에서는

1. fine(목적)의 복수 fini 앞에 a + i = ai를 둔다: ai fini.
2. 뒤에 di + 명사: ai fini del presente codice, ai fini della decisione.
3. 동사원형이 오면 '~하기 위하여'다: ai fini di provare(증명하기 위하여).

Ai fini della legge, il software è un'opera letteraria.
법률상 소프트웨어는 어문저작물이다.

Ai fini del calcolo, conta la data di deposito.
계산할 때는 출원일을 기준으로 한다.

한국이라면? ≠ 산업재산권
한국에는 산업재산을 한 법전에 모은 법이 없다. 특허법·실용신안법·디자인보호법·상표법과 부정경쟁방지법이 따로 있다.

---

2. il **brevetto**, pl. i brevetti **특허(권); 특허증** ★★★

읽기 brevétto

IPA /bre'vetto/ Wiktionary(it)

남성

발명·실용신안에 주는 권리와 그 증서를 함께 가리킨다(60조). brevetto per invenzione industriale은 특허, brevetto per modello di utilità는 실용신안이다. 일상어로는 면허·자격증(il brevetto di pilota)이다(이 장 가짜 친구 코너). 강세 모음 e는 닫힌 [e]이고 tt는 길게 읽는다: bre·VÉT·to.

쉬운 예 L'azienda ha ottenuto un brevetto.
그 회사는 특허를 받았다.

실무 예 Quando scade il Suo brevetto? — Lei
선생님의 특허는 언제 만료됩니까?

원문 Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. — CPI, art. 60, comma 1 · 기준일 판 · 공식
발명 특허는 출원일부터 20년 동안 존속하고, 출원일에 해당하는 날의 마지막 순간이 지나면 만료된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il brevetto per invenzione industriale	주어 — per + 관사 없는 명사 + 형용사	발명 특허는
dura venti anni	durare 3인칭 단수 + 기간	20년 존속한다
a decorrere dalla data di deposito della domanda	a decorrere da(~부터) + dalla = da + la	출원일부터
e scade con lo spirare dell'ultimo istante	scadere 3인칭 단수 + con + 동사원형의 명사화(lo spirare: 다함)	그리고 마지막 순간이 지나면 만료된다
del giorno corrispondente	del = di + il + corrispondente a(~에 해당하는)	~에 해당하는 날의
a quello di deposito della domanda.	quello(= il giorno) + di + 명사	출원일에

lo spirare는 동사 spirare(숨을 다하다·끝나다)에 관사를 붙여 명사처럼 쓴 꼴이다. 동사원형은 명사로 쓰면 남성이고, s+자음 앞이라 lo를 붙인다.

문형

ottenere / concedere un brevetto

특허를 받다 / 주다

1. 받는 쪽은 ottenere un brevetto, 주는 쪽(특허청)은 concedere un brevetto다.
2. 출원은 depositare la domanda di brevetto(특허 출원서를 내다)다.
3. brevettare(특허를 받다·특허로 보호하다)는 동사 하나로 쓴다: brevettare un'invenzione.

Abbiamo depositato la domanda di brevetto a marzo.
3월에 특허 출원서를 냈습니다.

Il brevetto è stato concesso dopo due anni.
특허는 2년 뒤에 등록되었다.

한국이라면? ≠ 특허권의 존속기간 · 특허법 제88조
끝나는 날은 같다. 한국은 「특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지」로 시작점을 설정등록일에 둔다. 이탈리아 60조는 '출원일부터 20년 존속한다'고 쓴다.

---

3. l'**invenzione**, pl. le invenzioni **발명** ★★★

읽기 invenzióne

IPA /inven'tsjone/ Wiktionary(it)

여성

특허의 대상이다. 법전은 발명을 정의하지 않고 '기술의 모든 분야의 발명으로서 새롭고, 진보성이 있고, 산업상 이용할 수 있는 것'을 특허의 대상으로 한다(45조 1항). 같은 조 2항은 발견·과학 이론·수학적 방법·컴퓨터 프로그램 등을 발명이 아닌 것으로 늘어놓되, 3항에서 '그 자체로서'(in quanto tali)만 뺀다. 여성 명사라 관사는 모음 앞 l', 복수 le invenzioni.

쉬운 예 Questa invenzione è nuova.
이 발명은 새롭다.

실무 예 Secondo Lei, un programma per elaboratore può essere un'invenzione? — Lei
컴퓨터 프로그램이 발명이 될 수 있다고 보십니까?

원문 Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. — CPI, art. 45, comma 1 · 기준일 판 · 공식
기술의 모든 분야의 발명으로서 새롭고, 진보성이 있으며, 산업상 이용할 수 있는 것은 발명 특허의 대상이 될 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione	potere 3인칭 복수 + costituire oggetto di(~의 대상이 되다) — 주어가 뒤에	발명 특허의 대상이 될 수 있다
le invenzioni, di ogni settore della tecnica,	주어 + 삽입구 di ogni(모든 ~의)	기술의 모든 분야의 발명으로서
che sono nuove	관계절 ① — 여성 복수에 맞춤	새롭고
e che implicano un'attività inventiva	관계절 ② — implicare(포함하다)	진보성이 있고
e sono atte ad avere un'applicazione industriale.	관계절 ③ — atto a(~에 알맞은) + 동사원형, ad은 모음 앞 a	산업상 이용할 수 있는 것

문형

costituire oggetto di + 명사

~의 대상이 되다

1. oggetto(대상) 앞에 관사를 붙이지 않는다: costituire oggetto di brevetto.
2. 주어는 대상이 되는 것이다: le invenzioni possono costituire oggetto di brevetto.
3. 부정은 non possono costituire oggetto di …(~의 대상이 될 수 없다) — 상표·특허의 제외 조항 머리다(12·13·45조).

Le scoperte non possono costituire oggetto di brevetto.
발견은 특허의 대상이 될 수 없다.

Anche un suono può costituire oggetto di registrazione.
소리도 등록의 대상이 될 수 있다.

문법 S7 · che sono nuove e che implicano — 요건을 관계절로 늘어놓기

~~le invenzioni che è nuove~~ (비문)

le invenzioni che sono nuove

관계대명사 che의 동사는 앞 명사(le invenzioni, 여성 복수)에 맞춘다: sono nuove, implicano. 형용사 nuove·atte도 여성 복수다. 요건이 셋이면 che … e che … e로 잇는다.

한국이라면? ≠ 발명 · 특허법 제2조

한국은 발명을 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」으로 정의한다. 이탈리아 45조는 정의 없이 요건과 제외 목록만 둔다.

---

4. il **marchio**, pl. i marchi **상표** ★★★

읽기 màrchio

IPA /ˈmarkjo/ Wiktionary(it)

남성

상품·서비스의 출처를 가르는 표지다(7조). 법전은 marchio d'impresa(기업 상표)라고 길게 부르기도 한다. 복수는 i marchi(-chio → -chi, h를 넣어 [k] 소리를 지킨다). 강세는 첫 음절이고 chio는 한 음절이다: MÀR·chio.

쉬운 예 Questo marchio è famoso.
이 상표는 유명하다.

실무 예 Il Suo marchio è registrato anche in Corea? — Lei
선생님의 상표는 한국에도 등록되어 있습니까?

원문 I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. — CPI, art. 20, comma 1 · 기준일 판 · 공식
등록된 기업 상표의 권리자가 가지는 권리는 그 상표를 배타적으로 사용할 권능이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I diritti del titolare	주어 — del = di + il, titolare: 권리자	권리자의 권리는
del marchio d'impresa registrato	di + 명사 + d' = di(모음 앞) + 과거분사	등록된 기업 상표의
consistono nella facoltà	consistere in(~으로 이루어지다) + nella = in + la	권능으로 이루어진다
di fare uso esclusivo del marchio.	di + fare uso(사용하다) + 형용사	상표를 배타적으로 사용할

문형

fare uso di + 명사

~을 사용하다

1. usare(쓰다)를 명사로 풀어 fare uso di라고 한다. 법률 문장에서 흔한 꼴이다.
2. 형용사를 uso 뒤에 넣는다: fare uso esclusivo del marchio(상표를 독점적으로 쓰다).
3. 명사화한 꼴은 l'uso del marchio(상표의 사용)다.

Il licenziatario può fare uso del marchio solo in Italia.
사용권자는 이탈리아에서만 상표를 쓸 수 있다.

Nessuno ha fatto uso di quel marchio per cinque anni.
5년 동안 아무도 그 상표를 쓰지 않았다.

문법 S7 · consistono nella facoltà di — 권리의 내용을 명사로

~~I diritti consistono di fare uso~~ (비문)

I diritti consistono nella facoltà di fare uso

consistere in(~으로 이루어지다)은 in을 받는다. 권리의 내용을 동사로 바로 잇지 않고 facoltà(권능)라는 명사를 세운 뒤 di + 동사원형을 단다. 특허의 66조 1항도 « consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione »로 같은 틀이다.

한국이라면? = 상표 · 상표법 제2조

상품의 출처를 가르는 표지라는 뜻이 같다. 한국은 상표를 자기의 상품과 타인의 상품을 구별하는 표장으로 정의한다: 「자기의 상품」 … 「과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)」(괄호 안의 서비스 포함 규정은 줄였다).

---

5. la **registrazione**, pl. le registrazioni **등록(상표·디자인); 녹음·녹화(일상어)** ★★★

읽기 registrazióne

IPA /redʒistratˈtsjone/ Wiktionary(en)

여성

상표·디자인·반도체 배치설계의 권리를 얻는 길이다(2조 3항). 특허 쪽 길은 brevettazione다. 15조는 상표 등록의 효과가 출원일로 거슬러 올라가고 10년 존속한다고 정한다. 일상에서는 녹음·녹화도 registrazione다(가짜 친구 코너). 동사는 registrare, 등록된 상표는 il marchio registrato.

쉬운 예 La registrazione dura dieci anni.
등록은 10년 존속한다.

실무 예 Ha già chiesto la registrazione del marchio? — Lei
상표 등록은 이미 신청하셨습니까?

원문 I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione. — CPI, art. 15, comma 1 · 기준일 판 · 공식
이 법전이 정한 배타적 권리는 등록으로 부여된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I diritti esclusivi	주어 — 남성 복수 + 형용사	배타적 권리는
considerati da questo codice	과거분사 남성 복수(diritti에 맞춤) + da(행위자)	이 법전이 정한
sono conferiti	essere 수동 현재 3인칭 복수	부여된다
con la registrazione.	con(수단) + 명사	등록으로

문형
chiedere / ottenere la registrazione
등록을 신청하다 / 받다

1. 신청은 chiedere la registrazione 또는 depositare la domanda di registrazione다.
2. 받은 뒤의 상태는 형용사 registrato로: un marchio registrato.
3. 갱신은 la rinnovazione della registrazione(15조 2항)다.

Abbiamo ottenuto la registrazione del disegno.
디자인 등록을 받았습니다.

La registrazione può essere rinnovata.
등록은 갱신할 수 있다.

한국이라면? = 상표등록 · 상표법 제33조
등록으로 권리가 생긴다는 틀이 같다. 한국은 등록 요건을 「다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다」는 꼴로 쓴다.

---

6. la **brevettazione**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **특허 취득(출원부터 특허 부여까지의 절차), 특허를 받는 길**

★★

읽기 brevettazióne
IPA /brevettat͡sjone/ 엮은이

여성

brevettare(특허를 받다)의 명사형으로, 출원에서 특허 부여(concessione del brevetto)까지 특허를 받는 절차 전체다. 배타적 권리는 출원이 아니라 특허 부여로 생긴다(53조 1항). 출원 자체는 domanda di brevetto, 출원서 제출은 deposito della domanda라고 따로 부른다. 산업재산법전 2조는 권리를 얻는 길을 brevettazione(발명·실용신안·식물 신품종)와 registrazione(상표·디자인)로 나눈다. 세 사전(Treccani·it.wiktionary·en.wiktionary)에 표제가 없는 법률어다 — 발음은 brevétto의 강세가 뒤로 옮겨 가 -zióne에 얹힌다. 모음 사이 z는 겹쳐 [tts]로 읽는다.

쉬운 예 La brevettazione richiede tempo.
특허를 받는 데는 시간이 걸린다.

실무 예 Ci sono costi elevati per la brevettazione all'estero? — Lei
외국에서 특허를 받는 데 비용이 많이 듭니까?

원문 Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. — CPI, art. 2, comma 2 · 기준일 판 · 공식
발명, 실용신안, 식물 신품종은 특허 취득 절차의 대상이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

Sono oggetto di brevettazione	essere 3인칭 복수 + 관사 없는 oggetto + di + 명사화(-zione)	특허 취득 절차의 대상이다
le invenzioni, i modelli di utilità,	주어(동사 뒤) ①②	발명, 실용신안
le nuove varietà vegetali.	주어 ③ — 앞에 놓인 형용사 nuove + 명사 + 형용사	식물 신품종은

문형

essere oggetto di + 명사

~의 대상이다

1. essere + 관사 없는 oggetto + di + 명사: è oggetto di brevettazione.
2. 주어가 복수면 sono oggetto di. oggetto는 단수 그대로 둔다.
3. '~의 대상이 될 수 있다'는 possono costituire oggetto di(45조).

Il software non è oggetto di brevettazione in quanto tale.
소프트웨어는 그 자체로는 특허의 대상이 아니다.

Anche le varietà vegetali sono oggetto di tutela.
식물 품종도 보호 대상이다.

한국이라면? ≠ 특허출원과 특허를 받는 절차 · 특허법 제42조

한국은 출원서를 「지식재산처장에게 제출하여야 한다」고 쓰고 실용신안은 별개의 법이 등록으로 다룬다. 이탈리아는 실용신안까지 brevettazione 한 길에 넣는다.

7. il **disegno e modello**, pl. i disegni e modelli **디자인(산업디자인)** ★★★

읽기 diségno e modèllo

IPA /di'zeɲɲo e mo'dɛllo/ 엮은이

남성

법전은 두 낱말을 묶어 한 권리로 쓴다(EU 규정의 design의 이탈리아어 표현). 하나만 말할 때도 un disegno o modello처럼 둘을 함께 쓴다. 요건은 새로움(nuovi)과 개별적 성격(carattere individuale)이다(31·33조). disegno는 일상어로 '그림·소묘', modello는 '모형·모델'이다. gn은 [ɲɲ]로 길게, modèllo의 è는 열린 [ɛ]다.

쉬운 예 Il disegno di questa sedia è registrato.
이 의자의 디자인은 등록되어 있다.

실무 예 Avete registrato il nuovo modello come disegno? — Lei
새 모델을 디자인으로 등록하셨습니까?

원문

> Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. — CPI, art. 31, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 제품 전체나 그 일부의 외관은, 특히 그 제품 자체의 선·윤곽·색채·형상·표면 구조나 재료 또는 장식의 특징에서 드러나는 대로, 새롭고 개별적 성격을 가지는 것을 조건으로 디자인으로 등록할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Possono costituire oggetto di registrazione	potere 3인칭 복수 + costituire oggetto di	등록의 대상이 될 수 있다
come disegni e modelli	come(~으로서) + 관사 없는 명사 둘	디자인으로서

l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte	주어(동사 뒤) — dell' = di + l', una sua parte(그 일부)	제품 전체나 그 일부의 외관은
quale risulta, in particolare,	quale(~하는 대로) + risultare 3인칭 단수	특히 ~에서 드러나는 대로
dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori,	dalle = da + le + 명사 + di + 관사 결합형 목록	선·윤곽·색채
della forma, della struttura superficiale	목록 계속	형상·표면 구조
ovvero dei materiali del prodotto stesso	ovvero(또는) + dei = di + i + stesso(바로 그)	또는 그 제품 자체의 재료
ovvero del suo ornamento,	ovvero + del + 소유 형용사	또는 그 장식의 특징에서
a condizione che siano nuovi	조건 표지 + 접속법 현재(essere)	새로울 것
ed abbiano carattere individuale.	ed(모음 앞 e) + 접속법 현재(avere)	그리고 개별적 성격을 가질 것을 조건으로

문형

a condizione che + 접속법

~을 조건으로, ~이기만 하면

1. a condizione che 뒤의 동사는 접속법이다: sia, siano, abbia, abbiano.
2. purché(31조의 다른 조문들)도 같은 뜻·같은 법이다.
3. 명사가 오면 a condizione di: a condizione di reciprocità(상호주의를 조건으로).

Il disegno è protetto a condizione che sia nuovo.
디자인은 새롭기만 하면 보호된다.

Può usarlo, a condizione che paghi una royalty.
사용료를 낸다면 그것을 쓸 수 있습니다.

문법 S8 · a condizione che + 접속법

~~a condizione che sono nuovi~~ (비문)

a condizione che siano nuovi

a condizione che(~을 조건으로)는 조건 표지라 뒤에 접속법을 쓴다: siano(essere), abbiano(avere). 주어는 앞의 disegni e modelli라 3인칭 복수다.

한국이라면? ≠ 디자인 · 디자인보호법 제2조

이탈리아는 제품 외관의 특징을 늘어놓고 새로움과 개별적 성격을 요건으로 한다. 한국은 「시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것」을 정의에 넣는다.

---

8. il **modello di utilità**, pl. i modelli di utilità **실용신안** ★★

읽기 modèllo di utilità

IPA /mo'dɛllo di utili'ta/ 엮은이

남성

기계·도구·일용품에 특별한 효율이나 사용의 편의를 주는 새 모양·구조·배치다(82조 1항). 이탈리아는 이것도 특허(brevetto per modello di utilità)로 준다(2조 2항). utilità는 끝 음절 강세라 복수에서도 꼴이 바뀌지 않는다: i modelli di utilità.

쉬운 예 Questo attrezzo è un modello di utilità.
이 도구는 실용신안이다.

실무 예 Conviene chiedere un brevetto o un modello di utilità? — Lei
특허를 신청하는 편이 낫습니까, 실용신안을 신청하는 편이 낫습니까?

원문

> Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. — CPI, art. 82, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 기계나 그 부분, 기구, 공구, 그 밖에 일반적으로 쓰는 물건에 특별한 효율이나 적용·사용의 편의를 주기에 알맞은 새 모델, 곧 부분의 특별한 형상·배치·구성·조합으로 된 새 모델은 실용신안 특허의 대상이 될 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Possono costituire oggetto di brevetto	potere 3인칭 복수 + costituire oggetto di — 주어가 뒤에	특허의 대상이 될 수 있다
per modello di utilità	per + 관사 없는 명사	실용신안으로서
i nuovi modelli atti a conferire	주어 + atto a(~하기에 알맞은, 남성 복수 atti) + 동사원형	~를 주기에 알맞은 새 모델은
particolare efficacia o comodità	conferire의 목적어 — 관사 없는 명사 둘	특별한 효율이나 편의를
di applicazione o di impiego	di + 명사 두 번	적용·사용의
a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili	a(~에) + 명사 목록 — esse(= le macchine)	기계나 그 부분, 기구, 공구
od oggetti di uso in genere,	od(모음 앞 o) + 명사 + in genere(일반적으로)	또는 일반적으로 쓰는 물건에
quali i nuovi modelli	quali(예컨대 ~같은) + 명사	곧 새 모델로서
consistenti in particolari conformazioni,	현재분사 consistenti in(~으로 이루어진)	특별한 형상
disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.	명사 목록 끝	배치·구성·부분의 조합으로 된 새 모델

문형

atto a + 동사원형

~하기에 알맞은

1. atto(알맞은)는 형용사라 명사에 맞춘다: modelli atti a, invenzioni atte a(45조).
2. 뒤에 a + 동사원형: atto a conferire, atte ad avere(모음 앞 ad).
3. 일상어에서는 adatto a가 흔하다. atto a는 법률·문어 쪽이다.

Il segno deve essere atto a distinguere i prodotti.
표지는 상품을 구별하기에 알맞아야 한다.

È un mezzo atto a provare il fatto.
그것은 사실을 증명하기에 알맞은 수단이다.

한국이라면? ≠ 실용신안 · 실용신안법 제4조

한국은 물품의 형상·구조·조합에 관한 고안을 대상으로 하고, 진보성 문턱을 「극히 쉽게 고안할 수 있으면」으로 낮춘다. 이탈리아 82조는 '특별한 효율이나 편의'를 요건으로 쓴다.

---

9. la **novità**, pl. le novità **신규성; 새로운 것** ★★★

읽기 novità

IPA /noviˈta/ Wiktionary(it)

여성

특허 요건의 하나다. 46조는 이 말 대신 형용사로 '발명은 선행기술(stato della tecnica)에 포함되지 않으면 새롭다(nuova)'고 정의한다. 선행기술은 출원일 전에 국내외에서 공중이 알 수 있게 된 모든 것이다(2항). 상표에서도 쓴다: 12조 « non toglie la novità »(신규성을 잃게 하지 않는다). 일상어로는 '새 소식·새것'이다. 끝 음절 강세라 복수도 le novità.

쉬운 예 Che novità ci sono?
새 소식이 뭐가 있어요?

실무 예 La pubblicazione dell'articolo distrugge la novità del brevetto? — Lei
그 논문이 발표되면 특허의 신규성이 없어집니까?

원문

> Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. — CPI, art. 46, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 발명은 선행기술에 포함되지 않으면 새로운 것으로 본다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Un'invenzione | 주어 — un' = una(모음 앞) | 발명은 |
> | è considerata nuova | essere + 과거분사 + 형용사(여성 단수) — ~로 본다 | 새로운 것으로 본다 |
> | se non è compresa | se + non + essere + 과거분사 | 포함되지 않으면 |
> | nello stato della tecnica. | nello = in + lo + 명사 — stato della tecnica: 선행기술 | 선행기술에 |

문형

essere compreso in + 명사

~에 포함되다

1. comprendere(포함하다)의 과거분사 compreso를 essere와 쓰면 '포함되다'다.
2. 주어에 맞춘다: l'invenzione è compresa, i documenti sono compresi.
3. in + 관사 결합: nello stato della tecnica(nello = in + lo — s+자음 앞).

Questo documento è compreso nello stato della tecnica.
이 문헌은 선행기술에 포함된다.

Le spese sono comprese nel prezzo.
비용은 값에 포함되어 있다.

한국이라면? = 신규성 · 특허법 제29조
출원 전에 공개된 것과 같으면 특허를 받지 못한다. 한국은 「특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명」 등을 늘어놓는다.

---

10. **l'attività inventiva**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **진보성(발명적 활동)** ★★★

읽기 attività inventìva

IPA /attivi'ta inven'tiva/ 엮은이

여성

특허 요건의 하나로, 그 분야 전문가(persona esperta del ramo)에게 선행기술에서 자명하게 나오지 않을 것이다(48조). 낱말 그대로는 '발명적 활동'이지만 한국어 법률어 '진보성'에 맞춘다. 판단에서 46조 3항의 선출원(아직 공개되지 않은 앞선 출원)은 빼고 본다(48조 둘째 문장).

쉬운 예 Manca l'attività inventiva.
진보성이 없다.

실무 예 Come valuta l'attività inventiva in questo caso? — Lei
이 사건에서 진보성을 어떻게 판단하십니까?

원문

> Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. — CPI, art. 48, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 발명은 그 분야 전문가에게 선행기술에서 자명하게 나오지 않으면 진보성이 있는 것으로 본다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Un'invenzione è considerata come implicante	essere considerato come + 현재분사 (implicante: 포함하는)	발명은 ~을 포함하는 것으로 본다
un'attività inventiva	목적어 — un' = una	진보성을
se, per una persona esperta del ramo,	se + 삽입구 per(~에게는) + 형용사 + del = di + il	그 분야 전문가에게
essa non risulta in modo evidente	essa(= l'invenzione) + non + risultare + in modo + 형용사	그것이 자명하게 나오지 않으면
dallo stato della tecnica.	dallo = da + lo(s+자음 앞)	선행기술에서

문형

risultare in modo evidente da + 명사

~에서 자명하게 나오다

1. risultare da는 '~에서 드러나다, ~의 결과로 나오다'다.
2. in modo + 형용사로 부사를 만든다: in modo evidente(자명하게) = evidentemente.
3. 부정 non risulta in modo evidente가 진보성 인정의 꼴이다.

La soluzione risulta in modo evidente dal documento D1.
그 해결책은 D1 문헌에서 자명하게 나온다.

Dagli atti risulta che il brevetto è scaduto.
기록을 보면 특허가 만료되었다.

문법 S7 · per una persona esperta del ramo — 판단 기준인 사람

~~per una persona esperta in ramo~~ (부자연)

per una persona esperta del ramo

esperto di(~에 밝은)를 쓰고 ramo(분야)에 관사를 붙인다: del ramo. 한국어 '통상의 기술자'에 해당하는 표현으로, 조문은 per(~에게는)로 판단 기준을 세운다.

한국이라면? = 진보성 · 특허법 제29조

기준이 되는 사람을 세우는 틀이 같다. 한국은 「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 … 쉽게 발명할 수 있으면」 특허를 받을 수 없다고 쓴다.

---

11. la **contraffazione**, pl. le contraffazioni **위조; (산업재산권) 침해** ★★★

읽기 contraffazióne

IPA /kontraffat͡tsjone/ 엮은이

여성

형법에서는 상표·특허증 등의 위조다(473조 « contraffà o altera » — 위조하거나 변조한다). 산업재산법전에서는 권리 침해 전체를 가리킨다: l'azione di contraffazione(침해 소송, 120조 1항). 동사 contraffare는 fare처럼 활용해 3인칭 단수가 contraffà(끝 음절 강세)다. 함께 나오는 altera는 동사 alterare의 3인칭 단수 àltera(첫 음절 강세)이고, 형용사 altèra(오만한)가 아니다(동철어 H21 — 이 장 문법 코너).

쉬운 예 La contraffazione è un reato.
위조는 범죄다.

실무 예

Ha già proposto l'azione di contraffazione? — Lei

침해 소송은 이미 제기하셨습니까?

원문

> Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. — c.p., art. 473, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 산업재산권의 존재를 알 수 있었으면서 국내외 공산품의 상표나 식별 표지를 위조하거나 변조한 사람, 또는 위조·변조에 가담하지 않았더라도 그렇게 위조·변조된 상표나 표지를 사용한 사람은 누구든지 6개월 이상 3년 이하의 징역과 2,500유로 이상 25,000유로 이하의 벌금에 처한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Chiunque, potendo conoscere	chiunque + 제룬디오(potere → potendo) + 동사원형	알 수 있었던 누구든지
dell'esistenza del titolo di proprietà industriale,	conoscere di(~을 알다) + dell' = di + l'	산업재산권의 존재를
contraffà o altera marchi o segni distintivi,	contraffare·alterare 3인칭 단수 + 관사 없는 목적어	상표나 식별 표지를 위조하거나 변조하는
nazionali o esteri, di prodotti industriali,	형용사 둘 + di + 명사	국내외 공산품의
ovvero chiunque, senza essere concorso	ovvero(또는) + chiunque + senza + essere + 과거분사	또는 가담하지 않았더라도 누구든지
nella contraffazione o alterazione,	nella = in + la + 명사 둘	위조나 변조에
fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati,	fare uso di + tali(그런) + 과거분사 남성 복수	그렇게 위조·변조된 상표나 표지를 사용하는 사람은
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni	essere 수동 단수 + da … a …	6개월 이상 3년 이하의 징역에
e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.	con + 명사 + 금액 범위	그리고 2,500유로 이상 25,000유로 이하의 벌금에 처한다

문형

fare uso di + 명사

~을 사용하다

1. 473조는 위조범과 사용범을 ovvero chiunque(또는 ~한 누구든지)로 잇는다.
2. 사용은 fa uso di tali marchi(그 상표를 사용한다) — fare uso di의 3인칭 단수.
3. senza essere concorso(가담하지 않고)는 senza + 동사원형으로 조건을 붙인다.

Chi fa uso di un marchio contraffatto è punito.

위조 상표를 쓰는 사람은 처벌된다.

Ha fatto uso del segno senza autorizzazione.

그는 허락 없이 그 표지를 썼다.

문법 S7 · potendo conoscere — 제룬디오로 붙인 조건

~~Chiunque, poteva conoscere dell'esistenza del titolo, contraffà~~ (비문)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo, contraffà

potendo는 potere의 제룬디오(~할 수 있으면서)다. chiunque 바로 뒤 쉼표 사이에 넣어 주어의 사정을 덧붙인다. 활용한 동사(poteva)를 넣으면 주절 동사 contraffà와 부딪쳐 문장이 깨진다.

한국이라면? ≠ 상표권 침해죄

이탈리아는 상표·특허의 위조·변조를 형법전에 둔다(473·474조). 한국은 각 지식재산 법률 안에 침해죄를 둔다.

---

12. la **licenza**, pl. le licenze **실시권·사용권(라이선스); 허가증** ★★★

읽기 licènza

IPA /liˈʧɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

권리자가 남에게 특허·상표를 쓰게 하는 것이다. 받는 사람은 licenziatario, 계약은 contratto di licenza다. 상표의 licenza는 독점이 아니어도 되고 상품·지역 일부로 나눌 수 있다(23조 2항). 특허에는 강제 실시권(licenza obbligatoria — 70조)이 있다. 일상어로는 허가증이고, la licenza media는 중학교 졸업장이다(가짜 친구 코너). licènza의 è는 열린 [ɛ]다.

쉬운 예 Abbiamo una licenza per questo marchio.
우리는 이 상표의 사용권을 가지고 있다.

실무 예 La licenza è esclusiva o non esclusiva? — Lei
그 사용권은 독점입니까, 비독점입니까?

원문

> Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. — CPI, art. 23, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 상표는 등록된 상품·서비스의 전부나 일부에 관하여, 그리고 국내 전부나 일부에 관하여 비독점 사용권으로도 사용권의 대상이 될 수 있다. 다만 비독점 사용권이면 사용권자는, 권리자나 다른 사용권자가 같은 상표로 국내에서 판매하거나 제공하는 것과 같은 상품·서비스를 구별하는 데 그 상표를 쓰겠다고 명시적으로 약속해야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva	potere + essere oggetto di + anche(~라도) + non + 형용사	상표는 비독점 사용권으로도 사용권의 대상이 될 수 있다
per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi	per(~에 관하여) + 명사 둘	상품·서비스의 전부나 일부에 관하여
per i quali è stato registrato	관계사 i quali + essere 근과거 수동 (남성 단수 — marchio에 맞춤)	그것이 등록된
e per la totalità o per parte del territorio dello Stato,	per + 명사 + del/dello	그리고 국내 전부나 일부에 관하여
a condizione che, in caso di licenza non esclusiva,	조건 표지 + 삽입구 in caso di(~의 경우에)	다만 비독점 사용권이면
il licenziatario si obblighi espressamente	주어 + obbligarsi 접속법 현재 + 부사	사용권자가 명시적으로 약속하는 것을 조건으로
ad usare il marchio	ad(모음 앞 a) + 동사원형 + 목적어	상표를 쓰겠다고
per contraddistinguere prodotti o servizi	per + 동사원형 + 관사 없는 목적어	상품·서비스를 구별하는 데
eguali a quelli corrispondenti	eguale a(~와 같은) + quelli(= i prodotti o servizi)	~에 해당하는 것과 같은

messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato	과거분사 둘 — mettere in commercio: 판매하다, prestare: 제공하다	국내에서 판매되거나 제공되는
con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.	con + lo stesso(같은) + da(행위자) 둘	권리자나 다른 사용권자가 같은 상표로

문형

concedere in licenza

사용권을 주다

1. 권리자 쪽은 concedere in licenza(사용권을 설정하다)다: concedere il marchio in licenza.
2. 받는 쪽은 ottenere una licenza다.
3. 독점은 licenza esclusiva, 비독점은 licenza non esclusiva다.

Il titolare ha concesso il brevetto in licenza a una società coreana.
권리자는 한국 회사에 특허 실시권을 주었다.

Il licenziatario paga una royalty annuale.
실시권자는 해마다 사용료를 낸다.

문법 S8 · si obblighi — a condizione che 뒤의 접속법

~~a condizione che il licenziatario si obbliga~~ (비문)

a condizione che il licenziatario si obblighi

a condizione che 뒤에는 접속법을 쓴다. obbligarsi(의무를 지다)의 접속법 현재 3인칭 단수는 si obblighi다(-gare 동사는 g 뒤에 h를 넣어 [g] 소리를 지킨다).

한국이라면? ≠ 전용사용권·통상사용권

한국 상표법은 독점(전용)과 비독점(통상) 사용권을 따로 정한다. 이탈리아 23조는 비독점 사용권에 같은 품질의 상품·서비스에만 쓰겠다는 약속을 요구한다.

---

13. il **diritto d'autore**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **저작권** ★★★

읽기 dirìtto d'autóre

IPA /di'ritto dau'tore/ 엮은이

남성

저작권법(legge 22 aprile 1941, n. 633 — 흔히 legge sul diritto d'autore)이 정한다. 법조문은 di autore로 줄이지 않고 쓰기도 한다(6조 « diritto di autore »). 권리는 등록 없이 창작으로 생긴다(6조). 재산적 권리(diritti di utilizzazione economica)와 저작인격권(20조 — 저작자 표시·동일성)으로 나뉜다. d'autore의 d'는 모음 앞 di가 줄어든 것으로, 뒤 낱말에 붙여 읽는다: dau·TÓ·re.

쉬운 예 Questo libro è protetto dal diritto d'autore.
이 책은 저작권으로 보호된다.

실무 예 Chi è titolare del diritto d'autore su questa fotografia? — Lei
이 사진의 저작권자는 누구입니까?

원문 Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. — L. 633/1941, art. 6 · 기준일 판 · 공식
저작권 취득의 원시적 권원은 지적 노동의 특별한 표현인 저작물의 창작이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il titolo originario dell'acquisto	주어 — titolo: 권원, originario: 원시적	취득의 원시적 권원은

del diritto di autore	del = di + il + 명사	저작권의
è costituito dalla creazione dell'opera,	essere costituito da(~으로 이루어지다) + dalla = da + la	저작물의 창작이다
quale particolare espressione	quale(~로서) + 형용사 + 명사	특별한 표현으로서
del lavoro intellettuale.	del = di + il + 형용사	지적 노동의

문형

titolare del diritto d'autore

저작권자

1. titolare(권리자) + del + 권리 이름: titolare del diritto d'autore, titolare del marchio.
2. titolare는 남녀 같은 꼴이고 관사로 가른다: il titolare / la titolare.
3. '~에 대한'은 su: il diritto d'autore su un'opera.

L'editore non è titolare del diritto d'autore.
출판사는 저작권자가 아니다.

Il diritto d'autore sorge con la creazione dell'opera.
저작권은 저작물의 창작으로 생긴다.

문법 S7 · è costituito da — 정의를 수동으로

~~Il titolo originario costituisce dalla creazione~~ (비문)

Il titolo originario è costituito dalla creazione

essere costituito da는 '~으로 이루어진다, ~이다'다. 주어(il titolo)가 정의되는 쪽이고, da 뒤가 그 내용이다. 능동으로 쓰면 La creazione costituisce il titolo(창작이 권원을 이룬다)로 주어가 바뀐다.

한국이라면? = 무방식주의 · 저작권법 제10조

창작으로 권리가 생긴다. 한국은 「저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」고 쓴다.

---

14. **l'opera dell'ingegno**, pl. le opere dell'ingegno **저작물(정신적 창작물)** ★★★

읽기 òpera dell'ingégno

IPA /ˈɔpera dellinˈdʒeɲɲo/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

저작권의 대상이다. ingegno는 '재능·정신'으로, opera dell'ingegno는 '정신이 만든 작품'이다. 저작권법 1조 1항은 2025. 10. 10.부터 « opere dell'ingegno umano »(인간 정신의 작품)이라 쓰고, 인공지능 도구의 도움으로 만든 것도 저작자의 지적 노동의 결과이면 보호한다고 덧붙였다(그 전 판은 umano 없이 « opere dell'ingegno di carattere creativo »). 민법 2575조는 옛 문언을 그대로 둔다. òpera는 첫 음절이 세다: Ò·pe·ra.

쉬운 예 Un romanzo è un'opera dell'ingegno.
소설은 저작물이다.

실무 예 Secondo Lei, un testo generato dall'intelligenza artificiale è un'opera dell'ingegno? — Lei
인공지능이 만든 글이 저작물이라고 보십니까?

원문

> Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore. — L. 633/1941, art. 1, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 문학·음악·조형예술·건축·연극·영화에 속하는 창작적 성격의 인간 정신의 작품은, 그 표현 방식이나 형식이 무엇이든, 인공지능 도구의 도움으로 만들었더라도 저작자의 지적 노동의 결과이기만 하면 이 법에 따라 보호된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sono protette ai sensi di questa legge	essere 수동 여성 복수(opere에 맞춤) + ai sensi di(~에 따라)	이 법에 따라 보호된다
le opere dell'ingegno umano di carattere creativo	주어(동사 뒤) — dell' = di + l' + 형용사 + di + 명사	창작적 성격의 인간 정신의 작품은
che appartengono alla letteratura, alla musica,	관계절 + appartenere a + 관사 결합형 목록	문학·음악
alle arti figurative, all'architettura,	목록 계속 — alle = a + le, all' = a + l'	조형예술·건축
al teatro ed alla cinematografia,	al = a + il, ed(모음 앞 e)	연극·영화에 속하는
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione,	qualunque + ne + 접속법 sia	그 표현 방식이나 형식이 무엇이든
anche laddove create con l'ausilio	anche laddove(~한 경우에도) + 과거분사 여성 복수 + con l'ausilio di(~의 도움으로)	도움으로 만들었더라도
di strumenti di intelligenza artificiale,	di + 관사 없는 명사	인공지능 도구의
purché costituenti risultato	purché(~이기만 하면) + 현재분사 복수 (costituire)	결과이기만 하면
del lavoro intellettuale dell'autore.	del = di + il, dell' = di + l'	저작자의 지적 노동의

문형

qualunque ne sia + 명사

그 ~이 무엇이든

1. qualunque + 접속법(sia) + 명사: '~이 무엇이든'.
2. ne는 '그것의'(= dell'opera)다: qualunque ne sia il modo(그 방식이 무엇이든).
3. 명사가 복수면 siano: qualunque ne siano i fini.

L'opera è protetta, qualunque ne sia il valore artistico.
저작물은 예술적 가치가 어떻든 보호된다.

Qualunque sia la decisione, la rispetteremo.
결정이 무엇이든 따르겠습니다.

문법 S8 · anche laddove … purché — 넓히고 좁히는 단서 둘

~~anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.~~ (부자연)

anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.

anche laddove(~한 경우에도)가 보호를 넓히고, 바로 뒤 purché(~이기만 하면)가 다시 좁힌다. 앞 단서만 떼어 인용하면 '인공지능이 만든 것도 보호된다'로 읽혀 뜻이 뒤집힌다. 두 단서를 문장째 읽는다.

한국이라면? ≠ 저작물 · 저작권법 제2조

한국은 저작물을 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」이라고 정의하고 인공지능 문구는 두지 않는다. 이탈리아 1조는 '인간 정신의 작품'에 인공지능 도구를 쓴 경우를 명시한다.

15. **l'autore**, pl. gli autori **저작자; (범죄의) 행위자** ★★★

읽기 autóre

IPA /auˈtore/ Wiktionary(it)

남성

저작권법에서는 저작물을 만든 사람이다. 저작물에 이름이 표시된 사람을 저작자로 추정한다(8조 1항 — salvo prova contraria, 반증이 없는 한). 형법·민법에서는 행위자다: l'autore del reato(범죄를 저지른 사람), l'autore della violazione(침해자, 산업재산법전 124조). 여성형은 autrice. 남성 관사는 모음 앞 l', 복수 gli autori. au는 한 음절이다: au·TÓ·re(it.wiktionary 음절 구분 au|tó|re).

쉬운 예

Chi è l'autore di questo libro?

이 책의 저자는 누구입니까?

실무 예

L'autore ha ceduto i diritti all'editore? — Lei

저작자가 출판사에 권리를 양도했습니까?

원문

> È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa. — L. 633/1941, art. 8, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 반증이 없는 한, 통상의 방법으로 저작물에 저작자로 표시되거나, 저작물의 낭독·연주·공연·방송에서 저작자로 소개된 사람은 그 저작물의 저작자로 추정된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È reputato autore dell'opera,	essere 수동 + reputare(여기다)의 과거분사 + 보어(관사 없음)	저작물의 저작자로 추정된다
salvo prova contraria,	예외 표지 salvo + 관사 없는 명사	반증이 없는 한
chi è in essa indicato come tale,	주어 chi + essere 수동 + in essa(= nell'opera) + come tale(그러한 사람으로)	그 저작물에 저작자로 표시된 사람
nelle forme d'uso,	nelle = in + le + d'uso(관례의)	통상의 방법으로
ovvero è annunciato come tale,	ovvero(또는) + essere 수동	또는 저작자로 소개된 사람
nella recitazione, esecuzione,	nella = in + la + 명사(관사 하나로 묶음)	낭독·연주
rappresentazione o radiodiffusione	명사 둘	공연·방송에서
dell'opera stessa.	dell' = di + l' + stessa(바로 그)	그 저작물의

문형

salvo prova contraria

반증이 없는 한

1. salvo + 관사 없는 명사: salvo prova contraria(반대 증거가 없으면).
2. 법률상 추정(presunzione)을 말하는 자리에 쓴다: è reputato, si presume.
3. 사람 이름 대신 문장 끝이나 사이에 쉼표로 끼운다.

Il documento si presume autentico, salvo prova contraria.

반증이 없는 한 그 문서는 진정한 것으로 추정된다.

Salvo prova contraria, il nome indicato è quello dell'autore.

반증이 없는 한 표시된 이름이 저작자의 이름이다.

문법 S7 · È reputato autore … chi — 주어 chi가 맨 뒤에

~~Chi è reputato autore dell'opera è indicato come tale~~ (부자연)

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale

조문은 술어(È reputato autore — 저작자로 추정된다)를 앞에 두고 주어 chi(~한 사람)를 뒤로 보냈다. chi 뒤의 관계절이 길어서다. 한국어로는 '~한 사람은 저작자로 추정된다'로 순서를 되돌려 옮긴다.

한국이라면? = 저작자 · 저작권법 제2조

한국은 저작자를 「저작물을 창작한 자를 말한다」고 정의한다. 이탈리아 8조는 정의 대신 표시된 사람을 저작자로 추정하는 규칙을 둔다.

---

16. la **decadenza del marchio**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **상표의 실효(불사용·보통명칭화 등)** ★★

읽기 decadènza del màrchio

IPA /dekaˈdɛntsa del ˈmarkjo/ 엮은이

여성

등록된 상표가 뒤에 생긴 사유로 효력을 잃는 것이다. 26조가 사유 셋을 든다: 보통명칭이 된 경우(volgarizzazione — 13조 4항), 나중에 위법해진 경우(14조 2항), 5년 동안 쓰지 않은 경우(24조). 등록 때부터 흠이 있는 nullità(무효)와 구별한다. 민법의 decadenza(제척기간 — 6장)와 같은 낱말이지만 여기서는 권리의 소멸이다.

쉬운 예 Il marchio è decaduto per non uso.
그 상표는 불사용으로 실효했다.

실무 예 Avete chiesto la decadenza del marchio del concorrente? — Lei
경쟁사 상표의 실효를 청구하셨습니까?

원문

> A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo. — CPI, art. 24, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 상표는 권리자가 직접 또는 그 동의를 얻어, 등록된 상품·서비스에 관하여 등록일부터 5년 안에 실제로 사용해야 하고, 그 사용이 5년 동안 끊김 없이 중단되어서는 안 된다. 그렇지 않으면 실효한다. 다만 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
A pena di decadenza	a pena di(~을 걸고) + 관사 없는 명사	실효를 걸고
il marchio deve formare oggetto di uso effettivo	dovere + formare oggetto di(~의 대상이 되다)	상표는 실제 사용의 대상이 되어야 한다
da parte del titolare o con il suo consenso,	da parte di(~에 의한) + con + 소유 형용사	권리자가 직접 또는 그 동의를 얻어
per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato,	per + 명사 + 관계사 i quali + essere 근과거 수동	등록된 상품·서비스에 관하여
entro cinque anni dalla registrazione,	entro(~ 안에) + dalla = da + la	등록일부터 5년 안에
e tale uso non deve essere sospeso	tale(그) + 주어 + non + dovere + essere 수동	그리고 그 사용이 중단되어서는 안 된다
per un periodo ininterrotto di cinque anni,	per(기간) + 명사 + 형용사	끊김 없는 5년 동안
salvo che il mancato uso	salvo che(~가 아니면) + 주어 — mancato uso: 사용하지 않음	다만 사용하지 않은 데
non sia giustificato da un motivo legittimo.	허사 non + 접속법 수동 + da	정당한 이유가 있으면 그렇지 않다

문형

a pena di + 명사

~하지 않으면 ~이 된다(제재를 걸고)

1. a pena di(~의 벌을 걸고)는 문장 앞에서 '지키지 않으면 ~이다'를 예고한다.
2. a pena di decadenza(실효를 걸고), a pena di nullità(무효를 걸고), a pena di inammissibilità(부적법을 걸고).
3. 한국어로는 뒤로 돌려 '~하지 않으면 실효한다'로 옮긴다.

L'atto deve essere firmato a pena di nullità.
서면에는 서명해야 한다. 서명하지 않으면 무효다.

La domanda va proposta entro un anno, a pena di decadenza.
청구는 1년 안에 해야 한다. 그렇지 않으면 권리를 잃는다.

문법 S8 · salvo che … non sia — 단서 안의 군더더기 non

~~salvo che il mancato uso è giustificato~~ (비문)

salvo che il mancato uso non sia giustificato

salvo che(~가 아니면) 뒤에는 접속법(sia)을 쓴다. 24조처럼 그 뒤에 non을 넣기도 하는데, 이 non은 부정이 아니라 문체상의 '허사 non'이다. '정당한 이유가 있으면 실효하지 않는다'로 읽는다. non을 부정으로 읽으면 단서가 뒤집힌다.

한국이라면? ≠ 불사용 취소심판 · 상표법 제119조

한국은 「계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우」 취소심판을 청구하게 한다. 이탈리아는 5년이다(24조). 실효(decadenza)는 법원에 소나 항변으로 주장할 수 있고, 이탈리아 특허상표청(UIBM)에 실효 확인을 신청하는 행정 절차도 있다(184-bis조 1·2항).

---

17. l'**Ufficio italiano brevetti e marchi**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **이탈리아 특허상표청(UIBM)**

★★

읽기 Uffìcio italiano brevétti e màrchi

IPA /uf'fiʧo ita'ljano bre'vetti e 'marki/ 엮은이

남성

산업재산법전이 정한 사무를 맡는 행정청이다(223조 1항). 약칭은 UIBM이다(소리 내어 읽을 때는 글자 이름 u·i·bi·emme — 관행 추정). 상표 등록 출원·특허 출원을 받고, 24조 1-bis항처럼 국제 등록 상표의 보호를 확정하기도 한다. 지금 소속 부처 이름은 이 장에서 확인하지 않았다(223조 2항의 « Ministero delle attività produttive »는 조문에 남은 옛 이름이다). 한국의 특허청은 2025. 10. 1.부터 지식재산처다.

쉬운 예 La domanda va depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
출원서는 이탈리아 특허상표청에 내야 한다.

실무 예 Quanto tempo impiega l'Ufficio italiano brevetti e marchi per esaminare una domanda?
— Lei
이탈리아 특허상표청이 출원을 심사하는 데 얼마나 걸립니까?

원문

Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi. — CPI, art. 223, comma 1 · 기준일 판 · 공식
이 법전이 규율하는 사항에 관한 사무는 이탈리아 특허상표청이 맡는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ai servizi attinenti alla materia	ai = a + i + 형용사 attinente a(~에 관한) + alla = a + la	사항에 관한 사무는
regolata dal presente codice	과거분사 여성 단수(materia에 맞춤) + dal = da + il	이 법전이 규율하는
provvede	provvedere a 3인칭 단수 — 주어가 뒤에	맡는다
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.	주어 — 관청 이름(복수 brevetti·marchi는 관사 없이)	이탈리아 특허상표청이

문형

provvedere a + 명사

~을 맡아 처리하다

1. provvedere a + 명사: provvedere ai servizi, provvedere alla notificazione.
2. '(재판으로) 처리하다'도 같은 동사다: il giudice provvede sulla domanda(판사가 청구에 대해 재판한다) — 이때는 su.
3. 명사는 il provvedimento(처분·재판, 12장).

L'Ufficio provvede alla registrazione entro sei mesi.
특허상표청은 6개월 안에 등록을 처리한다.

Chi provvede alle spese?
비용은 누가 맡습니까?

한국이라면? = 지식재산처(옛 특허청) · 특허법 제42조

출원을 받는 행정청이다. 한국 특허법은 출원서를 「지식재산처장에게 제출하여야 한다」 고 쓴다(2025. 10. 1. 개정).

---

18. le **sezioni specializzate in materia di impresa**, 늘 복수

기업 전문부(지식재산·회사 사건 전문 재판부) ★★

읽기 sezióni specializzàte in matèria di imprésa

IPA /setˈt͡sjoni spet͡ʃalidˈdzate in maˈtɛrja di imˈpreza/ 엮은이

여성

2003년 입법명령 168호로 지방법원과 항소법원 안에 둔 전문 재판부다(1조 1항). 따로 선 법원이 아니라 부(sezione)다. 산업재산·저작권·독점규제·회사 사건을 맡는다(3조). 산업재산법전 120조 4항은 산업재산 사건의 관할이 이 법령이 정한 지방법원에 있다고 쓴다.

쉬운 예 La causa è assegnata alla sezione specializzata.
그 사건은 전문부에 배당되었다.

실무 예 Quale sezione specializzata è competente per una causa di brevetto a Torino? — Lei
토리노의 특허 사건은 어느 전문부가 관할합니까?

원문

> Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche. — D.Lgs. 168/2003, art. 1, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 바리·볼로냐·카타니아·피렌체·제노바·밀라노·나폴리·팔레르모·로마·토리노·트리에스테·베네치아의 지방법원과 항소법원에 기업 전문부를 둔다. 국가 예산을 더 쓰거나 정원을 늘리지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello	essere 수동 여성 복수(sezioni에 맞춤) + presso(~에)	지방법원과 항소법원에 설치된다
di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,	di + 도시 이름 목록	바리·볼로냐·카타니아·피렌체·제노바·밀라노
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia	목록 끝	나폴리·팔레르모·로마·토리노·트리에스테·베네치아의
sezioni specializzate in materia di impresa,	주어(동사 뒤) — 과거분사 형용사 + in materia di	기업 전문부가
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato	senza + 관사 없는 명사 + 형용사	국가 예산에 추가 부담 없이
né incrementi di dotazioni organiche.	né(~도 없이) + 명사	정원 증가도 없이

문형

in materia di + 명사

~ 분야에서, ~에 관한

1. materia(분야·사항) 앞에 in, 뒤에 di + 관사 없는 명사: in materia di impresa.
2. 법원·법령의 담당 범위를 말할 때 쓴다: competenza in materia di brevetti.
3. 같은 뜻으로 in tema di, in ordine a도 쓴다(15장 판결문).

È un esperto in materia di diritto d'autore.
그는 저작권 분야의 전문가다.

Le controversie in materia di marchi sono complesse.
상표 분쟁은 복잡하다.

한국이라면? ≠ 지식재산권 소송의 관할 · 민사소송법 제24조
한국은 특허권 등의 소를 「고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다」고 쓰고, 그 항소심은 특허법원이 맡는다(법원조직법 제28조의4). 이탈리아는 법원이 아니라 부를 둔다.

---

19. il **segreto commerciale**, pl. i segreti commerciali **영업비밀** ★★★

읽기 segréto commerciàle

IPA /seˈgreto kommerˈt͡ʃale/ 엮은이

남성

비밀이고, 비밀이라서 경제적 가치가 있으며, 보유자가 비밀 유지에 알맞은 조치를 한 기업 정보다(98조 1항). 2026. 10. 23.부터 시행 중인 판의 1-bis항은 인공지능 시스템 학습용 데이터·알고리듬·수학적 방법도 그 요건을 갖추면 영업비밀에 든다고 정한다(그 전 판에는 이 항이 없다). 침해에 대한 금지권은 99조다. 법전은 흔히 복수 i segreti commerciali로 쓴다.

쉬운 예 La ricetta è un segreto commerciale.
그 조리법은 영업비밀이다.

실무 예 Quali misure avete adottato per proteggere i segreti commerciali? — Lei
영업비밀을 지키려고 어떤 조치를 하셨습니까?

원문

> Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. — CPI, art. 98, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 영업비밀은 보호의 대상이다. 영업비밀이란 보유자의 적법한 관리 아래 있는 기업 정보와 기술·산업상 경험(영업상의 것을 포함한다)으로서, 그 정보가 다음과 같은 것을 말한다. 전체로서나 그 요소의 정확한 구성·조합으로서 그 분야의 전문가와 종사자에게 일반적으로 알려져 있지도 않고 쉽게 접근할 수도 없다는 뜻에서 비밀일 것, 비밀이라서 경제적 가치를 가질 것, 그 정보를 적법하게 관리하는 사람이 비밀을 유지하기에 합리적으로 알맞다고 볼 조치를 했을 것.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.	costituire 3인칭 복수 + oggetto di + 주어(동사 뒤)	영업비밀은 보호의 대상이다
Per segreti commerciali si intendono	per X si intendono — 정의 표지(수동 si 복수)	영업비밀이란 ~을 말한다
le informazioni aziendali	정의 내용 ① — 명사 + 형용사	기업 정보
e le esperienze tecnico-industriali,	정의 내용 ② — 복합 형용사	그리고 기술·산업상 경험

comprese quelle commerciali,	과거분사 comprese(포함하여) + quelle(= le esperienze)	영업상의 것을 포함하여
soggette al legittimo controllo del detentore,	soggetto a(~ 아래 있는) + al = a + il	보유자의 적법한 관리 아래 있는
ove tali informazioni:	ove(~인 경우에, = se) + 주어 — 뒤에 접속법 호	그 정보가 ~이면
siano segrete, nel senso che non siano	호 a) — 접속법 현재 + nel senso che(~라는 뜻에서)	비밀일 것, 곧 ~하지 않다는 뜻에서
nel loro insieme	nel = in + il + 소유 형용사	전체로서
o nella precisa configurazione e combinazione	o + nella = in + la + 명사 둘	또는 정확한 구성·조합으로서
dei loro elementi	dei = di + i + 소유 형용사	그 요소의
generalmente note o facilmente accessibili	부사 + 형용사 여성 복수 둘	일반적으로 알려지거나 쉽게 접근할 수 있는
agli esperti ed agli operatori del settore;	agli = a + gli 두 번	그 분야의 전문가와 종사자에게
abbiano valore economico in quanto segrete;	호 b) — avere 접속법 + in quanto(~이기 때문에)	비밀이라서 경제적 가치를 가질 것
siano sottoposte, da parte delle persone	호 c) — 접속법 수동 + da parte di(~에 의해)	사람들에 의해 ~의 대상이 될 것
al cui legittimo controllo sono soggette,	al cui(그 ~에) — 관계 소유	그 정보를 적법하게 관리하는
a misure da ritenersi	a + 명사 + da + 동사원형(~으로 볼)	~라고 볼 조치의
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.	부사 + 형용사 + a + 동사원형 + le(= informazioni)	비밀 유지에 합리적으로 알맞은

문형

per X si intende / si intendono Y

X란 Y를 말한다

1. per + 정의할 말(관사 없음) + si intende(Y가 단수) / si intendono(Y가 복수).
2. Y에는 관사를 붙인다: si intendono le informazioni.
3. 같은 뜻으로 ai fini di … X è / X comprende도 쓴다(1조).

Per opera derivata si intende un'opera basata su un'altra.
2차적 저작물이란 다른 저작물을 바탕으로 한 저작물을 말한다.

Per terzi si intendono i soggetti estranei al contratto.
제3자란 계약 밖의 사람들을 말한다.

문법 S7 · Per segreti commerciali si intendono — 정의의 틀

~~Per segreti commerciali si intende le informazioni~~ (비문)

Per segreti commerciali si intendono le informazioni

per X si intende Y(X란 Y를 말한다)는 수동 si라 동사가 Y에 맞춘다. Y가 le informazioni(복수)라 si intendono다. 정의 조항에서 가장 흔한 꼴이다(31조 2항 « Per prodotto si intende … »는 단수).

한국이라면? = 영업비밀 · 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조

비밀성·경제적 가치·비밀 관리의 세 요건이 같다. 한국은 「공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된」 정보라고 한 문장에 담는다.

20. la **concorrenza sleale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **부정경쟁** ★★★

읽기 concorrènza sleàle

IPA /koŋkor'rɛntsa zle'ale/ 엮은이

여성

민법 2598조가 세 갈래로 정한다: 혼동을 일으키는 행위·노예적 모방(1호), 경쟁자를 깎아내리거나 장점을 가로채는 행위(2호), 직업상 공정성에 어긋나 남의 영업을 해칠 수 있는 그 밖의 수단(3호). 판결은 계속을 금지하고 효과를 없애는 처분을 한다(2599조). sleale는 leale(공정한)에 부정 접두사 s-를 붙인 말로, s는 유성 자음 l 앞이라 [z]다.

쉬운 예 Copiare il prodotto di un concorrente è concorrenza sleale.
경쟁사 제품을 베끼는 것은 부정경쟁이다.

실무 예 Ritiene che la pubblicità costituisca concorrenza sleale? — Lei
그 광고가 부정경쟁이 된다고 보십니까?

원문

> Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. — c.c., art. 2598, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 식별 표지와 특허권의 보호에 관한 규정은 그대로 두고, 다음의 행위를 하는 사람은 누구든지 부정경쟁 행위를 한다. 다른 사람이 적법하게 쓰는 이름·식별 표지와 혼동을 일으키기에 알맞은 이름·표지를 쓰거나, 경쟁자의 제품을 노예적으로 모방하거나, 그 밖의 어떤 수단으로든 경쟁자의 제품·활동과 혼동을 일으키기에 알맞은 행위를 하는 것. 경쟁자의 제품·활동에 관하여 그 신용을 떨어뜨리기에 알맞은 소식과 평가를 퍼뜨리거나, 경쟁자의 제품·기업의 장점을 자기 것으로 삼는 것. 직업상 공정성의 원칙에 맞지 않고 남의 영업을 해치기에 알맞은 그 밖의 모든 수단을 직접·간접으로 쓰는 것.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ferme le disposizioni che concernono la tutela	절대 구문 fermo(그대로인, 여성 복수 ferme) + 명사 + 관계절	보호에 관한 규정은 그대로 두고
dei segni distintivi e dei diritti di brevetto,	dei = di + i 두 번	식별 표지와 특허권의
compie atti di concorrenza sleale chiunque:	동사 compiere + 목적어 + 주어 chiunque(끝에) + 쌍점	누구든지 부정경쟁 행위를 한다
usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione	호 1) — 3인칭 단수 + 목적어 + idoneo a + 동사원형	혼동을 일으키기에 알맞은 이름·표지를 쓰거나
con i nomi o con i segni distintivi	con + 명사 두 번	이름·표지와
legittimamente usati da altri,	부사 + 과거분사 + da(행위자)	다른 사람이 적법하게 쓰는
o imita servilmente i prodotti di un concorrente,	o + imitare + 부사 servilmente(노예적으로)	경쟁자 제품을 노예적으로 모방하거나
o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei	o + compiere + con qualsiasi(어떤 ~이든) + 목적어	그 밖의 어떤 수단으로든 알맞은 행위를 하여
a creare confusione	a + 동사원형 + 관사 없는 명사	혼동을 일으키는

con i prodotti e con l'attività di un concorrente;	con 두 번	경쟁자의 제품·활동과
diffonde notizie e apprezzamenti	호 2) — diffondere 3인칭 단수 + 목적어	소식과 평가를 퍼뜨려
sui prodotti e sull'attività di un concorrente,	sui = su + i, sull' = su + l'	경쟁자의 제품·활동에 관한
idonei a determinarne il discredito,	idonei a + determinare + ne(= dei prodotti …)	그 신용을 떨어뜨리기에 알맞은
o si appropria di pregi	appropriarsi di(~을 자기 것으로 삼다)	또는 장점을 자기 것으로 삼는 것
dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;	dei = di + i, dell' = di + l'	경쟁자의 제품·기업의
si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo	호 3) — valersi di(~을 쓰다) + 부사 둘	그 밖의 모든 수단을 직접·간접으로 쓰는 것
non conforme ai principi della correttezza professionale	non + conforme a(~에 맞는) + ai = a + i	직업상 공정성의 원칙에 맞지 않고
e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.	idoneo a + 동사원형 + altrui(남의 — 꼴 불변)	남의 영업을 해치기에 알맞은

문형

idoneo a + 동사원형

~하기에 알맞은, ~할 수 있는

1. idoneo(알맞은)는 형용사라 명사에 맞춘다: segni idonei, atti idonei, mezzo idoneo.
2. 뒤에 a + 동사원형: idonei a produrre confusione(혼동을 일으키기에 알맞은).
3. 결과가 실제로 났는지가 아니라 그럴 위험이 있는지를 말하는 표지다.

Il segno è idoneo a creare confusione.
그 표지는 혼동을 일으키기에 알맞다.

Non è una prova idonea a dimostrare il danno.
그것은 손해를 증명하기에 알맞은 증거가 아니다.

한국이라면? + 부정경쟁행위

한국 부정경쟁방지법은 부정경쟁행위를 가목부터 파목까지 길게 늘어놓고 영업비밀 침해와 한 법에 묶는다. 이탈리아는 민법 세 호와 산업재산법전 98·99조로 나뉜다.

한국이라면? — 같은 특허 요건, 다른 기간과 다른 법원

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(특허법·상표법 2025. 11. 11. 시행본, 저작권법 2026. 10. 29. 시행본 등)이다.

	이탈리아	한국	차이
≠	invenzione (CPI 45)	발명 (특허법 제2조)	이탈리아는 발명을 정의하지 않고 발명이 아닌 것(발견·수학적 방법·컴퓨터 프로그램 '그 자체' 등)을 늘어놓는다. 한국은 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」이라고 정의한다.
=	novità · attività inventiva (CPI 46·48)	신규성 · 진보성 (특허법 제29조)	출원 전에 공개된 기술(stato della tecnica)과 같으면 신규성이 없고, 그 분야 전문가에게 자명하면 진보성이 없다. 한국은 「통상의 지식을 가진 사람이 … 쉽게 발명할 수 있으면」으로 쓴다.

≠	brevetto: venti anni (CPI 60)	존속기간 (특허법 제88조 ①)	둘 다 출원일에서 20년에 끝난다. 이탈리아는 « dura venti anni a decorrere dalla data di deposito »(출원일부터 20년)라 쓰고, 한국은 권리가 「설정등록한 날부터」 생긴다.
≠	modello di utilità (CPI 82)	실용신안 (실용신안법 제4조 ②)	이탈리아는 기계·도구에 '특별한 효율이나 편의'를 주는 새 모델을 대상으로 한다. 한국은 진보성 문턱을 특허보다 낮춰 「극히 쉽게 고안할 수 있으면」 등록을 받을 수 없다고 쓴다.
=	marchio (CPI 7)	상표 (상표법 제2조 ①)	상품·서비스의 출처를 가르는 표지다. 이탈리아는 소리·색 조합까지 낱말로 늘어놓고, 한국은 「자기의 상품」 …「과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장」 이라고 묶는다(괄호 안의 서비스 포함 규정은 줄였다).
≠	decadenza per non uso (CPI 24)	불사용 취소심판 (상표법 제119조 ①)	이탈리아는 5년 동안 쓰지 않으면 상표가 실효(decadenza)한다. 한국은 「계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우」 취소심판을 청구할 수 있다.
≠	disegni e modelli (CPI 31)	디자인 (디자인보호법 제2조)	이탈리아는 제품 외관에 '신규성과 개별적 성격(carattere individuale)'을 요구한다. 한국은 디자인을 「시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것」 으로 정의한다.
=	diritto d'autore: creazione (L. 633/1941, art. 6)	무방식주의 (저작권법 제10조 ②)	저작권은 창작으로 생긴다. 한국은 「어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」 고 덧붙인다.
≠	opere create con l'ausilio di IA (L. 633/1941, art. 1)	저작물 (저작권법 제2조)	이탈리아는 인공지능 도구의 도움으로 만든 것도 저작자의 지적 노동의 결과이면 보호한다고 명시한다(2025. 10. 10.부터). 한국은 저작물을 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」 로 정의하고 인공지능 문구는 없다.
≠	durata: 50 anni (L. 633/1941, art. 25) → 70 anni	보호기간 (저작권법 제39조 ①)	둘 다 사후 70년이다. 이탈리아는 25조 문언이 아직 '50년'이고, 1996년 법률 52호 17조가 그 기간을 70년으로 늘렸다고 따로 정한다. 한국은 「사망한 후 70년간 존속한다」 를 본조에 쓴다.
=	segreti commerciali (CPI 98)	영업비밀 (부정경쟁방지법 제2조 제2호)	비밀성·경제적 가치·비밀 관리의 세 요건이 같다. 한국은 「공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된」 정보라고 쓴다. 이탈리아는 98조 1-bis항으로 인공지능 학습용 데이터·알고리듬을 영업비밀에 넣었다(2026. 10. 23.부터).
≠	sezioni specializzate in materia di impresa (D.Lgs. 168/2003)	지식재산권 소송의 관할 (민사소송법 제24조 ②)	이탈리아는 주요 도시의 지방법원·항소법원 안에 기업 전문부를 둔다. 한국은 특허권 등의 소를 「고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할」 로 모으고, 그 항소심은 따로 선 특허법원이 맡는다(법원조직법 제28조의4 제2호).

가짜 친구 · brevetto·patente·registrazione·licenza — 면허, 운전면허, 녹음, 졸업장

brevetto는 특허다. 산업재산법전 2조는 권리를 얻는 길을 둘로 나눠, 발명·실용신안·식물 신품종은 brevettazione(특허 취득 절차), 상표·디자인·반도체 배치설계는 registrazione(등록)로 얻는다고 쓴다. 그런데 일상어 brevetto는 '면허·자격증'이기도 하다. Treccani 사전의 둘째 뜻이 조종사 면허(il brevetto di pilota)다. 같은 사전 첫 뜻풀이는 상표까지 brevetto에 넣지만 현행 법전은 상표를 registrazione 쪽에 둔다. 법률 문장에서는 법전을 따른다.

patente는 이탈리아어에서 운전면허(la patente di guida, 줄여서 la patente)다. 스페인어 patente는 특허라서, 두 언어를 함께 쓰는 사람이 가장 자주 헷갈린다. 이탈리아어로 '특허'는 brevetto다. 영어 patent를 떠올려 patente라고 하면 이탈리아 동료는 운전면허 이야기로 듣는다.

registrazione는 법률에서 상표·디자인의 등록이다(15조 « I diritti esclusivi … sono conferiti con la registrazione »). 일상에서는 녹음·녹화도 registrazione다: la registrazione dell'udienza(기일 녹음). 법정 이야기에서 이 말이 나오면 상표 등록인지 녹음인지 앞뒤를 본다.

licenza는 법률에서 실시권·사용권이다(23조 2항 « Il marchio può essere oggetto di licenza »). 받는 사람은 licenziatario다. 일상에서는 허가증이고, 학력으로 la licenza media는 중학교 졸업장이다. 동사 licenziare는 일상에서 '해고하다'로 많이 쓰니, licenziatario(실시권자)를 해고와 엮어 읽지 않는다.

> I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
> CPI, art. 2, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 산업재산권은 특허 취득 절차나 등록, 또는 이 법전이 정한 그 밖의 방법으로 취득한다. 특허 취득 절차와 등록은 산업재산권의 권원(titoli)을 낳는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I diritti di proprietà industriale	주어 — 남성 복수 + di + 명사 + 형용사	산업재산권은
si acquistano	수동 si + acquistare 3인칭 복수	취득된다
mediante brevettazione, mediante registrazione	mediante(~에 의하여) + 관사 없는 명사 — 명사화	특허 취득 절차나 등록으로
o negli altri modi previsti dal presente codice.	o + negli = in + gli + 과거분사 + dal = da + il	또는 이 법전이 정한 다른 방법으로
La brevettazione e la registrazione	둘째 문장 주어 둘	특허 취득 절차와 등록은
danno luogo ai titoli di proprietà industriale.	dare luogo a(~을 낳다) + ai = a + i	산업재산권의 권원을 낳는다

> Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori. CPI, art. 2, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 상표, 디자인, 반도체 제품의 배치설계는 등록의 대상이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sono oggetto di registrazione	essere 3인칭 복수 + 관사 없는 명사 oggetto(대상) + di	등록의 대상이다
i marchi, i disegni e modelli,	주어(동사 뒤) ①② — marchio의 복수 marchi	상표, 디자인
le topografie dei prodotti a semiconduttori.	주어 ③ — dei = di + i, a(재료·종류)	반도체 제품의 배치설계는

요령 특허는 brevetto, 운전면허는 patente(스페인어 patente = 특허). registrazione는 등록이자 녹음, licenza는 실시권이자 허가증·졸업장.

문법 S7 — chiunque·chi·di cui al: 법률 문장의 주어와 꼬리표

조문은 '누가'를 사람 이름이 아니라 대명사 하나로 세운다. chiunque(누구든지)는 뒤에 3인칭 단수 동사를 받고, chi(~하는 사람)는 '그 사람'과 '~하는'을 한 낱말에 담는다. 다른 조를 끌어올 때는 di cui al(~에 규정된)을 붙인다. 동사로 말할 것을 -zione 명사로 바꾸는 명사화(brevettare → la brevettazione)도 같은 문체의 일부다.

- chiunque는 꼴이 바뀌지 않고 동사는 늘 3인칭 단수다. 형법 474조 1항 « chiunque introduce nel territorio dello Stato … è punito »에서 주어 chiunque 뒤의 동사 introduce(들여온다)와 è punito(처벌된다)가 모두 단수다. 민법 2598조는 순서를 뒤집어 « compie atti di concorrenza sleale chiunque: »라고 쓴다. 동사가 앞에 오고 주어 chiunque가 끝에 서며, 쌍점 뒤에 호마다 그 사람이 하는 일이 이어진다.

- 형법 473조 1항 « Chiunque … contraffà o altera marchi »의 두 동사도 chiunque에 맞춘 3인칭 단수다. contraffà(위조한다)는 끝 음절에 강세가 있고, altera(변조한다)는 동사 alterare의 3인칭 단수라 첫 음절에 강세가 간다: àltera. 같은 철자의 형용사 altero(오만한)의 여성형은 altèra로 둘째 음절이 세다. 이 조문의 altera는 목적어 marchi를 받는 동사다(동철어 H21).
- chi는 '~하는 사람'이다. 민법 2584조 1항 « Chi ha ottenuto un brevetto … ha il diritto esclusivo »에서 chi가 관계절 ha ottenuto un brevetto(특허를 얻은)의 주어이면서 주절 ha il diritto(권리를 가진다)의 주어다. 그래서 동사 avere가 두 번 나온다. 산업재산법전 124조 1항의 « nei confronti di chi ne sia proprietario »처럼 전치사 뒤에도 온다.
- di cui al는 '~에 규정된'이다. 뒤에 오는 말에 따라 관사가 붙은 꼴이 바뀐다: di cui all'articolo 98(all' = a + l'), di cui al comma 4(al = a + il), di cui alle lettere a), b) e c)(alle = a + le). 산업재산법전 99조 1항 « i segreti commerciali di cui all'articolo 98 »은 '98조에 규정된 영업비밀'이다. cui는 관계대명사라 꼴이 바뀌지 않는다.
- 명사화. 산업재산법전 2조 1항은 « si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione »(특허 취득 절차·등록에 의하여 취득된다)라고 쓴다. 동사 brevettare·registrare 대신 -zione 명사를 써서, 누가 특허를 받는지는 말하지 않고 절차만 남긴다. 이 장의 표제어 contraffazione·registrazione·brevettazione가 이 꼴이다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·이 장의 조문
chiunque + 3인칭 단수	꼴이 바뀌지 않는 대명사	누구든지 ~하는 사람(형법 473·474조)
… chiunque:	동사 + 목적어 + chiunque(주어가 끝에)	~를 하는 사람은 누구든지(민법 2598조)
chi + 동사, 동사	chi가 두 절의 주어	~한 사람은 ~한다(민법 2584조)
di chi	전치사 + chi	~한 사람의, ~한 사람에 대하여(CPI 124조)
di cui all'articolo 98	di cui + a + 관사	98조에 규정된(CPI 99조)
di cui al comma 4	al = a + il	4항에 규정된(CPI 124조)
la brevettazione	brevettare → -zione 명사	특허 취득 절차(CPI 2조)
la contraffazione	contraffare → -zione 명사	위조·침해(CPI 120조, 형법 473조)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Chi usa — chi + 3인칭 단수 · ~하는 사람
il marchio di un altro — 목적어
senza consenso — senza + 관사 없는 명사
risponde del danno — 주절 동사 · 3인칭 단수

남의 상표를 동의 없이 쓰는 사람은 손해를 책임진다.

Si applicano — 수동 si · 3인칭 복수
le norme — 주어 · 동사 뒤
di cui all'articolo 120 — di cui a · ~에 규정된

120조에 규정된 규범이 적용된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Chiunque contraffanno un marchio è punito.~~	Chiunque contraffà un marchio è punito.	chiunque는 단수로 받는다. 여러 사람을 떠올려도 동사는 3인칭 단수다.
~~Chi ha ottenuto un brevetto, egli ha il diritto esclusivo.~~	Chi ha ottenuto un brevetto ha il diritto esclusivo.	chi가 이미 주절의 주어다. 주어를 대명사로 다시 세우지 않는다.
~~i segreti commerciali di cui l'articolo 98~~	i segreti commerciali di cui all'articolo 98	di cui 뒤에는 전치사 a가 와서 관사와 합친다(all'·al·alle).
~~Chiunque altèra marchi~~	Chiunque àltera marchi	조문의 altera는 동사 alterare(변조하다)의 3인칭 단수라 첫 음절이 세다. altèra는 형용사 altero(오만한)의 여성형이다.

> Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. c.c., art. 2584, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 산업상 발명에 관하여 특허를 얻은 사람은 법률이 정한 한도와 조건 안에서 그 발명을 실시하고 처분할 배타적 권리를 가진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Chi ha ottenuto un brevetto	chi(~한 사람) + avere 근과거 — chi가 관계절과 주절의 주어를 겸함	특허를 얻은 사람은
per un'invenzione industriale	per(~에 관하여) + un' = una(모음 앞) + 형용사	산업상 발명에 관하여
ha il diritto esclusivo	주절 동사 avere + 목적어 + 형용사	배타적 권리를 가진다
di attuare l'invenzione	di + 동사원형 — 권리의 내용 ①	발명을 실시할
e di disporne	di + disporre + ne(= dell'invenzione)를 끝에 붙임 — 내용 ②	그리고 그것을 처분할
entro i limiti e alle condizioni	entro(~ 안에서) + 명사 / alle = a + le	한도와 조건 안에서
stabilite dalla legge.	과거분사 여성 복수(condizioni에 맞춤) + da(행위자)	법률이 정한

> Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. CPI, art. 99, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 부정경쟁에 관한 규율은 그대로 두고, 98조에 규정된 영업비밀의 적법한 보유자는, 자기가 동의한 경우가 아니면, 제3자가 그 영업비밀을 부당한 방법으로 취득하거나 남에게 누설하거나 사용하는 것을 금지할 권리를 가진다. 다만 그 제3자가 그것을 독자적으로 얻은 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ferma la disciplina della concorrenza sleale,	절대 구문 — fermo(그대로인, 여성 ferma) + 명사: '~은 그대로 두고'	부정경쟁 규율은 그대로 두고
il legittimo detentore dei segreti commerciali	주어 — 앞에 놓인 형용사 + 명사 + dei = di + i	영업비밀의 적법한 보유자는
di cui all'articolo 98,	di cui a(~에 규정된) + all' = a + l'	98조에 규정된
ha il diritto di vietare ai terzi,	avere + 명사 + di + 동사원형, ai = a + i	제3자에게 금지할 권리를 가진다
salvo proprio consenso,	예외 표지 salvo + 관사 없는 명사	자기 동의가 있는 경우는 빼고
di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare,	di + 동사원형 셋 — od는 모음 앞의 o	취득하거나 누설하거나 사용하는 것을
in modo abusivo, tali segreti,	in modo + 형용사(방식) + 목적어 tali(그런) segreti	부당한 방법으로, 그 영업비밀을
salvo il caso in cui essi	예외 표지 salvo il caso in cui(~한 경우는 빼고) + 주어 essi(= i segreti)	그것이 ~한 경우는 빼고
siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.	접속법 근과거 수동 + in modo + 형용사 + da(행위자)	제3자가 독자적으로 얻은

> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. c.p., art. 474, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 473조의 범죄에 가담한 경우가 아니면서, 이익을 얻을 목적으로 위조되거나 변조된 국내외 상표나 그 밖의 식별 표지가 붙은 공산품을 국내로 들여온 사람은 누구든지 1년 이상 4년 이하의 징역과 3,500유로 이상 35,000유로 이하의 벌금에 처한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Fuori dei casi di concorso	fuori di(~ 밖에서) + dei = di + i — 예외 표지	가담한 경우가 아니면서
nei reati previsti dall'articolo 473,	nei = in + i + 과거분사 + dall' = da + l'	473조가 정한 범죄에
chiunque introduce nel territorio dello Stato,	chiunque + 3인칭 단수 + nel = in + il	국내로 들여오는 누구든지
al fine di trarne profitto,	al fine di(~할 목적으로) + trarre + ne(= da essi)	이익을 얻을 목적으로
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,	목적어 — 관사 없는 명사 복수 + con + 명사	상표나 그 밖의 식별 표지가 붙은 공산품을
nazionali o esteri, contraffatti o alterati	형용사 둘 + 과거분사 둘(marchi·segni에 맞춘 남성 복수)	국내외의, 위조되거나 변조된
è punito con la reclusione da uno a quattro anni	주절 — essere 수동 단수(chiunque에 맞춤) + da … a …	1년 이상 4년 이하의 징역에 처한다
e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.	con + 명사 + 금액 범위	그리고 3,500유로 이상 35,000유로 이하의 벌금에

말해 보기 — 특허 침해 사건을 함께 검토할 때

국제 학회나 법관 교류에서 특허 침해 사건의 쟁점을 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 Lei로 말한다. 소리 단추로 듣고 따라 한다. Lei

A Il convenuto sostiene che il brevetto è nullo per mancanza di novità.
피고는 그 특허가 신규성이 없어 무효라고 주장합니다.

B Ha depositato documenti anteriori alla data della domanda?
출원일 전의 문헌을 제출했습니까?

A Sì, un articolo pubblicato all'estero un anno prima.
네, 1년 전에 외국에서 발표된 논문 하나입니다.

B Allora la questione è se quell'articolo descrive tutti gli elementi delle rivendicazioni.
그렇다면 쟁점은 그 논문이 청구항의 구성요소를 모두 개시했느냐겠네요.

A E se non li descrive tutti, resta da valutare l'attività inventiva.
모두 개시하지 않았다면 진보성을 따져 봐야 하고요.

B Esatto. Per una persona esperta del ramo, la soluzione era evidente?
맞습니다. 그 분야 전문가에게 그 해결책이 자명했느냐가 문제지요.

설명해 보기 — 한국의 지식재산 제도를 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.

Lei

In Corea le cause di contraffazione di brevetti vanno in appello a una corte specializzata nei brevetti.
한국에서는 특허 침해 사건의 항소심을 전문 법원인 특허법원이 맡습니다.
법원조직법 제28조의4 제2호

In primo grado sono competenti soltanto alcuni tribunali distrettuali.
1심은 몇몇 지방법원만 관할합니다.
민사소송법 제24조 ②

Dal primo ottobre duemilaventicinque l'ufficio brevetti coreano ha un nuovo nome, in inglese Ministry of Intellectual Property.
2025년 10월 1일부터 한국 특허청은 새 이름(지식재산처, 영어로 Ministry of Intellectual Property)을 씁니다.
특허법 제42조 ①

Un marchio non usato per tre anni può essere cancellato su domanda di chiunque.
3년 동안 쓰지 않은 상표는 누구든지 청구하면 취소될 수 있습니다.
상표법 제119조 ①·⑤

La nostra legge definisce l'opera come creazione che esprime pensieri o sentimenti umani.
한국 법은 저작물을 인간의 사상이나 감정을 표현한 창작물로 정의합니다.
저작권법 제2조 제1호

Anche da noi le sentenze dei giudici non sono protette dal diritto d'autore.
한국에서도 법원 판결은 저작권으로 보호되지 않습니다.
저작권법 제7조 제3호

따라 말하기 — 조문 열 문장

산업재산법전·저작권법·민법 문장을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 겹자음(brevetto의 tt, ingegno의 gn)은 길게, 악상이 있는 음절(proprietà, novità)은 세게 읽는다.

Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
발명, 실용신안, 식물 신품종은 특허 취득 절차의 대상이다. (산업재산법전 2조)

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
발명은 선행기술에 포함되지 않으면 새로운 것으로 본다. (산업재산법전 46조)

I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
보호 범위는 청구항이 정한다. 다만 발명의 설명과 도면은 청구항을 해석하는 데 쓴다. (산업재산법전 52조)

I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
이 법전이 정한 배타적 권리는 등록으로 부여된다. (산업재산법전 15조)

Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
상표는 등록된 상품·서비스의 전부나 일부에 관하여 이전할 수 있다. (산업재산법전 23조)

Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.
영업비밀은 보호의 대상이다. (산업재산법전 98조)

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.
저작자는 저작물을 공표할 배타적 권리를 가진다. (저작권법 12조)

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
이 법의 규정은 이탈리아와 외국의 국가·공공기관 공문서에는 적용되지 않는다. (저작권법 5조)

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
저작권 취득의 원시적 권원은 지적 노동의 특별한 표현인 저작물의 창작이다. (민법 2576조)

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
부정경쟁 행위를 확인하는 판결은 그 계속을 금지하고 그 효과를 없애는 데 알맞은 처분을 한다. (민법 2599조)

확인 문제 8

1. 산업재산법전 2조에 따르면 상표는 어느 길로 권리를 얻는가?

- brevettazione(특허 취득 절차)
- **registrazione(등록)**
- creazione(창작)
- licenza(실시권)

2조 3항 « Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli … ». 발명·실용신안·식물 신품종은 2항의 brevettazione다. 창작으로 생기는 것은 저작권이다(저작권법 6조).

2. 이탈리아어 patente의 뜻은?

- 특허
- **운전면허**
- 상표
- 실시권

이탈리아어 특허는 brevetto다. patente는 운전면허(la patente di guida)다. 스페인어 patente는 특허라서 엇갈린다.

3. 산업재산법전 24조에 따르면 등록 상표를 쓰지 않아 실효하는 기간은?

- 3년
- **5년**
- 10년
- 20년

« entro cinque anni dalla registrazione … per un periodo ininterrotto di cinque anni ». 한국 상표법 제119조 ① 제3호의 불사용 취소는 3년이다.

4. « Chiunque … contraffà o altera marchi »(형법 473조)의 altera는 어떻게 읽는가?

- altèra — 형용사 '오만한'
- **àltera — 동사 alterare '변조한다'**
- alterà — 미래형
- altéra — 닫힌 e

목적어 marchi를 받는 동사 alterare의 3인칭 단수라 첫 음절에 강세가 있다. altèra는 형용사 altero의 여성형이다(동철어 H21).

5. « i segreti commerciali di cui all'articolo 98 »에서 di cui all'의 뜻은?

~의 이익을 위하여

~에 규정된

~에도 불구하고

~을 빼고

di cui a + 관사는 다른 조·항을 끌어오는 꼬리표다. all' = a + l'(articolo가 모음으로 시작).

6. « Chi ha ottenuto un brevetto … ha il diritto esclusivo »(민법 2584조)의 주어는?

brevetto

chi

diritto

invenzione

chi(~한 사람)가 관계절 ha ottenuto와 주절 ha il diritto의 주어를 겸한다.

7. 이탈리아 저작권법 25조의 문언과 실제 보호기간의 관계로 맞는 것은?

문언도 실제도 사후 50년

문언은 사후 50년, 1996년 법률 52호 17조가 70년으로 늘렸다

문언은 사후 70년, 실제는 50년

기간은 등록일부터 센다

25조는 « sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte »라고 쓰고,
법률 52/1996 17조 1항이 25조의 기간을 « sono elevati a 70 anni »라고 정한다.

8. 기업 전문부(sezioni specializzate in materia di impresa)는 어디에 있는가?

대법원 안

지방법원과 항소법원 안

특허상표청(UIBM) 안

따로 선 특허법원

D.Lgs. 168/2003 1조 1항 « Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello …
sezioni specializzate ». 한국처럼 따로 선 특허법원이 아니다.

2부 법의 언어 · 제14장

민사소송·강제집행

Il processo civile e l'esecuzione forzata

지금 이탈리아 민사소송법전(codice di procedura civile, c.p.c.)은 1940년 10월 28일 칙령 제 1443호로 승인되어 1942년 4월 21일부터 시행되었다. 이 장은 소를 여는 서면 둘(atto di citazione·ricorso)부터 피고의 답변, 기일과 기간, 증명책임, 불복과 확정, 그리고 판결을 실현하는 강제집행(집행권원·최고·압류)과 지급명령까지 말 스무 개를 읽는다. 대법원(Corte di cassazione)의 법률심 구조는 한국과 닮았지만 상고 걸러내기와 선결 회부처럼 갈리는 곳이 있어, '한국이라면?' 표에서 조문끼리 맞대 본다. 문법은 근과거다. 조문이 '~했다·~되었다'를 말할 때

avere를 쓰는지 essere를 쓰는지, passata in giudicato(확정된)처럼 과거분사가 왜 여성형이 되는지를 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. c.p.c., art. 112 · 기준일 판 · 공식
   판사는 청구 전부에 대하여, 그 한계를 넘지 않고 재판해야 한다. 그리고 당사자만 제기할 수 있는 항변에 관하여는 직권으로 재판할 수 없다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice deve pronunciare	주어 + dovere + 동사원형	판사는 재판해야 한다
su tutta la domanda	su(~에 대하여) + tutto(전부) + 관사 + 명사	청구 전부에 대하여
e non oltre i limiti di essa;	non oltre(~을 넘지 않고) + di essa(= della domanda)	그 한계를 넘지 않고
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni,	non + potere + 동사원형 + d'ufficio(직권으로) + su + 관사 없는 명사	그리고 항변에 관하여 직권으로 재판할 수 없다
che possono essere proposte soltanto dalle parti.	관계절 + potere + essere 수동(여성 복수) + dalle = da + le	당사자만 제기할 수 있는

2. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. c.c., art. 2909 · 기준일 판 · 공식
   확정 판결에 담긴 확인은 당사자와 그 상속인·승계인 사이에서 모든 점에서 구속력을 가진다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'accertamento contenuto nella sentenza	주어 + 과거분사 contenuto in(~에 담긴) + nella = in + la	판결에 담긴 확인은
passata in giudicato	passare in giudicato(확정되다)의 과거분사 여성 단수	확정된
fa stato a ogni effetto	fare stato(구속력을 가지다) + a ogni effetto(모든 점에서)	모든 점에서 구속력을 가진다
tra le parti, i loro eredi o aventi causa.	tra(~ 사이에서) + 명사 셋 — avente causa: 승계인(현재분사 명사)	당사자와 그 상속인·승계인 사이에서

3. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. c.p.c., art. 282 · 기준일 판 · 공식
   1심 판결은 당사자 사이에서 가집행력이 있다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La sentenza di primo grado	주어 — di primo grado(1심의)	1심 판결은
è provvisoriamente esecutiva	essere + 부사 + 형용사(esecutivo: 집행할 수 있는)	가집행력이 있다
tra le parti.	tra + 관사 + 명사	당사자 사이에서

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다(공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. **il codice di procedura civile**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **민사소송법전(c.p.c.)** ★★★

읽기 còdice di procedùra civìle

IPA /ˈkɔdiʧe di proʧeˈdura ʧiˈvile/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

약칭은 c.p.c.(소리 내어 읽을 때는 codice di procedura civile를 다 말한다). 1940년 칙령 제 1443호로 승인되어 1942. 4. 21.부터 시행되었다. 강제집행(474조 이하)·지급명령(633조 이하)·중재(806조 이하)도 이 법전 안에 있다. 형사소송법전 c.p.p.는 11장. còdice는 끝에서 셋째 음절에 강세가 있다: CÒ-di-ce.

쉬운 예 Il codice di procedura civile è del 1940.
민사소송법전은 1940년의 것이다.

실무 예 Quale articolo del codice di procedura civile regola la competenza per territorio? — Lei
토지관할은 민사소송법전 몇 조가 정합니까?

원문

> Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. — c.p.c., art. 75, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 소송에서 주장하는 권리를 자유롭게 행사할 수 있는 사람은 소송능력이 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Sono capaci di stare in giudizio | essere 3인칭 복수 + capace di(~할 수 있는) + stare in giudizio | 소송을 할 능력이 있다 |
> | le persone che hanno il libero esercizio dei diritti | 주어(동사 뒤) + 관계절 + dei = di + i | 권리를 자유롭게 행사하는 사람은 |
> | che vi si fanno valere. | 관계절 — vi(거기서 = 소송에서) + 수동 si + far valere | 거기서 주장되는 |

문형

far valere + 명사

(권리를) 주장하다, 행사하다

1. fare + valere(가치 있게 하다) = '효력을 주장하다'. 목적어는 권리다: far valere un diritto.
2. fare는 동사원형 앞에서 far로 줄기도 한다: far valere.
3. si fanno valere(주장된다)는 수동 si다 — 75조 « i diritti che vi si fanno valere ».

Il creditore vuole far valere il suo credito.
채권자는 자기 채권을 행사하려 한다.

Questo diritto si fa valere davanti al tribunale.
이 권리는 지방법원에서 주장한다.

한국이라면? = 민사소송법

한국 민사소송법도 소송 절차를 한 법전에 담지만, 강제집행은 민사집행법으로 따로 떼어 냈다. 이탈리아는 강제집행까지 민사소송법전 안에 있다.

2. **l'atto di citazione**, pl. gli atti di citazione **소장(소환장을 겸한 소 제기 서면)** ★★★

읽기 àtto di citazióne

IPA /ˈatto di ʧitatˈʦjone/ 엮은이

남성

일반 민사 사건에서 소를 여는 서면이다. 원고가 피고에게 정해진 기일에 출석하라고 부르는(citazione a comparire) 내용을 담고(163조 1항), 원고나 소송대리인이 집행관(ufficiale giudiziario)에게 맡겨 송달한다(4항). 기재 사항은 3항이 늘어놓는다 — 법원, 당사자의 이름·주소·

납세자 번호(codice fiscale), 청구 대상, 사실과 법률상 이유, 증거, 기일. 노동 사건 등은 ricorso로 연다. citazione는 일상어로 '인용'이다(가짜 친구 코너).

쉬운 예 L'avvocato ha preparato l'atto di citazione.
변호사가 소장을 준비했다.

실무 예 Quando è stato notificato l'atto di citazione? — Lei
소장은 언제 송달되었습니까?

원문

> L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. — c.p.c., art. 163, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 125조에 따라 서명한 소장은 당사자나 소송대리인이 집행관에게 넘기고, 집행관은 137조 이하에 따라 그것을 송달한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'atto di citazione,	주어 — l' = lo(모음 앞)	소장은
sottoscritto a norma dell'art. 125,	과거분사(sottoscrivere: 서명하다) + a norma di(~에 따라)	125조에 따라 서명된
è consegnato dalla parte o dal procuratore	essere 수동 + dalla/dal = da + 관사(행위자)	당사자나 소송대리인이 넘긴다
all'ufficiale giudiziario,	all' = a + l' — ufficiale giudiziario: 집행관	집행관에게
il quale lo notifica	관계사 il quale(= l'ufficiale) + lo(= l'atto) + notificare	집행관은 그것을 송달한다
a norma degli articoli 137 e seguenti.	degli = di + gli + e seguenti(이하)	137조 이하에 따라

문형

a norma di + 명사

~에 따라

1. a norma di(~의 규정에 따라) + 조문: a norma dell'art. 125.
2. 같은 뜻으로 ai sensi di를 더 자주 쓴다.
3. 복수 조문은 a norma degli articoli 137 e seguenti(137조 이하에 따라).

La citazione è notificata a norma di legge.
소장은 법률에 따라 송달된다.

L'atto è nullo a norma dell'articolo 164.
그 서면은 164조에 따라 무효다.

문법 S2 · è consegnato … il quale lo notifica — 수동과 관계사

~~L'atto è consegnata all'ufficiale~~ (비문)

L'atto è consegnato all'ufficiale
수동 과거분사는 주어 l'atto(남성 단수)에 맞춘다: consegnato. 뒤의 il quale(~하는 사람, 남성 단수)은 ufficiale giudiziario를 받고, lo(그것을)는 l'atto다.

한국이라면? ≠ 소장 · 민사소송법 제248조

한국은 「소를 제기하려는 자는 법원에 소장을 제출하여야 한다」 고 쓰고 송달은 법원이 한다. 이탈리아 소장은 원고 쪽이 집행관을 통해 피고에게 송달한다.

---

3. il **ricorso**, pl. i ricorsi **상고(ricorso per cassazione); 소 제기 신청서; 불복 신청** ★★★

읽기 ricórso

IPA /riˈkorso/ Wiktionary(it)

남성

자리마다 뜻이 다르다. 대법원에 내는 상고는 ricorso per cassazione다(360조). 노동 사건의 소장(414조), 지급명령 신청(641조 « dal deposito del ricorso »)도 ricorso다. 행정 사건에서는 행정법원 소송이나 행정 안의 불복이다. 상고인은 il ricorrente(15장), 피상고인의 답변서는 il controricorso(15장)다. 강세 모음 o는 닫힌 [o]다.

쉬운 예 Il ricorso è stato respinto.
상고는 기각되었다.

실무 예 Avete già proposto ricorso per cassazione? — Lei
대법원에 이미 상고하셨습니까?

원문

> Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. — c.p.c., art. 360, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 또 당사자가 항소를 건너뛰기로 합의하면 항소할 수 있는 지방법원 판결에 대하여 바로 대법원에 상고할 수 있다. 다만 그 경우에는 1항 3호(법령 위반)를 이유로만 불복할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Può inoltre essere impugnata	potere + essere 수동(impugnare, 여성 단수 — sentenza에 맞춤) + inoltre(또)	또 불복할 수 있다
con ricorso per cassazione	con + 관사 없는 명사 + per cassazione	대법원 상고로
una sentenza appellabile del tribunale,	주어(동사 뒤) + 형용사(-bile: ~할 수 있는)	항소할 수 있는 지방법원 판결에 대하여
se le parti sono d'accordo per omettere l'appello;	se + essere d'accordo(합의하다) + per + 동사원형	당사자가 항소를 건너뛰기로 합의하면
ma in tale caso l'impugnazione	ma + in tale caso(그 경우) + 주어	그러나 그 경우 불복은
può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.	potere + proporre + si(수동) + soltanto(~만) + a norma di	1항 3호에 따라서만 할 수 있다

문형

proporre ricorso

상고하다, 신청서를 내다

1. proporre ricorso(관사 없음) = 상고하다. 근과거는 ha proposto ricorso(15장 판결 사실부).
2. 대상은 contro: proporre ricorso contro la sentenza.
3. 결과는 accogliere(인용하다)·rigettare(기각하다)·dichiarare inammissibile(부적법하다고 선언하다).

Il convenuto ha proposto ricorso contro la sentenza d'appello.
피고는 항소심 판결에 대하여 상고했다.

La Corte ha accolto il ricorso.
대법원은 상고를 받아들였다.

한국이라면? ≠ 비약상고 · 민사소송법 제390조

한국은 항소하지 않기로 합의하면서 「상고(上告)할 권리를 유보」할 수 있다(제390조 ① 단서). 이탈리아 360조 2항은 그 경우 상고이유를 법령 위반으로 좁힌다.

---

4. la **domanda**, pl. le domande **청구·소; (일상) 질문** ★★★

읽기 domànda

IPA /do'manda/ Wiktionary(it)

여성

소송에서는 법원에 내는 청구다. 99조는 '권리를 주장하려는 사람은 청구를 해야 한다'는 처분권주의의 출발점이다. 판사는 청구 전부에 대해 그 한계 안에서 재판한다(112조). 반소는 domanda riconvenzionale(167조 2항). 일상어로는 '질문'(fare una domanda)이고, 출원서는 domanda di brevetto(13장)다.

쉬운 예 Posso fare una domanda?
질문 하나 해도 될까요?

실무 예 Il giudice ha accolto la domanda dell'attore? — Lei
판사가 원고의 청구를 받아들였습니까?

원문 Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. — c.p.c., art. 99 · 기준일 판 · 공식
권리를 소송으로 주장하려는 사람은 관할 법원에 청구를 제기해야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Chi vuole far valere un diritto in giudizio	chi(~하는 사람) + volere + far valere(주장하다) + in giudizio(소송에서)	권리를 소송으로 주장하려는 사람은
deve proporre domanda	dovere + 동사원형 + 관사 없는 명사	청구를 제기해야 한다
al giudice competente.	al = a + il + 형용사(관할이 있는)	관할 법원에

문형

accogliere / rigettare la domanda

청구를 인용하다 / 기각하다

1. 받아들이면 accogliere, 물리치면 rigettare(respingere).
2. 일부 인용은 accogliere parzialmente la domanda.
3. 근과거: ha accolto, ha rigettato(avere — 목적어가 있다).

Il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento.
지방법원은 손해배상 청구를 기각했다.

La domanda è stata accolta solo in parte.
청구는 일부만 인용되었다.

문법 S2 · proporre domanda — 관사 없는 청구

~~fare la domanda al giudice~~ (부자연)

proporre domanda al giudice

법률 문장에서 청구는 proporre(제기하다)와 쓰고 관사를 흔히 뺀다. fare una domanda는 '질문하다'로 읽힌다. 근과거는 ha proposto domanda, 수동은 la domanda è stata proposta.

한국이라면? = 소의 제기 · 민사소송법 제248조

청구는 당사자가 해야 재판이 시작된다는 틀이 같다. 한국은 방식으로 「소를 제기하려는 자는 법원에 소장을 제출하여야 한다」를 둔다.

---

5. l'attore, pl. gli attori **원고; (일상) 배우** ★★★

읽기 attóre

IPA /at'tore/ Wiktionary(it)

남성

소를 제기한 쪽이다. 맞은편은 il convenuto(피고). 여성형은 l'attrice, 원고 측은 형용사로 la parte attrice라고도 한다(일상어로는 '여배우'). 노동 사건처럼 ricorso로 여는 절차의 원고는 il ricorrente(414조)다. 18조 2항에 남은 « nel Regno »(왕국 안에)는 1940년 왕국 시대의 문언이 고쳐지지 않은 것이다.

쉬운 예 L'attore chiede il pagamento.
원고는 지급을 청구한다.

실무 예 Dove risiede l'attore? – Lei
원고는 어디에 삽니까?

원문 Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore. – c.p.c., art. 18, comma 2 · 기준일 판 · 공식
피고가 국내에 주소·주거·거소가 없거나 거소를 알 수 없으면 원고가 사는 곳의 법원이 관할한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se il convenuto non ha residenza,	se + 주어 + non + avere + 관사 없는 명사	피고가 주소가 없거나
né domicilio, né dimora nel Regno	né(~도 아니다) 두 번 + nel = in + il — Regno: 왕국(1940년 문언)	주거도 거소도 국내에 없거나
o se la dimora è sconosciuta,	o + se + essere + 형용사	거소를 알 수 없으면
è competente il giudice del luogo	essere + competente + 주어(뒤)	~곳의 법원이 관할한다
in cui risiede l'attore.	in cui(~하는 곳에) + risiedere + 주어(뒤)	원고가 사는

문형
è competente il giudice del luogo in cui …
~하는 곳의 법원이 관할한다

1. essere competente(관할이 있다) + 주어(뒤): è competente il giudice.
2. 곳은 il luogo in cui(~하는 곳) + 절.
3. 법원 종류를 넣으면 è competente il tribunale.

È competente il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione.
채무가 생긴 곳의 법원이 관할한다.

Il tribunale di Milano non è competente.
밀라노 지방법원은 관할이 없다.

한국이라면? ≠ 원고
한국은 원고·피고라는 이름이 절차와 관계없이 같다. 이탈리아는 citazione 절차의 attore와 ricorso 절차의 ricorrente(414조)처럼 이름이 바뀐다.

---

6. il **convenuto**, pl. i convenuti **피고; (형용사) 약정된** ★★★

읽기 convenùto
IPA /konve'nuto/ Wiktionary(it)

남성

소를 당한 쪽이다. 동사 convenire(소환하다·약정하다)의 과거분사가 명사가 된 말로, 형용사로는 '약정된'이다(il prezzo convenuto — 약정 가격). 여성형 la convenuta. 피고는 기일 70일 전까지 답변서(comparsa di risposta)를 내며 출석해야 한다(166조). 이 '출석'이 costituirsi(소송에 나서다)다.

쉬운 예 Il convenuto contesta la domanda.
피고는 청구를 다툰다.

실무 예 Il convenuto si è costituito in tempo? – Lei
피고는 기한 안에 출석했습니까?

원문

> Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
>
> — c.p.c., art. 166 · 기준일 판 · 공식
>
> 피고는 소장에 적힌 출석 기일보다 적어도 70일 전에, 소송대리인을 통하여 또는 법률이 허용하는 경우 몸소, 167조의 답변서를 송달받은 소장 사본·위임장·제출할 서증과 함께 제출하여 출석해야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il convenuto deve costituirsi	주어 + dovere + costituirsi(소송에 나서다)	피고는 출석해야 한다
a mezzo del procuratore,	a mezzo di(~을 통하여) + del = di + il	소송대리인을 통하여
o personalmente nei casi consentiti dalla legge,	o + 부사 + nei = in + i + 과거분사 + dalla	또는 법률이 허용하는 경우 몸소
almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione	almeno + 날 수 + prima di + dell' = di + l'	출석 기일보다 적어도 70일 전에
fissata nell'atto di citazione	과거분사 여성 단수(udienza에 맞춤) + nell' = in + l'	소장에 적힌
depositando la comparsa di cui all'articolo 167	제룬디오(depositare → depositando: ~을 제출하여) + di cui all'	167조의 답변서를 제출하여
con la copia della citazione notificata,	con + 명사 + 과거분사 여성 단수	송달받은 소장 사본과
la procura e i documenti che offre in comunicazione.	명사 목록 + 관계절 — offrire in comunicazione: 서증으로 제출하다	위임장·제출할 서증과 함께

문형

almeno N giorni prima di + 명사

~보다 적어도 N일 전에

1. almeno(적어도) + 날 수 + prima di(~ 전에).
2. di + 관사가 합친다: prima dell'udienza.
3. 반대는 entro N giorni da(~부터 N일 안에).

Le memorie vanno depositate almeno dieci giorni prima dell'udienza.
준비서면은 기일보다 적어도 10일 전에 내야 한다.

Il ricorso va notificato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
상고장은 판결 송달일부터 60일 안에 송달해야 한다.

문법 S2 · si è costituito — 출석의 근과거는 essere

~~Il convenuto ha costituito in giudizio.~~ (비문)

Il convenuto si è costituito in giudizio.

costituirsi(소송에 나서다)는 si가 붙은 동사라 근과거에서 essere를 받고 과거분사를 주어에 맞춘다: il convenuto si è costituito, la convenuta si è costituita. 출석하지 않은 피고는 contumace(궐석)다.

한국이라면? ≠ 답변서 제출 기간 · 민사소송법 제256조

이탈리아는 '기일 70일 전'으로 거꾸로 센다. 한국은 「소장의 부본을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」.

7. la **comparsa di risposta**, pl. le comparse di risposta **답변서** ★★

읽기 compàrsa di rispósta

IPA /komˈparsa di risˈposta/ 엮은이

여성

피고가 처음 내는 서면이다. 모든 방어를 담고 원고 주장 사실에 분명하고 구체적으로 태도를 밝혀야 한다(167조 1항). 반소와 직권으로 판단할 수 없는 항변은 여기서 내지 않으면 잃는다(2항 « A pena di decadenza »). comparsa는 동사 comparire(출석하다)에서 온 말로 '출석 서면', risposta는 '대답'이다.

쉬운 예

Il convenuto ha depositato la comparsa di risposta.

피고는 답변서를 냈다.

실무 예

Nella comparsa di risposta avete proposto una domanda riconvenzionale? — Lei

답변서에 반소를 넣으셨습니까?

원문

> Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
>
> — c.p.c., art. 167, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 피고는 답변서에서 원고가 청구의 근거로 삼은 사실에 대하여 분명하고 구체적으로 태도를 밝히면서 자기의 모든 방어를 제기하고, 자기의 인적 사항과 납세자 번호, 쓰려는 증거 방법과 제출할 서증을 적고, 결론을 밝혀야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
Nella comparsa di risposta il convenuto	nella = in + la + 장소 + 주어	피고는 답변서에서
deve proporre tutte le sue difese	dovere + 동사원형 ① + tutto(모든) + 소유 형용사	자기의 모든 방어를 제기해야 한다
prendendo posizione in modo chiaro e specifico	제룬디오 + in modo + 형용사 둘	분명하고 구체적으로 태도를 밝히면서
sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda,	sui = su + i + 과거분사 + dall' + a fondamento di(~의 근거로)	원고가 청구의 근거로 삼은 사실에 대하여
indicare le proprie generalità e il codice fiscale,	동사원형 ② + 소유 형용사 proprio + 명사	자기 인적 사항과 납세자 번호
i mezzi di prova di cui intende valersi	목적어 + di cui(그것을) + valersi di(~을 쓰다)	쓰려는 증거 방법과
e i documenti che offre in comunicazione,	목적어 + 관계절	제출할 서증을 적고
formulare le conclusioni.	동사원형 ③ + 목적어	결론을 밝혀야 한다

문형

prendere posizione su + 명사

~에 대하여 태도를 밝히다

1. prendere posizione(입장을 정하다) + su + 대상.
2. su + 관사: sui fatti, sulla domanda.
3. 다투지 않은 사실은 증명 없이 판결의 기초가 된다(115조 « i fatti non specificatamente contestati »).

Il convenuto non ha preso posizione su questo fatto.

피고는 이 사실에 대하여 태도를 밝히지 않았다.

La parte deve prendere posizione sulle prove dell'avversario.

당사자는 상대방의 증거에 대하여 태도를 밝혀야 한다.

문법 S2 · prendendo posizione — 제룬디오로 방법을

~~proporre le sue difese e prende posizione~~ (비문)

proporre tutte le sue difese prendendo posizione

제룬디오(prendere → prendendo)는 '~하면서, ~함으로써'다. dovere의 목적어로 동사원형이 셋(proporre·indicare·formulare) 이어지는데, 그 사이에 활용한 동사(prende)를 넣으면 짜임이 깨진다.

한국이라면? ≠ 답변서 · 민사소송법 제256조

한국은 답변서의 제출 기한(「30일 이내」)을 정하고, 늦게 낸 항변의 실권은 다른 조에 맡긴다. 이탈리아 167조는 답변서에 내지 않은 반소·항변을 그 자리에서 잃게 한다.

---

8. l'**udienza**, pl. le udienze **(변론·심리) 기일** ★★★

읽기 udièn·za

IPA /u'djɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

판사 앞에서 심리가 열리는 날과 자리다. 첫 기일은 udienza di prima comparizione(첫 출석 기일), 공개 심리는 udienza pubblica, 비공개는 camera di consiglio(15장)다. 영어 audience(청중)와 다르고, 스페인어 audiencia는 법원 이름이기도 하다. 일상어로는 교황 알현(udienza pontificia)처럼 '알현'이다. die는 한 음절로 붙여 읽는다: u·DIÈN·za.

쉬운 예 L'udienza è fissata per lunedì.
기일은 월요일로 정해져 있다.

실무 예 A che ora comincia l'udienza? — Lei
기일은 몇 시에 시작합니까?

원문

> All'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. — c.p.c., art. 183, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 첫 출석과 변론을 위해 정한 기일에는 당사자가 몸소 출석해야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | All'udienza fissata | all' = a + l' + 과거분사 여성 단수 | 정한 기일에는 |
> | per la prima comparizione e la trattazione | per(~을 위해) + 명사 둘 — trattazione: 변론 | 첫 출석과 변론을 위해 |
> | le parti devono comparire personalmente. | 주어 + dovere + comparire(출석하다) + 부사 | 당사자가 몸소 출석해야 한다 |

문형

fissare / rinviare l'udienza

기일을 정하다 / 미루다

1. 정하다 fissare, 미루다 rinviare, 열다 tenere.
2. 날짜는 per: fissare l'udienza per il 3 marzo.
3. '기일에서'는 all'udienza(a + la), '기일 밖에서'는 fuori udienza.

Il giudice ha rinviato l'udienza di un mese.
판사는 기일을 한 달 미뤘다.

All'udienza erano presenti entrambe le parti.
기일에 양쪽 당사자가 출석했다.

한국이라면? = 변론기일

판사 앞에서 당사자가 출석해 심리하는 날이라는 뜻이 같다. 이탈리아 183조는 첫 기일에 당사자 본인의 출석을 의무로 한다.

9. il **termine**, pl. i termini **기간·기한; 용어** ★★★

읽기 tèrmine

IPA /ˈtɛrmine/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

소송 행위를 해야 하는 기간이다. 지나면 그 행위를 못 하는 기간은 termine perentorio(불변기간)다(167조 2항). 일상어로는 '끝'과 '용어'(un termine giuridico)다. 강세는 끝에서 셋째 음절이다: TÈR·mi·ne. 기간 조문에는 수사 venti(스물)가 자주 나오는데, 이것은 vénti(닫힌 e)다. 같은 철자의 vènti(열린 e)는 vento(바람)의 복수다(동철어 H14). 법률 문장의 venti giorni·venti anni는 늘 vénti다.

쉬운 예 Il termine scade domani.
기한은 내일 끝난다.

실무 예 Il termine per l'appello è già decorso? — Lei
항소 기간은 이미 지났습니까?

원문

> Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. — c.p.c., art. 641, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 정당한 이유가 있으면 그 기간을 10일까지 줄이거나 60일로 늘릴 수 있다. 상대방(지급명령을 받은 사람)이 다른 유럽연합 회원국에 살면 기간은 50일이고 20일까지 줄일 수 있다. 그 밖의 나라에 살면 기간은 60일이고, 어떤 경우에도 30일보다 짧거나 120일보다 길 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quando concorrono giusti motivi,	quando + concorrere(함께 있다) + 관사 없는 명사	정당한 이유가 있으면
il termine può essere ridotto sino a dieci giorni	potere + essere 수동(ridurre → ridotto) + sino a(~까지)	기간을 10일까지 줄일 수 있다
oppure aumentato a sessanta.	oppure(또는) + 과거분사	또는 60일로 늘릴 수 있다
Se l'intimato risiede	se + 주어(intimato: 명령을 받은 사람) + risiedere	상대방이 ~에 살면
in uno degli altri Stati dell'Unione europea,	uno di(~ 가운데 하나) + degli = di + gli	다른 유럽연합 국가 가운데 하나에
il termine è di cinquanta giorni	essere di + 기간(~이다)	기간은 50일이고
e può essere ridotto fino a venti giorni.	potere + essere 수동 + fino a(~까지)	20일까지 줄일 수 있다
Se l'intimato risiede in altri Stati,	se + 주어 + in + 관사 없는 복수	그 밖의 나라에 살면
il termine è di sessanta giorni e, comunque,	essere di + 기간 + comunque(어떤 경우에도)	기간은 60일이고, 어떤 경우에도
non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.	inferiore a(~보다 짧은) + né + superiore a(~보다 긴)	30일보다 짧거나 120일보다 길 수 없다

문형

entro il termine di + 기간

~의 기간 안에

1. entro(~ 안에) + il termine di + 기간: entro il termine di trenta giorni.

2. 줄여 entro trenta giorni라고도 한다.

3. 기간을 넘긴 것은 fuori termine(기간 밖), 기간을 지킨 것은 nei termini.
L'opposizione va proposta entro il termine di quaranta giorni.
이의는 40일 안에 제기해야 한다.

Il ricorso è stato proposto fuori termine.
상고는 기간을 넘겨 제기되었다.

문법 S2 · il termine è decorso — '기간이 지났다'

~~Il termine ha decorso.~~ (비문)

Il termine è decorso.

decorrere(흐르다·진행하다)는 자동사라 근과거에서 essere를 받고 주어에 맞춘다: il termine è decorso, i termini sono decorsi. 13장의 a decorrere da(~부터)와 같은 동사다.

한국이라면? ≠ 지급명령 · 민사소송법 제462조

한국 지급명령은 「채권자의 신청에 따라」 하되 「대한민국에서 공시송달 외의 방법으로 송달할 수 있는 경우에 한한다」. 이탈리아 641조 2항은 외국에 사는 상대방에게도 기간을 늘려 지급명령을 낸다.

10. l'**eccezione**, pl. le eccezioni **항변; (일상) 예외** ★★★

읽기 eccezióne

IPA /ettʃetˈtsjone/ Wiktionary(en)

여성

소송에서는 피고가 원고 청구를 막으려고 내세우는 사실·주장이다. 동사는 eccepire(항변하다). 민법 2697조 2항은 항변하는 쪽이 항변 사실을 증명한다고 정하고, 민사소송법 112조는 당사자만 낼 수 있는 항변을 판사가 직권으로 판단하지 못하게 한다. 일상어 '예외'로 읽으면 안 된다 — 조문의 예외 표지는 salvo·tranne다(10장 문법 S8). 헌법재판의 eccezione di legittimità costituzionale(위헌 주장)도 같은 뜻의 '주장'이다(12장).

쉬운 예 Il convenuto solleva un'eccezione.
피고가 항변을 한다.

실무 예 Il giudice può rilevare d'ufficio questa eccezione? — Lei
판사가 이 항변을 직권으로 판단할 수 있습니까?

원문

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. — c.c., art. 2697, comma 2 · 기준일 판 · 공식
그 사실이 효력이 없다고 항변하거나 권리가 변경·소멸했다고 항변하는 사람은 그 항변의 근거가 되는 사실을 증명해야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti	chi + eccepire 3인칭 단수 + 목적어 + tali(그런)	그 사실이 효력이 없다고 항변하는 사람
ovvero eccepisce che il diritto	ovvero(또는) + eccepire + che + 주어	또는 권리가 ~했다고 항변하는 사람은
si è modificato o estinto	modificarsi·estinguersi 근과거 — essere, 둘째 동사는 si è 생략	변경되거나 소멸했다고
deve provare i fatti	주절 dovere + provare(증명하다) + 목적어	사실을 증명해야 한다
su cui l'eccezione si fonda.	su cui(그 위에) + 주어 + fondarsi(근거를 두다)	항변이 근거로 삼는

문형

sollevare / proporre un'eccezione

항변을 하다

1. 항변을 '들고 나오다'는 sollevare(들어 올리다) 또는 proporre.
2. 종류를 di로: eccezione di prescrizione(소멸시효 항변), eccezione di incompetenza(관할 위반 항변).
3. 판사가 직권으로 짚는 것은 rilevare d'ufficio.

Il convenuto ha sollevato l'eccezione di prescrizione.

피고는 소멸시효 항변을 했다.

L'eccezione è stata respinta.

그 항변은 받아들여지지 않았다.

한국이라면? + 항변

항변이라는 개념은 같다. 이탈리아는 증명책임의 배분을 민법 2697조에 명문으로 둔다.

11. **l'onere della prova**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **증명책임** ★★★

읽기 ònere délla pròva

IPA /ˈɔnere ˈdella ˈprɔva/ 엮은이

남성 | 강세 **끝에서 3째 음절**

어느 쪽이 사실을 증명해야 하는가의 규칙이다. 민법 2697조 1항은 권리를 주장하는 쪽이 그 근거 사실을, 2항은 항변하는 쪽이 항변 사실을 증명한다고 정한다. onere는 '짐·부담'으로, 의무(obbligo)와 달리 지지 않으면 불이익을 입을 뿐이다. 강세는 첫 음절이다: Ò·ne·re(sdrucciola).

쉬운 예 L'onere della prova è dell'attore.
증명책임은 원고에게 있다.

실무 예 Su chi grava l'onere della prova in questo caso? — Lei
이 사건에서 증명책임은 누구에게 있습니까?

원문

> Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. — c.c., art. 2697, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 권리를 소송으로 주장하려는 사람은 그 근거가 되는 사실을 증명해야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Chi vuol far valere un diritto in giudizio | chi + vuol(= vuole) + far(= fare) valere | 권리를 소송으로 주장하려는 사람은 |
> | deve provare i fatti | dovere + provare + 목적어 | 사실을 증명해야 한다 |
> | che ne costituiscono il fondamento. | 관계절 + ne(= del diritto) + costituire | 그 근거가 되는 |

문형

l'onere della prova grava su + 사람

증명책임은 ~에게 있다

1. gravare su(~에 무겁게 얹히다)로 누구의 짐인지 말한다.
2. 간단히 l'onere della prova è dell'attore(원고의 것이다)도 된다.
3. '증명책임을 다하다'는 assolvere l'onere della prova.

L'onere della prova grava sul convenuto.
증명책임은 피고에게 있다.

L'attore non ha assolto l'onere della prova.
원고는 증명책임을 다하지 못했다.

한국이라면? + 증명책임

이 장에서 받은 한국 조문에는 증명책임을 나누는 일반 규정이 없다(민법·민사소송법 전수 확인은 아님). 이탈리아는 민법 2697조에 명문으로 둔다.

12. **il giudicato**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **확정 판결(의 효력), 기판력** ★★★

읽기 giudicàto

IPA /d͡ʒudiˈkato/ Wiktionary(en)

남성

더는 불복할 수 없게 된 판결과 그 효력이다. 라틴어 res iudicata를 옮긴 cosa giudicata(19장)와 같다. 324조는 관할 지정·항소·상고·일부 재심으로 더 다툴 수 없는 판결을 '확정되었다'(passata in giudicato)고 본다(형식적 확정). 그 내용상 효력은 민법 2909조다(can_read). 과거분사 giudicato(판단된)로만 읽으면 뜻을 놓친다.

쉬운 예 La sentenza è passata in giudicato.
판결이 확정되었다.

실무 예 Quando è passata in giudicato la sentenza di primo grado? — Lei
1심 판결은 언제 확정되었습니까?

원문

> S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395. — c.p.c., art. 324 · 기준일 판 · 공식
> 관할 지정 신청, 항소, 상고, 그리고 395조 4호·5호 사유에 의한 재심의 대상이 더는 아닌 판결은 확정된 것으로 본다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
S'intende passata in giudicato	s' = si(수동) + intendere + passare in giudicato의 과거분사 여성형	확정된 것으로 본다
la sentenza che non è più soggetta	주어(동사 뒤) + 관계절 + non … più(더는 ~ 않다) + soggetto a(~의 대상인)	더는 ~의 대상이 아닌 판결은
né a regolamento di competenza, né ad appello,	né … né(~도 ~도 아닌) + a + 관사 없는 명사	관할 지정 신청도 항소도
né a ricorso per cassazione, né a revocazione	né 두 번 더	상고도 재심도
per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.	per + 명사 + di cui ai = di cui a + i	395조 4호·5호의 사유에 의한

문형

passare in giudicato

확정되다

1. passare(지나가다) + in giudicato. 근과거는 essere: è passata in giudicato.
2. 과거분사만 명사 뒤에 둘 수 있다: la sentenza passata in giudicato(확정 판결).
3. 효력은 fare stato(구속력을 가지다 — 민법 2909조).

La decisione non è ancora passata in giudicato.
그 결정은 아직 확정되지 않았다.

Le sentenze passate in giudicato non si possono più impugnare.
확정 판결은 더는 불복할 수 없다.

문법 S2 · s'intende passata — 수동 si + essere 동사의 분사

~~S'intende passato in giudicato la sentenza~~ (비문)

S'intende passata in giudicato la sentenza

s'intende(~로 본다)는 수동 si다. 뒤의 passata는 주어 la sentenza(여성 단수)에 맞춘다. passare in giudicato가 essere 동사이기 때문이다(이 장 문법 S2).

한국이라면? = 기판력 · 민사소송법 제216조

확정 판결의 효력이라는 뜻이 같다. 한국은 범위를 「확정판결(確定判決)은 주문에 포함된 것에 한하여 기판력(旣判力)을 가진다」로 정한다.

---

13. l'**appello**, pl. gli appelli **항소; (일상) 출석 부르기·호소** ★★★

읽기 appèllo

IPA /apˈpɛllo/ Wiktionary(it)

남성

1심 판결에 대한 불복이다(339조). 동사는 appellare(항소하다), 항소인은 l'appellante다. 114조에 따라 형평으로 한 판결은 항소할 수 없다(2항). 치안판사가 113조 2항에 따라 형평으로 한 판결은 3항이 정한 이유로만 항소할 수 있다. 일상어로는 출석 부르기(fare l'appello), 대학 시험 회차(primo appello), 호소(un appello alla pace)다. pp·ll 둘 다 길게, è는 열린 [ɛ]: ap·PÈL·lo.

쉬운 예 L'appello è stato respinto.
항소는 기각되었다.

실무 예 Pensa di proporre appello? — Lei
항소하실 생각입니까?

원문 > È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114. — c.p.c., art. 339, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 판사가 114조에 따라 형평에 의하여 선고한 판결은 항소할 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È inappellabile la sentenza	essere + 형용사(in- + appellabile) + 주어(뒤)	판결은 항소할 수 없다
che il giudice ha pronunciato	관계절 + avere 근과거(분사 꼴 그대로)	판사가 선고한
secondo equità a norma dell'art. 114.	secondo(~에 따라) + 관사 없는 명사 + a norma di	114조에 따라 형평에 의하여

문형

proporre appello contro + 명사

~에 대하여 항소하다

1. proporre appello(관사 없음) + contro la sentenza.
2. 동사 하나로 appellare la sentenza도 된다.
3. 항소심 판결은 la sentenza d'appello, 항소법원은 la Corte d'appello(5장).

Il convenuto ha proposto appello contro la sentenza.
피고는 그 판결에 대하여 항소했다.

La sentenza d'appello è stata impugnata.
항소심 판결은 상고되었다.

문법 S2 · che il giudice ha pronunciato — 목적어 관계절의 근과거

~~la sentenza che il giudice ha pronunciata~~ (문체 차이)

la sentenza che il giudice ha pronunciato

목적어가 관계대명사 che로 앞에 나와도 이 조문과 지금의 보통 문장은 pronunciato다. che 앞 명사에 맞춘 pronunciata도 틀리지 않는다 — 공들인 문체의 일치형이다(Treccani accordo 항). 목적어 대명사가 앞에 오면 맞춘다: l'ha pronunciata. 부분의 ne도 맞춘다: ne ho mangiate tre.

한국이라면? = 항소 · 민사소송법 제390조

1심 판결에 대한 불복이라는 뜻이 같다. 한국은 「항소(抗訴)는 제1심 법원이 선고한 종국판결에 대하여 할 수 있다」.

---

14. **l'impugnazione**, pl. le impugnazioni **불복(상소·재심 등을 묶는 말)** ★★★

읽기 impugnazióne

IPA /impuɲɲat͡sjone/ Wiktionary(en)

여성

판결에 대한 불복 수단 전체다. 323조가 넷을 든다: 항소(appello), 상고(ricorso per cassazione), 재심(revocazione), 제3자 이의(opposizione di terzo). 여기에 관할 지정 신청(regolamento di competenza)이 더해진다. 그래서 한국어 '상소'보다 넓고 '불복'이 맞는다. 동사 impugnare는 일상어로 '(칼을) 쥐다'이고, 소송에서는 '불복하다'다: la sentenza impugnata(원심판결 — 15장).

쉬운 예 Contro la sentenza è possibile l'impugnazione.
그 판결에는 불복할 수 있다.

실무 예 Quali mezzi di impugnazione ha la parte soccombente? — Lei
패소한 당사자에게는 어떤 불복 수단이 있습니까?

원문

> I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo. — c.p.c., art. 323 · 기준일 판 · 공식
> 판결에 불복하는 수단은, 법률이 정한 경우의 관할 지정 신청 말고도, 항소·상고·재심·제3자 이의다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
I mezzi per impugnare le sentenze,	주어 — per + 동사원형(~하기 위한)	판결에 불복하는 수단은
oltre al regolamento di competenza	oltre a(~ 말고도) + al = a + il	관할 지정 신청 말고도
nei casi previsti dalla legge,	nei = in + i + 과거분사 + dalla	법률이 정한 경우의
sono: l'appello, il ricorso per cassazione,	essere + 쌍점 + 목록	항소·상고
la revocazione e l'opposizione di terzo.	목록 끝	재심·제3자 이의다

문형

i mezzi di impugnazione

불복 수단

1. mezzo(수단)의 복수 mezzi + di impugnazione.
2. '~에 대한'은 contro: l'impugnazione contro la sentenza.
3. 불복된 판결은 la sentenza impugnata, 불복한 사람은 l'impugnante.

L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
그 불복은 부적법하다고 선언되었다.

La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario.
재심은 특별한 불복 수단이다.

한국이라면? ≠ 상소
한국 '상소'는 항소·상고·항고를 묶고 재심은 따로 둔다. 이탈리아 impugnazione는 재심(revocazione)과 제3자 이의까지 담는다.

---

15. **l'esecuzione forzata**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **강제집행** ★★★

읽기 eṡecuzióne forzàta

IPA /ezekutˈt͡sjone forˈt͡sata/ 엮은이

여성

판결 등으로 정해진 의무를 국가 힘으로 실현하는 절차다. 민사소송법전 474조 이하가 정한다. 순서는 집행권원(titolo esecutivo) → 그 송달과 이행 최고(precetto, 479·480조) → 압류(pignoramento, 491조) → 환가. forzata는 forzare(강제하다)의 과거분사 여성형이다.

쉬운 예 Il creditore ha avviato l'esecuzione forzata.
채권자는 강제집행을 시작했다.

실무 예 Si può procedere a esecuzione forzata senza titolo? — Lei
집행권원 없이 강제집행을 할 수 있습니까?

원문

> Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme

all'originale e del precetto. — c.p.c., art. 479, comma 1 · 기준일 판 · 공식

법률이 달리 정하지 않으면, 강제집행에 앞서 집행권원의 전자 사본이나 원본과 같다고 증명된 사본, 그리고 이행 최고를 송달해야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se la legge non dispone altrimenti,	se + 주어 + non + disporre + altrimenti(달리)	법률이 달리 정하지 않으면
l'esecuzione forzata deve essere preceduta	주어 + dovere + essere 수동 (precedere, 여성 단수)	강제집행에는 ~이 앞서야 한다
dalla notificazione del duplicato informatico del titolo	dalla = da + la(행위자 자리) + del = di + il	집행권원의 전자 사본의 송달이
o di sua copia attestata conforme all'originale	o + di + 소유 형용사 + 과거분사 + conforme a(~와 같은)	또는 원본과 같다고 증명된 사본의
e del precetto.	e + del = di + il	그리고 이행 최고의

문형

se la legge non dispone altrimenti

법률이 달리 정하지 않으면

1. altrimenti(달리)로 원칙에 예외의 자리를 남기는 머리말이다.
2. 같은 뜻: salvo che la legge disponga altrimenti(18조 1항 — 접속법).
3. 번역은 '법률에 다른 규정이 없으면'이 자연스럽다.

Se la legge non dispone altrimenti, il termine è di trenta giorni.

법률에 다른 규정이 없으면 기간은 30일이다.

Salvo che la legge disponga altrimenti, decide il tribunale.

법률이 달리 정하지 않는 한 지방법원이 결정한다.

문법 S2 · deve essere preceduta — 조동사 + 수동

~~l'esecuzione deve essere preceduto~~ (비문)

l'esecuzione deve essere preceduta

dovere + essere + 과거분사의 수동에서 분사는 주어(l'esecuzione forzata, 여성 단수)에 맞춘다. 근과거로 하면 è stata preceduta가 된다.

한국이라면? ≠ 강제집행 · 민사집행법 제28조

한국은 강제집행을 따로 민사집행법에 두고 「집행문이 있는 판결정본」을 요구한다. 이탈리아는 민사소송법전 안에서 집행권원의 송달과 이행 최고를 앞세운다.

---

16. il **titolo esecutivo**, pl. i titoli esecutivi **집행권원** ★★★

읽기 tìtolo eṡecutìvo

IPA /'titolo ezeku'tivo/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

강제집행의 근거가 되는 문서다. 474조 2항이 셋을 든다: 판결 등 법률이 집행력을 준 재판, 공증된 사문서·어음 등 금전 채무에 관한 것, 공증인 등이 작성한 증서. 권리는 확실하고(certo) 액수가 정해지고(liquido) 이행기가 된(esigibile) 것이어야 한다(1항). titolo는 '제목'이 아니라 '근거·자격'이다 — 13장의 titoli di proprietà industriale(산업재산권의 권원)과 같은 뜻. tìtolo는 끝에서 셋째 음절이 세다.

쉬운 예 La sentenza è un titolo esecutivo.

판결은 집행권원이다.

실무 예 Il creditore ha un titolo esecutivo? — Lei

채권자에게 집행권원이 있습니까?

원문

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. — c.p.c., art. 474, comma 1 · 기준일 판 · 공식

강제집행은 확실하고 액수가 정해지고 이행기가 된 권리에 관한 집행권원에 의해서만 할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'esecuzione forzata non può avere luogo	주어 + non + potere + avere luogo(일어나다)	강제집행은 할 수 없다
che in virtù di un titolo esecutivo	non … che(~만) + in virtù di(~에 의하여)	집행권원에 의해서만
per un diritto certo, liquido ed esigibile.	per(~에 관한) + 명사 + 형용사 셋 — ed은 모음 앞 e	확실하고 액수가 정해지고 이행기가 된 권리에 관한

문형

in virtù di + 명사

~에 의하여, ~을 근거로

1. virtù(힘·효력) 앞에 in, 뒤에 di: in virtù di un titolo.
2. virtù는 끝 음절 강세라 복수도 같은 꼴이다.
3. 같은 뜻: in forza di(10장 헌법 25조).

Il pignoramento è eseguito in virtù del decreto ingiuntivo.

압류는 지급명령에 의하여 집행된다.

Agisce in virtù di una procura speciale.

그는 특별 위임장에 의하여 행동한다.

문법 S2 · non può … che — '~만'을 만드는 부정

~~L'esecuzione può avere luogo che in virtù di un titolo~~ (비문)

L'esecuzione non può avere luogo che in virtù di un titolo

non … che는 '~밖에 ~않다', 곧 '~만'이다. non을 빼면 문장이 성립하지 않는다. 같은 뜻을 solo로도 쓴다: può avere luogo solo in virtù di un titolo.

한국이라면? = 집행권원 · 민사집행법 제24조

판결에 기초해 집행한다는 틀이 같다. 한국은 「강제집행은 확정된 종국판결(終局判決)이나 가집행의 선고가 있는 종국판결에 기초하여 한다」 고 쓰고, 그 밖의 집행권원은 다른 조에 둔다.

---

17. il **pignoramento**, pl. i pignoramenti **압류** ★★★

읽기 pignoraménto

IPA /piɲɲoraˈmento/ Wiktionary(it)

남성

강제 환가(espropriazione forzata)의 첫 행위로, 채무자의 재산을 묶는 것이다(491조). 동사 pignorare(압류하다), 압류된 재산은 i beni pignorati. gn은 [ɲ].

쉬운 예

Il conto è stato pignorato.

계좌가 압류되었다.

실무 예

Il pignoramento riguarda anche lo stipendio? — Lei

압류가 급여에도 미칩니까?

원문

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento. — c.p.c., art. 491 · 기준일 판 · 공식

502조의 경우를 빼고, 강제 환가는 압류로 시작한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502,	salvo(여성 salva — ipotesi에 맞춤) + 과거분사 + nell' = in + l'	502조의 경우를 빼고
l'espropriazione forzata	주어 — 강제 환가	강제 환가는
si inizia col pignoramento.	iniziarsi(시작되다) + col = con + il	압류로 시작한다

문형

col = con + il

~로(써)

1. con과 il이 합쳐 col이 될 수 있다: col pignoramento.
2. 지금 일상어에서는 con il이 더 흔하다. 법전에는 col·colla 같은 옛 결합형이 남아 있다.
3. 같은 조문에서 nell'(= in + l')과 함께 나온다.

Il processo si apre col deposito del ricorso.
절차는 신청서 제출로 시작된다.

Si inizia con il pignoramento dei beni mobili.
동산 압류로 시작한다.

한국이라면? = 압류 · 민사집행법 제83조
환가 절차가 압류로 시작한다. 한국 부동산 경매는 「경매절차를 개시하는 결정에는 동시에 그 부동산의 압류를 명하여야 한다」고 쓴다.

---

18. il **precetto**, pl. i precetti **이행 최고(집행 전 최고서)** ★★

읽기 precètto

IPA /preˈʧɛtto/ Wiktionary(it)

남성

집행권원에 적힌 의무를 정한 기간(10일 이상) 안에 이행하라고 채무자에게 보내는 최고서다(480조 1항). 지키지 않으면 강제집행으로 간다.

쉬운 예 Il debitore ha ricevuto il precetto.
채무자는 이행 최고서를 받았다.

실무 예 Entro quanti giorni bisogna pagare dopo il precetto? — Lei
최고서를 받고 며칠 안에 내야 합니까?

원문

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. — c.p.c., art. 480, comma 1 · 기준일 판 · 공식
이행 최고는, 482조의 허가가 있는 경우를 빼고, 집행권원에서 나오는 의무를 10일 이상의 기간 안에 이행하라는 요구로서, 이행하지 않으면 강제집행으로 나아간다는 경고를 담는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il precetto consiste nell'intimazione	consistere in + nell' = in + l' — intimazione: 요구·최고	이행 최고는 요구다
di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo	di + 동사원형 + 목적어 + 현재분사 risultante da(~에서 나오는)	집행권원에서 나오는 의무를 이행하라는
entro un termine non minore di dieci giorni,	entro + 명사 + non minore di(~ 이상의)	10일 이상의 기간 안에
salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482,	salvo(여성 salva) + 명사 + di cui all'	482조의 허가가 있는 경우를 빼고

con l'avvertimento che, in mancanza,	con + 명사 + che + in mancanza(그렇지 않으면)	이행하지 않으면 ~한다는 경고와 함께
si procederà a esecuzione forzata.	비인칭 si + procedere 미래 3인칭 단수 + a	강제집행으로 나아간다

문형

in mancanza

그렇지 않으면(그것이 없으면)

1. mancanza(없음)에 in을 붙여 '없으면'이다. 앞 문장의 의무·조건을 받는다.
2. 무엇이 없는지 밝히려면 in mancanza di: in mancanza di accordo(합의가 없으면).
3. 380-bis조 2항 « In mancanza, il ricorso si intende rinunciato »도 같은 꼴이다.

Paghi entro dieci giorni; in mancanza, procederemo.
10일 안에 내십시오. 그렇지 않으면 진행하겠습니다.

In mancanza di accordo, decide il giudice.
합의가 없으면 판사가 정한다.

문법 S2 · si procederà — 비인칭 si의 미래

~~si procederanno a esecuzione forzata~~ (비문)

si procederà a esecuzione forzata

procedere a(~으로 나아가다)는 목적어가 없는 동사라 si는 비인칭이고 동사는 3인칭 단수 그대로다. 미래형 procederà로 '~할 것이다'라는 경고를 만든다. 근과거로 하면 si è proceduto(essere).

한국이라면? + 이행 최고

한국 민사집행법에는 집행 전에 채무자에게 최고서를 보내는 절차가 없다. 이탈리아는 집행권원과 최고를 송달한 뒤에야 집행한다(479조).

---

19. il **decreto ingiuntivo**, pl. i decreti ingiuntivi **지급명령** ★★★

읽기 decréto ingiuntìvo

IPA /deˈkreto indʒunˈtivo/ 엮은이

남성

서면 증거 등이 있는 금전·대체물 채권에 대해 신청서(ricorso)를 받은 판사가 이유를 붙여 내리는 명령이다(633·641조). 상대방(l'intimato)은 정해진 기간(원칙 40일) 안에 이의(opposizione)할 수 있다. 이의가 없으면 강제집행으로 간다. ingiuntivo는 ingiungere(명하다)에서 나온 형용사다.

쉬운 예 Il giudice ha emesso un decreto ingiuntivo.
판사가 지급명령을 냈다.

실무 예 Ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo? — Lei
지급명령에 이의하셨습니까?

원문

> Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. — c.p.c., art. 641, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 633조의 요건이 있으면, 판사는 신청서 제출일부터 30일 안에 내는 이유를 붙인 결정으로, 상대방에게 40일 안에 그 금액을 지급하거나 청구된 물건이나 수량을 인도하거나 그 대신 639조의 금액을 지급하라고 명한다. 같은 기간 안에 다음 조들에 따라 이의할 수 있고, 이의가 없으면 강제집행으로 나아간다는 경고를 명시한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633,	se + esistere 3인칭 복수 + 주어 + 과거분사 + nell'	633조의 요건이 있으면
il giudice, con decreto motivato	주어 + 삽입구 con + 관사 없는 명사 + 과거분사(motivare: 이유를 붙이다)	판사는 이유를 붙인 결정으로
da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso,	da + 동사원형(내야 할) + entro + dal = da + il	신청서 제출일부터 30일 안에 내는
ingiunge all'altra parte di pagare la somma	ingiungere a + 사람 + di + 동사원형	상대방에게 금액을 지급하라고 명한다
o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste	o + di + 동사원형 + 목적어 + 과거분사 여성 복수	또는 청구된 물건이나 수량을 인도하라고
o invece di queste la somma di cui all'articolo 639	invece di(~ 대신) + queste + di cui all'	또는 그 대신 639조의 금액을
nel termine di quaranta giorni,	nel = in + il + termine di + 기간	40일 안에
con l'espresso avvertimento che nello stesso termine	con + 형용사 + 명사 + che + nello = in + lo	같은 기간 안에 ~라는 명시적 경고와 함께
può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti	potere + essere 수동(fare, 여성 단수 — opposizione에 맞춤) + 주어(뒤)	다음 조들에 따라 이의할 수 있고
e che, in mancanza di opposizione,	e + che + in mancanza di(~이 없으면)	이의가 없으면
si procederà a esecuzione forzata.	비인칭 si + 미래	강제집행으로 나아간다

문형

ingiungere a + 사람 + di + 동사원형

~에게 ~하라고 명하다

1. ingiungere(명하다): 상대는 a, 내용은 di + 동사원형.
2. 명령을 받은 사람은 l'intimato, 명령 자체는 l'ingiunzione.
3. 이의는 fare opposizione al decreto(지급명령에 이의하다).

Il giudice ingiunge al debitore di pagare mille euro.
판사는 채무자에게 천 유로를 지급하라고 명한다.

L'intimato ha fatto opposizione entro quaranta giorni.
명령을 받은 사람은 40일 안에 이의했다.

문법 S2 · da emettere — '내야 할'

~~con decreto motivato per emettere entro trenta giorni~~ (부자연)

con decreto motivato da emettere entro trenta giorni

명사 + da + 동사원형은 '~해야 할 명사'(수동·의무)다: un decreto da emettere(내야 할 결정). 13장 98조의 « misure da ritenersi adeguate »도 같은 꼴이다.

한국이라면? = 지급명령 · 민사소송법 제462조

금전 등 채권의 간이 절차라는 틀이 같다. 한국은 「법원은 채권자의 신청에 따라 지급명령을 할 수 있다」 고 쓴다.

20. le **spese processuali**, 늘 복수 **소송비용** ★★★

읽기 spése processuàli

IPA /ˈspeze proʧessuˈali/ 엮은이

여성

소송에 든 비용이다. 원칙은 패소자 부담이다(91조 1항 « condanna la parte soccombente al rimborso delle spese »). 판사가 액수를 정하고(liquidare) 변호사 보수(onorari di difesa)도 함께 정한다. 소를 낼 때 국가에 내는 수수료는 contributo unificato(통합 분담금)라고 부른다(이 장에서는 근거 법령을 받아 보지 않았다). 늘 복수 le spese로 쓴다.

쉬운 예

Chi paga le spese processuali?

소송비용은 누가 냅니까?

실무 예

Il giudice ha compensato le spese? — Lei

판사가 소송비용을 각자 부담하게 했습니까?

원문

> Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. — c.p.c., art. 91, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 판사는 자기 앞의 소송을 끝내는 판결로 패소한 당사자에게 상대방을 위하여 비용을 상환하라고 명하고, 그 액수를 변호 보수와 함께 정한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
Il giudice, con la sentenza	주어 + 삽입구 con + 명사	판사는 판결로
che chiude il processo davanti a lui,	관계절 + chiudere(끝내다) + davanti a(~ 앞의)	자기 앞의 소송을 끝내는
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese	condannare + 목적어 + 형용사(soccombente: 패소한) + al = a + il	패소한 당사자에게 비용 상환을 명한다
a favore dell'altra parte	a favore di(~을 위하여) + dell' = di + l'	상대방을 위하여
e ne liquida l'ammontare	e + ne(= delle spese) + liquidare(액수를 정하다)	그리고 그 액수를 정한다
insieme con gli onorari di difesa.	insieme con(~와 함께) + 명사 + di + 명사	변호 보수와 함께

문형

compensare le spese

소송비용을 각자 부담하게 하다

1. compensare(상계하다)는 비용에서 '각자 부담'이다: le spese sono compensate.
2. 일부만이면 compensare in parte le spese.
3. 패소자 부담은 condannare alle spese(비용 부담을 명하다).

Il tribunale ha compensato le spese tra le parti.

지방법원은 당사자들에게 소송비용을 각자 부담하게 했다.

Il convenuto è stato condannato alle spese.

피고는 소송비용 부담을 명령받았다.

문법 S2 · condanna … al rimborso — 명령의 내용을 a + 명사로

~~condanna la parte di rimborsare le spese~~ (부자연)

condanna la parte soccombente al rimborso delle spese

condannare(명하다·유죄로 하다)는 내용을 a + 명사로 받는다: condannare al pagamento, al rimborso. 근과거는 ha condannato(avere).

한국이라면? = 패소자 부담 · 민사소송법 제98조

원칙이 같다. 한국은 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」 고 한 줄로 쓴다.

한국이라면? — 같은 법률심, 다른 걸러내기

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 명제는(IT-17·20~23·25~28)를 원문으로 다시 받아 확인했다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(민사소송법 2026. 10. 2. 시행본 등)이다.

	이탈리아	한국	차이
≠	atto di citazione (c.p.c. 163)	소장 (민사소송법 제248조)	이탈리아는 원고가 기일을 적어 피고를 부르는 서면을 집행관에게 맡겨 송달한다(163조 4항). 한국은 「소를 제기하려는 자는 법원에 소장을 제출하여야 한다」.
≠	comparsa di risposta (c.p.c. 166·167)	답변서 (민사소송법 제256조)	이탈리아는 기일 70일 전까지 답변서와 함께 출석해야 하고, 반소와 직권 판단할 수 없는 항변은 그때 내지 않으면 잃는다. 한국은 「소장의 부본을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 한다」.
≠	fatti non contestati (c.p.c. 115)	불요증사실 (민사소송법 제288조)	이탈리아는 상대방이 구체적으로 다투지 않은 사실을 판결의 기초로 삼는다. 한국은 「당사자가 자백한 사실과 현저한 사실은 증명을 필요로 하지 아니한다」.
≠	omesso esame di un fatto decisivo (c.p.c. 360, n. 5)	상고이유 (민사소송법 제423조)	이탈리아 민사 상고이유에는 당사자가 다툰 결정적 사실의 심리 누락이 따로 있다. 한국은 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반」만 든다(IT-17).
=	rinvio con vincolo al principio di diritto (c.p.c. 384)	파기환송 (민사소송법 제436조)	환송받은 법원은 상고법원의 판단에 따른다. 한국은 「상고법원이 파기의 이유로 삼은 사실상 및 법률상 판단에 기속된다」고 쓰고, 「원심판결에 관여한 판사는 제2항의 재판에 관여하지 못한다」(IT-20·21).
=	decide la causa nel merito (c.p.c. 384)	파기자판 (민사소송법 제437조)	사실 확인이 더 필요 없으면 상고법원이 직접 본안을 판결한다. 한국은 「사건이 그 사실을 바탕으로 재판하기 충분한 때」(IT-22).
≠	cassa (c.p.c.) · annulla (c.p.p.)	파기	이탈리아는 파기 동사가 민사 cassare, 형사 annullare로 다르다. 한국어는 둘 다 '파기'다(IT-23).
+	rinvio pregiudiziale (c.p.c. 363-bis)	—	사실심 판사가 소송 중에 순수 법률문제를 대법원에 바로 물을 수 있다(2023. 1. 1.부터). 한국 민사소송법·법원조직법에서 대응 조문은 확인하지 못했다(조문 전수 확인은 아님, IT-25).
≠	principio di diritto nell'interesse della legge (c.p.c. 363)	비상상고 (형사소송법 제441조)	이탈리아는 민사에서 당사자가 상고하지 않아도 검찰총장 청구로 법률 원칙을 선언한다. 한국의 비슷한 제도는 형사 비상상고뿐이다(IT-26).
≠	proposta di definizione accelerata (c.p.c. 380-bis)	심리불속행 (상고심절차에 관한 특례법 제4조)	이탈리아는 종결 제안을 받은 상고인이 40일 안에 결정을 청구하지 않으면 상고를 포기한 것으로 본다. 한국은 「더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각(棄却)한다」(IT-27).
≠	lodo (c.p.c. 824-bis)	중재판정 (중재법 제35조)	둘 다 판결과 같은 효력이다. 이탈리아는 '마지막 서명일부터'로 시점을 적고, 한국은 「법원의 확정판결과 동일한 효력을 가진다」고 쓴다.

가짜 친구 · ricorso·attore·citazione·eccezione·lodo — 법정에서 뜻이 바뀌는 낱말

ricorso를 '상고'로만 외우면 안 된다. 대법원에 내는 불복은 ricorso per cassazione(360조)지만, 노동 사건은 1심 소장부터 ricorso다(414조 « La domanda si propone con ricorso »). 지급명령도 ricorso로 신청하고(641조 « dal deposito del ricorso »), 행정 사건에서는 행정법원 소송이나 행정 안의 불복을 가리킨다. 그래서 ricorso가 보이면 어느 법원 어느 단계인지부터 본다.

attore는 일상어로 배우, convenuto는 형용사 '약정된'이다. 법정에서는 원고와 피고다(18조 2항 « risiede l'attore »). 원고 쪽을 형용사로 parte attrice라고 하면 '여배우'처럼 보인다. citazione

는 논문에서는 ‘인용’이고 법정에서는 원고가 피고를 기일에 부르는 소장이다(163조). 같은 글 안에서 두 뜻이 섞이면 문맥으로 가린다.

domanda는 일상어로 ‘질문’(fare una domanda)이고 법정에서는 ‘청구·소’(proporre domanda — 99조)다. eccezione는 일상어로 ‘예외’지만 소송에서는 피고의 ‘항변’이다(민법 2697조 2항, 112조). 조문의 예외 표지는 salvo·tranne 쪽이지 eccezione가 아니다. giudicato는 ‘판단된’이라는 과거분사로 보이지만 passare in giudicato는 ‘확정되다’다. 복수 gli atti는 ‘행위들’이 아니라 사건 ‘기록’이다(trasmissione degli atti — 기록 송부).

소장의 필수 기재 사항에 나오는 codice fiscale(163조 3항 2°)은 ‘세법전’이 아니라 납세자 번호다. 사람마다 붙는 글자·숫자 열로, 원고·피고를 특정하는 데 쓴다.

lodo는 중재판정이다(824-bis조). Treccani 사전은 중재판정이 « per decreto del pretore »(pretore의 결정으로) 집행력을 얻는다고 풀이하는데, pretore(1심 단독 법관)는 1999년에 없어진 제도다. 지금의 집행력 부여는 825조가 정한다. 중재인은 arbitro, 복수 àrbitri(첫 음절 강세)다. 같은 철자의 arbìtri는 arbitrio(자의·멋대로 함)의 복수다(동철어 H17).

> Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. c.p.c., art. 806, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 당사자는 자기들 사이에 생긴 분쟁으로서 처분할 수 없는 권리를 대상으로 하지 않는 것을, 법률이 명시적으로 금지하지 않는 한, 중재인에게 결정하게 할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le parti possono far decidere	potere 3인칭 복수 + far(fare) + 동사원형 — ‘~하게 하다’	당사자는 결정하게 할 수 있다
da arbitri	da(행위자) + 관사 없는 복수 — arbitro: 중재인	중재인에게
le controversie tra di loro insorte	목적어 + tra di loro(자기들 사이에) + insorgere의 과거분사	자기들 사이에 생긴 분쟁을
che non abbiano per oggetto diritti indisponibili,	관계절 + 접속법 avere + per oggetto(대상으로)	처분할 수 없는 권리를 대상으로 하지 않는
salvo espresso divieto di legge.	예외 표지 salvo + 형용사 + 관사 없는 명사	법률이 명시적으로 금지하지 않는 한

> Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.
> c.p.c., art. 824-bis, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 825조가 정한 것을 빼고, 중재판정은 마지막 서명일부터 법원이 선고한 판결의 효력을 가진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Salvo quanto disposto dall'articolo 825,	salvo quanto(~한 것을 빼고) + 과거분사 + dall' = da + l'	825조가 정한 것을 빼고
il lodo ha	주어 + avere 3인칭 단수	중재판정은 가진다
dalla data della sua ultima sottoscrizione	dalla = da + la(~부터) + 소유 형용사 + 형용사	마지막 서명일부터
gli effetti della sentenza	목적어 — gli effetti(효력)	판결의 효력을
pronunciata dall'autorità giudiziaria.	과거분사 여성 단수 + dall' = da + l'	법원이 선고한

요령 ricorso는 상고만이 아니다(노동 소장·지급명령 신청). attore = 원고, citazione = 소장, domanda = 청구, eccezione = 항변, giudicato = 확정, gli atti = 기록, codice fiscale = 납세자

번호, lodo = 중재판정.

문법 S2 — 근과거: avere와 essere 가운데 무엇을 쓰나

근과거(passato prossimo)는 조동사 avere 또는 essere의 현재형 + 과거분사다. 목적어를 받는 동사(proporre·pronunciare)는 avere를 쓰고 과거분사는 꼴이 바뀌지 않는다. 움직임·상태 변화를 말하는 자동사 가운데 상당수(passare·andare)와 si가 붙은 동사(modificarsi), 그리고 수동(essere + 과거분사)은 essere를 쓰고 과거분사를 주어의 성·수에 맞춘다. 자동사라도 avere를 쓰는 것(camminare)이나 둘 다 쓰는 것(durare)이 있으니 동사마다 사전에서 조동사를 본다.

- avere의 자리. 민사소송법 363조 1항은 « Quando le parti non hanno proposto ricorso … o vi hanno rinunciato »(당사자가 상고하지 않았거나 상고를 포기했을 때)라고 쓴다. proporre ricorso(상고를 제기하다)는 목적어 ricorso를 받으므로 avere다. 주어 le parti가 여성 복수여도 proposto는 그대로다. rinunciare a(~을 포기하다)는 목적어 대신 a를 받지만 역시 avere를 쓴다.
- essere의 자리 ① 수동. 380-bis조 1항 « Se non è stata ancora fissata la data della decisione »(결정 기일이 아직 정해지지 않았으면)는 수동 근과거다. essere의 근과거 è stata + fissare의 과거분사 fissata, 둘 다 주어 la data(여성 단수)에 맞춘다. ancora는 조동사와 과거분사 사이에 들어갔다.
- essere의 자리 ② passare in giudicato. '확정되다'는 passare(지나가다)를 쓰고 essere를 받는다: la sentenza è passata in giudicato(판결이 확정되었다). 그래서 221조 1항·324조의 « sentenza passata in giudicato »처럼 과거분사만 남아 명사를 꾸밀 때도 la sentenza에 맞춰 여성형 passata다.
- essere의 자리 ③ si가 붙은 동사. 민법 2697조 2항 « eccepisce che il diritto si è modificato o estinto »(권리가 변경되거나 소멸했다고 항변한다)에서 modificarsi·estinguersi는 si와 함께 essere를 쓴다. 둘째 동사 estinto 앞에서는 si è를 되풀이하지 않았다.
- 조동사 + 근과거. 363조 1항 끝의 « il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi »(사실심 판사가 따랐어야 했던)는 dovere의 조건법 과거다. attenersi(따르다)는 혼자서는 essere를 받지만, si가 동사원형 끝에 붙어 있으면 조동사 dovere가 avere를 받는다. si를 앞으로 빼면 si sarebbe dovuto attenere가 된다. 판결문에서 원심이 '했어야 했다'를 지적할 때 자주 나온다.
- 221조 1항의 « in corso di causa »(소송 중에)의 corso는 córso(진행, 닫힌 o)다. 같은 철자의 Còrso(코르시카 사람·코르시카의, 열린 o)와 소리가 다르다(동철어 H15). 법률 문장의 in corso, nel corso di는 늘 진행의 córso다.

표로 보기

꼴	조동사	뜻·이 장의 조문
hanno proposto ricorso	avere — 목적어 있음, 분사 꼴 그대로	상고를 제기했다(363조)
vi hanno rinunciato	avere — rinunciare a	그것을 포기했다(363조)
ha pronunciato	avere — pronunciare + 목적어	선고했다(339조)
è stata fissata	essere — 수동, 여성 단수에 맞춤	정해졌다(380-bis조)
è passata in giudicato	essere — passare(상태 변화)	확정되었다(221·324조)
si è modificato	essere — si가 붙은 동사	변경되었다(민법 2697조)
avrebbe dovuto attenersi	avere — 조동사 + si가 끝에 붙은 동사원형	따랐어야 했다(363조)
si sarebbe dovuto attenere	essere — si를 앞으로 뺀 꼴	같은 뜻

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il convenuto	non si è costituito	in giudizio
주어 · 남성 단수	costituirsi · essere · 남성 단수	소송에

피고는 소송에 출석하지 않았다.

La Corte d'appello	ha confermato	la sentenza di primo grado
주어 · 여성 단수	avere · 분사 꼴 그대로	목적어

항소법원은 1심 판결을 그대로 두었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Le parti sono proposto ricorso.~~	Le parti hanno proposto ricorso.	proporre는 목적어(ricorso)를 받는 동사라 avere를 쓴다.
~~Le parti hanno proposte ricorso.~~	Le parti hanno proposto ricorso.	avere 근과거의 과거분사는 주어에 맞추지 않는다.
~~La sentenza è passato in giudicato.~~	La sentenza è passata in giudicato.	essere 근과거의 과거분사는 주어(la sentenza, 여성 단수)에 맞춘다.
~~Il diritto ha estinto.~~	Il diritto si è estinto.	'소멸하다'는 estinguersi(si가 붙은 동사)라 essere를 쓴다. estinguere(소멸시키다)는 목적어를 받는다.

> Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
>
> c.p.c., art. 363, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 당사자가 법정 기간 안에 상고하지 않았거나 상고를 포기한 때, 또는 그 재판이 대법원에 상고할 수 없고 달리 불복할 수도 없는 때에는, 대법원 검찰총장은 대법원이 법률의 이익을 위하여 사실심 판사가 따랐어야 했던 법률 원칙을 선언해 달라고 청구할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quando le parti non hanno proposto ricorso	quando + non + avere 근과거(proporre → proposto, 꼴 그대로)	당사자가 상고하지 않았을 때
nei termini di legge	nei = in + i + 관사 없는 명사	법정 기간 안에
o vi hanno rinunciato,	o + vi(= al ricorso) + avere 근과거	또는 그것을 포기했을 때
ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione	ovvero(또는) + essere + 형용사(-bile: ~할 수 있는)	또는 그 재판이 대법원에 상고할 수 없고
e non è altrimenti impugnabile,	부사 altrimenti(달리) + 형용사	달리 불복할 수도 없을 때
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione	주어 — presso(~에 소속된)	대법원 검찰총장은
può chiedere che la Corte enunci	potere + 동사원형 + che + 접속법 현재 (enunciare)	대법원이 선언하도록 청구할 수 있다
nell'interesse della legge il principio di diritto	nell' = in + l' + 목적어	법률의 이익을 위하여 법률 원칙을
al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.	al quale(= a cui) + 주어 + dovere 조건법 과거 + attenersi	사실심 판사가 따랐어야 했던

> Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello

> incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti. c.p.c., art. 380-bis, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 결정 기일이 아직 정해지지 않았으면, 부의 재판장이나 그가 위임한 재판관(consigliere)은 본 상고와 (있다면) 부대상고가 부적법하거나 진행할 수 없거나 명백히 이유 없다고 보는 때에 간략한 사건 종결 제안을 할 수 있다. 그 제안은 당사자의 변호인에게 통지한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se non è stata ancora fissata	se + non + essere 근과거 수동(è stata + fissata, 여성 단수) — ancora가 사이에	아직 정해지지 않았으면
la data della decisione,	주어(동사 뒤) — 여성 단수	결정 기일이
il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato	주어 둘 — da questo(= il presidente) + 과거분사	부의 재판장이나 그가 위임한 재판관(consigliere)은
può formulare una sintetica proposta	potere + 동사원형 + 목적어	간략한 제안을 할 수 있다
di definizione del giudizio,	di + 명사 + del = di + il	사건 종결의
quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità	quando + ravvisare(알아보다) 3인칭 단수 + 명사	부적법·진행 불능
o manifesta infondatezza del ricorso principale	o + 형용사 + 명사 — manifesta infondatezza: 명백히 이유 없음	또는 본상고가 명백히 이유 없다고 볼 때
e di quello incidentale eventualmente proposto.	quello(= il ricorso) + 형용사 + 부사 + 과거분사	그리고 (있다면) 부대상고의
La proposta è comunicata ai difensori delle parti.	둘째 문장 — essere 수동 현재 + ai = a + i	제안은 당사자의 변호인에게 통지된다

> La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. c.p.c., art. 221, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 위조 주장 소(querela di falso)는 문서의 진정이 확정 판결로 인정되기 전까지는 독립한 소로든 소송 중에든 어느 단계·어느 심급에서나 제기할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La querela di falso	주어 — querela di falso: 위조 주장(문서 진정 부인 절차)	위조 주장 소는
può proporsi	potere + proporre + si(수동 si를 동사원형 끝에)	제기될 수 있다
tanto in via principale quanto in corso di causa	tanto A quanto B(A든 B든) — in via principale: 독립한 소로, in corso di causa: 소송 중에	독립한 소로든 소송 중에든
in qualunque stato e grado di giudizio,	qualunque(어느 ~이든) + 명사 둘	어느 단계·어느 심급에서나
finché la verità del documento	finché(~할 때까지) + 주어	문서의 진정이 ~될 때까지
non sia stata accertata	non + 접속법 근과거 수동(sia stata + accertata, 여성 단수)	인정되지 않은
con sentenza passata in giudicato.	con + 관사 없는 명사 + passare의 과거분사 여성형(essere 동사라 주어에 맞춤)	확정 판결로

말해 보기 — 민사 사건의 진행을 함께 짚을 때

법관 교류에서 민사 사건이 어디까지 왔는지 묻고 답하는 문장. 근과거(avere/essere)를 귀로 익힌다. Lei로 말한다. Lei

A A che punto è la causa?
그 사건은 어디까지 진행됐습니까?

B L'attore ha notificato l'atto di citazione a marzo e il convenuto si è costituito a giugno.
원고가 3월에 소장을 송달했고 피고는 6월에 출석했습니다.

A Il convenuto ha sollevato eccezioni?
피고가 항변을 했습니까?

B Sì, ha eccepito la prescrizione del credito.
네, 채권의 소멸시효를 항변했습니다.

A E la prima udienza si è già tenuta?
첫 기일은 이미 열렸습니까?

B Sì. Il giudice ha fissato un termine per le memorie e ha rinviato la causa.
네. 판사가 서면 제출 기간을 정하고 기일을 미뤘습니다.

설명해 보기 — 한국의 민사소송을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국 민사소송이 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

In Corea l'attore deposita l'atto introduttivo in tribunale, ed è il tribunale a notificarlo.
한국에서는 원고가 소장을 법원에 내고, 송달은 법원이 합니다.
민사소송법 제248조

Il convenuto deve rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla notificazione.
피고는 송달받은 날부터 30일 안에 서면으로 답변해야 합니다.
민사소송법 제256조 ①

Il ricorso alla Corte suprema è ammesso solo per violazione di legge.
대법원 상고는 법령 위반을 이유로만 할 수 있습니다.
민사소송법 제423조

La Corte suprema può rigettare il ricorso senza esaminarlo nel merito.
대법원은 더 나아가 심리하지 않고 상고를 기각할 수 있습니다.
상고심절차에 관한 특례법 제4조 ①

Il giudice del rinvio è vincolato alla decisione della Corte suprema.
환송받은 법원은 대법원의 판단에 기속됩니다.
민사소송법 제436조 ②

Le spese del processo sono a carico della parte soccombente.
소송비용은 패소한 당사자가 부담합니다.
민사소송법 제98조

따라 말하기 — 조문 열 문장

민사소송법·민법 문장을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 겹자음(attore의 tt, appello의 pp·ll)은 길게 읽는다.

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
권리를 소송으로 주장하려는 사람은 관할 법원에 청구를 제기해야 한다. (민사소송법 99조)

La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
청구는 정해진 기일에 출석하라는 소환장으로 제기한다. (민사소송법 163조)

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
판사는 청구 전부에 대하여, 그 한계를 넘지 않고 재판해야 한다. 당사자만 제기할 수 있는 항변에 관하여는 직권으로 재판할 수 없다. (민사소송법 112조)

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
권리를 소송으로 주장하려는 사람은 그 근거가 되는 사실을 증명해야 한다. (민법 2697조)

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
확정 판결의 확인은 당사자와 그 상속인·승계인 사이에서 모든 점에서 구속력을 가진다. (민법 2909조)

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
1심 판결은 당사자 사이에서 가집행력이 있다. (민사소송법 282조)

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
502조의 경우를 빼고, 강제 환가는 압류로 시작한다. (민사소송법 491조)

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.
법인은 법률이나 정관에 따라 대표하는 사람을 통하여 소송을 한다. (민사소송법 75조)

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
당사자가 변호인을 통하여 소송을 하면 변호인은 소송위임장을 갖추어야 한다. (민사소송법 83조)

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
당사자는 처분할 수 없는 권리가 아닌 분쟁을, 법률이 금지하지 않는 한, 중재인에게 맡길 수 있다. (민사소송법 806조)

확인 문제 8

1. 노동 사건의 소장은 어떤 서면인가(c.p.c. 414)?

- atto di citazione
- **ricorso**
- comparsa di risposta
- precetto

« La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: ... ». ricorso는 상고만이 아니라 1심 소 제기 서면이기도 하다.

2. 법정에서 attore의 뜻은?

- 배우
- **원고**
- 피고
- 증인

attore는 원고, convenuto는 피고다(c.p.c. 18조 2항 « risiede l'attore »). 일상어로는 배우다.

3. « eccepisce che il diritto si è modificato o estinto »(민법 2697조 2항)의 eccepire는?

예외를 두다

항변하다

인정하다

청구하다

소송에서 eccezione는 항변이다. 조문의 예외 표지는 salvo·tranne 쪽이다.

4. « La sentenza è passata in giudicato »에서 조동사가 essere이고 분사가 passata인 이유는?

수동이라서

passare(상태 변화)가 essere를 받고 주어 la sentenza에 맞추기 때문

과거분사는 늘 여성형이라서

giudicato가 여성 명사라서

passare in giudicato는 essere를 받고, essere 근과거의 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다.

5. « in corso di causa »(c.p.c. 221)의 corso는 어떻게 읽는가?

córso — 진행(닫힌 o)

Còrso — 코르시카의(열린 o)

corsò — 원과거

corsó — 끝 음절 강세

in corso·nel corso di의 corso는 진행의 córso다(동철어 H15).

6. « Le parti possono far decidere da arbitri … »(c.p.c. 806)의 arbitri는?

arbìtri — 자의들

àrbitri — 중재인들

arbitrì — 원과거

arbitri — 강세 없음

arbitro(중재인)의 복수 àrbitri다. arbìtri는 arbitrio(자의)의 복수다(동철어 H17).

7. 이탈리아 민사 상고에서 대법원이 종결 제안(proposta)을 보냈는데 상고인이 40일 안에 결정을 청구하지 않으면?

심리불속행으로 기각된다

상고를 포기한 것으로 본다

자동으로 인용된다

항소법원으로 이송된다

380-bis조 2항 « In mancanza, il ricorso si intende rinunciato ». 한국의 심리불속행 기각(상고심절차에 관한 특례법 제4조)과 꾸밈이 다르다.

8. 강제집행은 무엇이 있어야 할 수 있는가(c.p.c. 474)?

precetto(이행 최고)만

titolo esecutivo(집행권원)

pignoramento(압류)

decreto ingiuntivo의 확정

« L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. » 최고(480조)와 압류(491조)는 그 뒤의 단계다.

2부 법의 언어 · 제15장

판결문 읽기

Leggere una sentenza

이탈리아 판결은 법이 정한 꼴을 따른다. 형사 판결은 머리에 «in nome del popolo italiano»(이탈리아 인민의 이름으로)를 적어야 하고(형사소송법 125조·546조), 이 책의 제목이 그 말이다. 판결은 사실 → 이유 → 주문 순으로 쓰여 주문(dispositivo)이 맨 끝에 온다. 한국 판결서와 순서가 반대다. 절 제목은 법원마다 다르다. 대법원 민사는 Fatti di causa → Ragioni della decisione, 대법원 형사와 헌법재판소 판결은 Ritenuto in fatto → Considerato in diritto다. 결어도 갈린다. 대법원은 줄임말 P.Q.M., 헌법재판소는 소문자로 풀어 쓴 per questi motivi다. 이 장은 판결의 형식과 부분을 가리키는 말 스무 개와, 판결에서 남의 주장을 거리를 두고 옮기는 조건법(S6)·단서를 다는 예외 표지(S8)를 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La giustizia è amministrata in nome del popolo. Cost., art. 101, comma 1 · 기준일 판 · 공식

   정의는 인민의 이름으로 집행된다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La giustizia	주어 — 여성 단수	정의(사법)는
è amministrata	essere 수동 + 과거분사 여성 단수(5장 문법 S1)	집행된다
in nome del popolo.	in nome di(~의 이름으로) + del = di + il	인민의 이름으로

2. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Cost., art. 111, comma 6 · 기준일 판 · 공식

   모든 재판에는 이유를 붙여야 한다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Tutti i provvedimenti giurisdizionali	주어 — tutti i + 명사 + 형용사 복수	모든 재판은
devono essere	dovere 3인칭 복수 + essere(수동)	~되어야 한다
motivati.	motivare(이유를 붙이다)의 과거분사 남성 복수	이유가 붙여지다

3. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici. disp. att. c.p.c., art. 118, comma 3 · 기준일 판 · 공식

   어떤 경우에도 법학자의 글을 인용해서는 안 된다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
In ogni caso	in + ogni(모든) + 명사 단수	어떤 경우에도

deve essere omessa	dovere + essere + omettere의 과거분사 여성 단수(수동)	빠져야 한다
ogni citazione di autori giuridici.	주어(동사 뒤) — ogni + 명사 + di + 명사 복수 + 형용사	법학자의 모든 인용은

표제어 19

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. l'**ordinanza**, pl. le ordinanze **결정** ★★★

읽기 ordinànza

IPA /ordi'nantsa/ Wiktionary(it)

여성

재판의 세 형식(sentenza·ordinanza·decreto) 가운데 가운데다. 이 책은 '결정'으로 옮기지만 무게가 같지 않다. 형사 결정은 이유가 없으면 무효다(형사소송법 125조 3항). 대법원 민사는 법률문제가 특히 중요할 때만 공개 법정에서 판결하고 나머지는 평의실에서 ordinanza로 사건을 끝낸다(민사소송법 375조). 그래서 대법원 민사 재판의 표제는 'ORDINANZA'가 흔하고, 그것은 본안을 끝내는 재판이다. 대법원 결정에는 판결과 달리 « IN NOME DEL POPOLO ITALIANO » 머리말이 붙지 않았다(2026년 표본 결정 6건).

쉬운 예 Il giudice ha emesso un'ordinanza.
판사가 결정을 내렸다.

실무 예 È una sentenza o un'ordinanza? — Lei
판결입니까, 결정입니까?

원문 Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. — c.p.p., art. 125, comma 3 · 기준일 판 · 공식
판결과 결정에는 이유를 붙인다. 그러지 않으면 무효다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le sentenze e le ordinanze	주어 둘 — 여성 복수	판결과 결정은
sono motivate,	essere + 과거분사 여성 복수(수동)	이유가 붙는다
a pena di nullità.	a pena di(~을 제재로) + 관사 없는 명사	그러지 않으면 무효다

문형

emettere un'ordinanza / pronunciare con ordinanza

결정을 내리다 / 결정으로 재판하다

1. emettere(내다)는 재판 형식 전부에 쓴다: emettere una sentenza·un decreto.
2. con ordinanza(결정으로)는 재판 형식을 밝힐 때: la Corte pronuncia con ordinanza.
3. 모음 앞이라 un'ordinanza(아포스트로피) — 여성 부정관사 una의 줄임.

La Corte ha deciso con ordinanza.
법원은 결정으로 재판했다.

Il tribunale ha emesso un'ordinanza di rinvio.
지방법원이 회부 결정을 내렸다.

문법 S8 · a pena di nullità — '그러지 않으면 무효'

~~Le ordinanze sono motivate, a pena della nullità.~~ (비문)

Le ordinanze sono motivate, a pena di nullità.

a pena di + 관사 없는 명사는 '~을 제재로 하여', 곧 '지키지 않으면 ~이다'다. 정형구라 관사를 넣지 않는다: a pena di decadenza(실권), a pena di inammissibilità(부적법).

한국이라면? ≠ 결정 · 형사소송법 제39조

한국은 「재판에는 이유를 명시하여야 한다. 단, 상소를 불허하는 결정 또는 명령은 예외로 한다.」 이탈리아 형사 결정에는 예외 없이 이유가 있어야 한다.

---

2. il **decreto**, pl. i decreti **명령(재판), 정부 법령** ★★

읽기 decréto

IPA /de'kreto/ Wiktionary(it)

남성

재판에서는 가장 가벼운 형식이다. 법률이 이유를 요구할 때만 이유를 붙인다(형사소송법 125조 3항). 형사 약식명령은 decreto penale di condanna다. 같은 낱말이 정부가 만드는 법령 형식도 가리킨다 — decreto-legge(긴급명령), decreto legislativo(위임입법), decreto del Presidente della Repubblica(대통령령). 그 뜻은 12장에서 다룬다.

쉬운 예 Il giudice ha firmato il decreto.
판사가 명령에 서명했다.

실무 예 Contro questo decreto si può fare opposizione? — Lei
이 명령에 이의할 수 있습니까?

원문

> I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge. — c.p.p., art. 125, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 명령에는 법률이 이유를 명시적으로 요구하는 경우에 이유를 붙인다. 그러지 않으면 무효다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | I decreti sono motivati, | 주어 + essere + 과거분사 남성 복수(수동) | 명령에는 이유가 붙는다 |
> | a pena di nullità, | a pena di + 명사 | 그러지 않으면 무효다 |
> | nei casi in cui la motivazione | nei = in + i + in cui(~하는) + 주어 | 이유가 ~하는 경우에 |
> | è espressamente prescritta dalla legge. | essere 수동 + 부사 + 과거분사 여성 단수 + dalla | 법률이 명시적으로 요구하는 |

문형

decreto-legge / decreto legislativo

긴급명령 / 위임입법

1. decreto-legge(D.L.)는 정부가 긴급할 때 내는, 법률의 효력이 있는 명령이다.
2. decreto legislativo(D.Lgs.)는 의회의 위임을 받아 정부가 만드는 법령이다.
3. 약칭과 번호: D.Lgs. 51/1998(1998년 제51호 위임입법).

Il decreto-legge è stato convertito in legge.
긴급명령이 법률로 전환되었다.

Il decreto legislativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
위임입법이 관보에 공포되었다.

문법 S8 · nei casi in cui — 범위를 좁히는 단서

~~I decreti sono motivati, a pena di nullità.~~ (부자연)

I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

nei casi in cui(~하는 경우에)를 떼면 모든 명령에 이유가 필요하다는 틀린 명제가 된다. 판결·결정과 명령의 차이가 바로 이 단서에 있다.

한국이라면? ≠ 명령 · 형사소송법 제39조

한국은 「상소를 불허하는 결정 또는 명령은 예외로 한다.」 이탈리아는 명령에 원칙적으로 이유가 필요 없고 법률이 요구할 때만 붙인다. 방향이 반대다.

3. la **motivazione**, pl. le motivazioni **이유(판결 이유)** ★★★

읽기 motivazióne

IPA /motivatˈtsjone/ Wiktionary(it)

여성

판결이 결론에 이른 까닭을 적은 부분이다. 헌법 111조 6항은 모든 재판에 이유를 요구한다. 민사 판결의 이유는 ‘간결하게’(succinta) 쓰고 같은 취지의 선례를 들어 갈음할 수 있다(민사소송법 시행규정 118조). 형사 상고이유의 하나가 « mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione »(이유의 결여·모순·명백한 비논리)다(10장 대법원 코너). 일상어 motivazione는 ‘동기 부여’다.

쉬운 예 La motivazione è molto breve.
이유가 아주 짧다.

실무 예 Ha letto la motivazione della sentenza? – Lei
판결 이유를 읽으셨습니까?

원문

> La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. –
>
> disp. att. c.p.c., art. 118, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 민사소송법 132조 2항 4호의 판결 이유는 사건의 중요한 사실과 결정의 법적 이유를 간결하게 적는 것이고, 같은 취지의 선례를 가리키는 방법으로도 할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
La motivazione della sentenza	주어 + della = di + la	판결 이유는
di cui all'articolo 132,	di cui a(~에 규정된) + all' = a + lo + 조 번호	법전 132조
secondo comma, numero 4), del codice	항·호 — del codice = 민사소송법	2항 4호에 규정된
consiste nella succinta esposizione	consistere in(~으로 이루어지다) + nella = in + la + 형용사가 명사 앞	간결한 서술로 이루어진다
dei fatti rilevanti della causa	dei = di + i + 형용사 + della	사건의 중요한 사실과
e delle ragioni giuridiche della decisione,	e + delle = di + le + 형용사	결정의 법적 이유의
anche con riferimento a precedenti conformi.	anche(~도) + con riferimento a(~을 가리켜) + 관사 없는 명사 + 형용사	같은 취지의 선례를 가리키는 방법으로도

문형

vizio di motivazione

이유의 하자

1. vizio는 ‘흠, 하자’다. vizio di + 관사 없는 명사.
2. 형사 상고이유의 이름으로 쓴다: vizio di motivazione.
3. ‘이유 불비’는 mancanza di motivazione, ‘이유 모순’은 contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente deduce un vizio di motivazione.
상고인은 이유의 하자를 주장한다.

La motivazione è contraddittoria.
이유가 모순된다.

한국이라면? = 판결 이유 · 민사소송법 제208조
한국도 이유를 간결하게 쓴다: 「주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장, 그 밖의 공격 · 방어방법에 관한 판단을 표시한다.」

---

4. il **dispositivo**, pl. i dispositivi **주문** ★★★

읽기 dispositìvo

IPA /dispoziˈtivo/ Wiktionary(en)

남성

판결의 결론 부분이다. 이탈리아 판결에서는 이유 뒤, 결어 P.Q.M.(또는 per questi motivi) 다음에 맨 끝으로 온다. 한국 판결서와 순서가 반대다. 일상어로는 '장치'(dispositivo elettronico 전자 기기)가 먼저 떠오르고, 형용사 dispositivo는 민법에서 '임의의'(norma dispositiva 임의규정)다.

쉬운 예 Il dispositivo è alla fine della sentenza.
주문은 판결 끝에 있다.

실무 예 Mi legge il dispositivo, per favore? — Lei
주문을 읽어 주시겠습니까?

원문 Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. — c.p.p., art. 546, comma 3 · 기준일 판 · 공식
125조 3항의 경우 밖에도, 주문이 없거나 그 본질적 요소가 빠졌을 때, 또는 판사의 서명이 없을 때 판결은 무효다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125 comma 3,	oltre che(~ 밖에도) + nel = in + il + 과거분사 + dall' = da + lo	125조 3항이 정한 경우 밖에도
la sentenza è nulla	주어 + essere + 형용사	판결은 무효다
se manca o è incompleto	se + mancare(없다) / essere + 형용사 (주어는 뒤의 il dispositivo)	~이 없거나 ~이 빠졌으면
nei suoi elementi essenziali il dispositivo	nei = in + i + 소유 형용사 + 명사 + 형용사 + 주어	주문이 그 본질적 요소에서
ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.	ovvero(또는) + se 되풀이 + 주어	또는 판사의 서명이 없으면

문형

leggere il dispositivo

주문을 낭독하다(선고하다)

1. 형사 공판에서는 판결을 선고할 때 주문을 읽는다: il giudice legge il dispositivo.
2. 이유는 나중에 기탁(deposito)하기도 한다.
3. '주문에 따르면'은 secondo il dispositivo.

Il presidente ha letto il dispositivo in aula.
재판장이 법정에서 주문을 낭독했다.

La motivazione sarà depositata entro trenta giorni.
이유는 30일 안에 기탁된다.

문법 S8 · ovvero — 법률 문장의 '또는'

~~la sentenza è nulla se manca il dispositivo oppure ovvero la sottoscrizione~~ (비문)

la sentenza è nulla se manca il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice

ovvero는 조문에서 '또는'이다(일상어 oppure). 두 조건을 잇고, 그 뒤에 se를 되풀이해 조건을 하나 더 세운다. 옛 문체에서는 '곧'(cioè)의 뜻도 있으니 문맥으로 가린다.

한국이라면? ≠ 주문 · 민사소송법 제208조

한국 판결서 기재사항은 「주문」이 「이유」보다 앞이다. 이탈리아는 주문이 맨 끝이다.

---

5. la **massima**, pl. le massime **판결요지** ★★

읽기 màssima

IPA /ˈmassima/ Wiktionary(it)

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

판결에서 법리를 뽑아 낸 요약이다. Treccani는 그것이 사건을 판결한 판사가 아니라 다른 법률가들이 만든다고 적는다. 대법원 형사 판결은 선례를 그 요지 번호(Rv.)로 인용한다: « Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 ». 이 책이 본 민사 판결 10건(조사 표본)에는 Rv. 인용이 없었다. 헌법재판소는 결정 원문과 massime를 따로 공개한다. 일상어 massima는 '격언'이고, in linea di massima는 '대체로'다('최대한'이 아니다).

쉬운 예 Ho letto solo la massima.
판결요지만 읽었다.

실무 예 Lei cita la massima o la motivazione? — Lei
판결요지를 인용하십니까, 이유를 인용하십니까?

원문

> Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale disposizione si applica alle impugnazioni relative ai soli interessi civili nei procedimenti nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036). — Cass. pen., Sez. 5, n. 17971/2026, 4면 · PDF 4면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면을 90 dpi 쪽 그림으로 그려 글자 대조. « D. »는 판결이 쓴 피고인 머리글자 그대로다(이름이 아님).
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치
>
> 연합부는 그 규정이, 민사 당사자 참가가 개정법 시행일인 2022. 12. 30. 뒤에 이루어진 절차에서 민사상 이익만을 다투는 불복에 적용된다고 밝혔다(연합부 2023. 5. 25. 제38481호, Rv. 285036).

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le Sezioni Unite hanno chiarito	주어 + 근과거 3인칭 복수	연합부는 밝혔다
che tale disposizione si applica	che 절 + tale(그) + 수동 si	그 규정이 적용된다고
alle impugnazioni relative ai soli interessi civili	alle = a + le + 형용사 relativo a + ai = a + i	민사상 이익만을 다투는 불복에
nei procedimenti nei quali	nei = in + i + 관계사 nei quali	~한 절차에서
la costituzione di parte civile	주어 — 민사 당사자 참가	민사 당사자 참가가
sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022,	접속법 근과거(관계절 안) + successivamente a(~ 뒤에)	2022. 12. 30. 뒤에 이루어진
data di entrata in vigore della riforma	동격 명사 — 시행일	개정법 시행일인
(Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036).	인용 꼴 — 연합부·번호·평의일·머리글자·Rv.(판례요지 번호)	(연합부 2023. 5. 25. 제38481호, Rv. 285036)

문형

in linea di massima

대체로, 원칙적으로

1. in linea di massima는 정형구다. '최대한'으로 옮기지 않는다.
2. 문장 앞이나 동사 뒤에 둔다: In linea di massima, sono d'accordo.
3. 판결요지 뜻의 massima와는 문맥으로 가린다.

In linea di massima, sono d'accordo con Lei.
대체로 당신 의견에 동의합니다.

La massima non sostituisce la lettura della sentenza.
판결요지가 판결 읽기를 대신하지 않는다.

한국이라면? = 판결요지

판결 원문과 따로 만든 법리 요지라는 자리가 같다. 대법원 2025다217842도 판시사항·판결요지가 전문 밖의 별도 항목이다.

---

6. **P.Q.M.** **이러한 이유로(per questi motivi) — 판결의 결어** ★★★

읽기 per quésti motìvi

IPA /per ˈkwesti moˈtivi/ 엮은이

per questi motivi(이러한 이유로)의 줄임이다. 이유 끝에 한 줄로 두고, 바로 다음에 주문이 온다. 2026년 대법원 판결 20건 가운데 19건이 P.Q.M.(변형 P.q.m.·P.Q.M 포함)을 썼다. 헌법재판소는 줄이지 않고 소문자 « per questi motivi »를 쓴다(2024~2026년 10월 609건 모두). 한국 판결의 '그러므로 주문과 같이 판결한다'에 해당하는 이음말이지만, 한국은 이유 끝에서 앞의 주문을 가리키고 이탈리아는 결어 뒤에 주문이 온다.

쉬운 예 Dopo il P.Q.M. viene il dispositivo.
P.Q.M. 다음에 주문이 온다.

실무 예 Dove comincia il P.Q.M. in questa sentenza? — Lei
이 판결에서 P.Q.M.은 어디서 시작합니까?

원문

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. — Cass. pen., Sez. 5, n. 17971/2026, 6면(P.Q.M. 바로 아래) · PDF 6면 · 공식

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면을 90 dpi 쪽 그림으로 그려 글자 대조(« P.Q.M. » 줄 바로 아래 문단).

◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치

원심 판결을 환송 없이 파기하고, 기록을 소가에 따라 관할이 있는 항소심 민사 법원에 보내도록 명한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Annulla senza rinvio	annullare 3인칭 단수 현재(주어 생략) — 주문의 동사	환송 없이 파기한다
la sentenza impugnata	목적어 — 불복 대상 판결	원심 판결을
e dispone trasmettersi gli atti	disporre(명하다) + 동사원형에 붙은 수동 si + 주어	그리고 기록을 보내도록 명한다
al giudice civile competente per valore	al = a + il + 형용사 + per valore(소가에 따라)	소가에 따라 관할이 있는 민사 법원에
in grado di appello.	in grado di(~ 심급의)	항소심의

문형

P.Q.M. + 주문 동사(3인칭 단수 현재)

이러한 이유로 — ~한다

1. P.Q.M. 뒤 주문은 주어 La Corte를 생략하거나 밝히고 3인칭 단수 현재로 쓴다.
2. 형사: Annulla(파기한다)·Rigetta(기각한다)·Dichiara inammissibile(부적법하다고 선언한다).
3. 민사: accoglie(인용한다)·cassa(파기한다)·rinvia(환송한다)·rigetta(기각한다).

La Corte rigetta il ricorso.
법원은 상고를 기각한다.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.
법원은 상고를 받아들이고 원심 판결을 파기한다.

한국이라면? = 그러므로 주문과 같이 판결한다

이유와 주문을 잇는 말이라는 자리가 같다. 대법원 2025다217842는 이유 끝을 '관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다'로 맺는다. 이탈리아 판결에는 '일치된 의견'에 해당하는 말이 없다.

---

7. ## in nome del popolo italiano 이탈리아 인민의 이름으로 — 판결의 머리말 ★★★

읽기 in nóme del pòpolo italiàno

IPA /in ˈnome del ˈpɔpolo itaˈljano/ 엮은이

강세 **끝에서 3째 음절**

이 책의 제목이다. 헌법 101조 1항 « La giustizia è amministrata in nome del popolo »에서 왔고, 형사소송법은 판결이 이 말로 선고되고(125조 2항) 머리에 이 말을 단다고(546조 1항 a호) 정한다. 2026년 대법원 판결 14건 모두 이 머리말이 있었고 결정 6건은 없었다. 민사소송법 132조의 현행 문언은 아직 « in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia »(이탈리아·알바니아 국왕, 에티오피아 황제의 이름으로)라는 1940년 문구다. 그래도 민사 판결의 실제 머리는 « IN NOME DEL POPOLO ITALIANO »다. 헌법재판소 결정은 칼럼 '같은 결정, 다른 판본'을 본다.

쉬운 예 La sentenza comincia con «In nome del popolo italiano».
판결은 '이탈리아 인민의 이름으로'로 시작한다.

실무 예 Anche in Corea le sentenze hanno un'intestazione simile? — Lei
한국 판결에도 비슷한 머리말이 있습니까?

원문 La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano. — c.p.p., art. 125, comma 2 · 기준일 판 · 공식
판결은 이탈리아 인민의 이름으로 선고한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La sentenza	주어	판결은
è pronunciata	essere + 과거분사 여성 단수(수동)	선고된다
in nome del popolo italiano.	in nome di + del = di + il + 형용사	이탈리아 인민의 이름으로

문형

in nome di + 명사

~의 이름으로

1. in nome di는 '~의 이름으로, ~를 대신하여'다.
2. 관사와 합친다: in nome del popolo(del = di + il).
3. 인칭 대명사는 in mio nome·a nome mio(내 이름으로).

Parlo in nome del collegio.
재판부를 대표해 말합니다.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
정의는 인민의 이름으로 집행된다.

한국이라면? ≠ 판결서의 기재사항 · 민사소송법 제208조

한국 판결서의 기재사항은 「당사자와 법정대리인」부터 「법원」까지 여섯이고 이런 머리말이 없다.

---

8. ## Ritenuto in fatto 사실로 보는 것(판결의 사실 부분 제목) ★★★

읽기 ritenùto in fàtto

IPA /riteˈnuto in ˈfatto/ 엮은이

대법원 형사 판결과 헌법재판소 판결의 첫 절 제목이다. ritenuto는 ritenere(여기다, 판단하다)의 과거분사로, '사실에 관하여 판단된 것'이라는 옛 판결 문체의 분사 구문이다. 2026년 표본에서 대법원 형사 10건과 헌법재판소 판결 7건이 모두 이 제목이었다. 헌법재판소 결정(ordinanza)은 « Ritenuto che … » 꼴의 긴 한 문장으로 쓴다. 헌법재판소 판결의 첫 문장은 '몇 년 몇 월 며칠 결정으로 ○○ 법원이 ~조의 위헌 문제를 제기했다'는 꼴이다.

쉬운 예 La parte «Ritenuto in fatto» racconta i fatti.
'사실로 보는 것' 부분은 사실을 이야기한다.

실무 예 Nel «Ritenuto in fatto» il tempo verbale è il passato prossimo? — Lei
사실 부분의 시제는 근과거입니까?

원문

> 1.- Con ordinanza del 12 febbraio 2026 (reg. ord. n. 39 del 2026), il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea (CSE), adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30. — Corte cost., sent. n. 174/2026, Ritenuto in fatto, 1. · ECLI:IT:COST:2026:174 · 공식
>
> 2026. 2. 12. 결정(2026년 결정부 제39호)으로 리보르노 지방법원은 노동 판사로서, 1966. 7. 15. 법률 제604호(개별 해고에 관한 규정) 8조에 대하여 헌법 3조 1·2항, 4조 1항, 35조 1항, 41조 2항, 117조 1항 — 117조 1항은 유럽사회헌장(1961. 10. 18. 토리노에서 채택, 1996. 5. 3. 스트라스부르에서 부속서와 함께 개정, 1999. 2. 9. 법률 제30호로 비준·시행) 24조와 관련하여 — 에 비추어 위헌 문제를 제기했다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
1.- Con ordinanza del 12 febbraio 2026	단락 번호 1.- + con(~으로) + 관사 없는 명사 + del + 날짜	2026. 2. 12. 결정으로
(reg. ord. n. 39 del 2026),	reg. ord. = registro ordinanze(결정부) + n.(번호)	(2026년 결정부 제39호)
il Tribunale ordinario di Livorno,	주어 — 제청 법원	리보르노 지방법원은
in funzione di giudice del lavoro,	in funzione di(~로서)	노동 판사로서
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale	근과거 — sollevare(제기하다) + 관사 없는 명사 복수	위헌 문제를 제기했다
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604	dell' = di + lo + 법률 표시(날짜 + 번호)	1966. 7. 15. 법률 제604호 8조의
(Norme sui licenziamenti individuali),	괄호 속 법률 제목	(개별 해고에 관한 규정)
in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo,	in riferimento a(~에 비추어 — 심사 기준) + artt.(조들) + commi(항들)	헌법 3조 1·2항

4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma,	조·항 나열	4조 1항, 35조 1항, 41조 2항
e 117, primo comma, della Costituzione,	e + 조·항 + della Costituzione	그리고 117조 1항에 비추어
quest'ultimo in relazione all'art. 24	quest'ultimo(이 마지막 것 = 117조) + in relazione a(~와 관련하여)	117조는 ~ 24조와 관련하여
della Carta sociale europea (CSE),	della = di + la + 약칭	유럽사회헌장의
adottata a Torino il 18 ottobre 1961	과거분사 여성 단수(Carta에 맞춤) + a + 장소 + 날짜	1961. 10. 18. 토리노에서 채택되고
e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996,	과거분사 rivedere → riveduta + con annesso(부속서와 함께)	1996. 5. 3. 스트라스부르에서 부속서와 함께 개정되고
ratificata e resa esecutiva	과거분사 둘 — rendere esecutivo(시행하다)	비준·시행된
con legge 9 febbraio 1999, n. 30.	con + 관사 없는 legge + 날짜 + 번호	1999. 2. 9. 법률 제30호로

문형

Ritenuto in fatto / Considerato in diritto

사실로 보는 것 / 법률로 따진 것

1. 두 제목은 짝이다. 형사 대법원·헌법재판소 판결이 이 순서로 쓴다.
2. ritenuto·considerato는 과거분사다. 옛 판결의 '~을 판단하여' 구문이 굳은 제목이다.
3. 대법원 민사는 Fatti di causa → Ragioni della decisione를 쓴다.

Il «Ritenuto in fatto» riassume la vicenda processuale.
사실 부분은 소송 경과를 요약한다.

Il «Considerato in diritto» contiene la decisione della Corte.
법률 부분에 재판소의 판단이 있다.

한국이라면? ≠ 이유(사안의 개요)
한국 판결은 이유 안에 '사안의 개요'를 두기도 한다(2025다217842 '1. 사안의 개요'). 이탈리아는 사실 부분이 이유와 따로 제목을 가진 절이다.

---

9. ## Considerato in diritto 법률로 따진 것(판결의 이유 부분 제목) ★★★

읽기 considerà̀to in dirìtto

IPA /konside'rato in di'ritto/ 엮은이

Ritenuto in fatto와 짝을 이루는 둘째 절의 제목이다. 여기서 법원이 스스로 판단한다. 헌법재판소 판결에서는 사실 부분이 제청 법원의 주장을 조건법으로 옮기다가(이 장 문법 S6), 이 절에서 재판소의 판단이 직설법과 당위 표현으로 나온다. 절의 끝은 « Deve, pertanto, dichiararsi … »(따라서 ~을 선언해야 한다)처럼 주문을 미리 말하는 문장인 경우가 많다.

쉬운 예 Nel «Considerato in diritto» la Corte decide.
법률 부분에서 법원이 판단한다.

실무 예 Mi può tradurre il «Considerato in diritto»? — Lei
법률 부분을 번역해 주시겠습니까?

원문

> 25.- Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro». — Corte cost., sent. n. 174/2026, Considerato in diritto, 25. · ECLI:IT:COST:2026:174 · 공식

따라서 1966년 법률 제604호 8조 가운데 « , 15명이 넘는 근로자를 고용한 사용자에게 고용된 경우 »라는 문구 부분은 위헌으로 선언되어야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
25.- Deve, pertanto, dichiararsi	단락 번호 25.- + dovere 3인칭 단수 + pertanto(따라서) + dichiarare + 수동 si	따라서 선언되어야 한다
l'illegittimità costituzionale	주어(동사 뒤)	위헌이
dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966,	dell' = di + lo + 법률 번호와 연도	1966년 법률 제604호 8조의
limitatamente alle parole	limitatamente a(~에 한하여)	~라는 문구에 한하여
«, se dipendenti da datore di lavoro	인용 부호 속 법률 문구	사용자에게 고용된 경우
che occupa più di quindici prestatori di lavoro».	관계절 + più di(~ 넘는)	15명이 넘는 근로자를 고용한

문형

deve + 동사원형 + si (pertanto)

따라서 ~해야 한다(~되어야 한다)

1. dovere 3인칭 단수 deve + 동사원형에 수동 si를 붙인다: dichiararsi, accogliersi.
2. pertanto(따라서)를 쉼표 사이에 넣어 결론임을 밝힌다.
3. 주어(무엇이 선언되는가)는 뒤에 온다: l'illegittimità costituzionale.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
따라서 상고는 받아들여져야 한다.

Deve, pertanto, dichiararsi inammissibile la questione.
따라서 그 문제는 부적법하다고 선언되어야 한다.

문법 S6 · deve dichiararsi — 재판소 자신의 판단은 직설법

~~Dovrebbe, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale.~~ (부자연)

Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale.

조건법 dovrebbe는 남의 주장을 거리를 두고 옮기거나 '~해야 할 텐데'로 약해진다. 재판소가 결론을 내리는 자리에서는 직설법 deve를 쓴다. dichiararsi의 si는 수동 si다.

한국이라면? ≠ 이유(대법원의 판단)

한국 판결은 이유 안에 '대법원의 판단' 같은 소제목을 둔다(2025다217842 '나. 대법원의 판단'). 이탈리아는 법률 판단이 사실 부분과 제목이 다른 별도 절이다.

---

10. Ragioni della decisione 판단 이유(대법원 민사 판결의 이유 부분 제목) ★★

읽기 ragióni délla decisióne

IPA /raˈdʒoni ˈdella detʃiˈzjone/ 엮은이

대법원 민사 판결은 « FATTI DI CAUSA »(사건의 사실) 다음에 « RAGIONI DELLA DECISIONE »(판단 이유)를 둔다. 2026년 표본 민사 10건이 모두 이 짝이었고, 결정(ordinanza)도 같았다. 예전 민사 판결의 제목 « Svolgimento del processo / Motivi della decisione »는 표본 30건에 한 번도 없었다. 이 절은 민사소송법 시행규정 118조가 정한 대로 쟁점을 순서대로 적는다.

쉬운 예 Le «Ragioni della decisione» vengono dopo i fatti.
판단 이유는 사실 다음에 온다.

실무 예 Dove sono le «Ragioni della decisione» in questa ordinanza? — Lei
이 결정에서 판단 이유는 어디에 있습니까?

원문

> Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. — disp. att. c.p.c., art. 118, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 재판부가 논의하고 결정한 문제를 간결하게 순서대로 적고, 적용한 법률 규정과 법원칙을 밝혀야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Debbono essere esposte	dovere 3인칭 복수(옛 꼴 debbono = devono) + essere + 과거분사 여성 복수	적혀야 한다
concisamente e in ordine	부사 + e + in ordine(순서대로)	간결하게 순서대로
le questioni discusse e decise dal collegio	주어(동사 뒤) + 과거분사 둘 + dal = da + il	재판부가 논의하고 결정한 문제가
ed indicati le norme di legge	ed + (debbono essere) indicati — 앞 조동사를 함께 씀	그리고 법률 규정이 밝혀져야 한다
e i principi di diritto applicati.	주어 ② + 과거분사 남성 복수	적용한 법원칙도

문형

Fatti di causa / Ragioni della decisione

사건의 사실 / 판단 이유

1. 대법원 민사 판결의 두 절 제목이다.
2. ragione는 '이유', decisione는 '결정, 판단'이다.
3. 형사·헌법재판소의 짝(Ritenuto in fatto / Considerato in diritto)과 나눠 외운다.

Le ragioni della decisione sono molto lunghe.
판단 이유가 아주 길다.

Nei fatti di causa la Corte riassume il processo.
사실 부분에서 법원은 소송을 요약한다.

한국이라면? = 판결 이유 · 민사소송법 제208조

쟁점에 대한 판단을 적는다는 점이 같다: 「당사자의 주장, 그 밖의 공격 · 방어방법에 관한 판단을 표시한다.」

---

11. il **ricorrente**, pl. i ricorrenti **상고인(불복한 사람)** ★★★

읽기 ricorrènte

IPA /rikor'rɛnte/ Wiktionary(it)

남성

ricorrere(불복하다, 상고하다)의 현재분사를 명사로 쓴 말이다. 남녀가 모양이 같고 관사로 가린다: il ricorrente / la ricorrente, 복수 i ricorrenti. 대법원 민사 판결은 당사자 이름 밑에 « -ricorrente- » « -controricorrente- »(답변한 상대방)를 줄표로 감싸 적는다. 판결은 상고인의 주장을 현재 시제로 옮긴다: il ricorrente deduce(상고인은 ~을 주장한다). 1심의 원고는 attore, 피고는 convenuto다.

쉬운 예 La ricorrente ha perso in appello.
상고인(여성)은 항소심에서 졌다.

실무 예 Lei rappresenta il ricorrente o il controricorrente? — Lei
상고인을 대리하십니까, 피상고인을 대리하십니까?

원문

> In particolare, evidenziano i ricorrenti che il Tribunale ha ribaltato il precedente giudizio, sia pure ai soli effetti civili, senza procedere alla rinnovazione della istruttoria con riguardo al contributo dichiarativo determinante ai fini della

decisione, in violazione del disposto di cui all'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. –

Cass. pen., Sez. 5, n. 17971/2026, 2면 · PDF 2면 · 공식

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮겼다. 이 면은 쪽 그림 대조를 하지 않았다. 원문에서 지방법원 이름(지명)은 이 문장 앞 단락에만 있고 이 문장에는 없다.

◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치

특히 상고인들은, 지방법원이 민사상 효과에 한해서이긴 하나 결정에 결정적인 진술 증거에 관하여 증거조사를 다시 하지 않고 앞선 판단을 뒤집었고 이는 형사소송법 603조 3-bis항 위반이라고 지적한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
In particolare, evidenziano i ricorrenti	evidenziare 현재 3인칭 복수(주장의 현재) + 주어(동사 뒤)	특히 상고인들은 지적한다
che il Tribunale ha ribaltato il precedente giudizio,	che 절 + 근과거 + 목적어	지방법원이 앞선 판단을 뒤집었다고
sia pure ai soli effetti civili,	sia pure(~이긴 하나) + ai = a + i	민사상 효과에 한해서이긴 하나
senza procedere alla rinnovazione della istruttoria	senza + 동사원형 + alla = a + la	증거조사를 다시 하지 않고
con riguardo al contributo dichiarativo	con riguardo a(~에 관하여) + al = a + il	진술 증거에 관하여
determinante ai fini della decisione,	현재분사 형용사 + ai fini di(~을 위하여)	결정에 결정적인
in violazione del disposto	in violazione di(~을 위반하여) + del = di + il	규정을 위반하여
di cui all'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.	di cui a(~에 규정된) + 조·항 — cod. proc. pen. = 형사소송법	형사소송법 603조 3-bis항에 규정된

문형

il ricorrente deduce / lamenta

상고인은 ~을 주장한다 / ~을 탓한다

1. dedurre(주장하다)·lamentare(불평하다, 다투다)는 상고 이유를 옮기는 동사다.
2. 현재 시제로 쓴다: il ricorrente deduce, i ricorrenti lamentano.
3. 목적어는 관사 없는 명사가 많다: deduce violazione di legge(법률 위반을 주장한다).

Il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 360.
상고인은 360조 위반을 다툰다.

I ricorrenti deducono un vizio di motivazione.
상고인들은 이유의 하자를 주장한다.

문법 S6 · evidenziano i ricorrenti — 주장은 현재, 동사가 앞

~~In particolare, i ricorrenti evidenziavano che il Tribunale avesse ribaltato il giudizio.~~ (부자연)

In particolare, evidenziano i ricorrenti che il Tribunale ha ribaltato il giudizio.

대법원 판결은 당사자 주장을 현재로 옮기고(evidenziano, deduce), 주장 속 사실은 직설법 근과거로 둔다. 동사를 주어 앞에 두는 것도 판결 문체다. 거리를 두려면 헌법재판소처럼 조건법을 쓴다.

한국이라면? = 상고인

불복한 당사자를 부르는 말이라는 자리가 같다. 한국 판결서는 '원고, 상고인'처럼 1심 지위와 상고 지위를 함께 적는다(2025다217842).

12. il **controricorso**, pl. i controricorsi **(상고에 대한) 답변서** ★★

읽기 controricórso

IPA /kontrori'korso/ 엮은이

남성

상고를 당한 쪽이 다투려고 내는 서면이다. contro(맞서) + ricorso(상고). 낸 사람은 controricorrente(피상고인으로서 답변한 사람)다. 상고에 대응하지 않은 상대방은 판결에 « intimato »(통지받은 사람)로 적힌다. 형사 상고에는 controricorso가 없다(2026년 형사 표본 10건 0회).

쉬운 예

La controparte ha depositato un controricorso.

상대방이 답변서를 냈다.

실무 예

Entro quando dobbiamo depositare il controricorso? — Lei

답변서는 언제까지 내야 합니까?

원문

> La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. — c.p.c., art. 370, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 상고를 당한 당사자가 다투려면 상고장 송달일부터 40일 안에 낼 답변서로 다투어야 한다. 내지 않으면 서면은 낼 수 없고 구두 변론에만 참여할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La parte contro la quale il ricorso è diretto,	주어 + 관계사 contro la quale(그에 맞서) + essere + 과거분사	상고를 당한 당사자는
se intende contradire,	se + intendere(~하려 하다) + 동사원형	다투려면
deve farlo mediante controricorso	dovere + fare + lo(= contradire) + mediante(~을 통해)	답변서로 해야 한다
da depositare entro quaranta giorni	da + 동사원형(~할) + entro(~ 안에)	40일 안에 낼
dalla notificazione del ricorso.	dalla = da + la(~부터)	상고장 송달일부터
In mancanza, essa non può presentare memorie,	in mancanza(없으면) + essa(= la parte) + potere 부정	내지 않으면 서면을 낼 수 없고
ma soltanto partecipare alla discussione orale.	ma soltanto(~만) + 동사원형 + alla = a + la	구두 변론에만 참여할 수 있다

문형

resistere con controricorso

답변서로 다투다

1. 판결의 사실 부분은 '상대방이 답변서로 다투었다'를 이 꼴로 쓴다.
2. 근과거: ha resistito con controricorso. 주어는 동사 뒤에 오는 일이 많다.
3. 대응하지 않았으면 è rimasto intimato(통지만 받고 남아 있었다).

Ha resistito con controricorso la società.

회사가 답변서로 다투었다.

Il Ministero è rimasto intimato.

그 부처는 답변하지 않았다.

문법 S8 · se intende … deve — 조건 안의 의무

~~La parte deve depositare un controricorso.~~ (부자연)

La parte, se intende contradire, deve farlo mediante controricorso.

조문은 '다투려면'(se intende)이라는 조건을 단 뒤 방법을 정한다. 조건을 빼면 답변서를 반드시 내야 하는 것처럼 읽힌다. 내지 않은 결과는 다음 문장 « In mancanza … »가 정한다.

한국이라면? ≠ 답변서

상고에 대한 답변 서면이라는 자리는 같다. 이탈리아는 40일 안에 내지 않으면 서면 제출을 막고 구두 변론만 허용한다. 한국 쪽 조문은 이 장에서 대조하지 않았다.

13. la **sentenza impugnata**, pl. le sentenze impugnate **원심 판결(불복 대상 판결)** ★★★

읽기 sentènza impugnàta

IPA /senˈtɛntsa impuɲˈɲata/ 엮은이

여성

impugnare(불복하다)의 과거분사를 형용사로 붙인 말로, 대법원 판결이 원심 판결을 부르는 이름이다. 결정이면 l'ordinanza impugnata, 명령이면 il decreto impugnato로 성·수를 맞춘다. 2026년 표본에서 대법원 민사 7건·형사 9건에 나왔고 헌법재판소 판결에는 0건이었다(헌법재판소는 il giudice a quo·il rimettente). 옛 문체 la gravata sentenza는 표본에 없었다.

쉬운 예 La sentenza impugnata è stata cassata.
원심 판결은 파기되었다.

실무 예 Che cosa ha deciso la sentenza impugnata? — Lei
원심 판결은 무엇을 판단했습니까?

원문

> La sentenza impugnata, per argomentare la ritenuta operatività nella specie degli artt. 296 e 297 c.p.c., ha prestato adesione alla ricostruzione operata nella sentenza n. 7580/2013 di questa Corte, pubblicata il 26 marzo 2013, inerente ad un caso di riassunzione di processo sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice. — Cass. civ., Sez. Un., n. 14226/2026, 4면 · PDF 4면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면을 90 dpi 쪽 그림으로 그려 글자 대조. 단락 번호 « 7. - »는 뗐다.
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치
>
> 원심 판결은 이 사건에 민사소송법 296조·297조가 적용된다고 본 판단을 뒷받침하려고, 이 법원의 2013년 제7580호 판결(2013. 3. 26. 공시)이 한 해석을 따랐다. 그 판결은 다른 법원이 제기한 문제에 따라 그 사건에 적용될 규율에 대한 위헌 심판이 계속되어 중지된 소송을 다시 이어 가는 사례에 관한 것이었다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La sentenza impugnata,	주어 — 과거분사 형용사(불복된)	원심 판결은
per argomentare la ritenuta operatività	per + 동사원형(~하려고) + ritenuta(인정된) + 명사	적용된다는 판단을 뒷받침하려고
nella specie degli artt. 296 e 297 c.p.c.,	nella specie(이 사건에서) + degli = di + gli + artt.(조들)	이 사건에서 민사소송법 296·297조의
ha prestato adesione alla ricostruzione	근과거 — prestare adesione a(~을 따르다)	해석을 따랐다
operata nella sentenza n. 7580/2013 di questa Corte,	과거분사 + nella + 판결 번호 + di questa Corte(이 법원의)	이 법원의 2013년 제7580호 판결이 한
pubblicata il 26 marzo 2013,	과거분사 여성 단수(sentenza에 맞춤) + 날짜	2013. 3. 26. 공시된
inerente ad un caso di riassunzione	형용사 inerente a(~에 관한) + ad(모음 앞의 a)	소송을 다시 이어 가는 사례에 관한
di processo sospeso per la pendenza	di + 관사 없는 명사 + 과거분사 + per(~ 때문에)	~의 계속으로 중지된 소송의
di un giudizio di legittimità costituzionale	di + 명사 — 위헌 심판	위헌 심판의

sulla disciplina applicabile nella causa	sulla = su + la + 형용사 + nella	그 사건에 적용될 규율에 대한
a seguito di questione sollevata da altro giudice.	a seguito di(~에 따라 — séguito) + 과거분사 + da	다른 법원이 제기한 문제에 따라

문형

cassare / annullare la sentenza impugnata

원심 판결을 파기하다(민사 / 형사)

1. 민사 대법원은 cassa la sentenza impugnata, 형사 대법원은 annulla la sentenza impugnata.
2. 결정이면 l'ordinanza impugnata, 명령이면 il decreto impugnato — 과거분사를 명사에 맞춘다.
3. '원심 판결에 따르면'은 secondo la sentenza impugnata.

La Corte cassa la sentenza impugnata.
법원은 원심 판결을 파기한다.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata.
법원은 원심 결정을 파기한다.

한국이라면? = 원심판결

상급심이 불복 대상 판결을 부르는 말이라는 자리가 같다. 2025다217842도 '원심판결을 파기하고'로 쓴다.

---

14. ## cassare 파기하다(대법원 민사) ★★★

읽기 cassàre

IPA /kasˈsare/ Wiktionary(it)

대법원 민사가 원심 판결을 없앨 때 쓰는 동사다. 명사가 cassazione(파기)이고, 법원 이름 Corte di cassazione가 여기서 왔다. 민사는 cassa e rinvia(파기하고 환송한다) 또는 cassa e decide nel merito(파기하고 스스로 본안을 판결한다)다. 형사는 같은 일을 annullare로 쓴다(표제어 annullare). 한국어로는 둘 다 '파기'다. 일상어 cassare는 '지우다, 삭제하다'다.

쉬운 예 La Corte ha cassato la sentenza.
법원이 판결을 파기했다.

실무 예 La sentenza è stata cassata con rinvio? — Lei
판결이 파기 환송되었습니까?

원문

> La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. — c.p.c., art. 384, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 대법원은 상고를 받아들이면 판결을 파기하고 사건을 다른 판사에게 환송한다. 환송받은 판사는 법률원칙과 대법원이 정한 것을 따라야 한다. 사실 확인이 더 필요하지 않으면 대법원이 스스로 본안을 판결한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La Corte, quando accoglie il ricorso,	주어 + quando(~하면) + accogliere(받아들이다)	대법원은 상고를 받아들이면
cassa la sentenza	cassare 3인칭 단수 + 목적어	판결을 파기하고
rinviando la causa ad altro giudice,	제룬디오(rinviare — 환송하면서) + ad(모음 앞의 a)	사건을 다른 판사에게 환송한다
il quale deve uniformarsi al principio di diritto	관계사 il quale + dovere + uniformarsi a(~을 따르다)	그 판사는 법률원칙을 따라야 한다
e comunque a quanto statuito dalla Corte,	e comunque(그리고 어쨌든) + a quanto(~한 것에) + 과거분사	그리고 대법원이 정한 것을

ovvero decide la causa nel merito	ovvero(또는) + decidere + nel merito(본안에서)	또는 스스로 본안을 판결한다
qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.	qualora + 접속법 현재 3인칭 복수 + 주어(동사 뒤)	사실 확인이 더 필요하지 않으면

문형

cassare con rinvio / senza rinvio

파기 환송하다 / 환송 없이 파기하다

1. con rinvio는 '환송하여', senza rinvio는 '환송 없이'다.
2. 주문 꼴: cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello.
3. 민사 환송 주문에는 in diversa composizione(다른 구성으로)가 붙는다.

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello, in diversa composizione.
법원은 원심 판결을 파기하고 사건을 항소법원에 다른 구성으로 환송한다.

La sentenza è stata cassata senza rinvio.
판결은 환송 없이 파기되었다.

문법 S8 · qualora + 접속법 — 파기자판의 조건

~~decide la causa nel merito qualora non sono necessari ulteriori accertamenti~~ (비문)

decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti

qualora(~하는 경우에) 뒤에는 접속법을 쓴다. 이 조건을 떼면 대법원이 언제나 본안을 판결하는 것처럼 읽힌다.

한국이라면? = 파기환송·파기자판

파기한 뒤 환송하거나, 사실 확인이 더 필요 없으면 스스로 판결하는 두 길이 같다. 동사가 민사(cassare)와 형사(annullare)로 갈리는 것은 이탈리아에만 있다.

---

15. ## annullare 파기하다(대법원 형사), 취소하다 ★★★

읽기 annullàre

IPA /annul'lare/ Wiktionary(it)

대법원 형사가 원심 판결을 없앨 때 쓰는 동사다: annulla senza rinvio(환송 없이 파기한다, 형사소송법 620조), annulla con rinvio(파기 환송한다, 623조). 명사는 annullamento. 민법에서는 계약 등의 '취소'(annullamento del contratto, 10장 dolo)다. 일상어로는 예약을 '취소하다'다.

쉬운 예 Il volo è stato annullato.
비행편이 취소되었다.

실무 예 La Corte ha annullato la condanna senza rinvio? — Lei
대법원이 유죄 판결을 환송 없이 파기했습니까?

원문

Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. — c.p.p., art. 627, comma 2 · 기준일 판 · 공식
환송받은 판사는 판결이 파기된 판사가 가졌던 것과 같은 권한으로 재판한다. 다만 법률이 정한 제한은 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice di rinvio decide	주어 — giudice di rinvio(환송받은 판사) + decidere	환송받은 판사는 재판한다
con gli stessi poteri	con + gli stessi(같은) + 명사 복수	같은 권한으로
che aveva il giudice	관계절 che(= poteri) + avere 반과거 + 주어(동사 뒤)	판사가 가졌던

la cui sentenza è stata annullata,	관계 소유 la cui(그의) + essere 근과거 수동	판결이 파기된
salve le limitazioni stabilite dalla legge.	예외 표지 salve(여성 복수에 맞춤) + 과거분사 + dalla	다만 법률이 정한 제한은 빼고

문형

annullare senza rinvio / con rinvio

환송 없이 파기하다 / 파기 환송하다

1. 주문 꼴: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
2. 환송할 때는 e rinvia per nuovo giudizio a …(새 재판을 위해 ~에 환송한다).
3. 수동: la sentenza è stata annullata(판결이 파기되었다).

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio.
법원은 원심 판결을 파기하고 새 재판을 위해 환송한다.

La condanna è stata annullata senza rinvio.
유죄 판결이 환송 없이 파기되었다.

문법 S8 · salve le limitazioni — 맞추려면 성·수를 다 맞춘다

~~salva le limitazioni stabilite dalla legge~~ (일치)

salve le limitazioni stabilite dalla legge

명사 앞 salvo(~은 빼고)는 명사에 맞추기도 하고(이 조문 salve le limitazioni), 바뀌지 않는 전치사로도 쓴다(헌법 97조 4항 « salvo i casi stabiliti dalla legge » — Treccani도 둘 다 싣는다). 맞추려면 성·수를 다 맞추므로 여성 단수 salva는 복수 명사 앞에 못 온다.

한국이라면? = 파기

상급심이 원심 재판을 없앤다는 자리가 같다. 한국어는 민사·형사 모두 '파기'지만 이탈리아는 형사에 annullare, 민사에 cassare를 쓴다.

---

16. le **Sezioni Unite**, 늘 복수 **(대법원) 연합부** ★★★

읽기 sezióni unìte

IPA /set'tsjoni u'nite/ 엮은이

여성

대법원에서 판례가 갈린 문제나 특히 중요한 법률문제를 재판하는 큰 재판부다. 늘 복수로 쓰고 약칭은 Sez. U.(인용) 또는 SU다. 대법원장(primo presidente)이 사건을 배당하고, 일반 부(sezione semplice)가 연합부의 법률원칙에 따르지 않으려면 결정으로 연합부에 다시 넘겨야 한다(민사소송법 374조 3항). 한국의 전원합의체와 하는 일이 비슷하지만 대법관 전원이 모이는 재판부는 아니다.

쉬운 예 Hanno deciso le Sezioni Unite.
연합부가 판결했다.

실무 예 Questa questione è stata rimessa alle Sezioni Unite? — Lei
이 문제가 연합부에 회부되었습니까?

원문

> Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. — c.p.c., art. 374, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 또한 대법원장은 일반 부들이 서로 다르게 판단한 법률문제가 있는 상고와, 특히 중요한 원칙 문제가 있는 상고에 대하여 대법원이 연합부로 재판하도록 정할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻

Inoltre il primo presidente	inoltre(또한) + 주어 — primo presidente(대법원장)	또한 대법원장은
può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite	potere + disporre che(~하도록 정하다) + 접속법 현재 + a sezioni unite(연합부로)	대법원이 연합부로 재판하도록 정할 수 있다
sui ricorsi che presentano una questione di diritto	sui = su + i + 관계절	법률문제가 있는 상고에 대하여
già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici,	già(이미) + 과거분사 + in senso difforme(다른 뜻으로) + dalle = da + le	일반 부들이 이미 다르게 판단한
e su quelli che presentano	e + su + 지시대명사 quelli(= i ricorsi)	그리고 ~이 있는 상고에 대하여
una questione di massima di particolare importanza.	questione di massima(원칙 문제) + di particolare importanza(특히 중요한)	특히 중요한 원칙 문제가

문형

rimettere alle Sezioni Unite

연합부에 회부하다

1. rimettere a(~에 넘기다) + alle = a + le.
2. 주어는 일반 부(la sezione semplice)나 대법원장이다.
3. 결과를 말할 때: le Sezioni Unite hanno chiarito che ...(연합부는 ~라고 밝혔다).

La sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
그 부는 문제를 연합부에 회부했다.

Le Sezioni Unite hanno chiarito il principio.
연합부가 원칙을 밝혔다.

한국이라면? ≠ 전원합의체

판례를 통일하는 재판부라는 일은 비슷하다. 한국은 대법관 전원의 3분의 2 이상이 모이는 합의체이고(법원조직법 7조 1항, 5장), 이탈리아는 대법원장이 배당하는 별도의 연합부다.

---

17. la **camera di consiglio**, pl. le camere di consiglio **평의(실), 비공개 심리** ★★

읽기 càmera di consìglio

IPA /'kamera di kon'siʎʎo/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

판사들이 당사자 없이 모여 결론을 정하는 자리와 그 절차다. 글자대로 '협의실'·'평의회'로 옮기지 않는다. 형사소송법 125조 4항은 판사가 camera di consiglio에서 평의하고 그 평의는 비밀이라고 정한다. 대법원 민사의 결정(ordinanza)은 공개 법정(pubblica udienza) 대신 camera di consiglio에서 내린다. 판결 끝맺음 « Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ... »(로마에서 평의로 이렇게 결정했다)도 이 말을 쓴다. camera의 강세는 첫 음절(càmera)이다.

쉬운 예 I giudici sono in camera di consiglio.
판사들은 평의 중이다.

실무 예 Quanto dura di solito la camera di consiglio? — Lei
평의는 보통 얼마나 걸립니까?

원문

Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. — c.p.p., art. 125, comma 4 · 기준일 판 · 공식
판사는 보조하도록 지정된 직원과 당사자가 없는 가운데 평의실에서 평의한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice delibera	주어 + deliberare(평의하여 정하다) 3인칭 단수	판사는 평의한다

in camera di consiglio	in + 관사 없는 명사구	평의실에서
senza la presenza dell'ausiliario	senza(~ 없이) + 명사 + dell' = di + lo	보조 직원이 없는 가운데
designato ad assisterlo	과거분사 + ad(모음 앞의 a) + 동사원형 + lo(= il giudice)	그를 돕도록 지정된
e delle parti.	e + delle = di + le	그리고 당사자가

문형

ritirarsi in camera di consiglio

평의하러 물러나다

1. ritirarsi(물러나다)는 si가 붙어 다니는 동사다.
2. in camera di consiglio — 관사 없이 쓴다.
3. 결과: decidere in camera di consiglio(평의로 정하다).

La Corte si ritira in camera di consiglio.
재판부가 평의하러 물러난다.

La causa è stata decisa in camera di consiglio.
사건은 평의로 정해졌다.

한국이라면? = 합의(평의)

판사들이 비공개로 결론을 정한다는 자리가 같다. 반대한 판사의 의견을 공개하지 않는 점은 다르다(이 장 '한국이라면?').

---

18. il **deposito**, pl. i depositi **(판결의) 기탁, 제출** ★★

읽기 depòsito

IPA /de'pɔzito/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

판결 원본을 서기과(cancelleria)에 맡기는 일이다. 이탈리아 판결에는 날짜가 둘 있다. 평의일(판결 끝 « Così deciso … il 22/04/2026 »)과 기탁일(« Depositata in Cancelleria … »)이다. 민사 판결은 기탁으로 공개되며(민사소송법 133조), PDF 머리의 « Data pubblicazione »가 그 날이다. 두 날은 몇 달 벌어지기도 한다 — 이 장 대법원 코너의 민사 판결은 2. 24. 평의, 5. 14. 공시였다. 일상어 deposito는 '창고, 보증금'이다.

쉬운 예 Il deposito della sentenza è avvenuto ieri.
판결은 어제 기탁되었다.

실무 예 Qual è la data di deposito di questa sentenza? — Lei
이 판결의 기탁일은 언제입니까?

원문

La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. — c.p.p., art. 548, comma 1 · 기준일판 · 공식
판결은 선고 직후, 또는 544조 2항·3항이 정한 기간 안에 서기과에 기탁한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La sentenza è depositata in cancelleria	주어 + essere 수동 + 과거분사 여성 단수 + in cancelleria	판결은 서기과에 기탁된다
immediatamente dopo la pubblicazione	부사 + dopo(~ 뒤에) + 명사	선고 직후
ovvero entro i termini	ovvero(또는) + entro(~ 안에)	또는 기간 안에

previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3.	과거분사 남성 복수 + dall' = da + lo + 조·항	544조 2·3항이 정한

문형

depositata in cancelleria il …

~일 서기과에 기탁됨

1. 판결 끝 도장의 꼴이다. 주어(la sentenza)가 여성이라 depositata.
2. 날짜는 il + 날짜: il 19 maggio 2026.
3. 인용할 때는 평의일과 기탁일을 함께 적는다: deciso il …, depositato il ….

La sentenza è stata depositata in cancelleria il diciannove maggio.
판결은 5월 19일에 서기과에 기탁되었다.

La motivazione è stata depositata dopo tre mesi.
이유는 석 달 뒤에 기탁되었다.

한국이라면? ≠ 선고·송달

한국 판결은 선고로 효력이 생기고 판결서에 선고일을 적는다. 이탈리아 판결서에는 평의일과 기탁일이 따로 있다.

---

19. ## di cui al ~에 규정된(조문을 가리키는 말) ★★★

읽기 di cui al

IPA /di kui al/ 엮은이

관계사 cui에 전치사 di가 앞서고, 뒤에 a + 관사가 붙은 꼴이다: di cui al comma(그 항에 규정된), di cui alla legge, di cui all'articolo, di cui ai commi. 앞의 명사를 '~에서 말하는(정한)'으로 꾸민다. 2026년 판결 30건 가운데 29건에 나와 판결 표현 가운데 가장 많았다(281회). 관사를 뒤 명사에 맞추는 것만 조심하면 된다.

쉬운 예 Si applica la pena di cui al comma primo.
1항에 규정된 형을 적용한다.

실무 예 Si riferisce all'obbligo di cui all'articolo tre? — Lei
3조에 규정된 의무를 말씀하시는 겁니까?

원문

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater. — c.p.c., art. 375 · 기준일 판 · 공식
대법원은 연합부든 일반 부든, 법률문제가 특히 중요하면, 그리고 391-quater조가 정한 경우에는 공개 법정에서 재판한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,	주어 + sia … che …(~든 ~든)	대법원은 연합부든 일반 부든
pronuncia in pubblica udienza	pronunciare 3인칭 단수 + in + 형용사 + 명사	공개 법정에서 재판한다
quando la questione di diritto è di particolare rilevanza,	quando + 주어 + essere di(~한 성질이다)	법률문제가 특히 중요하면
nonché nei casi di cui all'articolo 391-quater.	nonché(그리고 또) + nei = in + i + di cui a + all' = a + lo	그리고 391-quater조에 규정된 경우에

문형

di cui al / alla / all' / ai + 명사

~에 규정된

1. 앞 명사 + di cui + a·관사 + 조문: la pena di cui al comma primo.

2. 관사는 뒤 명사에 맞춘다: di cui alla legge, di cui ai commi, di cui all'articolo.
3. '앞의 조항에서 말한'을 짧게 하는 법률 문체다.

Si applicano le sanzioni di cui alla legge citata.
앞서 든 법률에 규정된 제재를 적용한다.

Il termine di cui ai commi precedenti è perentorio.
앞 항들에 규정된 기간은 불변기간이다.

문법 S8 · di cui al / alla / all' / ai — 관사를 뒤 명사에 맞춘다

~~nei casi di cui al articolo 391-quater~~ (표기 오류)

nei casi di cui all'articolo 391-quater

a + 정관사는 뒤 명사에 따라 al(il)·allo(lo)·all'(모음 앞)·alla(la)·ai(i)·agli(gli)·alle(le)로 바뀐다. articolo는 모음으로 시작하므로 all'articolo다.

한국이라면? = ~에서 정한(규정된)

한국 법령의 '제○조에 따른', '제○조에서 정한'에 해당한다. 판결에서도 같은 자리에 쓴다.

판결 표현 스물두 개 — 2026년 판결 30건에서

대법원 민사 10·형사 10, 헌법재판소 10건(모두 2026년)에서 실제로 나온 표현이다. 빈도는 이 30건을 센 값이라 전체 판결을 대표하지 않는다. 오른쪽 풀이의 '민·형·헌'은 그 표현이 나온 판결의 법원이다.

가장 많이 나온 표현은 di cui al(~에 규정된)이다. 30건 가운데 29건에 있었다. cui는 관계사이고, 전치사 di·a가 관사와 합쳐 al·alla·all'·ai로 바뀐다(di cui all'art. 573 — 573조에 규정된).

'법원 이름' 대신 쓰는 말이 법원마다 다르다. 원심은 대법원에서 la sentenza impugnata(불복 대상 판결), 헌법재판소에서 il giudice a quo·il rimettente(제청 법원)다. 헌법재판소 판결에는 la sentenza impugnata가 한 번도 없었다.

옛 문체로 알려진 la gravata sentenza(불복 대상 판결)·l'adito giudice(소가 제기된 법원)처럼 분사를 명사 앞에 두는 꼴은 30건에서 앞쪽 꼴로는 한 번도 나오지 않았다. 뒤쪽 꼴 il giudice adito만 두 번 있었다. 「La Corte osserva」(대법원은 다음과 같이 본다)도 정형구로는 0건이었다. 옛 판결을 읽을 때 만나는 말로만 알아 둔다.

강세가 갈리는 두 낱말. 판결의 정형구 a seguito di(~에 따라, ~의 결과로)·di seguito esposti(아래에서 밝힌)의 seguito는 명사 séguito(뒤따름 — Treccani)로 첫 음절에 강세가 있다. 동사 seguire의 과거분사 seguìto(따랐다)와 철자가 같다. il nocciolo della questione(문제의 핵심)의 nocciolo는 nòcciolo(씨, 핵심)이고, nocciòlo는 개암나무다. 둘 다 사전 악상으로 가린다.

di cui al / alla / all' / ai
~에 규정된 — 민·형·헌, 30건 중 29건(281회)

la sentenza impugnata
원심 판결(불복 대상 판결) — 민·형

il giudice a quo
제청 법원(라틴어 a quo — ~로부터) — 헌재 전용

il rimettente
(사건을) 넘긴 법원 — 주로 헌재

il ricorrente, la ricorrente
상고인 — 민·형, 성·수가 바뀐다

in epigrafe
머리(표제)에 적은 — 민·형·헌

si duole
불복한다, 탓한다(dolersi) — 드묾

violazione e falsa applicazione di norme di diritto
법규의 위반과 잘못된 적용 — 민사 상고이유의 정형

dichiara assorbiti i motivi
(판단할 필요 없이) 나머지 이유는 흡수되었다고 선언한다

in punto di
~의 점에 관하여

in riferimento agli articoli della Costituzione
헌법 조항에 비추어(심사 기준) — 주로 헌재

nella parte in cui non prevede
~을 정하지 않은 한도에서(일부 위헌·첨가형) — 헌재 주문

va accolto, vanno accolti
받아들여야 한다(andare + 과거분사 — 당위 수동)

si tratta di, si osserva
~이다, ~라고 본다(비인칭 si)

ne consegue, ne discende
따라서 ~이 된다

in diversa composizione
다른 구성으로(민사 환송 주문)

ex art.
~조에 따른(라틴어 전치사 ex + articolo의 줄임)

c.d.
이른바(cosiddetto의 줄임)

Rv.
대법원 형사 판례요지(massima) 번호 — 형사 판결 10건 모두, 민사 0건

Sez. U, n. ... del ...
선례 인용 꼴 — 형사는 피고인 성(또는 머리글자)을 붙인다

in favore della Cassa delle ammende
(돈을) 벌과금 기금에 — 형사 상고 불허 주문

dà atto della sussistenza dei presupposti
요건이 있음을 확인한다 — 민사 상고 기각·각하 때 인지대 문구

칼럼 — 같은 결정, 다른 판본

같은 헌법재판소 결정이 어디서 보느냐에 따라 머리가 다르다.

헌법재판소 누리집의 결정면 화면에는 맨 위에 « REPUBBLICA ITALIANA / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO »가 붙어 있다. 그런데 이 머리말은 화면에는 있고 공식 데이터·관보에는 없다. 이 책이 쓴 오픈데이터(dati.cortecostituzionale.it)의 결정은 2024년부터 2026년 10월까지 609건 모두 « LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: ... »로 시작하고, 판결은 « ha pronunciato la seguente SENTENZA », 결정은 « ... ORDINANZA »로 형식을 밝힌다. 공화국·인민 명의의 머리말은 어느 것에도 없다. 2026년 제174호 판결을 관보(Gazzetta Ufficiale, 1a Serie speciale n. 43, 2026. 10. 28.) 전문과 대조했을 때도 머리말은 없었다.

대법원 판결은 사정이 다르다. 형사소송법 546조 1항 a호는 판결이 « l'intestazione "in nome del popolo italiano" »('이탈리아 인민의 이름으로'라는 머리말)를 담는다고 정한다. 이 책이 본 대법원 판결 14건은 모두 이 머리말이 있었고 결정(ordinanza) 6건은 없었다.

결어도 다르다. 대법원은 « P.Q.M. »로 줄여 쓰고(20건 중 19건), 헌법재판소는 소문자 « per questi motivi » 다음 줄에 « LA CORTE COSTITUZIONALE »를 쓴 뒤 주문을 이어 간다(609건 모두). 아래 인용은 2026년 제174호 판결의 그 주문이다.

그러니 판결을 인용할 때는 어느 판본에서 옮겼는지를 함께 적는다. 화면 판본의 머리말을 결정 원문의 일부로 인용하면 공식 데이터와 맞지 않게 된다. 이 책은 헌법재판소 결정을 오픈데이터 XML에서, 대법원 판결을 공개 PDF에서 옮겼다.

> dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro». Corte cost., sent. n. 174/2026, dispositivo · ECLI:IT:COST:2026:174 · 공식
> (헌법재판소는) 1966. 7. 15. 법률 제604호(개별 해고에 관한 규정) 8조 가운데 « , 15명이 넘는 근로자를 고용한 사용자에게 고용된 경우 »라는 문구 부분이 위헌임을 선언한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
dichiara l'illegittimità costituzionale	dichiarare 3인칭 단수(주어는 위 줄의 LA CORTE COSTITUZIONALE) + 목적어	위헌임을 선언한다
dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604	dell' = di + lo, della = di + la — 법률 표시는 날짜 + n. (번호)	1966. 7. 15. 법률 제604호 8조의
(Norme sui licenziamenti individuali),	괄호 속 법률 제목 — sui = su + i	(개별 해고에 관한 규정)
limitatamente alle parole	limitatamente a(~에 한하여) + alle = a + le	~라는 문구에 한하여
«, se dipendenti da datore di lavoro	인용 부호 속 법률 문구 — se(~이면) + 형용사 dipendente(고용된)	사용자에게 고용된 경우
che occupa più di quindici prestatori di lavoro».	관계절 che + occupare(고용하다) + più di(~ 넘는)	15명이 넘는 근로자를 고용한

대법원 판결 두 건 — 민사 연합부와 형사부

Corte di cassazione는 이 책에서 '대법원'으로 옮긴다. 학계에서는 '파기원'이라고도 한다. 대법원 판결은 공개 PDF(cortedicassazione.it)에서 몇 문장만 옮긴다. 당사자·변호인 이름과 사건을 특정하는 지명이 든 문장은 옮기지 않았다.

민사 판결은 대법원 민사 연합부(Sezioni Unite civili)의 2026년 제14226호다. 2026. 2. 24. 공개 법정(PU) 심리를 거쳐 평의하고 5. 14. 공시했다. 머리에 « REPUBBLICA ITALIANA / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO », 절 제목은 « FATTI DI CAUSA »(사건의 사실) → « RAGIONI DELLA DECISIONE »(판단 이유) → « P.Q.M. »이다. 주문은 « cassa la sentenza impugnata … e rinvia la causa alla Corte d'appello …, in diversa composizione »(원심 판결을 파기하고 사건을 항소법원에 다른 구성으로 환송한다)로 끝난다. 사실 부분은 근과거로 쓰였고(ha proposto ricorso, ha depositato memorie), 1심 경과를 적은 한 문장에만 원과거(condannò)가 나온다.

형사 판결은 대법원 제5형사부의 2026년 제17971호다. 2026. 4. 22. 공개 심리(UP)를 거쳐 평의하고 5. 19. 서기과에 기탁했다. 머리말은 « In nome del Popolo Italiano »로 작은 글자가 섞여 있다. 절 제목은 « RITENUTO IN FATTO »(사실로 보는 것) → « CONSIDERATO IN DIRITTO »(법률로 따진 것) → « P.Q.M. »이다. 상고인들의 주장은 현재로 옮긴다(evidenziano i ricorrenti — 상고인들은 ~을 지적한다).

형사 판결의 주문은 « Annulla senza rinvio la sentenza impugnata »(원심 판결을 환송 없이 파기한다)다. 민사는 cassa(cassare), 형사는 annulla(annullare) — 한국어로는 둘 다 '파기'지만 동사가 다르다.

형사 판결은 선례를 판례요지 번호로 인용한다: « (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036) ». 부(연합부)·번호·평의일·피고인 머리글자·Rv. 번호 순이다. 민사 판결은 « sentenza n. 7580/2013 di questa Corte »처럼 번호와 연도로 인용했고, 이 책이 본 민사 판결 10건에는 Rv.가 없었다.

> Ha depositato memorie il Pubblico Ministero, chiedendo di accogliere i ricorsi e di enunciare il principio di diritto nei termini di seguito esposti.
>
> Cass. civ., Sez. Un., n. 14226/2026, 5면 · PDF 5면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮겼다. 단락 번호 « 8.2. – »는 뗐다. 이 면은 쪽 그림 대조를 하지 않았다.
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치
>
> 검사가 의견서를 제출하여, 상고를 받아들이고 아래에서 밝히는 내용으로 법률원칙을 선언해 달라고 청구했다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ha depositato memorie	근과거(avere + 과거분사) — 사실 부분의 기본 시제 + 관사 없는 명사 복수	의견서를 제출했다
il Pubblico Ministero,	주어(동사 뒤) — 검사	검사가
chiedendo di accogliere i ricorsi	제룬디오(chiedere — ~하면서) + di + 동사원형 + 목적어	상고를 받아들이라고 청구하면서
e di enunciare il principio di diritto	e + di + 동사원형 + 목적어(법률원칙)	법률원칙을 선언하라고
nei termini di seguito esposti.	nei = in + i + di seguito(아래에) + 과거분사 남성 복수	아래에서 밝히는 내용으로

> Riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa Cass. civ., Sez. Un., n. 14226/2026, 30면 · PDF 30면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면을 90 dpi 쪽 그림으로 그려 글자 대조. 판결이 선언한 법률원칙(큰따옴표 인용)의 마지막 문장이라 끝의 « ” »와 마침표를 뗐다. PDF 의 아포스트로피(U+2019)는 그대로 두었다.
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치
>
> 중지 결정이 잘못 내려졌음이 확인되면, 판사는 당사자의 신청이나 직권으로 소송을 이어 갈 기일을 정하는 처분을 할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Riscontrata l’erroneità	절대 분사구 — riscontrare(확인하다)의 과거분사 여성 단수 + 명사	잘못이 확인되면
della pronuncia dell’ordinanza di sospensione,	della = di + la, dell’ = di + la(모음 앞)	중지 결정을 내린 것의
è consentita al giudice,	essere 수동 + 과거분사 여성 단수(주어 l’adozione에 맞춤) + al = a + il	판사에게 허용된다
su istanza di parte o d’ufficio,	su istanza di(~의 신청으로) + o + d’ufficio(직권으로)	당사자의 신청이나 직권으로
l’adozione di un provvedimento	주어(동사 뒤) — adozione(채택) + di + 명사	처분을 하는 것이
recante la fissazione dell’udienza	현재분사 recante(~을 담은) + 목적어	기일 지정을 담은
per la prosecuzione della causa	per + 명사 + della	소송을 이어 가기 위한

> La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per le ragioni di seguito esposte, con trasmissione degli atti al giudice civile competente affinché provveda alla prosecuzione del giudizio in grado di appello ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. Cass. pen., Sez. 5, n. 17971/2026, 3면 · PDF 3면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면을 90 dpi 쪽 그림으로 그려 글자 대조. 단락 번호 « 1. »은 뗐다. PDF 의 아포스트로피(U+2019)는 그대로 두었다.
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치
>
> 아래에서 밝히는 이유로 원심 판결은 환송 없이 파기되어야 하고, 기록은 관할 민사 법원에 보내 형사소송법 573조 1-bis항에 따라 항소심 재판을 이어 가게 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La sentenza impugnata	주어 — 과거분사 impugnato(불복된)를 형용사로	원심 판결은
deve essere annullata senza rinvio	dovere + essere + 과거분사 여성 단수(수동) + senza rinvio(환송 없이)	환송 없이 파기되어야 한다
per le ragioni di seguito esposte,	per(~으로) + 명사 + di seguito(아래에) + 과거분사 여성 복수	아래에서 밝히는 이유로
con trasmissione degli atti	con + 관사 없는 명사 + degli = di + gli	기록을 보내면서
al giudice civile competente	al = a + il + 명사 + 형용사 둘	관할 민사 법원에
affinché provveda alla prosecuzione del giudizio	affinché(~하도록) + 접속법 현재 + alla = a + la	재판을 이어 가도록
in grado di appello	in grado di(~ 심급에서)	항소심으로
ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.	ai sensi di(~에 따라) + 조·항 — cod. proc. pen. = 형사소송법	형사소송법 573조 1-bis항에 따라

> Dalle considerazioni che precedono discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., in quanto adottata in carenza di potestas iudicandi sulla responsabilità civile. Cass. pen., Sez. 5, n. 17971/2026, 5면 · PDF 5면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮겼다. 단락 번호 « 5. »는 뗐다. 이 면은 쪽 그림 대조를 하지 않았다.
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치
>
> 앞에서 본 것에서, 원심 판결은 민사 책임에 관한 재판권 없이 내려졌으므로 형사소송법 620조에 따라 환송 없이 파기된다는 결론이 나온다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Dalle considerazioni che precedono	dalle = da + le + 관계절(앞서는 — precedere)	앞에서 본 것에서
discende l'annullamento senza rinvio	discendere(결론으로 나오다) + 주어(동사 뒤)	환송 없는 파기가 나온다
della sentenza impugnata,	della = di + la	원심 판결의
ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.,	ai sensi di + 조 번호 + 약어	형사소송법 620조에 따라
in quanto adottata in carenza di potestas iudicandi	in quanto(~이므로) + 과거분사 여성 단수 + in carenza di(~ 없이) + 라틴어	재판권 없이 내려졌으므로
sulla responsabilità civile.	sulla = su + la	민사 책임에 관한

한국이라면? — 같은 판결, 다른 순서

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언과 판결 서식만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행이다. 한국 판결 서식 견본은 대법원 2026. 8. 13. 선고 2025다217842 판결이다.

	이탈리아	한국	차이
≠	in nome del popolo italiano (c.p.p. 125·546)	판결서의 기재사항 (민사소송법 제208조 ①)	판결 머리말을 법률이 요구한다 / 기재사항은 「당사자와 법정대리인」부터 「법원」까지 여섯이고 머리말이 없다.
≠	dispositivo — 맨 끝 (c.p.c. 132)	주문 — 맨 앞 (민사소송법 제208조 ①)	사실 → 이유 → P.Q.M. → 주문 / 기재사항 순서가 「주문」 다음 「이유」 이고, 2025다217842도 【주 문】 뒤에 【이 유】가 온다.
+	citazione di autori giuridici 금지 (disp. att. c.p.c. 118)	— (민사소송법 제208조)	민사 판결 이유에서 법학자 인용을 어떤 경우에도 뺀다 / 한국 판결서 기재사항 조문에는 이런 금지가 없다(조문 판정).
≠	서명 — 재판장과 주심만 (c.p.c. 132)	판결한 법관의 서명날인 (민사소송법 제208조 ①)	합의부 판결도 두 사람만 서명한다 / 「판결한 법관이 서명날인하여야 한다」. 2025다217842 끝에는 대법관 세 사람이 적혀 있다.
≠	반대의견 — 봉인 조서 (c.p.p. 125, comma 5)	대법관의 의사표시 (법원조직법 제15조)	반대한 판사의 의견은 봉인한 봉투에 넣어 서기과에 보관한다 / 「대법원 재판서(裁判書)에는 합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다.」
≠	Corte costituzionale — 반대의견 없음	재판관의 의견 표시 (헌법재판소법 제36조 ③)	이 책이 본 2024~2026년 10월 결정 609건에 반대의견이 한 건도 없었다 / 「심판에 관여한 재판관은 결정서에 의견을 표시하여야 한다.」
≠	이유 기재 — 헌법 (Cost. 111, comma 6)	재판의 이유 (형사소송법 제39조)	모든 재판에 이유를 붙인다(헌법) / 「재판에는 이유를 명시하여야 한다. 단, 상소를 불허하는 결정 또는 명령은 예외로 한다.」(법률)
≠	결정(ordinanza)에도 Ragioni della decisione	심리불속행 판결 (상고심절차에 관한 특례법 제5조 ①)	대법원이 각하하는 결정에도 이유 절이 붙는다 / 심리불속행 판결 등은 「판결에는 이유를 적지 아니할 수 있다」.
≠	이유 없는 재판 — 무효 (c.p.p. 125, comma 3)	절대적 상고이유 (민사소송법 제424조 ①)	형사 판결·결정은 이유가 없으면 무효다 / 민사에서 「판결의 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때」는 절대적 상고이유다. 법 영역이 달라 1:1 대응은 아니다.
≠	형사 판결 이유 (c.p.p. 546, comma 1, e)	유죄판결의 이유 (형사소송법 제323조 ①)	증거 평가 기준과 반대 증거를 믿지 않는 이유까지 쓴다 / 「판결이유에 범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다」.
=	massima	판결요지	판결 원문과 따로 만든 법리 요지다. 2025다217842도 판시사항·판결요지가 전문과 별도 항목이다. 이탈리아 헌법재판소는 결정 원문과 massime를 별도 데이터로 낸다.
≠	Rv. 번호 인용 (대법원 형사)	사건번호 인용	형사 판결은 « Sez. U, n. … del …, Rv. … »처럼 판례요지 번호로 선례를 든다 / 한국은 2025다217842의 참조판례처럼 선고일과 사건번호(2018다279217)로 든다.

가짜 친구 · sentenza·ordinanza·decreto — 재판의 세 형식과 그 함정

이탈리아 재판은 세 형식이다. 형사소송법 125조 1항과 민사소송법 131조 1항이 sentenza(판결)·ordinanza(결정)·decreto(명령)를 나란히 든다. 영어 sentence는 '형 선고'라서 sentenza를 '형'으로 읽으면 무죄 판결(sentenza di assoluzione)이 설명되지 않는다.

ordinanza는 '결정'이지만 무게가 다르다. 한국 결정은 형식상 이유를 생략할 수 있는 경우가 있으나 형사소송법 125조 3항은 결정에도 이유가 없으면 무효라고 한다. 대법원 민사는 공개 법정이 아니면 평의실에서 ordinanza로 사건을 끝내므로(민사소송법 375조), 대법원 민사의 ordinanza는 사건을 끝내는 재판이다. 같은 낱말이 시장(sindaco)의 행정 명령도 가리킨다.

decreto는 재판에서 가장 가벼운 형식(명령)이면서, 정부가 만드는 법령의 형식이기도 하다(decreto-legge 긴급명령, decreto legislativo 위임입법). 법령 약칭 D.L.·D.Lgs.·D.P.R.은 12장에서 다룬다.

camera di consiglio는 '협의실'이 아니라 '평의' 또는 '비공개 심리'다. 형사소송법 125조 4항은 판사가 camera di consiglio에서 당사자 없이 평의하고 그 평의는 비밀이라고 정한다. dispositivo는 일상어로 '장치'(dispositivo elettronico)가 먼저 떠오르지만 판결에서는 '주문'이다.

massima는 판결 원문이 아니라 대법원 안의 다른 법률가들이 판결에서 뽑아 낸 요지다(Treccani의 설명). 한국의 판결요지와 자리가 같다. giurisprudenza는 '판례'(그리고 학부 이름으로는 '법학'), dottrina는 '학설'이다. 영어 jurisprudence(법학)로 읽으면 '판례'가 빠진다.

> La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto. c.p.p., art. 125, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 판사의 재판이 판결·결정·명령 가운데 어느 형식을 갖는지는 법률이 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La legge stabilisce i casi	주어 + stabilire 3인칭 단수 + 목적어	법률은 경우를 정한다
nei quali il provvedimento del giudice	관계사 nei quali(= in + i quali) + 주어	판사의 재판이 ~하는
assume la forma della sentenza,	assumere(갖추다) + 목적어 + della = di + la	판결의 형식을 갖는
dell'ordinanza o del decreto.	dell' = di + la(모음 앞), del = di + il	결정이나 명령의

> La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. c.p.c., art. 131, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 판사가 어떤 경우에 판결·결정·명령을 하는지는 법률이 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La legge prescrive	주어 + prescrivere(정하다) 3인칭 단수	법률이 정한다
in quali casi	의문 형용사 quale의 복수 — 간접의문	어떤 경우에
il giudice pronuncia	주어 + pronunciare(선고하다)	판사가 하는지
sentenza, ordinanza o decreto.	관사 없는 명사 셋 — 형식의 이름	판결·결정·명령을

요령 sentenza = 판결(형 선고가 아니다). ordinanza = 결정 — 대법원 민사에서는 사건을 끝낸다. decreto = 명령 또는 법령. camera di consiglio = 평의. dispositivo = 주문. massima = 판결요지(판결 원문 아님). giurisprudenza = 판례.

문법 S6 — 조건법: 남의 말을 거리를 두고 옮긴다

조건법 현재는 동사 원형의 어간에 -rei··resti··rebbe··remmo··reste··rebbero를 붙인다(violare → violerebbe, muovere → muoverebbero). 조건법 과거는 avrebbe·sarebbe + 과거분사다(avrebbe dovuto). 판결에서 조건법은 세 자리에 나온다. 남의 주장을 '~라고 한다'로 옮길 때(보고의 조건법), 사실과 다른 가정의 귀결('~했을 것이다'), 그리고 해야 했으나 하지 않은 일('~했어야 했다')이다.

- 보고의 조건법. 헌법재판소 판결의 사실 부분은 제청 법원의 주장을 조건법으로 옮긴다. 2026년 제174호 판결 « per il rimettente, i dubbi di legittimità costituzionale muoverebbero «in due direzioni» »는 '제청 법원에 따르면 위헌 의문은 두 방향으로 향한다고 한다'다. 재판소가 그 주장에 동의한다는 뜻이 아니다. 직설법 muovono로 쓰면 재판소 자신의 판단처럼 읽힌다.
- 같은 판결은 « Il caso oggetto del giudizio principale confermerebbe tali assunti »(본안 사건이 그 주장을 뒷받침한다고 한다), « Ciò fonderebbe la rilevanza … »처럼 한 단락 내내 조건법을 이어 쓴다. 그러다 « Considerato in diritto »(법률로 따진 것)에 들어가 재판소가 스스로 판단하는 대목에서는 직설법과 당위 표현(Deve, pertanto, dichiararsi …)으로 바뀐다. 시제의 변화가 '누구의 말인가'를 알려 준다.
- 해야 했던 일. 대법원 형사 판결은 원심을 탓할 때 조건법 과거를 쓴다. « avrebbe dovuto limitarsi a disporre la trasmissione degli atti »는 '기록을 보내는 데 그쳤어야 했다', 곧 그렇게 하지 않았다는 뜻이다. dovere의 조건법 과거 + 동사원형 꼴이다.
- 사실과 다른 가정은 se + 접속법 반과거(또는 대과거) + 조건법이다. 민법 1439조(10장)의 « senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato »(술책이 없었다면 상대방은 계약하지 않았을 것이다)가 그 귀결 쪽이다.
- 조건법은 공손한 부탁에도 쓴다(Vorrei consultare la sentenza — 판결을 보고 싶습니다). 판결 본문에는 이 쓰임이 거의 없고, 법원 사무국에 말할 때 쓴다(이 장 '말해 보기').

표로 보기

꼴	만들기	뜻·판결에서
muoverebbero	muovere 조건법 현재 3인칭 복수	~로 향한다고 한다(보고)
confermerebbe	confermare 조건법 현재 3인칭 단수	뒷받침한다고 한다(보고)
violerebbe	violare 조건법 현재 3인칭 단수	위반한다고 한다(보고)
sarebbe consentita	essere 조건법 + 과거분사(수동)	허용된다고 한다(보고)
avrebbe dovuto	avere 조건법 + dovere 과거분사	~했어야 했다(하지 않음)
non avrebbe contrattato	avere 조건법 + 과거분사	계약하지 않았을 것이다(반사실)
vorrei	volere 조건법 현재 1인칭 단수	~하고 싶습니다(공손)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe nulla
secondo(~에 따르면) · 말한 사람 / 주어 / essere 조건법 · 보고(거리 두기)
상고인에 따르면 그 판결은 무효라고 한다.

Il giudice avrebbe dovuto sentire i testimoni
주어 / 조건법 과거 · 하지 않은 의무 / 동사원형 + 목적어
판사는 증인을 신문했어야 했다(그러지 않았다).

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Per il rimettente, la norma viola l'art. 3 Cost.~~	Per il rimettente, la norma violerebbe l'art. 3 Cost.	제청 법원의 주장을 직설법으로 옮기면 재판소 자신의 판단처럼 읽힌다. 남의 주장은 조건법으로 거리를 둔다.
~~Il giudice avrebbe dovere limitarsi.~~	Il giudice avrebbe dovuto limitarsi.	조건법 과거는 avrebbe + 과거분사(dovuto)다. 동사원형 dovere를 쓰지 않는다.
~~Se la parte non avrebbe ingannato, l'altra non avrebbe contrattato.~~	Se la parte non avesse ingannato, l'altra non avrebbe contrattato.	se 절에는 조건법이 아니라 접속법(avesse)을 쓴다. 조건법은 귀결 절에만.
~~I dubbi muoverebbe in due direzioni.~~	I dubbi muoverebbero in due direzioni.	주어 i dubbi가 복수라 조건법도 3인칭 복수 -rebbero다.

문법 S8 — 판결·절차 조문의 예외 표지

재판에 관한 조문은 효과(무효·허용·금지)를 말한 다음 단서를 붙인다. 이 장 조문에 나온 표지는 a pena di(~하지 않으면 ~이다)·salvo quanto previsto da(~이 정한 것은 빼고)·salve le limitazioni(제한은 빼고)·salvo che + 접속법·qualora + 접속법·quando + 접속법·in tal caso 다. 표지를 보면 문장을 끝까지 읽는다.

- a pena di nullità(이유가 없으면 무효): 형사소송법 125조 3항 « Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità »는 '이유를 붙인다, 그러지 않으면 무효다'다. 같은 항의 다음 문장은 명령(decreto)에 « nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge »라는 범위를 단다. 판결·결정과 명령의 차이가 이 단서에 있다.
- salvo quanto previsto da(~이 정한 것은 빼고): 형사소송법 627조 1항은 환송심에서 관할을 다시 다투지 못한다고 한 뒤 25조가 정한 경우를 뺀다. salvo는 뒤 명사에 맞춰 salva·salvi·salve로 바뀌기도 하고(627조 2항 « salve le limitazioni stabilite dalla legge » — 법률이 정한 제한은 빼고), 바뀌지 않는 전치사로 쓰이기도 한다(헌법 97조 4항 « salvo i casi stabiliti dalla legge »).
- salvo che + 접속법: 627조 5항 « salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale »에서 동사가 접속법(sia)이다. 단서 안의 접속법은 3장·6장에서 본 꼴이다.
- qualora·quando + 접속법(~하는 경우에): 민사소송법 384조 2항 « qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto »(사실 확인이 더 필요하지 않으면 — 대법원이 스스로 본안을 판결한다), 4항 « quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso … ». 4항은 조건(quando)과 그 귀결(in tal caso)을 한 문장에 담았다.
- 판결 본문에서도 같은 표지가 쓰인다. 2026년 대법원 형사 판결 n. 17971 은 « in quanto adottata in carenza di potestas iudicandi »(재판권 없이 내려진 것이므로)처럼 이유를 in quanto로 단다. in quanto는 예외가 아니라 이유 표지다.

표로 보기

표지	뒤에 오는 꼴	뜻·이 장의 조문
a pena di nullità	절 끝에 덧붙임	그러지 않으면 무효(형소 125조)
salvo quanto previsto da	명사(조문)	~이 정한 것은 빼고(형소 627조)
salve le limitazioni	명사 — salvo가 성·수에 맞춤	제한은 빼고(형소 627조)
salvo che	접속법	~이 아니면(형소 627조)
qualora	접속법	~하는 경우에(민소 384조)
quando	접속법(조건)	~하는 때에는(민소 384조)
in tal caso	절	그 경우에는(민소 384조)
in quanto	절·과거분사	~이므로(이유 — 예외 아님)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La sentenza è nulla, (원칙 · essere + 형용사) salvo che (예외 표지) sia stata sottoscritta (접속법 근과거 수동) dal giudice (da + il · 행위자)

판결은 무효다. 다만 판사가 서명했다면 그렇지 않다.

La Corte decide nel merito, (원칙 · nel = in + il) qualora (조건 표지) non siano necessari (접속법 현재 3인칭 복수) altri accertamenti (주어(동사 뒤))

다른 사실 확인이 필요하지 않으면 대법원은 본안을 판결한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~salvo che il motivo è personale~~	salvo che il motivo sia personale	salvo che 뒤에는 접속법을 쓴다(형소 627조 5항).

~~salva le limitazioni stabilite dalla legge~~	salve le limitazioni stabilite dalla legge	명사에 맞추는 꼴이면 성과 수를 함께 맞춘다. le limitazioni(여성 복수) → salve(형소 627조 2항). 바뀌지 않는 꼴은 salvo다.
~~Le sentenze sono motivate a pena della nullità.~~	Le sentenze sono motivate, a pena di nullità.	정형구 a pena di nullità에는 관사를 넣지 않는다(형소 125조 3항).
~~qualora non sono necessari ulteriori accertamenti~~	qualora non siano necessari ulteriori accertamenti	qualora 뒤에는 접속법을 쓴다(민소 384조 2항).

> Più in particolare, per il rimettente, i dubbi di legittimità costituzionale muoverebbero «in due direzioni» e in plurimi profili. Corte cost., sent. n. 174/2026, Ritenuto in fatto · ECLI:IT:COST:2026:174 · 공식
> 더 구체적으로 보면, 제청 법원에 따르면 위헌 의문은 '두 방향으로', 여러 측면에서 제기된다고 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Più in particolare,	più(더) + in particolare(특히)	더 구체적으로
per il rimettente,	per(~에 따르면) + il rimettente(제청 법원 — rimettere의 현재분사를 명사로)	제청 법원에 따르면
i dubbi di legittimità costituzionale	주어 — dubbio의 복수 + di + 명사 + 형용사	위헌 의문은
muoverebbero «in due direzioni»	muovere 조건법 현재 3인칭 복수 — 보고의 조건법 + 인용 부호 속 원심의 말	'두 방향으로' 향한다고 한다
e in plurimi profili.	e + in + 형용사 plurimo(여럿의) 복수 + 명사	그리고 여러 측면에서

> Il caso oggetto del giudizio principale confermerebbe tali assunti. Corte cost., sent. n. 174/2026, Ritenuto in fatto · ECLI:IT:COST:2026:174 · 공식
> 본안 사건이 그 주장을 뒷받침한다고 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il caso	주어	사건이
oggetto del giudizio principale	명사 oggetto를 동격으로(~의 대상인) + del = di + il	본안 재판의 대상인
confermerebbe	confermare 조건법 현재 3인칭 단수 — 보고의 조건법	뒷받침한다고 한다
tali assunti.	지시 형용사 tale의 복수 + assunto(주장)의 복수	그 주장들을

> Ciò fonderebbe la rilevanza delle questioni sollevate, anche perché, per la «chiara lettera della norma», non sarebbe neppure consentita un'interpretazione adeguatrice. Corte cost., sent. n. 174/2026, Ritenuto in fatto · ECLI:IT:COST:2026:174 · 공식
> 이것이 제기된 문제의 재판 전제성을 뒷받침하고, 또 '규정의 분명한 문언' 때문에 합헌적 해석도 허용되지 않는다고 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ciò fonderebbe	ciò(이것) + fondare 조건법 현재 3인칭 단수	이것이 뒷받침한다고 한다

la rilevanza delle questioni sollevate,	목적어 — rilevanza(재판 전제성) + delle = di + le + 과거분사	제기된 문제의 재판 전제성을
anche perché,	anche(또한) + perché(왜냐하면)	또한 ~ 때문에
per la «chiara lettera della norma»,	per(~ 때문에) + 인용 부호 속 원심의 말	'규정의 분명한 문언' 때문에
non sarebbe neppure consentita	non … neppure(~조차 아니다) + essere 조건법 + 과거분사 여성 단수(수동)	허용되지조차 않는다고 한다
un'interpretazione adeguatrice.	주어(동사 뒤) — un'(모음 앞 una) + 명사 + 형용사(헌법에 맞추는)	합헌적 해석이

> Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25. c.p.p., art. 627, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 환송심에서는 파기 판결이 정한 관할을 다툴 수 없다. 다만 25조가 정한 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nel giudizio di rinvio	nel = in + il + 명사 + di	환송심에서는
non è ammessa discussione	non + essere 수동 + 과거분사 여성 단수 + 주어(관사 없는 명사, 동사 뒤)	다툼이 허용되지 않는다
sulla competenza attribuita	sulla = su + la + 명사 + 과거분사	정해진 관할에 관한
con la sentenza di annullamento,	con + 명사 + di + 명사	파기 판결로
salvo quanto previsto dall'articolo 25.	예외 표지 salvo quanto(~인 것은 빼고) + 과거분사 + dall' = da + lo	25조가 정한 것은 빼고

> Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione. c.p.c., art. 384, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 법률상 이유가 잘못되었더라도 주문이 법에 맞으면 그 판결은 파기 대상이 아니다. 그 경우 대법원은 이유를 바로잡는 데 그친다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Non sono soggette a cassazione	non + essere + 형용사 soggetto a(~의 대상인) 여성 복수	파기 대상이 아니다
le sentenze erroneamente motivate in diritto,	주어(동사 뒤) + 부사 + 과거분사 여성 복수 + in diritto(법률상)	법률상 이유가 잘못 붙은 판결은
quando il dispositivo sia conforme al diritto;	조건 표지 quando + 접속법 현재(sia)	주문이 법에 맞는 경우에는
in tal caso la Corte si limita	in tal caso(그 경우) + 주어 + limitarsi a(~에 그치다)	그 경우 대법원은 ~에 그친다
a correggere la motivazione.	a + 동사원형 + 목적어	이유를 바로잡는 데

> Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova

> anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. c.p.p., art. 627, comma 5 · 기준일 판 · 공식
> 파기된 판결로 유죄 판결을 받은 피고인 가운데 상고하지 않은 사람이 있으면, 상고인에 대하여 한 파기는 상고하지 않은 사람에게도 효력이 미친다. 다만 파기 이유가 오로지 상고인 개인에게만 관한 것이면 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se taluno degli imputati,	se(만일) + taluno(누군가) + degli = di + gli	피고인 가운데 누군가가
condannati con la sentenza annullata,	과거분사 남성 복수(imputati에 맞춤) + con + 명사 + 과거분사	파기된 판결로 유죄 판결을 받은
non aveva proposto ricorso,	대과거(avere 반과거 + 과거분사) — 그 전에 끝난 일	상고하지 않았으면
l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente	주어 + 과거분사 + rispetto a(~에 대하여)	상고인에 대하여 한 파기는
giova anche al non ricorrente,	giovare a(~에게 이롭다) 3인칭 단수 + non을 붙인 명사	상고하지 않은 사람에게도 효력이 미친다
salvo che il motivo dell'annullamento	예외 표지 salvo che + 주어	다만 파기 이유가
sia esclusivamente personale.	essere 접속법 현재 — salvo che 뒤	오로지 상고인 개인에게만 관한 것이면 그렇지 않다

말해 보기 — 판결문을 함께 읽을 때

이탈리아 법률가와 대법원 판결 PDF를 같이 보며 구조를 묻는 장면. 처음 만난 사이라 Lei로 말한다. Lei

A Mi scusi, dove si trova il dispositivo in questa sentenza?
실례지만 이 판결에서 주문은 어디에 있습니까?

B Alla fine, dopo la formula «per questi motivi», che qui è abbreviata.
맨 끝에, '이러한 이유로'라는 결어 뒤에 있습니다. 여기서는 줄여 썼네요.

A Da noi il dispositivo viene prima della motivazione.
한국에서는 주문이 이유보다 먼저 옵니다.

B Interessante. E la massima la scrive il giudice stesso?
흥미롭군요. 판결요지는 판사가 직접 씁니까?

A No, è preparata a parte e non fa parte della sentenza.
아니요, 따로 만들고 판결의 일부가 아닙니다.

B Come da noi, allora. Vorrei vedere una sentenza coreana.
그럼 우리와 같군요. 한국 판결을 하나 보고 싶습니다.

설명해 보기 — 한국 판결서를 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국 판결서의 꼴을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

Nelle nostre sentenze il dispositivo viene subito dopo le parti.
한국 판결서에서는 당사자 바로 다음에 주문이 옵니다.
민사소송법 제208조 ①

La sentenza è firmata da tutti i giudici che l'hanno pronunciata.
판결서에는 판결한 법관이 모두 서명합니다.
민사소송법 제208조 ①

Nella Corte suprema ogni giudice deve esprimere la propria opinione.
대법원에서는 대법관마다 자기 의견을 표시해야 합니다.
법원조직법 제15조

Per questo da noi esistono le opinioni dissenzienti.
그래서 한국에는 반대의견이 있습니다.
법원조직법 제15조

In alcuni casi la Corte suprema può rigettare il ricorso senza motivazione.
어떤 경우에는 대법원이 이유를 적지 않고 상고를 기각할 수 있습니다.
상고심절차에 관한 특례법 제5조 ①

Citiamo le sentenze con la data e il numero di ruolo.
판결은 선고일과 사건번호로 인용합니다.
2025다217842 참조판례

따라 말하기 — 조문과 판결 열 문장

조문과 판결 문장을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 겹자음(annullata의 nn·ll, Cassazione의 ss)은 길게 읽는다. 악상이 있는 음절(è, legittimità)은 세게 읽는다.

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.
판결은 이탈리아 인민의 이름으로 선고한다. (형사소송법 125조)

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
정의는 인민의 이름으로 집행된다. (헌법 101조)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
모든 재판에는 이유를 붙여야 한다. (헌법 111조)

Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità.
판결과 결정에는 이유를 붙인다. 그러지 않으면 무효다. (형사소송법 125조)

Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti.
판사는 보조하도록 지정된 직원과 당사자 없이 평의한다. (형사소송법 125조)

La deliberazione è segreta.
평의는 비밀이다. (형사소송법 125조)

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
어떤 경우에도 법학자 인용은 빼야 한다. (민사소송법 시행규정 118조)

Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
환송받은 판사는 대법원 판결이 정한 모든 법률문제에서 그 판결을 따른다. (형사소송법 627조)

Il caso oggetto del giudizio principale confermerebbe tali assunti.
본안 사건이 그 주장을 뒷받침한다고 한다. (헌법재판소 2026년 제174호 판결)

Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.
환송받은 판사는 판결이 파기된 판사가 가졌던 것과 같은 권한으로 재판한다. 다만 법률이 정한 제한은 그렇지 않다. (형사소송법 627조)

확인 문제 8

1. 이탈리아 판결에서 주문(dispositivo)은 어디에 오는가?

- 당사자 표시 바로 뒤
- 사실 부분 앞
- **이유와 결어(P.Q.M.) 뒤, 맨 끝**
- 판결요지 안

사실 → 이유 → P.Q.M. → 주문 순이다. 한국 판결서는 주문이 이유보다 앞에 온다(민사소송법 제 208조 ①의 순서).

2. 대법원 민사 판결의 절 제목 짝은?

- Ritenuto in fatto → Considerato in diritto
- **Fatti di causa → Ragioni della decisione**
- Svolgimento del processo → Motivi della decisione
- Ritenuto che → Considerato che

2026년 대법원 민사 10건 모두 Fatti di causa → Ragioni della decisione였다. 형사와 헌법재판소 판결은 Ritenuto in fatto → Considerato in diritto다.

3. 헌법재판소 판결의 결어는?

- P.Q.M.
- **per questi motivi**
- La Corte osserva
- Così è deciso

헌법재판소는 소문자 « per questi motivi » 다음 줄에 « LA CORTE COSTITUZIONALE »를 쓴다. P.Q.M.은 대법원의 줄임 꼴이다.

4. « per il rimettente, i dubbi … muoverebbero «in due direzioni» »의 muoverebbero는 왜 조건법인가?

- 공손하게 말하려고
- **제청 법원의 주장을 거리를 두고 옮기려고**
- 미래의 일이라서
- se 절이라서

보고의 조건법이다. 재판소가 동의한다는 뜻이 아니라 '제청 법원에 따르면 ~라고 한다'다.

5. « Il giudice avrebbe dovuto limitarsi … »가 말하는 것은?

- 판사가 그렇게 했다
- **판사가 그렇게 해야 했으나 하지 않았다**
- 판사가 앞으로 그렇게 할 것이다
- 판사가 그렇게 할 수 없다

dovere의 조건법 과거 + 동사원형은 '~했어야 했다', 곧 하지 않은 의무다.

6. 형사소송법 125조 3항에서 이유가 없으면 무효가 되는 재판은?

- **판결과 결정**
- 명령만
- 모든 명령
- 판결만

« Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. » 명령(decreto)은 법률이 이유를 요구하는 경우에만 그렇다.

7. 대법원 민사가 원심을 파기할 때 쓰는 동사는?

- annulla
- **cassa**
- rigetta
- dichiara

민사는 cassa(cassare, 민사소송법 384조 « cassa la sentenza »), 형사는 annulla(annullare)다.

8. 헌법재판소 결정면 화면 맨 위의 « IN NOME DEL POPOLO ITALIANO »에 대한 이 책의 설명은?

- 모든 판본에 있다
- **화면에는 있고 공식 데이터·관보에는 없다**
- 관보에만 있다
- 헌법이 헌법재판소 결정에 요구한다

오픈데이터 XML 609건과 관보 대조 1건(2026년 제174호)에는 그 머리말이 없었다(칼럼 '같은 결정, 다른 판본').

2부 법의 언어 · 제16장

회사·도산

Le società e la crisi d'impresa

이 장에서 읽는 회사 조문은 상법전이 아니라 1942년 민법전(codice civile)에 있다. 기업가(2082조)와 회사(2247조 이하)가 같은 편, 곧 제5편(libro quinto)에 들어 있다. 이 장은 그 조문으로 기업(impresa)·회사(società)·주식(azione)·이사(amministratore)·감사(sindaco)·결산(bilancio)을 읽는다. 도산은 2022년 7월 15일 시행된 위기·도산법전(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, 줄여 CCII)이 맡는다. 이 법전은 80년 된 이름 fallimento(파산)를 liquidazione giudiziale(재판상 청산)로 바꾸었다. 문법은 조건법이다. 도산 조문은 '청산했더라면 받았을 몫'과 지금의 몫을 견주는 일이 많아서, '~할 것이다, ~했을 것이다'를 말하는 조건법이 법률 요건 안으로 들어온다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. c.c., art. 2195, comma 2 · 기준일 판 · 공식

상업 활동과 상업 기업을 가리키는 법률 규정은, 달리 드러나지 않는 한, 이 조에 적힌 모든 활동과 그 활동을 하는 기업에 적용된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le disposizioni della legge	주어 — della = di + la	법률의 규정은
che fanno riferimento	관계절 — fare riferimento a(~을 가리키다)	~을 가리키는
alle attività e alle imprese commerciali	alle = a + le, 형용사 commerciali 가 두 명사에 걸림	상업 활동과 상업 기업을
si applicano,	수동 si + 3인칭 복수(주어 disposizioni)	적용된다
se non risulta diversamente,	예외 표지 se non + 직설법 — 비인칭(주어 없음)	달리 드러나지 않는 한
a tutte le attività indicate in questo articolo	a + tutte le + 명사 + 과거분사 여성 복수	이 조에 적힌 모든 활동에
e alle imprese che le esercitano.	관계절 — le(= le attività)를 동사 앞에	그리고 그것을 하는 기업에

2. Il registro è pubblico. c.c., art. 2188, comma 3 · 기준일 판 · 공식
   기업 등기부는 공개된다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il registro	주어 — 남성 단수	등기부는
è	essere 현재 3인칭 단수	~이다
pubblico.	형용사 보어 — 남성 단수	공개된(공적인)

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci. c.c., art. 2380-bis, comma 2 · 기준일 판 · 공식
   회사의 운영은 사원이 아닌 사람에게도 맡길 수 있다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'amministrazione della società	주어 — l' = la(모음 앞), della = di + la	회사의 운영은
può essere affidata	potere + essere 수동 + 과거분사 여성 단수	맡겨질 수 있다
anche a non soci.	anche(~에게도) + a + non + 명사 — non 이 명사를 부정	사원이 아닌 사람에게도

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **società**, pl. le società **회사(계약으로서는 조합 계약도 포함)** ★★★

   읽기 società

   IPA /soʧeˈta/ Wiktionary(it)

   여성

   일상어로는 '사회'(la società italiana — 이탈리아 사회)다. 민법전 2247조는 società를 먼저 '계약'으로 정의한다: 둘 이상이 재산이나 노무를 출자해 경제 활동을 함께 하고 그 이익을 나누기로 하는 계약. 그 계약으로 생기는 단체가 회사이고, 한국 민법의 조합 계약에 가까운 단순 회사(società semplice)도 여기서 출발한다. 끝 음절에 강세가 있는 낱말이라 복수도 꼴이 같다(le società).

쉬운 예

Lavoro in una società di Milano.

저는 밀라노의 한 회사에서 일합니다.

실무 예

La Sua società ha sede in Italia o in Corea? — Lei

귀하의 회사는 본점이 이탈리아에 있습니까, 한국에 있습니까?

원문

> Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili. — c.c., art. 2247 · 기준일 판 · 공식
>
> 회사 계약으로 둘 이상의 사람은 경제 활동을 함께 하고 그 이익을 나누기 위하여 재산이나 노무를 출자한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Con il contratto di società	con(~로) + 명사 + di + 관사 없는 명사	회사 계약으로
due o più persone	주어 — 수사 + o più(또는 그 이상)	둘 이상의 사람은
conferiscono beni o servizi	conferire(출자하다) 현재 3인칭 복수 + 관사 없는 목적어 둘	재산이나 노무를 출자한다
per l'esercizio in comune	per + 명사 + in comune(함께)	함께 수행하기 위하여
di una attività economica	di + 부정관사 + 명사 + 형용사 — una 가 모음 앞에서도 줄지 않은 꼴	경제 활동을
allo scopo di dividerne gli utili.	allo scopo di(~할 목적으로) + 동사원형 + ne(= 그 활동에서 생긴)	그 이익을 나눌 목적으로

> dividerne의 ne는 '그것에서 나온'이다. gli utili(이익)가 어디서 나왔는지 — 앞의 attività economica — 를 다시 말하지 않고 가리킨다.

문형

costituire una società

회사를 설립하다

1. costituire는 '세우다, 설립하다'다. 수동은 la società è costituita(회사가 설립된다).
2. 설립의 방식은 per contratto(계약으로) 또는 per atto unilaterale(단독 행위로) — 2328조 1항.
3. 명사는 la costituzione(설립). 헌법(la Costituzione)과 같은 낱말이라 대문자로 가린다.

Hanno costituito una società nel duemilaventi.

그들은 2020년에 회사를 설립했다.

La società è stata costituita a Roma.

그 회사는 로마에서 설립되었다.

문법 S6 · Se avessi … costituirei — 가정은 접속법 반과거, 결과는 조건법

~~Se avrei il capitale, costituirei una società.~~ (비문)

Se avessi il capitale, costituirei una società.

사실이 아닌 지금의 가정은 se 뒤에 접속법 반과거(avessi), 결과 절에 조건법(costituirei)을 쓴다. se 뒤에 조건법(avrei)을 두는 것은 이탈리아 사람도 구어에서 하는 실수로 꼽힌다(통설). 이 장 문법 S6.

한국이라면? ≠ 회사 · 상법 제169조

한국 상법은 회사를 계약이 아니라 단체로 정의한다: 「상행위나 그 밖의 영리를 목적으로 하여 설립한 법인」(제169조). 이탈리아 2247조는 '회사 계약'에서 출발하고 법인이라는 말을 쓰지 않는다.

---

2. la **società per azioni**, pl. le società per azioni **주식회사(S.p.A.)** ★★★

읽기 società per azióni

IPA /soʧeˈta per atˈtsjoni/ 엮은이

여성

줄여 S.p.A.라고 쓰고 '에세 피 아'로 읽는다(관행 추정). 상호 끝에 붙는다. 회사의 채무에는 회사 재산만 책임을 진다(2325조 1항). 다만 2항은 주식이 한 사람에게 속한 기간에 출자나 공시가 제대로 되지 않았으면 그 한 사람이 무한 책임을 진다고 정한다 — 1항만 떼어 '주주는 언제나 유한 책임'으로 읽지 않는다.

쉬운 예 È una grande società per azioni.
큰 주식회사다.

실무 예 La società che Lei rappresenta è una società per azioni? — Lei
귀하가 대표하는 회사는 주식회사입니까?

원문

> Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. — c.c., art. 2325, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 주식회사에서는 회사의 채무에 대하여 회사만이 그 재산으로 책임을 진다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
Nella società per azioni	nella = in + la — 어느 회사에서인지	주식회사에서는
per le obbligazioni sociali	per(~에 대하여) + 명사 + 형용사 sociale(회사의)의 복수	회사의 채무에 대하여
risponde soltanto la società	rispondere 3인칭 단수 + soltanto(~만) + 주어(동사 뒤)	회사만이 책임진다
con il suo patrimonio.	con(~으로) + 소유 형용사 suo + 명사	그 재산으로
>
> obbligazione은 '의무'가 아니라 '채무'다(민법전 제4편 delle obbligazioni). 회사법에서는 '사채'(obbligazioni — 회사가 발행하는 채권)라는 뜻도 있으니 문맥을 본다.

문형

rispondere di / per + 채무

~에 대하여 책임을 지다

1. rispondere는 '대답하다'이면서 법률에서는 '책임을 지다'다.
2. 무엇에 대한 책임인지는 per(2325조) 또는 di(형법 54조 « del fatto … risponde »)로 붙인다.
3. illimitatamente(무한히)·solidalmente(연대하여)가 뒤에 자주 온다.

La società risponde dei debiti con il suo patrimonio.
회사는 그 재산으로 채무를 책임진다.

I soci non rispondono personalmente.
사원은 개인적으로 책임지지 않는다.

한국이라면? = 주식회사 · 주주의 유한책임 · 상법 제331조

한국은 주주 쪽에서 쓴다: 「주주의 책임은 그가 가진 주식의 인수가액을 한도로 한다.」(제331조). 이탈리아 2325조 1항은 회사 쪽에서 '회사만 책임진다'고 쓴다. 1인 주주의 무한 책임(2325조 2항) 같은 조는 한국 상법에 없다.

---

3. la **società a responsabilità limitata**, pl. le società a responsabilità limitata

유한회사(S.r.l.) ★★★

읽기 società a responsabilità limitàta

IPA /soʧeˈta a responsabiliˈta limiˈtata/ 엮은이

여성

줄여 S.r.l.('에세 에레 엘레' — 관행 추정)이다. 지분(quota)은 주식으로 만들 수 없다(2468조 1항). 설립 계약에 적는 자본금은 원칙적으로 1만 유로 이상이지만(2463조 2항 4호), 같은 조 4항은 1유로 이상으로 정하는 길도 연다. 이때 출자는 모두 현금으로 하고 전액을 내야 한다.

쉬운 예 Abbiamo una piccola società a responsabilità limitata.
우리는 작은 유한회사를 갖고 있다.

실무 예 Perché avete scelto la forma della società a responsabilità limitata? — Lei
왜 유한회사 형태를 고르셨습니까?

원문 Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. — c.c., art. 2462, comma 1 · 기준일 판 · 공식
유한회사에서는 회사의 채무에 대하여 회사만이 그 재산으로 책임을 진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nella società a responsabilità limitata	nella = in + la, a + 명사 + 형용사(여성 — responsabilità 에 맞춤)	유한회사에서는
per le obbligazioni sociali	per + 명사 + 형용사 복수	회사의 채무에 대하여
risponde soltanto la società	동사 + soltanto + 주어(동사 뒤)	회사만이 책임진다
con il suo patrimonio.	con + 소유 형용사 + 명사	그 재산으로

문형
a responsabilità limitata
유한 책임의

1. a + 명사 + 형용사가 명사를 꾸민다: società a responsabilità limitata(유한 책임의 회사).
2. limitata는 responsabilità(여성)에 맞춘 꼴이다. società에 맞춘 것이 아니다.
3. 반대말은 a responsabilità illimitata(무한 책임의) — 합명회사의 사원.

Il socio ha una responsabilità limitata.
그 사원은 유한 책임을 진다.

In questo caso la responsabilità è illimitata.
이 경우 책임은 무한이다.

한국이라면? = 유한회사 · 사원의 책임 · 상법 제553조
「사원의 책임은 본법에 다른 규정이 있는 경우 외에는 그 출자금액을 한도로 한다.」(제553조). 한국도 사원 쪽에서 쓴다. 회사 종류를 다섯으로 정하는 조(제170조)는 이탈리아 민법전에 한 조로 모여 있지 않다.

---

4. il **socio**, pl. i soci **사원(회사 구성원), 주주** ★★★

읽기 sòcio
IPA /ˈsɔtʃo/ Wiktionary(it)

남성

회사의 구성원이다. 주식회사의 사원은 따로 azionista(주주)라고도 부르지만 민법전은 S.p.A.에서도 socio를 쓴다(2346조 4항). 일상어로는 '동업자', 클럽의 '회원'이다. 여성형은 socia. o는 열린 o다(sòcio).

쉬운 예 Marco è socio di una piccola società.
마르코는 작은 회사의 사원이다.

실무 예 Vorrei parlare con uno dei soci, se possibile. — Lei
가능하면 사원 한 분과 이야기하고 싶습니다.

원문 A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. — c.c., art. 2346, comma 4 · 기준일 판 · 공식
각 사원에게는 그가 인수한 자본금 부분에 비례하고 그의 출자 가액을 넘지 않는 수의 주식이 배정된다. 정관은 주식을 달리 배정하도록 정할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
A ciascun socio	a + ciascun(각각의) + 명사 — 간접 목적어가 앞으로	각 사원에게
è assegnato un numero di azioni	essere 수동 + 주어(동사 뒤)	주식 수가 배정된다
proporzionale alla parte del capitale sociale	형용사 + a(~에) + 명사 + di	자본금 부분에 비례하는
sottoscritta	과거분사 여성 단수 — parte 에 맞춤	인수한
e per un valore non superiore	per + 명사 + non superiore a(~을 넘지 않는)	그리고 ~을 넘지 않는 가액으로
a quello del suo conferimento.	지시대명사 quello(= il valore) + di + 소유 형용사	그의 출자 가액을
Lo statuto può prevedere	lo(s + 자음 앞 남성 관사) + 명사 + potere + 동사원형	정관은 정할 수 있다
una diversa assegnazione delle azioni.	앞에 놓인 형용사 diversa(다른) + 명사	주식의 다른 배정을

sottoscritta는 바로 앞의 capitale(남성)이 아니라 parte(여성)에 맞췄다. '인수한 것'은 자본금 전체가 아니라 그 사원 몫이다.

문형

socio di + 회사

~의 사원

1. socio 뒤에 di + 회사를 붙인다: socio della società X.
2. '사원이 아닌 사람'은 non socio(2380-bis조 « anche a non soci »).
3. 형용사는 sociale(회사의): capitale sociale(자본금), oggetto sociale(회사의 목적).

È socio della società da dieci anni.
그는 10년째 그 회사의 사원이다.

Anche un non socio può essere amministratore.
사원이 아닌 사람도 이사가 될 수 있다.

문법 S6 · Vorrei + 동사원형 — 부탁을 부드럽게 하는 조건법

~~Vorrei di parlare con il socio.~~ (비문)

Vorrei parlare con il socio.

volere의 조건법 vorrei(~하고 싶습니다)는 동사원형을 바로 받는다. 사이에 di를 넣지 않는다. 지금의 바람을 공손하게 말할 때 voglio 대신 vorrei를 쓴다.

한국이라면? ≠ 사원 · 주주 · 상법 제331조

한국 상법은 주식회사의 구성원을 '주주', 다른 회사의 구성원을 '사원'으로 나눠 쓴다(「주주의 책임은 …」, 제331조). 이탈리아 민법전은 어느 회사에서나 socio다.

---

5. **l'azione**, pl. le azioni **주식 (소송법에서는 소권·소, 형사에서는 공소)** ★★★

읽기 azióne

IPA /at'tsjone/ Wiktionary(it)

여성

한 낱말이 세 갈래로 갈린다. 회사법의 azione는 주식이다. 민사소송에서는 소권·소(헌법 24조 « agire in giudizio »와 같은 뿌리), 형사에서는 공소(azione penale — 11장)다. Treccani도 '주식' 뜻을 따로 둔 표제로 싣는다. z는 겹쳐 [tts]로 읽는다.

쉬운 예 Ho comprato cento azioni.
나는 주식 100주를 샀다.

실무 예 Quante azioni possiede la Sua famiglia? — Lei
귀하의 가족은 주식을 몇 주 갖고 계십니까?

원문 > La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. — c.c., art. 2346, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 회사 지분은 주식으로 나타낸다. 특별법에 달리 정한 바가 없으면 정관은 그 주권의 발행을 배제하거나 다른 자격 증명·유통 방식을 쓰도록 정할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La partecipazione sociale	주어 — 명사 + 형용사 sociale	회사 지분은
è rappresentata da azioni;	essere 수동 + da + 관사 없는 복수 명사	주식으로 나타낸다
salvo diversa disposizione di leggi speciali	예외 표지 salvo + 명사(관사 없음)	특별법에 달리 정한 바가 없으면
lo statuto può escludere	주어 + potere + 동사원형	정관은 배제할 수 있다
l'emissione dei relativi titoli	목적어 — dei = di + i, relativo(그에 딸린)	그 주권의 발행을
o prevedere l'utilizzazione	o + potere 에 걸린 둘째 동사원형	또는 ~의 사용을 정할 수 있다
di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.	di + 앞에 놓인 형용사 diverse + 명사 + di + 명사 둘	다른 자격 증명·유통 방식의

문형

essere rappresentato da

~으로 나타나다, ~으로 대표되다

1. rappresentare는 '나타내다'와 '대리·대표하다' 두 뜻이다.
2. 수동 essere rappresentato da + 명사: 지분이 주식으로 나타난다.
3. 회사를 대표하는 사람은 il legale rappresentante(법정 대표자).

La società è rappresentata dal presidente.
회사는 대표이사(회장)가 대표한다.

Il capitale è rappresentato da mille azioni.
자본금은 1,000주로 나뉘어 있다.

한국이라면? ≠ 주식 · 상법 제329조
한국 상법은 주식을 액면과 무액면으로 나누고 「액면주식 1주의 금액은 100원 이상으로 하여야 한다.」(제329조 ③)고 정한다. 이탈리아 2346조는 액면 표시가 없어도 되는 길(같은 조 3항)을 열어 두었다. 낱말 azione가 소권·공소도 뜻하는 것은 한국어 '주식'에 없는 겹침이다.

---

6. la **quota**, pl. le quote **지분(유한회사 사원의 몫), 몫** ★★

읽기 quòta

IPA /ˈkwɔ.ta/ Wiktionary(it)

여성

유한회사 사원의 몫이다. 2468조의 조 제목이 « Quote di partecipazione »(지분)이고, 같은 조 1항은 그 지분을 주식으로 만들 수 없다고 정한다. 본문은 quota 대신 partecipazione(참여, 지분)

를 자주 쓴다. 일상어로는 '몫'·'회비'(la quota di iscrizione — 학회 참가비)·'높이'(고도)다. o는 열린 o.

쉬운 예

Ognuno ha una quota del dieci per cento.
각자 10퍼센트의 지분을 갖고 있다.

실무 예

Lei ha già pagato la quota di iscrizione al convegno? — Lei
학회 참가비는 이미 내셨습니까?

원문

> Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. — c.c., art. 2468, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 이 조 3항이 정한 것을 빼고, 사원의 권리는 각자가 가진 지분에 비례하여 사원에게 속한다. 설립 행위가 달리 정하지 않으면 사원의 지분은 출자에 비례하여 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Salvo quanto disposto	예외 표지 salvo + quanto(~한 것) + 과거분사	~이 정한 것을 빼고
dal terzo comma del presente articolo,	da(행위자) + 서수 terzo + 명사, presente(이)	이 조 3항이
i diritti sociali spettano ai soci	주어 + spettare a(~에게 속하다) 3인칭 복수 + ai = a + i	사원의 권리는 사원에게 속한다
in misura proporzionale alla partecipazione	in misura proporzionale a + 명사	지분에 비례하여
da ciascuno posseduta.	da(행위자) + ciascuno(각자) + 과거분사 여성 단수	각자가 가진
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente,	se + 직설법 — 조건	설립 행위가 달리 정하지 않으면
le partecipazioni dei soci sono determinate	주어 + essere 수동 복수	사원의 지분은 정해진다
in misura proporzionale al conferimento.	al = a + il	출자에 비례하여

da ciascuno posseduta는 어순이 거꾸로 된 수동이다: posseduta da ciascuno(각자가 가진).
법조문은 행위자(da …)를 과거분사 앞에 두는 일이 잦다.

문형

in misura proporzionale a

~에 비례하여

1. in misura(~의 정도로) + proporzionale(비례하는) + a + 명사.
2. a는 뒤 관사와 붙는다: al conferimento, alla partecipazione.
3. 반대로 비례하지 않으면 in misura diversa(다른 비율로).

Gli utili sono divisi in misura proporzionale alle quote.
이익은 지분에 비례하여 나눈다.

La pena è aumentata in misura proporzionale al danno.
형은 손해에 비례하여 가중된다.

한국이라면? ≠ 출자 지분 · 상법 제553조

한국 유한회사 사원의 책임도 출자에 묶인다: 「그 출자금액을 한도로 한다」(제553조). 다만 이탈리아 2468조 2항은 설립 행위로 지분을 출자 비율과 달리 정할 수 있게 한다.

7. il **capitale sociale**, pl. i capitali sociali **자본금** ★★★

읽기 capitàle sociàle

IPA /kapiˈtale soˈt͡ʃale/ 엮은이

남성

회사가 사원에게서 받기로 정한 출자의 총액이다. 출자의 가액을 모두 더한 것이 자본금보다 적을 수는 없다(2346조 5항). capitale는 여성형 la capitale면 '수도'(la capitale d'Italia)이고 남성형 il capitale면 '자본'이다. 관사가 뜻을 가른다.

쉬운 예 Il capitale sociale è di cinquantamila euro.
자본금은 5만 유로다.

실무 예 Può dirmi a quanto ammonta il capitale sociale? — Lei
자본금이 얼마인지 알려 주시겠습니까?

원문

> In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. — c.c., art. 2346, comma 5 · 기준일 판 · 공식
> 어떤 경우에도 출자의 가액은 합하여 자본금 총액보다 적을 수 없다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | In nessun caso | in + nessun(어떤 ~도 아닌) + 명사 — 문장 첫머리의 부정 | 어떤 경우에도 ~않다 |
> | il valore dei conferimenti | 주어 — dei = di + i | 출자의 가액은 |
> | può essere complessivamente inferiore | potere + essere + 부사 + 비교 형용사 | 합하여 적을 수 있다 (→ 없다) |
> | all'ammontare globale del capitale sociale. | all' = a + lo(모음 앞) + 명사 + 형용사 | 자본금 총액보다 |
>
> nessun이 동사 앞에 있으면 non이 필요 없다. In nessun caso … può는 '어떤 경우에도 ~할 수 없다'다.

문형

essere inferiore / superiore a

~보다 적다 / 많다

1. inferiore(더 낮은)·superiore(더 높은)는 비교급이 낱말 안에 들어 있다. più를 붙이지 않는다.
2. 비교 대상은 a로 붙인다: inferiore al capitale.
3. 조문에서 non inferiore a는 '~ 이상', non superiore a는 '~ 이하'다(2346조 4항).

Il capitale non può essere inferiore a diecimila euro.
자본금은 1만 유로보다 적을 수 없다.

Il valore non è superiore a quello del conferimento.
그 가액은 출자 가액을 넘지 않는다.

한국이라면? ≠ 자본금 · 상법 제329조

한국 상법은 자본금을 주식 쪽에서 정한다: 무액면주식을 발행할 수 있고(제329조 ①), 「액면주식 1주의 금액은 100원 이상으로 하여야 한다.」(제329조 ③). 이탈리아 2346조 5항은 출자 가액의 합이 자본금 아래로 내려갈 수 없다는 하한을 둔다.

8. l'**amministratore**, pl. gli amministratori **이사(회사의 업무 집행자)** ★★★

읽기 amministratóre

IPA /amministraˈtore/ Wiktionary(it)

남성

영어 administrator에 끌려 '행정가'·'관리자'로 옮기기 쉽지만, 회사법에서는 이사다. 이사가 여럿이면 이사회(il consiglio di amministrazione)를 이룬다(2380-bis조 3항). 이사가 한 사람이면 amministratore unico(단독 이사), 일상 업무를 맡은 이사는 amministratore delegato('대표이사'에 가깝다 — 직함 관행). 아파트 관리인도 l'amministratore di condominio다.

쉬운 예

L'amministratore firma il bilancio.

이사가 결산서에 서명한다.

실무 예

Chi è l'amministratore delegato della Sua società? — Lei

귀하 회사의 대표이사는 누구입니까?

원문

> La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. — c.c., art. 2380-bis, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 기업의 경영과 조직은 — 조직·관리·회계 체계를 세우는 일을 포함하여 — 이사에게만 속하며, 이사는 회사의 목적을 실현하는 데 필요한 행위를 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La gestione e l'organizzazione dell'impresa,	주어 둘 — dell' = di + la(모음 앞)	기업의 경영과 조직은
ivi compresa l'istituzione	ivi compreso(그것을 포함하여) — compresa 는 istituzione 에 맞춘 여성	~을 세우는 일을 포함하여
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile,	di + lo + 명사 + 형용사 셋	조직·관리·회계 체계를
spettano esclusivamente agli amministratori,	spettare a 3인칭 복수 + 부사 + agli = a + gli	이사에게만 속한다
i quali compiono	관계사 i quali(= gli amministratori) + compiere 현재 3인칭 복수	그리고 이사는 한다
le operazioni strumentali	목적어 + 형용사(수단이 되는)	필요한 행위를
all'attuazione dell'oggetto sociale.	a + la + 명사 + di + lo + 명사 + 형용사	회사의 목적을 실현하는 데

문형

spettare a

~에게 속하다, ~의 권한이다

1. spettare는 권리·권한·몫이 누구 것인지를 말한다. 주어는 권한, a 뒤가 사람이다.
2. 주어가 복수면 spettano: la gestione e l'organizzazione … spettano.
3. esclusivamente(오직)를 붙이면 그 사람만의 권한이 된다.

La decisione spetta all'assemblea.

그 결정은 사원총회의 권한이다.

Il compenso spetta agli amministratori.

보수는 이사에게 지급된다.

문법 S6 · dovrebbe + 동사원형 — 의무를 부드럽게

~~L'amministratore dovrebbe di convocare l'assemblea.~~ (비문)

L'amministratore dovrebbe convocare l'assemblea.

dovere의 조건법 dovrebbe(~해야 할 것이다)는 동사원형을 바로 받는다. 법률이 정한 의무를 말할 때는 조문처럼 deve(~해야 한다)를 쓰고, 의견이나 권고로 말할 때 dovrebbe를 쓴다.

한국이라면? ≠ 이사 · 이사회 · 상법 제393조

이사회를 둔 한국 주식회사에서는 중요한 업무집행을 이사회가 정한다: 「회사의 업무집행은 이사회의 결의로 한다.」(제393조 ①). 자본금 10억원 미만으로 이사가 1~2명인 회사는 각 이사가 이를 맡는다(제383조 ①·⑥). 이탈리아 2380-bis조는 경영이 '이사에게만'(esclusivamente agli amministratori) 속한다고 쓴다.

---

9. **l'assemblea**, pl. le assemblee **사원총회, 주주총회** ★★★

읽기 assemblèa

IPA /assem'blɛa/ Wiktionary(en)

여성

회사 사원이 모여 결의하는 기관이다. 주식회사에서는 '주주총회', 유한회사에서는 '사원총회'에 해당한다. 정기 총회(l'assemblea ordinaria)는 적어도 1년에 한 번 소집하여 결산을 승인하고 이사·감사를 선임한다(2364조). Treccani 표제 없음(fetch_dict 가 Thesaurus 쪽만 받음) — ipa_check 는 it.wiktionary 음절 줄 « as | sem | blè | a »의 악상을 옮겼다. e는 열린 e, 끝의 a와 한 음절로 붙지 않는다: as·sem·blè·a.

쉬운 예 L'assemblea si riunisce una volta l'anno.
총회는 1년에 한 번 모인다.

실무 예 Lei parteciperà all'assemblea di domani? — Lei
내일 총회에 참석하실 겁니까?

원문

> L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. — c.c., art. 2364, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 정기 총회는 적어도 1년에 한 번, 정관이 정한 기간 안에, 어떤 경우에도 사업연도가 끝난 날부터 120일을 넘지 않는 기간 안에 소집하여야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | L'assemblea ordinaria | 주어 — l' = la(모음 앞) + 형용사 | 정기 총회는 |
> | deve essere convocata | dovere + essere 수동 + 과거분사 여성 단수 | 소집되어야 한다 |
> | almeno una volta l'anno, | almeno(적어도) + una volta(한 번) + l'anno(해마다) | 적어도 1년에 한 번 |
> | entro il termine stabilito dallo statuto | entro(~ 안에) + 명사 + 과거분사 + dallo = da + lo | 정관이 정한 기간 안에 |
> | e comunque non superiore a centoventi giorni | comunque(어떤 경우에도) + non superiore a(~을 넘지 않는) | 어떤 경우에도 120일을 넘지 않는 |
> | dalla chiusura dell'esercizio sociale. | da(~부터) + la + 명사 + di + lo + 명사 | 사업연도가 끝난 날부터 |
>
> esercizio sociale은 '회사의 운동'이 아니라 사업연도(회계연도)다. esercizio는 '행사'(diritto di esercizio — 권리 행사)·'연습'·'업소'로도 쓰인다.

문형

convocare l'assemblea

총회를 소집하다

1. convocare(불러 모으다)의 수동은 l'assemblea è convocata.
2. 의무로 말하면 deve essere convocata(소집하여야 한다) — 2364조 2항.
3. 명사는 la convocazione(소집). 학회 초대장도 convocazione라고 한다.

Gli amministratori hanno convocato l'assemblea per il venti maggio.
이사들은 5월 20일로 총회를 소집했다.

> L'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni.
> 총회는 120일 안에 소집하여야 한다.

한국이라면? ≠ 주주총회 · 상법 제361조

한국은 총회의 권한을 좁게 묶는다: 「주주총회는 본법 또는 정관에 정하는 사항에 한하여 결의할 수 있다.」(제361조). 이탈리아 2364조는 정기 총회가 할 일(결산 승인·이사와 감사 선임·보수 결정 등)을 호로 늘어놓고 소집 기한을 정한다.

---

10. il **collegio sindacale**, pl. i collegi sindacali **감사회(주식회사의 감사 기관)** ★★★

읽기 collègio sindacàle

IPA /kolˈlɛd͡ʒo sindaˈkale/ 엮은이

남성

주식회사의 감사들이 이루는 합의체다. 정위원 셋 또는 다섯과 예비위원 둘로 이루어진다(2397조).
형용사 sindacale은 sindaco(감사)에서 왔다. 같은 꼴이 노동조합(il sindacato)의 형용사이기도
해서 attività sindacale은 '노조 활동'이다 — 회사법 문맥인지 먼저 본다.

쉬운 예 Il collegio sindacale controlla gli amministratori.
감사회는 이사를 감시한다.

실무 예 Da quanti membri è composto il collegio sindacale della Sua società? — Lei
귀하 회사의 감사회는 몇 명으로 이루어져 있습니까?

원문

> Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. — c.c., art. 2397, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 감사회는 사원이든 아니든 정위원 셋 또는 다섯으로 이루어진다. 그 밖에 예비 감사 둘을 선임하여야 한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Il collegio sindacale | 주어 — 명사 + 형용사 | 감사회는 |
> | si compone di tre o cinque membri effettivi, | comporsi di + 수사 + 명사 + 형용사 (정위원) | 정위원 셋 또는 다섯으로 이루어진다 |
> | soci o non soci. | membri 에 붙는 설명 — 관사 없는 명사 | 사원이든 아니든 |
> | Devono inoltre essere nominati | dovere 3인칭 복수 + inoltre(그 밖에) + essere 수동 | 그 밖에 선임되어야 한다 |
> | due sindaci supplenti. | 주어(동사 뒤) — 수사 + 명사 + 형용사 (예비의) | 예비 감사 둘이 |

문형

comporsi di

~으로 이루어지다

1. comporre(구성하다)에 si를 붙이면 '~으로 이루어지다': si compone di + 수·명사.
2. 같은 뜻을 수동으로 말하면 è composto da(2380-bis조처럼).
3. 구성원 하나는 il membro(복수 i membri — 이중 복수 le membra는 '팔다리').

La commissione si compone di cinque membri.
위원회는 다섯 명으로 이루어진다.

Il collegio è composto da tre sindaci.
감사회는 감사 셋으로 이루어져 있다.

한국이라면? ≠ 감사 · 상법 제409조

한국 주식회사의 감사는 합의체가 아니라 한 사람씩이고 「감사는 주주총회에서 선임한다.」(제409조 ①). 자본금 10억원 미만 회사는 감사를 두지 않을 수 있다(제409조 ④). 이탈리아는 셋 또는 다섯의 합의체(collegio)다.

11. il **sindaco**, pl. i sindaci **(회사의) 감사 / (지방자치의) 시장** ★★★

읽기 sìndaco

IPA /'sindako/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

두 뜻이 전혀 다른 자리에서 쓰인다. 회사법에서는 감사회(collegio sindacale)의 위원, 곧 감사다. 지방자치에서는 시·읍·면(comune)의 장, 곧 시장이다(il sindaco di Roma). 노동조합 il sindacato와 혼동하지 않는다. 강세가 끝에서 셋째 음절에 있다(sìn-da-co). 복수는 sindaci로 c가 [tʃ]가 된다.

쉬운 예 Il sindaco di Firenze ha visitato il tribunale.
피렌체 시장이 법원을 방문했다.

실무 예 Lei è stato nominato sindaco della società? — Lei
그 회사의 감사로 선임되셨습니까?

원문

> nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; — c.c., art. 2364, comma 1, n. 2 · 기준일 판 · 공식
> (정기 총회는) 이사를 선임하고 해임한다. 감사와 감사회 의장을, 그리고 정해져 있으면 법정 회계감사를 맡을 사람을 선임한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | nomina e revoca gli amministratori; | 주어(l'assemblea) 없이 호가 시작 — nominare·revocare 3인칭 단수 + 목적어 | 이사를 선임하고 해임한다 |
> | nomina i sindaci | nominare 3인칭 단수 + 목적어 | 감사를 선임한다 |
> | e il presidente del collegio sindacale | 목적어 둘째 — del = di + il | 그리고 감사회 의장을 |
> | e, quando previsto, | quando + 과거분사 — '정해져 있을 때'(essere 생략) | 그리고 정해져 있으면 |
> | il soggetto incaricato | 목적어 셋째 — 명사 + 과거분사(맡은) | ~을 맡은 사람을 |
> | di effettuare la revisione legale dei conti; | di + 동사원형 + 목적어 + dei = di + i | 법정 회계감사를 할 |

문형

nominare e revocare

선임하고 해임하다

1. nominare(지명하다, 선임하다)의 명사는 la nomina(선임).
2. revocare(철회하다, 해임하다)의 명사는 la revoca(해임·철회).
3. 둘을 함께 쓰는 조문이 많다: nomina e revoca gli amministratori(2364조 1항 2호).

L'assemblea ha nominato tre sindaci.
총회는 감사 셋을 선임했다.

La revoca dell'amministratore è stata decisa ieri.
그 이사의 해임은 어제 결정되었다.

한국이라면? ≠ 감사 · 상법 제412조

한국 감사의 직무는 한 문장이다: 「감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.」(제412조 ①). 선임 기관이 총회라는 점은 같다(제409조 ①). 한국어 '감사'는 사람과 행위(감사하다)를 함께 가리키지만, 이탈리아어는 사람 sindaco와 기관 collegio sindacale을 나눈다.

12. il **bilancio**, pl. i bilanci **결산서(재무제표), 예산** ★★★

읽기 bilàncio

IPA /biˈlanʧo/ Wiktionary(it)

남성

뿌리는 '저울'(la bilancia)이다. 회사법에서 il bilancio di esercizio는 사업연도의 결산서, 곧 재무제표다. 2423조는 그것이 재무상태표(stato patrimoniale)·손익계산서(conto economico)·현금흐름표(rendiconto finanziario)·주석(nota integrativa)으로 이루어진다고 정한다. 국가·지방자치단체에서는 '예산'(il bilancio dello Stato)이다. 영어 balance(잔액·균형)와 범위가 다르다.

쉬운 예 Il bilancio è stato approvato.
결산서가 승인되었다.

실무 예 Mi potrebbe mandare una copia del bilancio? — Lei
결산서 사본을 한 부 보내 주실 수 있겠습니까?

원문 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. — c.c., art. 2423, comma 2 · 기준일 판 · 공식
결산서는 명확하게 작성하여야 하고, 회사의 재산·재무 상태와 그 사업연도의 경영 성과를 진실하고 바르게 나타내야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il bilancio deve essere redatto	주어 + dovere + essere 수동 + 과거분사(redigere)	결산서는 작성되어야 한다
con chiarezza	con + 관사 없는 추상 명사 — 부사처럼(명확하게)	명확하게
e deve rappresentare	dovere + 동사원형 — 주어는 같은 il bilancio	그리고 나타내야 한다
in modo veritiero e corretto	in modo + 형용사(~한 방식으로) — 부사구	진실하고 바르게
la situazione patrimoniale e finanziaria della società	목적어 ① — 명사 + 형용사 둘 + della = di + la	회사의 재산·재무 상태를
e il risultato economico dell'esercizio.	목적어 ② — dell' = di + lo(모음 앞)	그리고 사업연도의 경영 성과를

문형

redigere il bilancio

결산서를 작성하다

1. redigere(작성하다)는 불규칙 동사다: 과거분사 redatto, 근과거 ha redatto.
2. 수동은 il bilancio è redatto / deve essere redatto(작성하여야 한다).
3. 승인은 approvare il bilancio — 정기 총회의 일이다(2364조 1항 1호).

Gli amministratori hanno redatto il bilancio.
이사들이 결산서를 작성했다.

Il bilancio deve essere redatto in euro.
결산서는 유로로 작성하여야 한다.

문법 S6 · 보고 조건법 — 남의 주장에 거리를 둔다

Secondo il ricorrente, il bilancio sarebbe falso.

직설법 « Secondo il ricorrente, il bilancio è falso. »도 문법에 맞다. 주장한 사람은 secondo il ricorrente가 밝히고, è는 그 내용을 전한다. 조건법 sarebbe('~라고 한다')는 글쓴이가 사실 여부를 유보한다는 표시다. 판결은 남의 주장을 옮길 때 이 조건법을 쓴다(15장 « il rimettente … violerebbe »).

한국이라면? ≠ 재무제표 · 상법 제447조

한국 상법은 재무제표를 이사가 작성하여 「이사회의 승인을 받아야 한다」(제447조 ①)고 하고, 그 서류로 「대차대조표」·「손익계산서」를 든다. 이탈리아 2423조 1항은 현금흐름표와 주석까지 네 가지를 법률에 적는다.

---

13. l'**impresa**, pl. le imprese **기업** ★★★

읽기 imprésa

IPA /imˈpreza/ Wiktionary(it)

여성

기업가(imprenditore)가 하는 경제 활동, 곧 기업이다. 민법전은 회사(società)와 기업(impresa)을 나눈다 — 기업은 활동이고 회사는 그 활동을 하는 한 가지 형태다. 일상어로는 '위업, 큰 일'(un'impresa difficile — 어려운 일)이다. e는 닫힌 e(imprésa).

쉬운 예 È una piccola impresa familiare.
작은 가족 기업이다.

실무 예 Quanti dipendenti ha la Sua impresa? — Lei
귀하의 기업에는 직원이 몇 명입니까?

원문

> L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. — c.c., art. 2086, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 기업가는 기업의 우두머리이고, 그의 협력자들은 위계에 따라 그에게 속한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | L'imprenditore è il capo dell'impresa | 주어 + essere + 보어 + dell' = di + la | 기업가는 기업의 우두머리다 |
> | e da lui dipendono | e + da + 강세 대명사 lui + dipendere 3인칭 복수(주어가 뒤에) | 그리고 그에게 속한다 |
> | gerarchicamente | 부사 — 위계에 따라 | 위계에 따라 |
> | i suoi collaboratori. | 주어(동사 뒤) — 소유 형용사 suoi + 명사 | 그의 협력자들은 |

문형

dipendere da

~에 달려 있다, ~에 속하다

1. dipendere da + 사람·사정: '~에 달려 있다' 또는 조직에서 '~의 지휘를 받다'.
2. 2086조는 da lui를 동사 앞에 두었다: da lui dipendono i suoi collaboratori.
3. 직원은 i dipendenti('속한 사람들' — 같은 뿌리).

Dipende da Lei.
귀하께 달렸습니다.

I dipendenti dipendono dal direttore.
직원들은 국장의 지휘를 받는다.

한국이라면? ≠ 상인 · 영업 · 상법 제4조

한국 상법은 사람(상인)에서 출발한다: 「자기명의로 상행위를 하는 자를 상인이라 한다.」(제4조). 이탈리아 민법전은 활동(impresa)과 그 주체(imprenditore)를 함께 정의하고, '상행위'라는 개념을 두지 않는다.

14. l'**imprenditore**, pl. gli imprenditori **기업가** ★★★

읽기 imprenditóre

IPA /imprendi'tore/ Wiktionary(it)

남성

민법전 2082조가 정의한다: 재화나 용역을 생산하거나 교환하려고 조직된 경제 활동을 직업으로 하는 사람. 사람(자연인)뿐 아니라 회사도 기업가다. 도산법전(CCII)은 이 정의를 출발점으로 삼아 어느 기업가가 재판상 청산의 대상인지 가린다(121조). 여성형 imprenditrice.

쉬운 예 Mio padre è un imprenditore.
제 아버지는 기업가입니다.

실무 예 Secondo Lei, un medico può essere considerato un imprenditore? — Lei
의사도 기업가로 볼 수 있다고 생각하십니까?

원문 È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. — c.c., art. 2082 · 기준일 판 · 공식
재화나 용역의 생산 또는 교환을 목적으로 조직된 경제 활동을 직업으로 하는 사람이 기업가다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È imprenditore	essere + 관사 없는 보어 — 정의할 낱말이 앞으로	기업가이다
chi esercita professionalmente	chi(~하는 사람) + esercitare 3인칭 단수 + 부사	직업으로 하는 사람이
una attività economica organizzata	목적어 — 부정관사 + 명사 + 형용사 + 과거분사	조직된 경제 활동을
al fine della produzione	al fine di(~할 목적으로) + la + 명사	생산을 목적으로
o dello scambio di beni o di servizi.	o + dello = di + lo(s + 자음 앞) + 명사 + di + 명사	또는 재화나 용역의 교환을

una attività처럼 모음 앞에서 una를 줄이지 않은 꼴이 1942년 민법전에 남아 있다. 지금은 un'attività로 쓰는 일이 많다.

문형

È + 명사 + chi …

~하는 사람이 ~이다(정의문)

1. 정의 조문은 È를 맨 앞에 두고 정의할 낱말을 관사 없이 붙인다: È imprenditore chi ….
2. chi는 '~하는 사람'이다(colui che와 같다 — 8장).
3. 같은 틀: È consumatore chi … , È socio chi …(학습 예문).

È responsabile chi ha causato il danno.
손해를 일으킨 사람이 책임을 진다.

È socio chi ha sottoscritto una quota.
지분을 인수한 사람이 사원이다.

한국이라면? ≠ 상인 · 상법 제4조
한국은 「자기명의로 상행위를 하는 자」(제4조)로 정의해 행위의 종류를 묻는다. 이탈리아 2082조는 활동이 '조직되어'(organizzata) 있고 '직업으로'(professionalmente) 하는지를 묻는다.

15. la **liquidazione giudiziale**, pl. le liquidazioni giudiziali **재판상 청산(옛 이름 fallimento — 파산)** ★★★

읽기 liquidazióne giudiziàle

IPA /likwidatˈtsjone dʒuditˈtsjale/ 엮은이

여성 옛 이름 **fallimento** (~2022-07-15)

2022. 7. 15. 위기·도산법전(CCII)이 시행되면서 fallimento(파산)를 대신한 새 이름이다. CCII 349조는 현행 법령의 « fallimento »·« procedura fallimentare »·« fallito »를 각각 « liquidazione giudiziale »·« procedura di liquidazione giudiziale »·« debitore assoggettato a liquidazione giudiziale »로 읽으라고 정한다. 법원이 판결(sentenza)로 개시를 선고한다(CCII 49조 1항).

쉬운 예

La società è in liquidazione giudiziale.

그 회사는 재판상 청산 중이다.

실무 예

Quando è stata aperta la liquidazione giudiziale? — Lei

재판상 청산은 언제 개시되었습니까?

원문

> Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza. — CCII, art. 121, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 재판상 청산에 관한 규정은, 2조 1항 d)호의 요건(소기업의 기준)을 모두 갖추었음을 증명하지 못하고 지급불능 상태에 있는 상업 기업가에게 적용된다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale | 주어 — sulla = su + la(~에 관한) | 재판상 청산에 관한 규정은 |
> | si applicano agli imprenditori commerciali | 수동 si 3인칭 복수 + agli = a + gli | 상업 기업가에게 적용된다 |
> | che non dimostrino il possesso congiunto | 관계절 + 접속법 현재 3인칭 복수 (dimostrare) | ~을 모두 갖추었음을 증명하지 못하는 |
> | dei requisiti di cui all'articolo 2, | dei = di + i + di cui a(~에 정한) | 2조의 요건을 |
> | comma 1, lettera d), | 항·호 표시 | 1항 d)호의 |
> | e che siano in stato di insolvenza. | 관계절 둘째 + essere 접속법 현재 3인칭 복수 | 그리고 지급불능 상태에 있는 |

문형

aprire la liquidazione giudiziale

재판상 청산을 개시하다

1. 개시는 aprire(열다) / l'apertura(개시)로 말한다.
2. 법원이 판결로 선고한다: il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale(CCII 49조 1항).
3. 옛 말로는 dichiarare il fallimento(파산을 선고하다). 2022년 전 판결·문헌에서 만난다.

Il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale.

법원이 재판상 청산을 개시했다.

La sentenza di apertura è stata pubblicata.

개시 판결이 공고되었다.

문법 S3 · che non dimostrino — 요건을 거는 관계절의 접속법

~~agli imprenditori che non dimostrano il possesso dei requisiti~~ (부자연)

agli imprenditori che non dimostrino il possesso dei requisiti

관계절이 '이런 사람이라면'이라는 조건을 걸 때 조문은 접속법(dimostrino·siano)을 쓴다. 직설법(dimostrano)이면 그런 사람이 실제로 있다는 서술로 읽힌다. 접속법 현재가 가정을 담는다는 점에서 이 장의 조건법·가정과 이어진다.

한국이라면? ≠ 파산 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제305조

한국은 이름을 바꾸지 않았고 파산원인을 한 문장으로 쓴다: 「채무자가 지급을 할 수 없는 때에는 법원은 신청에 의하여 결정으로 파산을 선고한다.」 (제305조 ①). 한국은 '결정', 이탈리아는 '판결'(sentenza — CCII 49조)로 개시한다. 소기업을 빼는 조도 한국에는 없다.

---

16. la **crisi d'impresa**, pl. le crisi d'impresa **기업의 위기(지급불능의 앞 단계)** ★★★

읽기 crìsi d'imprésa

IPA /'krizi dim'preza/ 엮은이

여성

도산법전의 이름(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)에 들어 있는 낱말이다. CCII 2조 1항 a)호는 crisi를 지급불능이 될 개연성이 있는 상태, 곧 앞으로 열두 달의 현금 흐름으로 채무를 감당할 수 없는 상태로 정의한다. 지급불능(insolvenza)보다 앞 단계라는 점이 요점이다. 끝이 -i인 여성 명사라 복수도 crisi다.

쉬운 예

L'azienda è in crisi.

그 회사는 위기에 빠져 있다.

실무 예

Come si affronta la crisi d'impresa nel Suo Paese? — Lei

귀국에서는 기업의 위기를 어떻게 다룹니까?

원문

> "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; — CCII, art. 2, comma 1, lett. a) · 기준일 판 · 공식
>
> '위기': 지급불능을 개연성 있게 만드는 채무자의 상태로서, 앞으로 열두 달 동안의 채무를 감당하기에 예상 현금 흐름이 모자라는 것으로 드러나는 상태.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
"crisi":	정의할 낱말 + 쌍점	'위기'란
lo stato del debitore	lo(s + 자음 앞) + 명사 + del = di + il	채무자의 상태로서
che rende probabile l'insolvenza	관계절 ① — rendere + 형용사 + 목적어 (~을 ~하게 만들다)	지금불능을 개연성 있게 만드는
e che si manifesta	관계절 ② — manifestarsi(드러나다)	그리고 드러나는
con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici	con + 명사 + dei = di + i + 명사 + 형용사	예상 현금 흐름의 부족으로
a far fronte alle obbligazioni	a + far fronte a(감당하다) + alle = a + le	채무를 감당하기에
nei successivi dodici mesi;	nei = in + i + 앞에 놓인 형용사 successivi(다음의)	앞으로 열두 달 동안

문형

far fronte a

~을 감당하다, ~에 대처하다

1. fare fronte a + 명사: '~에 맞서다' → '(빚·비용을) 감당하다'.
2. 조문에서는 fare의 e가 떨어져 far fronte가 된다(어말 모음 탈락 — 4장).
3. a는 뒤 관사와 붙는다: alle obbligazioni, ai debiti.

La società non riesce a far fronte ai debiti.

그 회사는 빚을 감당하지 못하고 있다.

Dobbiamo far fronte a una situazione difficile.

우리는 어려운 상황에 대처해야 한다.

한국이라면? ≠ **회생절차개시의 신청 원인 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제34조**

한국에는 '위기'라는 정의어가 없고, 회생절차를 신청할 수 있는 경우로 「채무자에게 파산의 원인인 사실이 생길 염려가 있는 경우」(제34조 ① 2호)를 든다. 이탈리아는 열두 달의 현금 흐름이라는 기간을 정의에 넣었다.

---

17. **l'insolvenza**, pl. le insolvenze **지급불능** ★★★

읽기 insolvènza

IPA /insolˈvɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

채무자가 채무를 정상적으로 갚을 수 없는 상태다. CCII 2조 1항 b)호는 그것이 채무 불이행이나 다른 겉으로 드러난 사실로 나타난다고 정의한다 — 속사정이 아니라 드러난 사실로 판단한다. 재판상 청산의 요건이다(121조). 형용사는 insolvente(지급불능인). e는 열린 e.

쉬운 예 Il debitore è insolvente.
채무자는 지급불능이다.

실무 예 Da quando la società si trova in stato di insolvenza? — Lei
그 회사는 언제부터 지급불능 상태입니까?

원문

> «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; — CCII, art. 2, comma 1, lett. b) · 기준일 판 · 공식
>
> '지급불능': 채무 불이행이나 그 밖에 겉으로 드러난 사실로 나타나는 채무자의 상태로서, 그 사실들이 채무자가 더는 자기 채무를 정상적으로 이행할 수 없음을 보여 주는 상태.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | «insolvenza»: | 정의할 낱말 + 쌍점 | '지급불능'이란 |
> | lo stato del debitore | lo + 명사 + del = di + il | 채무자의 상태로서 |
> | che si manifesta | 관계절 — manifestarsi 3인칭 단수 | 나타나는 |
> | con inadempimenti od altri fatti esteriori, | con + 관사 없는 복수 명사 + od(모음 앞의 o) + 형용사 | 채무 불이행이나 그 밖의 겉으로 드러난 사실로 |
> | i quali dimostrino | 관계사 i quali(= i fatti) + 접속법 현재 3인칭 복수 | 그 사실들이 보여 주는 |
> | che il debitore non è più in grado | che 절 + non … più(더는 ~않다) + essere in grado | 채무자가 더는 ~할 수 없음을 |
> | di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; | di + 동사원형 + 부사 + 소유 형용사 proprio | 자기 채무를 정상적으로 이행할 |
>
> soddisfare는 '만족시키다'지만 채권·채무와 함께 쓰면 '이행하다, 변제하다'다: soddisfare i creditori(채권자에게 변제하다).

문형

essere in grado di

~할 수 있다(능력이 있다)

1. essere in grado di + 동사원형: '~할 형편이 되다'.
2. 부정은 non essere più in grado di(더는 ~할 수 없다) — b)호.
3. potere보다 형편·능력을 강조한다.

Non sono in grado di rispondere adesso.
지금은 답할 형편이 못 됩니다.

La società è ancora in grado di pagare.
그 회사는 아직 지급할 수 있다.

문법 S6 · Se avesse pagato, non sarebbe … — 과거 조건 + 현재 결과

~~Se il debitore avesse pagato, non è insolvente.~~ (비문)

Se il debitore avesse pagato, non sarebbe insolvente.
지나간 사실과 반대되는 가정은 se + 접속법 대과거(avesse pagato), 그 결과가 지금이면 조건법 현재(sarebbe), 결과도 지나간 일이면 조건법 과거(sarebbe stato). se 절이 가정인데 결과 절을 직설법(è)으로 두면 문장이 어긋난다.

한국이라면? ≠ 지급불능 · 부채초과 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조

한국은 지급불능(제305조) 말고도 법인에는 「그 부채의 총액이 자산의 총액을 초과하는 때에도 파산선고를 할 수 있다」(제306조 ①). 다만 「합명회사 및 합자회사의 존립 중에는 적용하지 아니한다」(②). 이탈리아 CCII 2조 b)호의 정의에는 부채초과가 따로 들어 있지 않다.

---

18. il **concordato preventivo**, pl. i concordati preventivi

사전 화의(채권자와의 협의로 청산을 막는 절차) ★★

읽기 concordàto preventìvo

IPA /konkor'dato preven'tivo/ 엮은이

남성

위기나 지급불능에 빠진 기업가가 계획을 내놓고 채권자와 협의해 재판상 청산을 피하는 절차다. 이름의 preventivo(사전의, 예방하는)는 청산 '전에' 한다는 뜻이다. 계획은 기업을 이어 가는 것(continuità aziendale)일 수도, 재산을 처분하는 것일 수도 있다. 다만 채권자는 청산했을 때보다 적게 받아서는 안 된다(84조 1항). 일상어 concordato는 '합의된'(과거분사)이다.

쉬운 예 La società ha chiesto il concordato preventivo.
그 회사는 사전 화의를 신청했다.

실무 예 I creditori hanno approvato la proposta di concordato? — Lei
채권자들이 화의안을 승인했습니까?

원문

> L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296. – CCII, art. 84, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 121조의 기업가로서 위기나 지급불능 상태에 있는 사람은, 87조가 정한 내용을 갖춘 계획에 따라 — 기업을 이어 가거나, 재산을 청산하거나(재산 양도를 포함), 인수인에게 자산을 넘기거나, 그 밖의 어떤 방식으로든 — 재판상 청산의 경우에 얻을 수 있는 것보다 적지 않게 채권자에게 변제하는 화의를 제안할 수 있다. 채권자나 채권자가 출자한 회사도 인수인이 될 수 있다. 296조의 규정은 그대로 둔다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> | --- | --- | --- |

L'imprenditore di cui all'articolo 121,	주어 + di cui a(~에 정한)	121조의 기업가로서
che si trova in stato di crisi o di insolvenza,	관계절 — trovarsi(~에 있다)	위기나 지급불능 상태에 있는 사람은
può proporre un concordato	potere + 동사원형 + 목적어	화의를 제안할 수 있다
che realizzi,	관계절 + 접속법 현재(realizzare) — 화의가 갖춰야 할 성질	~을 실현하는
sulla base di un piano	sulla base di(~에 따라) + 명사	계획에 따라
avente il contenuto di cui all'articolo 87,	현재분사 avente(갖춘) + 목적어 + di cui a	87조가 정한 내용을 갖춘
il soddisfacimento dei creditori	realizzi 의 목적어 — dei = di + i	채권자에 대한 변제를
in misura non inferiore a quella realizzabile	in misura + non inferiore a + quella(= misura) + 형용사 -bile	얻을 수 있는 것보다 적지 않게
in caso di liquidazione giudiziale	in caso di(~의 경우에)	재판상 청산의 경우에
mediante la continuità aziendale,	mediante(~을 통하여) + 방식 ①	기업을 이어 가거나
la liquidazione del patrimonio,	방식 ②	재산을 청산하거나
anche con cessione dei beni,	anche con(~도 포함하여)	재산 양도를 포함하여
l'attribuzione delle attività ad un assuntore	방식 ③ — ad(모음 앞의 a)	인수인에게 자산을 넘기거나
o in qualsiasi altra forma.	방식 ④ — qualsiasi(어떤 ~이든)	그 밖의 어떤 방식으로든
Possono costituirsi come assuntori	potere 3인칭 복수 + costituirsi(~이 되다) + come	인수인이 될 수 있다
anche i creditori o società da questi partecipate.	주어(동사 뒤) + 과거분사 + da questi(= i creditori)	채권자나 채권자가 출자한 회사도
È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.	essere fatto salvo(그대로 두다) — 단서	296조의 규정은 그대로 둔다

원문

> Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. CCII, art. 87, comma 3 · 기준일 판 · 공식
>
> 채무자는 신청과 함께 독립 전문가의 보고서를 낸다. 보고서는 기업 자료가 진실하고 계획이 실현 가능하다는 것을, 기업을 이어 가는 경우에는 그 계획이 채무자의 지급불능을 막거나 벗어나게 하고, 기업의 경제적 지속성을 보장하며, 채권자 저마다에게 재판상 청산의 경우에 받을 것보다 불리하지 않은 대우를 해 주기에 알맞다는 것을 증명해야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il debitore deposita, con la domanda,	주어 + depositare 현재 + con(~과 함께)	채무자는 신청과 함께 낸다

la relazione di un professionista indipendente,	목적어 + di + 명사 + 형용사	독립 전문가의 보고서를
che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano	관계절 + attestare 접속법 현재 — 보고서가 갖춰야 할 내용	기업 자료의 진실성과 계획의 실현 가능성을 증명하는
e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore,	in caso di(~의 경우에) + che 절 + essere atto a(~에 알맞다) + 동사원형 둘	기업을 이어 가는 경우에는 계획이 지급불능을 막거나 벗어나게 하기에 알맞다는 것을
a garantire la sostenibilità economica dell'impresa	atto a 의 둘째 동사원형	기업의 경제적 지속성을 보장하기에
e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore	atto a 의 셋째 동사원형 + a(~에게) + 목적어 + non deteriore(불리하지 않은)	채권자 저마다에게 불리하지 않은 대우를 해 주기에
rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.	rispetto a(~에 비해) + quello(= trattamento) + 관계절 ricevere 조건법 현재	재판상 청산의 경우에 받을 것보다

문형

in misura non inferiore a quella …

~보다 적지 않은 정도로

1. in misura(~ 정도로) + non inferiore a(~보다 적지 않은).
2. quella는 앞의 misura(여성)를 받는 지시대명사다.
3. 도산 조문은 이 비교를 되풀이한다 — 화의로 받는 몫과 청산했을 때 받을 몫.

I creditori sono soddisfatti in misura non inferiore al trenta per cento.
채권자는 30퍼센트 이상 변제받는다.

Il compenso è determinato in misura non superiore a quella prevista.
보수는 정해진 정도를 넘지 않게 정한다.

문법 S6 · quello che riceverebbe — 일어나지 않은 경우의 몫은 조건법

~~un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceve in caso di liquidazione giudiziale~~ (부자연)

un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale

CCII 87조 3항의 문언이다. 청산은 실제로 일어나지 않았으므로 '청산했다면 받을 몫'은 조건법(riceverebbe)으로 말한다. 직설법(riceve)이면 청산이 실제로 진행 중인 것처럼 읽힌다. 84조 1항은 같은 비교를 형용사 realizzabile(얻을 수 있는)로 말한다.

한국이라면? ≠ 회생절차 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제1조

한국은 회생과 파산을 한 법률에 두고 목적 조항에서 「채무자 또는 그 사업의 효율적인 회생을 도모하거나, 회생이 어려운 채무자의 재산을 공정하게 환가 · 배당하는 것」(제1조)이라고 둘을 나란히 적는다. 이탈리아 사전 화의는 법원이 관재인을 두는 청산과 달리 채무자가 계획을 내는 절차라는 점에서 한국 회생절차와 겹치지만, 이름과 요건은 다르다.

19. il **curatore**, pl. i curatori **(재판상 청산의) 관재인** ★★

읽기 curatóre

IPA /kura'tore/ Wiktionary(it)

남성

재판상 청산에서 채무자의 재산을 관리하고 처분하는 사람이다. 법원이 청산 개시 판결에서 선임한다(CCII 49조 3항 b)호, 125조 1항). 같은 낱말이 민법에서는 '보좌인'(능력이 제한된 사람을 돕는 사람), 미술관·전시에서는 '큐레이터'다. 영어 curator를 그대로 떠올리면 도산 문맥을 놓친다. 여성형 curatrice.

쉬운 예 Il curatore ha venduto i beni della società.
관재인이 회사 재산을 팔았다.

실무 예 Lei ha già parlato con il curatore? — Lei
관재인과 이미 이야기하셨습니까?

원문 Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358. — CCII, art. 125, comma 1 · 기준일 판 · 공식
관재인은 356조와 358조를 지켜 재판상 청산 개시 판결로 선임한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il curatore è nominato	주어 + essere 수동	관재인은 선임된다
con la sentenza di apertura	con(~로) + 명사 + di + 명사	개시 판결로
della liquidazione giudiziale,	della = di + la	재판상 청산의
osservati gli articoli 356 e 358.	절대 분사구 — 과거분사가 앞에('~을 지켜')	356조와 358조를 지켜

osservati gli articoli는 '그 조들이 지켜진 채로', 곧 '그 조들을 지켜'다. 과거분사가 명사 앞에 홀로 서서 부사절 노릇을 하는 꼴을 절대 분사구라고 한다. 조문과 판결에서 자주 본다(visti gli atti — 기록을 보고).

문형

essere nominato con + 재판

~로 선임되다

1. nominare(선임하다)의 수동 è nominato.
2. 어떤 재판으로 선임되는지는 con으로: con la sentenza(판결로), con decreto(결정으로).
3. 누가 선임하는지는 da로: è nominato dal tribunale.

Il curatore è stato nominato dal tribunale di Milano.
관재인은 밀라노 지방법원이 선임했다.

Il nuovo curatore sarà nominato con decreto.
새 관재인은 결정으로 선임될 것이다.

문법 S6 · Mi potrebbe ...? — Lei 에게 하는 공손한 부탁

~~Signor curatore, mi potresti dare una copia?~~ (부자연)

Signor curatore, mi potrebbe dare una copia?

Lei(존칭)에게는 동사를 3인칭 단수로 맞춘다: potrebbe. potresti는 tu(친한 사이)에게 쓰는 2인칭 꼴이다. 조건법 자체는 맞지만 상대와 꼴이 어긋난다.

한국이라면? ≠ 파산관재인 · 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제355조

한국은 「파산관재인은 관리위원회의 의견을 들어 법원이 선임한다.」(제355조 ①)고 하고, 「법인도 파산관재인이 될 수 있다.」(같은 조 ②). 이탈리아는 개시 판결 안에서 선임한다.

---

20. il **registro delle imprese**, pl. i registri delle imprese **기업 등기부** ★★

읽기 regìstro délle imprése

IPA /reˈd͡ʒistro ˈdelle imˈpreze/ 엮은이

남성

기업에 관한 사항을 법률이 정한 대로 적는 공적 장부다(2188조). 지방법원장이 지정한 판사의 감독을 받는다. 산업·유통·운송·은행과 보험 같은 활동을 하는 기업가는 여기에 등록할 의무가 있다(2195조 1항). 도산 신청도 법원 서기가 이 등기부에 통지한다(CCII 40조 3항). registro의 강세는 regì-에 있다.

쉬운 예 La società è iscritta nel registro delle imprese.
그 회사는 기업 등기부에 등록되어 있다.

실무 예

Dove posso consultare il registro delle imprese? — Lei

기업 등기부는 어디서 열람할 수 있습니까?

원문

> Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. — c.c., art. 2188, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 등기부는 지방법원장이 지정한 판사의 감독 아래 기업 등기소가 관리한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
조각	문법	뜻
Il registro è tenuto	주어 + essere 수동 + tenere(관리하다)의 과거분사	등기부는 관리된다
dall'ufficio del registro delle imprese	da + lo(모음 앞) + 명사 — 행위자	기업 등기소가
sotto la vigilanza di un giudice	sotto(~ 아래) + 명사 + di	판사의 감독 아래
delegato dal presidente del tribunale.	과거분사(지정된) + dal = da + il	지방법원장이 지정한

문형

essere iscritto nel registro

등기부에 등록되어 있다

1. iscrivere(적어 넣다, 등록하다)의 과거분사 iscritto.
2. 장부 안에 적히므로 in + il = nel.
3. 명사는 l'iscrizione(등록·등기). 대학 '등록'도 iscrizione다.

L'imprenditore deve chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese.

기업가는 기업 등기부에 등록을 신청해야 한다.

Mi sono iscritto al convegno.

저는 학회에 등록했습니다.

한국이라면? ≠ 상업등기부 · 상법 제34조

한국 상업등기부는 법원이 둔다: 「영업소(회사의 경우 본점을 말한다)의 소재지를 관할하는 법원의 상업등기부에 등기한다」(제34조). 이탈리아는 지방법원장이 지정한 판사가 감독한다는 점을 법률에 적는다.

한국이라면? — 같은 회사, 다른 그릇

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(상법 2026. 9. 10. 시행본, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 2026. 10. 2. 시행본)이다.

	이탈리아	한국	차이
≠	contratto di società (c.c. 2247)	회사 (상법 제169조)	이탈리아는 계약에서, 한국은 단체에서 출발한다: 「상행위나 그 밖의 영리를 목적으로 하여 설립한 법인」.
≠	imprenditore (c.c. 2082)	상인 (상법 제4조)	조직된 경제 활동을 직업으로 하는 사람 / 「자기명의로 상행위를 하는 자」.
+	—	회사의 종류 다섯 (상법 제170조)	한국은 「합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 주식회사와 유한회사의 5종」을 한 조에 적는다. 이탈리아 민법전에는 이런 열거 조가 없다.
≠	registro delle imprese (c.c. 2188)	상업등기 (상법 제34조)	기업 등기소가 법원장이 지정한 판사의 감독 아래 관리한다 / 「법원의 상업등기부에 등기한다」.

=	S.p.A. — risponde soltanto la società (c.c. 2325)	주주의 유한책임 (상법 제331조)	회사 채무에 사원이 책임지지 않는다는 결론은 같다. 한국은 「주식의 인수가액을 한도로 한다」고 주주 쪽에서 쓴다.
=	S.r.l. (c.c. 2462)	유한회사 사원의 책임 (상법 제553조)	「그 출자금액을 한도로 한다」. 1인 사원의 무한 책임(2462조 2항)은 한국에 없다.
≠	amministratori (c.c. 2380-bis)	이사회 (상법 제393조)	경영은 이사에게만 속한다 / 이사회를 둔 회사에서 「회사의 업무집행은 이사회의 결의로 한다」. 자본금 10억원 미만·이사 1~2명인 회사는 각 이사가 이 기능을 맡는다(제383조 ⑥).
≠	collegio sindacale (c.c. 2397)	감사 (상법 제409조)	셋 또는 다섯의 합의체 / 한 사람씩, 「자본금의 총액이 10억원 미만인 회사의 경우에는 감사를 선임하지 아니할 수 있다」.
≠	bilancio (c.c. 2423)	재무제표 (상법 제447조)	결산서 네 가지를 법률에 적는다 / 「대차대조표」·「손익계산서」와 대통령령이 정하는 서류.
≠	insolvenza (CCII 2, lett. b)	지급불능 · 부채초과 (제305조·제306조)	드러난 사실로 판단하는 지급불능 하나 / 법인에는 부채초과도 파산원인: 「그 부채의 총액이 자산의 총액을 초과하는 때에도 파산선고를 할 수 있다」. 존립중인 합명회사·합자회사는 제외한다(제306조 ②).
≠	liquidazione giudiziale (CCII 49 — sentenza)	파산선고 (제305조)	판결로 개시 / 「결정으로 파산을 선고한다」. 이름도 이탈리아만 2022년에 바뀌었다.
≠	curatore (CCII 125)	파산관재인 (제355조)	개시 판결로 선임 / 「관리위원회의 의견을 들어 법원이 선임한다」. 한국은 「법인도 파산관재인이 될 수 있다」.

가짜 친구 · sindaco·fallimento·azione — 그리고 società·amministratore·bilancio

sindaco는 회사법에서 '감사', 지방자치에서 '시장'이다. 2397조 « Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti »의 sindaci를 '시장들'로 읽으면 뜻이 서지 않는다. 노동조합은 il sindacato로 낱말이 다르고, 프랑스·스위스의 syndic(파산관재인)과도 다르다. 이탈리아 관재인은 il curatore다.

fallimento는 2022. 7. 15.까지 '파산'의 법률 이름이었다. 위기·도산법전(CCII)은 그날 시행되면서(389조 1항) 현행 법령의 « fallimento »를 « liquidazione giudiziale »로 읽게 했다(349조). 2022년 전 판결·교과서, 그리고 현행 법전 안에 남은 옛 법률 인용(민사소송법 50-bis조의 « regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 … in materia fallimentare »)에서 이 낱말을 계속 만난다. 일상어로는 '실패'(il fallimento del progetto)다.

azione는 세 갈래다. 회사법의 주식(società per azioni), 민사소송의 소권·소(헌법 24조 « agire in giudizio »와 같은 뿌리), 형사의 공소(azione penale — 11장). '행동'이라는 일상 뜻까지 넷이다.

società는 일상어로 '사회', 법률어로 '회사'다. amministratore는 '행정가'가 아니라 '이사'(행정은 l'amministrazione pubblica). bilancio는 '저울'(la bilancia)에서 온 말로 회사에서는 '결산서', 국가에서는 '예산'이다 — 영어 balance(잔액)와 다르다.

> Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie. CCII, art. 349, comma 1 · 기준일 판 · 공식

현행 법령 규정의 '파산'·'파산 절차'·'파산자'라는 낱말과 그 낱말에서 나온 표현은 각각 '재판상 청산'·'재판상 청산 절차'·'재판상 청산을 받는 채무자'라는 표현과 그 파생어로 바뀐 것으로 보아야 한다. 다만 사안 유형의 연속성은 그대로 유지된다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nelle disposizioni normative vigenti	nelle = in + le + 명사 + 형용사 둘	현행 법령 규정에서
i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito»	주어 ① — 낱말 셋	'파산'·'파산 절차'·'파산자'라는 낱말과
nonché le espressioni dagli stessi termini derivate	nonché(그리고 또) + 주어 ② + da(~에서) + 과거분사	그 낱말에서 나온 표현은
devono intendersi sostituite,	dovere + intendersi(~로 보다) + 과거분사 여성 복수	바뀐 것으로 보아야 한다
rispettivamente, con le espressioni	부사 rispettivamente(각각) + con	각각 ~라는 표현으로
«liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale»	새 낱말 ①·②	'재판상 청산'·'재판상 청산 절차'
e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale»	새 낱말 ③ — assoggettato a(~에 놓인)	그리고 '재판상 청산을 받는 채무자'
e loro derivati,	e + 소유 형용사 loro + 명사	그리고 그 파생어로
con salvezza della continuità delle fattispecie.	con salvezza di(~은 그대로 두고) — 단서	다만 사안 유형의 연속성은 유지된다

Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2. CCII, art. 389, comma 1 · 기준일 판 · 공식
이 위임입법은 2022년 7월 15일에 시행된다. 다만 2항이 정한 것은 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il presente decreto	주어 — presente(이)	이 위임입법은
entra in vigore	entrare in vigore(시행되다)	시행된다
il 15 luglio 2022,	날짜 — 정관사 il + 일 + 월 + 해	2022년 7월 15일에
salvo quanto previsto al comma 2.	예외 표지 salvo + quanto(~한 것) + 과거분사	다만 2항이 정한 것은 빼고

요령 sindaco는 회사면 감사, 시청이면 시장. fallimento는 2022. 7. 15.부터 liquidazione giudiziale. azione는 주식·소권·공소. amministratore는 이사, bilancio는 결산서·예산.

문법 S6 — 조건법과 가정: 일어나지 않은 경우를 말하기

조건법은 동사 끝에 -rei··resti··rebbe··remmo··reste··rebbero를 붙인 꼴이다(riceverei, riceverebbe). 쓰임은 셋이다. 부탁을 부드럽게 한다(vorrei, potrebbe). 사실이 아닌 가정의 결과를 말한다(se + 접속법 반과거 → 조건법 현재: se avessi tempo, verrei). 남의 말을 옮기며 거리를 둔다(보고 조건법: secondo il ricorrente sarebbe falso). 조건법 과거는 avere·essere의 조건법 + 과거분사다(avrebbe ricevuto, si sarebbe ricevuto).

- 도산 조문은 '실제로 일어나지 않은 청산'과 비교한다. CCII 87조 3항은 사전 화의가 채권자에게 « un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale »(청산했다면 받았을 대우보다 나쁘지 않은 대우)를 주어야 한다고 쓴다. riceverebbe는 ricevere의 조건법 현재 3인칭 단수다. 청산은 가정일 뿐이므로 직설법 riceve를 쓰지 않는다.

- 조건법 과거도 같은 자리에 온다. CCII 112조 5항은 법원이 화의를 인가할 수 있는 기준을 « quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale »(청산이 개시되었더라면 받았을 것)과 견준다. si sarebbe ricevuto는 수동 si + essere의 조건법(sarebbe) + 과거분사다.
- 같은 112조 5항의 « qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto »는 조건을 거는 다른 길이다. qualora(~하는 경우에는)는 se보다 격식 있는 말이고 뒤에 접속법(ritenga)이 온다. 민법전 2475조 4항도 « Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione »로 시작한다.
- 조건법을 쓰지 않고 가정을 담는 꼴도 있다. 84조 1항은 « in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale »에서 -bile 형용사(realizzabile — 얻을 수 있는)로 같은 비교를 한다. 조문을 읽을 때 '~했다면'에 해당하는 표지는 조건법·qualora·in caso di··bile 넷이다.
- 말할 때는 공손의 조건법이 가장 자주 나온다. Potrebbe …?(~해 주시겠습니까?), Vorrei …(~하고 싶습니다), Sarebbe possibile …?(~이 가능하겠습니까?). Lei에게 말하는 3인칭 단수 꼴(potrebbe)과 tu에게 말하는 2인칭 꼴(potresti)을 섞지 않는다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻·자리
vorrei	volere 조건법 1인칭 단수	~하고 싶습니다(공손)
potrebbe	potere 조건법 3인칭 단수 — Lei 에게	~해 주시겠습니까?
dovrebbe	dovere 조건법 3인칭 단수	~해야 할 것입니다(권고)
riceverebbe	ricevere 조건법 현재 3인칭 단수	받을 것이다(가정의 결과 — CCII 87조)
si sarebbe ricevuto	수동 si + essere 조건법 + 과거분사	받았을 것이다(CCII 112조)
se avesse pagato	se + 접속법 대과거	지급했더라면(지난 일의 가정)
qualora + 접속법	격식 있는 조건 표지	~하는 경우에는(2475조·CCII 112조)
sarebbe (보고)	essere 조건법 3인칭 단수	~라고 한다(남의 주장)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Se la società avesse depositato — se + 접속법 대과거 · 지난 일의 가정
il bilancio, — 목적어
il tribunale non avrebbe aperto — 조건법 과거 · 결과도 지난 일
la liquidazione giudiziale. — 목적어

그 회사가 결산서를 냈더라면 법원은 재판상 청산을 개시하지 않았을 것이다.

Potrebbe — potere 조건법 · Lei · 공손
indicarmi — 동사원형 + mi(나에게)
l'ufficio del registro delle imprese? — 목적어

기업 등기소가 어디인지 알려 주시겠습니까?

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Se avrei tempo, verrei al convegno.~~	Se avessi tempo, verrei al convegno.	se 뒤의 가정은 접속법 반과거(avessi)다. 조건법은 결과 절(verrei)에만.
~~Mi potresti mandare il bilancio, Dottore?~~	Mi potrebbe mandare il bilancio, Dottore?	Dottore라고 부르는 상대(Lei)에게는 3인칭 단수 potrebbe. potresti는 tu에게 쓰는 꼴이다.
~~quello che riceve in caso di liquidazione giudiziale~~	quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale	청산은 일어나지 않은 가정이다(CCII 87조 3항). 가정의 결과는 조건법.
~~Qualora è costituito un consiglio …~~	Qualora sia costituito un consiglio …	qualora 뒤에는 접속법(sia)을 쓴다(2475조 4항).

> Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del

> piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
> CCII, art. 87, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 채무자는 신청과 함께 독립 전문가의 보고서를 낸다. 그 보고서는 기업 자료가 진실하고 계획이 실행 가능하다는 것, 그리고 기업을 이어 가는 경우에는 그 계획이 채무자의 지급불능을 막거나 극복하고, 기업의 경제적 지속 가능성을 보장하며, 각 채권자에게 재판상 청산의 경우 받았을 대우보다 나쁘지 않은 대우를 인정하기에 알맞다는 것을 증명한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il debitore deposita, con la domanda,	주어 + depositare 3인칭 단수 + 삽입구 con la domanda	채무자는 신청과 함께 낸다
la relazione di un professionista indipendente,	목적어 — relazione(보고서) + di + 명사 + 형용사	독립 전문가의 보고서를
che attesti la veridicità dei dati aziendali	관계절 + 접속법 현재(attestare) — 보고서가 갖춰야 할 내용	기업 자료의 진실성을 증명하는
e la fattibilità del piano	attesti 의 목적어 둘째	그리고 계획의 실행 가능성을
e, in caso di continuità aziendale,	in caso di(~의 경우에는) — 삽입	그리고 기업을 이어 가는 경우에는
che il piano è atto a impedire o superare	che 절 + essere atto a(~에 알맞다) + 동사원형 둘	계획이 ~을 막거나 극복하기에 알맞다는 것
l'insolvenza del debitore,	목적어	채무자의 지급불능을
a garantire la sostenibilità economica dell'impresa	atto a 에 걸린 둘째 동사원형	기업의 경제적 지속 가능성을 보장하기에
e a riconoscere a ciascun creditore	atto a 에 걸린 셋째 동사원형 + a(~에게) + ciascun	그리고 각 채권자에게 인정하기에
un trattamento non deteriore	목적어 + non deteriore(더 나쁘지 않은)	더 나쁘지 않은 대우를
rispetto a quello che riceverebbe	rispetto a(~와 비교하여) + quello(= trattamento) + 관계절 조건법 현재	받았을 대우와 비교하여
in caso di liquidazione giudiziale.	in caso di + 명사	재판상 청산의 경우에

> Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato. CCII, art. 112, comma 5 · 기준일 판 · 공식
> 재산의 청산이나 인수인에게 자산을 넘기는 것 또는 그 밖의 방식을 정한 화의에서, 반대한 조에 속한 반대 채권자가 — 또는 조를 나누지 않았다면 의결권이 인정된 채권의 20퍼센트를 대표하는 반대 채권자들이 — 제안이 채권자에게 유리한지를 다투면, 법원은 그 채권이 화의 신청일에 재판상 청산이 개시되었더라면 받았을 것보다 적지 않게 화의로 변제될 수 있다고 판단하는 경우에 화의를 인가할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Nel concordato che prevede	nel = in + il + 관계절	~을 정한 화의에서
la liquidazione del patrimonio	목적어 ①	재산의 청산
oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore	oppure(또는) + 목적어 ②	또는 인수인에게 자산을 넘기는 것
o in qualsiasi altra forma,	o + 그 밖의 방식	또는 그 밖의 방식
se un creditore dissenziente	se + 주어 ① — dissenziente(반대하는)	반대 채권자가 ~하면
appartenente a una classe dissenziente	현재분사 appartenente(속한) + a	반대한 조에 속한
ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi,	ovvero(또는) + nell'ipotesi di(~의 경우에) — 삽입	또는 조를 나누지 않은 경우에는
i creditori dissenzienti che rappresentano	주어 ② + 관계절	~을 대표하는 반대 채권자들이
il 20 per cento dei crediti ammessi al voto,	il + 수 + per cento + dei = di + i + 과거분사	의결권이 인정된 채권의 20퍼센트를
contestano la convenienza della proposta,	se 절의 동사 — 직설법 3인칭 복수	제안의 유리함을 다투면
il tribunale può omologare il concordato	주절 — potere + omologare(인가하다)	법원은 화의를 인가할 수 있다
qualora ritenga	qualora(~하는 경우에는) + 접속법 현재(ritenere)	~라고 판단하는 경우에
che il credito possa risultare soddisfatto	che 절 + potere 접속법 + risultare + 과거분사	채권이 변제될 수 있다고
dal concordato in misura non inferiore	da(~에 의해) + in misura non inferiore	화의로 적지 않게
rispetto a quanto si sarebbe ricevuto	rispetto a + quanto(~한 것) + 수동 si + 조건법 과거	받았을 것과 비교하여
nel caso di apertura della liquidazione giudiziale	nel caso di(~의 경우에)	재판상 청산이 개시된 경우에
alla data della domanda di accesso a concordato.	alla data di(~의 날짜에)	화의 신청일에

> Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. c.c., art. 2475, comma 4 · 기준일 판 · 공식
> 이사회가 구성된 경우에는, 설립 행위는 결정을 서면 협의로 하거나 서면으로 표시한 동의에 따라 하도록 정할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Qualora sia costituito	qualora + 접속법 현재 수동(sia + 과거분사)	구성된 경우에는
un consiglio di amministrazione,	주어(동사 뒤)	이사회가
l'atto costitutivo può prevedere	주어 + potere + 동사원형	설립 행위는 정할 수 있다
che le decisioni siano adottate	che 절 + 접속법 현재 수동 — prevedere che 뒤의 접속법	결정을 하도록
mediante consultazione scritta	mediante(~을 통하여) + 관사 없는 명사 + 형용사	서면 협의로

o sulla base del consenso espresso per iscritto.	sulla base di(~에 따라) + 과거분사 + per iscritto(서면으로)	또는 서면으로 표시한 동의에 따라

말해 보기 — 도산 사건을 함께 검토할 때

법관 교류에서 이탈리아 판사와 회사 도산 사례를 짚을 때 쓰는 문장. 처음 만난 동료끼리라 Lei로 말한다. Lei

A Mi potrebbe spiegare come si apre una liquidazione giudiziale in Italia?
이탈리아에서 재판상 청산이 어떻게 개시되는지 설명해 주시겠습니까?

B Certo. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza e dichiara l'apertura con sentenza.
물론이지요. 법원이 지급불능 상태를 확인하고 판결로 개시를 선고합니다.

A E chi gestisce i beni del debitore?
그러면 채무자의 재산은 누가 관리합니까?

B Il curatore, che il tribunale nomina nella stessa sentenza.
관재인입니다. 법원이 같은 판결에서 선임합니다.

A Se il debitore proponesse un concordato, la liquidazione si potrebbe evitare?
채무자가 화의를 제안한다면 청산을 피할 수 있을까요?

B Sì, ma i creditori non dovrebbero ricevere meno di quanto riceverebbero con la liquidazione.
네, 다만 채권자는 청산했을 때 받을 것보다 적게 받아서는 안 됩니다.

설명해 보기 — 한국의 회사법과 도산법을 이탈리아어로

이탈리아 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다.
Lei

In Corea le società sono regolate da un codice di commercio, separato dal codice civile.
한국에서 회사는 민법과 따로 된 상법이 규율합니다.
상법 제169조

Il nostro codice di commercio prevede cinque tipi di società.
한국 상법은 회사 종류를 다섯으로 정합니다.
상법 제170조

Nella società per azioni i sindaci sono nominati dall'assemblea degli azionisti.
주식회사에서 감사는 주주총회가 선임합니다.
상법 제409조 ①

La riorganizzazione e il fallimento sono disciplinati da un'unica legge.
회생과 파산은 한 법률이 규율합니다.
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제1조

Da noi il tribunale dichiara il fallimento con una decisione che non è una sentenza.
한국에서는 법원이 판결이 아닌 결정으로 파산을 선고합니다.
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제305조 ①

Per le persone giuridiche basta anche che i debiti superino il patrimonio.
법인은 부채가 자산을 넘는 것만으로도 됩니다.
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 ①

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 겹자음(collegio의 ll, azione의 z가 내는 [tts])은 길게, 악상이 있는 음절(società·è)은 세게 읽는다.

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
재화나 용역의 생산 또는 교환을 목적으로 조직된 경제 활동을 직업으로 하는 사람이 기업가다. (민법 2082조)

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
회사 계약으로 둘 이상의 사람은 이익을 나누려고 재산이나 노무를 출자한다. (민법 2247조)

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
주식회사에서는 회사 채무에 회사만이 그 재산으로 책임진다. (민법 2325조)

Il registro è pubblico.
기업 등기부는 공개된다. (민법 2188조)

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
어떤 경우에도 출자 가액의 합은 자본금보다 적을 수 없다. (민법 2346조)

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
회사의 운영은 사원이 아닌 사람에게도 맡길 수 있다. (민법 2380-bis조)

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci.
감사회는 정위원 셋 또는 다섯으로 이루어진다. (민법 2397조)

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
이사는 재무상태표·손익계산서·현금흐름표·주석으로 이루어진 결산서를 작성하여야 한다. (민법 2423조)

Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
관재인은 재판상 청산 개시 판결로 선임한다. (CCII 125조)

Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2.
이 위임입법은 2022년 7월 15일에 시행된다. (CCII 389조)

확인 문제 8

1. 회사법에서 sindaco는 무엇인가?

- 시장
- 노동조합
- **감사**
- 관재인

회사법에서는 감사회(collegio sindacale)의 위원, 곧 감사다(2397조). 시장은 지방자치의 뜻이고, 노동조합은 il sindacato, 관재인은 il curatore다.

2. 2022. 7. 15.부터 fallimento를 대신한 법률 이름은?

concordato preventivo

liquidazione giudiziale

crisi d'impresa

amministrazione straordinaria

CCII 349조가 현행 법령의 « fallimento »를 « liquidazione giudiziale »로 읽게 한다. 시행일은 389조 1항.

3. « azione »가 회사법에서 뜻하는 것은?

행동

소권

공소

주식

società per azioni(주식회사)의 azione다. 민사소송에서는 소권, 형사에서는 공소(azione penale).

4. « quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale »(CCII 87조)에서 riceverebbe를 쓴 까닭은?

과거의 사실이라서

청산이 일어나지 않은 가정이라서

명령이라서

남의 주장을 옮겨서

청산했다면 받았을 몫, 곧 가정의 결과라서 조건법이다.

5. « Se il debitore ___ pagato, non sarebbe insolvente. »의 빈칸은?

avrebbe

ha

avesse

aveva avuto

지난 일의 가정은 se + 접속법 대과거(avesse pagato). se 뒤에 조건법(avrebbe)을 두지 않는다.

6. Lei로 말하는 상대에게 맞는 부탁은?

Mi potresti mandare il bilancio?

Mi potrebbe mandare il bilancio?

Mi potrei mandare il bilancio?

Mi potreste mandare il bilancio, Dottore?

Lei에게는 3인칭 단수 potrebbe. potresti는 tu, potreste는 voi에게 쓴다.

7. CCII 2조가 정의하는 crisi와 insolvenza의 관계는?

같은 말이다

crisi는 insolvenza가 될 개연성이 있는 앞 단계다

insolvenza가 crisi의 앞 단계다

crisi는 회사에만, insolvenza는 개인에게만 쓴다

a)호 « lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza » — 지급불능을 개연성 있게 만드는 상태, 곧 앞 단계다.

8. 한국 채무자회생법이 법인에 대하여 지급불능 말고도 파산원인으로 드는 것은?

매출 감소

부채가 자산을 초과하는 것

감사의 부재

이사회의 결의

「그 부채의 총액이 자산의 총액을 초과하는 때에도 파산선고를 할 수 있다.」(제306조 ①). 다만 존립 중인 합명회사·합자회사에는 이 규정을 적용하지 않는다(제306조 ②). 이탈리아 CCII 2조 b)호의 정의에는 부채초과가 따로 없다.

3부 원전과 말하기 · 제17장

원전 강독 I — 고문·형벌의 완화·사형

Leggere Beccaria (I) — la tortura, la dolcezza delle pene, la pena di morte

10장에서 베카리아(Cesare Beccaria)의 『범죄와 형벌(Dei delitti e delle pene)』을 조문 곁에 두고 네 문장을 읽었다. 이 장은 그 책의 세 대목을 길게 읽는다. § XVI ‘고문에 대하여(Della Tortura)’, § XXVII ‘형벌의 완화(Dolcezza delle pene)’, § XXVIII ‘사형에 대하여(Della pena di Morte)’다. 판본은 10장과 같은 제5판(1766)이고, 면마다 마르부르크 대학도서관 스캔의 쪽 그림 주소를 단다. 오늘의 형법은 고문을 2017년에야 독립한 범죄로 정했고(613-bis조), 헌법은 사형을 허용하지 않는다(27조 4항). 베카리아가 쓴 낱말 가운데 reo·supplizio·castigo는 지금 법률어에서 자리가 줄었고, tortura·ergastolo·omicidio는 조문의 표제가 되었다. 그 차이를 표제어마다 짚는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

   Cost., art. 13, comma 4 · 기준일 판 · 공식

   어떤 식으로든 자유를 제한받는 사람에게 가하는 모든 신체적·정신적 폭력은 처벌된다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È punita	essere + 과거분사 여성 단수(수동) — 동사가 먼저	처벌된다
ogni violenza fisica e morale	주어(동사 뒤) — ogni(모든) + 단수 명사 + 형용사 둘	모든 신체적·정신적 폭력은
sulle persone	sulle = su + le — 폭력이 향하는 대상	사람들에게 가하는
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.	부사 comunque(어떻게든) + 과거분사 여성 복수 + a	어떤 식으로든 자유의 제한을 받는

2. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. c.p., art. 613-bis, comma 3 · 기준일 판 · 공식
앞 항(공무원이 저지른 고문의 가중 규정)은 적법한, 권리를 박탈하거나 제한하는 조치를 집행한 데서만 생긴 고통의 경우에는 적용되지 않는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il comma precedente	주어 — 지시어(앞 항)	앞 항은
non si applica	non + 수동 si + 3인칭 단수(10장 S4·S8)	적용되지 않는다
nel caso di sofferenze	nel caso di(~의 경우에) + 관사 없는 복수 명사	고통의 경우에는
risultanti unicamente dall'esecuzione	현재분사 복수(risultare: 생기다) + 부사 + dall' = da + l'	집행에서만 생기는
di legittime misure privative o limitative di diritti.	di + 앞에 놓인 형용사 + 명사 + 형용사 둘 + di	권리를 박탈·제한하는 적법한 조치의

표제어 18

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. la **tortura**, pl. le torture **고문** ★★★

읽기 tortùra

IPA /tor'tura/ Wiktionary(it)

여성

형법 613-bis조의 표제(« Tortura »)다. 이 조는 2017. 7. 18.부터 시행 중인 판에 있다 (normattiva 판 시작일). 베카리아 시대의 tortura는 재판 절차 안에서 자백을 받아 내던 신문이었다(§ XVI). 지금은 그것이 범죄다. 동사는 torturare(고문하다). 베카리아는 tormentare(괴롭히다)·i tormenti(고문)도 함께 쓴다. 일상어에서는 '몹시 괴로운 일'이라는 비유로도 쓴다.

쉬운 예 La tortura è vietata.
고문은 금지되어 있다.

실무 예 Secondo Lei, questo trattamento si può chiamare tortura? — Lei
이런 처우를 고문이라고 부를 수 있다고 보십니까?

원문

> Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. — c.p., art. 613-bis, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 폭행이나 중대한 협박으로, 또는 잔혹하게 행동하여, 신체의 자유를 빼앗긴 사람이나 자기의 보호·권한·감시·통제·돌봄·지원 아래 맡겨진 사람 또는 방어 능력이 약한 처지에 있는 사람에게 극심한 신체적 고통이나 확인할 수 있는 정신적 외상을 일으킨 사람은, 그 행위가 여러 행위로 저질러졌거나 인간의 존엄을 해치는 비인간적이고 굴욕적인 처우에 해당하면 4년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|

Chiunque,	주어 — chiunque(누구든지 ~하는 사람), 동사는 단수	누구든지
con violenze o minacce gravi,	con + 관사 없는 복수 명사 둘 + 형용사	폭행이나 중대한 협박으로
ovvero agendo con crudeltà,	ovvero(또는) + 제룬디오 agendo(행동하여)	또는 잔혹하게 행동하여
cagiona acute sofferenze fisiche	cagionare(일으키다) 3인칭 단수 + 앞에 놓인 형용사 + 명사	극심한 신체적 고통을 일으키거나
o un verificabile trauma psichico	o + 목적어 ② — 형용사가 명사 앞	확인할 수 있는 정신적 외상을
a una persona privata della libertà personale	a(~에게) + 명사 + 과거분사 (privare di: 빼앗다)	신체의 자유를 빼앗긴 사람에게
o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza,	과거분사 여성 단수 + alla + 소유 형용사 + 명사 목록	또는 자기의 보호·권한·감시
controllo, cura o assistenza,	목록의 나머지	통제·돌봄·지원 아래 맡겨진
ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa,	ovvero + 관계절 + trovarsi 접속법 현재	또는 방어 능력이 약한 처지에 있는
è punito con la pena della reclusione	essere 수동 + con + della	징역에 처한다
da quattro a dieci anni	da … a …(~부터 ~까지)	4년 이상 10년 이하의
se il fatto è commesso mediante più condotte	se(~이면) + 수동 + mediante(~으로)	그 행위가 여러 행위로 저질러졌거나
ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante	ovvero se + comportare(수반하다) + 명사 + 형용사 둘	비인간적이고 굴욕적인 처우에 해당하면
per la dignità della persona.	per(~에 대해) + 명사 + della	인간의 존엄을 해치는

문형

è punito con la reclusione da … a …

~ 이상 ~ 이하의 징역에 처한다

1. 법정형은 essere punito con(~으로 처벌된다) 뒤에 형의 종류를 둔다: con la reclusione(징역으로).
2. 범위는 da … a …(~부터 ~까지)로 적는다: da quattro a dieci anni(4년 이상 10년 이하).
3. 하한만 정하면 non inferiore a(~보다 적지 않은)를 쓴다: non inferiore ad anni ventuno(575조).

Il fatto è punito con la reclusione da due a sei anni.
그 행위는 2년 이상 6년 이하의 징역에 처한다.

Il colpevole è punito con la multa.
범인은 벌금에 처한다.

문법 S7 · Chiunque … cagiona — chiunque는 단수 동사

~~Chiunque cagionano acute sofferenze fisiche è punito~~ (비문)

Chiunque cagiona acute sofferenze fisiche è punito

chiunque(누구든지 ~하는 사람)는 형법 조문이 가장 많이 쓰는 주어다. 여러 사람을 떠올리게 하지만 문법으로는 단수라 동사도 3인칭 단수(cagiona·è punito)다.

한국이라면? ≠ 폭행·가혹행위 · 형법 제125조

한국 형법에는 '고문'이라는 죄명이 없다. 제125조가 「인신구속에 관한 직무를 수행하는 자」의 「폭행 또는 가혹행위」를 벌한다. 이탈리아 613-bis조는 누구든지(chiunque) 주체가 될 수 있다.

2. il **reo**, pl. i rei **죄인·범인(옛 말투)** ★★

읽기 rèo

IPA /ˈreo/ Wiktionary(it)

남성

베카리아에게 reo는 범죄를 저질렀다고 의심받는 사람까지 가리켰다(« mentre si dubita se sia reo, o innocente »). 오늘의 형사소송법은 그 사람을 imputato(피고인)라 하고, reo는 형법 133조 2항 « carattere del reo »(범인의 성격) 같은 양형 조항에 남았다. 형용사로는 '죄를 지은', 여성형은 rea. 복수 rei는 e와 i를 따로 읽는다.

쉬운 예 Il reo ha confessato.
죄인은 자백했다.

실무 예 Lei sa perché Beccaria scrive « reo » e non « imputato »? — Lei
베카리아가 imputato가 아니라 reo라고 쓴 까닭을 아십니까?

원문

> Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un Giudice di dare una pena ad un Cittadino, mentre si dubita se sia reo, o innocente?
> *Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo, o innocente?*
> — Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XVI, 69면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 그렇다면 시민이 죄인인지 무고한지 의심스러운 동안 판사에게 그에게 형벌을 줄 권한을 주는 권리란, 힘의 권리가 아니라면 무엇인가?
>
> **구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Quale è dunque quel diritto, | 의문사 quale + essere + 지시 형용사 + 명사 | 그렇다면 그 권리란 무엇인가 |
> | se non quello della forza, | se non(~이 아니라면) + 지시대명사 quello(= diritto) | 힘의 권리가 아니라면 |
> | che dia la podestà ad un Giudice | 관계절 + dare 접속법 현재 + 명사 + ad(모음 앞 a) | 판사에게 권한을 주는 |
> | di dare una pena ad un Cittadino, | di + 동사원형 — 무슨 권한인지 | 시민에게 형벌을 줄 |
> | mentre si dubita | mentre(~하는 동안) + 비인칭 si + dubitare | 의심스러운 동안 |
> | se sia reo, o innocente? | se + essere 접속법 현재 + 보어 둘 | 죄인인지 무고한지 |

문형

si dubita se + 접속법

~인지 의심스럽다

1. dubitare(의심하다)를 비인칭 si와 쓰면 '(사람들이) 의심한다, 의심스럽다'다.
2. 무엇이 의심스러운지는 se(~인지)로 잇고, 동사는 흔히 접속법이다: se sia reo.
3. 부정하면 non si dubita che(~라는 데 의심이 없다).

Si dubita se la prova sia sufficiente.
증거가 충분한지 의심스럽다.

Si dubita se l'imputato fosse presente.
피고인이 그 자리에 있었는지 의심스럽다.

문법 B2 · il reo → i rei — -o 남성 명사의 복수

~~i reo~~ (비문)

i rei

-o로 끝나는 남성 명사는 복수에서 -i가 된다. reo는 끝 모음이 e·o 둘이라 줄어들 것 같지만 그대로 rei다. 여성 rea의 복수는 ree.

한국이라면? ≠ 피의자·피고인·범인

한국 형사소송법은 기소 전 '피의자', 기소 뒤 '피고인'으로 나눈다. reo는 어느 쪽에도 꼭 맞지 않고, 오늘 이탈리아 조문에서는 양형 조항의 '범인' 자리에 남았다.

---

3. **l'innocente**, pl. gli innocenti **무고한 (사람), 죄 없는** ★★★

읽기 innocènte

IPA /inno'tʃɛnte/ Wiktionary(it)

남성

형용사이자 명사다. 남녀 같은 꼴이라 관사로 성을 가린다: l'innocente(남·여), un innocente / un'innocente. 베카리아는 고문이 '강한 악인을 풀어 주고 약한 무고한 사람을 벌한다'고 썼다(§ XVI). 무죄 추정은 essere presunto innocente(무죄로 추정되다)로 말한다. 이탈리아 헌법 27조 2항은 '유죄로 여겨지지 않는다'(non è considerato colpevole)고 부정형으로 쓴다(10장).

쉬운 예

Era innocente.

그는 무고했다.

실무 예

Lei crede che l'imputato sia innocente? — Lei

피고인이 무고하다고 생각하십니까?

원문

> Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati.
>
> *Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo, o incerto; se certo, non gli conviene altra pena, che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo, i di cui delitti non sono provati.*
>
> — Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XVI, 69면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> 이 딜레마는 새롭지 않다. 범죄는 확실하거나 불확실하다. 확실하면 법률이 정한 형벌 말고 다른 형벌은 그에게 맞지 않고, 죄인의 자백이 쓸모없으니 고문도 쓸모없다. 불확실하면 무고한 사람을 고문해서는 안 된다. 범죄가 증명되지 않은 사람은 법률상 무고한 사람이기 때문이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Non è nuovo questo dilemma:	non + essere + 형용사 + 주어(동사 뒤)	이 딜레마는 새롭지 않다
o il delitto è certo, o incerto;	o … o …(~이거나 ~이거나)	범죄는 확실하거나 불확실하다
se certo, non gli conviene altra pena,	se + 형용사(동사 생략) + gli(그에게) + convenire	확실하면 다른 형벌은 그에게 맞지 않고
che la stabilita dalle leggi,	che(~말고는) + 정관사 + 과거분사(= la pena stabilita)	법률이 정한 것 말고는
ed inutili sono i tormenti,	ed + 보어를 앞에 둔 어순 + 주어	고문도 쓸모없다
perchè inutile è la confessione del reo;	perché(~이니) + 보어 + essere + 주어	죄인의 자백이 쓸모없으니

se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente,	e'(= egli, 옛) + devesi(= si deve, 옛 어순) + 동사원형	불확실하면 무고한 사람을 고문해서는 안 된다
perchè tale è secondo le leggi un uomo,	perché + 보어 tale(그런 사람) + essere + secondo(~에 따라)	법률상 그런 사람이기 때문이다
i di cui delitti non sono provati.	i di cui(= i cui, 옛) + 명사 + 수동	범죄가 증명되지 않은

문형

essere presunto innocente

무죄로 추정되다

1. presumere(추정하다)의 과거분사 presunto를 essere와 써서 수동으로 만든다.
2. 주어가 여성이면 presunta, 복수면 presunti·presunte: l'imputata è presunta innocente.
3. 언제까지인지는 fino a(~까지): fino alla condanna definitiva.

L'imputato è presunto innocente fino alla condanna definitiva.
피고인은 확정 판결까지 무죄로 추정된다.

Tutti sono presunti innocenti.
모든 사람은 무죄로 추정된다.

한국이라면? = 무죄 추정 · 헌법 제27조

한국 헌법은 「무죄로 추정된다」고 긍정형으로, 이탈리아 헌법 27조 2항은 '유죄로 여겨지지 않는다'고 부정형으로 쓴다. 확정 판결까지라는 점은 같다.

---

4. la **crudeltà**, pl. le crudeltà **잔혹함** ★★

읽기 crudeltà

IPA /krudel'ta/ Wiktionary(it)

여성

끝 음절에 악상이 있는 여성 명사라 복수도 같은 꼴이다(le crudeltà). 형용사는 crudele(잔혹한). § XVI는 고문을 '관습으로 굳어진 잔혹함'이라 부르고, 오늘의 613-bis조는 « agendo con crudeltà »(잔혹하게 행동하여)를 고문의 한 방법으로 적는다. 형법에서 잔혹함은 가중 사유의 말이기도 하다.

쉬운 예 La crudeltà delle pene non serve.
형벌의 잔혹함은 쓸모가 없다.

실무 예 Lei pensa che la crudeltà della pena prevenga i delitti? — Lei
형벌이 잔혹하면 범죄가 줄어든다고 보십니까?

원문

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti.
Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti.
— Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVII, 115면 · 쪽 그림 · 공식 대체
형벌의 잔혹함에서, 범죄를 막는다는 바로 그 목적에 어긋나는 해로운 결과 두 가지가 더 나온다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Due altre funeste conseguenze	주어 — 수사 + altre(다른) + 앞에 놓인 형용사 + 명사	다른 해로운 결과 두 가지가
derivano dalla crudeltà delle pene,	derivare 3인칭 복수 + dalla = da + la	형벌의 잔혹함에서 나온다
contrarie al fine medesimo	형용사 여성 복수(conseguenze에 맞춤) + al + medesimo(바로 그)	바로 그 목적에 어긋나는

di prevenire i delitti.	di + 동사원형 — 무슨 목적인지	범죄를 막는다는

문형

derivare da

~에서 생기다·나오다

1. derivare는 '생겨나다'이고, 어디서 생기는지를 da로 잇는다: deriva dalla crudeltà.
2. 주어(생기는 것)가 동사 뒤에 오는 일이 많다: ne deriva un danno(그로부터 손해가 생긴다).
3. ne는 '그것에서'를 대신하는 대명사다(10장 c.p. 43 « deriva un evento »).

Dal fatto deriva un danno grave.
그 행위에서 무거운 손해가 생긴다.

Da questa norma derivano due conseguenze.
이 규정에서 두 가지 결과가 나온다.

---

5. l'**infallibilità**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **틀림없음 — 형벌이 반드시 따름(확실성)** ★★

읽기 infallibilità

IPA /infallibili'ta/ Wiktionary(en)

여성

형용사 infallibile(틀림없는)의 명사다. 베카리아는 형벌이 반드시 따르는 것을 이 말로 부른다. 10장에서 읽은 § XXVII의 중심 문장 « non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse »가 그것이다. 이 장의 인용(114면)은 그 생각을 셈으로 바꾼다. 일상어에서는 교황의 무류성(l'infallibilità del Papa) 같은 말로 만난다.

쉬운 예 Conta l'infallibilità della pena.
중요한 것은 형벌이 반드시 따른다는 점이다.

실무 예 Lei è d'accordo che l'infallibilità conti più della severità? — Lei
엄격함보다 확실성이 더 중요하다는 데 동의하십니까?

원문

> Perchè una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene, che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev' essere calcolata l' infallibilità della pena, e la perdita del bene, che il delitto produrrebbe: Tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico.
>
> *Perché una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene, che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata l'infallibilità della pena, e la perdita del bene, che il delitto produrrebbe: tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico.*
>
> — Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVII, 114~115면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> 형벌이 효과를 거두려면 형벌의 해악이 범죄에서 생기는 이익을 넘기만 하면 된다. 이 초과한 해악에는 형벌이 반드시 따른다는 것과, 범죄가 가져다주었을 이익을 잃는 것까지 셈해 넣어야 한다. 그 이상은 모두 쓸데없고, 그래서 폭정이다.
>
> **구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로**

조각	문법	뜻
Perchè una pena ottenga il suo effetto,	perché(~하려면, 목적) + 접속법 현재	형벌이 효과를 거두려면
basta che il male della pena ecceda il bene,	basta che + 접속법 eccedere	형벌의 해악이 이익을 넘기만 하면 된다
che nasce dal delitto,	관계절(= il bene) + nascere da	범죄에서 생기는
e in questo eccesso di male	in + 지시 형용사 + 명사 + di	그리고 이 초과한 해악에는
dev' essere calcolata l' infallibilità della pena,	dovere + essere 수동 + 과거분사 여성 단수 + 주어(뒤에)	형벌이 반드시 따른다는 것을 셈해 넣어야 한다
e la perdita del bene,	주어 ② — 명사 + del	그리고 이익을 잃는 것을

che il delitto produrrebbe:	관계절 + produrre 조건법 3인칭 단수	범죄가 가져다주었을
Tutto il di più è dunque superfluo,	주어 il di più(그 이상) + essere + 형용사	그 이상은 모두 쓸데없고
e perciò tirannico.	perciò(그래서) + 형용사	그래서 폭정이다

문형

basta che + 접속법

~하기만 하면 된다

1. bastare(충분하다)를 3인칭 단수 basta로 쓰고 주어 없이 che 절을 잇는다.
2. che 절의 동사는 접속법이다: basta che motivi(이유를 대기만 하면 된다).
3. 동사원형으로도 쓴다: basta consultare(살펴보기만 하면 된다 — 120면 « basta consultare la natura dell' uomo »).

Basta che il giudice motivi la decisione.
판사가 결정의 이유를 대기만 하면 된다.

Basta che la parte presenti il documento.
당사자가 그 서류를 내기만 하면 된다.

문법 S3 · basta che + 접속법 — '~하기만 하면 된다'

~~basta che il male della pena eccede il bene~~ (비문)

basta che il male della pena ecceda il bene

basta che(~하기만 하면 된다) 뒤의 동사는 접속법이다. eccedere(넘다)의 접속법 현재 3인칭 단수는 ecceda. 앞의 « Perchè una pena ottenga »(효과를 거두려면)도 목적의 perché라 접속법이다.

---

6. la **dolcezza**, pl. le dolcezze **부드러움 — 형벌의 완화** ★

읽기 dolcézza

IPA /dolˈʧettsa/ Wiktionary(it)

여성

일상어로는 단맛·상냥함이다. § XXVII의 표제 « Dolcezza delle pene »(112면, 본문 표제)에서는 '형벌의 완화'로 옮긴다. 형용사 dolce(부드러운·온화한)는 같은 § 113면 « una dolce legislazione »(온화한 입법 — 10장 인용)에 나온다. dolcezza는 오늘 조문 낱말로는 쓰지 않는다. 원문 인용은 표제뿐이라 이 항목에는 싣지 않았다.

쉬운 예 Parla con dolcezza.
그는 부드럽게 말한다.

실무 예 Che cosa intende Beccaria con « dolcezza delle pene »? — Lei
베카리아가 말하는 '형벌의 완화'는 무슨 뜻입니까?

문형

con dolcezza

부드럽게

1. con + 관사 없는 추상 명사는 부사처럼 쓴다: con dolcezza(부드럽게), con crudeltà(잔혹하게).
2. 613-bis조 « agendo con crudeltà »(잔혹하게 행동하여)가 같은 꼴이다.
3. 형용사에 -mente를 붙인 부사(dolcemente)와 뜻이 같다.

Il giudice ha parlato con dolcezza all'imputato.
판사는 피고인에게 부드럽게 말했다.

Ha agito con crudeltà.
그는 잔혹하게 행동했다.

7. il **castigo**, pl. i castighi **벌** ★

읽기 castìgo

IPA /kaˈstigo/ Wiktionary(it)

남성

pena가 법률이 정한 형벌이라면 castigo는 일상어·문어의 '벌'이다. 10장 § XXVII 인용 « La certezza di un castigo, benchè moderato »(처벌이 가볍더라도 확실하면)에서 베카리아는 pena와 castigo를 번갈아 쓴다. 복수는 g의 소리를 지키려고 h를 넣어 castighi다. 동사는 castigare(벌주다).

쉬운 예 Il bambino ha ricevuto un castigo.
아이가 벌을 받았다.

실무 예 Nel codice si dice « pena », non « castigo », vero? — Lei
법전에서는 castigo가 아니라 pena라고 하지요?

> 문형
>
> **dare un castigo a**
>
> **~에게 벌을 주다**
>
> 1. dare(주다) + un castigo + a(~에게).
> 2. 받는 쪽에서는 ricevere un castigo(벌을 받다).
> 3. 법률 문장에서는 pena를 쓴다: infliggere una pena(형을 과하다).
>
> Il maestro ha dato un castigo agli studenti.
> 선생님이 학생들에게 벌을 주었다.
>
> Il giudice infligge la pena.
> 판사가 형을 과한다.

8. il **supplizio**, pl. i supplizi **형벌(특히 사형·신체형), 처형** ★★

읽기 supplìzio

IPA /supˈplittsjo/ Wiktionary(en)

남성

베카리아는 단수를 supplicio(120·123면), 복수를 supplicj(113·114·116면)로 찍었다 — 오늘 철자로는 supplizio·supplizi. l'ultimo supplizio(마지막 형벌)는 사형이다(120면). 오늘 조문 낱말은 pena이고, supplizio는 일상어에서 '몹시 괴로운 일'로 쓴다. 소리가 비슷한 supplica(청원)와는 다른 낱말이다.

쉬운 예 Questa attesa è un supplizio.
이렇게 기다리는 것은 고역이다.

실무 예 Lei sa che cosa significava « l'ultimo supplizio »? — Lei
'마지막 형벌'이 무엇을 뜻했는지 아십니까?

원문

> A misura che i supplicj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che gli circondano, s' incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa, che dopo cent' anni di crudeli supplicj, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia.
> *A misura che i supplicj diventano più crudeli, gli animi umani, che come i fluidi si mettono sempre a livello cogli oggetti che gli circondano, s'incalliscono; e la forza sempre viva delle passioni fa, che dopo cent'anni di crudeli supplicj, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia.*
> — Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVII, 114면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 처형이 잔혹해질수록, 유체처럼 늘 주변 대상과 높이를 맞추는 사람의 마음은 굳어 간다. 그리고 늘 살아 있는 정념의 힘 때문에, 잔혹한 처형이 백 년 이어진 뒤에는 바퀴형(거열형)이 예전의 감옥만큼만 두렵게 된다.
>
> **구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로**

조각	문법	뜻
A misura che i supplicj diventano più crudeli,	a misura che(~할수록) + 주어(옛 복수 -j) + diventare + 비교급	처형이 잔혹해질수록
gli animi umani,	주어 — gli + 모음 앞 남성 복수	사람의 마음은
che come i fluidi si mettono sempre a livello	관계절 + come(~처럼) + mettersi a livello(높이를 맞추다)	유체처럼 늘 높이를 맞추는
cogli oggetti che gli circondano,	cogli = con + gli(옛 결합형) + 관계절, gli = li(옛)	주변 대상들과
s' incalliscono;	재귀동사 incallirsi(굳은살이 박이다) 3인칭 복수	굳어 간다
e la forza sempre viva delle passioni fa,	주어 + fare(~하게 하다)	그리고 늘 살아 있는 정념의 힘은 ~하게 한다
che dopo cent' anni di crudeli supplicj,	fare che + 접속법 — cent'(cento의 줄임)	잔혹한 처형이 백 년 이어진 뒤에는
la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia.	spaventare 접속법 + tanto … quanto(~만큼)	바퀴형이 예전의 감옥만큼만 두렵게

문형

a misura che

~함에 따라, ~할수록

1. a misura che + 직설법은 두 변화가 함께 간다는 뜻이다: a misura che i supplizi diventano più crudeli(처형이 잔혹해질수록).
2. 뒤 절에 결과를 둔다: gli animi s'incalliscono(마음이 굳는다).
3. 오늘은 man mano che(~함에 따라)를 더 흔히 쓴다.

A misura che il processo va avanti, le prove aumentano.
재판이 진행될수록 증거가 늘어난다.

Man mano che passa il tempo, il ricordo si indebolisce.
시간이 지날수록 기억은 흐려진다.

9. l'**impunità**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **처벌받지 않음, 불처벌** ★★

읽기 impunità

IPA /impuniˈta/ Wiktionary(en)

여성

in-(아니)이 p 앞에서 im-이 되고 punire(벌하다)가 붙은 말이다. 형용사 impunito(벌받지 않은). 베카리아는 잔혹한 형벌이 오히려 불처벌을 낳는다고 한다 — 너무 가혹한 법은 바뀌거나 집행되지 않기 때문이다(116면). 원문은 « la impunità »로 관사를 줄이지 않았다. 오늘은 보통 l'impunità라 쓰지만, 판결문에도 « la intensità del dolo » 같은 줄이지 않은 꼴이 남아 있다(10장 대법원 인용).

쉬운 예 L'impunità incoraggia il crimine.
불처벌은 범죄를 부추긴다.

실무 예 Lei teme che questa legge porti all'impunità? — Lei
이 법률이 불처벌로 이어질까 걱정하십니까?

원문

L' altra conseguenza è, che la impunità stessa nasce dall' atrocità dei supplicj.
L'altra conseguenza è, che la impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplicj.
— Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVII, 116면 · 쪽 그림 · 공식 대체
다른 하나의 결과는, 처형의 잔혹함에서 바로 불처벌이 생긴다는 것이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
L' altra conseguenza è,	주어 + essere — 보어는 뒤의 che 절	다른 하나의 결과는 ~이다
che la impunità stessa	che 절 + 관사를 줄이지 않은 la + 명사 + stesso(바로 그)	바로 불처벌이
nasce dall' atrocità dei supplicj.	nascere da(~에서 생기다) + dei = di + i	처형의 잔혹함에서 생긴다는 것

문형

restare impunito

처벌받지 않고 남다

1. restare(남다) + 형용사 impunito는 '벌받지 않은 채로 있다'다.
2. 형용사는 주어에 맞춘다: il delitto resta impunito, i colpevoli restano impuniti.
3. 명사로 말하면 garantire l'impunità(불처벌을 보장하다).

Nessun delitto deve restare impunito.
어떤 범죄도 처벌받지 않고 남아서는 안 된다.

I responsabili sono rimasti impuniti.
책임자들은 처벌받지 않았다.

---

10. il **freno**, pl. i freni **제동 장치 — 억제** ★★

읽기 fréno

IPA /ˈfreno/ Wiktionary(it)

남성

일상어로는 자동차의 브레이크다. 베카리아는 형벌을 범죄의 freno(억제)라 부른다: 10장 § XXVII « Uno dei più gran freni dei delitti », 이 장 § XXVIII 120면 « il vero ed unico freno »와 121면 « il freno più forte contro i delitti ». 동사 frenare(억제하다). 같은 생각을 오늘은 흔히 prevenzione(예방)라는 말로 한다.

쉬운 예 Il freno non funziona.
브레이크가 작동하지 않는다.

실무 예 Secondo Lei, la pena è davvero un freno contro i delitti? — Lei
형벌이 정말 범죄를 억제한다고 보십니까?

원문

Non è il terribile, ma passeggiero spettacolo della Morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti.

Non è il terribile, ma passeggiero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società, che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti.

— Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 121면 · 쪽 그림 · 공식 대체

범죄를 가장 강하게 억제하는 것은 악인 한 사람이 죽는, 무섭지만 잠깐인 구경거리가 아니다. 자유를 잃고 일하는 짐승이 되어 자기가 해친 사회에 노역으로 갚는 사람의 길고 고된 본보기다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Non è il terribile, ma passeggiero spettacolo	non + essere + 형용사 둘(ma로 이음) + 명사	무섭지만 잠깐인 구경거리가 아니다
della Morte di uno scellerato,	della + 명사 + di + uno(s+자음 앞 부정관사)	악인 한 사람의 죽음이라는

ma il lungo e stentato esempio	ma(~이 아니라) + 형용사 둘 + 명사	길고 고된 본보기다
di un uomo privo di libertà,	di + 명사 + privo di(~이 없는)	자유를 잃은 사람의
che divenuto bestia di servigio,	관계절 che + 과거분사 divenuto(~이 되어)	일하는 짐승이 되어
ricompensa colle sue fatiche quella società,	ricompensare 3인칭 단수 + colle = con + le + 목적어	그 사회에 노역으로 갚는
che ha offesa,	관계절 — 근과거, 과거분사가 목적어 società에 맞춰 여성(옛 일치)	자기가 해친
che è il freno più forte contro i delitti.	che(= 앞의 본보기) + essere + 최상급	그것이 범죄를 막는 가장 강한 억제다

문형

mettere un freno a

~에 제동을 걸다

1. mettere(놓다) + un freno + a(~에)는 '억제하다'다.
2. a 뒤에 정관사가 오면 결합형: alla corruzione, agli abusi.
3. 한 낱말 동사로는 frenare: frenare la corruzione.

Bisogna mettere un freno alla corruzione.
부패에 제동을 걸어야 한다.

La legge mette un freno agli abusi.
그 법률은 남용을 억제한다.

---

11. il **sovrano**, pl. i sovrani **주권자, 군주 / (형용사) 주권을 가진** ★★

읽기 sovràno

IPA /soˈvrano/ Wiktionary(it)

남성

베카리아의 il vero Sovrano(참된 주권자)는 왕 한 사람이라기보다 법률이 다스리는 정부의 주권자로 읽힌다(119면). 118면은 사형을 다루면서 « la sovranità, e le leggi »(주권과 법률)가 개인 자유의 작은 몫을 모은 것이라고 쓴다. 명사 sovranità(주권), 형용사로는 '주권을 가진, 최고의'(Stato sovrano 주권 국가).

쉬운 예 Il sovrano governa lo Stato.
주권자가 나라를 다스린다.

실무 예 Chi è il sovrano in una repubblica, secondo Lei? — Lei
공화국에서 주권자는 누구라고 보십니까?

원문

dove il comando non è che presso il vero Sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri, e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un Cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti

dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri, e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti

— Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 119~120면 · 쪽 그림 · 공식 대체

명령권이 참된 주권자에게만 있고, 재물로 쾌락은 사도 권위는 사지 못하는 곳에서는, 한 시민의 죽음이 다른 사람들을 범죄에서 돌려세우는 참되고 유일한 억제가 아니라면 그 시민을 없앨 필요를 나는 조금도 보지 못한다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻

dove il comando non è che presso il vero Sovrano,	dove(~하는 곳) + 주어 + non … che(~만) + presso(~에게)	명령권이 참된 주권자에게만 있는 곳
dove le ricchezze comprano piaceri, e non autorità,	dove + 주어 + comprare + 관사 없는 복수 명사	재물로 쾌락은 사도 권위는 사지 못하는 곳에서
io non veggo necessità alcuna	주어 io + non + veggo(= vedo, 옛) + 명사 + alcuna(뒤에 놓여 '조금도')	나는 조금도 필요를 보지 못한다
di distruggere un Cittadino,	di + 동사원형	시민을 없앨
se non quando la di lui morte fosse	se non quando(~한 경우가 아니면) + la di lui(= la sua, 옛) + essere 접속법 반과거	그의 죽음이 ~이 아니라면
il vero ed unico freno	보어 — 형용사 둘 + 명사	참되고 유일한 억제
per distogliere gli altri dal commettere delitti	per + 동사원형 + dal + 동사원형(명사처럼)	다른 사람들을 범죄에서 돌려세우는

문형

non … che

~밖에 ~않다, ~만

1. non과 che 사이에 동사를 두면 '~만 ~하다'다: non è che presso il Sovrano(주권자에게만 있다).
2. 오늘은 solo·soltanto로 바꿔 말할 수 있다: è solo presso il sovrano.
3. 베카리아는 이 꼴을 자주 쓴다: « non deve avere che quei soli gradi »(그만큼만 가져야 한다, 123면).

Non resta che una soluzione.
해결책은 하나밖에 남지 않았다.

La legge non prevede che la multa.
그 법률은 벌금만 정한다.

---

12. l'**ergastolo**, pl. gli ergastoli **무기 징역** ★★★

읽기 ergàstolo

IPA /er'gastolo/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

형법 22조의 표제다. 22조 1항은 무기 징역이 평생 가는 형이고, 노역 의무와 야간 독거를 지며 정해진 시설에서 복역한다고 쓴다. 베카리아가 사형의 대안으로 내세운 schiavitù perpetua(평생 노역, § XXVIII)와 나란히 읽되 같은 제도는 아니다. 강세가 끝에서 셋째 음절에 있다.

쉬운 예 È stato condannato all'ergastolo.
그는 무기 징역을 선고받았다.

실무 예 In Italia l'ergastolo esiste ancora? — Lei
이탈리아에 무기 징역이 아직 있습니까?

원문

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo. — c.p., art. 613-bis, comma 5, secondo periodo · 기준일 판 · 공식
(고문으로) 범인이 고의로 사람을 죽게 한 때에는 형은 무기 징역이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se il colpevole cagiona volontariamente la morte,	se(~이면) + 주어 + cagionare + 부사 + 목적어	범인이 고의로 죽음을 일으킨 때에는
la pena è	주어 + essere	형은 ~이다

dell'ergastolo.	dell' = di + l' — '무기 징역의 (형)' 무기 징역

문형

essere condannato a + 형

~형을 선고받다

1. condannare(선고하다)의 수동 essere condannato 뒤에 a로 형을 잇는다.
2. 정관사와 결합: all'ergastolo, alla reclusione, alla multa.
3. 기간을 말하면 관사 없이: condannato a dieci anni di reclusione.

L'imputato è stato condannato alla reclusione.
피고인은 징역을 선고받았다.

È stato condannato a dieci anni di reclusione.
그는 징역 10년을 선고받았다.

문법 B2 · l'ergastolo — 모음 앞 관사 l'

~~il ergastolo~~ (비문)

l'ergastolo

모음으로 시작하는 남성 단수 명사 앞에서 정관사는 l'이다. 복수는 gli ergastoli. 전치사와 붙으면 all'ergastolo(a + l'), dell'ergastolo(di + l').

한국이라면? = 무기징역 · 형법 제42조

평생 가는 자유형이라는 점은 같다. 한국 형법 제42조는 징역을 「무기 또는 유기」로 나눈다. 이탈리아 22조는 노역 의무와 야간 독거까지 한 항에 적는다.

---

13. l'**utilità**, pl. le utilità **효용, 쓸모** ★★

읽기 utilità

IPA /utili'ta/ Wiktionary(it)

여성

형용사 utile(쓸모 있는)의 명사다. 베카리아의 논증은 형벌이 '쓸모 있고 필요한가'(utile, necessaria — 118면)를 묻는 것으로 짜여 있다. 헌법 41조 2항은 사적 경제 활동이 l'utilità sociale(사회적 효용)에 반해서는 안 된다고 쓴다 — 2022. 3. 9.부터 시행 중인 판이다 (normattiva 판 시작일). 끝 음절 악상 명사라 복수도 같은 꼴이다.

쉬운 예 Questa norma non ha alcuna utilità.
이 규정은 아무 쓸모가 없다.

실무 예 Qual è, secondo Lei, l'utilità di questa pena? — Lei
이 형벌의 효용이 무엇이라고 보십니까?

원문

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. — Cost., art. 41, comma 2 · 기준일 판 · 공식

(사적 경제 활동은) 사회적 효용에 반하여, 또는 건강·환경·안전·자유·인간의 존엄을 해치는 방식으로 행해질 수 없다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Non può svolgersi	non + potere + 재귀 동사원형 svolgersi(행해지다) — 주어는 1항의 iniziativa	행해질 수 없다
in contrasto con l'utilità sociale	in contrasto con(~에 반하여) + 명사 + 형용사	사회적 효용에 반하여
o in modo da recare danno	o + in modo da(~하는 방식으로) + 동사원형	또는 해를 끼치는 방식으로

alla salute, all'ambiente, alla sicurezza,	a + 정관사 결합형 목록	건강·환경·안전
alla libertà, alla dignità umana.	목록의 나머지	자유·인간의 존엄에

문형

in contrasto con

~에 반하여

1. in contrasto con + 명사는 '~와 어긋나게, ~에 반하여'다.
2. essere in contrasto con(~와 충돌하다)으로도 쓴다: la norma è in contrasto con la Costituzione.
3. 헌법재판에서 위헌 주장의 말이다(12장).

La legge è in contrasto con la Costituzione.
그 법률은 헌법에 반한다.

Ha agito in contrasto con le regole.
그는 규칙에 반하여 행동했다.

---

14. l'**umanità**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **인류; 인간다움, 인도(人道)** ★★

읽기 umanità

IPA /umaniˈta/ Wiktionary(it)

여성

두 뜻이 있다. '인류'(la causa dell'umanità, 인류의 대의 — 119면)와 '인간다움·인도'(헌법 27조 3항 « il senso di umanità », 인도주의 — 10장 인용)다. 형용사 umano(인간의), inumano(비인간적인 — 613-bis조 « trattamento inumano »). 끝 음절 악상 명사다.

쉬운 예 È un crimine contro l'umanità.
그것은 인도에 반하는 범죄다.

실무 예 Lei pensa che l'ergastolo sia compatibile con il senso di umanità? — Lei
무기 징역이 인도주의와 양립한다고 보십니까?

원문

Ma se dimostrerò non essere la morte nè utile, nè necessaria, avrò vinto la causa dell' umanità.
Ma se dimostrerò non essere la morte né utile, né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.
— Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 118~119면 · 쪽 그림 · 공식 대체
그러나 죽음이 쓸모 있지도 필요하지도 않음을 내가 증명한다면, 나는 인류의 대의를 위한 싸움에서 이긴 셈이 될 것이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Ma se dimostrerò	ma + se + dimostrare 미래 1인칭	그러나 내가 증명한다면
non essere la morte nè utile, nè necessaria,	동사원형 essere + 주어 la morte + né … né …(~도 ~도 아닌)	죽음이 쓸모 있지도 필요하지도 않음을
avrò vinto la causa dell' umanità.	avere 미래 + 과거분사 vinto(선립미래) + 목적어	나는 인류의 대의를 이긴 것이다

문형

contro l'umanità

인도에 반하는

1. contro(~에 반하여) + l'umanità는 국제법의 crimini contro l'umanità(인도에 반하는 죄)에서 쓴다.
2. '인도주의'는 il senso di umanità(헌법 27조 3항).
3. 형용사는 umano(인간적인)·inumano(비인간적인).

Sono crimini contro l'umanità.
그것들은 인도에 반하는 죄다.

Il trattamento era inumano.
그 처우는 비인간적이었다.

문법 B3 · dimostrerò … avrò vinto — 미래와 선립미래

~~avrò vincuto la causa~~ (비문)

avrò vinto la causa

vincere(이기다)의 과거분사는 불규칙 vinto다. avrò vinto는 avere 미래 + 과거분사로 만든 선립미래(futuro anteriore) — '(그때에는) 이겨 있을 것이다'.

한국이라면? ≠ 인간의 존엄 · 헌법 제10조

이탈리아 헌법 27조 3항은 형벌이 인도주의에 반할 수 없다고 형벌에 맞춰 쓴다. 한국 헌법은 형벌 조항 없이 제10조에서 「인간으로서의 존엄과 가치」를 일반 조항으로 둔다.

---

15. la **schiavitù**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **노예 상태 — (베카리아) 평생 노역형** ★★

읽기 schiavitù

IPA /skjavi'tu/ Wiktionary(it)

여성

schiavo(노예)의 명사다. 베카리아의 schiavitù perpetua(115·123면)는 사형 대신 평생 자유를 빼앗고 노역을 시키는 형벌이다. 오늘 평생 가는 형은 ergastolo라 한다. sch는 [sk]로 읽는다.

쉬운 예 La schiavitù è vietata.
노예제는 금지되어 있다.

실무 예 Che cosa intendeva Beccaria con « schiavitù perpetua »? — Lei
베카리아가 말한 '평생 노역'은 무엇이었습니까?

원문

Si facciano due Nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell' altra la ruota:
Si facciano due nazioni, in una delle quali, nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti, la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra la ruota:
— Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVII, 115면 · 쪽 그림 · 공식 대체
두 나라가 있다고 하자. 범죄의 등급에 비례한 형벌의 등급에서, 한 나라는 가장 무거운 형벌이 평생 노역이고 다른 나라는 바퀴형이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Si facciano due Nazioni,	수동 si + fare 접속법 현재 3인칭 복수(가정)	두 나라가 있다고 하자
in una delle quali,	in + una(하나) + delle quali(그 가운데)	그 가운데 한 나라에서는
nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti,	nella + 명사 + 과거분사 여성 단수(scala에 맞춤) + alla	범죄의 등급에 비례한 형벌의 등급에서
la pena maggiore sia la schiavitù perpetua,	주어 + 비교급 maggiore + essere 접속법 + 보어	가장 무거운 형벌이 평생 노역이고
e nell' altra la ruota:	nell' = in + l' + altra(다른 나라) — 동사 생략	다른 나라에서는 바퀴형이다

문형

si faccia / si facciano + 명사

~이 있다고 하자(가정)

1. fare의 접속법 현재에 si를 붙여 '~을 상정하자'라는 가정을 연다.
2. 뒤 명사가 복수면 si facciano(수동 si — 동사가 주어에 맞춘다).
3. 오늘은 supponiamo che(~라고 가정하자)·immaginiamo가 더 흔하다.

Supponiamo che esistano due Stati.
두 나라가 있다고 가정하자.

Immaginiamo un sistema senza pena di morte.
사형 없는 제도를 생각해 보자.

---

16. la **sensibilità**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **감수성, 느끼는 힘** ★★

읽기 sensibilità

IPA /sensibili'ta/ Wiktionary(it)

여성

형용사 sensibile(느끼는, 민감한)의 명사다. 베카리아에게 사람은 쾌락과 고통으로 움직이는 '느끼는 존재'(Essere che sente — 121면)이고, 형벌은 그 sensibilità에 남는 인상으로 효과를 낸다. 그래서 형벌의 '강도'(intensione)보다 '지속'(estensione)이 중요하다는 결론이 나온다 (120~121면). § XLVII 204면에서도 sensibilità가 커질수록 형벌의 힘은 줄어야 한다고 쓴다.

쉬운 예 Ha una grande sensibilità.
그는 감수성이 크다.

실무 예 Secondo Lei, la sensibilità del pubblico verso le pene è cambiata? — Lei
형벌에 대한 사람들의 감수성이 달라졌다고 보십니까?

원문

Non è l' intensione della pena, che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estensione di essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passeggiero movimento.
Non è l'intensione della pena, che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perché la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime, ma replicate impressioni, che da un forte, ma passeggiero movimento.
— Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 120~121면 · 쪽 그림 · 공식 대체
사람의 마음에 가장 큰 효과를 내는 것은 형벌의 강도가 아니라 지속이다. 우리의 감수성은 강하지만 잠깐인 움직임보다, 작지만 되풀이되는 인상에 더 쉽게, 더 오래 움직이기 때문이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Non è l' intensione della pena,	non + essere + 주어(뒤에) — 강조 구문 non è A … ma B	형벌의 강도가 아니다
che fa il maggior effetto sull' animo umano,	관계절 + fare effetto(효과를 내다) + 비교급 maggiore의 줄임	사람의 마음에 가장 큰 효과를 내는 것은
ma l' estensione di essa;	ma + 명사 + di + 강세 대명사 essa(= la pena)	지속이다
perchè la nostra sensibilità	perché(~이기 때문에) + 주어	우리의 감수성은
è più facilmente e stabilmente mossa	essere 수동 + 비교 부사 둘 + 과거분사 여성 단수	더 쉽게, 더 오래 움직인다
da minime, ma replicate impressioni,	da(행위자) + 형용사 둘(ma로 이음) + 명사	작지만 되풀이되는 인상에
che da un forte, ma passeggiero movimento.	che(~보다) + da + 형용사 둘 + 명사	강하지만 잠깐인 움직임보다

문형

più … che + 전치사구

~보다 ~에 더

1. 비교 대상이 명사 하나면 di: più forte di lui.
2. 두 전치사구·두 동사원형·두 형용사를 비교하면 che: più da A che da B.
3. 베카리아 121면 « più possente, che non l' idea della Morte »처럼 che non으로 강조하기도 한다(옛 문체).

È più facile prevenire che punire.
벌하기보다 막기가 쉽다.

Conta più in pratica che in teoria.
이론에서보다 실무에서 더 중요하다.

문법 B4 · più … che da … — 비교 대상이 전치사구면 che

~~è più facilmente mossa da minime impressioni di da un forte movimento~~ (비문)

è più facilmente mossa da minime impressioni che da un forte movimento
비교의 '~보다'는 보통 di지만, 비교하는 두 쪽이 전치사구(da …·da …)면 che를 쓴다. 베카리아의 « più … mossa da minime … impressioni, che da un forte … movimento »가 그 꼴이다.

---

17. ## perpetuo 영구한, 평생의 ★★

읽기 perpètuo

IPA /per'pɛtuo/ Wiktionary(it)

강세 **끝에서 2째 음절**

형용사다(여성 perpetua, 복수 perpetui·perpetue). 형법 22조 « La pena dell'ergastolo è perpetua »와 베카리아의 « schiavitù perpetua »가 같은 낱말을 쓴다. 강세는 pè에 있다. it.wiktionary는 per·pè·tuo로 나누어 끝에서 둘째 음절, en.wiktionary는 per·pè·tu·o로도 나누어 끝에서 셋째 음절로 센다. 이 책은 it.wiktionary를 따랐다. 부사 perpetuamente, 명사 perpetuità.

쉬운 예 È un divieto perpetuo.
그것은 영구 금지다.

실무 예 Lei pensa che una pena perpetua sia giusta? — Lei
평생 가는 형벌이 정당하다고 보십니까?

원문

> La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. — c.p., art. 22, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 무기 징역은 평생 가는 형이고, 그 목적으로 정한 시설에서 노역 의무와 야간 독거를 지며 복역한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La pena dell'ergastolo è perpetua,	주어 + dell' = di + l' + essere + 형용사 여성 단수	무기 징역은 평생 가는 형이고
ed è scontata in uno degli stabilimenti	ed + essere 수동(scontare: 복역하다) + in + uno degli	시설 가운데 하나에서 복역한다
a ciò destinati,	a ciò(그것에) + 과거분사 남성 복수(stabilimenti에 맞춤)	그 목적으로 정한
con l'obbligo del lavoro	con + 명사 + del	노역 의무와
e con l'isolamento notturno.	e con + 명사 + 형용사	야간 독거를 지며

문형

a titolo perpetuo / in perpetuo

영구적으로

1. in perpetuo는 '영원히'라는 부사구다.

2. a titolo perpetuo는 '영구적인 자격으로' — 권리·양도를 말할 때 쓴다.
3. 형용사로는 명사 뒤: interdizione perpetua(영구 박탈).

Il diritto è ceduto in perpetuo.
그 권리는 영구히 양도된다.

Si tratta di un'interdizione perpetua.
영구 박탈이다.

문법 B2 · perpetuo → perpetua — 형용사는 명사에 맞춘다

~~La pena dell'ergastolo è perpetuo~~ (비문)

La pena dell'ergastolo è perpetua
보어 형용사는 주어 la pena(여성 단수)에 맞춘다. ergastolo가 남성이라도 주어는 pena다. dell'ergastolo는 pena를 꾸미는 말일 뿐이다.

한국이라면? = 무기 · 형법 제42조
한국 형법 제42조의 「무기」가 perpetuo에 해당한다. 이탈리아 조문은 '영구하다'고 형용사로 말하고, 한국 조문은 「무기 또는 유기」로 기간의 유무를 가른다.

18. l'**omicidio**, pl. gli omicidi **살인** ★★★

읽기 omicìdio

IPA /omiˈtʃidjo/ Wiktionary(it)

남성

형법 575조의 표제다. 고의 살인의 기본 조문이고, 결과적 가중 살인은 584조 omicidio preterintenzionale(10장)다. 사람은 l'omicida(살인자, 남녀 같은 꼴). 베카리아는 § XXVIII 128면에서 살인을 벌하는 법률이 사형으로 스스로 살인을 저지른다고 비판한다(20장).

쉬운 예 È un caso di omicidio.
살인 사건이다.

실무 예 Lei sa qual è la pena per l'omicidio in Italia? — Lei
이탈리아에서 살인의 형이 얼마인지 아십니까?

원문
> Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. — c.p., art. 575 · 기준일 판 · 공식
> 사람을 죽게 한 사람은 21년 이상의 징역에 처한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Chiunque cagiona la morte di un uomo | 주어 chiunque + cagionare 단수 + 목적어 | 사람을 죽게 한 사람은 누구든지 |
> | è punito con la reclusione | essere 수동 + con + 형의 종류 | 징역에 처한다 |
> | non inferiore ad anni ventuno. | non inferiore a(~보다 적지 않은) + ad(모음 앞) + anni + 수 | 21년 이상의 |

문형
cagionare la morte di
~를 죽게 하다
1. cagionare(일으키다) + la morte(죽음) + di + 사람은 조문이 '살해하다'를 말하는 꼴이다.
2. 결과를 일으키는 동사라 고의인지 과실인지는 조문이 따로 정한다(10장 43조).
3. 일상어는 uccidere(죽이다).

L'imputato ha cagionato la morte della vittima.
피고인은 피해자를 죽게 했다.

> Non voleva uccidere nessuno.
> 그는 아무도 죽일 생각이 없었다.

문법 B4 · ad anni ventuno — 모음 앞의 ad

~~non inferiore a anni ventuno~~ (부자연)

non inferiore ad anni ventuno

전치사 a는 모음(특히 a) 앞에서 d를 붙여 ad로 쓴다. 같은 이유로 e는 ed, o는 od이 된다(43조 « azione od omissione »). 법정형은 「anni + 수」 어순도 관행이다.

한국이라면? ≠ 살인 · 형법 제250조

이탈리아 575조는 21년 이상의 징역 / 한국 제250조 ①은 「사형, 무기 또는 5년 이상의 징역」. 하한도 다르고, 법정형에 사형이 있는지도 다르다.

옛 철자표 — 제5판(1766)의 글자를 오늘 철자로

이 장의 인용은 위 줄에 제5판 글자를, 아래 줄에 현대 철자를 둔다. 아래 줄은 악상·대문자·줄임표만 바꾸고 낱말은 그대로 둔다. 그래서 아래 줄에도 supplicj·intensione 같은 옛 꼴이 남는다. 아래는 이 장이 인용한 면에서 실제로 본 차이다.

긴 s(ſ). 낱말 첫머리·가운데의 s를 ſ로 찍었다(ſupplicj·neceſſaria). 철자 차이가 아니라 인쇄 관행이라 이 책은 모두 s로 옮겼다.

악상. 닫힌 é 자리에도 grave를 쓴다: perchè·benchè·nè(오늘 perché·benché·né). più·è·può·libertà처럼 grave가 맞는 자리는 그대로다. 23면 « o nò »는 오늘 « o no »다.

-j. 복수 -ii를 -j로 줄였다: supplicj(supplizi)·figlj(figli)·proprj(propri)·Savj(savi). 낱말 가운데에서도 j가 i를 대신한다: ajuto(aiuto, 121면)·migliaja(migliaia, 117면).

z 대신 c·s. supplicio(120·123면, 오늘 supplizio), intensione(120면, 오늘 말로는 intensità)·assersione(120면, 오늘 asserzione)·contradizioni(68면, 오늘 contraddizioni).

모음·자음이 오늘과 다른 낱말. sperienza(esperienza, 120면), scieglier(scegliere, 123면), risguardano(riguardano, 123면), veggo·veggon(vedo·vedono, 119·121면), stromento(strumento, 서론 10면), constringerlo(costringerlo, 68면), interpetrazione(interpretazione, § IV 표제).

대문자와 줄임. Giudice·Nazione·Cittadino·Morte·Essere 같은 명사를 대문자로 쓴다. a'(= ai)·tutt'i(= tutti i)·pe'(= per i)·dev'essere·dovrebbon' esser처럼 끝 모음을 떼고 아포스트로피를 남긴다. 아포스트로피 뒤에 빈칸을 두는 것(l' uomo)도 인쇄 관행이다.

읽다가 만나는 동철어 하나. tema는 '주제'(tèma, 남성)이지만 옛 문어에서는 '두려움'(téma, 여성 — Treccani 두 표제)이고 « per tema di »(~할까 두려워)로 쓴다. 이 장이 읽은 제5판 면에서는 이 용례를 찾지 못했다. 만나면 성(il tema / la tema)과 뜻으로 가린다.

판본 비교 — 초판(1764)과 제5판(1766)

베카리아는 판을 거듭하며 문장을 고치고 덧붙였다. 제3판(1765) 머리말은 별표(*)로 둘러싼 부분이 저자가 덧붙인 것이라고 밝힌다(« Tutto ciò ch'è racchiuso fra questo segno *, è materia aggiunta »). 아래는 초판(피렌체 국립중앙도서관 소장본 스캔, 35·36·61면)과 제5판(68·69·70·118면)을 나란히 본 것이다.

§ XVI 첫 문장. 초판은 « per non so quale metaforica, ed incomprensibile purgazione d' infamia. »에서 문장을 끝낸다. 제5판은 « metafisica ed incomprensibile purgazione d' infamia, * o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato. * »다. '비유적인(metaforica)'이 '형이상학적인(metafisica)'으로 바뀌었고, 별표 사이 구절이 더해졌다.

같은 문장의 작은 차이. 초판 « delle Nazioni è la Tortura del reo, mentre »(쉼표가 reo 뒤), 제5판 « delle Nazioni, è la Tortura del reo mentre »(쉼표가 Nazioni 뒤). 초판 « contraddizioni »(dd), 제5판 « contradizioni »(d 하나).

무죄 추정 문장(10장 인용). 초판 « togliergli la pubblica protezione, se non quando sia definito », 제5판 « toglierli … sia deciso ». 대명사 gli → li, '정해지다(definito)' → '결정되다(deciso)'로 바뀌었다.

그 밖에. 초판 36면 « i robusti scelerati »(l 하나)는 제5판 70면에서 « scellerati »다. § VI 둘째 문장의 « devono »(초판 15면)는 제5판 30면에서 « debbono »다. § XXVIII 사형 문장은 초판 61면 « ho dimostrato, che tale essere non può », 제5판 118면 « ho dimostrato che tale, essere non può »로 쉼표 자리가 옮겨졌다.

이 책이 제5판을 고정 판본으로 삼는 까닭은 현대 비판본 둘(Venturi, Francioni)과 영역본 둘(Cambridge 1995, Toronto 2008)이 모두 이 판을 저본으로 삼기 때문이다. Toronto판 서문은 Venturi가 1958년에 제5판을 택했고 Francioni 판과 Toronto판이 그것을 따랐다고 쓰고, Cambridge판 서론은 '베카리아가 마지막으로 고쳐 낸 판'을 옮겼다고 쓴다. 초판에는 장 번호가 없고 난외 표제만 있다(35면 « Della Tortura »).

원전 — 베카리아 『범죄와 형벌』 제5판(1766) § XVI·XXVII·XXVIII

세 대목을 차례로 읽는다. 위 줄은 제5판 원문(긴 s « ſ »만 s로 바꿈), 아래 줄은 현대 철자다. 면 번호는 제5판의 면이고, 쪽마다 마르부르크 대학도서관 스캔 주소를 단다. 10장에서 읽은 문장(§ XVI 무죄 추정, § XXVII 확실성)은 다시 싣지 않고 본문에서 가리키기만 한다.

§ XVI '고문에 대하여'는 정의로 시작한다. 고문은 '대부분의 나라에서 관습으로 굳어진 잔혹함'이고, 자백을 받거나 진술의 모순을 캐거나 공범을 찾거나 '불명예를 씻는다'는 명목으로 쓰였다. 제5판은 초판의 이 문장에 별표로 한 구절을 더했다(판본 비교 코너). 바로 다음 문장이 10장의 무죄 추정 문장 « Un uomo non può chiamarsi Reo prima della sentenza del Giudice »다.

§ XXVII '형벌의 완화'의 중심 문장(확실성이 잔혹함보다 낫다)은 10장에서 읽었다. 이 장은 그 뒤를 읽는다. 형벌이 잔혹해질수록 사람의 마음은 무뎌지고(114면), 잔혹한 형벌은 오히려 처벌받지 않는 일을 낳는다(116면).

§ XXVIII '사형에 대하여'는 두 단계로 논증한다. 먼저 사형은 권리(Diritto)가 아니라 '국가가 시민 한 사람과 벌이는 전쟁'이라고 한다(118면). 다음으로 사형이 쓸모 있지도 필요하지도 않다는 것을 보이면 '인류의 대의'를 이긴다고 하고, 형벌이 사람에게 남기는 인상은 강도(intensione)가 아니라 지속(estensione)에서 온다고 쓴다(120~121면). 그래서 사형 대신 평생의 노역(schiavitù perpetua)을 내세운다(123면).

베카리아가 사형의 대안으로 든 'schiavitù perpetua'는 오늘의 기준으로 보면 가혹하다. 이 장은 그 낱말을 오늘의 ergastolo(무기 징역, 형법 22조)와 나란히 놓되, 같은 제도라고 말하지 않는다.

판결 속 베카리아. 미국 연방대법원 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238, 343 n.85 (1972)(Marshall 대법관 보충의견)는 각주에서 베카리아의 영역본을 든다. 한국 헌법재판소의 사형 결정 둘(95헌바1·2008헌가23)의 전문에는 베카리아를 든 대목이 없다.

> Una crudeltà consacrata dall' uso nella maggior parte delle Nazioni, è la Tortura del reo mentre si forma il Processo, o per constringerlo a confessare un Delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d' infamia, * o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato. *
>
> *Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni, è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d'infamia, o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.*

Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XVI, 68~69면 · 쪽 그림 · 공식 대체

대부분의 나라에서 관습으로 굳어진 잔혹함이 있으니, 재판을 진행하는 동안 죄인을 고문하는 것이다. 범죄를 자백하게 하려고, 진술에 생긴 모순 때문에, 공범을 찾으려고, 무슨 형이상학적이고 알 수 없는 불명예 씻기 때문에, 마지막으로 그가 저질렀을지 모르나 기소되지 않은 다른 범죄들 때문에 고문한다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Una crudeltà consacrata dall' uso	주어 보어 — 명사 + 과거분사 + dall' = da + l'	관습으로 굳어진 잔혹함
nella maggior parte delle Nazioni,	nella = in + la + 비교급 명사구 + delle	대부분의 나라에서
è la Tortura del reo	essere + 주어(동사 뒤)	죄인의 고문이다
mentre si forma il Processo,	mentre(~하는 동안) + 수동 si	재판을 꾸리는 동안
o per constringerlo a confessare un Delitto,	o per(~하려고 또는) + 동사원형 + lo + a + 동사원형	범죄를 자백하게 하려고
o per le contradizioni nelle quali incorre,	per + 명사 + 관계사 nelle quali + incorrere 현재	그가 빠지는 모순 때문에
o per la scoperta dei complici,	per + 명사 + dei = di + i	공범을 찾으려고
o per non so quale metafisica	non so quale(무슨 ~인지 모를) + 형용사	무슨 형이상학적인지 모를
ed incomprensibile purgazione d' infamia,	ed(모음 앞 e) + 형용사 + 명사 + d' = di	알 수 없는 불명예 씻기 때문에
* o finalmente per altri delitti	별표(증보 시작) + o finalmente(마지막으로) + per	마지막으로 다른 범죄들 때문에
di cui potrebbe esser reo,	di cui(~의) + potere 조건법 + esser(끝 모음 탈락) + 보어	그가 저질렀을지 모르는
ma dei quali non è accusato. *	ma + 관계사 dei quali + essere 수동 + 별표(증보 끝)	그러나 기소되지 않은

Non è dunque la pena di Morte un Diritto, mentre ho dimostrato che tale, essere non può; ma è una guerra della Nazione con un Cittadino, perchè giudica necessaria, o utile la distruzione del suo Essere:

Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale, essere non può; ma è una guerra della nazione con un cittadino, perché giudica necessaria, o utile la distruzione del suo essere:

Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 118면 · 쪽 그림 · 공식 대체

그러므로 사형은 권리가 아니다. 나는 그것이 권리일 수 없음을 증명했다. 사형은 국가가 시민 한 사람과 벌이는 전쟁이다. 국가가 그 사람의 존재를 없애는 것이 필요하거나 쓸모 있다고 판단하기 때문이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Non è dunque la pena di Morte un Diritto,	non + essere + 주어(동사 뒤) + 보어 — dunque(그러므로)	그러므로 사형은 권리가 아니다
mentre ho dimostrato	mentre(~이므로) + 근과거 1인칭	나는 증명했으니
che tale, essere non può;	che 절 — 보어 tale를 앞으로, 동사원형 + potere(문어 어순)	그것이 권리일 수 없음을
ma è una guerra della Nazione con un Cittadino,	ma + essere + 명사 + della + con	국가가 시민과 벌이는 전쟁이다

perchè giudica necessaria, o utile	perché(~하기 때문에) + giudicare 3인칭 단수(주어 = Nazione) + 형용사 둘	필요하거나 쓸모 있다고 판단하기 때문에
la distruzione del suo Essere:	giudicare의 목적어 + del + 소유 형용사	그의 존재를 없애는 것을

> Il limite che fissar dovrebbe il Legislatore al rigore delle pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell' animo degli spettatori d' un supplicio più fatto per essi che per il reo.
> *Il limite che fissar dovrebbe il legislatore al rigore delle pene sembra consistere nel sentimento di compassione, quando comincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori d'un supplicio più fatto per essi che per il reo.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 122~123면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 입법자가 형벌의 엄격함에 그어야 할 한계는, 죄인보다 구경꾼을 위해 마련된 듯한 처형을 보는 사람들의 마음에서 연민이 다른 모든 감정을 누르기 시작하는 바로 그 지점에 있는 것 같다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Il limite che fissar dovrebbe il Legislatore	주어 + 관계절 — 동사원형 + dovere 조건법 + 관계절의 주어(뒤에)	입법자가 그어야 할 한계는
al rigore delle pene	al = a + il + 명사 + delle	형벌의 엄격함에
sembra consistere nel sentimento di compassione,	sembrare + 동사원형(~인 것 같다) + consistere in	연민의 감정에 있는 것 같다
quando comincia a prevalere su di ogni altro	quando + cominciare a + 동사원형 + su di	그것이 다른 모든 것을 누르기 시작할 때
nell' animo degli spettatori	nell' = in + l' + degli = di + gli	구경꾼들의 마음에서
d' un supplicio più fatto per essi che per il reo.	d' = di + 명사 + 비교 più … che(~보다 더)	죄인보다 그들을 위해 마련된 처형의

> * Perchè una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d' intensione, che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che riflettendovi scieglier possa la totale, e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l' intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato;
> *Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che riflettendovi scieglier possa la totale, e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l'intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò, che basta per rimuovere qualunque animo determinato;*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 123면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 형벌이 정당하려면 사람들을 범죄에서 물러서게 하기에 충분한 만큼의 강도만 가져야 한다. 그런데 곰곰이 생각해 보고도 자기 자유를 완전히, 영원히 잃는 쪽을 고를 사람은, 범죄가 아무리 이득이 되더라도 없다. 그러므로 사형 대신 평생 노역형을 두면 그 강도는 어떤 굳은 마음이라도 물러서게 하기에 충분하다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
* Perchè una pena sia giusta	별표(증보 시작) + perché + 접속법(목적·조건: ~하려면)	형벌이 정당하려면
non deve avere che quei soli gradi d' intensione,	non … che(~만) + dovere + avere + 지시형용사 + 명사	그만큼의 강도만 가져야 한다

che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti;	관계절 + bastare a(~하기에 충분하다) + dai = da + i	사람들을 범죄에서 물러서게 하기에 충분한
ora non vi è alcuno	ora(그런데) + non vi è alcuno(아무도 없다)	그런데 아무도 없다
che riflettendovi scieglier possa	관계절 + 제룬디오 + vi + 동사원형 + potere 접속법	곰곰이 생각해 보고 고를 수 있는
la totale, e perpetua perdita della propria libertà	목적어 — 형용사 둘 + 명사 + della + 소유 형용사 proprio	자기 자유를 완전히 영원히 잃는 것을
per quanto avvantaggioso possa essere un delitto:	per quanto(아무리) + 형용사 + 접속법	범죄가 아무리 이득이 되더라도
dunque l' intensione della pena di schiavitù perpetua	dunque + 주어	그러므로 평생 노역형의 강도는
sostituita alla pena di morte	과거분사 여성 단수(pena에 맞춤) + alla	사형을 대신한
ha ciò, che basta	avere + ciò che(~하는 것)	충분한 것을 가진다
per rimuovere qualunque animo determinato;	per + 동사원형 + qualunque(어떤 ~든) + 명사 + 과거분사	어떤 굳은 마음이라도 물러서게 하기에

§ 번호는 제5판(1766)의 번호다. 모렐레(Morellet)의 프랑스어역(1766) 순서를 따른 판들에서는 고문이 § XII, 사형이 § XVI이다. 초판(1764)에는 장 번호가 없다.

한국이라면? — 고문·사형·무기형의 조문

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(형법 2026. 10. 2. 시행본, 헌법 1988. 2. 25. 시행)이다.

	이탈리아	한국	차이
≠	tortura (c.p. 613-bis, comma 1)	폭행, 가혹행위 (제125조)	누구든지(chiunque) 저지를 수 있는 범죄 / 「인신구속에 관한 직무를 수행하는 자 또는 이를 보조하는 자」 만의 범죄. 이탈리아는 공무원이 저지르면 2항으로 가중한다.
≠	Cost. 13, comma 4	고문 금지 (헌법 제12조 ②)	자유를 제한받는 사람에 대한 폭력은 처벌된다(처벌 명령) / 「모든 국민은 고문을 받지 아니하며」 (권리).
+	c.p. 613-bis, comma 3	—	적법한 조치의 집행에서만 생긴 고통을 가중 항에서 빼는 단서는 이탈리아에만 있다. 한국 제125조는 한 문장이다.
≠	c.p.p. 188	자백의 증거능력 (헌법 제12조 ⑦)	동의가 있어도 자기결정을 해치는 신문 방법을 쓸 수 없다(방법 금지) / 「고문 · 폭행 · 협박」 등으로 얻은 자백을 유죄의 증거로 삼지 못한다(증거 배제).
≠	Cost. 27, comma 3	인간의 존엄 (헌법 제10조)	형벌은 인도주의에 반하는 처우일 수 없다(형벌 조항) / 「인간으로서의 존엄과 가치」 (일반 조항). 형벌을 겨냥한 조항은 한국 헌법에 없다.
≠	Cost. 27, comma 4	사형 (형법 제41조)	사형 금지 / 형의 종류 「1. 사형」. 헌법재판소는 95헌바1(1996. 11. 28.)과 2008헌가23(2010. 2. 25.)에서 형법 제41조 제1호가 헌법에 위반되지 않는다고 했다.
=	ergastolo (c.p. 22)	무기징역 (제42조)	평생 가는 자유형이라는 점은 같다(「무기 또는 유기」). 이탈리아 조문은 노역 의무와 야간 독거를 함께 적는다.
≠	omicidio (c.p. 575)	살인 (제250조 ①)	21년 이상의 징역(reclusione) / 「사형, 무기 또는 5년 이상의 징역」. 하한도 다르고 법정형에 사형이 있는지도 다르다.

가짜 친구 · reo·supplizio·tortura — 옛 낱말, 오늘의 자리

reo는 베카리아에게 '범죄를 저질렀다고 의심받는 사람'까지 포함했다. § XVI는 « mentre si dubita se sia reo, o innocente »(죄인인지 무고한지 의심스러운 동안)라고 쓴다. 오늘 형사소송법은 기소된 사람을 imputato(피고인)라 하고, reo는 형법전의 양형 조항처럼 '범죄를 저지른 사람'에 남았다(133조 2항 « carattere del reo »).

supplizio는 '형벌, 특히 사형·신체형'이다. 소리가 비슷한 supplica(청원)·supplicare(간청하다)와는 다른 낱말이다. 일상어에서는 '몹시 괴로운 일'(un supplizio)로 쓴다.

tortura는 일상어에서 '고문 같은 괴로움'으로 넓게 쓰지만, 형법에서는 2017년에 들어온 범죄의 이름이다(613-bis조 표제 « Tortura »). 베카리아의 Tortura는 재판 절차의 한 단계(자백을 받아내는 신문)였고, 오늘의 조문은 그것을 범죄로 처벌한다.

> Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo. c.p., art. 133, comma 2 · 기준일 판 · 공식
>
> 판사는 또한 범인의 범죄 성향을 고려해야 한다. 범죄 성향은 범죄의 동기와 범인의 성격, 범죄 이전의 형사·재판 전력과 대체로 범인의 행실과 생활, 범죄 당시나 이후의 행실, 범인의 개인·가족·사회적 생활 조건에서 끌어낸다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice deve tener conto, altresì,	주어 + dovere + tener conto(고려하다 — tenere 의 끝 모음 탈락) + 부사	판사는 또한 고려해야 한다
della capacità a delinquere del colpevole,	della + 명사 + a + 동사원형(~할) + del	범인의 범죄 성향을
desunta:	과거분사 여성 단수(capacità에 맞춤) — desumere(끌어내다)	~에서 끌어낸
dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;	호 ① — da + i / da + il, reo: 범인	범죄의 동기와 범인의 성격
dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,	호 ② — 명사화된 형용사 precedenti(전력) + in genere(대체로)	형사·재판 전력과 대체로
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;	명사 둘 + 형용사 복수 antecedenti(~ 이전의)	범죄 이전 범인의 행실과 생활
dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;	호 ③ — 형용사 둘	범죄 당시나 이후의 행실
dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.	호 ④ — 형용사 셋(famigliare: 옛 꼴, 지금은 familiare도)	범인의 개인·가족·사회적 생활 조건

요령 reo는 '죄인(옛 말투·양형 조문)', 피고인은 imputato. supplizio는 '형벌'이지 '청원'이 아니다. tortura는 일상어에서는 비유, 형법에서는 613-bis조의 범죄.

문법 종합 — 원과거(passato remoto)를 알아보기

원과거는 지난 일을 지금과 끊어서 말하는 시제다. 오늘의 판결문은 거의 쓰지 않지만(사실 서술은 근과거·반과거), 18세기 산문에는 자주 나온다. 쓰지 않아도 되고 알아보기만 하면 된다. 3인칭 단수는 -ò(-are)··é/-ette(-ere)··ì(-ire), 3인칭 복수는 -arono··erono··irono가 규칙형이고, 자

주 쓰는 동사는 불규칙형이다(fu·ebbe·diede·trasse·nacque). 베카리아 본문에서 원과거는 3인칭으로만 만난다.

- 가장 많이 나오는 것은 essere의 fu(단수)·furono(복수)다. § XVI의 « coi quali le fu accordata »는 '(사회의 보호가) 그것에 주어진 조건이 된 계약들', 곧 fu + 과거분사로 만든 수동이다. § XXVIII의 « E se ciò fu fatto »(그것이 행해졌다면)도 같은 꼴이다. 오늘 말로는 è stata accordata·è stato fatto다.
- § XXVII 116면 « furono con freddo animo inventati ed eseguiti »는 복수 수동이다. furono와 과거분사 사이에 « con freddo animo »(냉정한 마음으로)가 끼어 있다. 과거분사는 주어 tormenti(남성 복수)에 맞춰 -i로 끝난다. 113면 끝의 « furon »은 furono의 끝 모음을 뗀 꼴이다.
- 불규칙형은 사전 표제로 돌아가는 연습이 필요하다. diede(120면 « nei quali diede ai Padri dei Popoli quest' illustre esempio »)는 dare, trasse(117면)는 trarre, nacquero(35면 « In questo modo nacquero le oscurissime nozioni »)는 nascere의 원과거다. 규칙형 agitarono(34면)는 agitare다.
- 같은 면에 근과거가 섞여 있으면 둘을 견준다. 118면 « mentre ho dimostrato che tale, essere non può »의 ho dimostrato는 근과거다. 저자가 '앞에서 방금 증명했다'고 지금과 이어서 말한다. 원과거 fu fatto는 계약이 맺어졌다는 먼 일을 말한다. 시제가 거리감을 나타낸다.
- 오늘 법률 문서에서 원과거를 만나는 자리는 판결이 옛 사실을 길게 서술할 때 정도다(15장). 원전을 읽을 때는 fu·furono·diede 같은 꼴을 보고 '과거의 한 사건'으로 읽으면 충분하다.

표로 보기

꼴	사전형·만들기	베카리아 면
fu	essere — 3인칭 단수	'~이었다·~되었다'(69·118면)
furono · furon	essere — 3인칭 복수(끝 모음 탈락 furon)	116·113면
diede	dare — 3인칭 단수(불규칙)	'주었다'(120면)
trasse	trarre — 3인칭 단수(불규칙)	'끌어냈다'(117면)
nacquero	nascere — 3인칭 복수(불규칙)	'생겨났다'(35면)
agitarono	agitare — 3인칭 복수(규칙 -arono)	'뒤흔들었다'(34면)
ho dimostrato	근과거(avere + 과거분사) — 비교용	'(방금) 증명했다'(118면)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Le leggi (주어 · 여성 복수) furono cambiate (essere 원과거 복수 + 과거분사 여성 복수 · 수동) dal nuovo legislatore (da + il · 행위자)

그 법률들은 새 입법자가 바꾸었다.

Il giudice (주어) lesse (leggere 원과거 3인칭 단수(불규칙)) la sentenza (목적어) uscì (uscire 원과거 3인칭 단수(규칙 -i)) dall'aula (da + l' · 출발점)

판사는 판결을 읽고 법정을 나갔다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Le leggi fu cambiate.~~	Le leggi furono cambiate.	주어가 복수면 essere도 복수 furono다.
~~Il legislatore diedero una regola.~~	Il legislatore diede una regola.	주어가 단수면 dare의 원과거는 diede다. diedero는 3인칭 복수다.
~~I tormenti furono inventate.~~	I tormenti furono inventati.	수동의 과거분사는 주어(tormenti, 남성 복수)에 맞춰 -i다.
~~Mio nonno ha nato a Napoli.~~	Mio nonno nacque a Napoli.	nascere의 원과거는 nacque다. 근과거로 쓰려면 조동사가 essere다(è nato).

> Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d' orrore pe' barbari ed inutili tormenti, che da uomini, che si chiamavano Savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti?
>
> *Chi nel leggere le storie non si raccapriccia d'orrore pe' barbari ed inutili tormenti, che da uomini, che si chiamavano savj, furono con freddo animo inventati ed eseguiti?*
>
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVII, 116면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> 역사를 읽으면서, 스스로 현자(賢者)라 불리던 사람들이 냉정한 마음으로 고안하고 집행한 야만적이고 쓸데없는 고문에 몸서리치지 않을 사람이 누구인가?

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Chi nel leggere le storie	의문사 chi(누가) + nel + 동사원형(~하면서)	역사를 읽으면서 누가
non si raccapriccia d' orrore	non + 재귀동사 raccapricciarsi 현재 + d' = di	공포에 몸서리치지 않는가
pe' barbari ed inutili tormenti,	pe' = per i + 형용사 둘 + 명사 복수	야만적이고 쓸데없는 고문 때문에
che da uomini, che si chiamavano Savj,	관계절 che(= tormenti) + da(행위자) + 관계절 + 반과거	현자라 불리던 사람들이
furono con freddo animo inventati ed eseguiti?	essere 원과거 복수 + con 구 + 과거분사 둘(남성 복수)	냉정한 마음으로 고안하고 집행한

말해 보기 — 학회에서 베카리아를 두고

형법 학회 쉬는 시간에 발표자에게 베카리아 인용을 묻는 대화. 처음 만난 사이라 Lei로 말한다.

Lei

A Professore, nel Suo intervento ha citato il paragrafo ventotto di Beccaria.

교수님, 발표에서 베카리아의 28절을 인용하셨지요.

B Sì, quello sulla pena di morte. Per lui non è un diritto, ma una guerra della nazione con un cittadino.

네, 사형에 관한 절입니다. 그에게 사형은 권리가 아니라 국가가 시민과 벌이는 전쟁이었지요.

A E come dimostra che non è necessaria?

그러면 사형이 필요하지 않다는 것은 어떻게 보입니까?

B Dice che sull'animo umano conta la durata della pena più della sua intensità.

사람의 마음에는 형벌의 강도보다 지속이 더 크게 작용한다고 합니다.

A Quindi al posto della morte proponeva una pena perpetua?

그래서 사형 대신 평생 가는 형벌을 내세웠군요?

B Esatto. Oggi però non diremmo schiavitù, ma ergastolo.

맞습니다. 다만 오늘이라면 노예 상태가 아니라 무기 징역이라고 하겠지요.

설명해 보기 — 한국의 고문 금지와 사형

이탈리아 법률가에게 한국 조문을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

In Corea la Costituzione vieta espressamente la tortura.

한국에서는 헌법이 고문을 명시적으로 금지합니다.

헌법 제12조 ②

Il codice penale punisce chi, nell'esercizio di funzioni giudiziarie o di polizia, usa violenza contro un indagato.
형법은 재판·수사·경찰 직무를 하면서 피의자에게 폭행을 가한 사람을 처벌합니다.
형법 제125조

Una confessione ottenuta con la tortura non può essere usata come prova.
고문으로 얻은 자백은 증거로 쓸 수 없습니다.
헌법 제12조 ⑦

La pena di morte è ancora prevista dal codice penale.
사형은 아직 형법에 정해져 있습니다.
형법 제41조

La Corte costituzionale l'ha ritenuta conforme alla Costituzione due volte.
헌법재판소는 두 번 사형이 헌법에 위반되지 않는다고 판단했습니다.
95헌바1 · 2008헌가23

Anche da noi esiste la reclusione a vita, che chiamiamo pena perpetua.
한국에도 평생 가는 징역, 곧 무기징역이 있습니다.
형법 제42조

따라 말하기 — 조문과 원전 열 문장

조문과 베카리아 문장을 그대로 따라 말한다. 베카리아 문장은 현대 철자 줄을 읽는다. 겹자음 (supplizio의 pp, ammessa의 mm·ss)은 길게 읽는다.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
어떤 식으로든 자유를 제한받는 사람에게 가하는 모든 신체적·정신적 폭력은 처벌된다. (헌법 13조)

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
형벌은 인도주의에 반하는 처우여서는 안 되며 수형자의 재교육을 지향해야 한다. (헌법 27조)

Non è ammessa la pena di morte.
사형은 허용되지 않는다. (헌법 27조)

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
사람을 죽게 한 사람은 21년 이상의 징역에 처한다. (형법 575조)

Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.
범인이 고의로 사람을 죽게 하면 형은 무기 징역이다. (형법 613-bis조)

Due altre funeste conseguenze derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti.
형벌의 잔혹함에서 범죄를 막는다는 바로 그 목적에 어긋나는 두 가지 해로운 결과가 더 나온다. (베카리아 § XXVII)

Non è dunque la pena di morte un diritto.
그러므로 사형은 권리가 아니다. (베카리아 § XXVIII, 문장 첫 절)

Ma se dimostrerò non essere la morte né utile, né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità.
그러나 죽음이 쓸모 있지도 필요하지도 않음을 증명한다면 나는 인류의 대의를 이긴 것이다. (베카리아 § XXVIII)

Non è l'intensione della pena, che fa il maggior effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa.
사람의 마음에 가장 큰 효과를 내는 것은 형벌의 강도가 아니라 지속이다. (베카리아 § XXVIII, 문장 첫 절)

Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d'intensione, che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti.
형벌이 정당하려면 사람들을 범죄에서 물러서게 하기에 충분한 만큼의 강도만 가져야 한다. (베카리아 § XXVIII, 문장 첫 절)

확인 문제 8

1. 제5판 § XVI 첫 문장에서 초판(1764)의 « metaforica »(비유적인)는 무엇으로 바뀌었나?

- **metafisica**
- metaforico
- magnifica
- matematica

제5판 68면 « per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d' infamia ».
초판 35면은 « metaforica, ed incomprensibile »였다.

2. § XXVIII에서 베카리아는 사형을 무엇이라고 부르나?

- 국가의 권리
- **국가가 시민과 벌이는 전쟁**
- 신의 심판
- 사회 계약의 이행

« Non è dunque la pena di Morte un Diritto, … ma è una guerra della Nazione con un Cittadino »(118면).

3. « le fu accordata »의 fu는?

- fare의 명령형
- **essere의 원과거 3인칭 단수**
- essere의 반과거
- futuro의 줄임

fu는 essere의 원과거다. fu + 과거분사로 수동을 만든다 — 오늘 말로는 è stata accordata.

4. 베카리아에 따르면 사람의 마음에 가장 큰 효과를 내는 것은?

- 형벌의 강도(intensione)
- **형벌의 지속(estensione)**
- 처형의 구경거리
- 사면의 희망

« Non è l' intensione della pena, che fa il maggior effetto sull' animo umano, ma l' estensione di essa »(120면).

5. 제5판의 « supplicj »를 오늘 철자로 쓰면?

- suppliche
- **supplizi**
- supplici
- supplichi

옛 복수 -j는 -i를 줄인 것이고, 철자 c는 오늘 z다(supplicio → supplizio). 복수는 supplizi.

6. 이탈리아 형법에서 고문(tortura) 범죄의 주체는?

공무원만

누구든지(chiunque) — 공무원이면 가중

군인만

사법경찰만

613-bis조 1항은 « Chiunque »로 시작하고, 2항이 공무원·공공 서비스 담당자의 경우를 무겁게 벌한다. 한국 형법 제125조는 인신구속 직무를 수행하는 사람만을 주체로 한다.

7. 형법 22조의 ergastolo는 무엇인가?

유기 징역

무기 징역

가택 연금

벌금

« La pena dell'ergastolo è perpetua »(22조 1항).

8. 오늘 형사소송법에서 기소된 사람을 가리키는 말은?

reo

imputato

supplizio

castigo

베카리아의 reo는 피고인까지 포함했지만, 오늘의 형사소송법은 imputato를 쓴다. reo는 양형 조항(형법 133조 2항) 같은 자리에 남았다.

3부 원전과 말하기 · 제18장

원전 강독 II — 만초니·베리·단테

Leggere i classici (II) — Manzoni, Verri, Dante

17장은 베카리아(Cesare Beccaria)를 읽었다. 이 장은 같은 밀라노의 두 사람과 피렌체의 시인 한 사람을 읽는다. 만초니(Alessandro Manzoni)의 소설 『약혼자(I promessi sposi)』에서 시골 변호사 아체카가르불리가 청년 렌초에게 포고령(grida)을 읽어 주는 장면, 같은 책 끝에 붙은 『치욕의 기둥 이야기(Storia della colonna infame)』의 첫머리, 그 사건을 먼저 다룬 베리(Pietro Verri)의 『고문에 관한 고찰(Osservazioni sulla tortura)』, 그리고 단테(Dante Alighieri)의 『지옥편』 5곡에서 죄를 심판하는 미노스(Minosse)다. 만초니의 포고령 장면은 17세기 밀라노의 법률 문서를 보여 주고, 『치욕의 기둥 이야기』와 베리는 1630년 밀라노 역병 때 열린 '도유자(untori)' 재판과 그 재판을 만든 고문을 다룬다. 단테는 그보다 3세기 앞선 14세기 초에 재판의 순서(자백·심사·판결)를 시로 썼다. 판본마다 면과 쪽 그림 주소를 단다. 위 줄은 원문 그대로, 아래 줄은 오늘의 철자다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. E in ciò non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile. Manzoni, Storia della colonna infame, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), Introduzione, 749면 · 쪽 그림 · 공식 대체
   ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조
   그 점에서 그들은 틀리지 않았다. 그 재판은 참으로 기억할 만한 것이 되었다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
E in ciò non s'ingannarono:	e + in ciò(그 점에서) + non + 재귀 ingannarsi(틀리다) 원과거 복수	그 점에서 그들은 틀리지 않았다
quel giudizio fu	지시 형용사 + 명사 + essere 원과거	그 재판은 ~이었다
veramente memorabile.	부사 + 형용사(-bile: ~할 만한)	참으로 기억할 만한

2. L'altra donna depone il medesimo. Manzoni, Storia della colonna infame, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. I, 759면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조

다른 여자도 같은 것을 진술한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'altra donna	주어 — l' + altro(다른) + 명사	다른 여자도
depone	deporre 현재 3인칭 단수(진술하다)	진술한다
il medesimo.	목적어 — 정관사 + medesimo(같은 것)	같은 것을

표제어 18

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **grida**, pl. le gride (포고령 뜻의 복수는 le gride(52면 « in cento gride »). '외침' 뜻의 le grida 는 남성 il grido 의 복수다.)

(17세기 밀라노의) 포고령 ★★

읽기 grìda

IPA /ˈgrida/ 엮은이

여성

오늘 le grida는 먼저 il grido(외침)의 복수 '외침들'이지만, 만초니 시대 밀라노에서는 스페인 총독이 내린 포고령이었다. 박사의 방 탁자에는 « gride »가 쌓여 있고(52면), 그는 그 가운데 '중요한 것'을 찾는다. 사전에서 이 뜻은 역사 용어로 남았다. 발음은 it.wiktionary 음절 줄의 악상(grì)과 1부 규칙(끝에서 둘째 음절 강세)으로 적었다(사전 IPA 없음).

쉬운 예 La grida è stata pubblicata ieri.
그 포고령은 어제 공포되었다.

실무 예 Lei sa che cosa vuol dire « grida » nei Promessi sposi? — Lei
『약혼자』에서 grida가 무슨 뜻인지 아십니까?

원문

> Ma la dev'esser qui sicuro, perchè è una grida d'importanza.
> *Ma la dev'esser qui sicuro, perché è una grida d'importanza.*
> — Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 52면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조
> 하지만 분명히 여기 있을 거요, 중요한 포고령이니까.
>
> 구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Ma la dev'esser qui sicuro, | ma + 주어 대명사 la(= grida, 구어) + dovere 축약 + esser(끝 모음 탈락) | 하지만 그것은 분명히 여기 있을 거요 |
> | perchè è una grida | perché(~이니까) + essere + 부정관사 + 명사 | 포고령이니까 |

d'importanza.	di + 명사 — 형용사 구실	중요한

문형

è una ... d'importanza

중요한 ~이다

1. d'importanza는 di + importanza(중요성) — '중요성이 있는'이라는 형용사 구실을 한다.
2. 명사 뒤에 붙인다: una causa d'importanza(중요한 사건, 52면 « qualche causa d'importanza »).
3. 형용사 importante로 바꾸어 말해도 된다: una grida importante.

È una questione d'importanza.
중요한 문제다.

Il dottore cercava un documento d'importanza.
박사는 중요한 문서를 찾고 있었다.

문법 B2 · la grida → le gride, il grido → le grida

~~cento grida (포고령 백 개)~~ (뜻 혼동)

cento gride

-a 여성 명사의 복수는 -e다(la grida → le gride). '외침'은 남성 il grido이고 그 복수가 불규칙한 le grida라서 두 낱말의 꼴이 엇갈린다.

---

2. il **dottore**, pl. i dottori **박사(학위를 받은 사람) — 여기서는 법학 박사인 변호사** ★★★

읽기 dottóre

IPA /dot'tore/ Wiktionary(it)

남성

일상어에서 il dottore는 흔히 '의사'를 가리킨다. 본뜻은 '학위를 받은 사람'이고, 『약혼자』의 signor dottore는 법학 박사인 변호사다. 박사는 낡은 법복(toga)을 입고 있다 — 예전에 밀라노에서 '중요한 사건을 변론하던' 옷이다. 여성형은 dottoressa. 호칭으로 쓸 때는 signor dottore 또는 dottore만(관사 없이).

쉬운 예 Il dottore ha letto la grida.
박사는 포고령을 읽었다.

실무 예 Mi scusi, dottore, posso farLe una domanda? — Lei
실례합니다, 박사님, 하나 여쭤도 될까요?

원문

> Il dottore era in veste da camera, cioè coperto d'una toga ormai consunta, che gli aveva servito, molt'anni addietro, per perorare, ne' giorni d'apparato, quando andava a Milano, per qualche causa d'importanza. — Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 52면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조
>
> 박사는 실내복 차림이었다. 곧 이제는 닳아 해진 법복을 두르고 있었는데, 여러 해 전 중요한 사건이 있어 밀라노에 갈 때 격식을 차리는 날 변론하며 입던 옷이었다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il dottore era in veste da camera,	essere 반과거 + in + 명사구(실내복)	박사는 실내복 차림이었다
cioè coperto d'una toga ormai consunta,	cioè(곧) + 과거분사 + d'una(= di una) + 형용사	곧 이제는 닳은 법복을 두르고
che gli aveva servito, molt'anni addietro,	관계절 + gli(그에게) + 대과거 + 삽입구(molti anni의 탈락)	여러 해 전 그에게 쓰였던
per perorare, ne' giorni d'apparato,	per + 동사원형(목적) + ne' = nei	격식 있는 날 변론하는 데

quando andava a Milano,	quando + 반과거(반복)	밀라노에 갈 때
per qualche causa d'importanza.	per(~ 때문에) + qualche(어떤) + 단수 명사	어떤 중요한 사건으로

문형

signor dottore

박사님(호칭)

1. 호칭으로 부를 때 signore는 이름·직함 앞에서 끝 모음을 떼어 signor가 된다: signor dottore.
2. 직함만으로 부를 때는 관사를 쓰지 않는다: Dottore, … / 남에 대해 말할 때는 관사를 쓴다: il dottore era …
3. 여성은 dottoressa: Buongiorno, dottoressa.

Buongiorno, signor dottore.
안녕하십니까, 박사님.

Il dottore non è in studio oggi.
박사님은 오늘 사무실에 안 계십니다.

---

3. il **bravo**, pl. i bravi **(17세기 롬바르디아의) 무장 무뢰배, 영주의 부하** ★★

읽기 bràvo

IPA /ˈbravo/ Wiktionary(it)

남성

오늘 bravo는 형용사 '잘하는·훌륭한'이고 감탄사 « Bravo! »(잘했다)다. 만초니가 그린 17세기 롬바르디아의 i bravi는 영주가 부리던 무장한 부하·무뢰배다. 그들은 긴 앞머리(ciuffo)를 내려 얼굴을 가렸고, 포고령은 그 머리 모양까지 벌했다(55면, 표제어 galera). 박사가 렌초에게 '앞머리는 잘랐구려'라고 한 까닭이 여기 있다.

쉬운 예 I bravi portavano un lungo ciuffo.
무뢰배들은 긴 앞머리를 하고 다녔다.

실무 예 Lei sa perché Manzoni li chiama « bravi »? — Lei
만초니가 그들을 왜 bravi라고 부르는지 아십니까?

원문

> Per intender quest'uscita del dottore, bisogna sapere, o rammentarsi che, a quel tempo, i bravi di mestiere, e i facinorosi d'ogni genere, usavan portare un lungo ciuffo, che si tiravan poi sul volto, come una visiera, all'atto d'affrontar qualcheduno, ne' casi in cui stimasser necessario di travisarsi, e l'impresa fosse di quelle, che richiedevano nello stesso tempo forza e prudenza. — Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 54~55면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림 두 장(54·55면, 원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조 — 문장이 « come una » / « visiera »에서 면이 바뀐다
>
> 박사의 이 말을 알아들으려면, 그때 직업 무뢰배와 온갖 부류의 악한들이 긴 앞머리를 하고 다녔다는 것을 알거나 떠올려야 한다. 그들은 누군가를 덮칠 때, 얼굴을 가릴 필요가 있다고 여기고 일이 힘과 신중함을 함께 요구하는 경우에는 그 앞머리를 투구 차양처럼 얼굴 위로 끌어내렸다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Per intender quest'uscita del dottore,	per + 동사원형(끝 모음 탈락) — 목적 + 지시 형용사 축약	박사의 이 말을 알아들으려면
bisogna sapere, o rammentarsi che,	비인칭 bisognare + 동사원형 둘(재귀 rammentarsi) + che	~라는 것을 알거나 떠올려야 한다
a quel tempo, i bravi di mestiere,	시간 부사구 + 주어 ① — 명사 + di mestiere(직업의)	그때 직업 무뢰배와
e i facinorosi d'ogni genere,	주어 ② — 명사화한 형용사 + d'ogni(= di ogni)	온갖 부류의 악한들이

usavan portare un lungo ciuffo,	usare(~하곤 하다) 반과거 복수(끝 모음 탈락) + 동사원형	긴 앞머리를 하고 다녔다
che si tiravan poi sul volto, come una visiera,	관계절 + 재귀 si(제 얼굴에) + 반과거 복수 + come(~처럼)	그것을 투구 차양처럼 얼굴로 끌어내렸다
all'atto d'affrontar qualcheduno,	all'atto di(~하는 순간에) + 동사원형 + 부정대명사(옛)	누군가를 덮칠 때
ne' casi in cui stimasser necessario di travisarsi,	ne' = nei + in cui + stimare 접속법 반과거 복수(끝 모음 탈락)	얼굴을 가릴 필요가 있다고 여긴 경우에
e l'impresa fosse di quelle,	essere 접속법 반과거 + di quelle(그런 종류의)	그리고 일이 ~한 종류일 때
che richiedevano nello stesso tempo forza e prudenza.	관계절 + 반과거 + nello stesso tempo(동시에)	힘과 신중함을 함께 요구하는

문형

bisogna sapere che …

~라는 것을 알아야 한다

1. bisogna(~해야 한다)는 비인칭 동사라 주어 없이 3인칭 단수로만 쓴다.
2. 뒤에 동사원형을 바로 둔다: bisogna sapere, bisogna rammentarsi.
3. 사람을 밝히려면 bisogna che + 접속법: bisogna che Lei sappia.

Bisogna leggere tutta la grida.
포고령 전체를 읽어야 한다.

Bisogna sapere che a quel tempo le gride erano molte.
그때는 포고령이 많았다는 것을 알아야 한다.

문법 B3 · usavan portare — 끝 모음이 떨어진 3인칭 복수

~~usavano portare → usavan' portare~~ (표기)

usavan portare

옛 산문은 3인칭 복수 -ano·-ono의 끝 o를 떼어 usavan·tiravan·decretaron으로 쓴다. 아포스트로피를 찍지 않는다. 사전에서 찾을 때는 -o를 붙인다(usavano).

---

4. il **governatore**, pl. i governatori **총독(스페인 왕이 보낸 밀라노 통치자); 오늘은 주지사·총재** ★★

읽기 governatóre

IPA /governa'tore/ Wiktionary(it)

남성

17세기 밀라노에서 포고령을 낸 것은 governatore(총독)였다. 포고령은 주민을 « Vassalli tanto divoti di S. M. »(폐하께 그토록 충성스러운 신민, 53면)라 부른다. 52면 박사는 '지금의 총독 각하'(l'attuale signor governatore)의 작년 포고령을 찾는다. 53면 포고령은 앞선 포고령을 Gonzalo Fernandez de Cordova 각하가 확인했다고 적고, 55면 포고령은 다른 총독(marchese de la Hynojosa)의 것이다. 오늘은 여러 기관의 장(長)을 가리키는 직함으로도 쓴다.

쉬운 예 Il governatore ha firmato la grida.
총독이 포고령에 서명했다.

실무 예 Chi era il governatore di Milano in quegli anni, secondo Lei? — Lei
그 무렵 밀라노 총독은 누구였다고 보십니까?

원문

> È un caso chiaro, contemplato in cento gride, e.... appunto, in una dell'anno scorso, dell'attuale signor governatore. — Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 52면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조 — 말줄임은 점 넷 « e.... »
>
> 분명한 사건이오. 포고령 백 개에 나와 있소. 그리고..... 마침, 작년 것 하나, 지금 총독 각하의 포고령에 있지.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
È un caso chiaro,	essere + 부정관사 + 명사 + 형용사	분명한 사건이오
contemplato in cento gride,	과거분사(규정된) + in + 수사 + 복수 명사	포고령 백 개에 나와 있는
e.... appunto, in una dell'anno scorso,	말줄임 + appunto(마침) + in una(= in una grida) + dell'	그리고..... 마침 작년 것 하나에
dell'attuale signor governatore.	dell' + 형용사 attuale(지금의) + 호칭 signor + 명사	지금 총독 각하의

문형

il caso contemplato da ...

~가 정한 경우

1. contemplare는 법률어에서 '정해 두다, 규정하다'다(일상어는 '바라보다·관조하다').
2. 과거분사 contemplato를 명사 뒤에 두고 행위자는 da로: il caso contemplato dalla legge.
3. 만초니는 '어디에'를 in으로 썼다: contemplato in cento gride.

È un caso contemplato dalla legge.
법률이 정한 경우다.

Questa ipotesi non è contemplata dal contratto.
이 경우는 계약에 정해져 있지 않다.

문법 S1 · un caso contemplato — 과거분사가 '규정된'

~~un caso contemplante in cento gride~~ (비문)

un caso contemplato in cento gride
과거분사는 명사 뒤에서 수동의 뜻(~된)을 낸다. contemplare(규정하다) → contemplato(규정된). 명사의 성·수에 맞춘다: le pene contemplate.

---

5. la **colonna infame**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

치욕의 기둥 — 1630년 판결이 도유자의 집터에 세우게 한 기둥 ★★★

읽기 colónna infâme

IPA /koˈlonna iɱˈfame/ 엮은이

여성

infame는 '치욕스러운, 오명을 쓴'이다. 1630년 판결은 피고인의 집을 허물고 그 자리에 « una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame »(치욕의 기둥이라 불릴 기둥)를 세우라고 명했다(만초니, 749면). 베리는 이 사건을 그냥 '치욕의 기둥 사건'(il fatto della colonna infame)이라고 부른다. 오늘 infame는 '극악한·지독한'으로도 쓴다(un tempo infame: 지독한 날씨). colonna의 o는 사전마다 갈린다 — 이 책은 Treccani(colónna)와 it.wiktionary의 닫힌 o를 따랐다.

쉬운 예 La colonna infame fu abbattuta più tardi.
치욕의 기둥은 나중에 헐렸다.

실무 예 Ha mai letto la Storia della colonna infame? — Lei
『치욕의 기둥 이야기』를 읽어 보셨습니까?

원문

> Comincierò dal fatto della colonna infame, poscia passerò a trattare in massima la materia; ma prima conviene dare un'idea della pestilenza che rovinò Milano nel 1630.
> *Comincerò dal fatto della colonna infame, poscia passerò a trattare in massima la materia; ma prima conviene dare un'idea della pestilenza che rovinò Milano nel 1630.*

— Verri, Osservazioni sulla tortura, in Custodi(a cura di), Scrittori classici italiani di economia politica, Parte moderna, Tomo XVII(1804), § I, 196면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조(긴 s 만 s 로)

나는 치욕의 기둥 사건부터 시작하고, 그다음 원칙의 차원에서 이 문제를 다루겠다. 그러나 먼저 1630년 밀라노를 무너뜨린 역병이 어떤 것이었는지 알려 두어야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Comincierò dal fatto della colonna infame,	cominciare 미래 1인칭(옛 철자) + da + il + 명사 + della	치욕의 기둥 사건부터 시작하겠다
poscia passerò a trattare in massima la materia;	poscia(옛, 그다음) + passare a + 동사원형 + in massima(원칙적으로)	그다음 원칙의 차원에서 이 문제를 다루겠다
ma prima conviene dare un'idea della pestilenza	비인칭 convenire(~하는 게 좋다) + 동사원형 + 목적어 + della	그러나 먼저 역병에 대해 알려 두어야 한다
che rovinò Milano nel 1630.	관계절 + rovinare 원과거 + nel + 연도	1630년 밀라노를 무너뜨린

문형

il fatto di …

~ 사건, ~라는 일

1. fatto는 '사실·일'이고 법률어에서 '사건(사실관계)'이다(10장 il fatto).
2. 어떤 사건인지는 di로 잇는다: il fatto della colonna infame.
3. 판결문의 '사실' 절은 Fatto, '이유' 절은 Diritto다(15장).

Il fatto è accaduto nel giugno del milleseicentotrenta.
그 사건은 1630년 6월에 일어났다.

Partiamo dal fatto, poi passiamo al diritto.
사실부터 시작하고 그다음 법리로 넘어갑시다.

---

6. l'**untore**, pl. gli untori **도유자(塗油者) — 1630년 밀라노에서 독 기름을 칠해 역병을 퍼뜨렸다고 고발된 사람**

★★

읽기 untóre

IPA /un'tore/ Wiktionary(it)

남성

동사 ungere(기름을 바르다)에서 나온 말이다. 재판 기록에서는 옛 꼴 ongere로 나온다(« andauano ongendo le muraglie », 757면 — 벽에 기름칠을 하고 다니던 사람들). 베리 원고의 표제는 이 사건을 « unzioni malefiche »(해로운 기름칠)라고 부른다.

쉬운 예 La gente cercava gli untori.
사람들은 도유자를 찾아다녔다.

실무 예 Secondo Lei, chi sono gli untori di oggi? — Lei
오늘날의 '도유자'는 누구라고 보십니까?

원문

Quella Caterina, che, per tener dietro all'untore, fin che poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò all'altro chi fosse quello che haueua salutato.
Quella Caterina, che, per tener dietro all'untore, fin che poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò all'altro chi fosse quello che aveva salutato.

— Manzoni, Storia della colonna infame, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. I, 759면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조 — Wikisource 에서 « untore »로 위치를 찾은 뒤 쪽 그림으로 확인

그 카테리나는 도유자를 될 수 있는 대로 눈으로 쫓으려고 아까 그 창가로 돌아와 있었는데, 다른 사람에게 '방금 인사한 그 사람이 누구냐'고 물었다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quella Caterina, che,	지시 형용사 + 이름(앞에 나온 그 사람) + 관계사	그 카테리나는
per tener dietro all'untore, fin che poteva,	per + 동사원형(목적) + all' + fin che(~하는 한)	될 수 있는 대로 도유자를 눈으로 쫓으려고
era tornata alla finestra di prima,	대과거(essere + 과거분사 여성) + alla + di prima(아까의)	아까 그 창가로 돌아와 있었는데
domandò all'altro	domandare 원과거 + a + l'altro	다른 사람에게 물었다
chi fosse quello che haueua salutato.	간접 의문 chi + 접속법 반과거 + 관계절 (haueua = aveva)	인사한 그 사람이 누구냐고

문형

tener dietro a …

~를 따라가다, 눈으로 쫓다

1. tenere dietro a(~ 뒤를 지키다)는 '따라가다·놓치지 않다'다.
2. 부정사의 끝 모음을 떼어 tener dietro로 자주 쓴다.
3. a + il = al, a + l' = all': tener dietro all'untore.

Non riuscivo a tener dietro al suo ragionamento.
그의 논리를 따라갈 수가 없었다.

La donna teneva dietro all'uomo dalla finestra.
여자는 창에서 그 남자를 눈으로 쫓았다.

문법 S3 · domandò chi fosse — 과거의 간접 의문

~~domandò chi è quello~~ (시제 불일치)

domandò chi fosse quello
'누구냐고 물었다'처럼 주절이 과거인 간접 의문은 접속법 반과거(fosse)를 즐겨 쓴다. 구어에서는 직설법 반과거(chi era)도 쓰지만, 기록·판결 문체는 접속법이다.

---

7. ## deporre (증인이) 진술하다, 증언하다; 내려놓다 ★★★

읽기 depórre

IPA /de'porre/ Wiktionary(it)

법정에서 deporre는 '증인으로 진술하다'이고, 그 진술이 deposizione다(757면 « nella sua deposizione »). 만초니는 재판 기록을 인용하며 « segue a deporre la Caterina »(카테리나는 이어서 진술한다), « come depose poi »(나중에 진술한 대로), « L'altra donna depone il medesimo »(다른 여자도 같은 것을 진술한다)라고 쓴다(759면). 일상어의 뜻은 '내려놓다'(deporre le armi: 무기를 내려놓다)다. porre(놓다)처럼 활용한다.

쉬운 예 Il testimone ha deposto davanti al giudice.
증인은 판사 앞에서 진술했다.

실무 예 Lei è disposto a deporre in udienza? — Lei
공판에서 증언하실 수 있겠습니까?

원문

Et io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina, è che ho visto colui a fare certi atti, che non mi piaccino niente.
E io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina, è che ho visto colui a fare certi atti, che non mi piaccino niente.

— Manzoni, Storia della colonna infame, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. I, 759면 · 쪽 그림 · 공식 대체
◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조
'그래서 나는 그 사람에게, ' 하고 카테리나는 이어서 진술한다, '저 사람이 내 마음에 하나도 들지 않는 어떤 짓을 하는 걸 봤다고 말했지요.'

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Et io dissi a questo tale,	et(= e) + 주어 io + dire 원과거 1인칭 + a + 지시대명사구(그 사람)	그래서 나는 그 사람에게 말했다
segue a deporre la Caterina,	삽입절 — seguire a + 동사원형(계속 ~하다) + 주어(동사 뒤)	하고 카테리나는 이어서 진술한다
è che ho visto colui a fare certi atti,	è che(~라는 것이다) + 근과거 + colui(그 자) + a + 동사원형	그 자가 어떤 짓을 하는 걸 봤다는 것
che non mi piaccino niente.	관계절 + mi + piacere 옛 구어 꼴 + niente(조금도)	내 마음에 하나도 들지 않는

문형

deporre come testimone

증인으로 진술하다

1. 자동사로 쓰면 '진술하다': il testimone depone.
2. 무엇을 진술하는지는 목적어나 che절로: depone il medesimo / depone che …
3. 명사 deposizione(진술)는 rendere(하다)와 짝을 이룬다: rendere una deposizione.

La donna depose che aveva visto un uomo alla finestra.
그 여자는 창가에서 한 남자를 봤다고 진술했다.

Il testimone ha reso una deposizione molto precisa.
증인은 아주 정확한 진술을 했다.

문법 B3 · deporre — porre 형 불규칙 동사

~~Il testimone ha deporto.~~ (비문)

Il testimone ha deposto.

deporre·proporre·disporre·imporre는 porre처럼 활용한다: 현재 depongo·depone, 과거분사 deposto, 원과거 depose(759면 « come depose poi »). 명사는 -posizione(deposizione·proposizione).

---

8. ## interrogare 신문하다, 묻다 ★★★

읽기 interrogàre

IPA /interro'gare/ Wiktionary(it)

형사 절차에서 interrogare는 수사기관·판사가 피의자·증인에게 '신문하다'이고, 명사는 interrogatorio(피의자 신문)다. 759면 « Interrogata, se sa … »는 기록의 줄임 문체로 '(그 여자가) ~을 아느냐는 신문을 받자'다. 52면 박사는 렌초에게 '사실을 말하지 않고 묻기만 한다'(« volete interrogare »)고 나무란다 — 일상어 뜻 '묻다'다. 학교에서는 '구술시험을 보게 하다'(interrogare uno studente).

쉬운 예 Il giudice interroga il testimone.
판사가 증인을 신문한다.

실무 예 Quando è stato interrogato per la prima volta? — Lei
처음 신문을 받으신 게 언제입니까?

원문

Interrogata, se sa a che effetto questo tale fregasse di quella mano sopra il muro, risponde: dopo fu trouato onte le muraglie, particolarmente nella porta del Tradate.
Interrogata, se sa a che effetto questo tale fregasse di quella mano sopra il muro, risponde: dopo fu trovato onte le muraglie, particolarmente nella porta del Tradate.

— Manzoni, Storia della colonna infame, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. I, 759면 · 쪽 그림 · 공식 대체
◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조
그 사람이 무슨 목적으로 그 손을 벽에 문질렀는지 아느냐는 신문을 받자, 여자는 대답한다. '나중에 벽들에, 특히 트라다테네 집 문에 기름칠이 되어 있는 게 발견되었습니다.'

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Interrogata, se sa a che effetto	과거분사 여성(수동 절 축약) + se(~인지) + a che effetto(무슨 목적으로)	무슨 목적으로 ~하는지 아느냐는 신문을 받자
questo tale fregasse di quella mano sopra il muro,	주어 + fregare 접속법 반과거 + di + 명사 + sopra	그 사람이 그 손을 벽에 문질렀는지
risponde: dopo fu trouato onte le muraglie,	현재(기록 서술) + 원과거 수동(trouato = trovato) + 과거분사 여성 복수	대답한다. 나중에 벽들이 기름칠된 게 발견되었다
particolarmente nella porta del Tradate.	부사 + nella + 명사 + del + 사람 이름	특히 트라다테네 집 문에

문형

interrogare qualcuno su …

누구를 ~에 대해 신문하다

1. 목적어는 사람이다: interrogare il testimone, interrogare l'imputato.
2. 무엇에 대해서인지는 su: interrogare su un fatto.
3. 수동은 essere interrogato: è stato interrogato dal pubblico ministero.

Il pubblico ministero ha interrogato l'indagato sui fatti.
검사는 피의자를 그 사실에 대해 신문했다.

La testimone è stata interrogata due volte.
그 증인은 두 번 신문을 받았다.

문법 S1 · Interrogata, … risponde — 과거분사 하나로 줄인 수동 절

~~Interrogato, la donna risponde.~~ (일치)

Interrogata, la donna risponde.

문장 머리의 과거분사는 '~당하자'라는 수동 절을 줄인 것이다(essendo stata interrogata). 뒤 주절의 주어(여자)에 성·수를 맞춘다. 신문 조서·판결의 사실 서술에 흔하다.

9. la **confessione**, pl. le confessioni **자백; 고해** ★★★

읽기 confessióne

IPA /konfes'sjone/ Wiktionary(it)

여성

형사 절차에서는 피고인의 '자백', 교회에서는 '고해'다. 만초니는 서문에서 베리가 '고문이 물리적으로도 도덕적으로도 불가능한 범죄의 자백을 짜낼 수 있었음'을 보였다고 쓴다(750면). 동사는 confessare(자백하다) — 단테의 영혼은 미노스 앞에서 « tutta si confessa »(모든 것을 자백한다, 497면). 17장 베카리아도 « la confessione del reo »(죄인의 자백)가 쓸모없으면 고문도 쓸모없다고 썼다.

쉬운 예 La confessione non basta per condannare.
자백만으로는 유죄를 선고하기에 부족하다.

실무 예 Secondo Lei, quella confessione era spontanea? — Lei
그 자백이 자발적이었다고 보십니까?

원문

Pietro Verri si propose, come indica il titolo medesimo del suo opuscolo, di ricavar da quel fatto un argomento contro la tortura, facendo vedere come questa aveva potuto estorcere la confessione d'un delitto, fisicamente e moralmente impossibile.
— Manzoni, Storia della colonna infame, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), Introduzione, 750면 · 쪽 그림 · 공식 대체
◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조 — 쪽머리 « 750 INTRODUZIONE. »
피에트로 베리는 그 작은 책의 제목이 말해 주듯, 그 사건에서 고문을 반대하는 논거를 끌어내려 했다. 고문이 물리적으로도 도덕적으로도 불가능한 범죄의 자백을 어떻게 짜낼 수 있었는지를 보여 주면서.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Pietro Verri si propose,	주어 + 재귀 proporsi(~하려고 하다) 원과거	피에트로 베리는 ~하려 했다
come indica il titolo medesimo del suo opuscolo,	삽입절 — come(~듯) + indicare + 주어(동사 뒤)	그 작은 책의 제목이 말해 주듯
di ricavar da quel fatto un argomento contro la tortura,	di + 동사원형(끝 모음 탈락) + da + 목적어 + contro	그 사건에서 고문을 반대하는 논거를 끌어내려고
facendo vedere come questa aveva potuto	제룬디오 fare vedere(보여 주다) + come + 대과거 조동사	어떻게 고문이 ~할 수 있었는지를 보여 주면서
estorcere la confessione d'un delitto,	동사원형 + 목적어 + d'un	범죄의 자백을 짜낼
fisicamente e moralmente impossibile.	부사 둘 + 형용사(delitto 에 맞춤)	물리적으로도 도덕적으로도 불가능한

문형

estorcere una confessione

자백을 짜내다(강요하다)

1. estorcere는 '억지로 빼앗다' — 공갈(estorsione)과 같은 뿌리다.
2. 목적어 una confessione, 수단은 con: con la tortura, con minacce.
3. 수동: la confessione fu estorta(과거분사 estorto, 여성 estorta).

La confessione fu estorta con la tortura.
그 자백은 고문으로 짜낸 것이었다.

Nessuna confessione può essere estorta con minacce.
어떤 자백도 협박으로 받아 내서는 안 된다.

문법 S2 · aveva potuto estorcere — 조동사 + 동사원형의 대과거

~~era potuto estorcere~~ (조동사 선택)

aveva potuto estorcere

potere·dovere·volere는 뒤 동사원형의 조동사를 따른다. estorcere(짜내다)는 avere를 쓰는 타동사라 aveva potuto다. 뒤가 essere 동사면 era potuto venire처럼 essere도 된다.

---

10. la **concussione**, pl. le concussioni **(권력을 이용한) 갈취, 공갈** ★★

읽기 concussióne

IPA /koŋkus'sjone/ Wiktionary(it)

여성

포고령은 '억압, 갈취, 폭정'(oppressioni, concussioni et atti tirannici)을 나란히 든다(53면) — 세력 있는 자가 힘으로 재물을 빼앗는 일이다. 오늘 이탈리아 형법 317조의 표제도 « Concussione »다(공무원·공공 서비스 담당자가 지위나 권한을 남용해 금품을 강요하는 죄 — normattiva 2026-10-30 판으로 표제 확인). 이 장은 그 조문을 인용하지 않는다 — 17세기 포고령의 concussione가 오늘의 구성요건과 같다고 볼 근거가 없기 때문이다.

쉬운 예 La grida vietava le concussioni.
포고령은 갈취를 금했다.

실무 예 Lei sa che differenza c'è tra concussione ed estorsione? — Lei
concussione와 estorsione가 어떻게 다른지 아십니까?

원문

> Se bene, per la grida pubblicata d'ordine del signor Duca di Feria ai 14 di dicembre 1620, et confirmata dall'Illustriss. et Eccellentiss. Signore il Signor Gonzalo

Fernandez de Cordova, eccetera, fu con rimedii straordinarii e rigorosi provvisto alle oppressioni, concussioni et atti tirannici che alcuni ardiscono di commettere contra questi Vassalli tanto divoti di S. M., ad ogni modo la frequenza degli eccessi, e la malitia, eccetera, è cresciuta a segno, che ha posto in necessità l'Eccell. Sua, eccetera.

Se bene, per la grida pubblicata d'ordine del signor Duca di Feria ai 14 di dicembre 1620, e confirmata dall'Illustriss. e Eccellentiss. Signore il Signor Gonzalo Fernandez de Cordova, eccetera, fu con rimedi straordinari e rigorosi provvisto alle oppressioni, concussioni e atti tirannici che alcuni ardiscono di commettere contra questi Vassalli tanto divoti di S. M., ad ogni modo la frequenza degli eccessi, e la malizia, eccetera, è cresciuta a segno, che ha posto in necessità l'Eccell. Sua, eccetera.

— Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 53면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조 — « Cordova, eccetera, fu »의 eccetera 뒤 부호는 인쇄가 흐려 쉼표로 읽었다(뒤가 소문자 fu)

'페리아 공작 각하의 명으로 1620년 12월 14일 공포되고 지극히 고귀하신 곤살로 페르난데스 데 코르도바 각하께서 확인하신 포고령으로, 몇몇 자들이 폐하께 그토록 충성스러운 이 신민들에게 감히 저지르는 억압·갈취·폭정에 대하여 이례적이고 엄한 구제책이 마련되었음에도, 등등, 그 넘침과 악의가 등등, 각하께서 부득이 ~하시게 할 지경에 이르렀으므로, 등등.'

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se bene, per la grida pubblicata d'ordine	se bene(~이지만) + per(~에 의해) + 명사 + 과거분사 + d'ordine(명으로)	~의 명으로 공포된 포고령으로
del signor Duca di Feria ai 14 di dicembre 1620,	del + 호칭 + 직함 + 날짜(ai = a + i)	페리아 공작 각하의, 1620년 12월 14일
et confirmata dall'Illustriss. et Eccellentiss.	et(= e) + 과거분사(옛 철자) + dall' + 경칭 줄임 둘	지극히 고귀하신 ~ 각하께서 확인하신
Signore il Signor Gonzalo Fernandez de Cordova,	경칭 + 정관사 + 호칭 + 이름	곤살로 페르난데스 데 코르도바 각하
eccetera, fu con rimedii straordinarii	박사의 끼어듦 + essere 원과거 + con + 옛 복수 -ii	등등, 이례적인 구제책으로
e rigorosi provvisto alle oppressioni,	형용사 + 과거분사(provvedere a: 대처하다, 비인칭 수동)	엄하게 억압에 대처했다
concussioni et atti tirannici	명사 목록 — et + 명사 + 형용사	갈취와 폭정에
che alcuni ardiscono di commettere	관계절 + 부정대명사 alcuni + ardire(감히 ~하다) + di	몇몇 자들이 감히 저지르는
contra questi Vassalli tanto divoti di S. M.,	contra(= contro, 옛) + 명사 + 형용사(옛 철자) + 경칭 줄임	폐하께 그토록 충성스러운 이 신민들에게
ad ogni modo la frequenza degli eccessi,	ad ogni modo(그래도) + 주어 + degli	그래도 넘치는 일들과
e la malitia, eccetera,	주어 ② — 라틴식 철자 -tia + 끼어듦	악의가, 등등
è cresciuta a segno, che ha posto in necessità	근과거(crescere, essere) + a segno che(~할 지경으로)	~할 지경까지 커져서 부득이하게 만들었다
l'Eccell. Sua, eccetera.	경칭 줄임 + 소유 형용사 뒤(Eccellenza Sua)	각하를, 등등

문형

se bene …, ad ogni modo …

~이긴 하지만, 그래도 ~

1. se bene(오늘 sebbene)는 양보의 접속사 '~이지만'이다. 오늘은 뒤에 접속법을 쓴다(sebbene sia).

2. 포고령은 se bene 절에 직설법 원과거(fu … provvisto)를 썼다 — 17세기 관청 문체다.

3. 주절은 ad ogni modo(어쨌든, 그래도)로 받는다.

Sebbene la legge sia severa, ad ogni modo i reati aumentano.
법이 엄하긴 하지만 그래도 범죄는 늘어난다.

Sebbene fosse vietato, molti lo facevano.
금지되어 있었지만 많은 사람이 그렇게 했다.

---

11. **corporale** 몸의, 신체의 — pena corporale 신체형 ★★

읽기 corporàle

IPA /korpoˈrale/ Wiktionary(it)

pena pecuniaria e corporale는 '벌금형과 신체형'이다(54·55면). 신체형은 매질·낙인처럼 몸에 가하는 형벌이다. 오늘 이탈리아 헌법은 형벌이 '인도주의에 반하는 처우'여서는 안 된다고 하고(27조 3항, 17장), 형법전의 주된 형벌은 자유형과 재산형이다. corporale는 'pena corporale' 같은 역사 용어와 일상어 'punizione corporale'(체벌)에 남았다. 명사 il caporale(상병)과 헷갈리지 않는다.

쉬운 예 La pena corporale oggi non esiste più.
신체형은 오늘날 더는 없다.

실무 예 Lei pensa che le punizioni corporali siano mai giustificate? — Lei
체벌이 정당화될 때가 있다고 보십니까?

원문

> Tutte queste et altre simili male attioni, benchè siano proibite, nondimeno, convenendo metter mano a maggior rigore, S. E., per la presente, non derogando, eccetera, ordina e comanda che contra li contravventori in qualsivoglia dei suddetti capi, o altro simile, si proceda da tutti li giudici ordinarii di questo Stato a pena pecuniaria e corporale, ancora di relegatione o di galera, e fino alla morte.... una piccola bagattella! all'arbitrio dell'Eccellenza Sua, o del Senato, secondo la qualità dei casi, persone e circostanze.
>
> *Tutte queste e altre simili male azioni, benché siano proibite, nondimeno, convenendo metter mano a maggior rigore, S. E., per la presente, non derogando, eccetera, ordina e comanda che contra li contravventori in qualsivoglia dei suddetti capi, o altro simile, si proceda da tutti li giudici ordinari di questo Stato a pena pecuniaria e corporale, ancora di relegazione o di galera, e fino alla morte.... una piccola bagattella! all'arbitrio dell'Eccellenza Sua, o del Senato, secondo la qualità dei casi, persone e circostanze.*
>
> — Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 54면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조 — 말줄임 점 넷, « una piccola bagattella! » 뒤 소문자 all'arbitrio
>
> '이 모든 악행과 그와 비슷한 다른 악행은 금지되어 있으나, 그럼에도 더 엄하게 손을 쓸 필요가 있으므로 각하께서는 이 포고로써, 등등에 어긋남이 없이, 위 조항 어느 것에든 또는 그와 비슷한 것에 위반하는 자에 대하여 이 나라의 모든 통상 법관이 벌금형과 신체형, 나아가 유배형이나 갤리선 노역형, 사형에 이르기까지'..... 대단찮은 것이지! '각하나 원로원의 재량으로, 사건·사람·사정의 성질에 따라 절차를 진행하라고 명하고 지시하신다.'

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Tutte queste et altre simili male attioni,	주제어 — tutto + 지시 + et + 형용사 + male(나쁜) + 옛 철자 -tioni	이 모든 악행과 그와 비슷한 다른 악행은
benchè siano proibite, nondimeno,	benché + 접속법 수동 + nondimeno(그럼에도)	금지되어 있으나 그럼에도
convenendo metter mano a maggior rigore,	제룬디오(비인칭 convenire) + metter mano a(손을 쓰다)	더 엄하게 손을 쓸 필요가 있으므로
S. E., per la presente, non derogando, eccetera,	주어(경칭 줄임) + per la presente(이 포고로써) + 제룬디오	각하께서는 이 포고로써, 등등에 어긋남이 없이

ordina e comanda che contra li contravventori	동사 둘 + che + contra(옛) + li(= i, 옛 관사)	위반자에 대하여 ~하라고 명하고 지시하신다
in qualsivoglia dei suddetti capi, o altro simile,	qualsivoglia(어느 ~든) + dei + 과거분사(위에 말한) + 명사	위 조항 어느 것에든 또는 그와 비슷한 것에
si proceda da tutti li giudici ordinarii di questo Stato	비인칭 si + procedere 접속법 현재 + da(행위자) + 옛 관사·복수	이 나라의 모든 통상 법관이 절차를 진행하라고
a pena pecuniaria e corporale,	a(~형으로) + 관사 없는 명사 + 형용사 둘	벌금형과 신체형
ancora di relegatione o di galera,	ancora(나아가) + di + 명사(옛 철자) + o di	나아가 유배형이나 갤리선 노역형
e fino alla morte.... una piccola bagattella!	fino a(~까지) + 말줄임 + 박사의 끼어듦	사형에 이르기까지..... 대단찮은 것이지!
all'arbitrio dell'Eccellenza Sua, o del Senato,	all'arbitrio di(~의 재량으로) + 경칭(소유 형용사 뒤)	각하나 원로원의 재량으로
secondo la qualità dei casi, persone e circostanze.	secondo(~에 따라) + 명사 + dei + 목록	사건·사람·사정의 성질에 따라

문형

pena pecuniaria e corporale

벌금형과 신체형

1. pena(형벌) 뒤에 종류를 형용사로 붙인다: pena pecuniaria(재산형·벌금형), pena corporale(신체형).
2. 형용사가 둘이면 e로 잇고 pena는 한 번만 쓴다.
3. 오늘 형법의 말로는 pena detentiva(자유형)·pena pecuniaria(재산형)다.

La legge prevede solo una pena pecuniaria.
법률은 재산형만 정한다.

Le pene corporali sono vietate.
신체형은 금지되어 있다.

12. la **galera**, pl. le galere **갤리선 노역형; (구어) 감옥** ★★

읽기 galèra

IPA /gaˈlɛra/ Wiktionary(en)

여성

galera는 본래 노를 저어 가는 군함(갤리선)이고, 죄수를 그 노잡이로 보내는 형벌이 '갤리선 노역형'이었다. 55면 포고령은 '3년의 갤리선 노역'(tre anni di galera)을 정한다. 오늘 구어에서 andare in galera는 '감옥에 가다'다. 법률 문장은 carcere·reclusione(10장)를 쓴다 — 판결문에 galera가 나오면 인용된 말일 가능성이 높다.

쉬운 예 Lo hanno mandato in galera.
그를 감옥에 보냈다.

실무 예 Nei giornali si dice « galera », ma nelle sentenze? — Lei
신문에서는 galera라고 하는데, 판결문에서는요?

원문

> Comanda Sua Eccellenza (il marchese de la Hynojosa) che chi porterà i capelli di tal lunghezza che coprano il fronte fino alli cigli esclusivamente, ovvero porterà la trezza, o avanti o dopo le orecchie, incorra l[a] pena di trecento scudi; et in caso d'inhabilità, di tre anni di galera, per la prima volta, e per la seconda, oltre la suddetta, maggiore ancora, pecuniaria et corporale, all'arbitrio di Sua Eccellenza.
> *Comanda Sua Eccellenza (il marchese de la Hynojosa) che chi porterà i capelli di tal lunghezza che coprano il fronte fino alli cigli esclusivamente, ovvero porterà la trezza, o avanti o dopo le*

orecchie, incorra la pena di trecento scudi; e in caso d'inabilità, di tre anni di galera, per la prima volta, e per la seconda, oltre la suddetta, maggiore ancora, pecuniaria e corporale, all'arbitrio di Sua Eccellenza.

— Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 55면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조 — « incorra l pena »는 활자 a 가 찍히지 않아 빈칸이다. 인용에는 « l[a] »로 표시했다

'각하(이노호사 후작)께서 명하시기를, 이마를 눈썹까지 덮는 길이로 머리를 기르거나, 귀 앞이든 뒤든 땋은 머리를 하는 자는 300스쿠도의 벌금에 처하고, 낼 능력이 없으면 처음에는 갤리선 노역 3년에, 두 번째는 위 형벌에 더하여 각하의 재량으로 더 무거운 벌금형과 신체형에 처한다.'

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Comanda Sua Eccellenza (il marchese de la Hynojosa)	동사가 먼저 + 주어(경칭) + 괄호 — 만초니의 설명	각하(이노호사 후작)께서 명하시기를
che chi porterà i capelli di tal lunghezza	che + chi(~하는 자) + 미래 + 목적어 + di tal(그런)	~ 길이로 머리를 기르는 자는
che coprano il fronte fino alli cigli esclusivamente,	che + 접속법 현재(결과·정도) + fino a + 옛 관사 li	이마를 눈썹까지 덮는
ovvero porterà la trezza, o avanti o dopo le orecchie,	ovvero(또는) + 미래 + o … o …	또는 귀 앞이든 뒤든 땋은 머리를 하는
incorra l[a] pena di trecento scudi;	incorrere(~에 처해지다) 접속법 현재 + 명사 + di + 금액	300스쿠도의 벌금에 처한다
et in caso d'inhabilità, di tre anni di galera,	et + in caso di(~이면) + 옛 철자 + di + 기간	낼 능력이 없으면 갤리선 노역 3년에
per la prima volta, e per la seconda,	per + 서수 + volta	처음에는, 두 번째는
oltre la suddetta, maggiore ancora,	oltre(~에 더하여) + 과거분사 명사화 + 비교급 + ancora(더)	위 형벌에 더하여 더 무거운
pecuniaria et corporale, all'arbitrio di Sua Eccellenza.	형용사 둘(pena 생략) + all'arbitrio di	벌금형과 신체형에, 각하의 재량으로

문형

andare in galera

(구어) 감옥에 가다

1. 장소를 말하는 in + 관사 없는 명사: in galera, in carcere.
2. 구어의 andare in galera를 법률 문장에서는 essere condannato alla reclusione(징역형을 선고받다)로 쓴다.
3. 포고령의 tre anni di galera는 기간 + di + 형벌(갤리선 노역 3년)이다.

Se continui così, finirai in galera.
계속 그러면 감옥에 가게 될 거야.

Fu condannato a tre anni di galera.
그는 갤리선 노역 3년에 처해졌다.

---

13. il **carcere**, pl. le carceri (복수는 여성 le carceri) **감옥, 교도소; 구금** ★★★

읽기 càrcere

IPA /ˈkartʃere/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

끝에서 셋째 음절에 강세가 있다(càrcere). 단수는 남성 il carcere, 복수는 여성 le carceri다. 옛 글에는 여성 단수 la carcere도 있다(11장 베카리아). 베리는 고문 재판이 '감옥 안에서 몰래' 진행

되는 것을 비판한다(193면). 오늘 법률어에서 ‘구금’은 custodia cautelare in carcere(미결 구금), ‘징역’은 reclusione다(10장).

쉬운 예

È stato tre anni in carcere.
그는 3년 동안 감옥에 있었다.

실무 예

Lei ha mai visitato un carcere italiano? — Lei
이탈리아 교도소를 방문해 보신 적이 있습니까?

원문

Fra i molti uomini d'ingegno e di cuore, i quali hanno scritto contro la pratica criminale della tortura e contro l'insidioso raggiro de' processi che secretamente si fanno nel carcere, non ve n'è alcuno il quale abbia fatto colpo sull'animo dei giudici; e quindi poco o nessuno effetto hanno essi prodotto.

Fra i molti uomini d'ingegno e di cuore, i quali hanno scritto contro la pratica criminale della tortura e contro l'insidioso raggiro de' processi che segretamente si fanno nel carcere, non ve n'è alcuno il quale abbia fatto colpo sull'animo dei giudici; e quindi poco o nessuno effetto hanno essi prodotto.

— Verri, Osservazioni sulla tortura, in Custodi(a cura di), Scrittori classici italiani di economia politica, Parte moderna, Tomo XVII(1804), § I, 193면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조(긴 s 만 s 로, 머리글자 « FRA »는 Fra)

고문이라는 형사 관행과 감옥 안에서 몰래 진행되는 재판의 음흉한 술수에 반대하는 글을 쓴, 재능 있고 마음 따뜻한 많은 사람 가운데 판사들의 마음을 움직인 이는 하나도 없다. 그래서 그들의 글은 거의 아무런 효과도 내지 못했다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Fra i molti uomini d'ingegno e di cuore,	fra(~ 가운데) + 명사 + d'ingegno·di cuore(재능·마음이 있는)	재능 있고 마음 따뜻한 많은 사람 가운데
i quali hanno scritto	관계사 i quali + 근과거	글을 쓴
contro la pratica criminale della tortura	contro(~에 반대해) + 명사 + 형용사 + della	고문이라는 형사 관행에 반대해
e contro l'insidioso raggiro de' processi	contro + 형용사(앞) + 명사 + de' = dei	재판의 음흉한 술수에 반대해
che secretamente si fanno nel carcere,	관계절 + 옛 철자 부사 + 수동 si + nel	감옥 안에서 몰래 진행되는
non ve n'è alcuno	non + vi(거기) + ne(그 가운데) + essere + alcuno	하나도 없다
il quale abbia fatto colpo sull'animo dei giudici;	관계사 + 접속법 근과거(부정 선행사) + fare colpo su(마음을 움직이다)	판사들의 마음을 움직인
e quindi poco o nessuno effetto hanno essi prodotto.	quindi(그래서) + 목적어를 앞에 둔 어순 + 주어 essi	그래서 그들은 거의 아무런 효과도 내지 못했다

문형

essere in carcere / andare in carcere

수감되어 있다 / 수감되다

1. 장소를 말할 때 관사 없이 in carcere를 쓴다(in ufficio·in tribunale와 같다).
2. 특정 교도소는 관사와 함께: nel carcere di San Vittore.
3. 구어의 andare in galera(표제어 galera)와 같은 뜻이다.

L'imputato è in carcere da due mesi.
피고인은 두 달째 수감되어 있다.

I processi si facevano segretamente nel carcere.
재판은 감옥 안에서 몰래 진행되었다.

문법 B2 · il carcere → le carceri — 성이 바뀌는 복수

~~i carceri~~ (성 일치)

le carceri

carcere는 단수에서 남성(il carcere), 복수에서 여성(le carceri)이 된다. 형용사도 따라간다: le carceri italiane. 옛 글의 la carcere(여성 단수)는 그 흔적이다.

---

14. **esaminare** 검토하다, 살피다; (증인을) 신문하다 ★★★

읽기 esaminàre

IPA /ezami'nare/ Wiktionary(it)

법률어에서 esaminare는 '(사건·증거를) 검토하다', '(증인을) 신문하다'(esame del testimone — 증인 신문)다. 명사 esame는 '시험·검사·신문'. 베리는 독자에게 '고문이 유익하고 정당한지 나와 함께 살펴보자'고 한다(196면). 단테 1921년판의 « essamina »(497면)는 같은 동사의 옛 철자다.

쉬운 예 Il giudice esamina le prove.
판사가 증거를 검토한다.

실무 예 Possiamo esaminare insieme questo documento? — Lei
이 문서를 함께 검토할 수 있을까요?

원문

> Bramo che con tal esempio nasca almeno la pazienza di esaminar meco se la tortura sia utile e giusta: forse potrò dimostrare che è questa una opinione non più fondata di quello lo fosse la stregheria, sebbene al par di quella abbia per se la pratica de' tribunali e la veneranda tradizione dell'antichità.
>
> *Bramo che con tal esempio nasca almeno la pazienza di esaminar meco se la tortura sia utile e giusta: forse potrò dimostrare che è questa una opinione non più fondata di quello lo fosse la stregheria, sebbene al par di quella abbia per sé la pratica de' tribunali e la veneranda tradizione dell'antichità.*
>
> — Verri, Osservazioni sulla tortura, in Custodi(a cura di), Scrittori classici italiani di economia politica, Parte moderna, Tomo XVII(1804), § I, 196면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조(긴 s 만 s 로)
>
> 이런 예를 보고 적어도 고문이 유익하고 정당한지 나와 함께 살펴볼 인내심이 생기기를 바란다. 아마 나는 이것이 마녀 신앙보다 나을 것 없는 의견임을 보일 수 있을 것이다. 마녀 신앙처럼 이 의견도 법정의 관행과 옛날부터 내려온 존중받는 전통을 제 편에 두고 있기는 하지만.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Bramo che con tal esempio nasca almeno la pazienza | bramare 1인칭 + che + 접속법 현재 + 주어(동사 뒤) | 이런 예를 보고 적어도 인내심이 생기기를 바란다 |
> | di esaminar meco se la tortura sia utile e giusta: | di + 동사원형(끝 모음 탈락) + meco(나와 함께) + se + 접속법 | 고문이 유익하고 정당한지 나와 함께 살펴볼 |
> | forse potrò dimostrare che è questa una opinione | potere 미래 + 동사원형 + che + 보어를 앞세운 어순 | 아마 이것이 ~한 의견임을 보일 수 있을 것이다 |
> | non più fondata di quello lo fosse la stregheria, | 비교 non più … di quello(~보다 더 ~하지 않은) + 접속법 반과거 | 마녀 신앙보다 나을 것 없는 |
> | sebbene al par di quella abbia per se | sebbene + 접속법 + al par di(~처럼) + per sé(제 편에) | 그것처럼 제 편에 두고 있기는 하지만 |
> | la pratica de' tribunali | 목적어 ① — de' = dei | 법정의 관행과 |
> | e la veneranda tradizione dell'antichità. | 목적어 ② — 형용사(앞) + 명사 + dell' | 옛날부터 내려온 존중받는 전통을 |

문형

esaminare se …

~인지 검토하다

1. 무엇을 검토하는지는 목적어로: esaminare le prove.
2. '~인지'를 검토할 때는 se절, 동사는 흔히 접속법: esaminare se sia utile.
3. 명사 esame는 l'esame delle prove(증거 조사), l'esame del testimone(증인 신문).

La Corte deve esaminare se la legge sia conforme alla Costituzione.
법원은 그 법률이 헌법에 맞는지 검토해야 한다.

Esaminiamo prima i fatti.
먼저 사실관계를 살펴봅시다.

문법 S3 · Bramo che … nasca — 바람의 동사 + 접속법

~~Bramo che nasce la pazienza.~~ (서법)

Bramo che nasca la pazienza.

bramare(간절히 바라다)·volere·sperare처럼 바람을 나타내는 동사 뒤 che절은 접속법이다(nasca). 같은 문장의 « se la tortura sia utile »는 간접 의문의 접속법이다.

---

15. ## condannare 유죄를 선고하다, (형에) 처하다; 비난하다 ★★★

읽기 condannàre

IPA /kondan'nare/ Wiktionary(it)

법정에서 condannare는 '유죄를 선고하다'이고 형은 a로 받는다: condannare a supplizi atrocissimi(지극히 잔혹한 형에 처하다, 만초니 749면). 명사 condanna(유죄 판결)는 11장 표제어다. 일상어로는 '비난하다' — 베리의 « Io non condanno di vizio chi ragiona così »는 '그렇게 생각하는 사람을 악하다고 탓하지 않는다'다. 같은 면에서 베리는 '마녀와 마법사를 화형에 처한 판사들'(i giudici che condannavano ai roghi le streghe)도 든다(196면).

쉬운 예 Il tribunale lo ha condannato a due anni.
법원은 그에게 2년을 선고했다.

실무 예 Lei crede che lo condanneranno? — Lei
그에게 유죄가 선고되리라고 보십니까?

원문

Io non condanno di vizio chi ragiona così, ma credo che sieno in un errore evidente, e in un errore di cui le conseguenze sono crudeli.

Io non condanno di vizio chi ragiona così, ma credo che siano in un errore evidente, e in un errore di cui le conseguenze sono crudeli.

— Verri, Osservazioni sulla tortura, in Custodi(a cura di), Scrittori classici italiani di economia politica, Parte moderna, Tomo XVII(1804), § I, 196면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조(긴 s 만 s 로)

나는 그렇게 생각하는 사람을 악하다고 탓하지 않는다. 다만 그들이 명백한 오류에, 그것도 결과가 잔인한 오류에 빠져 있다고 믿는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Io non condanno di vizio chi ragiona così,	주어 io(강조) + non + condannare di(~라고 탓하다) + chi(~하는 사람)	나는 그렇게 생각하는 사람을 악하다고 탓하지 않는다
ma credo che sieno in un errore evidente,	ma + credere che + 접속법(옛 꼴 sieno)	다만 그들이 명백한 오류에 빠져 있다고 믿는다
e in un errore di cui le conseguenze sono crudeli.	in + 명사 + di cui(그것의) + 주어 + essere	결과가 잔인한 오류에

문형

condannare qualcuno a …

누구에게 ~형을 선고하다

1. 목적어는 사람: condannare l'imputato.
2. 형은 a + 관사: alla pena di ..., all'ergastolo, a due anni di reclusione.
3. 수동은 essere condannato a: fu condannato a morte.

La Corte d'assise lo condannò all'ergastolo.
중죄법원은 그에게 무기 징역을 선고했다.

Furono condannati senza prove sufficienti.
그들은 충분한 증거 없이 유죄를 선고받았다.

문법 S2 · condannare a ... / condannare di ... — 전치사로 갈리는 뜻

~~condannare di due anni di reclusione~~ (전치사)

condannare a due anni di reclusione

형을 선고할 때는 a(~형에): condannare all'ergastolo. di는 '~라고 비난하다'(condannare di vizio). 원과거 3인칭 복수는 condannarono(만초니 749면).

---

16. ## giudicare 재판하다, 판결하다; 판단하다 ★★★

읽기 giudicàre

IPA /d͡ʒudiˈkare/ Wiktionary(it)

giudice(판사, 1장)·giudizio(재판)와 같은 뿌리의 동사다. 단테의 미노스는 « giudica e manda »(판결하여 보낸다) — 판결과 집행을 한 사람이 한다. 오늘 법률어에서는 '재판하다'(giudicare una causa), '~로 판단하다'(giudicare necessario). 17장 베카리아도 « perchè giudica necessaria ... la distruzione »(그 파괴가 필요하다고 판단하므로)에서 이 동사를 썼다.

쉬운 예 Il giudice giudica secondo la legge.
판사는 법률에 따라 재판한다.

실무 예 Come giudica questa decisione? — Lei
이 결정을 어떻게 보십니까?

원문

> Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: / essamina le colpe ne l'entrata; / giudica e manda secondo ch'avvinghia.
> *Stavvi Minosse orribilmente, e ringhia: / esamina le colpe nell'entrata; / giudica e manda secondo ch'avvinghia.*
> — Dante, Inferno V, 4-6, Le opere di Dante(Società dantesca italiana, Firenze, R. Bemporad e figlio, 1921), 497면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조
> 거기 미노스가 무섭게 버티고 서서 으르렁거린다. 들어오는 자리에서 죄를 살피고, 꼬리를 감는 대로 판결하여 보낸다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: | stare + vi(거기, 뒤에 붙음) + 주어 + 부사 / ringhiare | 거기 미노스가 무섭게 서서 으르렁거린다 |
> | / essamina le colpe ne l'entrata; | esaminare(옛 철자) + 목적어 + ne l'(= nell') | 들어오는 자리에서 죄를 살피고 |
> | / giudica e manda secondo ch'avvinghia. | 동사 둘 + secondo che(~하는 대로) + avvinghiare | 꼬리를 감는 대로 판결하여 보낸다 |

문형

giudicare secondo ...

~에 따라 재판하다

1. secondo(~에 따라)는 전치사로도(secondo la legge), 접속사로도(secondo che + 동사) 쓴다.

2. 단테는 secondo ch'avvinghia(감는 대로)처럼 절을 이었다.
3. '~라고 판단하다'는 giudicare + 형용사: giudicare necessario.

I giudici devono giudicare secondo la legge.
판사들은 법률에 따라 재판해야 한다.

Il tribunale ha giudicato necessaria una perizia.
법원은 감정이 필요하다고 판단했다.

---

17. il **peccato**, pl. i peccati (옛 시어 복수 le peccata(단테)) **(종교·도덕의) 죄; « Peccato! » 아쉽다** ★★

읽기 peccàto

IPA /pekˈkato/ Wiktionary(it)

남성

peccato는 신과 도덕에 대한 '죄'다. 법률상의 죄는 reato(10장)이고, 단테 497면에서 미노스가 살피는 colpe는 '잘못·허물'(법률어로는 10장 colpa 과실)이다. 단테의 « le peccata »는 라틴어 중성 복수 -a가 남은 옛 복수다(오늘 i peccati). 감탄사 « Peccato! »는 '아깝다, 유감이다'다. 종교와 법을 가르기 전의 말에서는 고해(confessione)와 자백, peccato와 delitto가 한 줄에 놓였다.

쉬운 예 Che peccato!
아깝네요!

실무 예 Peccato che Lei non sia venuto al seminario. — Lei
세미나에 오지 못하셔서 아쉽습니다.

원문

Dico che quando l'anima mal nata / li vien dinanzi, tutta si confessa; / e quel conoscitor de le peccata / vede qual luogo d'inferno è da essa: / cignesi con la coda tante volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa.

Dico che quando l'anima mal nata / gli vien dinanzi, tutta si confessa; / e quel conoscitor delle peccata / vede qual luogo d'inferno è da essa: / cignesi con la coda tante volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa.

— Dante, Inferno V, 7-12, Le opere di Dante(Società dantesca italiana, Firenze, R. Bemporad e figlio, 1921), 497면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조

말하자면, 잘못 태어난 영혼이 그 앞에 오면 모든 것을 자백한다. 그러면 그 죄의 감정인은 지옥의 어느 자리가 그 영혼의 것인지 보고, 영혼을 몇 층 아래로 떨어뜨리려는지 그만큼 꼬리로 제 몸을 감는다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Dico che quando l'anima mal nata	dire 1인칭 + che + quando + 주어(형용사 구 mal nata)	말하자면, 잘못 태어난 영혼이
/ li vien dinanzi, tutta si confessa;	li(그에게, 옛) + venire(끝 모음 탈락) + 재귀 confessarsi	그 앞에 오면 모든 것을 자백한다
/ e quel conoscitor de le peccata	주어 — 끝 모음 탈락 명사 + de le + 옛 복수	그러면 그 죄의 감정인은
/ vede qual luogo d'inferno è da essa:	vedere + 간접 의문 + essere da(~에 맞다)	지옥의 어느 자리가 그 영혼의 것인지 보고
/ cignesi con la coda tante volte	cignere + si(옛 어순) + con + tante volte	꼬리로 제 몸을 그만큼 감는다
/ quantunque gradi vuol che giù sia messa.	quantunque(~ 만큼) + volere + che + 접속법 수동	몇 층 아래로 떨어뜨리려는지

문형

(è un) peccato che + 접속법

~라니 아쉽다

1. 감탄으로 Peccato! 또는 Che peccato!
2. 무엇이 아쉬운지는 che + 접속법: peccato che sia tardi.
3. 동사원형으로도: peccato perdere questa occasione.

Peccato che la sentenza non sia ancora pubblicata.
판결이 아직 공개되지 않아 아쉽다.

È un peccato non leggere Dante in italiano.
단테를 이탈리아어로 읽지 않는 것은 아까운 일이다.

문법 B2 · le peccata — 라틴어 중성 복수 -a의 흔적

~~i peccata~~ (성 일치)

le peccata (옛) / i peccati (오늘)

-a 복수는 여성 관사를 받는다: le peccata, le membra(2장), le braccia. 오늘 peccato의 복수는 규칙형 i peccati뿐이고, le peccata는 시어에만 있다.

---

18. il **giudizio**, pl. i giudizi **재판, 심판; 판단** ★★★

읽기 giudìzio

IPA /dʒuˈdittsjo/ Wiktionary(en)

남성

giudizio는 '재판(절차)'이자 '판단'이다. 11장 rinvio a giudizio(공판 회부)·giudizio abbreviato(약식 재판), 12장 giudizio in via incidentale(부수적 위헌 심판)이 모두 '재판·심판' 쪽이다. 단테의 영혼들은 '차례로 심판에 나아간다'(vanno a vicenda ciascuna al giudizio). 만초니는 1630년 재판을 두고 « quel giudizio fu veramente memorabile »(그 재판은 참으로 기억할 만했다, 749면)이라고 쓴다. 일상어로는 '분별'(avere giudizio: 철이 들다).

쉬운 예 Il giudizio è durato tre anni.
재판은 3년이 걸렸다.

실무 예 Qual è il Suo giudizio su questo libro? — Lei
이 책을 어떻게 평가하십니까?

원문

Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: / vanno a vicenda ciascuna al giudizio; / dicono e odono, e poi son giù volte. — Dante, Inferno V, 13-15, Le opere di Dante(Società dantesca italiana, Firenze, R. Bemporad e figlio, 1921), 497면 · 쪽 그림 · 공식 대체

◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조

그 앞에는 늘 많은 영혼이 서 있다. 하나씩 차례로 심판에 나아가 말하고 듣고, 그다음 아래로 굴러떨어진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:	부사 + dinanzi a(~ 앞에) + ne(그것들 중) + stare 복수 + molte	그 앞에는 늘 많은 영혼이 서 있다
/ vanno a vicenda ciascuna al giudizio;	andare 복수 + a vicenda(차례로) + ciascuna(각자) + al	하나씩 차례로 심판에 나아가
/ dicono e odono, e poi son giù volte.	dire·udire 3인칭 복수 + poi + essere + 과거분사 여성 복수	말하고 듣고, 그다음 아래로 굴러떨어진다

문형

andare a giudizio / essere in giudizio

재판에 나아가다 / 소송 중이다

1. giudizio 앞의 a·in은 관사 없이 쓸 수 있다: rinvio a giudizio, stare in giudizio(소송 당사자가 되다).
2. 단테는 관사와 함께 al giudizio(그 심판에)라고 썼다.
3. '판단' 뜻이면 소유 형용사와: il mio giudizio, a mio giudizio(내 생각에).

> La società può stare in giudizio.
> 회사는 소송 당사자가 될 수 있다.
>
> A mio giudizio, la prova non è sufficiente.
> 내 판단으로는 증거가 충분하지 않다.

시대 배경 — 1630년 밀라노의 역병 재판, 1777년 베리, 1840년 만초니

이 장의 세 원전을 한 줄로 잇는 사건과 연도다. 연도는 모두 원전의 쪽 그림에서 읽은 것이다. 이 장에는 한국 조문과 견주는 '한국이라면?' 표가 없다. 17세기 밀라노의 포고령·고문 재판에 맞세울 한국 조문이 없고, 조선의 형사 절차와 억지로 견주지 않기로 했다.

1630년 밀라노에 역병(peste, pestilenza)이 돌았다. 사람들은 누군가 벽에 독을 바른 기름을 칠해 병을 퍼뜨린다고 믿었고, 그런 사람을 untori(도유자)라 불렀다. 만초니는 『치욕의 기둥 이야기』 첫 문장에 '1630년 밀라노에서 역병을 퍼뜨렸다는 혐의로 고발된 몇 사람에게 지극히 잔혹한 형벌을 선고한 판사들'이라고 쓴다(749면).

같은 판결은 피고인 한 사람의 집을 허물고 그 자리에 '치욕스럽다(infame)'고 불릴 기둥을 세우라고 명했다. 첫 증언은 1630년 6월 21일 아침 창가에서 한 남자를 본 여자의 진술이다(757면). 만초니는 이 증언을 재판 기록에서 그대로 옮겨 적는다(이탤릭 부분).

베리(Pietro Verri)는 이 사건으로 고문을 반박하는 글을 썼다. 표제지에 « SCRITTE NEL 1777 »(1777년에 씀)과 « INEDITE »(미간행)가 있고, 처음 실린 곳은 쿠스토디(Custodi)가 엮은 총서의 1804년 권이다. 본문은 « Comincierò dal fatto della colonna infame »(치욕의 기둥 사건부터 시작하겠다, 196면)로 사건에 들어간다.

만초니는 1840년판 『약혼자』(이른바 Quarantana) 끝에 『치욕의 기둥 이야기』를 붙였다. 서문에서 이 주제를 '이미 이름난 작가' 베리가 다루었다고 밝히고, 베리가 '고문이 물리적으로도 도덕적으로도 불가능한 범죄의 자백을 짜낼 수 있었음'을 보였다고 쓴다(750면). 만초니의 관심은 고문 제도보다 판사들의 책임 쪽에 있었다.

『약혼자』 3장의 포고령 장면은 이 재판보다 조금 앞선 때다. 아체카가르불리는 1627년 10월 15일자 포고령을 보고 '작년 것'이라고 한다(53면). 이야기의 해는 그다음 해다. 포고령은 많고 무겁지만 지켜지지 않는다 — 만초니가 이 장면에서 보여 주는 것이 그것이다.

원전 ① — 만초니 『약혼자』 3장: 아체카가르불리가 포고령을 읽다 (Q1840, 52~55면)

렌초는 '신부를 협박해 결혼식을 못 하게 하면 처벌받는지'(« c'è penale ») 물으러 박사를 찾아간다(52면). 박사는 렌초를 협박한 쪽으로 넘겨짚고, 무뢰배를 벌하는 포고령을 꺼내 읽는다. 위 줄은 1840년판(Quarantana) 쪽 그림 그대로, 아래 줄은 현대 철자다. 포고령 원문(이탤릭)과 박사의 끼어드는 말(정체)이 한 문장 안에 섞여 있다.

포고령의 문장은 17세기 밀라노 관청 문체다. et·attioni·malitia·relegatione처럼 라틴어식 철자를 쓰고(옛 철자 코너), 경칭을 줄여 쓴다(S. E. = Sua Eccellenza 각하, S. M. = Sua Maestà 폐하, Illustriss. = Illustrissimo). 박사는 그 사이사이에 « eccetera »(등등)를 끼워 넣으며 대목을 건너뛴다.

형벌 목록이 길다. « pena pecuniaria e corporale »(벌금형과 신체형), « relegatione »(유배), « galera »(갤리선 노역), « fino alla morte »(사형까지). 그리고 « all'arbitrio dell'Eccellenza Sua, o del Senato »(각하나 원로원의 재량으로) — 형벌의 크기를 법이 아니라 통치자가 정한다. 베카리아가 반대한 것이 바로 이것이다(17장).

박사는 « una piccola bagattella! »(대단찮은 것이지!)라고 비꼬고, « ir-re-mis-si-bil-mente »(어김없이)를 음절마다 끊어 읽는다. 무거운 문구일수록 실제로는 집행되지 않았다는 것을 독자는 안다.

박사가 렌초를 넘겨짚었다는 것은 속말 « Che sia matricolato costui »(이 녀석 닳고 닳은 놈인가 보군)에서 드러난다. 이어서 '내 손에 맡기려면 앞머리를 자를 필요도 없었다, 사건은 심각하지만 내가 무엇까지 해낼 수 있는지 당신은 모른다'고 말한다(54면). 법을 지키는 길이 아니라 피하는 길을 파는 변호사다. 렌초가 실은 협박을 당한 쪽이라는 것이 드러나는 뒷부분은 이 책이 면을 대조하지 않았다.

> E, tenendo la grida sciorinata in aria, cominciò a leggere, borbottando a precipizio in alcuni passi, e fermandosi distintamente, con grand'espressione, sopra alcuni altri, secondo il bisogno: Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 53면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조
> 그러고는 포고령을 공중에 펼쳐 든 채 읽기 시작했다. 어떤 대목은 허겁지겁 웅얼거리며 넘기고, 어떤 대목은 필요에 따라 또박또박 힘주어 멈춰 읽었다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
E, tenendo la grida sciorinata in aria,	제룬디오 tenendo + 목적어 + 과거분사(목적어 보어)	포고령을 공중에 펼쳐 든 채
cominciò a leggere,	cominciare 원과거 3인칭 단수 + a + 동사원형	읽기 시작했다
borbottando a precipizio in alcuni passi,	제룬디오 + 부사구 + in + 복수 명사	어떤 대목은 허겁지겁 웅얼거리고
e fermandosi distintamente,	재귀 제룬디오(fermarsi) + 부사	또박또박 멈춰 서며
con grand'espressione,	grande 의 끝 모음 탈락 + 명사	힘주어
sopra alcuni altri, secondo il bisogno:	sopra(~에서) + 대명사 + secondo(~에 따라)	다른 대목에서는 필요에 따라

> « Eh? non è vero? sentite, sentite: et altre simili violenze, quali seguono da feudatarii, nobili, mediocri, vili, e plebei. Non se ne scappa: ci son tutti: è come la valle di Giosafat. Sentite ora la pena.
> *« Eh? non è vero? sentite, sentite: e altre simili violenze, quali seguono da feudatari, nobili, mediocri, vili, e plebei. Non se ne scappa: ci son tutti: è come la valle di Giosafat. Sentite ora la pena.*
> Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 54면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조
> "응? 그렇지 않소? 들어 보시오, 들어 봐요. '그 밖에 봉건 영주·귀족·중간 신분·천민·평민이 저지르는 이와 비슷한 폭력.' 빠져나갈 데가 없소. 다 들어 있소. 여호사밧 골짜기 같단 말이오. 이제 형벌을 들어 보시오.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
« Eh? non è vero? sentite, sentite:	감탄사 + 부가 의문 + 2인칭 복수 명령 — voi 존대	응? 그렇지 않소? 들어 보시오
et altre simili violenze,	et(= e, 라틴식) + 형용사 둘 + 복수 명사	그 밖의 비슷한 폭력
quali seguono da feudatarii, nobili,	관계사 quali(관사 없음, 옛 문체) + seguire + da	봉건 영주·귀족
mediocri, vili, e plebei.	명사화한 형용사 목록	중간 신분·천민·평민이 저지르는
Non se ne scappa: ci son tutti:	비인칭 si(→se) + ne + scappare / ci + essere	빠져나갈 데가 없소. 다 들어 있소
è come la valle di Giosafat.	essere + come(~ 같다)	여호사밧 골짜기 같소
Sentite ora la pena.	명령 + ora(이제) + 목적어	이제 형벌을 들어 보시오

> Mentre il dottore leggeva, Renzo gli andava dietro lentamente con l'occhio, cercando di cavar il costrutto chiaro, e di mirar proprio quelle sacrosante

> parole, che gli parevano dover essere il suo aiuto. Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 54면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조 — « dover essere » 확인(Wikisource 전사는 « dover esser »)
> 박사가 읽는 동안 렌초는 천천히 눈으로 따라가며 뜻을 똑똑히 잡아내려 했고, 자기를 도와줄 것만 같은 그 거룩한 문구를 바로 겨누어 보려 했다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Mentre il dottore leggeva,	mentre(~하는 동안) + 반과거	박사가 읽는 동안
Renzo gli andava dietro lentamente con l'occhio,	andare dietro a(따라가다) + gli(그에게) + 반과거	렌초는 천천히 눈으로 따라갔다
cercando di cavar il costrutto chiaro,	제룬디오 + di + 동사원형(끝 모음 탈락 cavar)	뜻을 똑똑히 잡아내려 하며
e di mirar proprio quelle sacrosante parole,	di + mirar(겨누다) + 지시 형용사 + 형용사 + 명사	바로 그 거룩한 문구를 겨누어 보려
che gli parevano dover essere il suo aiuto.	관계절 + parere(~로 보이다) 반과거 + dovere 원형 + essere	자기를 도와줄 것만 같은

> — Che sia matricolato costui, — pensava tra sè. « Ah! ah! » gli disse poi: « vi siete però fatto tagliare il ciuffo.
> *— Che sia matricolato costui, — pensava tra sé. « Ah! ah! » gli disse poi: « vi siete però fatto tagliare il ciuffo.*
> Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 54면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조 — « Ah! ah! » 뒤에 줄표 없음 확인
> '이 녀석, 닳고 닳은 놈인가 보군.' 박사는 속으로 생각했다. "아하!" 그러고는 말했다. "그래도 앞머리는 잘랐구려."

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
— Che sia matricolato costui, —	che + 접속법 현재(추측) + 지시대명사 costui(이 자)	이 녀석, 닳고 닳은 놈인가 보군
pensava tra sè.	반과거 + tra sé(속으로)	하고 속으로 생각했다
« Ah! ah! » gli disse poi:	감탄 + gli + dire 원과거 + poi(그러고는)	"아하!" 그러고는 말했다
« vi siete però fatto tagliare il ciuffo.	farsi + 동사원형(~하게 하다) 근과거 — voi 존대	그래도 앞머리는 잘랐구려

인용은 1840년판 쪽 그림을 글자 대조한 것이다. Wikisource 전사(같은 판)는 따옴표를 " "로, 말줄임 «....»를 «...»로, perchè를 perché로 바꾸었고, 54면 « dover essere »를 « dover esser »로 잘못 옮겼으며 « Ah! ah! » 뒤에 그림에 없는 줄표를 넣었다. 1827년판(Ventisettana)과의 문구 차이는 '1827 → 1840' 코너에서 Wikisource 전사를 기준으로 보인다.

원전 ② — 만초니 『치욕의 기둥 이야기』 첫머리 (Q1840, 749·757면)

1840년판 『약혼자』의 부록이다. 서문(Introduzione)의 첫 문장은 판결이 무엇을 명했는지를, 1장의 첫 문장은 사건이 어떻게 시작되었는지를 말한다. 1장 문장의 이탤릭 부분(« sopra la quale ... che scrivesse »)은 만초니가 재판 기록에서 그대로 옮긴 증언이고, 17세기 기록의 철자(u = v)를 그대로 두었다.

서문 첫 문장은 주어가 늦게 나온다. « Ai giudici che ... condannarono ... parve d'aver fatto una cosa ... »는 '판사들에게는 ~한 일을 했다고 보였다', 곧 '판사들은 ~했다고 여겼다'다. parere(~로 보이다)는 느끼는 사람을 a로 받는다(a me pare = 내 생각에).

판결이 명한 것은 셋이다. 지극히 잔혹한 형벌(supplizi atrocissimi), 피고인 한 사람의 집 철거(la demolizion della casa), 그 자리에 세울 기둥(una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame). 기둥에는 ‘범행과 형벌을 후세에 알릴’ 비문을 새기게 했다.

동사 decretare(명하다)가 두 번 나온다. « dopo aver decretata … la demolizion »(철거를 명한 뒤에)와 « decretaron di più, che … s'innalzasse una colonna »(나아가 기둥을 세우라고 명했다)다. 명령의 내용은 che + 접속법 반과거(s'innalzasse)로 온다(문법 코너).

1장 첫 문장의 증인 Caterina Rosa는 기록 속 이름이다. 만초니는 ‘dice costei nella sua deposizione’(이 여자가 진술에서 말하기를)라고 증언을 끌어온다. deposizione(증언·진술)는 오늘 형사소송법에서도 증인의 진술을 가리킨다(표제어 deporre).

서문 둘째 문장 « E in ciò non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile. »(그 점에서 그들은 틀리지 않았다. 그 재판은 참으로 기억할 만한 것이 되었다)은 비꼬는 말이다. 판사들이 바란 ‘기억’과 역사가 남긴 기억이 다르다(장 머리 ‘읽을 수 있는 문장’).

> Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d'aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d'aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi, la demolizion della casa d'uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in quello spazio s'innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un'iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell'attentato e della pena. Manzoni, Storia della colonna infame, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), Introduzione, 749면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조 — 첫 글자 A 는 장식 머리글자. 면 번호는 이 쪽에 찍혀 있지 않아 다음 쪽(n757) 쪽머리 750으로 셈
>
> 1630년 밀라노에서, 어리석으면서도 끔찍한 어떤 수단으로 역병을 퍼뜨렸다는 혐의를 받은 몇 사람에게 지극히 잔혹한 형벌을 선고한 판사들은 자기들이 기억할 만한 일을 했다고 여겼다. 그래서 같은 판결에서, 형벌에 더하여 그 불운한 사람들 가운데 한 사람의 집을 허물라고 명한 뒤, 나아가 그 자리에 ‘치욕의 기둥’이라 불릴 기둥을 세우고 범행과 형벌의 소식을 후세에 전할 비문을 새기라고 명했다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ai giudici che, in Milano, nel 1630,	a + i(~에게) — parve 가 받는 사람 + 관계절 시작	1630년 밀라노에서 ~한 판사들에게는
condannarono a supplizi atrocissimi	condannare 원과거 3인칭 복수 + a(~형에) + 최상급 -issimi	지극히 잔혹한 형벌을 선고한
alcuni accusati d'aver propagata la peste	목적어 — 과거분사 명사 + di + 완료 부정사	역병을 퍼뜨렸다는 혐의를 받은 몇 사람에게
con certi ritrovati sciocchi non men che orribili,	con + 명사 + 형용사 + non men che(~ 못지않게)	어리석으면서도 끔찍한 수단으로
parve d'aver fatto una cosa	parere 원과거 3인칭 단수 + di + 완료 부정사	~한 일을 했다고 여겨졌다
talmente degna di memoria, che,	talmente … che(너무 ~해서)	기억할 만한 일이라서
nella sentenza medesima,	nella = in + la + medesimo(같은)	같은 판결에서
dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi,	dopo + 완료 부정사 + 삽입구(de' = dei)	형벌에 더하여 명한 뒤
la demolizion della casa d'uno di quegli sventurati,	decretata 의 목적어 — 명사 + della + d'uno di	그 불운한 사람들 중 하나의 집 철거를
decretaron di più, che in quello spazio	원과거 복수(끝 모음 탈락) + di più(나아가) + che	나아가 그 자리에 ~하라고 명했다

s'innalzasse una colonna,	che + 재귀 수동 innalzarsi 접속법 반과거	기둥을 세우라고
la quale dovesse chiamarsi infame,	관계사 la quale + dovere 접속법 반과거 + 재귀 부정사	치욕의 기둥이라 불릴
con un'iscrizione che tramandasse ai posteri	con + 명사 + 관계절(접속법 반과거 — 목적)	후세에 전할 비문과 함께
la notizia dell'attentato e della pena.	목적어 — 명사 + dell' + della	범행과 형벌의 소식을

> La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia, a una finestra d'un cavalcavia che allora c'era sul principio di via della Vetra de' Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo), vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra la quale, dice costei nella sua deposizione, metteua su le mani, che pareua che scrivesse.
> *La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia, a una finestra d'un cavalcavia che allora c'era sul principio di via della Vetra de' Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo), vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra la quale, dice costei nella sua deposizione, metteva su le mani, che pareva che scrivesse.*
> Manzoni, Storia della colonna infame, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. I, 757면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조 — 이탤릭 « scrivesse »의 셋째 글자는 같은 줄 아래 « voltato »의 v 와 같은 꼴이라 v 로 읽었다(조사 파일의 « scriuesse »와 다름). 면 번호는 다음 쪽(n765) 쪽머리 758로 셈
> 1630년 6월 21일 아침 네 시 반쯤, 카테리나 로사라는 여자가 공교롭게도 베트라 데 치타디니 거리 초입, 티치네세 문 대로로 이어지는 쪽(산 로렌초의 기둥들 거의 맞은편)에 그때 있던 육교의 창가에 있다가, 검은 망토를 두르고 모자를 눈까지 눌러쓰고 손에 종이를 든 남자가 오는 것을 보았다. 이 여자가 진술에서 말하기를, 그 남자는 '그 종이 위에 손을 대고 있었는데 무언가 쓰는 것 같았다'고 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La mattina del 21 di giugno 1630,	시간 부사구 — 정관사 + 명사 + 날짜	1630년 6월 21일 아침
verso le quattro e mezzo,	verso(~쯤) + 시각(le ore 생략)	네 시 반쯤
una donnicciola chiamata Caterina Rosa,	주어 — 명사 + 과거분사(~라 불리는)	카테리나 로사라는 여자가
trovandosi, per disgrazia,	재귀 제룬디오 trovarsi(있다) + 삽입구	공교롭게도 ~에 있다가
a una finestra d'un cavalcavia	a + 명사 + d'un	육교의 창가에
che allora c'era sul principio di via	관계절 + c'era(있었다) + sul principio di(~의 초입에)	그때 ~ 거리 초입에 있던
della Vetra de' Cittadini,	거리 이름 — de' = dei	베트라 데 치타디니
dalla parte che mette al corso di porta Ticinese	dalla parte che(~하는 쪽) + mettere a(~로 통하다)	티치네세 문 대로로 이어지는 쪽
(quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo),	괄호 — dirimpetto a(~ 맞은편)	산 로렌초 기둥들 거의 맞은편
vide venire un uomo con una cappa nera,	vedere 원과거 + 동사원형(~가 오는 것을)	검은 망토를 두른 남자가 오는 것을 보았다

e il cappello sugli occhi, e una carta in mano,	con 에 이어지는 명사구 둘	모자를 눈까지 쓰고 손에 종이를 든
sopra la quale, dice costei nella sua deposizione,	관계사 la quale(= carta) + 삽입절(현재 dice)	그 종이 위에 — 이 여자가 진술에서 말하기를 —
metteua su le mani,	반과거(u = v) + su le(= sulle, 옛 꼴)	손을 대고 있었는데
che pareua che scrivesse.	pareva che + 접속법 반과거	무언가 쓰는 것 같았다

원전 ③ — 베리 『고문에 관한 고찰』(1777년 집필, 1804년판)과 단테 『지옥편』 5곡의 미노스(1921년판)

베리의 글은 쿠스토디(Custodi)가 엮은 『Scrittori classici italiani di economia politica』 Parte moderna 제17권(1804)에 처음 실렸다. 첫 문장(193면)은 표제어 carcere의 원문으로, 196면의 세 문장은 colonna infame·esaminare·condannare의 원문으로 실었다. 여기서는 집필 동기(195면)와 판사의 습관(195~196면)을 읽는다. 단테는 1921년 이탈리아 단테 학회(Società dantesca italiana) 판 497면이다.

베리의 문장은 1인칭이다. « il premio che otterrò »(내가 얻을 보상), « avrò difesa la parte più debole »(가장 약한 쪽을 지킨 셈이 된다). 미래(otterrò)와 선립 미래(avrò difesa — '~한 것이 될 것이다')가 se(만약)절과 짝을 이룬다.

베리는 고문을 지지하는 판사를 악인으로 그리지 않는다. 판사들이 고문에 무뎌진 것은 '존중할 만한 원칙', 곧 사회 전체의 이익을 위해 혐의자 한 사람의 고통을 감수한다는 생각 때문이라고 쓴다. 그리고 그것이 '명백한 오류'라고 반박한다(196면 « Io non condanno di vizio chi ragiona così »).

단테의 미노스는 지옥 둘째 고리 입구의 재판관이다. 영혼이 오면 '죄를 살피고(essamina), 판결하여 보낸다(giudica e manda)'. 영혼은 '모든 것을 자백하고(tutta si confessa)', 미노스는 꼬리를 감은 횟수로 몇 층 아래로 보낼지 정한다. 자백 — 판결 — 집행의 순서가 시 안에 있다.

1921년판의 옛 꼴. 전치사와 관사를 띄어 쓴다(ne l'entrata = nell'entrata, de le peccata = delle peccata). essamina는 esamina, peccata는 peccato의 옛 복수(-a, 라틴어 중성 복수의 흔적), cignesi·vuolsi는 대명사를 동사 뒤에 붙인 옛 어순(si cigne·si vuole)이다. Minòs는 Minosse의 시어 꼴이다.

같은 면 21행에서 베르길리우스는 미노스에게 « Perchè pur gride? »(왜 그리 소리치느냐)라고 묻는다. gride는 gridare(외치다)의 옛 2인칭 — 만초니의 grida(포고령)와 같은 뿌리의 동사다(가짜 친구 코너).

> Se la ragione farà conoscere che è cosa ingiusta, pericolosissima e crudele l'adoperar le torture, il premio che otterrò mi sarà ben più caro che la gloria di aver fatto un libro, avrò difesa la parte più debole e infelice degli uomini miei fratelli; se non mostrerò chiaramente la barbarie della tortura, quale la sento io, il mio libro sarà da collocarsi fra i moltissimi superflui. Verri, Osservazioni sulla tortura, in Custodi(a cura di), Scrittori classici italiani di economia politica, Parte moderna, Tomo XVII(1804), § I, 195면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림을 보고 글자 대조(긴 s 만 s 로)
>
> 고문을 쓰는 것이 부당하고 지극히 위험하며 잔인한 일임을 이성이 알게 해 준다면, 내가 얻을 보상은 책 한 권을 썼다는 영광보다 훨씬 귀할 것이고, 나는 내 형제인 사람들 가운데 가장 약하고 불행한 쪽을 지킨 셈이 될 것이다. 내가 느끼는 대로 고문의 야만을 똑똑히 보여 주지 못한다면, 내 책은 쓸모없는 수많은 책 사이에 꽂힐 것이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻

Se la ragione farà conoscere	se + 미래(fare + 동사원형: ~하게 하다)	이성이 알게 해 준다면
che è cosa ingiusta, pericolosissima e crudele	che + essere + 관사 없는 명사 + 형용사 셋	부당하고 지극히 위험하며 잔인한 일이라는 것을
l'adoperar le torture,	주어(동사 뒤) — 정관사 + 부정사 + 목적어	고문을 쓰는 것이
il premio che otterrò	명사 + 관계절(ottenere 미래 1인칭)	내가 얻을 보상은
mi sarà ben più caro	mi(내게) + essere 미래 + 비교급	내게 훨씬 귀할 것이다
che la gloria di aver fatto un libro,	che(~보다) + 명사 + di + 완료 부정사	책을 썼다는 영광보다
avrò difesa la parte più debole e infelice	선립 미래 + 목적어 + 최상급	가장 약하고 불행한 쪽을 지킨 셈이 될 것이다
degli uomini miei fratelli;	degli = di + gli + 동격 명사	내 형제인 사람들 가운데
se non mostrerò chiaramente la barbarie della tortura,	se + 부정 미래 + 목적어	고문의 야만을 똑똑히 보여 주지 못한다면
quale la sento io,	quale(~대로) + la(= barbarie) + 강조 주어 io	내가 느끼는 대로
il mio libro sarà da collocarsi	essere da + 재귀 부정사(~되어야 할)	내 책은 꽂혀야 할 것이다
fra i moltissimi superflui.	fra(~ 사이에) + 최상급 + 명사화한 형용사	쓸모없는 수많은 책 사이에

> La maggior parte de' giudici gradatamente si è incallita agli spasimi delle torture per un principio rispettabile, cioè sacrificando l'orrore dei mali di un uomo solo sospetto reo, in vista del ben generale della intiera società. Verri, Osservazioni sulla tortura, in Custodi(a cura di), Scrittori classici italiani di economia politica, Parte moderna, Tomo XVII(1804), § I, 195~196면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림 두 장(195·196면)을 보고 글자 대조 — « rispettabile »는 196면 첫 줄
>
> 판사들 대부분은 존중할 만한 원칙 때문에 고문의 고통에 차츰 무뎌졌다. 곧, 사회 전체의 공익을 바라보며 혐의만 받는 한 사람이 겪는 해악의 끔찍함을 희생시킨 것이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La maggior parte de' giudici	주어 — 비교급 명사구 + de' = dei	판사들 대부분은
gradatamente si è incallita	부사 + 재귀동사 근과거(조동사 essere, 여성 단수 — parte 에 맞춤)	차츰 무뎌졌다
agli spasimi delle torture	a + gli + 명사 + delle	고문의 고통에
per un principio rispettabile,	per(~ 때문에) + 명사 + 형용사	존중할 만한 원칙 때문에
cioè sacrificando l'orrore dei mali	cioè(곧) + 제룬디오 + 목적어	곧 해악의 끔찍함을 희생시키며
di un uomo solo sospetto reo,	di + 명사 + solo(한 사람만의) + 형용사 + 명사	범인으로 의심받는 한 사람이 겪는
in vista del ben generale della intiera società.	in vista di(~을 바라보며) + 명사(끝 모음 탈락 ben)	사회 전체의 공익을 바라보며

> Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: / essamina le colpe ne l'entrata; / giudica e manda secondo ch'avvinghia. / Dico che quando l'anima mal nata / li vien dinanzi, tutta si confessa; / e quel conoscitor de le peccata / vede qual luogo d'inferno è da essa: / cignesi con la coda tante volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa. / Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: / vanno a vicenda ciascuna al giudizio; / dicono e odono, e poi son giù volte.
> *Stavvi Minosse orribilmente, e ringhia: / esamina le colpe nell'entrata; / giudica e manda secondo ch'avvinghia. / Dico che quando l'anima mal nata / gli vien dinanzi, tutta si confessa; / e quel conoscitor delle peccata / vede qual luogo d'inferno è da essa: / cignesi con la coda tante volte / quantunque gradi vuol che giù sia messa. / Sempre dinanzi a lui ne stanno molte: / vanno a vicenda ciascuna al giudizio; / dicono e odono, e poi son giù volte.*
> Dante, Inferno V, 4-15, Le opere di Dante(Società dantesca italiana, Firenze, R. Bemporad e figlio, 1921), 497면
> · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조 — 쌍점·쌍반점 앞 빈칸은 붙여 적음, 행 구분은 「/」
> 거기 미노스가 무섭게 버티고 서서 으르렁거린다. 들어오는 자리에서 죄를 살피고, 꼬리를 감는 대로 판결하여 보낸다. 말하자면, 잘못 태어난 영혼이 그 앞에 오면 모든 것을 자백한다. 그러면 그 죄의 감정인은 지옥의 어느 자리가 그 영혼의 것인지 보고, 영혼을 몇 층 아래로 떨어뜨리려는지 그만큼 꼬리로 제 몸을 감는다. 그 앞에는 늘 많은 영혼이 서 있다. 하나씩 차례로 심판에 나아가 말하고 듣고, 그다음 아래로 굴러떨어진다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia:	stare + vi(거기) + 주어 + 부사 / ringhiare 3인칭 단수	거기 미노스가 무섭게 서서 으르렁거린다
/ essamina le colpe ne l'entrata;	esaminare(옛 철자) + 목적어 + ne l'(= nell')	들어오는 자리에서 죄를 살피고
/ giudica e manda secondo ch'avvinghia.	동사 둘(판결하다·보내다) + secondo che(~하는 대로)	꼬리를 감는 대로 판결하여 보낸다
/ Dico che quando l'anima mal nata	dire 1인칭 + che + quando(~하면) + 주어	말하자면, 잘못 태어난 영혼이
/ li vien dinanzi, tutta si confessa;	li(그에게, 옛) + venire(끝 모음 탈락) + 재귀 confessarsi	그 앞에 오면 모든 것을 자백한다
/ e quel conoscitor de le peccata	주어 — 지시 형용사 + 명사(끝 모음 탈락) + de le + 옛 복수	그러면 그 죄의 감정인은
/ vede qual luogo d'inferno è da essa:	vedere + 간접 의문 qual + essere da(~에 맞다)	지옥의 어느 자리가 그 영혼의 것인지 본다
/ cignesi con la coda tante volte	cignere + si(옛 어순) + con + tante volte(그만큼 여러 번)	꼬리로 제 몸을 그만큼 감는다
/ quantunque gradi vuol che giù sia messa.	quantunque(~ 만큼, 옛) + volere + che + 접속법 수동	몇 층 아래로 떨어뜨리려는지
/ Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:	부사 + dinanzi a(~ 앞에) + ne(그것들 중) + stare	그 앞에는 늘 많은 영혼이 서 있다
/ vanno a vicenda ciascuna al giudizio;	andare + a vicenda(차례로) + ciascuna + al	하나씩 차례로 심판에 나아가
/ dicono e odono, e poi son giù volte.	동사 둘 + poi + essere + 과거분사(volgere, 여성 복수)	말하고 듣고, 그다음 아래로 굴러떨어진다

단테 원문은 1921년 Società dantesca italiana 판(편자 Vandelli, 퍼블릭 도메인)을 따랐다. 현대 주석본이 흔히 쓰는 Petrocchi 비판본 계열의 본문(Wikisource 판도 이 계열로 보이나 저본 표

시는 없다)은 5행 « ne l'intrata », 2·10행 « loco »로 1921년판의 « entrata »·« luogo »와 다르다. 이 책은 Petrocchi 판 자체와는 대조하지 않았다.

1827 → 1840 — 만초니가 고친 낱말 열 쌍

만초니는 『약혼자』를 1827년(Ventisettana)에 내고, 1840년판(Quarantana)에서 문장을 다시 고쳤다. 롬바르디아·문어 꼴을 피렌체 구어 쪽으로 옮긴 개정으로 알려져 있다. 아래 열 쌍의 오른쪽(1840)은 이 책이 쪽 그림으로 확인한 꼴이고, 왼쪽(1827)은 Wikisource 전사(Ferrario판 제1권, Braidense 스캔)를 기준으로 하되, 열 쌍 모두 스캔 쪽 그림(파일 79·81·82면 = 인쇄 74·76·77면)과 대조해 일치를 확인했다(소유자, 2026-10-31). 1827년판 문장은 낱말 쌍으로만 보이고 원문 인용으로는 싣지 않는다.

Vieni oltre, vieni oltre → Vien fuori, vien fuori(52면) — ‘나와라, 나와’. 포고령 더미를 뒤지며 하는 혼잣말이다. 명령형 vieni의 끝 모음도 떨어졌다.

Adesso adesso, vi faccio vedere → Ora vi fo vedere(52면) — adesso → ora, faccio → fo(토스카나 구어의 짧은 1인칭).

Qualche cosa, signor dottore → Un pochino, signor dottore(53면) — 렌초의 대답 ‘조금은요’.

coll'occhio → con l'occhio(53면) — 전치사 관사 col을 풀어 썼다. barbugliando → borbottando(53면) — ‘웅얼거리며’.

Non si scappa → Non se ne scappa, Sentite mo la pena → Sentite ora la pena(54면) — 롬바르디아 말 mo(이제)가 ora로. una picciola bagattella → una piccola bagattella(54면). le soscrizioni … e più basso → le sottoscrizioni … e più in giù(54면), radere il ciuffo → tagliare il ciuffo(54면).

옛 철자 — 17세기 관청 문체와 재판 기록의 글자

만초니는 포고령과 재판 기록을 옛 철자 그대로 옮겼다. 그래서 1840년 책 한 면 안에 19세기 철자(만초니 본문)와 17세기 철자(인용)가 함께 있다. 아래는 이 장이 인용한 면에서 실제로 본 꼴이다.

et(= e). 라틴어 접속사를 그대로 쓴다: « et confirmata », « concussioni et atti tirannici », « col parere del Senato et di una Giunta »(53면). 같은 문장 안에서 e와 섞여 나온다.

-tione··tia(= -zione··zia). attioni(azioni)·relegatione(relegazione, 54면)·malitia(malizia, 53면)·negotio(negozio, 759면)·inhabilità(inabilità, 55면). 라틴어 철자 -tio를 따른 관청 표기다.

-ii 복수와 라틴식 낱말. rimedii·straordinarii(53면)·ordinarii·feudatarii·matrimonii(54면)는 오늘 -i 하나다. confirmata(confermata)·contra(contro)·divoti(devoti)·li giudici(i giudici)도 옛 꼴이다.

u = v, h-. 재판 기록에서 metteua·pareua(757면), haueua·piouoso·trouato·diuulgò(759면)는 v 소리를 u로 적었다. hieri(ieri)·hauesse(avesse)·All'hora(Allora)처럼 h를 앞에 붙인 꼴도 있다(757·759면).

만초니 본문의 악상. 1840년판도 perchè·benchè·tra sè처럼 grave를 쓴다(오늘 perché·benché·sé). 베카리아 제5판(17장)과 같은 관행이다.

19장 연결. et··tione·contra는 라틴어가 법률 문장에 남긴 흔적이다. 19장의 라틴어 법언(nulla poena sine lege 등)은 그 라틴어가 글자 그대로 남은 경우다.

가짜 친구 · grida·dottore·bravo·notaio criminale — 아는 낱말, 다른 뜻

오늘 le grida는 il grido(외침 — gridare의 명사)의 불규칙 복수 '외침들'이다. 17세기 밀라노에서는 여성 단수 la grida가 총독이 내린 '포고령'이었고 그 복수는 le gride였다(« contemplato in cento gride », 52면). 이름이 gridare(외치다)와 같은 뿌리다. 단테의 « Perchè pur gride? »(왜 그리 소리치느냐)는 같은 뿌리의 동사다.

dottore는 오늘 일상어에서 먼저 '의사'를 떠올리게 하지만, 본래 '학위를 받은 사람'이다(오늘도 대학 졸업자를 dottore라 부르는 관행이 있다). 『약혼자』의 signor dottore는 법학 박사인 변호사다 — 렌초가 « da lei che ha studiato »(공부하신 분께)라고 부른다(52면).

bravo는 오늘 '잘했다·훌륭한'이다. 17세기 롬바르디아에서 i bravi는 영주가 부리던 무장 무뢰배였다(« i bravi di mestiere », 54면). 표제어 bravo의 원문이 그들의 긴 앞머리를 설명한다.

notaio는 오늘 '공증인'이다. Treccani는 notaio의 옛 뜻으로 '법원 서기(cancelliere)'를 들고 만초니의 « notaio criminale »를 용례로 든다. 『약혼자』에서 notaio criminale는 공증인이 아니라 형사 법원의 서기다.

> « Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minacciare un curato, perchè non faccia un matrimonio, c'è penale. »
> *« Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c'è penale. »*
> Manzoni, I promessi sposi, Q1840(Milano, Guglielmini e Redaelli, 1840), cap. III, 52면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · 쪽 그림(원본 크기에서 확대)을 보고 글자 대조
> "죄송합니다, 박사님. 신부님을 협박해서 결혼식을 못 하게 하면 벌이 있는지 알고 싶습니다."

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
« Mi scusi, signor dottore.	scusare 접속법 현재 3인칭(Lei 명령) + 호칭	죄송합니다, 박사님
Vorrei sapere se,	volere 조건법 1인칭(공손) + sapere + se(~인지)	~인지 알고 싶습니다
a minacciare un curato,	a + 동사원형(~하면 — 조건)	신부님을 협박하면
perchè non faccia un matrimonio,	perché(~하도록) + 접속법 현재 — 목적	결혼식을 못 하게
c'è penale. »	c'è(있다) + 관사 없는 명사	벌이 있는지

요령 만초니를 읽을 때 grida는 '포고령', signor dottore는 '변호사님', i bravi는 '무뢰배', notaio criminale는 '형사 서기'. 오늘 신문에서는 '외침들'(le grida)·'의사(또는 학사)'·'잘했다'·'공증인'이다.

문법 종합 — 접속법 반과거: 명령·목적·추측이 과거로 갈 때

주절 동사가 과거(원과거·반과거)이고 che 뒤가 명령의 내용·목적·간접 의문·짐작이면, che절 동사는 접속법 반과거가 된다(-asse··esse··isse, 3인칭 복수 -assero··essero··issero). 6·7장의 접속법 현재(che sia, che abbia)가 과거로 옮겨 간 꼴이다. 원전 세 편 모두에 나온다.

- 명령의 내용. « decretaron … che in quello spazio s'innalzasse una colonna »(그 자리에 기둥을 세우라고 명했다, 749면). 주절 decretarono가 원과거라 innalzarsi는 접속법 반과거 s'innalzasse다. 오늘이라면 'decreta che si innalzi'(현재 → 접속법 현재).
- 목적의 관계절. 같은 문장 « una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame »(치욕의 기둥이라 불릴 기둥), « un'iscrizione che tramandasse ai posteri »(후세에 전할 비문). 아직 일어나지 않은, 판결이 바란 일이라 접속법이다. 이미 있는 사실이면 직설법(che tramandava).
- 간접 의문과 짐작. 759면 « domandò all'altro chi fosse quello »(그 사람이 누구냐고 물었다)는 chi + fosse(essere 접속법 반과거)다. 757면 « che pareua che scrivesse »(쓰는 것 같았다)는 parere che + 접속법 — 보기에 그렇다는 짐작이다.
- 현재와 견주기. 52면 렌초의 « perchè non faccia un matrimonio »(결혼식을 못 하게)는 주절이 현재(c'è penale)라 접속법 현재 faccia다. 54면 박사의 속말 « Che sia matricolato costui »도 지금의 짐작이라 접속법 현재다.

- 만드는 법. 규칙동사는 부정사에서 -re를 떼고 -ssi··ssi··sse··ssimo··ste··ssero를 붙인다: innalza-re → innalzasse, tramanda-re → tramandasse, scrive-re → scrivesse, dove-re → dovesse. essere는 불규칙(fossi·fosse·fossero)이고, dare·stare(dessi·stessi)와 부정사가 줄어든 fare·dire·bere·porre(facessi·dicessi·bevessi·ponessi)도 따로 익힌다. 모르는 동사는 사전의 활용표를 본다.

표로 보기

꼴	사전형·만들기	원전 자리
s'innalzasse	innalzarsi — 3인칭 단수, 재귀 수동	'세워지도록'(749면)
dovesse	dovere — 3인칭 단수	'~해야 할'(749면)
tramandasse	tramandare — 3인칭 단수	'전할'(749면)
scrivesse	scrivere — 3인칭 단수	'쓰는 것 같다'(757면)
fosse	essere — 3인칭 단수(불규칙)	'누구인지'(759면)
fregasse	fregare — 3인칭 단수	'문질렀는지'(759면)
faccia	fare — 접속법 현재(비교용)	'하지 못하게'(52면)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il giudice (주어) ordinò (ordinare 원과거 · 명령 동사) che il testimone (che + che절 주어) fosse ascoltato (essere 접속법 반과거 + 과거분사 · 수동)
판사는 증인을 신문하라고 명했다.

Le (간접 목적 대명사(그 여자에게)) chiesero (chiedere 원과거 3인칭 복수) chi (간접 의문사) fosse (essere 접속법 반과거) quell'uomo (che절 주어(동사 뒤))
사람들은 그 여자에게 그 남자가 누구냐고 물었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Il giudice ordinò che il testimone è ascoltato.~~	Il giudice ordinò che il testimone fosse ascoltato.	명령의 내용은 접속법이다. 주절이 과거라 접속법 반과거 fosse.
~~Il giudice ordina che il testimone fosse ascoltato.~~	Il giudice ordina che il testimone sia ascoltato.	주절이 현재(ordina)면 접속법 현재 sia. 시제를 맞춘다.
~~Decretarono che si innalzassero una colonna.~~	Decretarono che si innalzasse una colonna.	수동 si 의 동사는 뒤의 주어(una colonna, 단수)에 맞춘다.
~~Mi domandò chi era quello che scrivesse.~~	Mi domandò chi fosse quello che scriveva.	간접 의문(chi fosse)은 접속법을 즐겨 쓰고, 사실을 말하는 관계절(che scriveva)은 직설법이다.

말해 보기 — 세미나에서 『치욕의 기둥 이야기』를 두고

밀라노의 법사학 세미나 쉬는 시간, 발표자에게 만초니와 베리의 차이를 묻는 대화. 처음 만난 사이라 Lei로 말한다. Lei

A Professoressa, nella Sua relazione ha messo insieme Verri e Manzoni.
교수님, 발표에서 베리와 만초니를 함께 다루셨지요.

B Sì, parlano dello stesso processo, quello contro gli untori.
네, 같은 재판, 도유자 재판을 다룹니다.

A Ma Manzoni dice che il suo intento era diverso. In che senso?
그런데 만초니는 자기 의도가 달랐다고 하지요. 어떤 뜻입니까?

B Verri voleva dimostrare che la tortura è inutile e crudele.
베리는 고문이 쓸모없고 잔인하다는 것을 보이려 했습니다.

B Manzoni invece si chiede perché quei giudici abbiano condannato degli innocenti.
만초니는 그 판사들이 왜 무고한 사람들에게 유죄를 선고했는지를 묻습니다.

A Quindi la colpa non è solo del sistema, ma anche delle persone.
그러니까 잘못이 제도에만 있는 게 아니라 사람에게도 있다는 거군요.

설명해 보기 — 한국 독자에게 이 장면을 소개하며

이탈리아 동료에게, 한국 법률가들과 『약혼자』 3장을 읽은 경험을 설명하는 문장. Lei로 말한다.

Lei

Con alcuni colleghi coreani abbiamo letto il terzo capitolo dei Promessi sposi.
한국 동료 몇 사람과 『약혼자』 3장을 읽었습니다.

La parola grida all'inizio ci ha confuso: pensavamo a un urlo.
처음에는 grida라는 말이 헷갈렸습니다. 외침인 줄 알았거든요.

Poi abbiamo capito che era un bando del governatore.
나중에 총독의 포고령이라는 것을 알았습니다.

Ci ha colpito la lunga lista delle pene, che però nessuno applicava.
형벌 목록이 길었지만 아무도 집행하지 않았다는 점이 인상적이었습니다.

Anche il dottore ci è sembrato una figura molto moderna.
박사도 아주 현대적인 인물로 보였습니다.

Lei sa se esiste una buona traduzione coreana del romanzo?
이 소설의 좋은 한국어 번역이 있는지 아십니까?

따라 말하기 — 원전 열 문장

원전 문장을 현대 철자 줄로 따라 말한다. 겹자음(colonna의 nn, accusati의 cc·ss)은 길게, 끝 모음이 떨어진 꼴(decretaron·vien)은 떨어진 대로 읽는다.

È un caso chiaro, contemplato in cento gride.
분명한 사건이오, 포고령 백 개에 나와 있소. (만초니 『약혼자』 3장, 문장 첫 절)

Ma la dev'esser qui sicuro, perché è una grida d'importanza.
하지만 분명 여기 있을 텐데, 중요한 포고령이니까. (만초니 『약혼자』 3장)

Mi scusi, signor dottore.
죄송합니다, 박사님. (만초니 『약혼자』 3장)

Sentite ora la pena.
이제 형벌을 들어 보시오. (만초니 『약혼자』 3장)

E in ciò non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile.
그 점에서 그들은 틀리지 않았다. 그 재판은 참으로 기억할 만했다. (만초니 『치욕의 기둥 이야기』)

L'altra donna depone il medesimo.
다른 여자도 같은 것을 진술한다. (만초니 『치욕의 기둥 이야기』)

Io non condanno di vizio chi ragiona così.
나는 그렇게 생각하는 사람을 악하다고 탓하지 않는다. (베리, 문장 첫 절)

Comincerò dal fatto della colonna infame.
치욕의 기둥 사건부터 시작하겠다. (베리, 문장 첫 절 — 원문 철자 Comincierò)

Esamina le colpe nell'entrata; giudica e manda secondo ch'avvinghia.
들어오는 자리에서 죄를 살피고, 꼬리를 감는 대로 판결하여 보낸다. (단테 『지옥편』 5곡)

Vanno a vicenda ciascuna al giudizio.

하나씩 차례로 심판에 나아간다. (단테 『지옥편』 5곡)

확인 문제 8

1. 『약혼자』 3장에서 grida는 무엇인가?

외침

총독이 내린 포고령

법원 판결

교회의 고해

17세기 밀라노의 grida는 총독의 포고령이고 복수는 le gride다(52면 « contemplato in cento gride »). '외침'은 il grido, 복수 le grida.

2. 렌초가 박사에게 쓰는 대명사와 박사가 렌초에게 쓰는 대명사는?

둘 다 tu

렌초는 Lei, 박사는 voi

렌초는 voi, 박사는 Lei

둘 다 Lei

렌초는 « Mi scusi, signor dottore »(Lei), 박사는 « Avete fatto bene a venir da me »(voi). 신분 차이가 대명사에 드러난다.

3. « i bravi »는 만초니의 소설에서 누구인가?

훌륭한 학생들

영주가 부리던 무장 무뢰배

법원 서기들

교회의 신부들

54면 « i bravi di mestiere, e i facinorosi d'ogni genere ». 오늘의 bravo(잘하는)와 다르다.

4. 『치욕의 기둥 이야기』 첫 문장에 따르면 1630년 판결이 기둥 말고 명한 것은?

피고인의 집 철거

벌금 300스쿠도

도시 봉쇄

판사 해임

« dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi, la demolizion della casa d'uno di quegli sventurati »(749면).

5. « decretaron … che in quello spazio s'innalzasse una colonna »에서 s'innalzasse는?

직설법 반과거

접속법 반과거

조건법 현재

원과거

주절이 과거(decretarono)이고 che절이 명령의 내용이라 접속법 반과거다.

6. 재판 기록의 « metteua », « pareua »를 오늘 철자로 쓰면?

mettea, parea

metteva, pareva

mettua, parua

metteuva, pareuva

17세기 기록은 v 소리를 u로 적었다(757면). 1840년판은 기록을 그 철자대로 옮겼다.

7. 단테의 미노스가 하는 일을 순서대로 적은 것은?

giudica e manda

condanna e perdona

accusa e difende

legge e scrive

« essamina le colpe ne l'entrata; / giudica e manda secondo ch'avvinghia »(1921년판 497면) — 살피고, 판결하여 보낸다.

8. 『약혼자』의 « notaio criminale »는?

형사 공증인

형사 법원의 서기

검사

형사 변호사

Treccani는 notaio의 옛 뜻으로 '법원 서기(cancelliere)'를 들고 만초니의 이 용례를 든다. 오늘 notaio는 공증인이다.

3부 원전과 말하기 · 제19장

법언과 라틴어 잔재

Brocardi e latinismi nel linguaggio giuridico

이탈리아 법률가는 지금도 라틴어 법언(brocardo)을 문장 한가운데에 끼워 쓴다. « in applicazione del principio iura novit curia »처럼 관사도 굴절도 없이 들어간다. 이 장은 그런 법언 일곱과, 라틴어에서 온 짧은 말(ex·de iure·cosiddetto), 그리고 법의 해석을 말하는 이탈리아어 낱말을 읽는다. 예문은 헌법재판소 결정(2016~2026년)과 대법원 판결 공개본에서 실제로 찾은 문장만 싣는다. 찾지 못한 법언은 '판결 용례 미확인'으로 적는다. 끝으로 베카리아의 세 문장을 법언처럼 읽는다. 벤담이 공리주의 표어로 알린 '최대 다수에게 나뉜 최대의 행복'이 그 가운데 하나다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

   c.p., art. 2, comma 4 · 기준일 판 · 공식

   범죄를 저지른 때의 법률과 그 뒤의 법률이 다르면, 범인에게 더 유리한 규정을 가진 법률을 적용한다. 다만 확정 판결이 선고되었으면 그렇지 않다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se la legge del tempo	se(~이면) + 주어 + del tempo(~때의)	~ 때의 법률과
in cui fu commesso il reato	in cui(~한) + essere 원과거 수동 + 주어(뒤에)	범죄를 저지른
e le posteriori sono diverse,	e + 정관사 + 형용사의 명사화(뒤의 법률들) + essere	그 뒤의 법률들이 다르면
si applica quella	수동 si + 지시대명사 quella(= la legge)	그 법률을 적용한다
le cui disposizioni sono più favorevoli al reo,	le cui(그것의) + 명사 + 비교급 + al	규정이 범인에게 더 유리한
salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.	salvo che(~가 아니면) + 접속법 과거 수동	확정 판결이 선고된 경우가 아니면

2. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Disp. prel. c.c., art. 12, comma 2 · 기준일 판 · 공식

   분쟁을 명확한 규정으로 정할 수 없으면 비슷한 경우나 유사한 사항을 규율하는 규정을 참고한다. 그래도 경우가 의심스러우면 국가 법질서의 일반 원리에 따라 정한다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Se una controversia non può essere decisa	se + 주어 + non potere + essere 수동 동사원형	분쟁을 정할 수 없으면
con una precisa disposizione,	con + 앞에 놓인 형용사 + 명사	명확한 규정으로
si ha riguardo alle disposizioni	비인칭 si + avere riguardo a(~을 참고하다) + alle	규정들을 참고한다
che regolano casi simili o materie analoghe;	관계절 + regolare 3인칭 복수 + 명사 + 형용사	비슷한 경우나 유사한 사항을 규율하는
se il caso rimane ancora dubbio,	se + 주어 + rimanere + 부사 + 형용사	경우가 그래도 의심스러우면
si decide secondo i principi generali	비인칭 si + decidere + secondo(~에 따라)	일반 원리에 따라 정한다
dell'ordinamento giuridico dello Stato.	dell' = di + l' + dello = di + lo(Stato 앞)	국가 법질서의

표제어 17

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. **il brocardo**, pl. i brocardi **법언(法諺), 라틴어 법률 격언** ★★

읽기 brocàrdo

IPA /bro'kardo/ Wiktionary(en)

남성

법률가가 원칙을 짧게 줄여 쓰는 라틴어 격언이다. 아래 결정은 국가 법무청(Avvocatura generale dello Stato)이 법언 « simul stabunt, simul cadent »(함께 서고 함께 넘어진다)에 기대어 한 항변을 소개하고, 바로 앞에서 « L'eccezione non è fondata »(그 항변은 이유 없다)라고 판단한다. 법언은 논증을 줄여 주지만 결론을 대신하지는 않는다. 같은 뜻으로 massima·adagio도 쓴다.

쉬운 예 È un vecchio brocardo latino.
오래된 라틴어 법언이다.

실무 예 Conosce il brocardo « in dubio pro reo »? — Lei
'의심스러울 때는 피고인에게 유리하게'라는 법언을 아십니까?

원문

> L'Avvocatura generale dello Stato postula una radicale incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell'acquisto e la possibile permanenza di garanzie reali, desumendo tale inconciliabilità dal brocardo simul stabunt, simul cadent. – Corte cost., sent. n. 160/2024 · ECLI:IT:COST:2024:160 · 공식
>
> 국가 법무청은 원시취득이라는 권원과 담보물권이 남아 있을 가능성이 논리적으로도 법적으로도 근본적으로 양립하지 않는다고 전제하고, 그 양립 불가능성을 '함께 서고 함께 넘어진다'는 법언에서 끌어낸다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'Avvocatura generale dello Stato	주어 — 국가 소송을 맡는 기관 이름	국가 법무청은
postula una radicale incompatibilità,	postulare(전제하다) 3인칭 단수 + 앞에 놓인 형용사 + 명사	근본적인 양립 불가능성을 전제한다
logica e giuridica,	형용사 둘(삽입)	논리적으로도 법적으로도
fra il titolo originario dell'acquisto	fra(~ 사이) + 명사 + 형용사 + dell'	원시취득이라는 권원과
e la possibile permanenza di garanzie reali,	e + 명사 + di + 관사 없는 복수 명사	담보물권이 남을 가능성 사이의
desumendo tale inconciliabilità	제룬디오 desumendo(끌어내면서) + tale + 명사	그 양립 불가능성을 끌어낸다
dal brocardo simul stabunt, simul cadent.	dal = da + il + 명사 + 라틴어 법언(관사 없이)	'함께 서고 함께 넘어진다'는 법언에서

문형

secondo il brocardo …

~라는 법언에 따르면

1. secondo(~에 따라) + il brocardo + 라틴어 법언을 그대로 잇는다.
2. 법언은 관사·굴절 없이 따옴표나 기울임 글꼴로 넣는다.
3. '~라는 원칙'이면 il principio + 법언(il principio iura novit curia).

Secondo il brocardo, la legge non ammette ignoranza.
법언에 따르면 법률은 무지를 용서하지 않는다.

Il giudice ha richiamato un antico brocardo.
판사는 오래된 법언 하나를 들었다.

2. **in dubio pro reo** **의심스러울 때는 피고인에게 유리하게** ★★★

읽기 in dùbio pro rèo

IPA /in ˈdubjo pro ˈrɛo/ 엮은이

판결 용례 미확인 — 헌법재판소 2020~2026년 결정 전체와 대법원 공개 판결 표본 20건을 검색해 찾지 못했다. 이탈리아 형사소송법은 같은 생각을 무죄 판결 조문으로 쓴다(530조 2·3항: 증거가 모자라거나 모순될 때, 정당화 사유의 존재가 의심스러울 때도 무죄). 한국 판결에서는 쓰인 예가 있다(아래 '한국이라면?').

쉬운 예 Vale il principio in dubio pro reo.
의심스러울 때는 피고인에게 유리하게라는 원칙이 적용된다.

실무 예 In questo caso Lei applicherebbe il principio in dubio pro reo? — Lei
이 사건에서 의심스러울 때는 피고인에게 유리하게라는 원칙을 적용하시겠습니까?

원문

> Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. — c.p.p., art. 530, comma 3 · 기준일 판 · 공식
>
> 정당화 사유나 인적 처벌 조각 사유가 있는 가운데 그 행위를 저질렀다는 증거가 있거나, 그런 사유가 있는지 의심스러운 때에도 판사는 1항에 따라 무죄 판결을 선고한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**

조각	문법	뜻
Se vi è la prova	se + vi è(있다) + 주어	증거가 있으면
che il fatto è stato commesso	che 절 + 근과거 수동	행위가 저질러졌다는
in presenza di una causa di giustificazione	in presenza di(~가 있는 가운데) + 명사 + di	정당화 사유가 있는 가운데
o di una causa personale di non punibilità	o + di + 명사 + 형용사 + di + non + 명사	또는 인적 처벌 조각 사유가
ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse,	ovvero(또는) + vi è dubbio + su + l' + delle stesse(그것들의)	또는 그 사유가 있는지 의심스러우면
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione	주어 + pronunciare + 관사 없는 명사 + di	판사는 무죄 판결을 선고한다
a norma del comma 1.	a norma di(~에 따라) + del + comma	1항에 따라

문형

vi è dubbio su

~에 의심이 있다

1. vi è(= c'è)는 '있다', dubbio는 관사 없이 쓴다: vi è dubbio.
2. 무엇에 대한 의심인지는 su(~에 대해): sull'esistenza, sulla responsabilità.
3. 부정은 non vi è dubbio che(~라는 데 의심이 없다).

Vi è dubbio sulla responsabilità dell'imputato.
피고인의 책임에 의심이 있다.

Non vi è dubbio che il fatto sussista.
사실이 있다는 데 의심이 없다.

한국이라면? ≠ 합리적 의심 · 형사소송법 제307조

한국은 증명의 정도를 「합리적인 의심이 없는 정도의 증명」으로 정하고, 이탈리아 530조는 의심이 남는 경우를 무죄 사유로 늘어놓는다. 법언 자체는 한국 하급심 판결에도 쓰였다.

---

3. **nulla poena sine lege** 법률 없이는 형벌 없다(죄형법정주의) ★★★

읽기 nùlla poéna sìne lége

IPA /ˈnulla ˈpena ˈsine ˈledʒe/ 엮은이

죄형법정주의를 줄인 법언이다. 앞에 nullum crimen(법률 없이는 범죄 없다)을 붙여 짝으로 쓰는 일이 많다. 이탈리아 헌법 25조 2항이 이 원칙을 정한다(« Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso » — 10장). 아래 결정은 법률이 갖춰야 할 성질 넷(praevia·scripta·stricta·certa: 미리 있는·성문의·엄격한·명확한)을 덧붙인다.

쉬운 예 Nulla poena sine lege: è un principio fondamentale.
법률 없이는 형벌 없다 — 기본 원칙이다.

실무 예 Il principio nulla poena sine lege vale anche per le sanzioni amministrative? — Lei
죄형법정주의는 행정 제재에도 적용됩니까?

원문

> … Anche per la condotta vietata dall'art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, si impone, dunque, la verifica dell'osservanza dell'art. 25, secondo comma, Cost. e di quel principio di determinatezza, che si configura come declinazione e necessario complemento del principio di legalità (nullum crimen nulla poena sine lege praevia, scripta, stricta et certa). — Corte cost., sent. n. 101/2025 · ECLI:IT:COST:2025:101 · 공식
>
> 그러므로 2020년 법률명령 제130호(법률로 전환된 것) 1조 2-sexies항이 금지하는 행위에 대해서도, 헌법 25조 2항과, 죄형법정주의(법률 없이는 범죄도 형벌도 없다 — 미리 있고, 성문이고, 엄격하고, 명확한 법률)의 한 갈래이자 필요한 보완인 명확성 원칙을 지켰는지 따져야 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Anche per la condotta vietata	anche per(~에 대해서도) + 명사 + 과거분사	금지된 행위에 대해서도
dall'art. 1, comma 2-sexies,	dall' = da + l' + 조·항(sexies: 라틴어 서수 ‘여섯째’)	1조 2-sexies항이
del d.l. n. 130 del 2020, come convertito,	del + d.l.(decreto-legge) + 번호 + 연도 + come convertito(전환된 대로)	2020년 법률명령 제130호(전환된 것)의
si impone, dunque, la verifica	imporsi(필요하다) + 주어(뒤에)	그러므로 검토가 필요하다
dell'osservanza dell'art. 25, secondo comma, Cost.	dell' + 명사 + dell' + 조·항 + Cost.(헌법)	헌법 25조 2항의 준수에 대한
e di quel principio di determinatezza,	e di + 지시 형용사 + 명사 + di	그리고 명확성 원칙의
che si configura come declinazione	관계절 + configurarsi come	한 갈래이자
e necessario complemento del principio di legalità	e + 앞에 놓인 형용사 + 명사 + del	법률주의 원칙의 필요한 보완인
(nullum crimen nulla poena sine lege	괄호 속 라틴어 법언 — 관사 없음	(법률 없이는 범죄도 형벌도 없다
praevia, scripta, stricta et certa).	라틴어 형용사 넷 — lex를 꾸밈	미리 있고, 성문이고, 엄격하고, 명확한)

문형

si configura come

~로 자리매김되다, ~에 해당하다

1. configurarsi come + 명사는 ‘~의 꼴을 띠다, ~로 볼 수 있다’다.
2. 주어가 앞의 관계사(che)일 때가 많다: un principio che si configura come …

3. 판결이 성질을 규정할 때 쓰는 말이다: il fatto si configura come reato.

Il fatto si configura come reato.
그 행위는 범죄에 해당한다.

La sanzione si configura come pena.
그 제재는 형벌에 해당한다.

한국이라면? = 죄형법정주의 · 헌법 제13조
한국 헌법 제13조 ①은 「행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」라고 쓴다. 이탈리아 헌법 25조 2항과 같은 원칙이다.

---

4. ## ne bis in idem 같은 일로 두 번 (재판받지) 않는다 — 일사부재리·이중처벌 금지 ★★★

읽기 ne bìs in ìdem
IPA /ne 'bis in 'idem/ 엮은이

이 책은 형사소송법 649조(표제 « Divieto di un secondo giudizio » — 두 번째 재판의 금지)를 원문으로 싣는다. 헌법재판소 결정에서는 2020~2026년 결정 19건에 83번 나온다(오픈데이터 기계 검색, 2026-10-30). 2026년 결정 한 문장은 문법 코너에 실었다.

쉬운 예 Vale il divieto di ne bis in idem.
이중 재판 금지가 적용된다.

실무 예 Secondo Lei, la sanzione disciplinare viola il ne bis in idem? — Lei
징계 처분이 이중처벌 금지에 어긋난다고 보십니까?

원문

> L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. — c.p.p., art. 649, comma 1 · 기준일 판 · 공식
>
> 판결이나 형사 약식명령으로 무죄·면소되거나 유죄 판결을 받고 그것이 확정된 피고인은, 같은 사실로 다시 형사 절차에 놓일 수 없다. 그 사실을 죄명·단계·정황에서 달리 보더라도 그렇다. 다만 69조 2항과 345조가 정한 것은 그렇지 않다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | L'imputato prosciolto o condannato | 주어 + 과거분사 둘(prosciogliere: 풀어 주다 / condannare) | 무죄·면소되거나 유죄 판결을 받은 피고인은 |
> | con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili | con + 관사 없는 명사 둘 + 과거분사 복수(divenire) + 형용사 | 확정된 판결이나 형사 약식명령으로 |
> | non può essere di nuovo sottoposto | non + potere + essere 수동 + di nuovo(다시) | 다시 놓일 수 없다 |
> | a procedimento penale per il medesimo fatto, | a + 관사 없는 명사 + per(~로) + medesimo(같은) | 같은 사실로 형사 절차에 |
> | neppure se questo viene diversamente considerato | neppure se(~하더라도 또한 아니다) + venire 수동 | 그 사실을 달리 보더라도 |
> | per il titolo, per il grado o per le circostanze, | per + 명사 셋 | 죄명·단계·정황에서 |
> | salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. | salvo quanto disposto da(~가 정한 것은 빼고) + dagli | 다만 69조 2항과 345조가 정한 것은 그렇지 않다 |

문형
per il medesimo fatto

같은 사실로

1. medesimo는 '같은'(= stesso)의 법률 문체다.
2. 명사 앞에 두고 정관사를 붙인다: il medesimo fatto, la medesima persona.
3. 이중처벌을 말할 때 늘 붙는 말이다: due volte per il medesimo fatto.

Non può essere punito due volte per il medesimo fatto.
같은 사실로 두 번 처벌될 수 없다.

Si tratta della medesima persona.
같은 사람이다.

문법 S8 · salvo quanto disposto da — 예외 표지와 과거분사

~~salvo quanto disposti dagli articoli 69 comma 2 e 345~~ (비문)

salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345

salvo quanto disposto da(~가 정한 것은 빼고)는 조문의 예외 표지다(10장 S8). quanto는 '~한 것'이라는 중성 대명사라 과거분사는 단수 disposto로 둔다. 뒤의 articoli가 복수여도 바뀌지 않는다.

한국이라면? ≠ 일사부재리 · 헌법 제13조

한국은 헌법 제13조 ①에 「동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다」를 둔다. 이탈리아 649조는 '다시 형사 절차에 놓이지 않는다'고 절차의 말로 쓰고, 처벌이 아니라 재판 자체를 막는다.

---

5. iura novit curia 법원은 법을 안다 ★★★

읽기 iùra nóvit cùria

IPA /ˈjura ˈnovit ˈkurja/ 엮은이

당사자는 사실을 대고 법은 법원이 찾는다는 법언이다. 아래 결정은 형사 재판에서 이 원칙의 자리를 정리한다. 공소사실과 다른 사실로 판결할 수는 없지만(형사소송법 521조 2항), 같은 사실에 다른 법적 평가를 주는 것은 판사가 직접 할 수 있다(521조 1항 « dare al fatto una definizione giuridica diversa »).

쉬운 예 Iura novit curia: il giudice conosce la legge.
법원은 법을 안다 — 판사는 법을 안다.

실무 예 Il giudice può qualificare il fatto in modo diverso, secondo il principio iura novit curia? — Lei
법원은 법을 안다는 원칙에 따라 판사가 사실을 다르게 평가할 수 있습니까?

원문

> A tale principio restano sottratte, tuttavia, le modifiche di ordine giuridico, le quali possono essere operate direttamente dal giudice, in applicazione del principio iura novit curia, senza che siano previste analoghe garanzie difensive. — Corte cost., sent. n. 192/2020 · ECLI:IT:COST:2020:192 · 공식
>
> 그러나 법적인 성질의 변경은 이 원칙(공소와 판결의 대응 원칙)에서 벗어난다. 그런 변경은 법원은 법을 안다는 원칙에 따라 판사가 직접 할 수 있고, 그에 맞먹는 방어 보장은 정해져 있지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
A tale principio restano sottratte, tuttavia,	a + tale + 명사 + restare + 과거분사 여성 복수(주어 modifiche에 맞춤)	그러나 그 원칙에서 벗어난다
le modifiche di ordine giuridico,	주어(동사 뒤) — di ordine giuridico(법적 성질의)	법적인 성질의 변경은
le quali possono essere operate	관계사 le quali + potere + essere 수동	그것은 행해질 수 있다
direttamente dal giudice,	부사 + dal = da + il(행위자)	판사가 직접
in applicazione del principio iura novit curia,	in applicazione di + 명사 + 라틴어 법언(관사 없음)	법원은 법을 안다는 원칙에 따라

senza che siano previste analoghe garanzie difensive.	senza che + 접속법 수동 + 앞에 놓인 형용사	그에 맞먹는 방어 보장이 정해지지 않은 채

문형

in applicazione del principio …

~ 원칙을 적용하여

1. in applicazione di(~을 적용하여) + del principio + 원칙 이름.
2. 원칙 이름은 라틴어(iura novit curia)일 수도, di + 명사(di legalità)일 수도 있다.
3. 같은 뜻으로 in forza di(~에 따라), ai sensi di(~조에 따라 — 조문을 들 때).

Il giudice ha deciso in applicazione del principio di legalità.
판사는 법률주의 원칙을 적용하여 결정했다.

In applicazione del principio iura novit curia, la Corte ha riqualificato il fatto.
법원은 법을 안다는 원칙에 따라 법원은 그 사실을 다시 평가했다.

문법 B2 · il principio iura novit curia — 라틴어 구는 관사 없이 명사 뒤에

~~in applicazione del principio della iura novit curia~~ (비문)

in applicazione del principio iura novit curia

라틴어 법언은 앞 명사(principio)에 이름처럼 붙인다. 관사도 전치사 결합형도 붙이지 않는다. favor rei처럼 짧은 것은 di로 이어 il principio del favor rei라고도 한다.

한국이라면? ≠ 공소장변경 · 형사소송법 제298조

한국 제298조는 검사가 법원 허가로 공소사실·적용법조를 바꾸는 절차다(①). 다만 대법원 2015. 11. 12. 선고 2015도12372 판결은 동일성이 유지되고 방어에 실질적 불이익이 없으면 법원이 변경 없이 다른 법조를 적용할 수 있다고 한다. 이탈리아 521조 1항은 판사가 법적 평가를 바꿀 수 있다고 조문에 쓴다.

---

6. ## favor rei 범인(피고인)에게 유리하게 — 유리한 법 적용의 원칙 ★★★

읽기 fàvor rèi

IPA /ˈfavor ˈrɛi/ 엮은이

rei는 라틴어 reus(피고인·범인)의 속격이다. 형법 2조 4항(뒤에 생긴 법이 유리하면 그 법 — can_read)이 대표 조문이다. 헌법재판소는 위헌 결정이 형벌 법규에 대해 소급하는 까닭을 이 원칙으로 설명한다(아래 인용). 세무 제재에서도 쓰여, 대법원 세무부의 2026년 결정은 이 원칙의 적용을 두고 판례가 갈린다며 사건을 연합부에 보내 달라고 했다(대법원 코너).

쉬운 예 Si applica il favor rei.
피고인에게 유리하게라는 원칙이 적용된다.

실무 예 La nuova legge è più favorevole: vale il favor rei, secondo Lei? — Lei
새 법률이 더 유리합니다. 피고인에게 유리하게라는 원칙이 적용된다고 보십니까?

원문

> In omaggio al favor libertatis e al favor rei, il legislatore ha inteso conferire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice effetti analoghi a quelli derivanti dal fenomeno dell'abolitio criminis, di cui all'art. 2, secondo comma, del codice penale, ossia la retroattività favorevole illimitata, che implica il travolgimento del giudicato. — Corte cost., sent. n. 68/2021 · ECLI:IT:COST:2021:68 · 공식
> 자유에 유리하게, 피고인에게 유리하게라는 원칙을 받들어, 입법자는 처벌 규정에 대한 위헌 선언에 형법 2조 2항의 범죄 폐지(abolitio criminis)에서 생기는 것과 비슷한 효과, 곧 한계 없는 유리한 소급효를 주려고 했다. 이 소급효는 확정 판결도 무너뜨린다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
In omaggio al favor libertatis e al favor rei,	in omaggio a + al + 라틴어 구 둘 (관사 il을 붙여 명사처럼)	자유와 피고인에게 유리하게라는 원칙을 받들어

il legislatore ha inteso conferire	주어 + avere 근과거(intendere: ~하려 하다) + 동사원형	입법자는 주려고 했다
alla dichiarazione di illegittimità costituzionale	alla + 명사 + di + 명사 + 형용사	위헌 선언에
della norma incriminatrice	della + 명사 + 형용사(처벌하는)	처벌 규정에 대한
effetti analoghi a quelli derivanti	목적어 + 형용사 + a + 지시대명사 + 현재분사	~에서 생기는 것과 비슷한 효과를
dal fenomeno dell'abolitio criminis,	dal + 명사 + dell' + 라틴어 구	범죄 폐지라는 현상에서
di cui all'art. 2, secondo comma, del codice penale,	di cui a(~에 규정된) + 조·항	형법 2조 2항이 정한
ossia la retroattività favorevole illimitata,	ossia(곧) + 명사 + 형용사 둘	곧 한계 없는 유리한 소급효
che implica il travolgimento del giudicato.	관계절 + implicare + 명사 + del	확정 판결을 무너뜨리는

문형

in omaggio a

~을 받들어, ~에 따라

1. in omaggio a + 원칙은 '~을 존중하여'라는 격식 있는 말이다.
2. 정관사와 결합: al favor rei, al principio di legalità.
3. 같은 자리에 in ossequio a(~을 따라)도 쓴다(파기원 코너 인용).

In omaggio al principio di legalità, la norma è stata annullata.
법률주의 원칙을 받들어 그 규정은 무효가 되었다.

In ossequio al favor rei, si applica la legge più mite.
피고인에게 유리하게라는 원칙에 따라 더 가벼운 법을 적용한다.

한국이라면? = 신법 우선(유리한 법) · 형법 제1조

한국 형법 제1조 ②도 범죄 뒤 법률이 바뀌어 「형이 구법(舊法)보다 가벼워진 경우에는 신법(新法)에 따른다」. 이탈리아 형법 2조 4항과 같은 원칙이다.

---

7. ## res iudicata 확정된 사건, 기판력 — 이탈리아어 il giudicato ★★

읽기 rés iudicàta

IPA /'res judi'kata/ 엮은이

이탈리아어로는 il giudicato(확정 판결, 기판력)라 한다. 판결이 passare in giudicato(확정되다)라는 말이 여기서 나왔다. 헌법재판소 결정은 확정 판결의 안정을 이유로 유리한 법의 소급을 막는 경계(형법 2조 4항 단서 « salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile » — can_read)를 이 말로 설명한다. 2020~2026년 결정 가운데 res iudicata는 7번 나온다(오픈데이터 기계 검색).

쉬운 예 La sentenza è passata in giudicato.
판결이 확정되었다.

실무 예 Si può ancora modificare la pena dopo il giudicato? — Lei
확정 판결 뒤에도 형을 바꿀 수 있습니까?

원문

> Come già affermato da questa Corte, l'esigenza di salvaguardare la stabilità della res iudicata è suscettibile di costituire, in generale, adeguata ragione di deroga al principio considerato … — Corte cost., sent. n. 176/2024 · ECLI:IT:COST:2024:176 · 공식

이 재판소가 이미 밝혔듯이, 확정 판결의 안정을 지킬 필요는 일반적으로 이 원칙(유리한 법의 소급)에 예외를 둘 만한 충분한 이유가 될 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Come già affermato da questa Corte,	come(~처럼) + 과거분사(동사 생략) + da	이 재판소가 이미 밝혔듯이
l'esigenza di salvaguardare	주어 + di + 동사원형	지킬 필요는
la stabilità della res iudicata	목적어 + della + 라틴어 구(여성 명사처럼 della)	확정 판결의 안정을
è suscettibile di costituire,	essere suscettibile di(~할 수 있다) + 동사원형	~이 될 수 있다
in generale,	삽입 부사구	일반적으로
adeguata ragione di deroga al principio considerato	관사 없는 명사구 + di + 명사 + al + 과거분사	그 원칙에 예외를 둘 충분한 이유

문형

passare in giudicato

(판결이) 확정되다

1. passare(넘어가다) in giudicato는 불복할 수 없게 된 판결을 말한다.
2. 근과거는 essere를 쓴다: la sentenza è passata in giudicato.
3. 형용사로는 irrevocabile(취소할 수 없는): sentenza irrevocabile(확정 판결).

La condanna è passata in giudicato.
유죄 판결이 확정되었다.

Contro una sentenza irrevocabile non c'è appello.
확정 판결에는 항소할 수 없다.

한국이라면? = 확정판결 · 형사소송법 제326조
한국 형사소송법 제326조는 「확정판결이 있은 때」 면소 판결을 선고하게 한다. 확정 판결이 다시 재판하는 것을 막는다는 점에서 같다.

---

8. **ex** (라틴어 전치사) ~에 따른, ~에 의한 / (접두사) 전(前) ★★★

읽기 èx
IPA /ˈɛks/ Wiktionary(it)

판결문에서 자주 만나는 라틴어 잔재다. « ex art. 295 c.p.c. »는 '민사소송법 295조에 따른'이다 — 파기원·헌법재판소 표본 30건 가운데 22건에 123번 나왔다(2026년 판결·결정 표본 30건 실측. 같은 표본에서 il giudice a quo는 51번). 같은 뜻의 이탈리아어는 ai sensi dell'art.(~조에 따라). 일상어 ex는 '전(前)'이다: l'ex moglie(전 아내), l'ex ministro. 두 쓰임이 같은 철자라 뒤에 art.이 오는지로 가린다.

쉬운 예 Il ricorso è stato proposto ex art. 360.
상고는 360조에 따라 제기되었다.

실무 예 Questa misura è disposta ex art. 41-bis? — Lei
이 조치는 41-bis조에 따라 내려진 것입니까?

원문

> Anche per il regime detentivo ex art. 41-bis ordin. penit., come si è visto per la sorveglianza particolare, il rinvio all'art. 10 ordin. penit. viene inteso come rinvio materiale, non dinamico, quindi insensibile alla modifica che la disposizione richiamata ha subito con la riforma del 2018 (Cass., sez. prima, n. 50847 del 2023). — Corte cost., sent. n. 30/2025 · ECLI:IT:COST:2025:30 · 공식

41-bis조에 따른 특별 구금 제도에서도, 특별 감시에서 본 것처럼, 행형법 10조를 가리키는 지시는 동적이 아니라 고정된 지시로 해석된다. 그래서 지시된 규정이 2018년 개정으로 바뀐 것에 영향을 받지 않는다(대법원 제1부, 2023년 제50847호).

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Anche per il regime detentivo ex art. 41-bis ordin. penit.,	anche per + 명사 + 형용사 + ex art. (~조에 따른) + 법률 약칭	41-bis조에 따른 특별 구금 제도에서도
come si è visto per la sorveglianza particolare,	come(~처럼) + 비인칭 si + 근과거	특별 감시에서 본 것처럼
il rinvio all'art. 10 ordin. penit.	주어 — rinvio(지시, 준용) + all' = a + l'	행형법 10조를 가리키는 지시는
viene inteso come rinvio materiale, non dinamico,	venire 수동(intendere: 이해하다) + come + 명사 + 형용사	동적이 아닌 고정된 지시로 해석된다
quindi insensibile alla modifica	quindi(그래서) + 형용사 + alla	그래서 변경에 영향을 받지 않는다
che la disposizione richiamata ha subito	관계절 + 주어 + 과거분사 형용사 + subire 근과거	지시된 규정이 겪은
con la riforma del 2018	con + 명사 + del + 연도	2018년 개정으로
(Cass., sez. prima, n. 50847 del 2023).	괄호 속 판례 인용 — Cass. = Corte di cassazione	(대법원 제1부, 2023년 제50847호)

문형

ex art. N

N조에 따른

1. ex 뒤에 관사 없이 art.과 조 번호를 붙인다: ex art. 2043 c.c.
2. 명사 뒤에 붙여 '~조에 근거한 무엇'을 만든다: il risarcimento ex art. 2043.
3. 풀어 쓰면 ai sensi dell'art. 2043(2043조에 따라).

La domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.
청구는 민법 2043조에 따라 제기되었다.

È stato condannato ex art. 575 del codice penale.
그는 형법 575조에 따라 유죄 판결을 받았다.

---

9. ## de iure **법률상(으로) — 짝 de facto(사실상)** ★★

읽기 de iùre

IPA /de 'jure/ 엮은이

de facto(사실상)와 짝으로 쓴다. 판결에는 de iure condendo(만들어야 할 법의 관점에서, 입법론으로)·iuris et de iure(반증을 허용하지 않는 — 추정에 붙임)도 나온다 — 헌법재판소 2020~2026년 결정에서 de iure가 든 대목 28곳 가운데 16곳이 iuris et de iure, 1곳이 de iure condendo다(오픈데이터 기계 검색, 2026-10-30).

쉬운 예 È il capo de iure, non de facto.
그는 사실상이 아니라 법률상의 우두머리다.

실무 예 Questa conseguenza si produce de iure o solo de facto? — Lei
이 결과는 법률상 생깁니까, 사실상 생길 뿐입니까?

원문

> Dunque, la sanzione in esame investe necessariamente anche una persona diversa dal colpevole: e ciò accade, come giustamente rileva l'ordinanza di rimessione, de iure, e non solo de facto, come invece rispetto alle altre pene, i cui effetti pure si

possono riverberare - ma in via meramente riflessa ed eventuale - sui familiari del condannato … — Corte cost., sent. n. 102/2020 · ECLI:IT:COST:2020:102 · 공식

그러므로 문제의 제재는 필연적으로 유죄인 사람과 다른 사람에게도 미친다. 제청 결정이 옳게 지적하듯이 그것은 사실상만이 아니라 법률상 일어난다. 다른 형벌의 효과도 유죄 판결을 받은 사람의 가족에게 미칠 수는 있지만 그것은 그저 반사적이고 우연한 것일 뿐이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Dunque, la sanzione in esame investe necessariamente	dunque + 주어(in esame: 문제의) + investire(미치다) + 부사	그러므로 문제의 제재는 필연적으로 미친다
anche una persona diversa dal colpevole:	anche + 목적어 + diverso da(~와 다른)	유죄인 사람과 다른 사람에게도
e ciò accade,	e + ciò(그것) + accadere	그리고 그것은 일어난다
come giustamente rileva l'ordinanza di rimessione,	come + 부사 + rilevare + 주어(뒤에)	제청 결정이 옳게 지적하듯이
de iure, e non solo de facto,	라틴어 부사구 둘 — non solo(~만이 아니라)	사실상만이 아니라 법률상
come invece rispetto alle altre pene,	come invece(반면 ~처럼) + rispetto a(~에 대해)	다른 형벌과는 달리
i cui effetti pure si possono riverberare	i cui(그것의) + 주어 + pure(~도) + 재귀 동사 riverberarsi(번지다)	그 효과도 번질 수는 있지만
- ma in via meramente riflessa ed eventuale -	줄표 삽입 — in via(~한 방식으로) + 부사 + 형용사 둘	그저 반사적이고 우연하게
sui familiari del condannato	sui = su + i + 명사 + del	유죄 판결을 받은 사람의 가족에게

문형

de iure, e non solo de facto

사실상만이 아니라 법률상

1. 라틴어 짝 de iure / de facto는 관사 없이 부사처럼 쓴다.
2. non solo A, ma anche B(A뿐 아니라 B도)의 틀에 넣기도 한다.
3. 형용사처럼 명사 뒤에도 둔다: un'unione de facto(사실상의 결합).

La separazione esiste de facto, non de iure.
별거는 법률상이 아니라 사실상 있다.

Il potere gli spetta de iure.
그 권한은 법률상 그에게 있다.

10. lo **spirito della legge**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **법의 취지(정신)** ★★

읽기 spìrito délla légge

IPA /ˈspirito ˈdella ˈleddʒe/ 엮은이

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

lettera della legge(법의 문언)와 짝이다. 베카리아는 § IV에서 '법의 정신을 살펴야 한다'는 흔한 공리보다 위험한 것은 없다고 썼다(원전 코너). 오늘의 헌법재판소는 둘을 함께 쓴다: « La lettera e lo spirito della legge convergono … »(아래). spirito는 s + 자음으로 시작해 정관사가 lo다. 끝에서 셋째 음절에 강세가 있다(spì-ri-to).

쉬운 예 Bisogna rispettare lo spirito della legge.
법의 취지를 존중해야 한다.

실무 예 Secondo Lei, il giudice deve seguire lo spirito della legge o la lettera? — Lei

판사는 법의 취지를 따라야 합니까, 문언을 따라야 합니까?

원문

> La lettera e lo spirito della legge convergono nell'avvalorare un'interpretazione rispettosa dei parametri costituzionali invocati. — Corte cost., sent. n. 53/2017 ·
>
> ECLI:IT:COST:2017:53 · 공식
>
> 법의 문언과 취지가 모두, 원용된 헌법 기준을 존중하는 해석을 뒷받침하는 쪽으로 모인다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | La lettera e lo spirito della legge | 주어 둘 — 관사 la·lo + della | 법의 문언과 취지는 |
> | convergono nell'avvalorare | convergere 3인칭 복수 + nell' = in + l' + 동사 원형(명사처럼) | 뒷받침하는 쪽으로 모인다 |
> | un'interpretazione rispettosa | 목적어 — un'(여성 모음 앞) + 명사 + 형용사 | 존중하는 해석을 |
> | dei parametri costituzionali invocati. | dei = di + i + 명사 + 형용사 + 과거분사 | 원용된 헌법 기준을 |

문형

la lettera e lo spirito

문언과 취지

1. 두 명사를 e로 이으면 관사를 각각 붙인다: la lettera e lo spirito.
2. 동사는 복수: convergono(모인다).
3. 뒤에 della legge를 한 번만 둔다.

La lettera e lo spirito della norma sono chiari.
규정의 문언과 취지는 분명하다.

Il giudice considera la lettera e lo spirito della legge.
판사는 법의 문언과 취지를 함께 본다.

문법 B2 · lo spirito — s + 자음 앞의 정관사 lo

~~il spirito della legge~~ (비문)

lo spirito della legge

s + 자음(sp·st·sc…)으로 시작하는 남성 명사 앞 정관사는 lo, 복수는 gli: gli spiriti. 2장에서 본 lo Stato와 같다.

---

11. la **lettera della legge**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 **법의 문언(글자)** ★★

읽기 lèttera délla légge

IPA /ˈlɛttera ˈdella ˈleddʒe/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 3째 음절**

lettera는 일상어로 '편지', 또 '글자'다(가짜 친구 코너). 법률에서 la lettera della legge는 조문의 글자 그대로의 뜻이다. 민법 서설 12조 1항은 해석의 첫째 기준을 '낱말 고유의 뜻'으로 정한다(interpretazione 항목). 헌법재판소는 문언에 기대는 해석을 interpretazione letterale(문리 해석)이라 한다. 강세는 끝에서 셋째 음절(lèt-te-ra).

쉬운 예 La lettera della legge è chiara.
법의 문언은 분명하다.

실무 예 La lettera della legge non basta, non crede? — Lei
법의 문언만으로는 부족하지 않습니까?

원문

> Quanto alla lettera della legge, il riferimento al «figli[o] convivent[e]» evoca una convivenza già instaurata al momento della formulazione della richiesta. — Corte cost.,

sent. n. 232/2018 · ECLI:IT:COST:2018:232 · 공식

법의 문언에 관해 보면, ‘함께 사는 자녀’라는 표현은 신청을 할 때 이미 함께 살고 있음을 떠올리게 한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quanto alla lettera della legge,	quanto a(~에 관해서는) + alla + 명사 + della	법의 문언에 관해 보면
il riferimento al «figli[o] convivent[e]»	주어 + al + 인용(꺾쇠는 결정이 바꾼 글자)	‘함께 사는 자녀’라는 표현은
evoca una convivenza già instaurata	evocare(떠올리게 하다) + 목적어 + già + 과거분사	이미 이루어진 동거를 떠올리게 한다
al momento della formulazione della richiesta.	al momento di(~할 때) + della + 명사 + della	신청을 할 때

문형

quanto a

~에 관해서는

1. quanto a + 명사는 논점을 하나씩 짚을 때 문장 머리에 둔다.
2. 정관사와 결합: quanto alla lettera, quanto al merito.
3. 판결에서 « Quanto al primo motivo »(첫째 상고 이유에 관해서는)처럼 쓴다.

Quanto al merito, il ricorso è infondato.
본안에 관해서는 상고가 이유 없다.

Quanto alle spese, ciascuna parte paga le proprie.
비용에 관해서는 각 당사자가 자기 몫을 부담한다.

---

12. l'**assioma**, pl. gli assiomi (gli assiomi — -a 로 끝나는 남성 명사(그리스어 기원 -ma: il problema·il sistema와 같다))

공리(公理), 자명한 원칙 ★★

읽기 assiòma

IPA /as'sjɔma/ Wiktionary(it)

남성

베카리아 § IV의 « quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge »(법의 정신을 살펴야 한다는 그 흔한 공리 — 원전 코너)에서 만난다. -a로 끝나지만 남성이다. 정관사는 모음 앞이라 l', 복수는 gli assiomi. comune처럼 -e로 끝나는 형용사는 남녀 같은 꼴이라 성이 드러나지 않는다.

쉬운 예 È un assioma della geometria.
그것은 기하학의 공리다.

실무 예 Lei considera questo principio un assioma? — Lei
이 원칙을 공리로 보십니까?

문형

è un assioma che + 직설법

~은 자명한 원칙이다

1. essere + un assioma + che 절로 ‘~은 공리다’를 말한다.
2. che 절의 사실을 단정하므로 직설법을 쓴다.
3. 비꼬아 말할 때는 un assioma comune(흔한 공리)처럼 형용사를 붙인다 — 베카리아의 말투.

È un assioma che la legge sia uguale per tutti.
법이 모두에게 같다는 것은 공리다.

> Questo non è un assioma, ma un'opinione.
> 이것은 공리가 아니라 의견이다.

문법 B2 · un assioma — -a 로 끝나는 남성 명사

~~un'assioma comune~~ (표기 오류)

un assioma comune

부정관사 una가 모음 앞에서 줄어 un'가 되는 것은 여성 명사뿐이다. assioma는 남성이라 un(아포스트로피 없음)이다. 정관사는 남녀 모두 l'이라 l'assioma로는 성이 보이지 않는다.

---

13. ## prevenire 미리 막다, 예방하다 ★★★

읽기 prevenìre

IPA /preve'nire/ Wiktionary(it)

venire(오다)에 pre-(앞에)가 붙은 동사라 활용이 venire와 같다: io prevengo, essi prevengono. 베카리아 § XLI 첫 문장 « È meglio prevenire i delitti, che punirgli »(범죄는 벌하기보다 막는 편이 낫다 — 원전 코너)가 법언처럼 인용된다. 명사 prevenzione(예방), 형용사 preventivo(예방의, 미리 하는 — carcerazione preventiva 미결 구금은 헌법 13조 5항에 나온다).

쉬운 예 È meglio prevenire che curare.
고치기보다 미리 막는 편이 낫다.

실무 예 Come si possono prevenire questi reati, secondo Lei? — Lei
이런 범죄를 어떻게 예방할 수 있다고 보십니까?

> **문형**
>
> **è meglio A che B**
>
> **B하기보다 A하는 편이 낫다**
>
> 1. è meglio + 동사원형 A + che + 동사원형 B.
> 2. 비교하는 둘이 동사원형이라 di가 아니라 che를 쓴다(17장 sensibilità).
> 3. 옛 글은 che 앞에 쉼표를 찍기도 한다(베카리아).
>
> È meglio conciliare che litigare.
> 다투기보다 화해하는 편이 낫다.
>
> È meglio decidere presto che decidere male.
> 잘못 결정하기보다 빨리 결정하는 편이 낫다.

문법 B4 · punirgli → punirli — 옛 대명사 gli

~~È meglio prevenire i delitti che punirgli.~~ (부자연)

È meglio prevenire i delitti che punirli.

베카리아는 남성 복수 목적어 '그것들을'을 gli로 썼다. 오늘은 li다. 동사원형 끝에 붙이는 자리는 같다(punir + li). 원전은 고치지 않고 읽되, 쓸 때는 li를 쓴다.

---

14. ## la felicità, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 행복 ★★

읽기 felicità

IPA /feliʧi'ta/ Wiktionary(it)

여성

베카리아 서론의 « La massima felicità divisa nel maggior numero »(최대 다수에게 나뉜 최대의 행복 — 원전 코너)가 법언처럼 인용된다. 영국의 벤담이 같은 생각을 공리주의의 표어로 널리 알렸다는 것이 통설이다(이 책은 벤담의 원문을 대조하지 않았다). 끝 음절 악상 명사라 복수도 같은 꼴이다.

쉬운 예 La felicità di tutti è importante.
모두의 행복이 중요하다.

실무 예 Secondo Lei, lo scopo della legge è la felicità dei cittadini? — Lei
법의 목적이 시민의 행복이라고 보십니까?

문형
il maggior numero
최대 다수

1. maggiore(더 큰)는 명사 앞에서 maggior로 줄기도 한다: il maggior numero.
2. 정관사를 붙이면 최상급: il maggior numero(가장 많은 수), la massima felicità(가장 큰 행복).
3. massimo·minimo는 최상급 형용사다(베카리아 § XLI « al massimo di felicità, o al minimo d'infelicità »).

La legge deve servire il maggior numero di cittadini.
법은 가장 많은 시민에게 도움이 되어야 한다.

È la massima pena prevista.
그것이 정해진 가장 무거운 형이다.

---

15. l'**interpretazione**, pl. le interpretazioni **해석** ★★★

읽기 interpretazióne

IPA /interpretat'tsjone/ Wiktionary(en)

여성

베카리아 제5판 § IV의 표제는 « Interpetrazione delle Leggi »(r 자리가 다른 옛 철자 — 17장 옛 철자표)다. 오늘 민법 서설 12조의 표제는 « Interpretazione della legge »다. 판결에는 interpretazione letterale(문리 해석)·sistematica(체계 해석)·costituzionalmente orientata(헌법 합치적 해석)가 자주 나온다. 동사 interpretare, 사람은 l'interprete(해석자 — 통역사도 같은 낱말).

쉬운 예 Questa interpretazione è corretta.
이 해석은 옳다.

실무 예 Qual è, secondo Lei, l'interpretazione più ragionevole di questa norma? — Lei
이 규정의 가장 합리적인 해석은 무엇이라고 보십니까?

원문

> Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. — Disp. prel. c.c., art. 12, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 법률을 적용할 때에는, 낱말들의 연결에 따른 낱말 고유의 뜻과 입법자의 의도가 드러내는 뜻 말고 다른 뜻을 법률에 줄 수 없다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Nell'applicare la legge | nell' = in + l' + 동사원형(~할 때) | 법률을 적용할 때 |
> | non si può ad essa attribuire altro senso | 비인칭 si + potere + ad essa(= alla legge) + 동사원형 + 목적어 | 법률에 다른 뜻을 줄 수 없다 |
> | che quello fatto palese | che(~ 말고) + 지시대명사 + fare palese(드러내다)의 과거분사 | 드러난 뜻 말고는 |
> | dal significato proprio delle parole | dal = da + il + 명사 + 형용사 + delle | 낱말 고유의 뜻으로 |
> | secondo la connessione di esse, | secondo + 명사 + di + 강세 대명사 esse(= le parole) | 낱말들의 연결에 따른 |
> | e dalla intenzione del legislatore. | e + dalla(관사를 줄이지 않은 꼴) + 명사 + del | 그리고 입법자의 의도로 |

문형
altro … che

~ 말고 다른 ~

1. non + 동사 + altro + 명사 + che + A는 'A 말고 다른 ~은 ~않다'다.
2. 결국 'A만'이라는 뜻이다(non … che의 변형 — 17장 sovrano).
3. 조문에서 해석을 묶을 때 쓰는 말투다.

Non resta altra via che il ricorso.
상고 말고 다른 길이 남아 있지 않다.

Non ha altro scopo che proteggere i minori.
미성년자를 보호하는 것 말고 다른 목적은 없다.

문법 S4 · non si può … attribuire altro senso che — 수동 si + potere

~~non si possono ad essa attribuire altro senso~~ (비문)

non si può ad essa attribuire altro senso

si + potere + 동사원형은 수동 si 구문이다. altro senso가 문법상 주어이고 potere는 그 수에 맞춘다 — 단수라 può다. 주어가 복수면 si possono attribuire più sensi(여러 뜻을 줄 수 있다).

16. il **legislatore**, pl. i legislatori **입법자** ★★★

읽기 legislatóre

IPA /ledʒizlaˈtore/ Wiktionary(it)

남성

판결에서 il legislatore는 실제 의원이 아니라 '법률을 만든 쪽'을 하나의 주체처럼 부르는 말이다(« il legislatore ha inteso … » — favor rei 항목 인용). 베카리아 § XLVII는 관습(l'uso)을 '여러 나라의 가장 흔한 입법자'(Legislatore il più ordinario delle Nazioni)라고 부른다(10장 인용 문장의 앞부분). 여성형은 legislatrice, 명사 legislazione(입법), 형용사 legislativo.

쉬운 예 Il legislatore ha cambiato la norma.
입법자는 그 규정을 바꾸었다.

실무 예 Che cosa voleva il legislatore, secondo Lei? — Lei
입법자가 바란 것이 무엇이었다고 보십니까?

원문 Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. — Disp. prel. c.c., art. 15 · 기준일 판 · 공식
법률은 뒤의 법률로만 폐지된다. 입법자가 명시적으로 선언했거나, 새 규정과 앞의 규정이 양립하지 않거나, 새 법률이 앞의 법률이 규율하던 사항 전체를 규율하는 경우다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le leggi non sono abrogate	주어 + non + essere 수동 (abrogare: 폐지하다)	법률은 폐지되지 않는다
che da leggi posteriori	non … che(~로만) + da + 관사 없는 복수 명사	뒤의 법률로만
per dichiarazione espressa del legislatore,	per + 관사 없는 명사 + 형용사 + del	입법자의 명시적 선언으로
o per incompatibilità	o per + 명사	또는 양립 불가능으로
tra le nuove disposizioni e le precedenti	tra(~ 사이) + 명사 + 형용사의 명사화	새 규정과 앞의 규정 사이의
o perché la nuova legge regola l'intera materia	o perché(~ 때문에) + 주어 + regolare	또는 새 법률이 사항 전체를 규율하기 때문에

già regolata dalla legge anteriore.	già + 과거분사 + dalla(행위자)	앞의 법률이 이미 규율한

문형

per dichiarazione espressa

명시적 선언으로

1. per + 관사 없는 명사는 '~에 의해, ~으로'라는 원인·방법이다.
2. espresso(명시적인)는 tacito(묵시적인)와 짝이다.
3. abrogazione espressa / tacita(명시적 폐지 / 묵시적 폐지).

La norma è stata abrogata per dichiarazione espressa.
그 규정은 명시적 선언으로 폐지되었다.

Si tratta di un'abrogazione tacita.
묵시적 폐지다.

문법 B4 · non sono abrogate che da — non … che 는 짝으로

~~Le leggi sono abrogate che da leggi posteriori~~ (비문)

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori
'~에 의해서만'의 non … che에서 non을 빼면 문장이 성립하지 않는다. 오늘 말로는 sono abrogate solo da leggi posteriori.

17. ## cosiddetto 이른바 ★★★

읽기 cosiddétto

IPA /kozid'detto/ Wiktionary(en)

così(그렇게) + detto(불리는)가 붙은 말이다. 줄여 c.d.라 쓴다(« il c.d. decreto Cutro » — 2026년 판결·결정 표본 30건 가운데 12건에 51번). 형용사라 뒤 명사의 성·수에 맞춘다: la cosiddetta flessibilità, i cosiddetti diritti. 법률의 별칭·새 개념을 처음 들 때 붙인다.

쉬운 예 È la cosiddetta riforma della giustizia.
이른바 사법 개혁이다.

실무 예 Che cosa si intende con la cosiddetta flessibilità del giudicato? — Lei
이른바 '확정 판결의 유연성'이란 무엇을 뜻합니까?

원문

L'esigenza di non lasciare senza rimedio l'illegalità, lato sensu intesa, della condanna o del trattamento sanzionatorio, anche se oggetto di res iudicata, è all'origine della elaborazione del principio della cosiddetta flessibilità del giudicato … — Corte cost., sent. n. 7/2022 · ECLI:IT:COST:2022:7 · 공식
넓은 뜻의 위법성을 띤 유죄 판결이나 처벌을 확정 판결의 대상이라 해도 구제 없이 두지 말아야 한다는 요구가, 이른바 '확정 판결의 유연성' 원칙이 만들어진 출발점이다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'esigenza di non lasciare senza rimedio	주어 + di + non + 동사원형 + senza(~ 없이)	구제 없이 두지 말아야 한다는 요구
l'illegalità, lato sensu intesa,	목적어 + 라틴어 lato sensu(넓은 뜻으로) + 과거분사	넓은 뜻의 위법성을
della condanna o del trattamento sanzionatorio,	della / del + 명사 + 형용사	유죄 판결이나 처벌의
anche se oggetto di res iudicata,	anche se(~라 해도) + 명사(동사 생략) + 라틴어 구	확정 판결의 대상이라 해도

è all'origine della elaborazione	essere + all'origine di(~의 출발점이다) + della	만들어진 출발점이다
del principio della cosiddetta flessibilità del giudicato	del + 명사 + della + cosiddetta(여성 일치) + 명사 + del	이른바 확정 판결의 유연성 원칙이

문형

il cosiddetto / la cosiddetta + 명사

이른바 ~

1. 정관사 + cosiddetto(성·수 일치) + 명사.
2. 새 용어는 따옴표를 붙이기도 한다: la cosiddetta «sospensione impropria».
3. 판결문에서는 줄여 c.d.: il c.d. decreto.

Si tratta del cosiddetto principio di proporzionalità.
이른바 비례 원칙이다.

Sono i cosiddetti reati di pericolo.
이른바 위험범이다.

문법 B2 · la cosiddetta — 형용사 cosiddetto의 일치

~~la cosiddetto flessibilità~~ (비문)

la cosiddetta flessibilità

cosiddetto는 형용사라 뒤 명사(flessibilità, 여성 단수)에 맞춰 -a가 된다. 복수는 cosiddetti·cosiddette. 줄임 c.d.는 성·수와 관계없이 같다.

원전 — 베카리아의 세 문장을 법언처럼

『범죄와 형벌』 제5판(1766)에서 오늘 법언처럼 인용되는 세 문장을 읽는다. 위 줄은 제5판 원문(긴 s만 s로 바꿈), 아래 줄은 현대 철자다. 10장에서 읽은 « Un uomo non può chiamarsi Reo prima della sentenza del Giudice »(§ XVI)도 무죄 추정의 법언처럼 인용되지만 여기 다시 싣지 않는다.

§ XLI '범죄를 어떻게 막는가'는 « È meglio prevenire i delitti, che punirgli »로 시작한다. è meglio A che B(B하기보다 A하는 편이 낫다)의 비교문이고, punirgli의 gli는 오늘 li다(prevenire 항목). 이어지는 문장은 좋은 입법을 '사람들을 최대의 행복으로 이끄는 기술'이라 정의한다.

§ IV '법의 해석'은 형사 판사가 법률을 해석할 권한을 갖지 않는다는 주장이다(21면). 판사의 일은 완전한 삼단논법(11장)이어야 하고, '법의 정신을 살펴야 한다'는 흔한 공리(assioma)보다 위험한 것은 없다고 쓴다. 오늘의 민법 서설 12조가 해석의 첫째 기준을 낱말의 뜻에 두는 것과 나란히 읽을 수 있다 — 다만 12조는 입법자의 의도도 함께 든다.

서론의 « La massima felicità divisa nel maggior numero »는 법률이 소수의 정념이 아니라 이 관점에서 만들어져야 한다는 문장의 끝에 이중선 기호(═) 사이에 놓였다. 영국의 벤담이 같은 생각을 공리주의의 표어로 널리 알렸다는 것이 통설이다.

세 문장 모두 원문에서는 긴 문단의 일부다. 법언처럼 떼어 인용할 때는 앞뒤 맥락(§ IV는 판사의 해석 금지, § XLI는 예방 수단의 목록)을 함께 기억한다.

È meglio prevenire i delitti, che punirgli.
È meglio prevenire i delitti, che punirgli.
Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XLI, 188면 · 쪽 그림 · 공식 대체
범죄는 벌하기보다 막는 편이 낫다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
È meglio prevenire i delitti,	è meglio(~하는 편이 낫다) + 동사원형 + 목적어	범죄는 막는 편이 낫다

che punirgli.	che(~보다) + 동사원형 + 옛 대명사 gli(= li, 그것들을)	벌하기보다

> Non v' è cosa più pericolosa di quell' assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni.
> *Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § IV, 23면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 법의 정신을 살펴야 한다는 그 흔한 공리보다 더 위험한 것은 없다. 그것은 의견의 급류 앞에 무너진 둑이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Non v' è cosa più pericolosa	non + vi è(있다) + 관사 없는 명사 + 비교급	더 위험한 것은 없다
di quell' assioma comune,	di(~보다) + 지시 형용사 quell' + 명사 + 형용사	그 흔한 공리보다
che bisogna consultare lo spirito della legge.	che 절(공리의 내용) + 비인칭 bisogna + 동사원형 + lo spirito	법의 정신을 살펴야 한다는
Questo è un argine rotto	주어 + essere + 명사 + 과거분사(rompere)	그것은 무너진 둑이다
al torrente delle opinioni.	al = a + il + 명사 + delle	의견의 급류 앞에

> Apriamo le Istorie, e vedremo che le Leggi, che pur sono, o dovrebbon' esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più, che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista — La massima felicità divisa nel maggior numero —.
> *Apriamo le istorie, e vedremo che le leggi, che pur sono, o dovrebbon' esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più, che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista la massima felicità divisa nel maggior numero.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), 서론(Introduzione), 10면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 역사를 펼쳐 보면 알게 될 것이다. 법률은 자유로운 사람들의 계약이고 또 그래야 하지만, 대개는 몇몇 소수의 정념의 도구였거나 우연하고 한때의 필요에서 생겨났을 뿐이다. 사람의 본성을 냉정하게 살피는 이가, 수많은 사람의 행동을 한 점에 모아 '최대 다수에게 나뉜 최대의 행복'이라는 관점에서 바라보며 정한 것이 아니었다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Apriamo le Istorie, e vedremo	aprire 1인칭 복수 명령(~하자) + vedere 미래	역사를 펼쳐 보면 알게 될 것이다
che le Leggi, che pur sono, o dovrebbon' esser	che 절 주어 + 삽입 관계절(pur: 그래도) + 조건법 끝 모음 탈락	법률은 ~이고 또 그래야 하지만
patti di uomini liberi,	보어 — 관사 없는 복수 명사 + di	자유로운 사람들의 계약
non sono state per lo più,	근과거(essere) + per lo più(대개)	대개는 ~이었을 뿐이다
che lo stromento delle passioni di alcuni pochi,	non … che(~일 뿐) + lo(s + 자음 앞) + 명사	몇몇 소수의 정념의 도구

o nate da una fortuita e passeggiera necessità;	과거분사 여성 복수(leggi에 맞춤) + da + 형용사 둘	또는 우연하고 한때의 필요에서 생긴 것
non già dettate da un freddo esaminatore	non già(결코 ~이 아니라) + 과거분사 + da(행위자)	냉정한 관찰자가 정한 것이 아니었다
della natura umana,	della + 명사 + 형용사	사람의 본성을 살피는
che in un sol punto concentrasse	관계절 + 접속법 반과거(가정된 인물)	한 점에 모으고
le azioni di una moltitudine di uomini,	목적어 + di + 명사 + di	수많은 사람의 행동을
e le considerasse in questo punto di vista	e + le(그것들을) + 접속법 반과거 + in + 명사구	이 관점에서 바라본
— La massima felicità divisa nel maggior numero —.	이중선 기호 사이의 표어 — 최상급 massima + 과거분사 + nel	'최대 다수에게 나뉜 최대의 행복'

§ 번호는 제5판(1766)의 번호다. 서론(Introduzione)에는 § 번호가 없다. 제5판 색인은 § XLI 표제를 « Come si prevengono i delitti »(직설법), 본문 188면은 « Come si prevengano i delitti »(접속법)로 적는다.

대법원 결정 한 대목 — 세무 제재와 favor rei

Corte di cassazione는 이 책에서 '대법원'으로 옮긴다. 학계에서는 '파기원'이라고도 한다. 공개 PDF(cortedicassazione.it)에서 한 문장만 옮겼다. 당사자 이름은 옮기지 않았다.

고른 결정은 대법원 세무부(Sezione tributaria)의 2026년 제24935호 중간 결정(ordinanza interlocutoria)이다. 2025. 9. 24. 평의하고 2026. 9. 2. 기탁했다. 세액공제 한도를 넘긴 상계에 매기는 제재를, 뒤에 한도를 올린 법령에 맞춰 줄여야 하는지를 두고 이 부의 판례가 갈린다며, 사건을 연합부(Sezioni unite)에 보낼지 정해 달라고 대법원장에게 기록을 보냈다(주문 « Rimette gli atti al Primo Presidente »).

아래 인용은 판례가 갈린 두 갈래 가운데 첫째를 소개한다. « secondo un primo orientamento questa Corte ha avvertito che « … » »(첫째 경향에 따르면 이 법원은 ~라고 밝혔다)처럼, 판결이 앞선 판결을 따옴표로 그대로 옮기는 꼴이다. 그 안에 « in ossequio al principio del favor rei »(피고인에게 유리하게라는 원칙에 따라)가 있다.

세무 제재의 favor rei는 형법 2조가 아니라 1997년 입법명령 제472호 3조에 근거한다(« di cui all'art. 3 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472 »). 같은 법언이 형사 밖에서도 쓰인다는 예다.

시제를 본다. 앞선 판결의 판단은 근과거로(ha avvertito), 인용된 규칙은 현재로(equivale, deve tener conto) 적는다. 15장 판결 시제와 같다.

> Quanto alle sanzioni, tuttavia, secondo un primo orientamento questa Corte ha avvertito che «la violazione del limite [di compensabilità] previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del favor rei, di cui all'art. 3 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472, deve tener conto dell'innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti iva, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto» … Cass. civ., Sez. trib., ord. interlocutoria n. 24935/2026, 6면 · PDF 6면 · 공식
>
> ◆ 확인 AI 대조 · 2026-10-30 · PDF 텍스트층(PyMuPDF 추출)에서 옮기고, 같은 면을 110 dpi 쪽 그림으로 그려(문장 머리 « Quanto alle sanzioni »부터 « più elevato tetto »까지) 글자 대조. PDF 의 곧은·굽은 아포스트로피 섞임(dall'art. / dell'innalzamento)은 그대로 두었다. 뒤의 판례 인용 괄호 « (cfr. Cass., 23 febbraio 2021, n. 4806; …) »는 « … »로 줄였다.
>
> ◆ 확인 엮은이 · 2026-10-30 · 공개 PDF 해당 면의 문장을 복사해 붙임 — AI가 책 인용과 공백·아포스트로피를 접고 글자 대조, 아홉 문장 모두 일치

> 그러나 제재에 관해서는, 첫째 경향에 따르면 이 법원은 다음과 같이 밝혔다. ‘법률이 정한 [상계] 한도를 넘는 것은 세금 일부를 기한에 내지 않은 것과 같고 1997. 12. 31. 입법명령 제471호 13조로 제재된다. 다만 그 제재의 크기는, 아직 계속 중인 소송에서는 1997. 12. 31. 입법명령 제472호 3조의 피고인에게 유리하게라는 원칙에 따라, 뒤의 법령이 부가가치세 공제액의 상계 한도를 올린 것을 고려해, 제재 대상 행위를 더 높아진 한도를 넘는 금액의 미납으로 줄여야 한다.’

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Quanto alle sanzioni, tuttavia,	quanto a(~에 관해서는) + alle + tuttavia(그러나)	그러나 제재에 관해서는
secondo un primo orientamento	secondo + 서수 + 명사(판례 경향)	첫째 경향에 따르면
questa Corte ha avvertito che	주어 + avere 근과거(avvertire: 밝히다) + che	이 법원은 ~라고 밝혔다
«la violazione del limite [di compensabilità]	인용 시작 — 주어 + del + 꺾쇠(인용자가 넣은 말)	‘[상계] 한도를 넘는 것은
previsto per legge equivale	과거분사 + per legge(법률로) + equivalere(~와 같다)	법률이 정한 ~ 같고
al mancato versamento di parte del tributo	al + mancato(~하지 않은) + 명사 + di + del	세금 일부를 내지 않은 것과
alle scadenze previste,	alle + 명사 + 과거분사	정해진 기한에
sanzionato dall'art. 13 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471,	과거분사 + dall' + 조 + d.lgs.(입법명령) + 날짜·번호	입법명령 제471호 13조로 제재되며
la cui misura tuttavia,	la cui(그것의) + 명사 + tuttavia	다만 그 크기는
nei processi ancora in corso	nei = in + i + 명사 + 부사 + in corso(계속 중인)	아직 계속 중인 소송에서는
ed in ossequio al principio del favor rei,	in ossequio a(~에 따라) + al + del + 라틴어 구	피고인에게 유리하게라는 원칙에 따라
di cui all'art. 3 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472,	di cui a(~에 규정된) + 조 + 법령	입법명령 제472호 3조가 정한
deve tener conto dell’innalzamento	dovere + tener conto di(고려하다) + dell’	올린 것을 고려해야 한다
del limite d’importo compensabile dei crediti iva,	del + 명사 + d’ + 명사 + 형용사 + dei	부가가치세 공제액의 상계 한도를
disposto dalla normativa successiva,	과거분사 + dalla(행위자) + 명사 + 형용사	뒤의 법령이 정한
così da determinare la riduzione	così da(~하도록) + 동사원형 + 목적어	줄이도록
della condotta sanzionabile all'omesso versamento	della + 명사 + 형용사 + all' + 과거분사 + 명사	제재 대상 행위를 미납으로
di importi eccedenti il più elevato tetto» …	di + 명사 + 현재분사(넘는) + 비교급 + 명사	더 높아진 한도를 넘는 금액의’

한국이라면? — 라틴어 법언이 가리키는 조문

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 현행(형법·형사소송법 2026. 10. 2. 시행본, 민법 2026. 3. 17. 시행본, 헌법 1988. 2. 25. 시행)이다. 한국 판결 가운데 법언을 그대로 쓴 예로는 대전지방법원 2010. 12. 9. 선고 2010고단3073 판결이 ‘의심스러운 경우에는 피고인에게 유리하게(in dubio pro

reo)’라는 형사법의 금언을 든다(법제처 판례 본문 검색, 2026-10-30). ne bis in idem은 같은 검색에서 나오지 않았다.

	이탈리아	한국	차이
=	nulla poena sine lege (Cost. 25, comma 2)	죄형법정주의 (헌법 제13조 ①)	행위 전에 시행된 법률에 의하지 않고는 처벌되지 않는다 / 「행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며」.
≠	ne bis in idem (c.p.p. 649, comma 1)	이중처벌 금지 (헌법 제13조 ①)	형사소송법이 ‘다시 형사 절차에 놓이지 않는다’고 정한다 / 헌법이 「동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다」 고 정한다.
=	c.p.p. 649, comma 2	면소 (형사소송법 제326조)	다시 시작된 절차는 proscioglimento·non luogo a procedere로 끝낸다 / 「확정판결이 있은 때」 면소 판결.
=	favor rei (c.p. 2, comma 4)	신법 우선 (형법 제1조 ②)	더 유리한 법률을 적용한다 / 「형이 구법(舊法)보다 가벼워진 경우에는 신법(新法)에 따른다」. 이탈리아는 확정 판결이 있으면 그렇지 않다는 단서를 붙인다.
≠	c.p. 2, comma 2	재판 확정 후 법률 변경 (형법 제1조 ③)	확정 뒤 범죄가 아니게 되면 집행과 형사상 효과가 그친다 / 「형의 집행을 면제한다」.
≠	in dubio pro reo (c.p.p. 530, commi 2-3)	증명의 정도 (형사소송법 제307조 ②)	증거가 모자라거나 모순되거나 의심이 남는 경우를 무죄 사유로 늘어놓는다 / 「합리적인 의심이 없는 정도의 증명」을 요구한다.
≠	iura novit curia (c.p.p. 521, comma 1)	공소장변경 (형사소송법 제298조)	판사가 판결에서 법적 평가를 바꿀 수 있다고 조문에 쓴다 / 「검사는 법원의 허가를 얻어」 적용법조를 바꾸는 절차를 정한다(법원 쪽에는 변경을 요구하는 권한이 ②에 있다).
≠	analogia (Disp. prel. 12, comma 2)	법원(法源) (민법 제1조)	유추 → 법질서의 일반 원리 / 「법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다」.
+	abrogazione (Disp. prel. 15)	—	법률 폐지의 세 길(명시 선언·양립 불가·전면 규율)을 한 조로 정한 일반 규정은 이탈리아에만 있다(이 책이 찾은 범위 — 한국 법률에서는 그런 조문을 확인하지 못했다).

가짜 친구 · lettera·spirito·ex — 법언 곁의 낯익은 낱말

lettera는 일상어로 ‘편지’다. 법률에서는 ‘글자, 문언’이다: la lettera della legge(법의 문언), alla lettera(글자 그대로). 조문을 가리키는 ‘호’도 letteraㅏ — « art. 606, comma 1, lett. b) »(10장 대법원 인용)의 lett.이 그것이다. 편지·문언·호, 세 뜻이 한 낱말에 있다.

spirito는 ‘영혼, 정신’, 또 ‘알코올’이다. 법률에서 lo spirito della legge는 법의 취지다. 베카리아는 그것을 살피자는 말을 ‘위험한 공리’라 불렀다(원전 코너). 영어 spirit of the law와 뜻은 같고, 헌법재판소 결정은 lettera와 짝으로 쓰는 일이 많다(2015~2026년 결정에서 뒤에 regionale·istitutiva처럼 특정 법률을 한정하는 말이 붙지 않은 « spirito della legge » 다섯 대목 가운데 세 곳 — 오픈데이터 기계 검색).

ex는 일상어에서 접두사 ‘전(前)’이다(l'ex sindaco 전 시장). 판결문에서는 라틴어 전치사로 ‘~에 따른’이다(ex art. 295). 영어 ex-와 같은 첫 뜻만 알면 « ex art. »를 ‘전 조문’으로 잘못 읽는다.

> Il giudice rimettente, difatti, si cimenta con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali e, dopo una disamina della lettera e dello spirito della legge, reputa tale tentativo impraticabile. Corte cost., sent. n. 95/2016 · ECLI:IT:COST:2016:95 · 공식

> 제청 법원은 실제로, 심판 대상 규정에 헌법 원리와 맞는 뜻을 주려고 시도하고, 법의 문언과 취지를 살펴본 뒤 그 시도가 불가능하다고 본다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Il giudice rimettente, difatti,	주어 — rimettente(제청한) + difatti(실제로)	제청 법원은 실제로
si cimenta con il tentativo	cimentarsi con(~에 도전하다) + 명사	시도한다
di conferire alla disposizione censurata	di + 동사원형 + alla + 명사 + 과거분사 (censurare: 다투다)	심판 대상 규정에 주려는
un significato compatibile con i princípi costituzionali	목적어 + 형용사 + con + 명사 + 형용사	헌법 원리와 맞는 뜻을
e, dopo una disamina	e + 삽입 dopo(~ 뒤에) + 명사	그리고 살펴본 뒤
della lettera e dello spirito della legge,	della / dello(s + 자음 앞) + 명사 둘 + della	법의 문언과 취지를
reputa tale tentativo impraticabile.	reputare(여기다) + 목적어 + 보어 형용사	그 시도가 불가능하다고 본다

요령 lettera는 편지·문언·호, spirito는 정신·취지, ex는 일상어 '전(前)', 판결문 '~조에 따른'.

문법 종합 — 라틴어 구를 이탈리아어 문장 안에서 읽기

라틴어 법언은 이탈리아어 문장에 이름처럼 들어간다. 세 자리에서 만난다. ① 명사 뒤에 붙는 이름(il principio iura novit curia), ② 정관사를 붙여 명사로 쓰는 자리(il favor rei, la res iudicata — 성은 뜻이 같은 이탈리아어 낱말을 따른다), ③ 관사 없이 부사처럼 쓰는 자리(de iure, ex art., lato sensu). 라틴어 구 안의 낱말은 굴절하지 않으니 이탈리아어 문법으로 쪼개지 말고 한 덩어리로 읽는다.

- ① 이름 자리. « in applicazione del principio iura novit curia »(2020년 결정)에서 iura novit curia는 principio 뒤에 그대로 붙었다. 관사도 전치사 결합도 없다. 같은 꼴: il principio ne bis in idem.
- ② 명사 자리. « In omaggio al favor libertatis e al favor rei »(2021년 결정)에서 favor rei 앞에 al(a + il)이 붙었다. favor를 남성 명사로 다룬 것이다(이탈리아어 favore도 남성). « la stabilità della res iudicata »(2024년 결정)에서는 res가 여성(la cosa)이라 della다. « l'abolitio criminis »도 여성 abolizione를 따른다.
- ③ 부사 자리. « de iure, e non solo de facto »(2020년 결정), « lato sensu intesa »(2022년 결정), « ex art. 41-bis »(2025년 결정). 쉼표 안에 끼워 넣거나 동사·명사 바로 뒤에 둔다.
- 발음. 이 책은 라틴어를 이탈리아식(교회식)으로 적었다: ae·oe는 [e](poena ['pena]), i + 모음은 [j](iura ['jura]), c는 e·i 앞에서 [tʃ]. 고전 라틴어 복원 발음과 다르다. 이탈리아 법정과 강의실에서는 이 읽기가 일반적이라는 것이 이 책의 관행 추정이다.
- 동철어 하나. intuito는 명사일 때 intùito(직관)이고, intuire(직관하다)의 과거분사일 때 intuìto다(Treccani 표제 « intùito »). 라틴어 intuitu personae(사람을 보고 — 계약·임명이 상대방 개인에 대한 신뢰에 기댈 때)는 헌법재판소 2022년 결정에 « soggetti individuati intuitu personae »로 나온다(오픈데이터 2022/70). 이탈리아어 intuito가 문장에 나오면 품사로 강세를 가린다.

표로 보기

라틴어 구	문장 속 자리	뜻
iura novit curia	명사 뒤 이름 — il principio iura novit curia	법원은 법을 안다
ne bis in idem	명사 뒤 이름·명사 — il ne bis in idem	같은 일로 두 번 않는다
favor rei	정관사 + 명사 — il favor rei	피고인에게 유리하게
res iudicata	정관사 + 여성 명사 — la res iudicata	확정 판결(= il giudicato)
abolitio criminis	정관사 + 여성 명사 — l'abolitio criminis	범죄 폐지

de iure / de facto	부사 — 관사 없음	법률상 / 사실상
lato sensu	부사 — 과거분사 앞뒤	넓은 뜻으로
ex art.	전치사 — 관사 없이 조 번호	~조에 따른

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il giudice (주어) applica (applicare 3인칭 단수) il principio (목적어) del favor rei (di + il + 라틴어 구(명사 자리))
판사는 피고인에게 유리하게라는 원칙을 적용한다.

La decisione (주어) è valida (essere + 형용사 여성) de iure (라틴어 부사구) non solo de facto (non solo + 라틴어 부사구)
그 결정은 사실상만이 아니라 법률상 유효하다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~il principio della iura novit curia~~	il principio iura novit curia	이름 자리의 라틴어 구에는 관사를 붙이지 않는다.
~~la favor rei~~	il favor rei	판결은 « al favor rei »처럼 남성 관사를 쓴다.
~~il res iudicata~~	la res iudicata	판결은 « della res iudicata »처럼 여성 관사를 쓴다.
~~ex l'art. 2043~~	ex art. 2043	ex 뒤에는 관사를 쓰지 않는다. 관사를 쓰려면 ai sensi dell'art. 2043.

> Insomma: una sanzione disciplinare inflitta al detenuto - secondo l'attuale stato della giurisprudenza della Corte EDU - costituisce una sanzione punitiva, con l'effetto di attivare tra l'altro la tutela del diritto al ne bis in idem, soltanto in quanto incida sull'estensione della pena, non già sulla mera intensità delle limitazioni dei diritti fondamentali che l'esecuzione della pena comporta. Corte cost., sent. n. 118/2026 · ECLI:IT:COST:2026:118 · 공식
> 요컨대 수형자에게 내린 징계 처분은 — 유럽인권재판소 판례의 현재 상태로는 — 형벌의 길이(estensione)에 영향을 줄 때에만 처벌적 제재가 되고, 그래서 이중처벌 금지 권리의 보호도 받는다. 형 집행에 따르는 기본권 제한의 강도(intensità)에만 영향을 주는 것으로는 그렇지 않다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Insomma: una sanzione disciplinare	insomma(요컨대) + 주어	요컨대 징계 처분은
inflitta al detenuto	과거분사(infliggere: 과하다) + al	수형자에게 내린
- secondo l'attuale stato della giurisprudenza della Corte EDU -	줄표 삽입 — secondo + 명사구	유럽인권재판소 판례의 현재 상태로는
costituisce una sanzione punitiva,	costituire(~이 되다) + 명사 + 형용사	처벌적 제재가 된다
con l'effetto di attivare tra l'altro	con l'effetto di(~하는 효과로) + 동사원형 + tra l'altro(무엇보다)	그래서 ~을 작동시킨다
la tutela del diritto al ne bis in idem,	명사 + del + 명사 + al + 라틴어 구(명사 자리)	이중처벌 금지 권리의 보호를
soltanto in quanto incida sull'estensione della pena,	soltanto in quanto(~하는 한에서만) + 접속법 + sull'	형벌의 길이에 영향을 줄 때에만
non già sulla mera intensità delle limitazioni	non già(~이 아니라) + sulla + mera(단순한) + 명사	제한의 강도에만이 아니라

dei diritti fondamentali che l'esecuzione della pena comporta.	dei + 명사 + 형용사 + 관계절(che = limitazioni의 목적어)	형 집행에 따르는 기본권의

말해 보기 — 세미나에서 라틴어 법언을 두고

법학 세미나에서 이탈리아 교수에게 판결 속 라틴어를 묻는 대화. Lei로 말한다. Lei

A Professoressa, i giudici italiani usano ancora molto il latino?
교수님, 이탈리아 판사들은 아직도 라틴어를 많이 씁니까?

B Sì, soprattutto nelle formule brevi, come de iure o favor rei.
네, 특히 de iure나 favor rei 같은 짧은 말에서요.

A E il principio in dubio pro reo compare spesso nelle sentenze?
in dubio pro reo 원칙은 판결에 자주 나옵니까?

B Meno di quanto si pensi. Il codice dice la stessa cosa in italiano.
생각보다 드뭅니다. 법전이 같은 내용을 이탈리아어로 말하니까요.

A E il ne bis in idem?
ne bis in idem은요?

B Quello sì, la Corte costituzionale lo cita spesso.
그건 그렇습니다. 헌법재판소가 자주 듭니다.

설명해 보기 — 한국 법의 같은 원칙

이탈리아 법률가에게 한국 조문을 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 짝을 이룬다. Lei

In Corea il ne bis in idem è scritto nella Costituzione.
한국에서는 이중처벌 금지가 헌법에 적혀 있습니다.
헌법 제13조 ①

Anche il principio di legalità penale si trova nello stesso articolo.
죄형법정주의도 같은 조에 있습니다.
헌법 제13조 ①

Il nostro codice di procedura penale richiede una prova oltre ogni ragionevole dubbio.
한국 형사소송법은 합리적 의심이 없는 정도의 증명을 요구합니다.
형사소송법 제307조 ②

Se la legge cambia a favore dell'imputato, si applica la legge nuova.
법률이 피고인에게 유리하게 바뀌면 새 법률을 적용합니다.
형법 제1조 ②

In materia civile, se manca la legge, si applica la consuetudine e poi la ragione.
민사에서는 법률이 없으면 관습법, 그다음에 조리를 적용합니다.
민법 제1조

Anche alcuni giudici coreani citano il brocardo in dubio pro reo.
한국 판사 가운데에도 in dubio pro reo라는 법언을 드는 사람이 있습니다.
대전지방법원 2010. 12. 9. 선고 2010고단3073 판결

따라 말하기 — 법언과 원전 열 문장

법언과 조문, 베카리아 문장을 따라 말한다. 라틴어는 이탈리아식으로 읽는다(iura ['jura], poena ['pena]).

In dubio pro reo.
의심스러울 때는 피고인에게 유리하게. (법언)

Nulla poena sine lege.
법률 없이는 형벌 없다. (법언)

Ne bis in idem.
같은 일로 두 번 않는다. (법언)

Iura novit curia.
법원은 법을 안다. (법언)

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
누구도 저지를 때의 법률로 범죄가 아니었던 행위로 처벌되지 않는다. (형법 2조)

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori.
법률은 뒤의 법률로만 폐지된다. (민법 서설 15조, 문장 첫 절)

La lettera e lo spirito della legge convergono nell'avvalorare un'interpretazione rispettosa dei parametri costituzionali invocati.
법의 문언과 취지가 모두 헌법 기준을 존중하는 해석을 뒷받침한다. (헌법재판소 2017년 결정)

È meglio prevenire i delitti, che punirgli.
범죄는 벌하기보다 막는 편이 낫다. (베카리아 § XLI)

Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune, che bisogna consultare lo spirito della legge.
법의 정신을 살펴야 한다는 그 흔한 공리보다 더 위험한 것은 없다. (베카리아 § IV)

La massima felicità divisa nel maggior numero.
최대 다수에게 나뉜 최대의 행복. (베카리아 서론)

확인 문제 8

1. « in applicazione del principio iura novit curia »에서 라틴어 구 앞에 관사가 없는 까닭은?

- 오타다
- **라틴어 구가 principio의 이름처럼 붙었기 때문**
- 라틴어에는 복수가 없어서
- 판결문은 관사를 쓰지 않아서

이름 자리의 라틴어 구는 관사·전치사 결합 없이 명사 뒤에 붙는다(문법 코너 ①).

2. « ex art. 295 c.p.c. »의 뜻은?

- 옛 민사소송법 295조
- **민사소송법 295조에 따른**
- 민사소송법 295조를 빼고
- 민사소송법 295조 이전의

판결문의 ex는 라틴어 전치사 '~에 따른'이다. 일상어 ex(전 — l'ex sindaco)와 다르다.

3. 이탈리아에서 ne bis in idem을 정한 조문으로 이 책이 실은 것은?

헌법 13조

형법 2조

형사소송법 649조

민법 서설 12조

형사소송법 649조(« Divieto di un secondo giudizio »). 한국은 헌법 제13조 ①에 둔다.

4. favor rei의 대표 조문인 형법 2조 4항의 단서는?

예외법에는 적용하지 않는다

확정 판결이 선고되었으면 그렇지 않다

벌금형에는 적용하지 않는다

과실범에는 적용하지 않는다

« salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ». 예외법·한시법은 5항이 따로 정한다.

5. 베카리아의 « È meglio prevenire i delitti, che punirgli »에서 punirgli를 오늘 말로 하면?

punirle

punirli

punirgliele

punirne

남성 복수 목적어 '그것들을'(i delitti)은 오늘 li다. 베카리아 시대에는 gli로도 썼다.

6. 민법 서설 12조 1항이 해석에서 함께 드는 둘은?

낱말 고유의 뜻과 입법자의 의도

관습과 조리

판례와 학설

헌법과 조약

« dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ».

7. « la stabilità della res iudicata »에서 res iudicata를 이탈리아어 한 낱말로 하면?

il giudizio

il giudicato

la giustizia

il giudice

확정 판결·기판력은 il giudicato다. passare in giudicato(확정되다).

8. « La massima felicità divisa nel maggior numero »는 『범죄와 형벌』 제5판의 어디에 있나?

§ IV

§ XVI

서론(Introduzione)

§ XLVII

서론 10면 — 법률이 이 관점에서 만들어지지 않았다는 문장의 끝에 이중선 기호 사이로 놓였다.

3부 원전과 말하기 · 제20장

한국 제도 설명·학회 회화

Spiegare il sistema coreano — conversazioni al convegno

마지막 장은 말하기다. 이탈리아 법률가에게 한국의 법원과 헌법재판소, 국민참여재판과 재판소원, 특허법원을 이탈리아어로 설명하고, 학회에서 발표하고 질문을 받고, 법원을 방문해 인사하는 데 쓰는 말 스무 개를 모았다. 학회 말에는 일상어와 뜻이 다른 낱말이 많다. relazione는 '관계'가 아니라 '발표', intervento는 '수술'이 아니라 '발언', Facoltà di Giurisprudenza는 '판례학부'가 아니라 '법학부'다. 문법은 다시 조건법이다. 이번에는 부탁과 제안을 부드럽게 하는 쓰임(Vorrei …, Potrebbe …?, Sarebbe possibile …?)이 중심이다. 끝으로 베카리아의 세 문장을 발표의 첫머리나 맺음말에 인용하는 연습을 한다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Cost., art. 33, comma 1 · 기준일 판 · 공식
   예술과 학문은 자유이며, 그 가르침도 자유다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'arte e la scienza	주어 둘 — l' = la(모음 앞)	예술과 학문은
sono libere	essere 3인칭 복수 + 형용사 여성 복수	자유롭다
e libero ne è l'insegnamento.	보어 libero 가 앞으로 + ne(= 그것들의) + essere + 주어	그리고 그 가르침도 자유롭다

2. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
   c.p.p., art. 143, comma 4 · 기준일 판 · 공식
   이탈리아어를 아는지는 사법 기관이 확인한다. 이탈리아 시민인 사람은 반대 증거가 없는 한 이탈리아어를 아는 것으로 추정한다.

   구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana	주어 — sulla = su + la(~에 관한)	이탈리아어를 아는지에 관한 확인은
è compiuto dall'autorità giudiziaria.	essere 수동 + dall' = da + la	사법 기관이 한다
La conoscenza della lingua italiana è presunta	주어 + essere 수동(presumere: 추정하다)	이탈리아어를 아는 것은 추정된다
fino a prova contraria	fino a(~까지) + 명사 + 형용사 — '반대 증거가 있을 때까지'	반대 증거가 없는 한

per chi sia cittadino italiano.	per + chi + 접속법 현재(sia)	이탈리아 시민인 사람에게는

표제어 20

법령 인용은 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판으로, normattiva 오픈데이터와 글자 대조했다 (공식 정본은 관보). 베카리아는 제5판 쪽 그림과 대조한 전사본과 맞췄다. 표제어마다 악상 철자(읽는 줄)와 음소 IPA 가 있고, 원문 아래에는 낱말마다 자리와 뜻을 적은 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **Corte suprema**, pl. le Corti supreme **(한국의) 대법원 — 최고법원** ★★★

읽기 córte suprèma

IPA /ˈkorte suˈprɛma/ 엮은이

여성

한국 대법원을 이탈리아어로 설명할 때 쓰는 말이다. 이탈리아 대법원은 Corte di cassazione(정식 이름 Corte suprema di cassazione — 5장)라서, 한국 대법원은 Corte suprema(coreana) 또는 la Corte suprema della Corea라고 하면 겹치지 않는다. 이 이름은 이 책의 번역이다. 한국 헌법 101조 2항이 대법원을 '최고법원'이라 부르므로 suprema(최고의)가 그 뜻을 옮긴다.

쉬운 예 La Corte suprema coreana ha sede a Seul.
한국 대법원은 서울에 있다.

실무 예 Ha mai visitato la Corte suprema coreana? — Lei
한국 대법원에 가 보신 적이 있습니까?

문형

la Corte suprema della Corea

한국의 대법원

1. 나라 이름을 붙일 때는 della + 나라: della Corea(한국의).
2. 형용사로 붙이면 coreana(여성 — Corte 에 맞춤): la Corte suprema coreana.
3. 법원 이름은 첫 낱말만 대문자로 쓰는 것이 이탈리아 법령 표기다(Corte di cassazione).

Lavoro alla Corte suprema della Corea.
저는 한국 대법원에서 일합니다.

Il presidente della Corte suprema coreana ha visitato Roma.
한국 대법원장이 로마를 방문했다.

한국이라면? ≠ 대법원 · 헌법 제101조

「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.」(제101조 ②). 이탈리아 대법원의 이름에는 '파기'(cassazione)가 들어 있고, 한국 대법원의 이름에는 '최고'가 들어 있다.

2. la **giuria popolare**, pl. le giurie popolari **배심(단), 시민 재판단 — 한국 국민참여재판의 설명어** ★★★

읽기 giurìa popolàre

IPA /d͡ʒuˈria popoˈlare/ 엮은이

여성 강세 **끝에서 2째 음절**

시민이 재판에 참여하는 배심단이다. 한국의 국민참여재판은 processo con giuria popolare(배심이 참여하는 재판)로 설명한다(이 책의 옮김). 이탈리아 헌법 102조 3항은 시민의 재판 참여(partecipazione diretta del popolo)의 경우와 방식을 법률에 맡긴다. giuria는 콩쿠르·시상의 '심사위원단'이기도 하다. i 에 강세가 있어 giu-rì-a 세 음절이다.

쉬운 예 La giuria popolare ascolta i testimoni.
배심원단이 증인의 말을 듣는다.

실무 예 In Italia esiste qualcosa di simile alla giuria popolare coreana? — Lei
이탈리아에도 한국의 국민참여재판과 비슷한 것이 있습니까?

원문

> La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. — Cost., art. 102, comma 3 · 기준일 판 · 공식
> 법률은 국민이 사법에 직접 참여하는 경우와 방식을 정한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La legge regola	주어 + regolare 3인칭 단수	법률은 정한다
i casi e le forme	목적어 둘	경우와 방식을
della partecipazione diretta del popolo	della = di + la + 명사 + 형용사 + del	국민의 직접 참여의
all'amministrazione della giustizia.	all' = a + la + 명사 + della	사법에

amministrazione della giustizia는 '정의의 관리'가 아니라 '사법(司法)'이다. 법무부 이름도 Ministero della giustizia다.

문형

partecipare a + 명사

~에 참여하다

1. partecipare 뒤에 a + 명사: partecipare al processo(재판에 참여하다).
2. 명사는 la partecipazione(참여) — 헌법 102조 « la partecipazione diretta del popolo ».
3. 학회 참석도 같은 동사다: partecipare al convegno.

I cittadini partecipano al processo penale.
시민이 형사재판에 참여한다.

Parteciperò al convegno di Bologna.
볼로냐 학회에 참석하겠습니다.

한국이라면? ≠ 국민참여재판 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제1조
한국 법률은 목적을 적는다: 「사법의 민주적 정당성과 신뢰를 높이기 위하여」 국민이 형사재판에 참여한다(제1조). 이탈리아 헌법은 참여의 경우와 방식을 법률에 맡길 뿐이다.

---

3. il **giurato**, pl. i giurati **배심원** ★★

읽기 giuràto

IPA /dʒuˈrato/ Wiktionary(it)

남성

giurare(맹세하다)의 과거분사가 명사가 된 말로, 선서한 사람, 곧 배심원이다. 여성형 giurata. 형용사로는 '선서한'(perito giurato — 선서한 감정인)이다. 한국 국민참여재판의 배심원을 설명할 때 쓴다.

쉬운 예 Il giurato ha ascoltato con attenzione.
배심원은 주의 깊게 들었다.

실무 예 In Corea quanti giurati partecipano a un processo? — Lei
한국에서는 한 재판에 배심원이 몇 명 참여합니까?

문형

esprimere un parere

의견을 내다

1. esprimere(표현하다) + un parere(의견).
2. 무엇에 대한 의견인지는 su: un parere sulla pena(형에 관한 의견).
3. parere 는 동사로 '~로 보이다'(mi pare)이기도 하다 — 베카리아 « Parmi ».

I giurati esprimono un parere sulla pena.
배심원은 형에 관하여 의견을 낸다.

Vorrei esprimere un parere diverso.
다른 의견을 말씀드리고 싶습니다.

한국이라면? ≠ 배심원 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제12조
한국 배심원은 「사실의 인정, 법령의 적용 및 형의 양정에 관한 의견을 제시할 권한」이 있다(제12조 ①). 결정이 아니라 의견이라는 점을 설명의 중심에 둔다.

---

4. il **ricorso costituzionale**, pl. i ricorsi costituzionali **헌법소원(이 책의 설명어)** ★★★

읽기 ricórso costituzionàle

IPA /riˈkorso kostituttsjoˈnale/ 엮은이

남성

한국의 헌법소원을 이탈리아어로 설명하는 말이다(이 책의 옮김). 이탈리아에는 개인이 헌법재판소에 기본권 침해를 다투는 절차가 없어 꼭 맞는 법률 용어가 없다. 처음 말할 때 « un ricorso diretto del cittadino alla Corte costituzionale »(시민이 헌법재판소에 직접 내는 청구)라고 풀어 준다. ricorso는 일반 법원에서는 '상고'·'신청'이다(14·15장).

쉬운 예 In Corea esiste il ricorso costituzionale.
한국에는 헌법소원이 있다.

실무 예 Sa che in Corea un cittadino può presentare un ricorso costituzionale? — Lei
한국에서는 시민이 헌법소원을 낼 수 있다는 것을 아십니까?

문형

presentare un ricorso

청구를 내다, 상고하다

1. presentare(제출하다) + un ricorso. proporre ricorso(조문·판결 투)도 같은 뜻이다.
2. 어디에 내는지는 a: alla Corte costituzionale.
3. 무엇을 다투는지는 contro: contro una decisione(재판에 대하여).

Ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale.
그는 헌법재판소에 헌법소원을 냈다.

Il ricorso contro la decisione è stato accolto.
그 재판에 대한 청구가 받아들여졌다.

한국이라면? + 헌법소원 · 재판소원 · 헌법재판소법 제68조
「공권력의 행사 또는 불행사(不行使)로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다」(제68조 ① 본문). 다른 법률의 구제절차를 먼저 거쳐야 한다(같은 항 단서). 2026. 3. 12.부터는 법원 재판도 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 경우에 대상이 된다(제68조 ③).

---

5. il **convegno**, pl. i convegni **학회, 학술 대회** ★★★

읽기 convégno

IPA /konˈveɲɲo/ Wiktionary(it)

남성

학자·실무가가 모여 발표하고 토론하는 모임이다. 규모가 크면 il congresso(대회), 작은 세미나는 il seminario, 원탁 토론은 la tavola rotonda다. 학회 안내문에는 « sotto gli auspici di … »(~의 후원으로)가 자주 붙는다 — auspici의 강세는 아래 '동철어' 코너. gn은 [ɲɲ]로 겹쳐 읽는다.

쉬운 예 Il convegno comincia alle nove.
학회는 9시에 시작한다.

실무 예 Parteciperà anche Lei al convegno di Firenze? — Lei
귀하도 피렌체 학회에 참석하십니까?

문형

organizzare un convegno

학회를 열다(조직하다)

1. organizzare(조직하다) + un convegno. 주최자는 gli organizzatori.
2. 학회가 열린다는 si svolge 또는 si tiene: il convegno si terrà a Roma.
3. 참가 등록은 l'iscrizione al convegno(부록 G 1번).

L'università organizza un convegno sulla giustizia penale.
그 대학이 형사사법에 관한 학회를 연다.

Il convegno si terrà a Bologna in maggio.
학회는 5월에 볼로냐에서 열린다.

문법 S6 · Vorrei partecipare — 바람의 조건법

~~Voglio di partecipare al convegno.~~ (비문)

Vorrei partecipare al convegno.

volere는 직설법이든 조건법이든 동사원형을 바로 받는다(di 없음). 처음 연락하는 편지·전화에서는 voglio보다 조건법 vorrei가 공손하다.

---

6. la **relazione**, pl. le relazioni **(학회) 발표·발표문, (회사·기관) 보고서 / (일상) 관계** ★★★

읽기 relazióne

IPA /relat'tsjone/ Wiktionary(en)

여성

일상어로는 '관계'다(una relazione d'amicizia). 학회에서는 '발표'와 그 원고, 기관과 회사에서는 '보고서'다: 민법전 2364조 2항 둘째 문장의 « relazione prevista dall'articolo 2428 »는 이사가 쓰는 보고서, la relazione illustrativa는 법안의 '제안 이유서'다. 발표하다는 tenere una relazione. z는 겹쳐 [tts].

쉬운 예 La mia relazione dura venti minuti.
제 발표는 20분입니다.

실무 예 Ho letto con interesse la Sua relazione. — Lei
귀하의 발표문을 흥미롭게 읽었습니다.

원문

> Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. — c.c., art. 2364, comma 2, secondo periodo · 기준일 판 · 공식
>
> 정관은 연결재무제표를 작성해야 하는 회사이거나 회사의 구조와 목적에 관한 특별한 필요가 있을 때에는 더 긴 기간 — 어떤 경우에도 180일 이하 — 을 정할 수 있다. 이 경우 이사는 2428조가 정한 보고서에 기간을 늘린 이유를 밝힌다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Lo statuto può prevedere un maggior termine,	주어 + potere + 동사원형 + 앞에 놓인 비교급 maggior	정관은 더 긴 기간을 정할 수 있다
comunque non superiore a centottanta giorni,	comunque(어떤 경우에도) + non superiore a	어떤 경우에도 180일 이하로
nel caso di società tenute	nel caso di + 명사 + 과거분사(tenuto a: ~할 의무가 있는)	~해야 하는 회사의 경우
alla redazione del bilancio consolidato	alla = a + la + 명사	연결재무제표 작성을
ovvero quando lo richiedono particolari esigenze	ovvero(또는) + quando + lo(그것을) + 동사 + 주어	또는 특별한 필요가 그것을 요구할 때

relative alla struttura ed all'oggetto della società;	형용사 relative a + ed(모음 앞의 e)	회사의 구조와 목적에 관한
in questi casi gli amministratori segnalano	in questi casi + 주어 + segnalare 3인칭 복수	이 경우 이사는 밝힌다
nella relazione prevista dall'articolo 2428	nella = in + la + 과거분사 + dall' = da + lo	2428조가 정한 보고서에
le ragioni della dilazione.	목적어(동사에서 멀리 뒤로) + della	기간을 늘린 이유를

문형

tenere una relazione

발표하다

1. tenere(잡다, 열다) + una relazione: 학회에서 발표하다.
2. 누구에 관한 발표인지는 su: una relazione sul sistema coreano.
3. fare una relazione도 쓰지만 tenere가 격식 있다.

Domani terrò una relazione sul processo penale coreano.
내일 한국 형사재판에 관해 발표합니다.

La relazione è stata pubblicata negli atti del convegno.
그 발표문은 학회 논문집에 실렸다.

문법 S6 · Avrei voluto … — 이루지 못한 바람

~~Avrei volere presentare la relazione in italiano.~~ (비문)

Avrei voluto presentare la relazione in italiano.

조건법 과거는 avere의 조건법(avrei) + 과거분사(voluto)다. '이탈리아어로 발표하고 싶었는데(그러지 못했다)'처럼 지나간 바람을 아쉬워할 때 쓴다.

---

7. il **relatore**, pl. i relatori **발표자 / (판결) 주심** ★★

읽기 relatóre

IPA /rela'tore/ Wiktionary(it)

남성

학회의 발표자다. 여성형 relatrice. 판결과 합의부에서는 사건을 맡아 보고하는 '주심'(il consigliere relatore — 대법원 판결 머리의 « Relatore »)이다. 사회자는 il moderatore다.

쉬운 예 Il relatore parla in italiano.
발표자가 이탈리아어로 말한다.

실무 예 Professore, Lei è il primo relatore della sessione? — Lei
교수님, 이 세션의 첫 발표자이십니까?

문형

dare la parola a

~에게 발언권을 주다

1. 사회자가 발표자를 부를 때: Do la parola al professor Rossi(로시 교수님께 발언권을 드립니다).
2. 발언을 청할 때는 chiedere la parola(발언을 청하다).
3. a는 뒤 관사와 붙는다: al relatore, alla relatrice.

Do ora la parola al primo relatore.
이제 첫 발표자께 말씀을 청합니다.

Chiedo la parola per una breve domanda.
짧은 질문을 위해 발언을 청합니다.

문법 S6 · dovrebbe — 정해진 일을 부드럽게

~~Il relatore dovrebbe di parlare per venti minuti.~~ (비문)

Il relatore dovrebbe parlare per venti minuti.

dovrebbe(~하기로 되어 있을 것이다)는 동사원형을 바로 받는다. 사회자가 시간 규칙을 알릴 때 deve보다 부드럽다.

---

8. l'**intervento**, pl. gli interventi **(학회) 발언 / (소송) 참가 / (의학) 수술** ★★★

읽기 intervènto

IPA /inter'vɛnto/ Wiktionary(it)

남성

학회와 회의에서 '발언'이다(il Suo intervento — 귀하의 발언). 민사소송에서는 '소송참가'(민사소송법 105조 « Intervento volontario »), 의학에서는 '수술', 정치·경제에서는 '개입'이다. 모음 앞이라 관사는 l'intervento, 복수 gli interventi. e는 열린 e.

쉬운 예 Il suo intervento è stato breve.
그의 발언은 짧았다.

실무 예 Grazie per il Suo intervento, molto interessante. — Lei
발언해 주셔서 감사합니다. 매우 흥미로웠습니다.

원문

> Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. — c.p.c., art. 105, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 누구든지 다른 사람들 사이의 소송에, 그 소송의 목적에 관한 권리나 그 소송에서 주장된 원인에 기초한 권리를 당사자 전원 또는 그 일부에 대하여 주장하기 위하여 참가할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Ciascuno può intervenire	주어 ciascuno(누구든) + potere + 동사원형	누구든 참가할 수 있다
in un processo tra altre persone	in + 명사 + tra(~ 사이의)	다른 사람들 사이의 소송에
per far valere,	per + far valere(주장하다)	주장하기 위하여
in confronto di tutte le parti o di alcune di esse,	in confronto di(~에 대하여) — 삽입, esse = le parti	당사자 전원 또는 일부에 대하여
un diritto relativo all'oggetto	far valere 의 목적어 + relativo a	목적에 관한 권리를
o dipendente dal titolo dedotto	o + 형용사 dipendente da + 과거분사	또는 주장된 원인에 기초한
nel processo medesimo.	nel = in + il + medesimo(바로 그)	바로 그 소송에서

문형

intervenire in / a

참가하다, 발언하다

1. 동사 intervenire는 venire처럼 활용한다: intervengo, interviene.
2. 소송에 참가하다는 intervenire in un processo(105조).
3. 회의에서 발언하다는 intervenire nel dibattito, 학회 참석은 intervenire al convegno.

Vorrei intervenire brevemente nel dibattito.
토론에 짧게 한마디 하고 싶습니다.

Un terzo è intervenuto nel processo.
제3자가 그 소송에 참가했다.

문법 S6 · Potrebbe ripetere ...? — Lei 에게 하는 부탁

~~Potresti ripetere l'ultima parte del Suo intervento?~~ (부자연)

Potrebbe ripetere l'ultima parte del Suo intervento?

Suo(귀하의)로 Lei를 쓰면서 동사를 tu의 꼴(potresti)로 두면 어긋난다. Lei에게는 3인칭 단수 potrebbe.

---

9. il **dibattito**, pl. i dibattiti **토론** ★★

읽기 dibàttito

IPA /di'battito/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

발표 뒤의 토론, 의회의 토의다. 강세가 끝에서 셋째 음절에 있다(di-bàt-ti-to). 형사재판의 공판은 il dibattimento로 낱말이 다르다(11장) — dibattito를 공판으로 옮기지 않는다.

쉬운 예 Dopo le relazioni c'è un dibattito.
발표 뒤에 토론이 있다.

실무 예 Che cosa pensa del dibattito di oggi? — Lei
오늘 토론을 어떻게 보셨습니까?

문형

aprire il dibattito

토론을 시작하다

1. 사회자가 토론을 연다: Apro il dibattito(토론을 시작하겠습니다).
2. 닫을 때는 chiudere il dibattito.
3. 토론에 참여하다는 partecipare al dibattito.

Ringrazio i relatori e apro il dibattito.
발표자들께 감사드리며 토론을 시작하겠습니다.

Il dibattito è stato molto vivace.
토론은 매우 활발했다.

문법 S6 · Direi che ... — 의견을 낮춰 말하기

~~Dico che Lei ha torto.~~ (부자연)

Direi che su questo punto la vedo diversamente.

토론에서 맞서는 의견은 조건법 direi(~라고 말씀드리고 싶습니다)로 시작하고 상대를 직접 겨냥하지 않는다. 직설법 dico는 단정으로 들린다.

---

10. il **collega**, pl. i colleghi (여성도 단수는 la collega(같은 꼴), 복수는 le colleghe) **동료** ★★★

읽기 collèga

IPA /kol'lɛga/ Wiktionary(it)

남성

같은 직업의 사람이다. 판사끼리, 변호사끼리 서로를 cara collega·caro collega라고 부른다. 단수는 남녀 모두 collega이고 관사로 가린다(il collega / la collega). 복수는 colleghi·colleghe로 h가 들어가 [g] 소리를 지킨다. e는 열린 e.

쉬운 예 È un mio collega di Seul.
서울에서 온 제 동료입니다.

실무 예 Le presento la mia collega, la giudice Kim. — Lei
제 동료 김 판사를 소개합니다.

문형

presentare qualcuno a qualcuno

~를 ~에게 소개하다

1. Le presento + 사람: (귀하께) ~를 소개합니다. Le는 Lei의 간접 목적어.
2. 친한 사이면 Ti presento ....
3. 소개받고 하는 말: Piacere!(반갑습니다).

Le presento il mio collega del tribunale di Seul.
서울 지방법원의 제 동료를 소개합니다.

Piacere di conoscerLa.
만나 뵙게 되어 반갑습니다.

문법 S6 · Sarebbe possibile + 동사원형

~~Sarebbe possibile di parlare con un collega?~~ (비문)

Sarebbe possibile parlare con un collega?

è possibile·sarebbe possibile 뒤에는 동사원형이 바로 온다(di 없음). 조건법 sarebbe가 허락을 구하는 말을 부드럽게 한다.

---

11. la **delegazione**, pl. le delegazioni **대표단** ★★

읽기 delegazióne

IPA /delegatˈtsjone/ Wiktionary(en)

여성

기관이나 나라를 대표해 가는 사람들의 무리다. 법률에서는 '위임'(delega — 정부에 입법을 맡기는 legge delega, 12장)과 같은 뿌리다. 방문 요청 편지는 부록 G 3번 « Richiesta di visita di una delegazione di giudici coreani »를 본다.

쉬운 예 Una delegazione coreana visita Roma.
한국 대표단이 로마를 방문한다.

실무 예 La nostra delegazione sarà a Roma dal tre al sei maggio. — Lei
저희 대표단은 5월 3일부터 6일까지 로마에 있을 것입니다.

문형

a capo della delegazione

대표단장으로

1. a capo di(~의 우두머리로) + la delegazione.
2. 단장은 il capo delegazione 또는 il presidente della delegazione.
3. 대표단의 일원은 un membro della delegazione.

Il presidente del tribunale è a capo della delegazione.
그 법원장이 대표단을 이끈다.

Sono membro della delegazione coreana.
저는 한국 대표단의 일원입니다.

문법 S6 · Le saremmo grati se potesse ... — 서신의 공손

~~Le saremmo grati se potrebbe indicarci una data.~~ (비문)

Le saremmo grati se potesse indicarci una data.

se 뒤에는 조건법이 아니라 접속법 반과거(potesse)다. 앞 절의 조건법 saremmo(우리는 ~할 것입니다)와 짝을 이룬다. 부록 G 1·3번 서식이 이 틀이다.

---

12. lo **scambio**, pl. gli scambi **교류, 교환** ★★

읽기 scàmbio

IPA /ˈskambjo/ Wiktionary(it)

남성

s + 자음으로 시작해 관사가 lo·gli다(lo scambio, gli scambi — 2장). 법관 교류는 uno scambio tra magistrature, 의견 교환은 uno scambio di opinioni. 민법전 2082조의 « scambio di beni o di servizi »(재화·용역의 교환)도 같은 낱말이다(16장). bio는 한 음절로 붙는다(scàm-bio).

쉬운 예 È un programma di scambio tra giudici.
판사 교류 프로그램이다.

실무 예 Sarebbe interessato a uno scambio con il nostro tribunale? — Lei
저희 법원과의 교류에 관심이 있으십니까?

문형

uno scambio di opinioni

의견 교환

1. uno scambio di + 관사 없는 복수 명사: di opinioni, di esperienze.
2. s + 자음 앞이라 부정관사는 uno.
3. 동사는 scambiare(교환하다): scambiare idee.

È stato un utile scambio di esperienze.
유익한 경험 교류였습니다.

Abbiamo avuto uno scambio di opinioni molto franco.
아주 솔직하게 의견을 나눴습니다.

---

13. la **cooperazione**, pl. le cooperazioni **협력 / (헌법·경제) 협동조합 운동** ★★

읽기 cooperazióne

IPA /kooperat'tsjone/ Wiktionary(en)

여성

국제·사법 협력(la cooperazione giudiziaria internazionale)이다. 그런데 이탈리아 헌법 45조의 cooperazione는 '협동조합'(la cooperativa)과 그 운동을 가리킨다 — 상호부조를 위한 경제 조직이다. 같은 낱말이 문맥에 따라 둘로 갈린다. o 둘은 따로 읽는다(co-o-pe-ra-zió-ne).

쉬운 예 La cooperazione tra i due Paesi è importante.
두 나라의 협력은 중요하다.

실무 예 Come potremmo rafforzare la cooperazione tra le nostre Corti? — Lei
우리 두 법원의 협력을 어떻게 강화할 수 있을까요?

원문

> La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. — Cost., art. 45, comma 1 · 기준일 판 · 공식
> 공화국은 상호부조의 성격을 띠고 사적 투기를 목적으로 하지 않는 협동조합의 사회적 기능을 인정한다. 법률은 가장 알맞은 수단으로 그 성장을 장려하고 지원하며, 적절한 감독을 통하여 그 성격과 목적을 보장한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
La Repubblica riconosce	주어 + riconoscere 3인칭 단수	공화국은 인정한다
la funzione sociale della cooperazione	목적어 + della = di + la	협동조합의 사회적 기능을
a carattere di mutualità	a carattere di(~의 성격을 띤)	상호부조의 성격을 띠고
e senza fini di speculazione privata.	senza + 관사 없는 명사 + di	사적 투기를 목적으로 하지 않는

La legge ne promuove e favorisce l'incremento	주어 + ne(= 그것의) + 동사 둘 + 목적어	법률은 그 성장을 장려하고 지원한다
con i mezzi più idonei	con + 최상급(i più idonei)	가장 알맞은 수단으로
e ne assicura, con gli opportuni controlli,	ne + assicurare + 삽입구	그리고 적절한 감독으로 그 ~을 보장한다
il carattere e le finalità.	목적어 둘	성격과 목적을

문형

la cooperazione giudiziaria

사법 협력

1. cooperazione + 형용사: giudiziaria(사법의), internazionale(국제의).
2. 누구와의 협력인지는 con 또는 tra: la cooperazione con la Corea, tra i due Paesi.
3. 동사는 cooperare con(~와 협력하다).

La cooperazione giudiziaria con l'Italia è cresciuta.
이탈리아와의 사법 협력이 늘었다.

Vorremmo cooperare con la Vostra università.
귀 대학과 협력하고 싶습니다.

---

14. l'**interprete**, pl. gli interpreti **통역인 / 해석자** ★★★

읽기 intèrprete

IPA /inˈtɛrprete/ Wiktionary(it)

남성 강세 **끝에서 3째 음절**

통역하는 사람이다. 남녀 같은 꼴이고 관사로 가린다(l'interprete 하나로 남녀 모두). 형사소송법 143조는 이탈리아어를 모르는 피고인이 무료로 통역인의 도움을 받을 권리를 정한다. 법학에서는 '해석자'(l'interprete della legge)이기도 하다. 강세가 끝에서 셋째 음절이다(in-tèr-pre-te).

쉬운 예 L'interprete traduce in coreano.
통역인이 한국어로 옮긴다.

실무 예 Sarà presente un interprete durante la visita? — Lei
방문하는 동안 통역인이 함께합니까?

원문

L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. — c.p.p., art. 143, comma 5 · 기준일 판 · 공식
판사·검사·사법경찰관이 통역할 언어나 방언을 몸소 알고 있는 경우에도 통역인과 번역인을 선임한다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
L'interprete e il traduttore	주어 둘	통역인과 번역인은
sono nominati	essere 수동 3인칭 복수	선임된다
anche quando il giudice, il pubblico ministero	anche quando(~한 경우에도) + 주어들	판사·검사
o l'ufficiale di polizia giudiziaria	o + 주어	또는 사법경찰관이
ha personale conoscenza	avere 3인칭 단수(주어가 o 로 묶임) + 앞에 놓인 형용사	몸소 알고 있는

della lingua o del dialetto da interpretare.	di + 명사 둘 + da + 동사원형(~할)	통역할 언어나 방언을

문형

farsi assistere da un interprete

통역인의 도움을 받다

1. farsi + 동사원형: 자기를 ~하게 하다 → '~을 받다'.
2. assistere(돕다) + da(누구에게서).
3. 143조 1항의 « ha diritto di farsi assistere gratuitamente … da un interprete »가 이 틀이다.

L'imputato si è fatto assistere da un interprete.
피고인은 통역인의 도움을 받았다.

Preferirei farmi assistere da un interprete.
통역인의 도움을 받는 편이 좋겠습니다.

문법 S6 · Se ci fosse … capiremmo — 현재의 가정(가능성이 낮거나 현실과 반대)

~~Se ci sarebbe un interprete, capiremmo meglio.~~ (비문)

Se ci fosse un interprete, capiremmo meglio.
'통역인이 있다면'(지금 없거나 올 것 같지 않을 때)은 se + 접속법 반과거(ci fosse), 결과는 조건법 현재(capiremmo)다. 이 꼴만으로 통역인이 없다는 사실이 정해지지는 않는다 — 가능성이 낮은 가정에도 쓴다.

15. l'**esperienza**, pl. le esperienze **경험** ★★

읽기 esperiènza

IPA /espeˈrjɛntsa/ Wiktionary(it)

여성

경험이다. 학회에서 « l'esperienza coreana »(한국의 경험)는 '한국의 제도와 운영 사례'를 점잖게 이르는 말이다. '실험'은 l'esperimento로 다른 낱말이다. rie는 한 음절(riè).

쉬운 예 Ho molta esperienza nei processi penali.
저는 형사재판 경험이 많습니다.

실무 예 Potrebbe raccontarci la Sua esperienza come giudice? — Lei
판사로서의 경험을 들려주시겠습니까?

문형

l'esperienza coreana

한국의 경험(사례)

1. l'esperienza + 나라 형용사: coreana, italiana.
2. 발표 제목에 자주 쓴다: « La giuria popolare: l'esperienza coreana ».
3. 경험을 나누다는 condividere l'esperienza.

Vorrei presentare l'esperienza coreana.
한국의 사례를 소개하고 싶습니다.

Condividiamo volentieri la nostra esperienza.
저희 경험을 기꺼이 나누겠습니다.

16. l'**ordinamento**, pl. gli ordinamenti **법질서, 제도, 조직** ★★★

읽기 ordinaménto

IPA /ordinaˈmento/ Wiktionary(it)

남성

법률가에게 l'ordinamento giuridico는 '법질서'다. l'ordinamento giudiziario는 '사법 조직'(5장), 대학의 ordinamenti는 '규정'(헌법 33조 6항)이다. 비교법 발표에서는 « l'ordinamento

coreano »(한국 법제)라고 말한다. e는 닫힌 e.

쉬운 예 Ogni Paese ha il suo ordinamento.
나라마다 고유의 법제가 있다.

실무 예 Nell'ordinamento italiano esiste un istituto simile? — Lei
이탈리아 법제에도 비슷한 제도가 있습니까?

원문

> L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. — Cost., art. 11 · 기준일 판 · 공식
> 이탈리아는 다른 민족의 자유를 침해하는 수단과 국제 분쟁을 해결하는 방법으로서의 전쟁을 거부한다. 다른 나라와 대등한 조건에서, 나라들 사이의 평화와 정의를 보장하는 질서에 필요한 주권 제한에 동의한다. 그 목적의 국제기구를 장려하고 지원한다.
>
> **구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | L'Italia ripudia la guerra | 주어 + ripudiare(거부하다) + 목적어 | 이탈리아는 전쟁을 거부한다 |
> | come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli | come(~로서) + 명사 + di + alla = a + la | 다른 민족의 자유를 침해하는 수단으로서 |
> | e come mezzo di risoluzione | e come + 명사 + di | 그리고 해결 방법으로서 |
> | delle controversie internazionali; | delle = di + le | 국제 분쟁의 |
> | consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, | consentire a(~에 동의하다) + 삽입구 | 다른 나라와 대등한 조건에서 동의한다 |
> | alle limitazioni di sovranità | alle = a + le — consente 의 대상 | 주권의 제한에 |
> | necessarie ad un ordinamento | 형용사 necessario a + ad(모음 앞의 a) | 질서에 필요한 |
> | che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; | 관계절 + 접속법 현재 (assicurare) | 나라들 사이의 평화와 정의를 보장하는 |
> | promuove e favorisce le organizzazioni internazionali | 동사 둘 + 목적어 | 국제기구를 장려하고 지원한다 |
> | rivolte a tale scopo. | 과거분사 여성 복수 + a + tale(그러한) | 그 목적을 향한 |

문형

nell'ordinamento + 형용사

~ 법제에서

1. in + l' = nell': nell'ordinamento italiano(이탈리아 법제에서).
2. 비교할 때: a differenza dell'ordinamento italiano(이탈리아 법제와 달리).
3. 법질서 전체는 l'ordinamento giuridico.

Nell'ordinamento coreano il ricorso costituzionale è previsto dalla legge.
한국 법제에서는 헌법소원을 법률이 정한다.

A differenza dell'ordinamento italiano, noi abbiamo una giuria popolare.
이탈리아 법제와 달리 한국에는 국민참여재판이 있습니다.

---

17. la **riforma**, pl. le riforme **개혁, 개정** ★★

읽기 rifórma

IPA /riˈforma/ Wiktionary(it)

여성

제도의 개혁, 법률의 개정이다. 한국의 2026년 변화(재판소원, 공소청)를 설명할 때 « la riforma del 2026 »라고 할 수 있다. 판결을 '변경하다'는 riformare(항소심이 원판결을 고치다)다. o는 닫힌 o.

쉬운 예 La riforma è entrata in vigore.
그 개혁은 시행되었다.

실무 예 Che cosa pensa della riforma della giustizia in Italia? — Lei
이탈리아의 사법 개혁을 어떻게 보십니까?

문형

la riforma di + 대상

~의 개혁

1. la riforma della giustizia(사법 개혁), la riforma del codice(법전 개정).
2. 개혁을 하다는 fare / approvare una riforma(개혁안을 통과시키다).
3. 시행되다는 entrare in vigore(16장 CCII 389조).

Il Parlamento ha approvato la riforma.
의회가 개혁안을 통과시켰다.

In Corea la riforma della procura è del duemilaventisei.
한국의 검찰 개혁은 2026년의 일입니다.

한국이라면? ≠ 공소청 체제 · 공소청법 제2조

한국은 2026. 10. 2.부터 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」(제2조). 이탈리아에서 검사는 판사와 함께 사법관(magistrato)이다(5장).

---

18. il **lume**, pl. i lumi **빛, 등불 / (복수) 지식·계몽** ★★

읽기 lùme

IPA /ˈlume/ Wiktionary(it)

남성

단수는 '빛, 등불'(un lume a olio — 기름 등잔)이다. 복수 i lumi는 '지식, 계몽'이고, 18세기를 il secolo dei lumi(계몽의 세기)라고 한다. 베카리아 § XLII의 « Fate, che i lumi accompagnino la libertà »(원전 코너)가 이 뜻이다. 판결의 관용구 « alla luce di »(~에 비추어)는 다른 낱말 luce다.

쉬운 예 Accendi il lume, per favore.
등불을 켜 줘.

실무 예 Lei conosce la frase di Beccaria sui lumi e la libertà? — Lei
지식과 자유에 관한 베카리아의 문장을 아십니까?

문형

il secolo dei lumi

계몽의 세기(18세기)

1. dei = di + i: 복수 lumi에 붙는 꼴.
2. 같은 뜻으로 l'Illuminismo(계몽주의).
3. 베카리아는 밀라노 계몽주의(l'Illuminismo lombardo)의 한 사람이다.

Beccaria è un autore del secolo dei lumi.
베카리아는 계몽의 세기의 저자다.

I lumi devono accompagnare la libertà.
지식은 자유와 함께 가야 한다.

19. l'**assurdo**, pl. gli assurdi **부조리한(형용사) / 부조리(명사)** ★★

읽기 assùrdo

IPA /as'surdo/ Wiktionary(it)

남성

형용사로 '말이 안 되는'(una decisione assurda)이다. 관사를 붙이면 명사 '부조리'가 된다: 베카리아 § XXVIII « Parmi un assurdo »(내게는 부조리로 보인다 — 원전 코너). 논증의 귀류법은 la dimostrazione per assurdo. 겹자음 ss는 길게.

쉬운 예 È una regola assurda.
말도 안 되는 규칙이다.

실무 예 Non Le sembra assurdo che la pena di morte esista ancora? — Lei
사형이 아직 있다는 것이 부조리하다고 생각하지 않으십니까?

문형

mi pare / mi sembra assurdo che + 접속법

~라는 것이 부조리해 보인다

1. mi pare(나에게 ~로 보인다) + 형용사 + che 절.
2. 판단을 담은 che 절에는 접속법(esista, ordinino)을 쓴다.
3. 베카리아의 Parmi는 mi pare의 옛 어순이다.

Mi pare assurdo che la legge lo permetta.
법이 그것을 허용한다는 것이 부조리해 보입니다.

Sarebbe assurdo rinunciare al ricorso.
청구를 포기하는 것은 말이 안 될 것입니다.

20. la **legislazione**, pl. le legislazioni **입법, 법제** ★★

읽기 legislazióne

IPA /ledʒizlat'tsjone/ Wiktionary(en)

여성

법을 만드는 일(입법), 또는 한 분야 법령의 전체(la legislazione penale — 형사 법제)다. 베카리아 § XLI는 좋은 입법을 '사람들을 최대의 행복으로 이끄는 기술'이라고 정의한다(원전 코너). 입법자는 il legislatore(19장). s는 l 앞에서 유성 [z]로 난다(le-gi-sla-zió-ne).

쉬운 예 La legislazione coreana è cambiata.
한국 법제가 바뀌었다.

실무 예 Conosce la legislazione coreana sulla giuria popolare? — Lei
국민참여재판에 관한 한국 법제를 아십니까?

문형

la legislazione in materia di

~ 분야의 법제

1. in materia di(~의 분야에서) + 관사 없는 명사.
2. la legislazione in materia di insolvenza(도산 법제 — 16장).
3. 비슷한 말 la normativa(규범 전체)도 많이 쓴다.

La legislazione in materia di brevetti è recente.
특허 분야의 법제는 최근 것이다.

Vorrei confrontare le due legislazioni.
두 나라 법제를 비교하고 싶습니다.

원전 — 발표에 인용하는 베카리아 세 문장

『범죄와 형벌(Dei delitti e delle pene)』 제5판(1766, 속표지 « Harlem », 실제 인쇄지는 리보르노)에서 학회 발표의 첫머리나 맺음말에 인용하기 좋은 세 문장을 골랐다. 위 줄은 제5판 원문(긴 s « ſ »만 s로 바꿈), 아래 줄은 현대 철자다. 면 번호는 마르부르크 대학도서관 스캔의 면이다.

§ XLII ‘학문에 대하여’(Delle Scienze)는 « Volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà. »로 시작한다. 묻고 곧바로 명령으로 답하는 두 문장이라 발표의 맺음말로 알맞다. Fate che + 접속법(accompagnino)은 ‘~하게 하라’다. i lumi는 ‘등불들’이 아니라 ‘지식, 계몽’이다 — 18세기를 일컫는 il secolo dei lumi(계몽의 세기)와 같은 낱말이다.

§ XXVIII ‘사형에 대하여’의 « Parmi un assurdo … »는 사형 폐지 토론에서 자주 인용되는 문장이다. Parmi는 mi pare(나에게는 ~로 보인다)의 옛 어순이다(대명사가 동사 뒤에 붙음). 원문은 한 che 절 안에서 « ne commettono »(직설법)와 « ordinino »(접속법)를 나란히 쓴다. 지금 문법이라면 둘 다 접속법(commettano … ordinino)이 맞다고 설명하는 것이 보통이다. 이 책은 원문 그대로 싣는다 — 판본의 잘못을 고치지 않고 18세기 글의 실제 모습을 보인다.

§ XLI ‘범죄를 어떻게 막는가’의 둘째 문장은 좋은 입법을 ‘사람들을 최대의 행복으로, 또는 가능한 최소의 불행으로 이끄는 기술’이라고 정의한다. 첫 문장 « È meglio prevenire i delitti, che punirgli »는 19장에서 읽었다. 입법학이나 규제 평가를 다루는 발표에 쓸 수 있다.

인용할 때는 판본과 면을 함께 말한다: Come scriveva Beccaria nel paragrafo quarantadue(베카리아가 § 42에서 썼듯이). 한국의 두 사형 결정(95헌바1, 2008헌가23) 전문에는 베카리아 이름이 나오지 않는다(10장) — 이탈리아 청중에게 한국 사례를 말할 때 혼동하지 않는다.

> Volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà.
> *Volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XLII, 191면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 범죄를 막고 싶은가? 지식이 자유와 함께 가게 하라.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Volete prevenire i delitti?	volere 2인칭 복수 + 동사원형 + 목적어 — 의문문	범죄를 막고 싶은가?
Fate, che i lumi	fare 명령 2인칭 복수 + che + 주어	지식이 ~하게 하라
accompagnino la libertà.	접속법 현재 3인칭 복수 + 목적어	자유와 함께 가게

> Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l' espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l' omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i Cittadini dall' assassinio, ordinino un pubblico assassinio.
> *Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 128면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 공공 의지의 표현이고 살인을 혐오하고 처벌하는 법률이 스스로 살인을 하나 저지르고, 시민을 살인에서 떼어 놓으려고 공개된 살인을 명령한다는 것은 내게 부조리로 보인다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Parmi un assurdo,	pare + mi(동사 뒤에 붙은 옛 어순) + 보어	내게는 부조리로 보인다
che le leggi,	che 절의 주어 — 이 절이 Parmi 의 주어	법률이 ~한다는 것은
che sono l' espressione della pubblica volontà,	관계절 ① — 앞에 놓인 형용사 pubblica	공공 의지의 표현인

che detestano e puniscono l' omicidio,	관계절 ② — 동사 둘	살인을 혐오하고 처벌하는
ne commettono uno esse medesime,	ne(= 살인 가운데) + 직설법 3인칭 복수 + uno + 강조	스스로 살인을 하나 저지르고
e per allontanare i Cittadini dall' assassinio,	per + 동사원형(목적) + da(~에서)	그리고 시민을 살인에서 떼어 놓으려고
ordinino un pubblico assassinio.	접속법 현재 3인칭 복수 + 목적어	공개된 살인을 명령한다는 것은

> Questo è il fine principale d' ogni buona Legislazione, che è l' arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d' infelicità possibile, per parlare secondo tutt' i calcoli dei beni e dei mali della vita.
> *Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità, o al minimo d'infelicità possibile, per parlare secondo tutt'i calcoli dei beni e dei mali della vita.*
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XLI, 188면 · 쪽 그림 · 공식 대체
> 이것(범죄를 막는 것)이 모든 좋은 입법의 주된 목적이다. 입법이란, 삶의 좋은 것과 나쁜 것을 모두 셈하는 말로 하자면, 사람들을 최대의 행복으로, 또는 가능한 최소의 불행으로 이끄는 기술이다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Questo è il fine principale	지시대명사 + essere + 남성 명사 fine(목적) + 형용사	이것이 주된 목적이다
d' ogni buona Legislazione,	d'(= di) + ogni + 형용사 + 명사(옛 대문자)	모든 좋은 입법의
che è l' arte di condurre gli uomini	관계절 + di + 동사원형 + 목적어	사람들을 이끄는 기술인
al massimo di felicità,	al = a + il + 명사 + di	최대의 행복으로
o al minimo d' infelicità possibile,	o + al + 명사 + d' + 명사 + 형용사	또는 가능한 최소의 불행으로
per parlare secondo tutt' i calcoli	per parlare(말하자면) + secondo + tutt' i	모든 셈에 따라 말하자면
dei beni e dei mali della vita.	dei = di + i — 명사 둘 + della	삶의 좋은 것과 나쁜 것의

칼라만드레이(Piero Calamandrei)의 『Elogio dei giudici scritto da un avvocato』는 이 판에 싣지 않았다. 원문 스캔을 확보하지 못했고, 이탈리아에서 저작권은 2026. 12. 31.까지 남아 있다(1956년 사망 — 2027. 1. 1. 자유 이용).

동철어 — àuspici / auspìci, desìderi / desidèri

철자는 같은데 강세 자리가 달라 뜻이 갈리는 낱말 두 짝이다. 학회 안내문과 인사말에 나온다. 사전(Treccani)은 강세를 악상으로 표시한다. 이 책의 합성음 입력(say)에도 악상 철자를 넣는다.

àuspici는 àuspice(고대 로마에서 새의 움직임으로 점을 치던 사람)의 복수, auspìci는 auspìcio(징조, 그리고 '후원')의 복수다. 학회 안내문의 « sotto gli auspìci di … »(~의 후원으로)는 뒤쪽이다 — Treccani 도 àuspice 표제 안에서 « traeva gli auspìci »로 둘을 나란히 적는다. 강세를 앞에 두고 읽으면 '점술관들 아래에서'가 된다.

desìderi는 동사 desiderare(바라다)의 현재 2인칭 단수(tu desìderi — 너는 바란다)이고 접속법 현재 단수(che io desìderi)이기도 하다. desidèri는 명사 desidèrio(바람, 희망)의 복수다(i miei desidèri — 나의 바람들).

Lei에게 말할 때는 동사가 3인칭 desìdera(Che cosa desìdera? — 무엇을 원하십니까?)라서 명사 복수 desidèri와 철자가 겹치지 않는다. 겹치는 것은 tu에게 말할 때다.

두 짝 모두 이탈리아 사람은 문맥으로 가린다. 처음 배우는 독자는 관사(gli auspìci, i desidèri — 명사)와 주어(tu desìderi — 동사)를 보고 정한다.

한국이라면? — 이탈리아 청중에게 설명할 한국 제도

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언만 비교했고 판례·학설은 넣지 않았다. 한국 조문은 2026. 10. 30. 시행 중인 문언(법원조직법 2026. 10. 2. 시행본, 헌법재판소법 2026. 3. 12. 시행본, 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 2026. 10. 2. 시행본, 공소청법 2026. 10. 2. 시행본)이다. 이탈리아 쪽 판정 근거는 헌법 102·134·137조(12장)다.

	이탈리아	한국	차이
≠	Corte suprema di cassazione	대법원 (헌법 제101조 ②)	한국 헌법은 대법원을 「최고법원」이라 부른다: 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다.」 이탈리아 대법원의 이름은 '파기'(cassazione)를 담는다. 설명할 때 Corte suprema(coreana)라고 하면 혼동이 없다.
≠	ordinamento giudiziario	법원의 종류 (법원조직법 제3조)	한국은 법원 종류를 한 조에 적는다: 「법원은 다음의 7종류로 한다.」 — 대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원. 2026. 3. 17. 공포된 개정(해사국제상사법원)은 2028. 3. 1. 시행이라 아직 7종류다.
+	—	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	특허·실용신안·디자인·상표의 심결에 대한 「제1심사건」과 지식재산 민사 「항소사건」을 맡는 전문 법원이다. 영문 공식 이름 IP High Court of Korea. 이탈리아 헌법 102조 2항은 특별재판관을 금하고 일반 법원 안의 전문부만 허용한다.
≠	partecipazione diretta del popolo (Cost. 102, comma 3)	국민참여재판 (제1조)	이탈리아 헌법은 시민 참여의 경우와 방식을 법률에 맡긴다. 한국 법률은 목적을 밝힌다: 「사법의 민주적 정당성과 신뢰를 높이기 위하여」. 이탈리아 쪽 시행 법률은 이 장에서 비교하지 않았다.
≠	giudici popolari	배심원의 권한 (제12조 ①)	한국 배심원은 「사실의 인정, 법령의 적용 및 형의 양정에 관한 의견을 제시할 권한」을 가진다. 의견을 내는 권한이라는 점을 설명의 중심에 둔다.
≠	—	평결의 효력 (제46조 ⑤)	「제2항부터 제4항까지의 평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다.」 이탈리아어로는 « il verdetto non vincola il giudice »(평결은 판사를 구속하지 않는다)로 설명한다.
+	Cost. 134 — nessun ricorso individuale	헌법소원 (헌법재판소법 제68조 ①)	이탈리아 헌법재판소의 관장 사항에는 개인이 기본권 침해를 다투는 헌법소원이 없다. 한국: 「공권력의 행사 또는 불행사(不行使)로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다」. 단서는 「다른 법률에 구제절차가 있는 경우에는 그 절차를 모두 거친 후에 청구할 수 있다」.
+	—	재판소원 (헌법재판소법 제68조 ③, 2026. 3. 12.)	법원의 재판에 대한 헌법소원은 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 경우에 한정한다. 이탈리아에는 개인이 법원 재판의 기본권 침해를 다투는 재판소원이 없다. 다만 국가 권력 사이의 권한쟁의(Cost. 134)에서는 법원 판결도 다툼의 대상이 될 수 있다(2024년 제65호 — 대법원·국사원 판결을 두고 하원이 낸 권한쟁의).
+	Cost. 137 — nessuna impugnazione	재판의 취소 (헌법재판소법 제75조 ④)	재판소원을 인용하면 「헌법재판소는 해당 재판을 취소한다」. 이탈리아에는 개인의 청구로 헌법재판소가 법원 재판을 취소하는 길이 없다. 권한쟁의에서는 권한 없이 한 행위를 취소할 수 있다(법률 87/1953 38조 « lo annulla »). 헌법 137조는 헌법재판소 결정에 대한 불복을 막는 조항이다.
≠	pubblico ministero — magistrato	공소청 (공소청법 제2조)	이탈리아 검사는 판사와 함께 사법관(magistrato)이다. 한국은 2026. 10. 2.부터 「검사(檢事)의 사무를 담당하기 위하여 공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」.

가짜 친구 · relazione·intervento·primo appello·Facoltà di Giurisprudenza — 학회의 가짜 친구

relazione는 일상어로 '관계'(relazioni internazionali — 국제 관계)지만 학회에서는 '발표(문)'다. relatore는 '발표자', 판결에서는 '주심'(il consigliere relatore)이다. 회사법에서는 이사가 쓰는 '보고서'(2364조 2항 둘째 문장 « nella relazione prevista dall'articolo 2428 »)다. 한국어 '관계자'로 옮기면 틀린다.

intervento는 의학에서 ‘수술’(un intervento chirurgico), 학회에서 ‘발언’(il Suo intervento — 귀하의 발언), 민사소송에서 ‘소송참가’(민사소송법 105조 « Intervento volontario »)다. 사회자의 « Grazie per il Suo intervento »는 ‘수술해 주셔서 감사합니다’가 아니다.

appello는 법원에서 ‘항소’다(민사소송법 339조). 그런데 대학에서 il primo appello는 ‘1심 항소’가 아니라 한 시험 기간의 ‘첫 번째 시험 회차’다(Treccani appello 2a). 이탈리아 교수가 « gli esami del primo appello »라고 하면 법원 이야기가 아니다. 출석 부르기(fare l'appello)도 같은 낱말이다.

giurisprudenza는 법률가에게 ‘판례’지만 대학에서는 ‘법학’이다. Facoltà di Giurisprudenza는 ‘법학부’, laurea in giurisprudenza는 ‘법학 학위’다. 학회 명찰의 « Università di Bologna, Giurisprudenza »를 ‘판례학부’로 옮기지 않는다. 판례를 뜻할 때는 la giurisprudenza della Cassazione(대법원 판례)처럼 법원 이름이 붙는 일이 많다.

> Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse. c.p.c., art. 105, comma 2 · 기준일 판 · 공식
> 또한 자기 이익이 있으면 당사자 어느 한쪽의 주장을 돕기 위하여 참가할 수 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Può altresì intervenire	potere 3인칭 단수 + altresì(또한) + 동사원형 — 주어는 1항의 ciascuno	또한 참가할 수 있다
per sostenere le ragioni	per + 동사원형(목적) + 목적어	주장을 돕기 위하여
di alcuna delle parti,	di + alcuna(어느 하나의 — 옛 법률 문체) + delle = di + le	당사자 어느 한쪽의
quando vi ha un proprio interesse.	quando + vi(거기에) + avere + 소유 형용사 proprio	자기 이익이 있을 때

> Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Cost., art. 33, comma 6 · 기준일 판 · 공식
> 고등 문화 기관인 대학과 학술원은 국가 법률이 정한 범위 안에서 자율 규정을 가질 권리가 있다.

구문 분해 — 낱말마다 자리와 뜻

조각	문법	뜻
Le istituzioni di alta cultura,	주어 — di + 형용사 + 명사	고등 문화 기관인
università ed accademie,	주어를 풀어 쓴 동격 — ed(모음 앞의 e)	대학과 학술원은
hanno il diritto di darsi	avere il diritto di + 재귀 동사원형(dare + si: 스스로 갖다)	스스로 가질 권리가 있다
ordinamenti autonomi	목적어 — 명사 복수 + 형용사	자율 규정을
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.	nei = in + i + 과거분사 + dalle = da + le	국가 법률이 정한 범위 안에서

요령 relazione는 발표, relatore는 발표자·주심. intervento는 발언·소송참가(수술은 병원에서만). primo appello는 첫 시험 회차, Facoltà di Giurisprudenza는 법학부.

문법 S6 — 조건법으로 부드럽게: 부탁·제안·의견

학회와 방문에서는 직설법보다 조건법이 자연스러운 자리가 많다. 바람은 vorrei(~하고 싶습니다), 부탁은 Potrebbe ...?(~해 주시겠습니까?), 허락을 구할 때는 Sarebbe possibile ...?(~이 가능하겠습니까?), 의견은 Direi che ...(~라고 말씀드리고 싶습니다), 권고는 dovrebbe(~해야 할 것입니다)다. 조건법 과거(avrei voluto — ~하고 싶었는데)는 이루지 못한 바람을 말한다. 상대가 Lei면 동사는 3인칭 단수다.

- 부탁의 기본 틀은 Potrebbe + 동사원형?이다. Potrebbe ripetere la domanda?(질문을 다시 해 주시겠습니까?)는 학회 질의응답에서 가장 쓸모 있는 문장이다. Può ripetere?(직설법)도 틀리지 않지만 조건법이 한 단계 부드럽다.
- 바람은 vorrei + 동사원형 또는 명사다: Vorrei fare una domanda(질문을 하나 드리고 싶습니다), Vorrei un caffè. voglio(직설법)는 상대에게 요구하는 말로 들릴 수 있다.
- 자기 의견을 낮춰 내놓을 때는 Direi che ...(~라고 말씀드리고 싶습니다)를 쓴다. 판결에서 남의 주장을 거리 두어 옮기는 보고 조건법(16장 bilancio)과 같은 꼴이지만, 여기서는 겸손의 쓰임이다.
- 베카리아도 조건법으로 주장한다. 『범죄와 형벌』 § XXVIII 128면은 « le leggi ... non dovrebbono aumentare il fiero esempio »(법률은 그 잔인한 본보기를 늘려서는 안 될 것이다)라고 쓴다. dovrebbono는 dovrebbero의 옛 꼴이다. 같은 면의 « che tutti vorrebbero osservare »는 지금 꼴 vorrebbero다 — 한 면 안에 두 꼴이 나란히 있다.
- se + 접속법 반과거 + 조건법(16장)은 제안에도 쓴다: Se fosse possibile, vorremmo visitare la Corte(가능하다면 재판소를 방문하고 싶습니다). 부록 G 3번 서식의 « Se la visita fosse possibile, Le saremmo grati ... »가 같은 틀이다.

표로 보기

꼴	만들기	쓰는 자리
Vorrei ...	volere 조건법 1인칭 단수 + 원형·명사	~하고 싶습니다 — 바람
Potrebbe ...?	potere 조건법 3인칭 단수 + 원형	~해 주시겠습니까? — Lei 에게 부탁
Sarebbe possibile ...?	essere 조건법 + 형용사 + 원형	~이 가능하겠습니까? — 허락
Direi che ...	dire 조건법 1인칭 단수 + che 절	~라고 말씀드리고 싶습니다 — 의견
dovrebbe / dovrebbero	dovere 조건법 3인칭	~해야 할 것이다 — 권고·주장
avrei voluto	avere 조건법 + volere 과거분사	~하고 싶었는데 — 이루지 못한 바람
Le saremmo grati se ...	essere 조건법 1인칭 복수 + se + 접속법 반과거	~해 주시면 감사하겠습니다 — 서신

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Potrebbe (potere 조건법 · Lei) ripetere (동사원형) la domanda, (목적어) per favore? (부탁의 말)

질문을 다시 해 주시겠습니까?

Se fosse possibile, (se + 접속법 반과거) vorremmo (volere 조건법 1인칭 복수) visitare la Corte di cassazione. (동사원형 + 목적어)

가능하다면 대법원을 방문하고 싶습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Potresti ripetere la domanda, Professore?~~	Potrebbe ripetere la domanda, Professore?	Professore라고 부르는 상대는 Lei다. 동사는 3인칭 단수 potrebbe.
~~Vorrei di fare una domanda.~~	Vorrei fare una domanda.	vorrei는 동사원형을 바로 받는다.
~~Se sarebbe possibile, vorremmo visitare la Corte.~~	Se fosse possibile, vorremmo visitare la Corte.	se 뒤에는 조건법이 아니라 접속법 반과거(fosse).
~~Oggi le leggi non dovrebbono prevedere la morte.~~	Oggi le leggi non dovrebbero prevedere la morte.	dovrebbono는 베카리아 시대의 꼴이다. 지금 글과 말에서는 dovrebbero.

> Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità.
>
> *Se le passioni, o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con istudio e con formalità.*
>
> Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVIII, 128면 · 쪽 그림 · 공식 대체
>
> 정념이나 전쟁의 필요가 사람의 피를 흘리도록 가르쳤다 해도, 사람의 행동을 다스리는 법률은 그 잔인한 본보기를 늘려서는 안 될 것이다. 법이 내리는 죽음은 공들여 격식을 갖추어 주어지는 만큼 더욱 해롭다.

구문 분해 — 제5판 원문의 낱말 순서로

조각	문법	뜻
Se le passioni, o la necessità della guerra	se + 주어 둘	정념이나 전쟁의 필요가
hanno insegnato a spargere il sangue umano,	근과거 + insegnare a + 동사원형	사람의 피를 흘리도록 가르쳤다 해도
le leggi moderatrici della condotta degli uomini	주어 — 명사 + 형용사(여성 복수) + di	사람의 행동을 다스리는 법률은
non dovrebbono aumentare il fiero esempio,	non + 조건법(옛 꼴) + 동사원형 + 목적어	그 잔인한 본보기를 늘려서는 안 될 것이다
tanto più funesto, quanto	tanto più … quanto …(~한 만큼 더욱)	~한 만큼 더욱 해로운
la morte legale è data con istudio e con formalità.	주어 + essere 수동 + con + 명사 둘	법이 내리는 죽음이 공들여 격식을 갖추어 주어지는

말해 보기 — 대법원·헌법재판소 방문

한국 법관 대표단이 로마의 대법원(Corte di cassazione)을 방문해 인사하고 질문하는 장면. 처음 만난 자리라 Lei로 말한다. Lei

A Buongiorno, Consigliere. La ringrazio per averci ricevuto.
안녕하십니까, 판사님. 맞아 주셔서 감사합니다.

B Benvenuti a Roma. È un piacere ospitare una delegazione coreana.
로마에 오신 것을 환영합니다. 한국 대표단을 맞게 되어 기쁩니다.

A Vorrei sapere quanti ricorsi decide ogni anno la Corte.
대법원이 해마다 상고를 몇 건이나 처리하는지 알고 싶습니다.

B Sono molti. Le potrei mandare i dati ufficiali, se Le interessano.
많습니다. 관심 있으시면 공식 자료를 보내 드릴 수 있습니다.

A Sarebbe molto gentile. Potrebbe anche spiegarci come lavorano le Sezioni Unite?
그래 주시면 감사하겠습니다. 연합부가 어떻게 일하는지도 설명해 주시겠습니까?

B Volentieri. Dopo la visita, ci sarebbe tempo per un breve scambio di opinioni.
기꺼이요. 둘러보신 뒤에 짧게 의견을 나눌 시간이 있을 겁니다.

설명해 보기 — 국민참여재판·재판소원·특허법원

학회 토론에서 이탈리아 법률가에게 한국 제도를 설명하는 문장. 이 장 '한국이라면?' 표와 부록 G 3번 서식과 짝을 이룬다. Lei

In Corea, dal duemilaotto, esiste una giuria popolare per alcuni processi penali.
한국에는 2008년부터 일부 형사재판에 국민참여재판이 있습니다.
국민의 형사재판 참여에 관한 법률 부칙(제8495호) ① · 제5조

I giurati esprimono un parere sui fatti, sulla legge applicabile e sulla pena.
배심원은 사실, 적용할 법령, 형에 관하여 의견을 냅니다.
같은 법률 제12조 ①

Il loro verdetto, però, non vincola il giudice.
다만 그 평결은 판사를 구속하지 않습니다.
같은 법률 제46조 ⑤

Dal marzo duemilaventisei è ammesso un ricorso alla Corte costituzionale contro le decisioni definitive dei giudici.
2026년 3월부터는 확정된 법원 재판에 대하여 헌법재판소에 헌법소원을 낼 수 있습니다.
헌법재판소법 제68조 ③

Il ricorso è ammesso solo in tre casi previsti dalla legge, e la Corte può annullare la decisione.
그 헌법소원은 법률이 정한 세 경우에만 허용되고, 헌법재판소는 그 재판을 취소할 수 있습니다.
헌법재판소법 제68조 ③ · 제75조 ④

Per i brevetti e i marchi abbiamo una corte specializzata, l'Alta Corte della proprietà intellettuale.
특허와 상표에는 전문 법원인 특허법원이 있습니다.
법원조직법 제28조의4 — 이탈리아어 이름은 이 책의 번역(영문 공식 IP High Court of Korea)

따라 말하기 — 원전과 조문, 학회의 열 문장

베카리아의 세 문장, 조문, 학회에서 쓰는 문장을 그대로 따라 말한다. '느리게' 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 조건법의 겹자음(vorrei 의 rr, potrebbe 의 bb)은 길게 읽는다.

Volete prevenire i delitti? Fate, che i lumi accompagnino la libertà.
범죄를 막고 싶은가? 지식이 자유와 함께 가게 하라. (베카리아 § XLII)

Parmi un assurdo, che le leggi, che sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio.
법률이 스스로 살인을 저지르고 공개된 살인을 명령한다는 것은 부조리로 보인다. (베카리아 § XXVIII)

Questo è il fine principale d'ogni buona legislazione.
이것이 모든 좋은 입법의 주된 목적이다. (베카리아 § XLI, 문장 첫머리)

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
예술과 학문은 자유이며, 그 가르침도 자유다. (헌법 33조)

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
법률은 국민이 사법에 직접 참여하는 경우와 방식을 정한다. (헌법 102조)

Vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito.
초청해 주신 주최 측에 감사드리고 싶습니다. (학회 첫인사)

Potrebbe ripetere la domanda, per favore?
질문을 다시 해 주시겠습니까? (질의응답)

Direi che il sistema coreano è diverso su questo punto.
이 점에서 한국 제도는 다르다고 말씀드리고 싶습니다. (토론)

Se fosse possibile, vorremmo visitare la Corte costituzionale.
가능하다면 헌법재판소를 방문하고 싶습니다. (방문 요청)

Grazie per il Suo intervento.

발언해 주셔서 감사합니다. (사회자)

확인 문제 8

1. 학회 사회자의 « Grazie per il Suo intervento »에서 intervento는?

수술

발언

소송참가

개입

학회에서 intervento는 발언이다. 수술은 병원, 소송참가는 민사소송법 105조의 뜻이다.

2. « Facoltà di Giurisprudenza »를 바르게 옮긴 것은?

판례학부

법학부

법원 사무국

사법연수원

대학에서 giurisprudenza는 법학이다. 판례 뜻은 법률가의 말이다.

3. 이탈리아 교수가 말하는 « il primo appello »는?

1심 판결에 대한 첫 항소

첫 번째 시험 회차

첫 출석 부르기

첫 호소문

대학에서 appello는 한 시험 기간의 시험 회차다(Treccani appello 2a).

4. Lei로 말하는 상대에게 맞는 부탁은?

Potresti ripetere la domanda?

Potrebbe ripetere la domanda?

Potrei ripetere la domanda?

Potreste ripetere la domanda, Professore?

Lei에게는 3인칭 단수 조건법 potrebbe.

5. 베카리아 « Fate, che i lumi accompagnino la libertà »에서 i lumi는?

등불들

지식·계몽

판사들

법률들

lume의 복수 i lumi는 '지식, 계몽'이다(il secolo dei lumi — 계몽의 세기).

6. 베카리아 128면 « ne commettono … ordinino »에 대한 이 책의 처리는?

- 둘 다 접속법으로 고쳐 실었다
- 둘 다 직설법으로 고쳐 실었다
- **원문 그대로 싣고 해설했다**
- 그 문장을 뺐다

쪽 그림 그대로 직설법 commettono와 접속법 ordinino를 실었다. 판본을 고치지 않는다.

7. 한국에서 재판소원(법원 재판에 대한 헌법소원)이 시행된 날은?

- 1988. 9. 1.
- 2008. 1. 1.
- **2026. 3. 12.**
- 2026. 10. 2.

헌법재판소법 제68조 ③·제75조 ④는 2026. 3. 12. 신설·시행이다. 2008. 1. 1.은 국민참여재판, 2026. 10. 2.는 공소청법 시행일.

8. « Se ___ possibile, vorremmo visitare la Corte. »의 빈칸은?

- sarebbe
- è stato
- **fosse**
- sarà

se 뒤의 가정은 접속법 반과거(fosse). 조건법은 결과 절(vorremmo)에.

부록 A

관사·전치사 결합표와 명사의 성

앞 표는 2장 3절의 전치사 결합형(di·a·da·in·su + 정관사)이다. 뒤 표는 1·2·6·7장 표제어 가운데 명사를 관사와 함께 모았다. 성은 각 장이 Treccani·조문의 관사로 확인한 것이고, 복수 칸이 「—」 인 것은 복수를 쓰지 않거나 장이 적지 않은 것이다.

	il	lo	l'	la	i	gli	le
di	del	dello	dell'	della	dei	degli	delle
a	al	allo	all'	alla	ai	agli	alle
da	dal	dallo	dall'	dalla	dai	dagli	dalle
in	nel	nello	nell'	nella	nei	negli	nelle
su	sul	sullo	sull'	sulla	sui	sugli	sulle

2장 3절 — 전치사 di·a·da·in·su 는 정관사와 한 낱말로 붙는다(del·al·dal·nel·sul …). con 은 현대 규범에서 띄어 쓴다(con il·con la …); col·coi 는 남아 있는 선택형이고 collo·colla 는 옛 꼴이다(Treccani 전치사 항목).

표제어 명사

관사와 함께	복수	성	단서	뜻	장
la legge	le leggi	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	법률; 법	1
il diritto	i diritti	남성	-o → -i	법; 권리	1
il codice	i codici	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	법전	1
la costituzione	le costituzioni	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	헌법; 구성	1
la sentenza	le sentenze	여성	-a → -e	판결	1
il giudice	i giudici	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	판사, 법관; 법원	1
il processo	i processi	남성	-o → -i	소송, 재판(절차)	1
la giustizia	—	여성	-a → -e	정의; 사법	1
l'articolo	gli articoli	남성	-o → -i	(법령의) 조; 관사	1
il comma	i commi	남성	남성 -a 명사 — 복수는 -i(i commi)	(법령의) 항	1
il principio	i principi	남성	-o → -i	원칙; 처음	1
il cittadino	i cittadini	남성	-o → -i	시민, 국민	1
l'autorità	le autorità	여성	-tà 명사 — 복수도 같은 꼴(le autorità)	권한; 당국, 기관	1
l'obbligo	gli obblighi	남성	-go → -ghi(gli obblighi) — h가 g의 [g] 소리를 지킨다	의무	1
la ragione	le ragioni	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	이성; 이유; 옳음	1
lo Stato	gli Stati	남성	-o → -i	국가	2
la Repubblica	le Repubbliche	여성	-a → -e	공화국	2
la parte	le parti	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	부분; (소송의) 당사자	2
la persona	le persone	여성	-a → -e	사람; 인격	2
il bene	i beni	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	재산, 물건(단수·복수 모두); 선(善)	2
l'atto	gli atti	남성	-o → -i	행위; 서면, 문서; (복수) 기록	2
il fatto	i fatti	남성	-o → -i	사실; 행위	2
il membro	i membri	남성	le membra — 몸의 팔다리(이중 복수)	구성원, 위원	2
il fondamento	i fondamenti	남성	le fondamenta — 건물의 기초(이중 복수)	근거, 기초	2
l'uomo	gli uomini	남성	gli uomini — 불규칙 복수	사람, 인간; 남자	2
la libertà	le libertà	여성	-tà — 복수도 같은 꼴	자유	2
l'uguaglianza	—	여성	-a → -e	평등	2
lo straniero	gli stranieri	남성	-o → -i	외국인; 외국의	2
la dignità	le dignità	여성	-tà — 복수도 같은 꼴	존엄	2

l'ufficio	gli uffici	남성	-o → -i	관청, 사무실; 직무	2
l'organo	gli organi	남성	-o → -i	기관	2
il codice civile	i codici civili	남성	구(句) — 머리 명사 codice 가 변한다	민법전	6
la capacità giuridica	—	여성	머리 명사 capacità 는 -tà·-tù 불변 — 뒤 형용사만 복수(le capacità …)	권리능력	6
la capacità di agire	—	여성	머리 명사 capacità 는 -tà·-tù 불변 — 전치사구는 그대로(le capacità …)	행위능력	6
la maggiore età	—	여성	구(句) — 머리 명사 maggiore 가 변한다	성년	6
la persona giuridica	le persone giuridiche	여성	구(句) — 머리 명사 persona 가 변한다	법인	6
l'ente	gli enti	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	단체·기관(법인과 공공 단체를 함께 가리킴)	6
la rappresentanza	le rappresentanze	여성	-a → -e	대리	6
la procura	le procure	여성	-a → -e	대리권 수여(위임장)	6
l'annullamento	gli annullamenti	남성	-o → -i	취소(법률행위의)	6
la nullità	le nullità	여성	-tà·-tù — 복수도 같은 꼴	무효	6
l'errore	gli errori	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	착오	6
la violenza	le violenze	여성	-a → -e	강박(민법); 폭행·폭력(형법·일상어)	6
il raggiro	i raggiri	남성	-o → -i	술책·속임수	6
il consenso	i consensi	남성	-o → -i	동의(의사의 합치를 이루는 의사표시)	6
la prescrizione	le prescrizioni	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	소멸시효	6
la decadenza	le decadenze	여성	-a → -e	제척기간(에 따른 권리 상실)	6
la buona fede	—	여성	구(句) — 머리 명사 buona 가 변한다	신의성실(계약의 이행); 선의(사정을 모름)	6
il domicilio	i domicili	남성	-o → -i	주소(일과 이해관계의 중심지)	6
la residenza	le residenze	여성	-a → -e	거소(늘 사는 곳)	6
il titolare	i titolari	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	권리자(권리의 주인)	6
il contratto	i contratti	남성	-o → -i	계약	7
l'accordo	gli accordi	남성	-o → -i	합의	7

il contraente	i contraenti	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	계약 당사자	7
la causa	le cause	여성	-a → -e	(계약의) 원인; (소송) 사건	7
l'oggetto	gli oggetti	남성	-o → -i	(계약의) 목적; 물건; (편지의) 제목	7
la forma	le forme	여성	-a → -e	방식	7
la proposta	le proposte	여성	-a → -e	청약	7
l'accettazione	le accettazioni	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	승낙	7
l'adempimento	gli adempimenti	남성	-o → -i	이행(채무의)	7
l'inadempimento	gli inadempimenti	남성	-o → -i	불이행(채무불이행)	7
la risoluzione	le risoluzioni	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	해제(계약의)	7
la rescissione	le rescissioni	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	(위난·궁박 상태 계약의) rescissione	7
il recesso	i recessi	남성	-o → -i	해지(일방적 계약 탈퇴)	7
la clausola	le clausole	여성	-a → -e	(계약의) 조항·약관 조항	7
l'obbligazione	le obbligazioni	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	채무·채권관계	7
il debitore	i debitori	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	채무자	7
il creditore	i creditori	남성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	채권자	7
il mandato	i mandati	남성	-o → -i	위임(계약)	7
la compravendita	le compravendite	여성	-a → -e	매매	7
la locazione	le locazioni	여성	-e → -i(성은 끝 글자로 알 수 없다)	임대차	7

- lo·gli 는 s + 자음·z·gn·ps 앞(lo Stato·gli Stati), l' 는 모음 앞(l'imputato·l'autorità). 기계로 조합하지 않고 각 장이 손으로 적었다.

부록 B

주요 동사 20 — 규칙·불규칙 활용

3장의 동사 16개에 조문·판결에서 만나는 네 동사를 더했다. 활용형은 Treccani 어휘사전 표제의 활용 괄호(2026. 10. 30. 확인)에서 옮겼고, 괄호가 없는 동사는 규칙형이다(「규칙·불규칙」 칸). 원과거는 이 책에서는 원전 강독(17·18장)에서 주로 만난다.

원형	뜻	현재 1인칭	현재 3인칭 단수	원과거 3인칭 단수	과거분사	근과거의 조동사	규칙·불규칙	이 책에서
essere	~이다; 있다; 수동. 근과거의 조동사	sono	è	fu	stato	essere (èstato)	불규칙	3장 · 헌법 27조 « è personale »
avere	가지다; 근과거의 조동사	ho	ha	ebbe	avuto	avere	불규칙	3장 · « ha proposto ricorso »

potere	~할 수 있다	posso	può	potéi	potuto	뒤동사를 따른다 (è potuto entrare / ha potuto decidere); 뒤가 essere면 avere (ha potuto essere)	불규칙	3장 · c.p. 1 « può essere punito »

dovere	~해야 한다	devo/debbo	deve	dovette	dovuto	potere와 같다 (èdovuto partire/hadovutodecidere; hadovutoessere)	불규칙 — 옛 조문 debbono	3장 · 베카리아 « debbono essere »	

fare	하다, 만들다; ~하게 하다	facio	fa	fece	fatto	avere	불규칙	3장 · 헌법 111조 « far interrogare »	
dire	말하다	dico	dice	disse	detto	avere	불규칙	3장	
stabilire	정하다, 규정하다	stabilisco	stabilisce	stabilì	stabilito	avere	-isc- 꼴(규칙)	3장 · « La legge stabilisce »	
prevedere	(법률이) 규정하다; 예견하다	prevedo	prevede	previde	previsto / prevedu to	avere	vedere 꼴 — 과거분사 둘(1930 형법 preveduto)	3장 · c.p. 1 « preveduto », Cost. 25 « previsti »	
applicare	적용하다	applico	applica	applicò	applicato	avere	규칙(강세 àpplica, c→ch)	3장 · 10장 « si applica »	

proporre	제기하다; 제안하다	proponga	proponne	proponesse	proposto	avere	porre 꼴	3장 · « ha proposto ricorso »	
dedurre	주장하다; 연역하다	deduca	deduce	dedusse	dedotto	avere	condurre 꼴	3장 · 10장 « il ricorrente deduce »	
ritenere	판단하다, 여기다	ritenga	ritiene	ritenne	ritenuto	avere	tenere 꼴	3장 · 15장 « Ritenuto in fatto »	
confermare	확인하다; 원심을 유지하다	confermo	conferma	confermò	confermato	avere	규칙	3장 · 10장 « confermava »	
pronunciare	선고하다; 재판하다	pronuncio	pronuncia	pronunciò	pronunciato	avere	규칙(ci 뒤 i 는 소리 없음)	3장 · 15장 pronuncia	

disporre	정하다; 명하다; 처분하다	dispongo	disponne	disposi	disposto	avere	porre 꼴	3장 · 15장 dispositivo	
decidere	결정하다, 재판하다	decido	decisi	decise	deciso	avere	불규칙(원과거·과거분사 -s-)	3장 · 15장 « Così deciso »	
punire	처벌하다	punisco	punisci	punì	punito	avere	-isc- 꼴(규칙)	10장 · c.p. 1 « punito »	
commettere	(범죄를) 저지르다	commetto	commisi	commise	commesso	avere	mettere 꼴(원과거 misi, 과거분사 messo)	10장 · c.p. 42 « se non l'ha commesso con dolo »	
cassare	(민사판결을) 파기하다	casso	cassai	cassò	cassato	avere	규칙	15장 · « cassa la sentenza impugnata »	

annullare	(형사판결을) 파기하다; 취소하다	annullo	annulla	annullò	annullato	avere	규칙	15장 · « annulla senza rinvio »

- 근과거의 조동사: 목적어를 받는 동사는 avere, 재귀동사는 essere 다(3장 2절). 목적어 없는 자동사는 한 규칙으로 정해지지 않아 사전에서 동사마다 확인한다 — andare·entrare 는 essere, nuotare 는 avere(Treccani « aus. avere »). potere·dovere 는 뒤 동사의 조동사를 따르는 것이 늘 맞고(è dovuto partire / ha dovuto mangiare), 뒤가 자동사면 avere 도 쓴다(ha dovuto uscire). 뒤가 essere 자체면 avere 다(ha dovuto essere forte). 재귀 대명사가 원형 앞에 오면 essere, 뒤에 붙으면 avere(non si è voluto alzare / non ha voluto alzarsi) — Accademia della Crusca 「Ausiliare con i verbi servili」.
- 원과거(passato remoto)는 오늘의 판결·조문에서는 거의 쓰지 않고(3장 4절 실측), 이 책에서는 베카리아·만초니 원전 강독(17·18장)에서 주로 만난다(부록 C 의 domandò 처럼 학습 예문에도 나온다). 3인칭 단수 꼴만 알아 두어도 17·18장을 읽을 수 있다.
- porre 꼴(proporre·disporre)과 tenere 꼴(ritenere)은 앞가지(pro-·dis-·ri-)를 떼면 바탕 동사의 활용과 같다.

부록 C

접속법·조건법 쓰임표

조문의 접속법은 대개 다른 말 뒤에 숨어 있다(salvo che·purché·sempre che·finché … non·qualunque·관계절). 조건법은 가정의 결과와, 판결이 남의 주장을 거리를 두고 옮기는 자리(보고 조건법)에 나온다. 이 표는 각 장의 문법 상자가 조문·예문에서 확인한 꼴만 모았다.

법	표지·꼴	조문·예문의 말	쓰임	출처	장·표제어

접속법	per qualinon sia stabilita	tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa	조건을 다는 관계절의 접속법

접속법	salvo che la legge disponga	salvo che la legge disponga diversamente	단서 뒤는 접속법	c.c., art. 1418, comma 1	6장 nullità

조건법	benché ... sarebbe stato concluso	benché sebbene senza che essa sarebbe stato concluso a condizione che divenisse	가정의 결과는 조건법	c.c., art. 1440	6장 raggiro

접속법	sipresumechesiastatavolutta	sipresumechelaformasiastatavolutta	접속법과거	c.c., art. 1352	7장 forma

접속법	finché...non abbia avuto	finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione	'~하지 않은 동안'의 접속법 과거	c.c., art. 1373, comma 1	7장 recesso

접속법	inquantonesiano consegueenza	inquantonesiano consegueenza immediata e diretta	‘~인 한에서’의 접속법	c.c., art. 1223	7장 creditore

접속법	qualunque sia l'espressione	qualunque sia l'espressione usata dal test atore	qualunque뒤접속법	학습 예문	9장 erede	

접속법	cui non si addebita bile	del coniuge cui non si addebita bile la separazione e	관계절. 조건의 접속법	c.c., art. 156, comma 1	9장 mantenimento

직설법(조건법과대조)	deve dichiararsi	Deve, pertanto, dichiarare sull'illegittimità costituzionale.	재판소자신의판단은직설법	Corte cost., sent. n. 174/2026, Considerato in diritto, 25.	15장 Considerato in diritto

직설법(조건법과대조)	evidenziano ricorrenti	In particolare, evidenziano ricorrenti che il Tribunale ha ritenuto di giudizio.	주장은 현재, 동사가 앞	학습 예문	15장 ricorrente

직설법 근과거. 수동 (조건법 과대조)	evidenziato dalrimettente	Ulteriore prova il cui è stato corretta mente evidenziato dalrimettente.	재판소가 동의하면 직설법. 과거분사	학습 예문	15장 rimettente

조건법	Sea vessi ... costituirei	Sea vessi il capitale, costituirei una società.	가정은 접속법 반과거, 결과는 조건법	학습 예문	16장 società
조건법	Vorrei + 동사원형	Vorrei parlare con il socio.	부탁을 부드럽게 하는 조건법	학습 예문	16장 socio

조건법	dovrebbe+동사원형	L'amministratore dovrebbe convocare l'assemblea.	의무를 부드럽게	학습 예문	16장 amministratore

조건법	보고조건법	Secondo il ricorrente, il bilancio sarebbe falso.	남의 주장에 거리를 둔다	학습 예문	16장 bilancio

학습 예문

요건을 거는 관계절의 접속법

agli imprenditori che non dimostrino il possesso dei requisiti

접속법 non dimostrino

조건법

Se avesse pagato, non sarebbe...

Se il debitore avesse pagato, non sarebbe insolvente.

과거 조건 + 현재 결과

학습 예문

16장 insolvenza

조건법	quelloche ricevereb be	untrattamentonondeterioreris petto a quelloche ricevereb be in caso di liquida	일어나지 않은 경우의 몫은 조건법	CCII, art. 87, comma 3	16장 concordato preventivo

		zionegiudiziale			
조건법	Mipotrebbe...?	Signorcuratore,mipotrebbedareunacopia?	Lei에게하는공손한부탁	학습 예문	16장 curatore

접속법	basta che + 접속법	basta che il male della pena accada alla bene	‘~하기만 하면 된다’	Beccaria, Dei delitti e delle pene, 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766), § XXVII, 114~115면	17장 infallibilità
접속법	domandò chi fosse	domandò chi fosse quello	과거의 간접의문	학습 예문	18장 untore

접속법	Bramochе…nasca	Bramochenascalapazienza.	바람의 동사 + 접속법	학습 예문	18장 esaminare
조건법	Vorreipartecipare	Vorreipartecipareal convegno.	바람의 조건법	학습 예문	20장 convegno

조건법	Avrei voluto...	Avrei voluto presentare la relazione in italiano.	이루지 못한 바람	학습 예문	20장 relazione

조건법	dovrebbe	Ilrelatoredovrebbeparlarepperventiminuti.	정해진일을부드럽게	학습 예문	20장 relatore

조건법

Potrebbe...?

Potrebbe l'ultima parte del Suo intervento?

Lei에게 하는 부탁

학습 예문

20장 intervento

조건법 Direiche... Direichesuquestopuntolavedodiversamente. 의견을낮춰말하기 학습 예문 20장 dibattito

조건법	Sarebbe possibile + 동사원형	Sarebbe possibile parlare con un collega?	학습 예문	20장 collega

조건법	Lesaremmogratisepotesse...	Lesaremmogratisepotesseindicarciunadata.	서신의 공손	학습 예문	20장 delegazione

조건법 Se ci fosse ... ca pirerm mo Se ci fosse un interprete, ca pirerem mo me glio. 현재의 가정(가능성이 낮거나 현실과 반대) 학습 예문 20장 interprete

6장 — 문법 S3 — 조문의 접속법: 조건과 단서

표지	뒤에 오는 꼴	뜻·이 장의 조문
purché	접속법 현재·과거	~하기만 하면(1326조 3항)
qualora	접속법 현재·반과거	~하는 경우에(1326조 4항)
a meno che	접속법(non 없이도 부정의 뜻)	~하지 않는 한(1395조)
sempre che	접속법	~하는 한(1429조 3호)
salvo che	접속법	다만 ~하면 예외(1418조)
benché	접속법(가정의 결과면 조건법)	~이더라도(1440조)
se	직설법(사실 조건)	~하면(1326조 4항 « se è data »)
관계절 + 접속법	범위를 정하는 관계절	그런 ~라면(2조 1항 « non sia stabilita »)

7장 — 문법 S3 — 접속법 과거와 조건법 과거: '~했다면 ~했을 것'

꼴	만들기	뜻·이 장의 조문

siastatastipulata	sia(essere 접속법 현재) + stata(essere 과거분사) + stipulata(본동사 과거분사) — 접속법 과거·수동, 둘 다 주어에 맞춤	약정되어 있는(1373조 3항)
siastatavoluta	sia + stata + voluta(volere 과거분사) — 접속법 과거·수동	의욕되었다고(1352조)
abbiaavuto	avere 접속법 현재 + 과거분사	~이 있지 않은 동안(1373조 1

nonl'avrebbe concluso	non + lo(= 그 계약) + avere 조건법 3인칭 복수 + 과거분사	그 계약을 맺지 않았을 것(141
avrebbe dovuto conoscere le	avere 조건법 + dovuto + conoscere + le(= 약관 condizioni generali)	그것을 알았어야 했을(1341조

non avrebbe contrattato	non + avere 조건법 + 과거분사	계약하지 않았을 것(1439조 1
sarebbe stato concluso	essere 조건법 + stato + 과거분사(수동)	맺어졌을 것(1440조 — 6장)

15장 — 문법 S6 — 조건법: 남의 말을 거리를 두고 옮긴다

꼴	만들기	뜻·판결에서
muoverebbero	muovere 조건법 현재 3인칭 복수	~로 향한다고 한다(보고)
confermerebbe	confermare 조건법 현재 3인칭 단수	뒷받침한다고 한다(보고)
violerebbe	violare 조건법 현재 3인칭 단수	위반한다고 한다(보고)
sarebbe consentita	essere 조건법 + 과거분사(수동)	허용된다고 한다(보고)
avrebbe dovuto	avere 조건법 + dovere 과거분사	~했어야 했다(하지 않음)
non avrebbe contrattato	avere 조건법 + 과거분사	계약하지 않았을 것이다(반사실)

vorrei	volere 조건법 현재 1인칭 단수	~하고 싶습니다(공손)

16장 — 문법 S6 — 조건법과 가정: 일어나지 않은 경우를 말하기

꼴	만들기	뜻·자리
vorrei	volere 조건법 1인칭 단수	~하고 싶습니다(공손)
potrebbe	potere 조건법 3인칭 단수 — Lei 에게	~해 주시겠습니까?
dovrebbe	dovere 조건법 3인칭 단수	~해야 할 것입니다(권고)
riceverebbe	ricevere 조건법 현재 3인칭 단수	받을 것이다(가정의 결과 — CCII 87조)
si sarebbe ricevuto	수동 si + essere 조건법 + 과거분사	받았을 것이다(CCII 112조)
se avesse pagato	se + 접속법 대과거	지급했더라면(지난 일의 가정)
qualora + 접속법	격식 있는 조건 표지	~하는 경우에는(2475조·CCII 112조)
sarebbe (보고)	essere 조건법 3인칭 단수	~라고 한다(남의 주장)

18장 — 문법 종합 — 접속법 반과거: 명령·목적·추측이 과거로 갈 때

꼴	사전형·만들기	원전 자리
s'innalzasse	innalzarsi — 3인칭 단수, 재귀 수동	‘세워지도록’(749면)
dovesse	dovere — 3인칭 단수	‘~해야 할’(749면)
tramandasse	tramandare — 3인칭 단수	‘전할’(749면)
scrivesse	scrivere — 3인칭 단수	‘쓰는 것 같다’(757면)
fosse	essere — 3인칭 단수(불규칙)	‘누구인지’(759면)
fregasse	fregare — 3인칭 단수	‘문질렀는지’(759면)
faccia	fare — 접속법 현재(비교용)	‘하지 못하게’(52면)

20장 — 문법 S6 — 조건법으로 부드럽게: 부탁·제안·의견

꼴	만들기	쓰는 자리
Vorrei …	volere 조건법 1인칭 단수 + 원형·명사	~하고 싶습니다 — 바람
Potrebbe …?	potere 조건법 3인칭 단수 + 원형	~해 주시겠습니까? — Lei 에게 부탁
Sarebbe possibile …?	essere 조건법 + 형용사 + 원형	~이 가능하겠습니까? — 허락
Direi che …	dire 조건법 1인칭 단수 + che 절	~라고 말씀드리고 싶습니다 — 의견
dovrebbe / dovrebbero	dovere 조건법 3인칭	~해야 할 것이다 — 권고·주장
avrei voluto	avere 조건법 + volere 과거분사	~하고 싶었는데 — 이루지 못한 바람
Le saremmo grati se …	essere 조건법 1인칭 복수 + se + 접속법 반과거	~해 주시면 감사하겠습니다 — 서신

- 「출처」가 조문이면 그 장의 표제어 원문 인용(normattiva·원전 대조)이고, 「학습 예문」은 집필자가 지은 문장이다(원어민 확인 후보).

부록 D

가짜 친구

영어·한국어 한자어로 짐작하면 틀리는 말. 자세한 설명은 각 장 코너에.

장	낱말	요령
5장	magistrato·Cassazione·concorso — 이름이 가리키는 범위	magistrato = 판사 + 검사. Cassazione = 대법원(
6장	prescrizione·decadenza·dolo·ente — 일상어와 법률어	prescrizione는 처방이 아니라 소멸시효, decaden
7장	risoluzione·rescissione·recesso, causa, mandato	risoluzione는 결의가 아니라 해제, rescissione는
8장	servitù·pegno·ipoteca, concorso di colpa	servitù는 법률에선 지역권, 일상에선 예속. pegno는
9장	tutela·legittima·alimenti·assegno, notaio	tutela는 후견이자 보호, legittima는 관사가 붙으면
10장	dolo·arresto·delitto — 같은 낱말, 다른 자리	dolo는 형법이면 고의, 민법(계약)이면 사기. arrest
11장	imputato·querela·denuncia·rinvio — 같은 낱말, 다른 자리	imputato는 공소 제기 뒤, indagato는 그 전. quere
12장	decreto·comune·sanzione·interesse — 같은 낱말, 다른 자리	decreto는 재판의 명령인지 정부의 입법인지 앞뒤로
13장	brevetto·patente·registrazione·licenza — 면허, 운전면허, 녹음, 졸업장	특허는 brevetto, 운전면허는 patente(스페인어 pa
14장	ricorso·attore·citazione·eccezione·lodo — 법정에서 뜻이 바뀌는 낱말	ricorso는 상고만이 아니다(노동 소장·지급명령 신청
15장	sentenza·ordinanza·decreto — 재판의 세 형식과 그 함정	sentenza = 판결(형 선고가 아니다). ordinanza =
16장	sindaco·fallimento·azione — 그리고 società·amministratore·bilancio	sindaco는 회사면 감사, 시청이면 시장. fallimento
17장	reo·supplizio·tortura — 옛 낱말, 오늘의 자리	reo는 '죄인(옛 말투·양형 조문)', 피고인은 imputat
18장	grida·dottore·bravo·notaio criminale — 아는 낱말, 다른 뜻	만초니를 읽을 때 grida는 '포고령', signor dottore·
19장	lettera·spirito·ex — 법언 곁의 낯익은 낱말	lettera는 편지·문언·호, spirito는 정신·취지, ex는 '
20장	relazione·intervento·primo appello·Facoltà di Giurisprudenza — 학회의 가짜 친구	relazione는 발표, relatore는 발표자·주심. interve

이탈리아·한국 법원 명칭 대조

같은 일을 하는 기관을 한 줄에 놓았다. 이탈리아어 공식 이름은 법령 원문의 철자이고, 번역은 법원 『외국 법원 번역 안내』(제2판) 이탈리아 편을 따랐다(다른 칸은 이 책의 번역). 한국 기관의 이탈리아어 이름은 공식 표기가 없어 이 책이 지은 것이다 — 학회에서 쓸 때는 영문 공식명을 함께 말한다.

하는 일	이탈리아 (공식 이름)	옛 이름	이 책 번역	법원 번역 안내 (제2판)	한국	한국 기관의 이탈리아어(이 책 번역)	장
최고 일반 법원	Corte suprema di cassazione	—	대법원 (학계 「파기원」)	이탈리아 대법원 (90쪽)	대법원 — Supreme Court of Korea (헌법 101조②)	Corte suprema della Corea	5·15장
판례 통일 재판부	Sezioni Unite (della Corte di cassazione)	—	연합부	「sezione unite」 (89쪽 — 철자 오기)	대법원 전원합의체 (법원조직법 7조①)	Sezioni Unite(이탈리아어 그대로) / Corte suprema in seduta plenaria	15장

항소심	Corte d'appello (corte di appello)	—	항소법원	이탈리아 항소법원 (90쪽)	고등법원 — High Court (법원조직법 3조·28조)	Alta Corte	5장
1심 일반법원	Tribunale (ordinario)	pretore · pretura (1999. 6. 2. 폐지 — D. Lgs. 51/1998)	지방법원	이탈리아 지방법원 (90쪽)	지방법원 — District Court (법원조직법 3조)	Tribunale distrettuale	5장

소액·경미사건의 1심 판사	Giudice di pace	giudice conciliatore(l. 374/1991 이 대체 제도를 설치, 1995. 5. 1. 업무 개시)	치안판사(판사의 직함; 그 사법기관은 ufficio del giudice di pace — 문맥에 따라 기관도 가리킨다)	이탈리아 치안판사(90쪽)	— (소액사건 심판절차는 지방법원·시군법원이 맡는다)	—	5장

특허사건항소심	Sezioni specializzate in materia di impresa(지방법원·항소법원 안의 기업전문부)	sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale(2003~2012)	기업전문부	—(안내에 없음)	특허법원—IP High Court of Korea(법원조직법 3조·28조의4)	Alta Corte della proprietà intellettuale	13장

헌법재판	Corte costituzionale	—	헌법재판소	이탈리아 헌법재판소 (90쪽)	헌법재판소 — Constitutional Court of Korea (헌법 111조)	Corte costituzionale della Corea	12장
행정재판 1심	Tribunale amministrativo regionale (TAR)	—	지방행정법원	이탈리아 지방행정법원 (90쪽)	행정법원·지방법원 행정부 (법원조직법 3조·40조의4)	Tribunale amministrativo	12장

행정재판최고기관	Consiglio di Stato	—	국사원	이탈리아국사원(90쪽)	—(대법원이행정사건의상고심)	—	12장
회계감사·공금사건	Corte dei conti	—	감사원(법원기능도있음)	이탈리아감사원(90쪽)	감사원(헌법97조—재판기능없음)	Corte dei conti coreana	12장
검찰(지방법원에딸림)	Procura della Repubblica presso il tribunale	—	검찰청	—(안내에번역례없음, K13)	지방공소청(공소청법 2·3조, 2026. 10. 2.)	Procura distrettuale	5장

검찰(항소법원·대법원에 딸림)	Procura generale (presso la Corte d'appello / la Corte di cassazione)	—	상급검찰기관 — 항소법원에 딸린 것과 대법원에 딸린 것이 따로 있다 (ord. giud. 70조)	—	광역공소청·공소청 (공소청법 3조①)	Procura generale	5장
사법관인사기관	Consiglio superiore della magistratura (CSM)	—	최고사법관회의	최고사법관회의 (85쪽 본문)	대법관회의·대법원장 (헌법 104조③)	—	5장

판사·검사를 함께 부르는 말	magistrato	—	사법관	사법관(85쪽)	법관/검사(별도 직군 — 공소청법)	giudice / procuratore	5장

- 「옛 이름」 칸은 10장 밖 장의 old_name 칸과 같다(부록 F 참조). pretore 는 1998년 입법명령으로 폐지되어 1999. 6. 2.부터 권한이 지방법원으로 넘어갔다.
- 법원 번역 안내의 이탈리아어 철자 오기(sezione unite·sezione consultivo·giurisidzionale·Corte Amministrativo·Povincia)는 따르지 않고 normattiva 원문 철자를 썼다.
- 한국 특허법원의 영문 공식명은 IP High Court of Korea(법원 영문 사이트)다. 이탈리아에는 특허 전담 상급 법원이 없고 기업 전문부(sezioni specializzate in materia di impresa)가 1심·항소심을 맡는다(13장).

부록 F

옛 이름 ↔ 새 이름

사전·교과서·옛 판결에 남은 이름이 현행 제도와 다른 것. 시기는 normattiva 판으로 확인한 것만 적었다.

옛 이름	지금 이름	언제까지	근거	장
pretore	il tribunale	1999-06-02	D.Lgs. 51/1998	5장
procuratore legale	l'avvocato	1997-02-28	l. 27/1997, art. 3	5장
potestà genitoriale	la responsabilità genitoriale	2014-02-07	D.Lgs. 154/2013, art. 105	9장
fallimento	la liquidazione giudiziale	2022-07-15	D.Lgs. 14/2019 art. 349	16장

부록 G

이메일 서식

학회와 연구 교류에서 자주 쓰는 이메일 네 가지다. 모두 Lei로 쓴다. [ ] 안을 바꿔 쓴다. 인사말은 Gentile(여성·남성 공통, 조금 친근)·Egregio/Egregia(격식), 맺음말은 Cordiali saluti(보통)·Distinti saluti(격식)를 썼다. 이 서식의 문장은 이 책이 지은 것이고 원어민 확인을 거치지 않았다.

1. 학회 문의 — 참가 등록

이탈리아 대학이 여는 학회에 청중으로 참가하고 싶을 때. 받는 사람은 학회 사무국 담당자다.

> Oggetto: Richiesta di informazioni sull'iscrizione al convegno

> Gentile Dottoressa [cognome],
>
> mi chiamo [nome e cognome] e sono giudice in Corea del Sud. Ho letto il programma del convegno su [tema] che si terrà a [città] nei giorni [date] e desidero molto partecipare.
>
> Vorrei sapere se è possibile iscriversi come uditore e se alcune sessioni prevedono l'interpretazione in inglese. Le sarei inoltre grato se potesse indicarmi la scadenza per l'iscrizione e le modalità di pagamento.
>
> Resto in attesa di una Sua cortese risposta.
>
> Cordiali saluti,
>
> [nome e cognome]
> [carica e tribunale]

제목: 학회 참가 등록 문의

[성] 선생님께

저는 [이름]이고 한국의 판사입니다. [날짜]에 [도시]에서 열리는 [주제] 학회 프로그램을 읽었고, 꼭 참석하고 싶습니다.

청중으로 등록할 수 있는지, 영어 통역이 제공되는 세션이 있는지 알고 싶습니다. 아울러 등록 마감일과 납부 방법을 알려 주시면 감사하겠습니다.

답장을 기다리겠습니다.

안녕히 계십시오.

[이름]
[직위와 소속 법원]

- Gentile Dottoressa [성], — 이탈리아 격식 편지는 인사말 뒤에 쉼표를 찍고 줄을 바꾼 뒤 본문을 소문자로 잇는 관행이 있다(mi chiamo …). 대문자로 시작하는 글도 많다. 관행이라 어느 쪽도 틀리지 않는다(원어민 확인 후보).
- Dottore/Dottoressa는 대학 졸업자에게 두루 쓰는 호칭이다. 교수에게는 Gentile Professore/Professoressa, 성을 모르면 Gentili Signore e Signori 또는 Spettabile Segreteria.
- Le sarei grato se potesse …(~해 주시면 감사하겠습니다)는 조건법(sarei) + 접속법 반과거(potesse)다(부록 C). 쓰는 사람이 여성이면 grata.

2. 자료 요청 — 논문 사본

한국에서 원문을 구할 수 없는 논문을 저자에게 직접 청할 때. 받는 사람은 교수다.

> Oggetto: Richiesta di una copia del Suo articolo
>
> Egregio Professore [cognome],
>
> mi rivolgo a Lei perché sto preparando uno studio su [tema] e ho trovato un riferimento al Suo articolo «[titolo]», pubblicato in [rivista] nel [anno].

> Purtroppo dalla Corea non riesco ad accedere al testo integrale. Potrebbe gentilmente inviarmi una copia in formato PDF? La userò soltanto a fini di ricerca e citerò correttamente la fonte.
>
> La ringrazio fin da ora per la Sua disponibilità.
>
> Distinti saluti,
>
> [nome e cognome]

제목: 논문 사본 요청

[성] 교수님께

[주제]에 관한 연구를 준비하던 중 [연도]에 [학술지]에 실린 교수님의 논문 「[제목]」에 관한 서지 정보를 보고 연락드립니다.

아쉽게도 한국에서는 전문을 볼 수 없습니다. PDF 사본을 보내 주실 수 있겠습니까? 연구 목적으로만 쓰고 출처를 정확히 밝히겠습니다.

미리 감사드립니다.

[이름] 올림

- mi rivolgo a Lei perché …(~해서 연락드립니다)는 처음 쓰는 편지의 흔한 첫 문장이다. Lei·Suo·La를 대문자로 쓰는 것은 격식 편지의 관행이다(법률 문서에도 보인다).
- Potrebbe gentilmente + 원형?(~해 주시겠습니까?)은 potere의 조건법으로 부탁을 부드럽게 한다(20장 Potrebbe …?과 같은 공손).
- non riesco ad accedere — riuscire a + 원형(~할 수 있다, 해내다). 모음 앞에서 a를 ad로 쓰기도 한다(4장). 같은 모음 a가 이어질 때(ad accedere)가 가장 흔하고, 조문에는 ad ogni·ad uno도 나온다. 모든 모음 앞에서 반드시 바꾸는 규칙은 아니다(Accademia della Crusca 「Sulla d eufonica」).

3. 방문 요청 — 법원·헌법재판소 견학과 면담

한국 법관 대표단이 이탈리아 법원이나 헌법재판소를 방문해 면담하고 싶을 때. 받는 사람은 국제 협력 담당 사법관이다.

> Oggetto: Richiesta di visita di una delegazione di giudici coreani
>
> Gentile Consigliere [cognome],
>
> Le scrivo a nome di una delegazione di [numero] giudici della Corea del Sud, che sarà in Italia dal [data] al [data] nell'ambito di uno scambio tra le due magistrature.
>
> Saremmo onorati di poter visitare la [Corte] e di incontrare alcuni colleghi per un breve confronto su [tema: ad esempio la partecipazione dei cittadini al processo penale e il ricorso contro le decisioni giudiziarie]. In Corea, infatti, dal 2008 esiste una giuria popolare per alcuni processi penali e, dal marzo 2026, è ammesso un ricorso alla Corte costituzionale contro le decisioni definitive dei giudici in casi determinati dalla legge.
>
> Se la visita fosse possibile, Le saremmo grati se potesse indicarci le

> date e gli orari più convenienti per la Corte.
>
> Con i migliori saluti,
>
> [nome e cognome]
> [carica e tribunale]

제목: 한국 법관 대표단 방문 요청

[성] 판사님께

양국 사법부 교류의 일환으로 [날짜]부터 [날짜]까지 이탈리아에 머무는 한국 법관 [수]명의 대표단을 대신하여 편지를 드립니다.

[법원]을 방문하고, [주제: 예를 들어 형사재판의 시민 참여와 법원 재판에 대한 불복]에 관하여 동료 법관들과 짧게 의견을 나눌 수 있다면 영광이겠습니다. 한국에서는 2008년부터 일부 형사재판에 국민참여재판이 있고, 2026년 3월부터는 법률이 정한 경우에 확정된 법원 재판에 대하여 헌법재판소에 헌법소원을 낼 수 있습니다.

방문이 가능하다면 재판소에 편한 날짜와 시간을 알려 주실 수 있으면 감사하겠습니다.

안녕히 계십시오.

[이름]
[직위와 소속 법원]

- Consigliere는 파기원·항소법원·국사원 등 상급 법원 구성원의 직함이다(ord. giud. — 5장). 지방법원 판사에게는 Gentile Giudice [성].
- Se la visita fosse possibile, Le saremmo grati se potesse indicarci … — se + 접속법 반과거(fosse·potesse) + 조건법(saremmo)의 가정문(부록 C). 「감사하겠다」의 이유를 se 절로 적는 것이 이탈리아 공문 서한의 흔한 꼴. 한국 제도 두 문장(국민참여재판 2008, 재판소원 2026. 3.)은 20장 '한국이라면?'의 조문 확인을 따른다.
- nell'ambito di(~의 일환으로)의 ambito는 àmbito(끝에서 셋째 음절 강세)다 — ambìto(탐내는)와 동철어(12장).

4. 발표 뒤 — 자료 공유와 감사

학회에서 발표를 마치고 사회자나 토론자에게 자료를 보내며 인사할 때.

> Oggetto: Relazione del convegno di [città] — testo e diapositive
>
> Gentile Professoressa [cognome],
>
> La ringrazio ancora per l'invito e per le osservazioni che ha voluto rivolgere alla mia relazione su [tema]. Il confronto con i colleghi italiani è stato per me molto utile.
>
> Come promesso, allego il testo della relazione e le diapositive. Se lo ritiene opportuno, può condividerli con gli altri relatori.
>
> Spero che ci siano presto altre occasioni di incontro, in Italia o in Corea.
>
> Cordiali saluti,
>
> [nome e cognome]

제목: [도시] 학회 발표 — 원고와 슬라이드

[성] 교수님께

초청해 주시고 [주제]에 관한 제 발표에 의견을 주셔서 다시 감사드립니다. 이탈리아 동료들과의 토론은 저에게 큰 도움이 되었습니다.

약속대로 발표 원고와 슬라이드를 첨부합니다. 적절하다고 보시면 다른 발표자들과 공유하셔도 됩니다.

이탈리아에서든 한국에서든 곧 다시 만날 기회가 있기를 바랍니다.

안녕히 계십시오.

[이름]

- relazione는 학회 '발표(문)'이고 relatore는 발표자다 — 일상 뜻 '관계'와 다르다(20장 가짜 친구).
- Spero che ci siano …(~이 있기를 바랍니다) — sperare che 뒤에는 접속법(siano)이 온다(6장 S3).
- allego(allegare — 첨부하다)·in allegato(첨부로)는 이메일의 정형구다.

부록 H

색인

표제어 377개, 이탈리아어 알파벳순(관사는 빼고 센다).

표제어	뜻	장
a	~에, ~에게; ~으로(방향)	4장
l'accessione	첨부(부합)	8장
l'accettazione	승낙	7장
l'accordo	합의	7장
l'adempimento	이행(채무의)	7장
l'adozione	입양	9장
l'affidamento	(자녀의) 양육 맡김, 위탁	9장
l'amministratore	이사(회사의 업무 집행자)	16장
l'amministrazione di sostegno	지원 관리(제도)	9장
l'annullamento	취소(법률행위의)	6장
annullare	파기하다(대법원 형사), 취소하다	15장
l'appello	항소; (일상) 출석 부르기·호소	14장
applicare	적용하다	3장
l'articolo	(법령의) 조; 관사	1장
l'assemblea	사원총회, 주주총회	16장
l'assioma	공리(公理), 자명한 원칙	19장
l'assoluzione	무죄 (판결)	11장

l'assurdo	부조리한(형용사) / 부조리(명사)	20장
l'attività inventiva	진보성(발명적 활동)	13장
l'atto	행위; 서면, 문서; (복수) 기록	2장
l'atto di citazione	소장(소환장을 겸한 소 제기 서면)	14장
l'attore	원고; (일상) 배우	14장
l'autore	저작자; (범죄의) 행위자	13장
l'autorità	권한; 당국, 기관	1장
avere	가지다; (조동사) 근과거	3장
l'avvocato	변호사	5장
l'azione	주식 (소송법에서는 소권·소, 형사에서는 공소)	16장
l'azione penale	공소(公訴)	11장
il bene	재산, 물건(단수·복수 모두); 선(善)	2장
il bene immobile	부동산	8장
il bene mobile	동산	8장
il bilancio	결산서(재무제표), 예산	16장
il bravo	(17세기 롬바르디아의) 무장 무뢰배, 영주의 부하	18장
la brevettazione	특허 취득(출원부터 특허 부여까지의 절차), 특허를 받는 길	13장
il brevetto	특허(권); 특허증	13장
il brocardo	법언(法諺), 라틴어 법률 격언	19장
la buona fede	신의성실(계약의 이행); 선의(사정을 모름)	6장
la camera di consiglio	평의(실), 비공개 심리	15장
il cancelliere	법원사무관	5장
la capacità di agire	행위능력	6장
la capacità giuridica	권리능력	6장
il capitale sociale	자본금	16장
il carcere	감옥, 교도소; 구금	18장
cassare	파기하다(대법원 민사)	15장
il castigo	벌	17장
la causa	(계약의) 원인; (소송) 사건	7장
che	(관계사) ~하는; (접속사) ~라는 것; 무엇	4장
chi	~하는 사람; (의문) 누구	4장
ci	거기에; 그것에; 우리를·우리에게	4장
il cittadino	시민, 국민	1장
la clausola	(계약의) 조항·약관 조항	7장
il codice	법전	1장
il codice civile	민법전	6장

il codice di procedura civile	민사소송법전(c.p.c.)	14장
il codice di procedura penale	형사소송법전(c.p.p.)	11장
il collega	동료	20장
il collegio	합의부(재판부)	5장
il collegio sindacale	감사회(주식회사의 감사 기관)	16장
la colonna infame	치욕의 기둥 — 1630년 판결이 도유자의 집터에 세우게 한 기둥	18장
la colpa	과실(형법); 잘못·탓(일상어)	10장
il comma	(법령의) 항	1장
la comparsa di risposta	답변서	14장
la competenza	관할	5장
la compravendita	매매	7장
il comune	코무네(기초 자치단체); (형용사) 공통의	12장
con	~와 함께; ~으로(수단)	4장
il concordato preventivo	사전 화의(채권자와의 협의로 청산을 막는 절차)	16장
la concorrenza sleale	부정경쟁	13장
il concorso	임용 시험(공개 채용), 공범·경합(형법)	5장
la concussione	(권력을 이용한) 갈취, 공갈	18장
la condanna	유죄 판결; (민사) 이행 명령	11장
condannare	유죄를 선고하다, (형에) 처하다; 비난하다	18장
il condominio	공동주택(구분소유 관계)	8장
confermare	확인하다; (원심을) 유지하다	3장
la confessione	자백; 고해	18장
il coniuge	배우자	9장
il consenso	동의(의사의 합치를 이루는 의사표시)	6장
Considerato in diritto	법률로 따진 것(판결의 이유 부분 제목)	15장
il Consiglio di Stato	국사원(國事院) — 최고 행정 법원·법률 자문 기관	12장
il Consiglio superiore della magistratura	최고사법관회의(CSM)	5장
il contraddittorio	대심(對審) — 당사자가 서로 다투는 절차	11장
il contraente	계약 당사자	7장
la contraffazione	위조; (산업재산권) 침해	13장
il contratto	계약	7장
il controricorso	(상고에 대한) 답변서	15장
il convegno	학회, 학술 대회	20장
il convenuto	피고; (형용사) 약정된	14장

la cooperazione	협력 / (헌법·경제) 협동조합 운동	20장
corporale	몸의, 신체의 — pena corporale 신체형	18장
la Corte costituzionale	헌법재판소	12장
la Corte d'appello	항소법원	5장
la Corte di cassazione	대법원(학계에서는 '파기원'이라고도 한다)	5장
la Corte suprema	(한국의) 대법원 — 최고법원	20장
la coscienza e la volontà	의식과 의사(행위의 주관적 요건)	10장
cosiddetto	이른바	19장
la costituzione	헌법; 구성	1장
il creditore	채권자	7장
la crisi d'impresa	기업의 위기(지급불능의 앞 단계)	16장
la crudeltà	잔혹함	17장
cui	(전치사 뒤 관계사) 그것, 그 사람; (il cui) 그 ~의	4장
il curatore	(재판상 청산의) 관재인	16장
la custodia cautelare	(미결) 구금 — 보전 처분으로서의 구금	11장
da	~에서, ~부터; (수동) ~에 의해	4장
il danno ingiusto	부당한 손해	8장
il danno non patrimoniale	비재산적 손해	8장
de iure	법률상(으로) — 짝 de facto(사실상)	19장
il debitore	채무자	7장
la decadenza	제척기간(에 따른 권리 상실)	6장
la decadenza del marchio	상표의 실효(불사용·보통명칭화 등)	13장
decidere	결정하다, 판단하다, 재판하다	3장
il decreto	명령(재판), 정부 법령	15장
il decreto ingiuntivo	지급명령	14장
il decreto legislativo	위임입법명령(D.Lgs.)	12장
il decreto-legge	법률명령(긴급 시 정부의 법률 효력 명령)	12장
dedurre	(사실·이유를) 주장하다, 내세우다; 연역하다	3장
la delegazione	대표단	20장
il delitto e la contravvenzione	범죄(delitto)·위경죄(contravvenzione)	10장
il delitto tentato	미수범(미수에 그친 범죄)	10장
la denuncia	(직권 소추 범죄의) 신고·고발	11장
deporre	(증인이) 진술하다, 증언하다; 내려놓다	18장
il deposito	(판결의) 기탁, 제출	15장
di	~의; ~에 관한; (+ 동사원형) ~할	4장
di cui al	~에 규정된(조문을 가리키는 말)	15장

il dibattimento	공판(公判)	11장
il dibattito	토론	20장
il difensore	변호인	11장
la dignità	존엄	2장
dire	말하다	3장
il diritto	법; 권리	1장
il diritto d'autore	저작권	13장
il disegno e modello	디자인(산업디자인)	13장
disporre	(법률이) 정하다; (법원이) 명하다; (+ di) 처분하다	3장
il dispositivo	주문	15장
il divorzio	이혼	9장
la dolcezza	부드러움 — 형벌의 완화	17장
il dolo	고의(형법); 사기(민법)	10장
la domanda	청구·소; (일상) 질문	14장
il domicilio	주소(일과 이해관계의 중심지)	6장
il dottore	박사(학위를 받은 사람) — 여기서는 법학 박사인 변호사	18장
dovere	~해야 한다; (명사) 의무	3장
l'eccezione	항변; (일상) 예외	14장
l'efficacia	(법적) 효력; 효과	12장
l'ente	단체·기관(법인과 공공 단체를 함께 가리킴)	6장
l'erede	상속인	9장
l'eredità	상속 재산, 상속	9장
l'ergastolo	무기 징역	17장
l'errore	착오	6장
esaminare	검토하다, 살피다; (증인을) 신문하다	18장
l'esecuzione forzata	강제집행	14장
l'esperienza	경험	20장
essere	~이다; 있다; (조동사) 수동·근과거	3장
ex	(라틴어 전치사) ~에 따른, ~에 의한 / (접두사) 전(前)	19장
la famiglia	가족, 가정	9장
fare	하다, 만들다; (+ 동사원형) ~하게 하다	3장
il fatto	사실; 행위	2장
il fatto illecito	불법행위	8장
favor rei	범인(피고인)에게 유리하게 — 유리한 법 적용의 원칙	19장
la felicità	행복	19장
la filiazione	친자 관계	9장

il fondamento	근거, 기초	2장
la forma	방식	7장
il foro	재판적(어느 곳의 법원), 법조계	5장
il freno	제동 장치 — 억제	17장
la galera	갤리선 노역형; (구어) 감옥	18장
giudicare	재판하다, 판결하다; 판단하다	18장
il giudicato	확정 판결(의 효력), 기판력	14장
il giudice	판사, 법관; 법원	1장
il giudice di pace	치안판사	5장
il giudizio	재판, 심판; 판단	18장
il giudizio abbreviato	약식 공판(기록만으로 하는 감경 재판)	11장
il giudizio in via incidentale	부수적 위헌 심판(구체적 규범통제)	12장
il giurato	배심원	20장
la giuria popolare	배심(단), 시민 재판단 — 한국 국민참여재판의 설명어	20장
la giurisdizione	재판권	5장
la giustizia	정의; 사법	1장
il governatore	총독(스페인 왕이 보낸 밀라노 통치자); 오늘은 주지사·총재	18장
il grado	심급	5장
la gravità del reato	범죄의 중대성(양형 요소)	10장
la grida	(17세기 밀라노의) 포고령	18장
il quale	(관계사) 그것, 그 사람 — 성·수를 보이는 꼴	4장
l'illegittimità costituzionale	위헌(성)	12장
l'imprenditore	기업가	16장
l'impresa	기업	16장
l'impugnazione	불복(상소·재심 등을 묶는 말)	14장
l'impunità	처벌받지 않음, 불처벌	17장
l'imputato	피고인(공소 제기 뒤)	10장
in	~ 안에, ~에서; ~으로(방식)	4장
in dubio pro reo	의심스러울 때는 피고인에게 유리하게	19장
in nome del popolo italiano	이탈리아 인민의 이름으로 — 판결의 머리말	15장
l'inadempimento	불이행(채무불이행)	7장
l'indagato	피의자(수사를 받는 사람)	11장
le indagini preliminari	예비 수사(공소 제기 전의 수사)	11장
l'infallibilità	틀림없음 — 형벌이 반드시 따름(확실성)	17장

l'innocente	무고한 (사람), 죄 없는	17장
l'insolvenza	지급불능	16장
l'interesse legittimo	정당한 이익(행정 행위에 대해 보호받는 이익)	12장
l'interpretazione	해석	19장
l'interprete	통역인 / 해석자	20장
interrogare	신문하다, 묻다	18장
l'intervento	(학회) 발언 / (소송) 참가 / (의학) 수술	20장
l'invenzione	발명	13장
l'ipoteca	저당권	8장
iura novit curia	법원은 법을 안다	19장
il legato	유증(특정 재산을 주는 유언)	9장
la legge	법률; 법	1장
la legge costituzionale	헌법적 법률(헌법과 같은 효력의 법률)	12장
il legislatore	입법자	19장
la legislazione	입법, 법제	20장
la legittima	유류분	9장
la legittima difesa	정당방위	10장
la lettera della legge	법의 문언(글자)	19장
la libertà	자유	2장
la licenza	실시권·사용권(라이선스); 허가증	13장
la liquidazione giudiziale	재판상 청산(옛 이름 fallimento — 파산)	16장
la locazione	임대차	7장
il lume	빛, 등불 / (복수) 지식·계몽	20장
la maggiore età	성년	6장
il magistrato	사법관(판사와 검사)	5장
la magistratura	사법부, 사법관 집단	5장
il mandato	위임(계약)	7장
la manifesta infondatezza	명백히 이유 없음 — 제청 요건은 그 부정(non manifesta infondatezza)	12장
il mantenimento	부양, 생활비	9장
il marchio	상표	13장
la massima	판결요지	15장
il matrimonio	혼인	9장
il membro	구성원, 위원	2장
il Ministro della giustizia	법무부장관	5장
il modello di utilità	실용신안	13장
la motivazione	이유(판결 이유)	15장

la multa e l'ammenda	벌금(범죄) · 위경죄의 벌금	10장
ne	(대명사) 그것에 관해, 그것의, 그것을(일부); 거기에서	4장
né	~도 아니다(부정의 연결)	4장
ne bis in idem	같은 일로 두 번 (재판받지) 않는다 — 일사부재리·이중처벌 금지	19장
non	~ 않다, ~이 아니다	4장
il notaio	공증인	9장
la notizia di reato	범죄 정보(수사의 단서)	11장
la novità	신규성; 새로운 것	13장
nulla poena sine lege	법률 없이는 형벌 없다(죄형법정주의)	19장
la nullità	무효	6장
l'obbligazione	채무·채권관계	7장
l'obbligo	의무	1장
l'oggetto	(계약의) 목적; 물건; (편지의) 제목	7장
l'omicidio	살인	17장
l'onere della prova	증명책임	14장
l'opera dell'ingegno	저작물(정신적 창작물)	13장
l'ordinamento	법질서, 제도, 조직	20장
l'ordinamento giudiziario	사법 조직(제도), 사법조직법	5장
l'ordinanza	결정	15장
l'ordinanza di rimessione	(위헌) 제청 결정	12장
l'organo	기관	2장
P.Q.M.	이러한 이유로(per questi motivi) — 판결의 결어	15장
il Parlamento	의회	12장
la parte	부분; (소송의) 당사자	2장
il patteggiamento	형량 합의 절차(청구에 따른 형의 적용)	11장
il peccato	(종교·도덕의) 죄; « Peccato! » 아쉽다	18장
il pegno	질권	8장
la pena	형벌, 형	10장
la pena di morte	사형	10장
per	~을 위하여; ~ 때문에, ~로; ~ 동안	4장
perpetuo	영구한, 평생의	17장
la persona	사람; 인격	2장
la persona giuridica	법인	6장
il pignoramento	압류	14장
il possesso	점유	8장
il possessore	점유자	8장

potere	~할 수 있다; (명사) 권한, 권력	3장
il precetto	이행 최고(집행 전 최고서)	14장
la prescrizione	소멸시효	6장
il Presidente della Repubblica	(공화국) 대통령	12장
preterintenzionale	의도를 넘어선(결과적 가중의)	10장
prevedere	(법률이) 규정하다; 예견하다	3장
prevenire	미리 막다, 예방하다	19장
il principio	원칙; 처음	1장
il processo	소송, 재판(절차)	1장
la procura	대리권 수여(위임장)	6장
la procura della Repubblica	검찰청(지방법원에 딸린)	5장
il procuratore	검사장(검찰), 대리인(민법)	5장
pronunciare	(판결을) 선고하다; (~에 관해) 재판하다; 발음하다	3장
proporre	제안하다; (소·불복을) 제기하다	3장
la proporzione fra i delitti e le pene	범죄와 형벌의 비례	10장
la proposta	청약	7장
la proprietà	소유권, 소유물	8장
la proprietà industriale	산업재산(권)	13장
il proprietario	소유자	8장
la prova	증거; 증명; 시험	11장
il provvedimento	조치; (행정) 처분; (재판) 재판·결정	12장
la pubblica amministrazione	공공 행정(행정청)	12장
pubblico	공적인, 공공의; (명사) 공중, 방청객	1장
il pubblico ministero	검사(기관·사람)	5장
punire	처벌하다	10장
la querela	(친고죄의) 고소	11장
la questione di legittimità costituzionale	위헌 여부의 문제(위헌 제청 사건)	12장
la quota	지분(유한회사 사원의 몫), 몫	16장
il raggiro	술책·속임수	6장
la ragione	이성; 이유; 옳음	1장
il ragionevole dubbio	합리적 의심	11장
Ragioni della decisione	판단 이유(대법원 민사 판결의 이유 부분 제목)	15장
il rapporto di causalità	인과관계	10장

la rappresentanza	대리	6장
il reato	범죄(총칭)	10장
il recesso	해지(일방적 계약 탈퇴)	7장
la reclusione e l'arresto	징역(범죄의 자유형) · 위경죄의 자유형	10장
la regione	주(州) — 광역 자치단체	12장
la registrazione	등록(상표·디자인); 녹음·녹화(일상어)	13장
il registro delle imprese	기업 등기부	16장
il relatore	발표자 / (판결) 주심	20장
la relazione	(학회) 발표·발표문, (회사·기관) 보고서 / (일상) 관계	20장
il reo	죄인·범인(옛 말투)	17장
la Repubblica	공화국	2장
res iudicata	확정된 사건, 기판력 — 이탈리아어 il giudicato	19장
la rescissione	(위난·궁박 상태 계약의) rescissione	7장
la residenza	거소(늘 사는 곳)	6장
la responsabilità	책임	8장
la responsabilità genitoriale	부모의 책임(친권)	9장
la responsabilità penale	형사책임	10장
il ricorrente	상고인(불복한 사람)	15장
il ricorso	상고(ricorso per cassazione); 소 제기 신청서; 불복 신청	14장
il ricorso costituzionale	헌법소원(이 책의 설명어)	20장
la rieducazione	재교육(수형자의 사회 복귀)	10장
la riforma	개혁, 개정	20장
la rilevanza	(위헌 제청의) 재판의 전제성; 중요성	12장
il rinvio a giudizio	공판 회부(공소 제기)	11장
il risarcimento	(손해)배상	8장
la risoluzione	해제(계약의)	7장
ritenere	판단하다, 여기다	3장
Ritenuto in fatto	사실로 보는 것(판결의 사실 부분 제목)	15장
lo scambio	교류, 교환	20장
la schiavitù	노예 상태 — (베카리아) 평생 노역형	17장
il segreto commerciale	영업비밀	13장
la sensibilità	감수성, 느끼는 힘	17장
la sentenza	판결	1장
la sentenza impugnata	원심 판결(불복 대상 판결)	15장
la separazione	별거(법률상)	9장
la servitù	지역권(servitù prediale)	8장

la sezione	(법원의) 부(部)	5장
le sezioni specializzate in materia di impresa	기업 전문부(지식재산·회사 사건 전문 재판부)	13장
le Sezioni Unite	(대법원) 연합부	15장
il sindaco	(회사의) 감사 / (지방자치의) 시장	16장
la società	회사(계약으로서는 조합 계약도 포함)	16장
la società a responsabilità limitata	유한회사(S.r.l.)	16장
la società per azioni	주식회사(S.p.A.)	16장
il socio	사원(회사 구성원), 주주	16장
solidale	연대의(형용사)	8장
il sovrano	주권자, 군주 / (형용사) 주권을 가진	17장
le spese processuali	소송비용	14장
lo spirito della legge	법의 취지(정신)	19장
stabilire	정하다, 규정하다	3장
lo Stato	국가	2장
lo stato di necessità	긴급피난(필요 상태)	10장
lo straniero	외국인; 외국의	2장
su	~ 위에; ~에 관하여	4장
la successione	상속, 승계	9장
il supplizio	형벌(특히 사형·신체형), 처형	17장
il termine	기간·기한; 용어	14장
il testamento	유언(장)	9장
il testimone	증인	11장
il titolare	권리자(권리의 주인)	6장
il titolo esecutivo	집행권원	14장
la tortura	고문	17장
tra	~ 사이에; ~ 가운데; (시간) ~ 뒤에	4장
la trascrizione	(부동산) 등기 기재, 이전 등기	8장
il tribunale	지방법원	5장
il tribunale amministrativo regionale	주(州) 행정법원(TAR) — 행정 재판의 1심	12장
la tutela	후견(제도), 보호	9장
l'udienza	(변론·심리) 기일	14장
l'udienza preliminare	공판 전 심리(예비 심리 기일)	11장
l'ufficio	관청, 사무실; 직무	2장
l'Ufficio italiano brevetti e marchi	이탈리아 특허상표청(UIBM)	13장

l'uguaglianza	평등	2장
l'umanità	인류; 인간다움, 인도(人道)	17장
l'unione civile	시민결합(동성 커플)	9장
l'untore	도유자(塗油者) — 1630년 밀라노에서 독 기름을 칠해 역병을 퍼뜨렸다고 고발된 사람	18장
l'uomo	사람, 인간; 남자	2장
l'usucapione	취득시효	8장
l'usufrutto	용익권(usufrutto)	8장
l'utilità	효용, 쓸모	17장
la violenza	강박(민법); 폭행·폭력(형법·일상어)	6장

이탈리아 법령 원문: normattiva 오픈데이터 API(dati.normattiva.it)에서 기준일 2026-10-30에 시행 중인 판을 받아 글자 대조했다. Testi normativi tratti da Normattiva (www.normattiva.it), testo non ufficiale, riprodotto gratuitamente; dati aperti dati.normattiva.it, licenza CC BY 4.0. 통합본은 공식 정본이 아니며 공식 정본은 관보(Gazzetta Ufficiale)다. 법령 등 공문서(atti ufficiali)는 저작권 보호 대상에서 빠진다(L. 633/1941 5조).

베카리아 『Dei delitti e delle pene』 원문은 제5판(Harlem[실제 리보르노], 1766)의 마르부르크 대학도서관 디지털 사본 쪽 그림과 글자 대조했다. 위 줄은 제5판 철자(긴 s 만 s 로 바꿈), 아래 줄은 현대 철자다.

대법원(Corte di cassazione — 학계에서는 '파기원') 판결은 cortedicassazione.it 공개 PDF 에서 몇 문장만 인용했고, 누가 언제 어느 면을 대조했는지 인용마다 적었다. 당사자를 특정하는 문장은 옮기지 않았다.

한국 법령: 국가법령정보센터(법제처) 현행 본문.

발음 표시는 두 가지다. 악상 철자(sentènza·cassazióne)는 Treccani 어휘사전 표제의 관행을 따르고, 음소 IPA는 Wiktionary(it)·Wiktionary(en)·엮은이 값을 낱말마다 구별했다. 강세 자리·e/o 개폐·s/z 유무성은 Treccani 표제와 대조했다. 모음 사이 s 는 현대 표준 발음([z])을 따른다.

엮은이가 지은 이탈리아어 문장(쉬운 예·실무 예·문형 예문·대화)은 원어민 확인을 거치지 않았다. 원문 인용과 달리 학습용 예시다.

합성음: Piper it_IT-riccardo-x_low(처음부터 학습). 학습 녹음은 M-AILABS Speech Dataset 이탈리아어 — 원 저작권 고지를 유지하는 조건의 재배포 허용.

합성음: Piper 목소리 it_IT-serena-high(rhasspy/piper-voices, 처음부터 학습), 라이선스 CC BY 4.0(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 학습 데이터는 committa 가 Qwen3-TTS(Apache-2.0)로 만든 합성 음성 데이터셋 serena-synthetic-it-27h(CC BY 4.0) — 실제 사람의 목소리를 복제하지 않았다고 데이터 카드에 적혀 있다. 이 책의 음성 파일은 그 모델로 새로 합성한 것이다.

기계 합성이라 억양·강세가 실제 발화와 다를 수 있다.